Par ces motifs

법전과 법정의 프랑스어

> *En composant la Chartreuse, pour prendre le ton je lisais chaque matin deux ou trois pages du Code civil.*
>
> 『파르마의 수도원』을 쓰는 동안, 어조를 잡으려고 나는 아침마다 민법전을 두세 쪽씩 읽었다.
>
> — Stendhal, 발자크에게 쓴 답장의 초안 III(1840) · Correspondance, t. X, éd. Henri Martineau, Le Divan, pp. 282–283

권보원 (대구지방법원 부장판사) · 대외판 1.0 — 20장 · 원문 대조 2026. 10. 15.

소리와 철자

Sons et orthographe

프랑스어는 철자와 소리의 거리가 멀다. droit와 doigt는 소리가 같고, avocat의 t는 들리지 않는데 avocate의 t는 들린다. les avocats는 [le.z‿a.vɔ.ka]로 이어 읽는다. 그래도 규칙은 몇 개 되지 않는다. 비모음 넷, 소리 나지 않는 e, 낱말 끝 자음, 연음(liaison). 이 넷을 알면 처음 보는 조문도 소리 내어 읽을 수 있다. 이 장은 그 규칙을 조문 속 법률 낱말 16개로 연습한다. 문법 코너는 셋이다. 모음, 자음과 낱말 끝, 그리고 이 책의 발음 표기(IPA)를 읽는 법이다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. C. civ., art. 2
   법률은 장래에 대해서만 정한다. 소급효는 없다.
2. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. C. civ., art. 212
   부부는 서로 존중·정조·부양·협조의 의무를 진다.

이 문법이 뒤에 나오는 곳

문법	다시 나오는 곳
앙셴망 — mise en demeure [miz ɑ̃ də.mœʁ]는 [mi.z‿ɑ̃]으로 잇는다	5장 「민법전과 계약」 표제어 mise en demeure
가운데 e muet — consentement [kɔ̃.sɑ̃t.mɑ̃]	5장 「민법전과 계약」 표제어 consentement

앙셴망 — dommages et intérêts [dɔ.maʒ e ɛ̃.te.ʁɛ]는 [dɔ.ma.ʒ‿e]로 잇는다	5장 「민법전과 계약」 표제어 dommages et intérêts
3인칭 복수 어미 -ent는 소리 나지 않는다	5장 「민법전과 계약」 문법 코너 F2(법전의 현재형)
대문자에서 빠진 악상 — LEGI 원문의 「A moins」	5장 「민법전과 계약」 표제어 mise en demeure 풀이
엘리지옹 l'héritier · d'héritier	2장 「관사·성·전치사」 문법 코너 F1(성과 관사)

▼ **처음 보는 문법 용어 17** 이 장의 설명에 나오는 말

3인칭 복수 「그들·그것들」 이 주어일 때의 동사 꼴(ils/elles). 규칙동사는 -ent로 끝나고 이 -ent는 소리 나지 않는다

동사원형 활용하지 않은 사전형(부정법). devoir·pouvoir·vouloir 뒤, 전치사 de·à 뒤에 온다 — doit prouver, de s'exécuter

과거분사 -é··i··u 등으로 끝나는 꼴(formé, requis, dû). être와 함께 수동태를, avoir와 함께 복합과거를 만든다. 형용사처럼 명사를 꾸미기도 한다

수동태 être + 과거분사. 「~되다」. 과거분사는 주어의 성·수에 맞춘다 — la nullité doit être prononcée. 누가 했는지는 par로 붙인다(par le juge)

접속법 의심·조건·바람을 나타내는 동사 꼴. 정해진 접속사(à moins que, bien que, pour que) 뒤에 온다. 3인칭 복수는 직설법 현재와 꼴이 같은 동사가 많다(constatent)

소유형용사 mon·ton·son(남성)·ma·ta·sa(여성)·mes·tes·ses(복수). 모음으로 시작하는 여성 명사 앞에서는 son을 쓴다 — son obligation

엘리지옹 모음·무음 h 앞에서 le·la·de·que·ne의 모음을 빼고 아포스트로피로 잇는 것 — l'offre, d'une, qu'il

연음 리에종(liaison). 평소 소리 나지 않는 끝 자음이 다음 낱말의 모음과 이어져 소리 나는 것 — les avocats [le.z‿a.vɔ.ka]. 원래 소리 나는 자음이 이어지는 것(mise en)은 앙셴망

비모음 코로 내는 모음 넷 [ɑ̃ ɛ̃ ɔ̃ œ̃]. 모음 뒤 n·m 뒤에 모음이 없으면 생긴다 — jugement [ʒyʒ.mɑ̃]

e muet 소리 나지 않거나 약해지는 e. 낱말 끝과 자음 하나 사이에서 빠진다 — juge [ʒyʒ]

앙셴망 enchaînement. 원래 소리 나는 끝 자음이 다음 낱말의 모음과 한 음절로 이어지는 것 — une affaire [y.na.fɛʁ]

무음 h 소리도 없고 모음처럼 다뤄 엘리지옹·연음을 하는 h — l'héritier. 유음 h(le hasard)는 막는다

음절점 IPA의 점(.). 소리가 아니라 음절 경계 표시

정관사 le·la·les(모음 앞 l'). 이미 정해진 것이나 개념 전체에 붙인다

복합과거 avoir/être + 과거분사. 끝난 사건을 말한다 — il a été placé …

단순미래	futur simple. -ra로 끝나는 꼴. 1804년 법전은 조건·효과를 이 시제로 썼다(Le juge qui refusera ...)
보어	동사의 뜻을 채우는 말. être 뒤의 속사(Le contrat est un accord)와 동사의 목적어(prouver l'obligation)를 두루 이른다

표제어 16

왼쪽 여백의 번호는 2019년부터 파기원(Cour de cassation) 판결이 문단마다 붙이는 번호 방식을 빌렸다. 조문 인용은 2026. 10. 15. 현행 판본으로, DILA의 법령 데이터(LEGI — 레지프랑스와 같은 원천)와 대조했다. 판결은 DILA의 판결 데이터, 헌법·인권선언·헌법위원회 결정은 헌법위원회 게시본, 옛 판본은 출처 표시에 적은 판본과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

1. le **droit**, pl. les droits [dʁwa] **법, 권리** ★★★

남성 FR

oi는 [wa]이고 끝 t는 소리 나지 않는다. doigt(손가락)와 소리가 똑같다. le droit는 「법」(le droit civil 민법)과 「권리」를 함께 가리킨다. 의회가 만든 「법률」은 la loi다.

쉬운 예

J'étudie le droit.
나는 법학을 공부한다.

실무 예

En droit coréen, la solution est différente.
한국법에서는 결론이 다릅니다.

원문

> Tout Français jouira des droits civils. — C. civ., art. 8 · 공식 대체
> 모든 프랑스인은 민사상 권리를 누린다.

문형

avoir droit à + 명사

~을 받을 권리가 있다

1. 이 표현에서는 droit 앞에 관사를 붙이지 않는다: avoir droit à.
2. à + le는 au로 줄어든다: avoir droit au respect.
3. 「~할 권리」는 관사를 붙여 le droit de + 동사원형으로 쓴다: le droit de se taire.

Chacun a droit à un avocat.
누구나 변호인의 조력을 받을 권리가 있다.

Vous avez le droit de garder le silence.
당신은 진술하지 않을 권리가 있습니다.

문법 F4 · 같은 소리, 다른 철자 — droit / doigt

~~le doigt civil~~ (표기 오류)

le droit civil

둘 다 [dʁwa]다. 끝 t와 gt는 소리 나지 않는다. 듣고 받아쓸 때는 문맥으로 가른다. 여성 형용사 droite(곧은)는 [dʁwat]로 t가 소리 난다.

---

2. la **loi**, pl. les lois [lwa] **법률** ★★★

여성 FR

oi는 [wa]. 좁게는 의회가 만든 「법률」 이고, 법 전체는 le droit다(2장 가짜 친구 코너). 법언 «Nul n'est censé ignorer la loi»(누구도 법률을 몰랐다고 할 수 없다)에도 나온다.

쉬운 예

La loi est la même pour tous.

법률은 모두에게 같다.

실무 예

Cette loi est-elle déjà entrée en vigueur ?

그 법률은 이미 시행되었습니까?

원문

> La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. — C. civ., art. 2 · 공식 대체
>
> 법률은 장래에 대해서만 정한다. 소급효는 없다.

문형

ne … point

~하지 않다(문어체 부정)

1. point은 pas의 문어체다. 1804년에 쓰인 민법 조문에 많이 남아 있다.
2. point 뒤의 명사에는 관사 대신 de를 쓴다: n'a point d'effet.
3. 말할 때는 pas로 바꾼다: elle n'a pas d'effet rétroactif.

La loi n'a pas d'effet rétroactif.

법률에는 소급효가 없다.

Je n'ai point d'objection.

저는 이의가 전혀 없습니다(격식체).

---

3. le **juge**, pl. les juges [ʒyʒ] **법관, 판사** ★★★

남성 FR

j와 e 앞의 g는 같은 소리 [ʒ]다. u는 [y], 끝 e는 소리 나지 않으니 [ʒyʒ] 한 음절이다. 여성 법관을 la juge라고도 한다.

쉬운 예 Le juge écoute les parties.
법관은 당사자의 말을 듣는다.

실무 예 Je suis juge depuis quinze ans.
저는 15년째 판사로 일하고 있습니다.

원문 > Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. — CPC, art. 12, al. 1 · 공식 대체
> 법관은 그 분쟁에 적용되는 법규칙에 따라 분쟁을 판단한다.

문형

trancher un litige

분쟁을 판단하다(결판내다)

1. trancher는 「자르다」에서 온 말로, 분쟁에 결론을 내리는 일이다.
2. le litige [li.tiʒ]는 「분쟁·소송물」. 끝 ge는 juge처럼 [ʒ]다.
3. conformément à(~에 따라) 뒤에서 à + les는 aux로 줄어든다.

Le tribunal a tranché le litige.
법원은 그 분쟁을 판단했다.

Il faut trancher cette question d'abord.
이 문제를 먼저 정리해야 합니다.

문법 F4 · u는 [y], g는 e 앞에서 [ʒ]

~~juge [ʒu.ge]~~ (표기 오류)

juge [ʒyʒ]

u를 「우」로 내면 다른 낱말처럼 들린다. 입술을 둥글게 내밀고 「이」를 낸다. g는 e·i 앞에서 [ʒ], a·o·u 앞에서 [g]다. 끝 e는 소리 내지 않는다.

---

4. le **jugement**, pl. les jugements [ʒyʒ.mɑ̃] **판결(1심)** ★★★

남성 FR

가운데 e는 빠져 [ʒyʒ.mɑ̃] 두 음절이다. -ment는 [mɑ̃]이고 t는 소리 나지 않는다. 1심 법원(tribunal)의 판결은 jugement, 항소법원·파기원(cour)의 판결은 l'arrêt다. avant dire droit는 「본안 판단 전에」라는 굳은 표현이다.

쉬운 예 Le jugement a été rendu ce matin.
판결은 오늘 아침 선고되었다.

실무 예 Le jugement de première instance a été confirmé en appel.
1심 판결은 항소심에서 유지되었습니다.

원문

> Le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge. — CPC, art. 483 · 공식 대체
> 본안 판단 전의 판결로 법관이 사건에서 손을 떼지는 않는다.

문형

rendre un jugement

판결을 선고하다

1. 판결을 「내리다」는 rendre를 쓴다. 과거분사는 rendu다.
2. 수동태: le jugement a été rendu(판결이 선고되었다).
3. 항소법원이면 rendre un arrêt. 동사는 같다.

Le tribunal a rendu son jugement hier.
법원은 어제 판결을 선고했다.

Quand le jugement sera-t-il rendu ?
판결은 언제 선고됩니까?

문법 F4 · 가운데 e는 빠진다

~~jugement [ʒy.ʒe.mɑ̃]~~ (표기 오류)

jugement [ʒyʒ.mɑ̃]
자음 하나 사이에 낀 약한 e는 보통 소리 내지 않는다. [e]로 또렷하게 내면 jugé(판결된)처럼 들린다. 아주 천천히 또박또박 읽을 때만 [ə]가 살아난다.

---

5. la **cour**, pl. les cours [kuʁ] **(상급) 법원** ★★★

여성 FR

ou는 [u], 끝 r는 소리 난다. court(짧은)·cours(강의)와 소리가 같다. 항소법원 la cour d'appel, 파기원 la Cour de cassation처럼 상급 법원 이름에 쓴다. 1심 법원은 대개 le tribunal이다.

쉬운 예

La cour se retire pour délibérer.
재판부가 합의하러 퇴정한다.

실무 예

La cour d'appel a infirmé le jugement.
항소법원은 1심 판결을 취소했습니다.

원문

> La cour d'appel statue en formation collégiale. — COJ, art. L. 312-1 · 공식 대체
> 항소법원은 합의부로 재판한다.

문형

statuer en formation collégiale / à juge unique

합의부로 / 단독으로 재판하다

1. statuer는 「재판하다, 판단하다」. 전치사 sur로 대상을 붙인다(statuer sur la demande).

2. en formation collégiale은 「합의부로」. en 뒤 명사에는 관사가 없다.

3. 단독 재판은 à juge unique. collégiale은 formation(여성)에 맞춘 꼴이다.

Le tribunal statue à juge unique.

그 법원은 단독판사가 재판한다.

La cour statue sur l'appel.

항소법원은 항소에 대해 재판한다.

문법 F4 · cour · court · cours — 소리는 하나

~~la court d'appel~~ (표기 오류)

la cour d'appel

셋 다 [kuʁ]다. 법원은 cour(여성), 「짧은」은 court, 「강의·흐름」은 cours. 끝 t·s는 소리 나지 않고 r만 들린다.

---

6. **l'avocat**, pl. les avocats [a.vɔ.ka] **변호사** ★★★

남성 FR

끝 t는 소리 나지 않는다 [a.vɔ.ka]. 여성형 l'avocate[a.vɔ.kat]에서는 t가 소리 난다. 모음으로 시작하므로 관사는 l'이고, 복수는 les‿avocats [le.z‿a.vɔ.ka]로 연음한다.

쉬운 예 Mon avocat est absent.

내 변호사는 자리에 없다.

실무 예 Les avocats des deux parties sont présents.

양측 변호사가 모두 출석해 있습니다.

원문

> Les avocats sont entendus après le rapport s'ils le demandent. — CPC, art. 1018 ·
>
> 공식 대체
>
> 변호사는 요청하면 (주심의) 보고 뒤에 진술할 기회를 얻는다.

문형

constituer avocat

변호사를 선임하다(소송대리인으로 세우다)

1. 법전은 관사 없이 constituer avocat라고 쓴다. 일상어로는 prendre un avocat.
2. 「~할 의무가 있다」는 être tenu de + 동사원형: être tenu de constituer avocat.
3. 변호사 강제가 없는 절차는 sans représentation obligatoire라고 한다.

Le défendeur doit constituer avocat.

피고는 변호사를 선임해야 한다.

Avez-vous déjà pris un avocat ?

벌써 변호사를 선임하셨습니까?

문법 F4 · 관사 뒤 연음 — les‿avocats

~~les avocats [le a.vɔ.ka]~~ (표기 오류)

les avocats [le.z‿a.vɔ.ka]

les·des·mes 뒤에 모음으로 시작하는 명사가 오면 s를 [z]로 살려 잇는다. 원문의 sont entendus도 흔히 [sɔ̃.t‿ɑ̃.tɑ̃.dy]로 이어 읽는다.

---

7. le **témoin**, pl. les témoins [te.mwɛ̃] **증인** ★★★

남성 FR

é는 [e], oin은 한 덩어리 비모음 [wɛ̃]이다. 증언하다는 témoigner, 증언은 le témoignage. 남성 명사로, 여성 증인을 가리킬 때도 쓴다.

쉬운 예

Le témoin est arrivé.

증인이 도착했다.

실무 예

Je voudrais entendre ce témoin une seconde fois.

그 증인을 한 번 더 신문하고 싶습니다.

원문

Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. — C. civ., art. 971 · 공식 대체

공정증서 유언은 공증인 둘이 받거나, 증인 둘이 참여한 공증인 하나가 받는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le testament par acte public	주어 — par acte public: 공정증서로 한	공정증서 유언은
est reçu par deux notaires	수동태 + par(누가)	공증인 둘이 받는다
ou par un notaire	ou + par — 둘째 경우	또는 공증인 하나가
assisté de deux témoins.	과거분사 assisté(notaire에 일치) + de	증인 둘의 참여를 받은

문형

entendre un témoin

증인을 신문하다

1. 법정에서 증인의 말을 듣는 것은 entendre(듣다)로 쓴다.
2. 수동태 être entendu comme témoin은 「증인으로 신문받다」.
3. 증인석에서 하는 선서는 prêter serment(표제어 serment).

Le tribunal a entendu trois témoins.
법원은 증인 세 명을 신문했다.

Elle a été entendue comme témoin.
그녀는 증인으로 신문받았다.

---

8. le **greffier**, pl. les greffiers [gʁe.fje] **법원 서기(사무관)** ★★

남성 FR

-ier로 끝나는 명사는 r를 소리 내지 않는다 [gʁe.fje]. 여성형 la greffière[gʁe.fjɛʁ]에서는 r가 들린다. 일하는 곳은 le greffe(법원 사무국, 2장 가짜 친구 코너)다.

쉬운 예 Le greffier prend des notes.
서기가 기록한다.

실무 예 Je vais demander une copie au greffier.
서기에게 사본을 요청하겠습니다.

원문
> L'arrêt est signé par le président, le ou les rapporteurs et le greffier. — CPC, art. 1021 · 공식 대체
> 판결(arrêt)에는 재판장, 주심(들), 서기가 서명한다.

문형

être signé par + 사람

~이 서명하다(서명되다)

1. 수동태 être + 과거분사. 누가 했는지는 par로 붙인다.
2. signé는 주어에 맞춘다: l'arrêt est signé, la décision est signée.
3. le ou les rapporteurs는 「주심 한 명 또는 여러 명」이다.

Le procès-verbal est signé par le greffier.
조서에는 서기가 서명한다.

La décision a été signée par le président.
그 결정에는 재판장이 서명했다.

문법 F4 · -ier의 r는 소리 나지 않는다

~~le greffier [gʁe.fjɛʁ]~~ (표기 오류)

le greffier [gʁe.fje] / la greffière [gʁe.fjɛʁ]

끝 r는 대개 소리 나지만 -er··ier로 끝나는 명사와 동사원형에서는 소리 나지 않는다(créancier, héritier, juger). 여성형에 e가 붙으면 r가 들린다.

9. la **dette**, pl. les dettes [dɛt] **빚, 채무** ★★★

여성 FR

겹자음 tt 앞의 e는 [ɛ], 끝 e는 소리 나지 않는다 [dɛt]. 5장의 obligation(채무)이 채권관계를 가리키는 법률어라면, dette는 「갚아야 할 것」을 가리키는 말이다. 1412조의 récompense는 부부 재산제의 「보상」이다.

쉬운 예 Il a payé toutes ses dettes.
그는 빚을 모두 갚았다.

실무 예 La dette était-elle déjà exigible à cette date ?
그 날짜에 채무는 이미 이행기에 있었습니까?

원문 > Récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d'un époux. — C. civ., art. 1412 · 공식 대체
> 부부 일방의 개인 채무를 갚은 공동재산에는 보상이 주어져야 한다.

문형

acquitter une dette

빚을 갚다

1. acquitter는 「갚다, 청산하다」. 일상어로는 payer une dette.
2. 명사는 l'acquittement(변제). 형사의 acquittement(무죄)과 꼴이 같다.
3. 원문의 due는 récompense(여성)에 맞춘 dû의 여성형이다.

Le débiteur a acquitté sa dette.
채무자는 자기 빚을 갚았다.

Cette dette n'est pas encore payée.
이 빚은 아직 갚지 않았다.

문법 F4 · 끝 자음 뒤에 모음을 넣지 않는다

~~dette [dɛ.tə]~~ (표기 오류)

dette [dɛt]

한국어 화자는 끝 자음 뒤에 「으」를 넣어 「데트」처럼 읽는 경향이 있다. 끝 e는 앞 자음을 소리 나게 하는 표지일 뿐이다. 자음에서 딱 끊는다.

10. le **créancier**, pl. les créanciers [kʁe.ɑ̃.sje] **채권자** ★★★

남성 FR

c는 e 앞에서 [s], an은 비모음 [ɑ̃], -ier의 r는 묵음이다 [kʁe.ɑ̃.sje]. 여성은 la créancière. 채권 자체는 la créance[kʁe.ɑ̃s] — 1023조에 둘이 나란히 나온다.

쉬운 예

Le créancier attend son paiement.

채권자는 변제를 기다린다.

실무 예

Qui est le créancier dans ce rapport d'obligation ?

이 채권관계에서 채권자는 누구입니까?

원문

Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages. — C. civ., art. 1023 · 공식 대체

채권자에게 한 유증은 그의 채권과 상계한 것으로 보지 않는다. 고용인에게 한 유증도 그의 급료와 상계한 것으로 보지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le legs fait au créancier	주어 + 과거분사 fait — au = à + le	채권자에게 한 유증은
ne sera pas censé	단순미래 부정 + censé	~으로 보지 않는다
en compensation de sa créance,	en + 무관사 명사 — sa는 créance(여성)	그의 채권과 상계한 것으로
ni le legs fait au domestique	ni — 부정을 이어 간다	고용인에게 한 유증도 ~ 아니다
en compensation de ses gages.	en + 명사, ses = 그의(복수)	그의 급료와 상계한 것으로

문형

être censé + 동사원형

~한 것으로 본다(간주·추정)

1. 법전이 「~한 것으로 본다」고 할 때 쓴다. censé는 주어에 성·수를 맞춘다(censée, censés).
2. 뒤에 동사원형이 오는 것이 보통이다. 1023조처럼 명사구가 오는 옛 문체도 있다.
3. 소리가 같은 sensé(분별 있는)와 헷갈리지 않는다.

Nul n'est censé ignorer la loi.

누구도 법률을 몰랐다고 할 수 없다.

Le contrat est censé avoir été conclu à Paris.

그 계약은 파리에서 체결된 것으로 본다.

---

11. le **débiteur**, pl. les débiteurs [de.bi.tœʁ] **채무자** ★★★

남성 FR

é는 [e], eu는 [œ], 끝 r는 소리 난다 [de.bi.tœʁ]. -ier와 달리 -eur의 r는 늘 들린다. 짝은 le créancier.

쉬운 예

Le débiteur n'a pas payé.

채무자는 갚지 않았다.

실무 예

Le débiteur a-t-il reçu une mise en demeure ?

채무자는 이행 최고를 받았습니까?

원문

Le débiteur ne peut réclamer la restitution de l'immeuble avant l'entier acquittement de sa dette. — C. civ., art. 2383 · 공식 대체

채무자는 채무를 다 갚기 전에는 부동산의 반환을 청구할 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le débiteur ne peut réclamer	주어 + pouvoir의 부정(pas 없음) + 동사원형	채무자는 청구할 수 없다
la restitution de l'immeuble	목적어 + de + 엘리지옹	부동산의 반환을
avant l'entier acquittement	avant + 명사 — entier는 「완전한」	완전히 갚기 전에는
de sa dette.	de + 소유형용사 sa(dette는 여성)	자기 채무를

문형

réclamer + 명사

~을 청구하다, 돌려 달라고 하다

1. réclamer는 자기 몫을 요구할 때 쓴다. 목적어는 관사와 함께 바로 붙인다.
2. ne peut réclamer처럼 pouvoir의 부정에서는 문어체로 pas를 빼기도 한다.
3. 명사는 la réclamation(이의·청구).

Le créancier réclame le paiement.

채권자는 지급을 청구한다.

Je réclame la restitution des documents.

그 서류의 반환을 청구합니다.

문법 F1 · -teur의 여성형은 -trice

~~la débiteuse~~ (비문)

la débitrice

-teur로 끝나는 명사는 여성형이 -trice인 것이 많다(débiteur → débitrice, directeur → directrice). 소리도 [tœʁ]에서 [tʁis]로 바뀐다.

---

12. le **bail**, pl. les baux [baj] **임대차(계약)** ★★

남성 FR

ail은 [aj]다. 복수는 baux [bo]로, au는 [o]이고 끝 x는 소리 나지 않는다. 임대인은 le bailleur, 임차인은 le preneur 또는 le locataire, 집세는 le loyer다. de plein droit는 「법률상 당연히」.

쉬운 예

Le bail est signé pour trois ans.

임대차계약은 3년 기간으로 서명되었다.

실무 예

Le bail a-t-il été conclu par écrit ?

임대차계약은 서면으로 체결되었습니까?

원문

Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé. — C. civ., art. 1737 · 공식 대체

임대차는 서면으로 맺었으면 정한 기간이 끝날 때 해지 통고 없이 당연히 끝난다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le bail cesse de plein droit	주어 + 동사 + 부사구	임대차는 당연히 끝난다
à l'expiration du terme fixé,	à + 명사, du = de + le	정한 기간이 끝날 때
lorsqu'il a été fait par écrit,	lorsque 절 — 복합과거 수동	서면으로 맺었을 때는
sans qu'il soit nécessaire	sans que + 접속법(soit)	필요 없이
de donner congé.	de + 동사원형 — donner congé: 해지 통고하다	해지 통고를 할

문형

de plein droit

법률상 당연히, 별도 절차 없이

1. plein은 비모음 [plɛ̃], droit는 [dʁwa]. 관사 없이 굳은 표현이다.

2. 동사 바로 뒤에 둔다: cesser de plein droit(당연히 끝나다).

3. 반대로 법원 판단이 있어야 하면 par décision de justice라고 쓴다.

Le contrat prend fin de plein droit.

그 계약은 당연히 종료된다.

Cette sanction s'applique de plein droit.

이 제재는 당연히 적용된다.

문법 F1 · -ail의 복수 -aux

~~les bails~~ (비문)

les baux

-ail 명사 가운데 몇은 복수를 -aux로 만든다(bail → baux, travail → travaux). 소리도 [baj]에서 [bo]로 바뀐다. 대부분의 -ail 명사는 -s만 붙인다(détail → détails).

---

13. le **loyer**, pl. les loyers [lwa.je] **차임, 집세** ★★

남성 FR

oy는 [waj]로 읽어 loyer는 [lwa.je]다. -er의 r는 소리 나지 않는다. 584조는 연음 연습에 알맞다 — les‿intérêts, les‿arrérages.

쉬운 예 Le loyer est payé chaque mois.

집세는 매달 낸다.

실무 예 Le locataire n'a pas payé le loyer depuis trois mois.

임차인은 석 달째 차임을 내지 않았습니다.

원문 Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes. — C. civ., art. 584, al. 1 · 공식 대체

법정과실은 주택의 차임, 이행기에 이른 금전의 이자, 정기금의 지급분이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Les fruits civils sont	주어 + être — civils는 fruits에 맞춘 복수	법정과실은 ~이다
les loyers des maisons,	보어 ① — des = de + les	주택의 차임
les intérêts des sommes exigibles,	보어 ② — les‿intérêts 연음	이행기에 이른 금전의 이자
les arrérages des rentes.	보어 ③ — les‿arrérages 연음	정기금의 지급분

문형

payer le loyer

차임을 내다

1. payer 뒤에 바로 목적어를 둔다. 「~에게」는 à: payer le loyer au bailleur.
2. à + le는 au로 줄어든다.
3. 차임을 못 낸 상태는 l'impayé(미납) 또는 le défaut de paiement이다.

Le locataire paie le loyer au bailleur.
임차인은 임대인에게 차임을 낸다.

Le loyer a augmenté cette année.
올해 집세가 올랐다.

---

14. l'**héritier**, pl. les héritiers [e.ʁi.tje] **상속인** ★★★

남성 FR

h는 소리 나지 않고(무음 h) 모음처럼 다룬다 — l'héritier, d'héritier, les‿héritiers [le.z‿e.ʁi.tje]. -ier의 r는 묵음이다. 여성은 l'héritière.

쉬운 예 Elle est la seule héritière.
그녀가 유일한 상속인이다.

실무 예 Combien d'héritiers y a-t-il dans cette succession ?
이 상속에는 상속인이 몇 명입니까?

원문

> La preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens. — C. civ., art. 730, al. 1 ·
> 공식 대체
> 상속인 지위는 어떤 방법으로든 증명할 수 있다.

문형

par tous moyens

어떤 방법으로든

1. 관사 없이 굳은 표현이다. 증명 방법을 제한하지 않는다는 뜻이다.
2. 형용사 tous는 [tu]로 s가 소리 나지 않는다. 대명사로 홀로 쓰면 [tus](ils sont tous là).
3. 반대는 par écrit(서면으로만).

La preuve peut être rapportée par tous moyens.
증명은 어떤 방법으로든 할 수 있다.

Je peux le prouver par tous moyens.
저는 그것을 어떤 방법으로든 증명할 수 있습니다.

문법 F4 · 무음 h 앞의 엘리지옹

~~le héritier~~ (비문)

l'héritier

무음 h는 모음과 같아서 le·de가 l'·d'로 준다(d'héritier). 유음 h로 시작하는 낱말(le hasard, le héros)은 소리가 없어도 엘리지옹·연음을 하지 않는다. 사전으로 확인한다.

---

15. **l'époux**, pl. les époux [e.pu] **배우자(남편), 복수로 부부** ★★

남성 FR

x는 소리 나지 않는다 [e.pu]. 단수와 복수의 꼴이 같다. 여성은 l'épouse[e.puz]. 법전의 les époux는 「부부」 다.

쉬운 예 Les époux habitent à Lyon.
그 부부는 리옹에 산다.

실무 예 Les deux époux ont-ils signé la convention ?
부부 두 사람 모두 그 합의서에 서명했습니까?

원문 > Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. – C. civ., art. 212 · 공식 대체
> 부부는 서로 존중·정조·부양·협조의 의무를 진다.

문형

se devoir + 명사 (mutuellement)

서로 ~할 의무가 있다

1. devoir에 se를 붙이면 「서로에게 ~을 빚지다」 가 된다.
2. 목적어 명사는 관사 없이 늘어놓을 수 있다(respect, fidélité …).
3. mutuellement은 「서로」 . -ment는 [mɑ̃].

Les associés se doivent loyauté.
동업자들은 서로 충실할 의무가 있다.

Les parties se doivent mutuellement information.
당사자들은 서로 정보를 줄 의무가 있다.

문법 F4 · x는 묵음, 연음에서는 [z]

~~les époux [le e.puks]~~ (표기 오류)

les époux [le.z‿e.pu]

끝 x는 소리 나지 않는다. les 뒤에 모음 é가 오므로 s를 [z]로 이어 읽는다. époux 뒤에 모음이 와도 명사 끝 x는 보통 잇지 않는다.

16. **le serment**, pl. les serments [sɛʁ.mɑ̃] **선서** ★★

남성 FR

e 뒤에 r와 자음이 이어지면 e는 [ɛ]다 [sɛʁ.mɑ̃]. 프랑스 민법은 당사자에게 선서를 요구하는 증거 방법을 둔다(1384조 이하). prêter serment은 「선서하다」.

쉬운 예

Le témoin prête serment.

증인이 선서한다.

실무 예

Le témoin a-t-il prêté serment avant de déposer ?

증인은 증언하기 전에 선서했습니까?

원문

> Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit et en tout état de cause. — C. civ., art. 1385 · 공식 대체
>
> 결정적 선서는 어떤 종류의 다툼에 대해서든, 소송의 어느 단계에서든 요구할 수 있다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Le serment décisoire	주어 — 형용사가 명사 뒤	결정적 선서는
peut être déféré	pouvoir + 수동 — déférer: (선서를) 요구하다	요구할 수 있다
sur quelque espèce de contestation	sur + quelque(어떤 ~이든)	어떤 종류의 다툼에 대해서든
que ce soit	que + 접속법 — 양보	그것이 무엇이든
et en tout état de cause.	굳은 부사구 — tout‿état 연음	그리고 소송의 어느 단계에서든

문형

prêter serment

선서하다

1. 선서는 prêter(빌려주다)와 짝을 이룬다. serment에 관사를 붙이지 않는다.
2. 선서 내용은 de + 동사원형: prêter serment de dire la vérité.
3. 법정에서는 «Je le jure»(맹세합니다)라고 답한다.

Le témoin a prêté serment de dire la vérité.

증인은 진실을 말하겠다고 선서했다.

Les nouveaux magistrats prêtent serment.

새 법관들이 선서한다.

문법 F4 · tout‿état — 형용사 뒤 연음

~~en tout état [ɑ̃ tu e.ta]~~ (표기 오류)

en tout état [ɑ̃ tu.t‿e.ta]

tout 뒤에 모음으로 시작하는 명사가 오면 묵음 t를 살려 잇는다. en tout état de cause(소송의 어느 단계에서든)는 판결에 자주 나오는 굳은 표현이다.

가짜 친구 · librairie는 도서관이 아니다 — 그리고 actuellement

la librairie [li.bʁɛ.ʁi]는 「서점」 이다. 영어 library(도서관)는 프랑스어로 la bibliothèque다. 법률서를 사러 가는 곳이 librairie, 판례집을 찾아 읽는 곳이 bibliothèque다.

Larousse는 librairie의 「도서관」 뜻을 「Vieux」 (옛말)로 따로 표시한다. 지금 말에서는 서점, 그리고 출판·서적업이다.

actuellement [ak.tɥɛl.mɑ̃]은 「현재, 지금」 이다. 영어 actually(실은)와 다르다. 「실은」 은 en fait 또는 en réalité다.

법령이 「현행」 이라고 말할 때는 형용사구 en vigueur(시행 중인)를 쓴다. 아래 조문의 les textes en vigueur가 그 예다.

소리도 함께 익힌다. librairie의 ai는 [ɛ], actuellement의 가운데 e는 빠지고 -ment는 [mɑ̃]이다.

> Les formalités dont les textes en vigueur prescrivent l'accomplissement au greffe du tribunal de commerce sont effectuées au greffe du tribunal judiciaire. 원문

요령 library는 bibliothèque, actually는 en fait. 거꾸로 librairie는 서점, actuellement은 지금이다.

기억 되살리기 F4 ① — 모음: 비모음·e muet·악상

모음 뒤에 n·m이 오고 그 뒤에 모음이 없으면 코로 내는 비모음이 된다. 낱말 끝의 e와 자음 하나 사이에 낀 약한 e는 대개 소리 나지 않는다. 악상은 소리를 가른다 — é는 [e], è·ê는 [ɛ].

- [ɑ̃] — an·am·en·em. créancier [kʁe.ɑ̃.sje], jugement [ʒyʒ.mɑ̃], serment [sɛʁ.mɑ̃]. -ment로 끝나는 명사·부사는 모두 [mɑ̃]으로 끝난다.
- [ɛ̃] — in·im·ain·ein. oin은 [wɛ̃]: témoin [te.mwɛ̃]. de plein droit의 plein도 [plɛ̃]이다.
- [ɔ̃] — on·om. 5장의 contrat [kɔ̃.tʁa]. consentement [kɔ̃.sɑ̃t.mɑ̃]에는 비모음이 셋 들어 있다.

- [œ̃] — un·um. un [œ̃], chacun [ʃa.kœ̃]. 지금 파리 말에서는 [ɛ̃]과 구별하지 않는 경향이 있다.
- n·m 뒤에 모음이 오거나 n·m이 겹치면 비모음이 아니다. personne [pɛʁ.sɔn], une [yn], 5장의 inexécution [i.nɛg.ze.ky.sjɔ̃].
- 낱말 끝 e는 소리 나지 않지만 앞 자음을 살린다. juge [ʒyʒ]의 g, dette [dɛt]의 t가 들리는 것은 끝 e 덕분이다. 비교: avocat [a.vɔ.ka] / avocate [a.vɔ.kat].
- 가운데 약한 e도 빠진다. jugement [ʒyʒ.mɑ̃], 5장 consentement. 천천히 또박또박 읽을 때만 [ə]가 살아난다.
- 악상 없는 e도 겹자음 앞이나 r와 자음 앞에서는 [ɛ]다. dette [dɛt], serment [sɛʁ.mɑ̃], greffier의 e는 [e]·[ɛ] 둘 다 들린다.
- ou는 [u](cour, époux), u는 [y](juge, du). [y]는 「이」를 내면서 입술을 둥글게 내민다. 한국어 화자는 u를 「우」로 내는 경향이 있다.
- oi는 [wa](droit, loi), oy는 [waj](loyer [lwa.je]), ai는 대개 [ɛ](délai [de.lɛ]), 낱말 끝 ail은 [aj](bail [baj]).

표로 보기

철자	소리(IPA)	보기
an · en	ɑ̃	créancier · jugement
in · ain · oin	ɛ̃ · wɛ̃	plein · témoin
on	ɔ̃	contrat · consentement
un	œ̃	un · chacun
é	e	époux · débiteur
è · ê	ɛ	règle · être
끝 e	(소리 없음)	juge · dette
ou	u	cour · époux
u	y	juge · du
oi · oy	wa · waj	droit · loyer

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

Le	jugement	est	rendu
lə · 약한 e	ʒyʒ.mɑ̃ · 가운데 e 빠짐 · -ment [mɑ̃]	ɛ · s·t 묵음	ʁɑ̃.dy · en [ɑ̃] · u [y]

판결이 선고되었다.

Le	serment	du	témoin
lə	sɛʁ.mɑ̃ · er + 자음 [ɛʁ]	dy · u [y]	te.mwɛ̃ · é [e] · oin [wɛ̃]

증인의 선서.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~jugement [ʒy.ʒe.mɑ̃]~~	jugement [ʒyʒ.mɑ̃]	가운데 약한 e는 빠진다. [e]로 내면 jugé처럼 들린다.
~~juge [ʒu.ʒə]~~	juge [ʒyʒ]	u는 [y]. 끝 e는 소리 내지 않는다.
~~créancier [kʁe.an.si.e]~~	créancier [kʁe.ɑ̃.sje]	an 뒤에 모음이 없으면 비모음 [ɑ̃]. -ier는 한 음절 [je].
~~dette [de.tə]~~	dette [dɛt]	겹자음 앞 e는 [ɛ]. 끝 e는 소리 내지 않는다.

기억 되살리기 F4 ② — 자음과 낱말 끝: 묵음·연음·앙셴망

낱말 끝 자음은 대개 소리 나지 않는다. c·r·f·l은 소리 나는 일이 많다(영어 careful로 외운다). 소리 나지 않던 끝 자음이 다음 낱말의 모음과 이어 소리 나면 연음(liaison), 원래 소리 나는 끝 자음이 다음 모음에 붙으면 앙셴망(enchaînement)이다.

- 끝 t·d·s·x는 소리 나지 않는다. droit [dʁwa], avocat [a.vɔ.ka], époux [e.pu], baux [bo], il rend [ʁɑ̃].
- 끝 r는 소리 난다. cour [kuʁ], débiteur [de.bi.tœʁ]. 다만 -er··ier로 끝나는 명사와 동사원형에서는 소리 나지 않는다. greffier [gʁe.fje], héritier, juger [ʒy.ʒe].
- 끝 c·f·l도 대개 소리 난다. public [py.blik], rétroactif, civil [si.vil]. 복수 s가 붙어도 소리는 같다(droits civils [dʁwa si.vil]).
- 같은 소리, 다른 철자. droit와 doigt는 둘 다 [dʁwa], cour·cours·court는 모두 [kuʁ]. 들을 때는 문맥으로 가른다.
- 연음에서 s·x는 [z], t·d는 [t], n은 [n]으로 살아난다. les‿avocats [le.z‿a.vɔ.ka], tout‿état [tu.t‿e.ta], un‿arrêt [œ̃.n‿a.ʁɛ].
- 반드시 잇는 자리: 관사·한정사 + 명사(les‿héritiers, des‿intérêts), 대명사 + 동사(ils‿ont), 형용사 + 명사(tout‿état), 한 음절 전치사·부사 뒤(dans‿un délai, très‿heureux).
- 골라 잇는 자리: être·avoir 뒤(sont‿entendus), 복수 명사 뒤(des avocats‿expérimentés). 잇지 않아도 틀리지 않고, 격식 있는 낭독일수록 더 잇는다.
- 잇지 않는 자리: et 뒤(le juge et // l'avocat), 단수 명사 뒤(un avocat // a plaidé), 유음 h 앞(les // héros).
- 앙셴망: 원래 소리 나는 끝 자음이 다음 모음과 한 음절이 된다. Le juge a tranché는 [lə ʒy.ʒa tʁɑ̃.ʃe]처럼 들린다. une affaire도 [y.na.fɛʁ]로 이어진다.
- 한국어 화자는 끝 자음 뒤에 「으」를 넣는 경향이 있다(dette를 「데트」로). 자음에서 끊고, 다음 낱말이 모음이면 거기에 붙인다.

표로 보기

보기	소리(IPA)	규칙
droit · doigt	dʁwa	끝 t·gt 묵음 — 소리가 같다
avocat	a.vɔ.ka	끝 t 묵음
époux · baux	e.pu · bo	끝 x 묵음
cour	kuʁ	끝 r는 소리 난다
greffier	gʁe.fje	-ier의 r는 묵음
civil	si.vil	끝 l은 소리 난다
les avocats	le.z‿a.vɔ.ka	연음 — s가 [z]로
un arrêt	œ̃.n‿a.ʁɛ	연음 — n
tout état	tu.t‿e.ta	연음 — t
le juge et l'avocat	lə ʒyʒ e la.vɔ.ka	et 뒤에는 잇지 않는다

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

Les avocats sont entendus

le.z‿ · 연음 [z] | a.vɔ.ka · 끝 ts 묵음 | sɔ̃.t‿ · 연음 [t] | ɑ̃.tɑ̃.dy · 끝 s 묵음

변호사들의 진술을 듣는다.

Les époux et les héritiers

le.z‿ · 연음 | e.pu · x 묵음 | e · 뒤에 잇지 않는다 | le.z‿ · 무음 h 앞 연음 | e.ʁi.tje · h·r·s 묵음

부부와 상속인들.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~avocat [a.vɔ.kat]~~	avocat [a.vɔ.ka]	남성형의 끝 t는 소리 나지 않는다. [kat]는 여성형 avocate다.
~~greffier [gʁe.fjeʁ]~~	greffier [gʁe.fje]	-ier의 r는 묵음. [fjeʁ]는 여성형 greffière다.
~~les avocats [le a.vɔ.ka]~~	les avocats [le.z‿a.vɔ.ka]	관사 뒤 연음은 반드시 한다.
~~le juge et l'avocat [e.t‿la.vɔ.ka]~~	le juge et l'avocat [e la.vɔ.ka]	et의 t는 어느 자리에서도 소리 나지 않는다.

기억 되살리기 F4 ③ — 이 책의 발음 표기(IPA) 읽는 법

표제어 옆 [ ] 안이 국제음성기호(IPA)다. 이 책은 Wiktionnaire(프랑스어판)의 표기를 따른다. 점(.)은 음절 경계, ‿는 이어 읽기, 물결이 얹힌 모음은 비모음이다.

- 음절점(.)은 소리가 아니라 경계다. jugement [ʒyʒ.mɑ̃]은 두 음절이다. 프랑스어는 음절을 거의 고르게 읽고, 말 덩어리의 마지막 음절을 조금 길게 끈다.
- ‿는 연음·이어 읽기다. 표제어 홀로 쓴 꼴에는 적지 않고, 예문과 문법 설명에서만 적는다. 5장 mise en demeure는 표제어 칸에 [miz ɑ̃ də.mœʁ]로 적고, 읽을 때는 mise의 [z]를 en에 붙인다(앙셴망).
- [ʁ]는 혀끝이 아니라 목젖 쪽에서 낸다. 한국어 「ㄹ」로 내면 알아듣기 어렵다. 가볍게 가래 끓는 소리에 가깝다.
- [ʒ]는 juge의 자음, [ʃ]는 chose의 자음이다. 둘 다 입술을 조금 내밀고 낸다.
- [y]는 「이」 입 모양에 입술만 둥글게(juge, du). [ø]·[œ]는 「에」 입 모양에 입술을 둥글게(débiteur의 eu는 [œ]).
- [e]와 [ɛ]는 다른 소리다. [e]는 입을 좁게(é — époux), [ɛ]는 넓게(è·ê — règle, dette).
- [ə]는 힘 빠진 약한 소리다. 이 책은 보통 빠지는 e를 적지 않는다(jugement [ʒyʒ.mɑ̃]). 단음절 낱말 le·de·que의 e는 [ə]로 적는다.
- [j]·[w]·[ɥ]는 반모음이다. greffier [gʁe.fje]의 [j], droit [dʁwa]의 [w], huit [ɥit]의 [ɥ].
- 오래된 사전은 [ʁ] 대신 [ʀ]이나 [r], [ɛ] 대신 [ɛ]를 쓴다. 같은 소리다. 표제어마다 단 CNRTL(TLFi) 링크를 열면 이 옛 표기가 보인다.
- 소리 단추는 표제어를 관사 붙은 꼴과 복수로 읽는다(le bail, les baux). 기계 합성이라 억양이 실제와 다를 수 있으니 IPA와 함께 본다.

표로 보기

기호	소리	보기
ʁ	목젖 쪽 r	cour [kuʁ]
ʒ	입술 내민 「쥐」의 자음	juge [ʒyʒ]
ʃ	입술 내민 「쉬」의 자음	chose [ʃoz]
y	입술 둥근 「이」	du [dy]
œ · ø	입술 둥근 「에」	débiteur [de.bi.tœʁ]
e / ɛ	좁은 「에」 / 넓은 「에」	époux [e.pu] / dette [dɛt]
ə	약한 「으」	le [lə]
ɑ̃ · ɛ̃ · ɔ̃ · œ̃	비모음 넷	jugement · témoin · contrat · un

j · w · ɥ	반모음	greffier · droit · huit
. · ‿	음절 경계 · 이어 읽기	les‿avocats [le.z‿a.vɔ.ka]

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

Le juge tranche le litige
lə ʒyʒ tʁɑ̃ʃ lə li.tiʒ
법관이 분쟁을 판단한다.

Tout Français jouira des droits civils
tu fʁɑ̃.sɛ ʒwi.ʁa de dʁwa si.vil
모든 프랑스인은 민사상 권리를 누린다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~cour [kul]~~	cour [kuʁ]	[ʁ]는 혀끝 「ㄹ」 이 아니다. 목젖 쪽에서 낸다.
~~du [du]~~	du [dy]	[y]는 「우」 가 아니라 입술 둥근 「이」 다.
~~serment [se.ʁə.mɑ̃]~~	serment [sɛʁ.mɑ̃]	음절점은 경계 표시다. 없는 [ə]를 넣지 않는다.
~~témoin [te.mwin]~~	témoin [te.mwɛ̃]	물결이 얹힌 모음은 비모음이다. n을 따로 내지 않는다.

말해 보기 — 소리를 가려 말하기

이 장의 규칙을 소리 내어 연습하는 문장. 소리 단추로 듣고 따라 한다. 연음과 묵음 자리를 주석에 적었다.

Le droit et le doigt se prononcent de la même façon.
droit(법)와 doigt(손가락)는 소리가 같습니다.
et 뒤에는 잇지 않는다.

La cour d'appel n'est pas un cours de droit.
항소법원은 법학 강의가 아닙니다.
cour와 cours는 둘 다 [kuʁ].

Les avocats et les héritiers sont arrivés.
변호사들과 상속인들이 도착했습니다.
les‿avocats, les‿héritiers, sont‿arrivés.

Le greffier et la greffière sont présents.

남자 서기와 여자 서기가 출석해 있습니다.

greffier [fje] / greffière [fjɛʁ].

Un avocat, une avocate.

변호사(남), 변호사(여).

un‿avocat [œ̃.n‿a.vɔ.ka], une avocate [y.na.vɔ.kat].

Pourriez-vous répéter ce mot plus lentement, s'il vous plaît ?

그 낱말을 좀 더 천천히 다시 말씀해 주시겠어요?

소개해 보기 — 나를 프랑스어로

법관 교류나 학회에서 처음 인사할 때 쓰는 문장. 이름과 지명은 자기 것으로 바꿔 말한다.

Bonjour, je suis juge en Corée.

안녕하세요, 저는 한국의 판사입니다.

Je travaille dans un tribunal, à Séoul.

서울에 있는 법원에서 일합니다.

dans‿un [dɑ̃.z‿œ̃]으로 잇는다.

Je m'occupe surtout d'affaires de propriété intellectuelle.

주로 지식재산 사건을 맡고 있습니다.

J'apprends le français depuis un an.

프랑스어를 배운 지 1년 되었습니다.

un‿an [œ̃.n‿ɑ̃].

Excusez-moi, je parle encore lentement.

죄송합니다, 아직 말이 느립니다.

Je suis très heureux de vous rencontrer.

만나 뵙게 되어 정말 기쁩니다.

여성 화자는 heureuse [ø.ʁøz]. très heureux는 [tʁɛ.z‿ø.ʁø]로 반드시 잇는다(한 음절 부사 뒤).

따라 말하기 — 짧은 조문 열 문장

짧은 조문을 그대로 따라 말한다. 「느리게」 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 연음(les‿époux, tout‿état)과 소리 나지 않는 끝 자음에 귀를 기울인다.

La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.

법률은 장래에 대해서만 정한다. 소급효는 없다. (민법 2조)

Tout Français jouira des droits civils.
모든 프랑스인은 민사상 권리를 누린다. (민법 8조)

Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
부부는 서로 존중·정조·부양·협조의 의무를 진다. (민법 212조)

La preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens.
상속인 지위는 어떤 방법으로든 증명할 수 있다. (민법 730조)

Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.
공정증서 유언은 공증인 둘이 받거나, 증인 둘이 참여한 공증인 하나가 받는다. (민법 971조)

Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
법관은 그 분쟁에 적용되는 법규칙에 따라 분쟁을 판단한다. (민사소송법전 12조)

Le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge.
본안 판단 전의 판결로 법관이 사건에서 손을 떼지는 않는다. (민사소송법전 483조)

Les avocats sont entendus après le rapport s'ils le demandent.
변호사는 요청하면 보고 뒤에 진술할 기회를 얻는다. (민사소송법전 1018조)

L'arrêt est signé par le président, le ou les rapporteurs et le greffier.
판결에는 재판장, 주심(들), 서기가 서명한다. (민사소송법전 1021조)

La cour d'appel statue en formation collégiale.
항소법원은 합의부로 재판한다. (법원조직법전 L. 312-1조)

확인 문제 8

1. droit와 소리가 같은 낱말은?

- **doigt**
- droite
- drôle
- doute

둘 다 [dʁwa]. 끝 t와 gt는 소리 나지 않는다. droite는 [dʁwat]로 t가 들린다.

2. greffier의 끝 r는?

소리 나지 않는다

[ʁ]로 소리 난다

연음할 때만 소리 난다

여성형에서만 사라진다

-ier로 끝나는 명사는 r를 소리 내지 않는다 [gʁe.fje]. 여성형 greffière에서는 r가 들린다.

3. les avocats를 바르게 읽은 것은?

[le a.vɔ.ka]

[le.z‿a.vɔ.ka]

[le.s‿a.vɔ.kat]

[lez a.vɔ.kats]

관사 les 뒤 모음 앞에서는 s를 [z]로 이어 읽는다. avocat의 끝 t는 묵음.

4. 연음하지 않는 자리는?

les‿héritiers

tout‿état

le juge et // l'avocat

un‿arrêt

et의 t는 어느 자리에서도 소리 나지 않는다.

5. témoin의 oin은 어떤 소리인가?

[wɛ̃]

[o.in]

[wan]

[ɔ̃]

oin은 한 덩어리 비모음 [wɛ̃]이다. n을 따로 내지 않는다.

6. héritier 앞에 정관사를 붙이면?

- le héritier
- la héritier
- **l'héritier**
- les héritier

héritier의 h는 무음 h라 모음처럼 다룬다. 그래서 le가 l'로 준다.

7. la librairie의 뜻은?

- 도서관
- **서점**
- 자유
- 법률 사무소

도서관은 la bibliothèque. librairie의 「도서관」 뜻은 사전이 옛말로 표시한다.

8. jugement [ʒyʒ.mɑ̃]은 몇 음절인가?

- 한 음절
- **두 음절**
- 세 음절
- 네 음절

가운데 약한 e가 빠져 [ʒyʒ]·[mɑ̃] 두 음절이다. 음절점(.)이 경계를 보여 준다.

1부 다시 보기 · 제2장

관사·성·전치사

Articles, genre et prépositions

프랑스어 명사에는 성이 있고, 관사가 그 성과 수를 드러낸다. le code는 남성, la règle는 여성이다. -e로 끝난다고 여성이 아니다. 이 장 표제어 16개 가운데 열 개가 남성이다. 관사는 전치사와 합쳐 모양이 바뀐다. à + le는 au, de + les는 des다. 모음 앞에서는 l'로 줄어 성이 보이지 않는다. 형용사와 과거분사는 꾸미는 명사의 성·수를 따라 -e·-s가 붙는다. 이 장은 조문을 읽을 때 늘 걸리는 이

세 가지를 표로 정리하고, 그 현상이 실제 조문에서 보이는 낱말 16개를 골랐다. 관사·축약·소유형 용사·지시형용사 전체 표는 부록 A에 있다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières. C. civ., art. 1105, al. 3
   일반 규정은 이 특별 규정을 해치지 않는 범위에서 적용된다.
2. La requête doit être déposée ou adressée au greffe, sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial. CJA, art. R. 413-1
   소장은 법원 사무국에 내거나 보내야 한다. 다만 특별 규정에 다른 정함이 있으면 그렇지 않다.

이 문법이 뒤에 나오는 곳

문법	다시 나오는 곳
모음 앞 여성 명사의 son — son obligation	5장 「민법전과 계약」 표제어 obligation 문법 상자
tout · toute — 명사의 성을 따른다	5장 「민법전과 계약」 표제어 capacité 문법 상자
형용사 일치 nul · nulle	5장 「민법전과 계약」 표제어 nullité 문법 상자
관사 없는 부사구 de bonne foi	5장 「민법전과 계약」 표제어 bonne foi 문법 상자
늘 복수인 말 — de 앞에서 des가 de로	5장 「민법전과 계약」 표제어 dommages et intérêts 문법 상자
en cas de + 관사 없는 명사	5장 「민법전과 계약」 표제어 inexécution 문형
déroger à — à + les = aux	5장 「민법전과 계약」 표제어 ordre public 문형
무음 h와 엘리지옹 — l'héritier	1장 「소리와 철자」 표제어 héritier 문법 상자

▼ 처음 보는 문법 용어 22 이 장의 설명에 나오는 말

3인칭 복수 「그들·그것들」 이 주어일 때의 동사 꼴(ils/elles). 규칙동사는 -ent로 끝나고 이 -ent는 소리 나지 않는다

동사원형 활용하지 않은 사전형(부정법). devoir·pouvoir·vouloir 뒤, 전치사 de·à 뒤에 온다 — doit prouver, de s'exécuter

과거분사 -é··i··u 등으로 끝나는 꼴(formé, requis, dû). être와 함께 수동태를, avoir와 함께 복합과거를 만든다. 형용사처럼 명사를 꾸미기도 한다

수동태 être + 과거분사. 「~되다」. 과거분사는 주어의 성·수에 맞춘다 — la nullité doit être prononcée. 누가 했는지는 par로 붙인다(par le juge)

대명동사	se가 붙는 동사(se prescrire, s'engager, s'exécuter). 법전에서는 「저절로 그렇게 된다」는 수동 뜻으로 자주 쓴다
관계대명사	앞 명사를 받아 뒤 문장을 잇는 말: qui(주어)·que(목적어)·dont(de + 명사)·où(때·곳)·lequel(전치사 뒤, 앞 명사의 성·수를 따름)
접속법	의심·조건·바람을 나타내는 동사 꼴. 정해진 접속사(à moins que, bien que, pour que) 뒤에 온다. 3인칭 복수는 직설법 현재와 꼴이 같은 동사가 많다(constatent)
소유형용사	mon·ton·son(남성)·ma·ta·sa(여성)·mes·tes·ses(복수). 모음으로 시작하는 여성 명사 앞에서는 son을 쓴다 — son obligation
지시대명사	앞에 나온 명사를 가리키는 celui·celle·ceux·celles(+ -ci/-là). celle-ci = 「이 사람·이것」(여성 단수)
엘리지옹	모음·무음 h 앞에서 le·la·de·que·ne의 모음을 빼고 아포스트로피로 잇는 것 — l'offre, d'une, qu'il
도치	주어가 동사 뒤로 가는 어순. 법전은 목록을 끌어올 때 쓴다 — Sont nécessaires …(필요한 것은 … 이다)
비모음	코로 내는 모음 넷 [ɑ̃ ɛ̃ ɔ̃ œ̃]. 모음 뒤 n·m 뒤에 모음이 없으면 생긴다 — jugement [ʒyʒ.mɑ̃]
무음 h	소리도 없고 모음처럼 다뤄 엘리지옹·연음을 하는 h — l'héritier. 유음 h(le hasard)는 막는다
정관사	le·la·les(모음 앞 l'). 이미 정해진 것이나 개념 전체에 붙인다
부정관사	un·une·des. 처음 꺼내는 하나·여럿에 붙인다. 부정문에서는 de
부분관사	du·de la(모음 앞 de l'). 셀 수 없는 것의 얼마
축약	à·de와 정관사 le·les가 합쳐지는 것 — au·aux·du·des
지시형용사	ce(모음 앞 cet)·cette·ces — 「이·그」
성·수 일치	형용사·과거분사가 꾸미는 명사의 성(-e)·수(-s)를 따르는 것
복합과거	avoir/être + 과거분사. 끝난 사건을 말한다 — il a été placé …
주절	문장의 뼈대가 되는 절. 종속절(que·si·lorsque 등으로 이끄는 절)이 매달리는 쪽
보어	동사의 뜻을 채우는 말. être 뒤의 속사(Le contrat est un accord)와 동사의 목적어(prouver l'obligation)를 두루 이른다

표제어 16

왼쪽 여백의 번호는 2019년부터 파기원(Cour de cassation) 판결이 문단마다 붙이는 번호 방식을 빌렸다. 조문 인용은 2026. 10. 15. 현행 판본으로, DILA의 법령 데이터(LEGI — 레지프랑스와 같은 원천)와 대조했다. 판결은 DILA의 판결 데이터, 헌법·인권선언·헌법위원회 결정은 헌법위원회 게시본, 옛 판본은 출처 표시에 적은 판본과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

1. l'**affaire**, pl. les affaires [a.fɛʁ] **사건, 일** ★★★

여성 FR

소송 사건 전반을 l'affaire라 한다. 모음으로 시작해 관사가 l'로 줄면 성이 보이지 않는다. une affaire(여성)로 외운다. ai는 [ɛ]다.

쉬운 예

Cette affaire est compliquée.

이 사건은 복잡하다.

실무 예

Dans cette affaire, la question principale est celle du délai.

이 사건에서 핵심 쟁점은 기간 문제입니다.

원문

L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. — CPC, art. 638 · 공식 대체

사건은 환송받은 법원이 사실과 법률 모두에 걸쳐 다시 재판한다. 파기가 미치지 않은 부분은 빼고 재판한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
L'affaire est à nouveau jugée	주어 + 수동태 — jugée는 affaire(여성)에 일치	사건은 다시 재판된다
en fait et en droit	en + 관사 없는 명사 둘	사실과 법률 모두에 걸쳐
par la juridiction de renvoi	par + 행위자	환송받은 법원에 의해
à l'exclusion des chefs	à l'exclusion de + les → des	~ 부분은 빼고
non atteints par la cassation.	과거분사 atteints — chefs(남성 복수)에 일치	파기가 미치지 않은

문형

en fait et en droit

사실 면에서도 법률 면에서도

1. en fait·en droit에서는 en 뒤 명사에 관사를 붙이지 않는다. en l'espèce처럼 관사가 남는 굳은 표현도 있다.
2. en fait만 따로 쓰면 일상어로 「실은」 이다(1장 가짜 친구 코너).
3. en droit coréen은 「한국법상」. 나라 이름 형용사는 소문자로 쓴다.

La cour statue en fait et en droit.

항소법원은 사실과 법률을 모두 판단한다.

En droit, la solution est claire.

법률상으로는 결론이 분명합니다.

문법 F1 · l'로 줄어도 성은 남는다

~~L'affaire est jugé.~~ (비문)

L'affaire est jugée.

관사가 l'로 줄면 성이 보이지 않지만 affaire는 여성이다. 수동태의 과거분사가 -e를 받는다. 성이 헷갈리면 une affaire, cette affaire로 확인한다.

---

2. **l'acte**, pl. les actes [akt] **행위, 증서** ★★★

남성 FR

-e로 끝나지만 남성이다. l'acte juridique 법률행위, l'acte authentique 공정증서, l'acte sous signature privée 사서증서. 소리는 [akt] 한 음절이다.

쉬운 예

Il a signé l'acte devant le notaire.

그는 공증인 앞에서 증서에 서명했다.

실무 예

S'agit-il d'un acte juridique unilatéral ?

그것은 일방적 법률행위입니까?

원문

Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.

— C. civ., art. 1100-1, al. 1 · 공식 대체

법률행위는 법률효과를 낳기 위한 의사의 표시다. 법률행위는 합의에 의한 것일 수도, 일방적인 것일 수도 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Les actes juridiques sont	주어(남성 복수) + être	법률행위는 ~이다
des manifestations de volonté	보어 — 부정관사 des + 여성 복수	의사의 표시
destinées à produire des effets de droit.	과거분사 destinées — manifestations에 일치	법률효과를 낳기 위한
Ils peuvent être	ils = les actes(남성 복수)	그것은 ~일 수 있다
conventionnels ou unilatéraux.	형용사 — 남성 복수(-s, -al → -aux)	합의에 의한 것 또는 일방적인 것

문형

être destiné à + 동사원형

~하기 위한 것이다

1. destiné는 꾸미는 명사의 성·수를 따른다: destiné, destinée, destinés, destinées.
2. à 뒤에는 동사원형이 온다. 「~를 위한」 목적을 말한다.
3. 명사 앞에서는 être 없이 과거분사만 쓴다: des règles destinées à protéger …

Cette règle est destinée à protéger le consommateur.
이 규정은 소비자를 보호하기 위한 것이다.

Ces mesures sont destinées à accélérer la procédure.
이 조치들은 절차를 빠르게 하기 위한 것입니다.

한국이라면? + 법률행위
프랑스 민법은 법률행위를 정의한다(1100-1조, 2016 신설). 한국 민법은 법률행위라는 말을 쓰지만 정의 조문을 두지 않는다.

---

3. la **personne**, pl. les personnes [pɛʁ.sɔn] **사람, 인격** ★★★

여성 FR

남자든 여자든 la personne(여성)다. n이 겹쳐 비모음이 아니다 [pɛʁ.sɔn]. la personne physique는 자연인, la personne morale은 법인. 관사 없는 personne는 ne와 함께 「아무도」다.

쉬운 예
Personne n'est venu.
아무도 오지 않았다.

실무 예
Cette société est une personne morale de droit privé.
그 회사는 사법상의 법인입니다.

원문
La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. — C. civ., art. 16 · 공식 대체
법률은 인격의 우위를 보장하고, 그 존엄에 대한 모든 침해를 금지하며, 인간을 생명이 시작된 때부터 존중하도록 보장한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La loi assure la primauté de la personne,	주어 + 동사 ① + de la(여성)	법률은 인격의 우위를 보장하고
interdit toute atteinte	동사 ② + toute(atteinte는 여성)	모든 침해를 금지하며
à la dignité de celle-ci	à la + 명사, celle-ci = la personne	그 존엄에 대한

et garantit le respect de l'être humain	동사 ③ + de l'(모음 앞)	인간의 존중을 보장한다
dès le commencement de sa vie.	dès(~부터) + 명사, sa는 vie(여성)	생명이 시작된 때부터

문형

porter atteinte à + 명사

~을 침해하다

1. 명사 l'atteinte(침해)는 여성이다: toute atteinte, une atteinte grave.
2. 동사로는 porter atteinte à. à 뒤 정관사 le는 au로 준다.
3. atteinte à la vie privée는 사생활 침해다.

Cette publication porte atteinte à sa vie privée.
그 게시물은 그의 사생활을 침해한다.

La mesure ne porte pas atteinte au droit de propriété.
그 조치는 소유권을 침해하지 않습니다.

문법 F1 · 대명사는 명사의 문법적 성을 따른다

~~la dignité de celui-ci~~ (비문)

la dignité de celle-ci

celle-ci는 앞의 la personne를 가리킨다. 그 사람이 남자여도 personne는 여성 명사라 celle-ci다. 대명사는 실제 사람의 성이 아니라 명사의 성을 따른다.

한국이라면? = 인간의 존엄 · 헌법 제10조

프랑스는 민법 16조가 인격의 존엄을 정한다(1994 신설). 한국은 헌법이 「인간으로서의 존엄과 가치」를 정한다(제10조).

---

4. la **chose**, pl. les choses [ʃoz] **물건, 것** ★★★

여성 FR

s가 모음 사이에서 [z]로 소리 난다. 법률어로는 「물건」이다. la chose jugée(기판력)는 14장에서 다룬다. quelque chose(무언가)는 남성으로 다룬다.

쉬운 예 C'est une chose importante.
그것은 중요한 일이다.

실무 예 La chose louée a-t-elle été restituée ?
임대한 물건은 반환되었습니까?

원문

Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. — C. civ., art. 1709 · 공식 대체

물건의 임대차는 당사자 한쪽이 상대방에게 일정 기간 물건을 쓰고 누리게 하고, 상대방은 그 대가로 일정한 차임을 지급하기로 하는 계약이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le louage des choses est un contrat	주어 + être + 보어 — des = de + les	물건의 임대차는 계약이다
par lequel l'une des parties s'oblige	par + lequel(contrat, 남성) — 관계절	그 계약으로 당사자 한쪽은 의무를 진다
à faire jouir l'autre d'une chose	à + faire + 동사원형 — 상대가 누리게 하다	상대방에게 물건을 누리게 할
pendant un certain temps,	pendant + 명사 — certain은 명사 앞	일정 기간 동안
et moyennant un certain prix	moyennant(~을 대가로) + 명사	그리고 일정한 대가를 받고
que celle-ci s'oblige de lui payer.	관계절 que — celle-ci = l'autre(partie, 여성)	상대방이 그에게 지급하기로 하는

celle-ci가 여성인 것은 l'autre가 l'autre partie(여성)를 줄인 말이기 때문이다.

문형

s'obliger à + 동사원형

~할 의무를 지다(약속하다)

1. 대명동사다. 주어에 맞춰 je m'oblige, il s'oblige, ils s'obligent.
2. 뒤에는 à + 동사원형이 온다. 1709조 뒷부분은 옛 문체로 de를 썼다(s'oblige de lui payer).
3. 과거분사로 쓰면 「의무를 진」: la partie obligée.

Le vendeur s'oblige à livrer la chose.

매도인은 물건을 인도할 의무를 진다.

Je m'oblige à respecter ce délai.

저는 이 기한을 지키겠다고 약속합니다.

문법 F3 · de + les = des

~~le louage de les choses~~ (비문)

le louage des choses

de 뒤에 정관사 les가 오면 des로 합친다. 이 des는 「~의 (그) 것들」 이다. 부정관사 des(어떤 것들)와 꼴이 같으니 앞말로 가린다.

---

5. le **bien**, pl. les biens [bjɛ̃] **재산, 물건(복수로 재산 전체)** ★★★

남성 FR

명사 le bien은 「재산」 이고 보통 복수 les biens로 쓴다. 부사 bien(잘)과 꼴이 같아서 관사로 가린다. ien은 [jɛ̃]. biens mobiliers 동산, biens immobiliers 부동산.

쉬운 예

Il a vendu tous ses biens.

그는 재산을 모두 팔았다.

실무 예

Quels biens font partie de la succession ?

어떤 재산이 상속재산에 들어갑니까?

원문

Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. — C. civ., art. 2284 · 공식 대체

스스로 의무를 진 사람은 현재와 장래의 자기 동산과 부동산 전부로 그 약속을 이행할 책임이 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Quiconque s'est obligé personnellement,	주어 quiconque(~하는 사람은 누구든) + 복합과거	스스로 의무를 진 사람은 누구든
est tenu de remplir son engagement	être tenu de + 동사원형	약속을 이행할 책임이 있다
sur tous ses biens	sur + tous(biens, 남성 복수)	자기 재산 전부로
mobiliers et immobiliers,	형용사 둘 — biens에 맞춘 남성 복수	동산과 부동산
présents et à venir.	형용사 + 전치사구 — 현재와 장래의	현재와 장래의

문형

être tenu de + 동사원형

~할 의무(책임)가 있다

1. tenu는 tenir의 과거분사다. 주어에 맞춘다: il est tenu, elle est tenue.
2. de 뒤에 동사원형이 온다. devoir보다 법률 문체다.
3. 「~에 대해 책임을 진다」는 être tenu de + 명사: être tenu des dettes.

Le vendeur est tenu de délivrer la chose.
매도인은 물건을 인도할 의무가 있다.

Je suis tenu de respecter le secret professionnel.
저는 직무상 비밀을 지킬 의무가 있습니다.

문법 F1 · tout도 성·수를 따른다

~~tout ses biens~~ (비문)

tous ses biens

tout는 뒤 명사의 성·수를 따른다. biens가 남성 복수라 tous다. 형용사로 쓴 tous의 s는 소리 나지 않는다 [tu].

---

6. la **partie**, pl. les parties [paʁ.ti] **당사자, 부분** ★★★

여성 FR

계약·소송의 「당사자」. 일상어로는 「부분」이다. 끝 e는 소리 나지 않는다 [paʁ.ti]. 당사자가 아닌 사람은 le tiers(제3자, 단수·복수 같은 꼴). 형사 절차의 la partie civile는 9장에서 다룬다.

쉬운 예 Les deux parties sont d'accord.
두 당사자가 합의했다.

실무 예 Je voudrais entendre d'abord les observations des parties.
먼저 당사자들의 의견을 듣고 싶습니다.

원문

Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. — C. civ., art. 1199 · 공식 대체
계약은 당사자 사이에서만 채무를 만든다. 제3자는 계약의 이행을 청구할 수도, 이행을 강제당할 수도 없다. 다만 이 절의 규정과 제4편 제3장의 규정은 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le contrat ne crée d'obligations	주어 + ne … que의 앞부분 + de + 명사	계약은 채무를 만든다
qu'entre les parties.	que + entre — 「~ 사이에서만」	당사자 사이에서만

Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat	ne … ni ① — du = de + le	제3자는 계약의 이행을 청구할 수도 없고
ni se voir contraints de l'exécuter,	ni ② — contraints는 tiers(남성 복수)에 일치	이행을 강제당할 수도 없다
sous réserve des dispositions de la présente section	단서 sous réserve de + les → des	다만 이 절의 규정과
et de celles du chapitre III du titre IV.	celles = les dispositions(여성 복수)	제4편 제3장의 규정은 예외다

문형

ne … ni A ni B

A도 B도 ~하지 않다

1. ne는 동사 앞에, ni는 부정할 두 낱말 앞에 하나씩 둔다.
2. 명사를 부정하면 관사를 빼는 일이 많다: ni avocat ni témoin.
3. 5장 1112-1조의 «ne peuvent ni limiter, ni exclure»도 같은 틀이다.

Je n'ai ni la décision ni les conclusions.
저는 판결문도 준비서면도 가지고 있지 않습니다.

Le tiers ne peut ni agir ni intervenir.
제3자는 소를 제기할 수도 참가할 수도 없다.

문법 F7 · ni … ni는 pas 없이

~~Les tiers ne peuvent pas ni demander …~~ (비문)

Les tiers ne peuvent ni demander … ni …

ni … ni는 동사 앞의 ne와 짝을 이룬다. pas를 함께 쓰지 않는다. 「A도 B도 아니다」를 한 번에 말한다.

---

7. la **demande**, pl. les demandes [də.mɑ̃d] **청구, 신청** ★★★

여성 FR

소송의 「청구」. 원고는 le demandeur / la demanderesse, 피고는 le défendeur. 첫 e는 약한 [ə], an은 비모음, 끝 e는 묵음이다. 동사 demander가 영어 demand와 다른 점은 3장 가짜 친구 코너에서 다룬다.

쉬운 예 Le tribunal a rejeté la demande.
법원은 청구를 기각했다.

실무 예 La demande reconventionnelle est-elle recevable ?
그 반소는 적법합니까?

원문

> Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. — CPC, art. 64 · 공식 대체
>
> 원래의 피고가 상대방 청구의 단순한 기각을 넘어서는 이익을 얻으려고 하는 청구가 반소다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Constitue une demande reconventionnelle	동사 + 보어 — 주어가 뒤로 간 도치	반소가 된다
la demande par laquelle	주어 + par laquelle(demande, 여성)	~하는 청구가
le défendeur originaire prétend obtenir	관계절 주어 + prétendre + 동사원형	원래의 피고가 얻으려고 하는
un avantage autre que le simple rejet	목적어 + autre que(~ 말고 다른)	단순한 기각과 다른 이익을
de la prétention de son adversaire.	de la + 명사 — son은 adversaire(남성)	상대방 청구의

문형

former une demande

청구를 하다(소를 제기하다)

1. 청구를 「하다」는 former를 쓴다. 수동태 la demande est formée.
2. 청구를 받아들이다는 accueillir, 기각하다는 rejeter.
3. 「~의 신청으로」는 à la demande de: à la demande d'une partie.

Le défendeur a formé une demande reconventionnelle.
피고는 반소를 제기했다.

La demande a été rejetée.
청구는 기각되었다.

문법 F8 · 전치사 + lequel은 앞 명사의 성을 따른다

~~la demande par lequel~~ (비문)

la demande par laquelle

전치사 뒤의 관계대명사 lequel은 앞 명사의 성·수에 맞춘다. demande가 여성이라 laquelle이다. 남성 명사면 par lequel(1709조 un contrat par lequel).

한국이라면? = 반소 · 민사소송법 제269조

프랑스는 반소를 정의한다(64조). 한국은 요건을 정한다 — 「본소가 계속된 법원에 반소를 제기할 수 있다」(제269조 제1항).

---

8. le **délai**, pl. les délais [de.lɛ] **기간, 기한** ★★★

남성 FR

끝 ai는 [ɛ]다. 기간이 진행하는 것은 courir, 끝나는 것은 expirer, 기간이 끝남은 l'expiration(여성). 기한을 넘기면 hors délai.

쉬운 예

Le délai est de deux mois.

기간은 두 달이다.

실무 예

Le délai d'appel a-t-il déjà expiré ?

항소 기간은 이미 끝났습니까?

원문

Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. — CPC, art. 640 · 공식 대체

어떤 행위나 절차를 기간이 끝나기 전에 해야 할 때, 그 기간은 기간을 진행시키는 행위·사건·결정·통지의 날부터 시작한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Lorsqu'un acte ou une formalité	lorsque 절의 주어 — 남성 하나, 여성 하나	어떤 행위나 절차를
doit être accompli avant l'expiration d'un délai,	devoir + 수동 — accompli는 남성(섞이면 남성)	기간이 끝나기 전에 해야 할 때
celui-ci a pour origine la date de l'acte,	주절 — celui-ci = le délai	그 기간은 행위의 날부터 시작한다
de l'événement, de la décision ou de la notification	de l'· de la — 기산점의 나열	사건·결정·통지의 날
qui le fait courir.	관계절 — le = le délai	기간을 진행시키는

accompli가 남성인 것은 주어 un acte ou une formalité에 남성이 섞였기 때문이다. 남녀가 섞이면 남성으로 맞춘다.

문형

faire courir un délai

기간을 진행시키다

1. courir(달리다)가 기간에 쓰이면 「진행하다」 다: le délai court.
2. faire + 동사원형은 「~하게 하다」 : la notification fait courir le délai.
3. 기간이 끝나다는 expirer: le délai expire demain.

La notification fait courir le délai d'appel.
송달로 항소 기간이 진행한다.

Le délai court à compter de la notification.
기간은 송달을 받은 때부터 진행한다.

문법 F1 · 지시대명사는 가리키는 명사의 성을 따른다

~~celle-ci a pour origine~~ (비문)

celui-ci a pour origine

celui-ci는 délai(남성)를 받는다. 바로 앞의 formalité·expiration(여성)에 끌리지 않는다. 무엇을 가리키는지 뜻으로 찾는다.

한국이라면? = 기간의 기산점 · 민법 제157조

일 단위 기간에서 첫날을 세지 않는 원칙은 같다(CPC 641조 1항). 한국은 「기간의 초일은 산입하지 아니한다」. 다만 「그 기간이 오전 영시로부터 시작하는 때에는 그러하지 아니하다」(민법 제157조).

---

9. le **terme**, pl. les termes [tɛʁm] **기한, 용어** ★★

남성 FR

-e로 끝나지만 남성이다. 법률어로는 「기한」, 일상어로는 「용어」. à terme 기한부, arriver à terme 만료되다, mettre un terme à ~을 끝내다.

쉬운 예 Le bail arrive à terme en mai.
임대차는 5월에 만료된다.

실무 예 Pourriez-vous expliquer ce terme juridique ?
그 법률 용어를 설명해 주시겠어요?

원문 L'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine. — C. civ., art. 1305 · 공식 대체
채무의 이행기가 장래의 확실한 사건이 일어날 때까지 미뤄져 있으면 그 채무는 기한부다. 그 날짜가 정해져 있지 않아도 같다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
L'obligation est à terme	주어 + être + à terme(관사 없음)	채무는 기한부다

lorsque son exigibilité est différée	lorsque 절 — différée는 exigibilité(여성)에 일치	이행기가 미뤄져 있을 때
jusqu'à la survenance	jusqu'à + 명사	~이 일어날 때까지
d'un événement futur et certain,	de + 명사 + 형용사 둘(남성)	장래의 확실한 사건이
encore que la date en soit incertaine.	encore que + 접속법(soit) — 양보	그 날짜가 정해져 있지 않더라도

문형

mettre un terme à + 명사

~을 끝내다

1. 여기서는 부정관사 un을 붙인다. à terme(관사 없음)와 다르다.
2. à + le는 au, à + les는 aux: mettre un terme aux négociations.
3. 같은 뜻으로 mettre fin à도 쓴다(5장 1229조 met fin au contrat).

Les parties ont mis un terme au contrat.
당사자들은 계약을 끝냈다.

Je propose de mettre un terme à cette discussion.
이 논의는 여기서 끝내자고 제안합니다.

문법 F3 · à terme와 au terme de

~~L'obligation est au terme.~~ (비문)

L'obligation est à terme.

à terme(기한부)는 관사 없는 굳은 표현이다. au terme de(~이 끝날 때)는 관사가 들어간 다른 표현이다: au terme du contrat(계약이 끝날 때).

한국이라면? = 기한 · 민법 제152조

프랑스 1305조는 기한부 채무를 정의한다. 한국 민법은 효과를 정한다 — 「시기있는 법률행위는 기한이 도래한 때로부터 그 효력이 생긴다」(제152조 제1항).

10. **l'État**, pl. les États [e.ta] **국가** ★★★

남성 FR

국가는 대문자로 쓴다. 소문자 état는 「상태」(1장 en tout état de cause). LEGI 원문은 대문자 악상을 빼고 Etat로 적었다. 끝 t는 묵음이다 [e.ta].

쉬운 예 L'État protège les citoyens.
국가는 시민을 보호한다.

실무 예

L'État peut-il être condamné dans cette affaire ?

이 사건에서 국가가 책임을 질 수 있습니까?

원문

Les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'Etat. — C. civ., art. 539 · 공식 대체

상속인 없이 사망한 사람의 재산과 상속이 포기된 재산은 국가에 귀속한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Les biens des personnes	주어 — des = de + les	사람들의 재산은
qui décèdent sans héritiers	관계절 ① — sans + 관사 없는 명사	상속인 없이 사망한
ou dont les successions sont abandonnées	관계절 ② dont — abandonnées는 successions에 일치	또는 그 상속이 포기된
appartiennent à l'Etat.	주절 동사 + à l'(모음 앞)	국가에 귀속한다

문형

appartenir à + 명사

~의 것이다, ~에 속하다

1. 주인을 à로 붙인다. à + le는 au, à + les는 aux, 모음 앞은 à l'.
2. 대명사로 바꾸면 lui·leur가 동사 앞에 온다: ce bien lui appartient.
3. 명사는 l'appartenance(소속).

Ce terrain appartient à la commune.

이 토지는 그 지방자치단체의 것이다.

Les droits appartiennent aux héritiers.

그 권리는 상속인들에게 속한다.

문법 F3 · 모음 앞에서는 au가 아니라 à l'

~~appartiennent au État~~ (비문)

appartiennent à l'État

au는 à + le다. 모음 앞에서는 le가 먼저 l'로 주니 à l'가 된다. le는 자음 앞에서만 au로 준다(au tribunal). les는 모음 앞에서도 aux다(aux héritiers).

한국이라면? = 상속재산의 국가 귀속 · 민법 제1058조

상속인이 없으면 국가로 간다는 점은 같다. 한국은 특별연고자 분여를 거친 뒤 「상속재산은 국가에 귀속한다」(제1058조 제1항).

---

11. **l'article**, pl. les articles [aʁ.tikl] **조(조문)** ★★★

남성 FR

-e로 끝나지만 남성이다. 번호만 들 때는 관사 없이 article 1950, 문장 속에서는 l'article 1950·à l'article 1359. 약어는 art.이다. 일상어로는 「기사」.

쉬운 예 Lisez l'article premier.
제1조를 읽으세요.

실무 예 Sur quel article fondez-vous cette demande ?
그 청구는 어느 조문에 근거합니까?

원문

> La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur supérieure au chiffre prévu à l'article 1359. – C. civ., art. 1950 · 공식 대체
>
> 필요적 임치는 증인으로 증명할 수 있다. 1359조가 정한 금액을 넘는 가액이어도 그렇다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
La preuve par témoins peut être reçue	주어 + pouvoir + 수동 — reçue는 preuve(여성)	증인에 의한 증명은 허용될 수 있다
pour le dépôt nécessaire,	pour + 명사	필요적 임치에 대해
même quand il s'agit d'une valeur supérieure	même quand + il s'agit de	~가액이 걸린 경우에도
au chiffre prévu à l'article 1359.	au = à + le, à l'(모음 앞)	1359조가 정한 금액을 넘는

문형

prévu à l'article + 번호

~조에 정한

1. prévu는 꾸미는 명사에 맞춘다: le délai prévu, la sanction prévue, les conditions prévues.
2. 조문 앞에는 à l'를 쓴다. 「~조에 따라」는 en application de l'article …
3. 번호는 기수로 읽는다(mille trois cent cinquante-neuf). 1조만 서수 premier.

Le délai prévu à l'article 640 a expiré.
640조가 정한 기간이 끝났다.

La sanction prévue à cet article est sévère.
이 조문이 정한 제재는 무겁다.

문법 F1 · 모음 앞 남성 지시형용사 cet

~~ce article~~ (비문)

cet article

남성 지시형용사 ce는 모음·무음 h 앞에서 cet가 된다(cet article, cet acte, cet héritier). 여성은 늘 cette, 복수는 ces.

---

12. **l'alinéa**, pl. les alinéas [a.li.ne.a] **항(조문의 단락)** ★★★

남성 FR

남성이다. le premier alinéa 1항, le deuxième alinéa 2항, le dernier alinéa 마지막 항. 약어는 al. 프랑스 조문은 항에 번호를 찍지 않으므로 줄을 세어 읽는다. 모음이 넷이고 모두 소리 난다 [a.li.ne.a].

쉬운 예 Lisez le deuxième alinéa.
2항을 읽으세요.

실무 예 Je me réfère au dernier alinéa de cet article.
그 조의 마지막 항을 말씀드리는 것입니다.

원문 Les modalités de versement prévues au premier alinéa de l'article 275 ne sont pas exclusives du versement d'une partie du capital dans les formes prévues par l'article 274. — C. civ., art. 275-1 · 공식 대체
275조 1항이 정한 지급 방식이 있다고 해서 274조가 정한 형식에 따라 원금 일부를 지급하는 것이 배제되지는 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Les modalités de versement	주어 — 여성 복수	지급 방식은
prévues au premier alinéa de l'article 275	과거분사 prévues(modalités에 일치) + au	275조 1항이 정한
ne sont pas exclusives	être + 형용사(여성 복수)	~을 배제하지 않는다
du versement d'une partie du capital	de + le → du, d'une, du	원금 일부의 지급을

dans les formes prévues par l'article 274.	prévues는 formes(여성 복수)에 일치	274조가 정한 형식에 따른

문형

au premier alinéa de l'article …

~조 1항에

1. 항이 먼저, 조가 나중이다. de로 잇는다. 한국어와 순서가 반대다.
2. à + le premier alinéa는 au premier alinéa로 준다.
3. 서수: premier(1), deuxième 또는 second(2), troisième(3). 마지막 항은 dernier.

Le deuxième alinéa de l'article 9 protège la vie privée.
9조 2항은 사생활을 보호한다.

Cette règle figure au dernier alinéa de l'article.
이 규정은 그 조의 마지막 항에 있다.

한국이라면? ≠ 조문 인용 순서 · 민법 제1058조

프랑스는 작은 단위부터 de로 잇는다(au premier alinéa de l'article 275). 한국은 큰 단위부터 붙여 쓴다 — 「제1055조제2항의 규정은」(민법 제1058조 제2항).

---

13. le **code**, pl. les codes [kɔd] **법전** ★★★

남성 FR

-e로 끝나지만 남성이다. le Code civil 민법전, le Code de procédure civile 민사소송법전처럼 첫 낱말만 대문자로 쓴다. 조문 속의 le présent code는 「이 법전」이다.

쉬운 예 J'ai acheté un code civil.
나는 민법전 한 권을 샀다.

실무 예 Cette règle se trouve dans le Code de procédure civile.
그 규정은 민사소송법전에 있습니다.

원문

> Le présent code est applicable à Mayotte dans les conditions définies au présent livre. — C. civ., art. 2489 · 공식 대체
> 이 법전은 이 편이 정한 조건에 따라 마요트에 적용된다.

문형

être applicable à + 명사

~에 적용되다

1. applicable은 남녀 꼴이 같고 복수만 -s: les règles applicables.
2. 적용 대상은 à로 붙인다. à + le는 au: applicable au litige.

3. 동사로는 s'appliquer à: cette règle s'applique au contrat.
Cette loi est applicable aux contrats en cours.
이 법률은 진행 중인 계약에 적용된다.

Quelle règle est applicable au litige ?
그 분쟁에는 어느 규정이 적용됩니까?

---

14. le **texte**, pl. les textes [tɛkst] **(법령의) 문언, 규정** ★★

남성 FR

x는 [ks]로 소리 난다 [tɛkst]. 법률가는 법령과 조문을 묶어 les textes라 한다. les textes en vigueur는 현행 법령이다(1장 가짜 친구 코너). 남성이다.

쉬운 예 Le texte est très clair.
문언은 아주 분명하다.

실무 예 Quel texte prévoit cette exception ?
어느 규정이 그 예외를 정합니까?

원문

> La requête doit être déposée ou adressée au greffe, sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial. — CJA, art. R. 413-1 · 공식 대체
> 소장은 법원 사무국에 내거나 보내야 한다. 다만 특별 규정에 다른 정함이 있으면 그렇지 않다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
조각	문법	뜻
La requête doit être déposée	주어 + devoir + 수동 — déposée는 requête(여성)	소장은 제출되어야 한다
ou adressée au greffe,	과거분사 ② + au(à + le)	또는 사무국에 보내져야
sauf disposition contraire	단서 — sauf + 관사 없는 명사	다른 규정이 없으면
contenue dans un texte spécial.	과거분사 contenue — disposition에 일치	특별 규정에 담긴

문형

sauf disposition contraire

다른 규정이 없으면

1. sauf 뒤의 명사에는 관사를 붙이지 않는다. contraire는 형용사로 뒤에서 꾸민다.
2. 계약서에서는 sauf stipulation contraire(다른 약정이 없으면)도 쓴다.

3. 인용할 때 이 단서를 빼면 원칙만 남아 뜻이 바뀐다.

Sauf disposition contraire, le délai est d'un mois.

다른 규정이 없으면 기간은 한 달이다.

Sauf stipulation contraire, les frais sont partagés.

다른 약정이 없으면 비용은 나누어 부담한다.

문법 F1 · 가까운 명사가 아니라 꾸미는 명사에 맞춘다

~~disposition contraire contenu dans un texte~~ (비문)

disposition contraire contenue dans un texte

contenue는 disposition(여성)을 꾸민다. 뒤의 texte(남성)가 아니다. 앞의 déposée·adressée도 주어 requête(여성)에 맞췄다.

---

15. la **règle**, pl. les règles [ʁɛgl] **규칙, 규정** ★★★

여성 FR

è는 [ɛ], 끝 e는 묵음이다 [ʁɛgl]. les règles générales 일반 규정, les règles particulières 특별 규정. 동사 régler(해결하다)는 é로 쓴다. en règle générale은 「대개, 원칙적으로」.

쉬운 예

C'est la règle.

그것이 규칙이다.

실무 예

Quelle règle s'applique à ce contrat ?

이 계약에는 어느 규정이 적용됩니까?

원문

Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux. Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières. — C. civ., art. 1105 · 공식 대체

계약은 고유한 이름이 있든 없든 일반 규정을 따르고, 일반 규정은 이 하위편이 다룬다. 특정 계약에 고유한 규정은 각 계약에 관한 규정에 둔다. 일반 규정은 이 특별 규정을 해치지 않는 범위에서 적용된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre,	주어 + 삽입절 que + 접속법 (aient)	계약은 고유한 이름이 있든 없든
sont soumis à des règles générales,	être soumis à + des(부정관사, 줄지 않음)	일반 규정을 따르고

qui sont l'objet du présent sous-titre.	관계절 — du = de + le	그것은 이 하위편이 다룬다
Les règles particulières à certains contrats	둘째 문장 주어 — particulières는 règles에 일치	특정 계약에 고유한 규정은
sont établies dans les dispositions propres	수동 — établies는 règles(여성 복수)	고유한 규정에 정해져 있다
à chacun d'eux.	chacun(남성) — 계약 각각	각 계약에
Les règles générales s'appliquent	셋째 문장 — 대명동사	일반 규정은 적용된다
sous réserve de ces règles particulières.	단서 sous réserve de	이 특별 규정을 해치지 않는 범위에서

문형

être soumis à + 명사

~을 따르다, ~의 적용을 받다

1. soumis는 주어에 맞춘다: le contrat est soumis, la vente est soumise, les contrats sont soumis.
2. à 뒤에 부정관사 des가 오면 줄이지 않는다: soumis à des règles. 정관사 les면 aux.
3. 명사는 la soumission이지만 법률문에서는 형용사·동사로 더 많이 본다.

Ce contrat est soumis au droit français.
이 계약은 프랑스법을 따른다.

La vente est soumise aux règles générales.
매매는 일반 규정을 따른다.

문법 F1 · 형용사는 명사의 성·수를 따른다

~~des règles général~~ (비문)

des règles générales

règles가 여성 복수라 général에 -es를 붙인다. 남성 복수는 généraux(-al → -aux). particulières도 règles에 맞춘 여성 복수다.

16. le **principe**, pl. les principes [pʁɛ̃.sip] **원칙** ★★★

남성 FR

-e로 끝나지만 남성이다. in은 비모음 [ɛ̃], 끝 e는 묵음 [pʁɛ̃.sip]. le principe de la contradiction은 양쪽 당사자에게 다툴 기회를 주는 대심 원칙이다. en principe는 「원칙적으로」.

쉬운 예

En principe, l'audience est publique.

원칙적으로 변론은 공개한다.

실무 예

Le principe de la contradiction a-t-il été respecté ?

대심 원칙은 지켜졌습니까?

원문

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. — CPC, art. 16, al. 1 · 공식 대체

법관은 어떤 경우에도 대심 원칙을 지키게 하고, 스스로도 지켜야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le juge doit,	주어 + devoir — 동사원형은 쉼표 뒤로	법관은 ~해야 한다
en toutes circonstances,	삽입구 — toutes는 circonstances(여성 복수)	어떤 경우에도
faire observer et observer lui-même	동사원형 둘 — lui-même: 스스로	지키게 하고 스스로도 지켜야
le principe de la contradiction.	목적어 + de la	대심 원칙을

문형

faire observer + 명사

~을 지키게 하다

1. observer는 「관찰하다」 말고 「(규칙을) 지키다」로도 쓴다.
2. faire + 동사원형은 「~하게 하다」. 남에게 지키게 하는 것이다.
3. 원문은 faire observer와 observer lui-même를 나란히 둬 법관 자신도 지켜야 함을 말한다.

Le président fait observer le silence.

재판장은 정숙을 지키게 한다.

Il faut faire observer le règlement.

규칙을 지키게 해야 한다.

한국이라면? — 관사와 전치사 대신 조사

「=」 같은 장치 · 「≠」 같은 뜻을 다른 장치로 · 「+」 한쪽 말에만 있는 장치. 문법 장치를 견준 것이고 법리 비교가 아니다. 한국 조문은 헌법·민법·민사소송법 현행본(korean-law MCP, 2026. 10. 15. 조회)이다.

	프랑스	한국	차이
+	la primauté de la personne … la dignité de celle-ci (C. civ. 16) — 대명사가 명사의 성을 따른다	「인간으로서의 존엄과 가치」 (헌법 제10조)	celle-ci(여성)가 앞의 personne를 받는다 / 한국어 명사에는 성이 없어 이런 일치가 없다.
≠	Chacun a droit au respect de sa vie privée (C. civ. 9) — à + le = au, sa는 vie의 성	「사생활의 비밀과 자유를 침해받지 아니한다」 (헌법 제17조)	avoir droit à로 권리를 적극적으로 쓴다 / 「침해받지 아니한다」로 소극적으로 쓴다. sa는 주인(chacun)이 아니라 vie(여성)를 따른다.
≠	appartiennent à l'Etat (C. civ. 539) — 전치사 à가 관사와 합쳐 모양이 바뀐다	「상속재산은 국가에 귀속한다」 (민법 제1058조)	à는 au·aux·à la·à l'로 바뀐다 / 조사 「에」는 모양이 바뀌지 않는다.
≠	à terme (C. civ. 1305) — 관사를 빼 굳은 개념을 만든다	「기한이 도래한 때로부터」 (민법 제152조)	관사 유무로 뜻이 갈린다(à terme 기한부 / au terme de ~이 끝날 때) / 한국어는 낱말을 바꾼다.
=	la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification (CPC 640·641) — de + 관사의 나열	「기간의 초일은 산입하지 아니한다」 (민법 제157조)	일 단위 기간에서 첫날을 세지 않는 원칙은 같다(CPC 641조 1항, 한국은 오전 0시부터 시작하는 기간이 예외). 프랑스어는 de l'·de la로 관사를 바꿔 가며 잇는다.
≠	la demande par laquelle le défendeur … (CPC 64) — 전치사 + 관계대명사(여성)	「본소가 계속된 법원에 반소를 제기할 수 있다」 (민사소송법 제269조)	꾸미는 절이 명사 뒤에 오고 laquelle이 demande의 성을 따른다 / 관형절이 명사 앞에 온다.
≠	au premier alinéa de l'article 275 (C. civ. 275-1) — 작은 단위부터 de로	「제1055조제2항의 규정은」 (민법 제1058조)	항 → 조 순서로 de로 잇는다 / 조 → 항 순서로 붙여 쓴다.

가짜 친구 · le greffe와 la greffe — 성이 뜻을 가른다

le greffe(남성)는 법원의 사무국이다. 1장의 법원 서기 le greffier가 일하는 곳이다. la greffe(여성)는 접목이나 장기 이식이다. 영어 graft와 뜻이 통하는 것은 여성 쪽이다.

그래서 관사가 뜻을 정한다. 「사무국에」는 au greffe(à + le), 「이식에」는 à la greffe. 이 책의 소리 단추가 표제어를 관사와 함께 읽는 이유다.

법원조직법전 L. 123-1조는 파기원·항소법원·1심 법원·노동법원이 모두 사무국(un greffe)을 둔다고 정한다(아래 원문).

la loi도 조심한다. 영어 law는 「법」 일반을 가리키지만, la loi는 좁게는 의회가 만든 「법률」이다. 법 전체나 법학은 le droit다. 다만 사전은 loi에 「법 규칙의 총체」라는 넓은 뜻도 싣고 있어 문맥으로 가른다.

> La Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux judiciaires et les conseils de prud'hommes comprennent un greffe composé de fonctionnaires de l'Etat. 원문

요령 le greffe는 법원 사무국, la greffe는 이식. 영어 the law는 대개 le droit, a law(법률 하나)는 une loi.

기억 되살리기 F1 ① — 성과 관사: 정관사·부정관사·엘리지옹

명사마다 성이 있고 관사가 그 성·수를 드러낸다. 정관사 le·la·les, 부정관사 un·une·des. 모음과 무음 h 앞에서 le·la는 l'로 준다.

- 정관사 le(남성)·la(여성)·les(복수)는 이미 정해진 것이나 개념 전체에 붙인다: la loi, le principe de la contradiction.
- 부정관사 un·une·des는 처음 꺼내는 하나·여럿에 붙인다: une demande reconventionnelle(CPC 64조), des règles générales(1105조).
- 셀 수 없는 것의 얼마에는 부분관사 du·de la를 쓴다: du temps, de la patience. 모음 앞은 de l'.
- 부정문에서는 부정관사·부분관사가 de로 바뀐다: Il n'y a pas de délai. 1장 2조의 n'a point d'effet도 같다.
- 모음·무음 h 앞에서 le·la는 l'로 준다(엘리지옹): l'acte(남), l'affaire(여), l'État(남), l'héritier(남). l'로 주면 성이 보이지 않으니 un·une로 확인한다.
- 성은 낱말마다 외운다. 끝 모양이 힌트가 된다. -tion··té··ance는 대개 여성(la nullité, la créance), -ment··age는 대개 남성(le jugement, le témoignage).
- -e로 끝난다고 여성이 아니다: le code, le terme, le principe, le texte, l'acte, l'article. 이 장 표제어 16개 가운데 열 개가 남성이다.
- 성이 뜻을 가르는 말도 있다: le greffe(법원 사무국) / la greffe(이식), le livre(책) / la livre(파운드). 아래 가짜 친구 코너.
- 관사로 품사가 갈리기도 한다: le bien(재산) / bien(잘), la personne(사람) / personne(아무도 — ne와 함께).
- 관사를 빼는 자리: 조문 번호(article 1199), 직업·자격(il est juge), 전치사 뒤의 굳은 표현(en droit, par écrit, à terme).

표로 보기

	단수(남성 · 여성)	복수
정관사	le droit · la loi	les droits · les lois
정관사(모음 앞)	l'acte · l'affaire	les actes · les affaires
부정관사	un délai · une demande	des délais · des demandes
부분관사	du temps · de la patience	—
부정문	pas de délai · pas d'affaire	pas de délais
지시형용사	ce code · cette règle	ces codes · ces règles
지시형용사(모음 앞)	cet article · cette affaire	ces articles
소유형용사	son terme · sa demande	ses demandes
소유형용사(모음 앞 여성)	son affaire	ses affaires

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

La loi	assure	la primauté	de la personne
정관사 여성 단수	동사 · 3인칭 단수	정관사 여성 · -té는 대개 여성	de + la(줄지 않음)

법률은 인격의 우위를 보장한다.

Cet	article	et	cette	affaire
지시형용사 남성 · 모음 앞	남성 · -e로 끝나도 남성	그리고	지시형용사 여성	여성

이 조문과 이 사건.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~la acte~~	l'acte	모음 앞에서는 엘리지옹. 그리고 acte는 남성이다.
~~la code~~	le code	-e로 끝나도 남성이다.
~~ce article~~	cet article	모음 앞 남성 지시형용사는 cet.
~~sa affaire~~	son affaire	모음으로 시작하는 여성 명사 앞에서는 son을 쓴다.

기억 되살리기 F3 — 전치사와 축약: à·de·en·par·pour·sur

à와 de는 뒤의 정관사 le·les와 합쳐진다. à + le = au, à + les = aux, de + le = du, de + les = des. la와 l'는 합치지 않는다.

- 축약은 le·les와만 일어난다: au chiffre(1950조), aux règles(CPC 12조), du terme(1장 1737조), des choses(1709조). à la date·à l'État·de l'acte는 그대로다.
- de + les = des는 부정관사 des와 꼴이 같다. le louage des choses의 des는 「그 물건들의」, des règles générales의 des는 「어떤 일반 규정들」이다.
- à — 귀속·대상·방향: appartenir à l'État(539조), applicable à Mayotte(2489조), avoir droit à. 날짜와 때에도 쓴다: à la date de.
- de — 「~의」와 출처: la date de l'acte, la qualité d'héritier. 명사 뒤에 붙여 앞 명사를 꾸민다. 한국어 「의」와 순서가 반대다.
- en — 관사 없이 분야·상태·방식: en droit, en fait(CPC 638조), en vigueur, en cas de. 이런 굳은 표현에서는 관사를 쓰지 않고, 「~ 안에」를 말할 때는 dans le를 쓴다. 다만 en l'espèce(이 사건에서)처럼 관사가 남는 굳은 표현도 있다.
- par — 수동태의 행위자와 수단: jugée par la juridiction de renvoi(CPC 638조), prévues par l'article 274(275-1조), par écrit.
- pour — 목적과 대상: ne dispose que pour l'avenir(1장 2조). 동사원형 앞에서는 「~하기 위해」: pour obtenir.
- sur — 대상과 근거: statuer sur la demande, sur tous ses biens(2284조), sur quelque espèce de contestation(1장 1385조).
- 동사가 전치사를 고른다: appartenir à, déroger à, statuer sur, dépendre de, résulter de. 동사와 전치사를 한 덩어리로 외운다.
- 한국어 조사와 1:1로 맞지 않는다. 「~에」가 à·en·dans·sur로 갈리고, de 하나가 「의·에서·로부터·에 관한」을 다 맡는다.

표로 보기

전치사 + 관사	꼴	보기
à + le	au	au chiffre prévu
à + les	aux	aux règles de droit
à + la · à + l'	à la · à l'	à la date · à l'État
de + le	du	du terme fixé
de + les	des	des choses · des biens
de + la · de + l'	de la · de l'	de la personne · de l'acte
en (관사 없음)	en	en fait et en droit
par	par	par écrit · par la juridiction

pour	pour	pour l'avenir
sur	sur	sur la demande

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

L'affaire	est renvoyée	à la	cour d'appel
엘리지옹 · 여성	수동 · affaire에 맞춰 -e	à + la — 줄지 않음	de + appel → d'appel

사건은 항소법원으로 환송된다.

Le juge	statue	sur la demande	du	défendeur
주어	statuer — sur를 받는 동사	sur + 대상	de + le	남성

법관은 피고의 청구에 대해 판단한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~à le juge~~	au juge	à + le는 반드시 au로 합친다.
~~de les parties~~	des parties	de + les는 반드시 des로 합친다.
~~en le cas de~~	en cas de	en cas de는 관사 없이 굳은 표현이다. en 뒤 관사는 en l'espèce 같은 굳은 표현에만 남는다.
~~statuer à la demande~~	statuer sur la demande	statuer는 sur를 받는다. à la demande de는 「~의 신청으로」라는 다른 뜻이다.

기억 되살리기 F1 ② — 형용사와 과거분사의 성·수 일치

형용사와 과거분사는 꾸미는 명사의 성·수를 따른다. 여성은 -e, 복수는 -s, 여성 복수는 -es. être와 함께 쓴 과거분사도 주어에 맞춘다.

- 기본: général(남성 단수) / générale(여성 단수) / généraux(남성 복수) / générales(여성 복수). 1105조 des règles générales는 règles에 맞췄다.
- 명사를 꾸미는 과거분사도 일치한다: des manifestations de volonté destinées(1100-1조). destinées는 바로 앞 volonté가 아니라 manifestations(여성 복수)를 꾸민다.
- 무엇에 맞추는지 뜻으로 찾는다. 275-1조 Les modalités de versement prévues의 prévues는 modalités(여성 복수)에 맞췄다. versement(남성)가 아니다.
- être + 과거분사(수동태)는 주어에 맞춘다: L'affaire est jugée(CPC 638조), les successions sont abandonnées(539조).

- avoir + 과거분사(복합과거)는 보통 주어에 맞추지 않는다: la cour a rendu son arrêt. 예외는 3장에서 다룬다.
- 여성형 만들기: -el → -elle(personnel → personnelle), -if → -ive(rétroactif → rétroactive), -ier → -ière(particulier → particulière), -al → 복수 -aux.
- 형용사는 대개 명사 뒤에 온다: la dette personnelle, l'acte authentique. 짧고 흔한 몇은 앞에 온다: le présent code(2489조), un certain temps(1709조), le premier alinéa.
- 일치로 소리가 바뀌기도 한다. prévu / prévue는 소리가 같지만 contraint [kɔ̃.tʁɛ̃] / contrainte [kɔ̃.tʁɛ̃t]는 다르다. 1199조 se voir contraints는 tiers(남성 복수)에 맞췄다.
- 남성과 여성 명사를 함께 받으면 남성 복수로 맞춘다: un acte ou une formalité … accompli(CPC 640조)처럼 남성으로 간다.
- tout도 일치한다: tout acte, toute personne, tous ses biens(2284조), toutes circonstances(CPC 16조).

표로 보기

남성 단수	여성 단수	복수(남 · 여)
général	générale	généraux · générales
particulier	particulière	particuliers · particulières
personnel	personnelle	personnels · personnelles
rétroactif	rétroactive	rétroactifs · rétroactives
prévu	prévue	prévus · prévues
destiné	destinée	destinés · destinées
contraint	contrainte	contraints · contraintes
certain	certaine	certains · certaines
nul	nulle	nuls · nulles
tout	toute	tous · toutes

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

Les règles	générales	sont	établies
여성 복수	형용사 · 여성 복수 -es	être 3인칭 복수	과거분사 · 여성 복수 -es

일반 규정이 정해져 있다.

La demande	est	formée	par le défendeur
여성 단수	être	과거분사 · 여성 -e	par + 행위자

청구는 피고가 한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~des règles général~~	des règles générales	règles(여성 복수)에 맞춰 -es.
~~les modalités prévus~~	les modalités prévues	modalités는 여성 복수다.
~~l'affaire est jugé~~	l'affaire est jugée	수동태 과거분사는 주어 affaire(여성)에 맞춘다.
~~une dette personnel~~	une dette personnelle	-el의 여성형은 -elle.

말해 보기 — 조문과 사건을 짚을 때

회의나 사례 토론에서 조문·사건·기간을 가리킬 때 쓰는 문장. 관사와 축약(au·du·des)에 귀를 기울인다.

Pourriez-vous me donner la référence exacte de l'article ?
그 조문의 정확한 출처를 알려 주시겠어요?

Il s'agit du deuxième alinéa de l'article 1199.
1199조 2항 이야기입니다.

Dans cette affaire, les deux parties sont des sociétés.
이 사건에서는 두 당사자가 모두 회사입니다.

La demande a été formée avant l'expiration du délai.
청구는 기간이 끝나기 전에 제기되었습니다.

Je voudrais revenir au principe de la contradiction.
대심 원칙 이야기로 돌아가고 싶습니다.

revenir à + le principe → au principe.

Ce texte est-il encore en vigueur ?
그 규정은 아직 시행 중입니까?

설명해 보기 — 한국 법령을 프랑스어로

프랑스 법률가에게 한국 조문의 짜임과 이 장 「한국이라면?」 표의 내용을 설명하는 문장.

En Corée, les paragraphes d'un article sont numérotés.

한국에서는 조문의 항에 번호를 붙입니다.

프랑스 조문은 alinéa에 번호를 찍지 않는다.

On cite d'abord l'article, puis le paragraphe.
조를 먼저, 항을 나중에 씁니다.

La Constitution coréenne protège la dignité de la personne.
한국 헌법은 인간의 존엄을 보호합니다.

En droit coréen aussi, en principe, le premier jour du délai ne compte pas.
한국법에서도 원칙적으로 기간의 첫날은 셈에 넣지 않습니다.

오전 0시부터 시작하는 기간은 예외다(민법 157조 단서).

Les biens sans héritier reviennent finalement à l'État.
상속인이 없는 재산은 결국 국가에 귀속됩니다.

Le défendeur peut former une demande reconventionnelle devant le même tribunal.
피고는 같은 법원에 반소를 제기할 수 있습니다.

따라 말하기 — 조문 열 문장

조문 문장을 그대로 따라 말한다. 「느리게」 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 관사와 축약 (au·du·des), 엘리지옹(l'·d')을 귀로 확인한다.

L'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.
채무의 이행기가 장래의 확실한 사건이 일어날 때까지 미뤄져 있으면 그 채무는 기한부다. 그 날짜가 정해져 있지 않아도 같다. (민법 1305조)

Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit.
법률행위는 법률효과를 낳기 위한 의사의 표시다. (민법 1100-1조)

Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.
법률행위는 합의에 의한 것일 수도, 일방적인 것일 수도 있다. (민법 1100-1조)

Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières.
일반 규정은 이 특별 규정을 해치지 않는 범위에서 적용된다. (민법 1105조)

Les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'Etat.
상속인 없이 사망한 사람의 재산과 상속이 포기된 재산은 국가에 귀속한다. (민법 539조)

Le présent code est applicable à Mayotte dans les conditions définies au présent livre.

이 법전은 이 편이 정한 조건에 따라 마요트에 적용된다. (민법 2489조)

Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.

스스로 의무를 진 사람은 현재와 장래의 자기 동산과 부동산 전부로 그 약속을 이행할 책임이 있다. (민법 2284조)

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

법관은 어떤 경우에도 대심 원칙을 지키게 하고, 스스로도 지켜야 한다. (민사소송법전 16조 1항)

La requête doit être déposée ou adressée au greffe, sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial.

소장은 법원 사무국에 내거나 보내야 한다. 다만 특별 규정에 다른 정함이 있으면 그렇지 않다. (행정소송법전 R. 413-1조)

Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend.

사무국은 그것이 속한 법원의 일부다. (법원조직법전 R. 563-1조)

확인 문제 8

1. acte의 성은?

- **남성**
- 여성
- 남녀 같은 꼴
- 복수에서만 여성

-e로 끝나지만 남성이다: un acte, cet acte. l'로 줄면 성이 보이지 않으니 un·une로 확인한다.

2. à + le를 줄인 꼴은?

- al
- **au**
- à l'
- aux

à + le = au, à + les = aux. la·l'와는 합치지 않는다.

3. 「국가에 귀속한다」를 바르게 쓴 것은?

appartiennent au État

appartiennent à le État

appartiennent à l'État

appartiennent aux État

모음 앞에서 le가 먼저 l'로 주므로 à l'État이다. 539조 원문은 악상 없이 à l'Etat로 적었다.

4. «Les modalités de versement ___ au premier alinéa»의 빈칸은?

prévu

prévus

prévue

prévues

prévues는 versement(남성)가 아니라 modalités(여성 복수)를 꾸민다(275-1조).

5. le greffe(남성)의 뜻은?

이식

법원 사무국

법원 서기

등기부

남성 le greffe는 법원 사무국, 여성 la greffe는 접목·이식이다. 법원 서기는 le greffier.

6. article 앞의 지시형용사로 맞는 것은?

ce

cet

cette

ces

남성 단수 ce는 모음·무음 h 앞에서 cet가 된다.

7. «au premier alinéa de l'article 275»를 한국식으로 쓰면?

- 제1조 제275항
- **제275조 제1항**
- 제275항 제1조
- 제1항 제275조

프랑스어는 항 → 조 순서로 de로 잇고, 한국은 조 → 항 순서로 쓴다.

8. «L'obligation est à terme»에서 à terme의 뜻은?

- **기한부**
- 기한이 끝나서
- 용어상
- 결국

관사 없는 à terme는 「기한부」 다. au terme de는 「~이 끝날 때」 로 다른 표현이다(1305조).

1부 다시 보기 · 제3장

동사의 형태

Les formes du verbe

프랑스 법전은 대개 현재형으로 정한다. 그런데 한 조문 안에도 지난 일(복합과거·반과거·대과거), 앞으로의 일(단순미래·전미래), 가정(조건법), 단정하지 않는 내용(접속법)이 섞여 나온다. A2에서 약한 것이 바로 이 꼴들이다. 이 장은 동사의 꼴을 셋으로 묶어 지도처럼 펼친다. 시제, 조건법과 접속법, 그리고 수동·제롱디프·현재분사다. 표제어는 그 꼴이 실제 조문에 보이는 법률 동사 16개다. 현재형과 복합과거는 표로 되짚고, 반과거·대과거·조건법·접속법에 지면을 더 준다. 단순과거는 읽어서 알아보기만 하면 된다(부록 B).

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle. C. civ., art. 1601, al. 1

   매매 당시 매매한 물건이 이미 전부 멸실되어 있었다면, 그 매매는 무효일 것이다.

2. Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation. C. civ., art. 414-3
정신장애의 영향 아래 있는 동안 남에게 손해를 끼친 사람도 배상할 의무를 벗지 못한다.

이 문법이 뒤에 나오는 곳

문법	다시 나오는 곳
법전의 현재형과 수동태 · 조건법 과거 aurait dû	5장 「민법전과 계약」 문법 코너 F2
책임 조문의 시제(현재·복합과거·미래·접속법 반과거)	6장 「불법행위와 책임」 문법 코너 F2
접속법 — pourvu que · sans que · à moins que	7장 「재산과 물권」 문법 코너 F7
규칙은 현재형, 사건 경과는 복합과거	9장 「형사절차」 문법 코너 F2
접속법 — 헌법이 시점과 조건을 걸 때	10장 「헌법과 QPC」 문법 코너 F7
옛 법문의 단순미래·반과거	16장 「원전 강독」 문법 코너 F2·F8
조건법 — 공손하게 묻기와 편지 공식	18·19장 문법 코너 F6
접속법 양보 · 조건법으로 완곡하게 반대하기	20장 「토론 — 반론과 양보」 문법 코너 F7

▼ 처음 보는 문법 용어 25 이 장의 설명에 나오는 말

직설법 현재 사실을 그대로 말하는 현재형. 법전은 정의·효과·의무를 모두 이 꼴로 쓴다 — Le contrat est … (계약은 …이다)

3인칭 복수 「그들·그것들」 이 주어일 때의 동사 꼴(ils/elles). 규칙동사는 -ent로 끝나고 이 -ent는 소리 나지 않는다

동사원형 활용하지 않은 사전형(부정법). devoir·pouvoir·vouloir 뒤, 전치사 de·à 뒤에 온다 — doit prouver, de s'exécuter

과거분사 -é·-i·-u 등으로 끝나는 꼴(formé, requis, dû). être와 함께 수동태를, avoir와 함께 복합과거를 만든다. 형용사처럼 명사를 꾸미기도 한다

수동태 être + 과거분사. 「~되다」. 과거분사는 주어의 성·수에 맞춘다 — la nullité doit être prononcée. 누가 했는지는 par로 붙인다(par le juge)

대명동사 se가 붙는 동사(se prescrire, s'engager, s'exécuter). 법전에서는 「저절로 그렇게 된다」는 수동 뜻으로 자주 쓴다

현재분사 -ant로 끝나는 꼴(portant, excédant). 「~하는」. 관계절 qui …를 줄인 것이고 성·수에 따라 바뀌지 않는다

관계대명사	앞 명사를 받아 뒤 문장을 잇는 말: qui(주어)·que(목적어)·dont(de + 명사)·où(때·곳)·lequel(전치사 뒤, 앞 명사의 성·수를 따름)
접속법	의심·조건·바람을 나타내는 동사 꼴. 정해진 접속사(à moins que, bien que, pour que) 뒤에 온다. 3인칭 복수는 직설법 현재와 꼴이 같은 동사가 많다(constatent)
조건법 과거	avoir/être의 조건법 + 과거분사. 「~했을 것이다」. devoir와 함께 쓰면 「~했어야 했다」 — aurait dû connaître
허사 ne	부정이 아닌 ne. à moins que·avant que 뒤 문어체에서 동사 앞에 붙지만 「않는다」는 뜻을 더하지 않는다
엘리지옹	모음·무음 h 앞에서 le·la·de·que·ne의 모음을 빼고 아포스트로피로 잇는 것 — l'offre, d'une, qu'il
복합과거	avoir/être + 과거분사. 끝난 사건을 말한다 — il a été placé …
반과거	계속되던 상태·배경·습관. 어미 -ait·-aient — il était détenu, je lisais chaque matin
단순과거	passé simple. 글에서만 쓰는 서술 시제(il fut, il rendit). 현행 법전 본문에는 없고 옛 글·판결의 사실 서술에서 읽는다
단순미래	futur simple. -ra로 끝나는 꼴. 1804년 법전은 조건·효과를 이 시제로 썼다(Le juge qui refusera …)
전미래	futur antérieur. 미래의 기준보다 먼저 끝나 있을 일 — aura atteint
제롱디프	gérondif. en + 현재분사. 「~하면서·~함으로써」. 의미상 주어는 주절과 같다 — en statuant ainsi, en portant plainte
부정법 과거	infinitif passé. avoir·être + 과거분사의 원형. 「~한 것」 — après avoir vérifié, d'avoir déclaré
접속법 과거	avoir·être의 접속법 + 과거분사 — à moins que la juridiction n'ait précisé
접속법 반과거	subjonctif imparfait. 옛 문체와 법전에 남은 접속법의 과거 꼴 — fût, eût
조건법	conditionnel. -rait로 끝나는 꼴. 가정·완곡한 요청(Je voudrais …)·단정하지 않는 서술에 쓴다
비인칭 수동	il est procédé à … 처럼 주어를 숨기는 법률 문장의 수동
주절	문장의 뼈대가 되는 절. 종속절(que·si·lorsque 등으로 이끄는 절)이 매달리는 쪽
조동사	다른 동사를 돕는 동사. avoir·être(복합 시제·수동), devoir·pouvoir·vouloir(+ 동사원형)

표제어 16

왼쪽 여백의 번호는 2019년부터 파기원(Cour de cassation) 판결이 문단마다 붙이는 번호 방식을 빌렸다. 조문 인용은 2026. 10. 15. 현행 판본으로, DILA의 법령 데이터(LEGI — 레지프랑스와 같은 원천)와 대조했다. 판결은 DILA의 판결 데이터, 헌법·인권선언·헌법위원회 결정은 헌법위원회 게시본, 옛 판본은 출처 표시에 적은 판본과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

1. **devoir** [də.vwaʁ] **~해야 한다, (빚을) 지고 있다** ★★★

FR

현재 je dois, il doit, ils doivent. 과거분사 dû(남성 단수에만 악상). 조건법 과거 aurait dû는 「~했어야 했다」와 「~했을 것」 두 뜻으로 읽힌다. 754조 1항은 상속을 포기한 사람도 직계·방계 상속에서는 대습될 수 있다고 정한다(2007. 1. 1. 판본부터).

쉬운 예

Je dois partir à six heures.

나는 여섯 시에 떠나야 한다.

실무 예

Nous aurions dû en parler plus tôt.

그 이야기를 더 일찍 했어야 했습니다.

원문

Sauf volonté contraire du disposant, en cas de représentation d'un renonçant, les donations faites à ce dernier s'imputent, le cas échéant, sur la part de réserve qui aurait dû lui revenir s'il n'avait pas renoncé. — C. civ., art. 754, al. 3 · 공식 대체

처분자가 달리 정하지 않았다면, 상속을 포기한 사람을 대습하는 경우 그에게 한 증여는, 필요하면, 그가 포기하지 않았더라면 그에게 돌아갔어야 할 유류분 몫에 산입한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Sauf volonté contraire du disposant,	sauf + 관사 없는 명사 — 단서가 맨 앞에 왔다	처분자가 달리 정하지 않았다면
en cas de représentation d'un renonçant,	en cas de + 명사	포기한 사람을 대습하는 경우
les donations faites à ce dernier	주어 + 과거분사 faites(donations에 맞춰 여성 복수)	그에게 한 증여는
s'imputent, le cas échéant,	대명동사(수동 구실) + 삽입구	필요하면 산입된다
sur la part de réserve	sur + 명사	유류분 몫에
qui aurait dû lui revenir	관계절 — devoir 조건법 과거	그에게 돌아갔어야 할
s'il n'avait pas renoncé.	si + 대과거 — 지난 일의 반대 가정	그가 포기하지 않았더라면

조건법 과거(aurait dû)와 대과거(n'avait pas renoncé)가 짝을 이룬다. 실제로는 포기했다는 뜻이다.

문형

aurait dû + 동사원형

~했어야 했다 / ~했을 것이다

1. devoir의 조건법 과거다: j'aurais dû, il aurait dû, ils auraient dû.
2. 뒤에는 동사원형이 온다. 과거분사 dû가 이미 「지난 일」을 맡는다.
3. dû의 악상(^)은 남성 단수에만 붙는다: due, dus, dues.

J'aurais dû vérifier la date.
날짜를 확인했어야 했습니다.

Le tribunal aurait dû entendre le témoin.
법원은 그 증인을 신문했어야 했다.

문법 F2 · si 절에는 조건법을 쓰지 않는다

~~s'il n'aurait pas renoncé~~ (비문)

s'il n'avait pas renoncé

지난 일을 거꾸로 가정할 때 si 절은 대과거, 주절은 조건법 과거다: qui aurait dû lui revenir s'il n'avait pas renoncé. si 바로 뒤에 aurait·serait를 두지 않는다.

한국이라면? ≠ 대습상속 · 민법 제1001조

프랑스는 상속을 포기한 사람도 대습될 수 있다(754조). 한국 제1001조의 대습 원인은 「상속개시전에 사망하거나 … 상속인이 되지 못한 때」이고 포기는 들어 있지 않다.

---

2. pouvoir [pu.vwaʁ] ~할 수 있다 ★★★

FR

현재 je peux, il peut, ils peuvent. 단순미래 pourra, 조건법 pourrait — 어간 pourr-는 불규칙이다. 민법전의 옛 조문에는 규범을 미래형으로 적은 것이 많다. 우리말로는 현재 「~할 수 있다」로 옮긴다.

쉬운 예

Je peux vous aider ?
도와드릴까요?

실무 예

Pourrais-je poser une question ?
질문 하나 드려도 될까요?

원문

Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus. — C. civ., art. 413-2, al. 1 · 공식 대체
미성년자는 혼인하지 않았더라도 만 16세가 되면 친권에서 해방될 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Le mineur,	주어	미성년자는
même non marié,	삽입 — même + 과거분사	혼인하지 않았더라도
pourra être émancipé	pouvoir 단순미래 + 수동 원형	해방될 수 있다
lorsqu'il aura atteint	lorsque + 전미래 — 주절보다 먼저 끝나 있을 일	~에 이르면
l'âge de seize ans révolus.	목적어 — révolus는 「만(滿)」	만 16세에

문형

pouvoir + 동사원형 / pourra + 동사원형

~할 수 있다 / ~할 수 있을 것이다

1. pouvoir 뒤에는 동사원형: il peut agir(그는 소를 제기할 수 있다).
2. 단순미래 pourra, 조건법 pourrait — 같은 어간 pourr-에 어미만 다르다.
3. 수동 원형은 être + 과거분사: pourra être émancipé(해방될 수 있다).

Pourrez-vous m'envoyer le document demain ?
내일 그 문서를 보내 주실 수 있습니까?

La décision pourra faire l'objet d'un appel.
그 결정에는 항소할 수 있을 것이다.

문법 F2 · 주절이 미래면 lorsque·quand 절도 미래

~~Il pourra voter quand il a dix-huit ans.~~ (비문)

Il pourra voter quand il aura dix-huit ans.

프랑스어는 때를 나타내는 절의 시제를 주절에 맞춘다. 주절이 미래(pourra)면 quand·lorsque 절도 미래나 전미래(aura atteint)다. 우리말 「~하면」에는 이 구별이 없어 틀리기 쉽다.

한국이라면? ≠ 성년의제 · 민법 제826조의2

프랑스는 혼인하지 않은 미성년자도 16세가 되면 법관의 결정으로 해방될 수 있다(413-2조). 한국 민법은 혼인한 경우만 정한다 — 「미성년자가 혼인을 한 때에는 성년자로 본다」.

---

3. **falloir** [fa.lwaʁ] **~해야 한다, ~이 필요하다(비인칭)** ★★★

FR

비인칭 동사라 주어가 늘 il이다: il faut, il fallait, il faudra, il faudrait, qu'il faille. il faut que 뒤는 접속법. 1355조는 기판력이 미치는 조건 셋(같은 대상·같은 원인·같은 당사자, 강학상 「세 동일성」)을 이 틀로 늘어놓는다.

쉬운 예

Il faut du temps.

시간이 필요하다.

실무 예

Il faudrait vérifier cette date.

그 날짜를 확인해 봐야 할 것 같습니다.

원문

Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. — C. civ., art. 1355 · 공식 대체

청구한 것이 같아야 하고, 청구가 같은 원인에 근거해야 하며, 청구가 같은 당사자 사이에서 같은 자격으로 그들에 의해 그리고 그들에 대해 제기된 것이어야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Il faut que la chose demandée soit la même ;	il faut que + 접속법 ① — demandée는 chose(여성)에 일치	청구한 것이 같아야 하고
que la demande soit fondée sur la même cause ;	que ② — 수동 접속법 soit fondée	청구가 같은 원인에 근거해야 하며
que la demande soit entre les mêmes parties,	que ③	청구가 같은 당사자 사이에서
et formée par elles et contre elles	과거분사 formée — demande에 일치, elles = 당사자들	그들에 의해 그리고 그들에 대해 제기되고
en la même qualité.	부사구	같은 자격으로

il faut는 한 번만 나오고 que가 세 번 되풀이된다. 세 que 절이 모두 il faut에 걸린다.

문형

il faut que + 접속법

~해야 한다

1. 주어 il은 아무것도 가리키지 않는다(비인칭). ils faut는 없다.
2. que 뒤 동사는 접속법: que la chose soit, que vous fassiez, que nous partions.
3. 누가 할지 밝히지 않으면 동사원형으로 충분하다: il faut vérifier(확인해야 한다).

Il faut que vous signiez ici.

여기에 서명하셔야 합니다.

Il faudra que nous en parlions demain.

그건 내일 이야기해야겠습니다.

문법 F7 · il faut que + 접속법

~~Il faut que la demande est fondée sur la même cause.~~ (비문)

Il faut que la demande soit fondée sur la même cause.

il faut que 뒤에는 접속법을 쓴다. être의 접속법은 que je sois, qu'il soit, qu'ils soient. 수동이면 soit + 과거분사(soit fondée)다.

한국이라면? ≠ 기판력의 범위

프랑스는 기판력이 미치는 조건을 민법전에 둔다(1355조). 한국에서는 같은 문제를 민사소송법의 기판력 규정과 판례가 맡는다.

---

4. ## être tenu de [ɛtʁ tə.ny də] ~할 의무가 있다, ~의 책임을 진다 ★★★

FR

tenir의 과거분사 tenu를 써서 「매여 있다」는 뜻이다. tenu는 주어에 맞춘다: elle est tenue, ils sont tenus. 뒤에 동사원형(être tenu de rembourser)도, 명사(être tenu des dommages)도 온다. de + les = des.

쉬운 예

Il est tenu de venir.

그는 와야 할 의무가 있다.

실무 예

Le vendeur est-il tenu de réparer le dommage ?

매도인이 손해를 배상할 의무가 있습니까?

원문

Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. — C. civ., art. 1645 · 공식 대체

매도인이 물건의 하자를 알고 있었다면, 그는 받은 대금을 돌려주는 것 외에 매수인에게 모든 손해를 배상할 책임을 진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Si le vendeur connaissait les vices de la chose,	si + 반과거 — 그때 알고 있던 상태	매도인이 물건의 하자를 알고 있었다면
il est tenu,	주절 — être tenu(현재)	그는 책임을 진다
outre la restitution du prix	outre + 명사 — 「~외에」	대금 반환 외에
qu'il en a reçu,	관계절 — 복합과거, en = 그 물건의 값으로	그가 받은

de tous les dommages et intérêts	tenu de + 명사 — de + les = des가 아니라 tous가 끼어 de tous les	모든 손해배상의
envers l'acheteur.	envers + 명사	매수인에 대하여

il est tenu와 de tous les dommages 사이에 outre … 삽입구가 끼어 있다. 삽입구를 건너뛰고 tenu … de를 이어 읽는다.

문형

être tenu de + 동사원형 / 명사

~할 의무가 있다 / ~의 책임을 진다

1. tenu는 주어에 맞춘다: il est tenu, elle est tenue, ils sont tenus.
2. de 뒤에 동사원형을 두면 할 일, 명사를 두면 책임의 대상이다.
3. devoir보다 법률문 냄새가 짙다. 회의에서는 devoir로 충분하다.

Le locataire est tenu de payer le loyer.
임차인은 차임을 지급할 의무가 있다.

Nous sommes tenus de respecter ce délai.
우리는 이 기한을 지켜야 합니다.

한국이라면? ≠ 하자담보책임 · 민법 제580조

프랑스는 매도인이 하자를 알았으면 손해 전부를 배상한다(1645조). 한국 제580조는 매수인 쪽을 본다 — 「매수인이 하자있는 것을 알았거나 과실로 인하여 이를 알지 못한 때에는 그러하지 아니하다」.

---

5. ## condamner [kɔ̃.da.ne] (형·지급 따위를) 선고하다, 명하다 ★★★

FR

m은 소리 나지 않는다 [kɔ̃.da.ne]. Wiktionnaire 표제 표기는 [kɔ̃.dɑ.ne]이고, 이 책은 오늘날 흔한 [a]로 적었다(같은 사전 condamnation에 [da] 판도 실려 있다). condamner qn à + 명사·동사원형(5장 문형). 여기서는 수동 미래 sera condamné와 전미래 n'aura pas exigé가 한 문장에 나온다.

쉬운 예 Il a été condamné.
그는 유죄 판결을 받았다.

실무 예 À quelle peine a-t-il été condamné ?
그는 어떤 형을 선고받았습니까?

원문

L'officier de l'état civil qui n'aura pas exigé la justification de la notification prescrite par l'article 154 sera condamné à l'amende prévue en l'article précédent. — C. civ., art. 157 · 공식 대체
제154조가 정한 통지의 증명을 요구하지 않은 신분 등록 공무원은 앞 조가 정한 벌금에 처한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
L'officier de l'état civil	주어	신분 등록 공무원은
qui n'aura pas exigé la justification	관계절 — 전미래(부정)	증명을 요구하지 않은
de la notification prescrite par l'article 154	de + 명사 + 과거분사 prescrite(notification에 일치)	제154조가 정한 통지의
sera condamné	수동 단순미래	처한다(선고받는다)
à l'amende prévue en l'article précédent.	à + 명사 + 과거분사 prévue	앞 조가 정한 벌금에

문형

condamner qn à + 명사

~에게 ~을 선고하다

1. 사람은 바로 뒤, 내용은 à 뒤: condamner la société à une amende.
2. 수동은 être condamné à: 「~을 선고받다」.
3. à + le = au, à + les = aux: condamné aux dépens(소송비용 부담).

Le tribunal l'a condamné à une amende.
법원은 그에게 벌금을 선고했다.

Elle a été condamnée à payer les frais.
그녀는 비용을 지급하라는 판결을 받았다.

문법 F2 · 원형 -er와 과거분사 -é는 소리가 같다

~~L'officier sera condamner à l'amende.~~ (표기 오류)

L'officier sera condamné à l'amende.

수동은 être + 과거분사다. -er 동사는 원형(condamner)과 과거분사(condamné)의 소리가 같아 철자를 틀리기 쉽다. être·avoir 뒤면 과거분사, doit·peut 뒤면 원형이다.

한국이라면? ≠ 제재 조문의 꼴

이 조문은 위반자를 주어로 세워 수동 미래(sera condamné à …)로 제재를 적는다. 한국 법률은 제재를 대개 능동으로 쓴다(~에 처한다, 과태료를 부과한다).

---

6. **prononcer** [pʁɔ.nɔ̃.se] **발음하다, (판결을) 선고하다** ★★★

FR

명사는 le prononcé(선고). se prononcer sur는 「~에 대해 판단하다」. -cer 동사라 a·o 앞에서 c를 ç로 쓴다: nous prononçons, il prononçait, en prononçant.

쉬운 예

Comment prononcez-vous ce mot ?

이 낱말을 어떻게 발음하십니까?

실무 예

Le jugement sera prononcé la semaine prochaine.

판결은 다음 주에 선고될 것입니다.

원문

Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce. — C. civ., art. 268, al. 2 · 공식 대체

법관은 각 배우자와 자녀의 이익이 보호되는지 확인한 뒤, 이혼을 선고하면서 그 합의들을 인가한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le juge,	주어	법관은
après avoir vérifié	après + 부정법 과거(avoir + 과거분사)	확인한 뒤
que les intérêts de chacun des époux et des enfants	que 절의 주어	각 배우자와 자녀의 이익이
sont préservés,	수동 현재 — intérêts에 맞춰 -s	보호되는지
homologue les conventions	주절 동사 + 목적어	합의들을 인가한다
en prononçant le divorce.	제롱디프 — 주어는 le juge	이혼을 선고하면서

문형

en + 현재분사(-ant)

~하면서, ~함으로써

1. nous 꼴에서 -ons를 떼고 -ant: nous prononçons → en prononçant.
2. 제롱디프의 주어는 주절의 주어와 같다(여기서는 le juge).
3. 때(~하면서)·수단(~함으로써)·조건(~하면)을 문맥으로 가른다.

En écoutant les parties, le juge prend des notes.

법관은 당사자의 말을 들으면서 메모한다.

> On apprend en écoutant.
> 들으면서 배운다.

문법 F2 · -cer 동사의 ç

~~en prononcant le divorce~~ (표기 오류)

en prononçant le divorce

c는 a·o·u 앞에서 [k]로 읽힌다. [s] 소리를 지키려고 ç를 쓴다: nous prononçons, il prononçait, prononçant. e·i 앞에서는 그냥 c다(prononcer, prononcé).

한국이라면? ≠ 협의이혼 · 민법 제836조

268조는 재판상 이혼 절차 중에 이혼 효과에 관한 합의를 법관이 인가하는 장면이다. 프랑스의 상호 합의 이혼은 원칙적으로 변호사가 연서한 합의서를 공증인에게 맡기는 법원 밖 절차다(229-1조). 한국은 「협의상 이혼은 가정법원의 확인을 받아 … 신고함으로써 그 효력이 생긴다」(제836조 제1항).

---

7. ## statuer [sta.tɥe] (법원이) 판단하다, 재판하다 ★★★

FR

statuer sur + 명사 = ~에 대해 판단하다. 주어는 법원·법관이다. 판결의 「En statuant ainsi」(그렇게 판단함으로써)는 15장. 1인칭 je statue는 법관이 아니면 쓸 일이 거의 없다.

쉬운 예 Le juge va statuer.
법관이 곧 판단할 것이다.

실무 예 Sur quel point la cour n'a-t-elle pas statué ?
법원이 어느 점에 대해 판단하지 않았습니까?

원문

> Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative conclue avant la saisine d'un juge rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige. — C. civ., art. 2065, al. 1 · 공식 대체
> 법관에게 사건이 맡겨지기 전에 맺은 참여형 절차 합의가 진행되는 동안에는 분쟁에 대한 판단을 법관에게 구하는 어떤 청구도 부적법하다. 다만 한 당사자가 합의를 이행하지 않으면 다른 당사자는 분쟁에 대한 판단을 받으려고 법관에게 사건을 맡길 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tant qu'elle est en cours,	tant que — 「~하는 동안」	진행되는 동안에는
la convention de procédure participative	주어	참여형 절차 합의는

conclue avant la saisine d'un juge	과거분사 conclue — convention(여성)에 일치	법관에게 사건이 맡겨지기 전에 맺은
rend irrecevable tout recours au juge	rendre + 형용사 + 긴 목적어(뒤로 갔다)	법관에 대한 모든 청구를 부적법하게 한다
pour qu'il statue sur le litige.	pour que + 접속법	분쟁에 대해 판단하도록
Toutefois, l'inexécution de la convention	둘째 문장 — toutefois는 예외의 표지	다만 합의의 불이행은
par l'une des parties	par + 명사	한 당사자에 의한
autorise une autre partie à saisir le juge	autoriser qn à + 동사원형	다른 당사자가 법관에게 맡기는 것을 허용한다
pour qu'il statue sur le litige.	pour que + 접속법(되풀이)	분쟁에 대해 판단하도록

둘째 문장의 Toutefois가 첫 문장의 예외다. 인용할 때 둘째 문장을 빼면 뜻이 바뀐다.

문형

statuer sur + 명사

~에 대해 판단하다

1. 법관·법원이 주어다: le juge statue sur la demande.
2. 「무엇에 대해」는 늘 sur. sur + le는 줄지 않는다(sur le litige).
3. pour qu'il statue: 목적을 나타내는 pour que + 접속법.

Le tribunal statuera sur la demande le mois prochain.

법원은 다음 달에 그 청구에 대해 판단할 것이다.

La cour a statué sans audience.

법원은 변론 없이 판단했다.

문법 F7 · pour que + 접속법

~~pour qu'il statuera sur le litige~~ (비문)

pour qu'il statue sur le litige

목적의 pour que 뒤에는 접속법이다. -er 동사는 il 꼴이 직설법과 같아 보이지만(statue) nous·vous에서 갈린다: pour que nous statuions.

한국이라면? + 참여형 절차 합의

합의로 시작한 협의 절차가 진행되는 동안 제소를 막고, 상대가 합의를 지키지 않을 때만 제소를 허용한다(2065조). 한국 민법·민사소송법에는 같은 일반 조문이 없다.

8. **saisir** [se.ziʁ] **(법원에) 사건을 맡기다, 잡다, 압류하다** ★★★

FR

saisir le juge = 법관에게 사건을 맡기다(제소하다), être saisi de = (법원이) 사건을 맡다. 명사는 la saisine. 일상어로는 「잡다」, 집행에서는 「압류하다」(명사 la saisie).

쉬운 예

Il a saisi sa chance.
그는 기회를 잡았다.

실무 예

Le juge a été saisi le 3 mars.
법원은 3월 3일에 사건을 맡았습니다.

원문

> La requête aux fins de protection d'un majeur est caduque si le juge des tutelles ne s'est pas prononcé sur celle-ci dans l'année où il en a été saisi. – CPC, art. 1227 · 공식 대체
> 성년자 보호를 구하는 신청은 후견 법관이 그 신청을 맡은 뒤 1년 안에 판단하지 않으면 효력을 잃는다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
조각	문법	뜻
La requête aux fins de protection d'un majeur	주어 — aux fins de는 「~을 목적으로 하는」	성년자 보호를 구하는 신청은
est caduque	être + 형용사	효력을 잃는다
si le juge des tutelles ne s'est pas prononcé	si + 대명동사 복합과거(부정) — 조동사 être	후견 법관이 판단하지 않으면
sur celle-ci	celle-ci = la requête	그 신청에 대해
dans l'année où il en a été saisi.	où 관계절 + 복합과거 수동, en = de la requête	그 신청을 맡은 뒤 1년 안에

문형

saisir le juge / être saisi de

법원에 사건을 맡기다 / 사건을 맡다

1. 능동: la partie saisit le juge(당사자가 법원에 제소한다).
2. 수동: le juge est saisi de l'affaire(법원이 사건을 맡는다). de 뒤가 사건이다.
3. en a été saisi의 en은 de celle-ci(그 신청을)를 대신한다.

Nous avons saisi le tribunal en janvier.
우리는 1월에 법원에 제소했습니다.

> Quelle juridiction est saisie de l'affaire ?
> 어느 법원이 그 사건을 맡고 있습니까?

문법 F2 · 대명동사의 복합과거는 être

~~le juge ne s'a pas prononcé~~ (비문)

le juge ne s'est pas prononcé

se prononcer 같은 대명동사는 복합과거에 être를 쓴다. 과거분사는 대개 주어에 맞춘다: la cour s'est prononcée.

한국이라면? + 신청의 실효

법관이 1년 안에 판단하지 않으면 신청 자체가 효력을 잃게 한다(1227조). 한국 가사소송법·가사소송규칙·비송사건절차법에는 판단 기간이 지나면 신청이 효력을 잃는다는 조문이 없다(전문 검색 기록은 kr_sources_ch03 머리).

---

9. rendre [ʁɑ̃dʁ] 돌려주다, (판결·결정을) 하다 ★★★

FR

rendre un jugement = 판결을 하다(선고하다). 주어는 법원이다. le jugement rendu = 내려진 판결. rendre + 형용사는 「~하게 만들다」(5장). 규칙형 -re 동사라 il rend에 -t가 없다.

쉬운 예

Je vous rends le dossier.
서류를 돌려드립니다.

실무 예

Quand le jugement a-t-il été rendu ?
판결은 언제 선고되었습니까?

원문

> La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. — CPC, art. 536, al. 1 · 공식 대체
> 판결을 한 법관들이 그 판결의 성격을 잘못 표시하였더라도 불복할 권리에는 영향이 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La qualification inexacte d'un jugement	주어	판결의 잘못된 성격 표시는
par les juges	par + 명사 — 누가	법관들에 의한
qui l'ont rendu	관계절 복합과거 — l' = jugement, 앞의 목적어에 맞춰 rendu	그 판결을 한
est sans effet	être + sans + 명사	영향이 없다

sur le droit d'exercer un recours.	sur + 명사 + de + 동사원형	불복할 권리에

문형

rendre un jugement / une décision

판결·결정을 하다

1. 주어는 법원·법관: la cour rend un arrêt(항소법원·파기원의 판결은 arrêt).
2. 꾸밀 때 과거분사는 명사에 맞춘다: la décision rendue, les jugements rendus.
3. 현재: je rends, il rend, nous rendons, ils rendent.

La cour rendra son arrêt en décembre.
법원은 12월에 판결을 선고할 것이다.

Le jugement a été rendu par défaut.
그 판결은 궐석으로 선고되었다.

문법 F1 · 앞에 놓인 목적어와 과거분사의 일치

~~les décisions qu'ils ont rendu~~ (비문)

les décisions qu'ils ont rendues

avoir 복합과거의 과거분사는 직접목적어가 동사 앞에 오면 그 성·수에 맞춘다. 원문 l'ont rendu는 l'가 jugement(남성 단수)라서 rendu 그대로다.

한국이라면? ≠ 형식에 어긋나는 재판 · 민사소송법 제440조

프랑스는 판결이 스스로 붙인 성격 표시가 틀려도 불복할 권리를 해치지 않는다고 정한다(536조). 한국은 재판 형식을 잘못 고른 경우를 정한다: 「결정이나 명령으로 재판할 수 없는 사항에 대하여 결정 또는 명령을 한 때에는 항고할 수 있다」(제440조).

---

10. # former [fɔʁ.me] (이의·상소를) 제기하다, 만들다, 양성하다 ★★

FR

법률문에서는 소·이의·상소를 「제기하다」: former opposition, former appel(관사 없이), former un pourvoi. 일상어로는 「만들다·양성하다」(former des juges).

쉬운 예

Cette école forme des juges.
이 학교는 법관을 양성한다.

실무 예

Le parquet pourrait former opposition.
검찰이 이의를 제기할 수도 있습니다.

원문

> Le ministère public peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage. — C. civ., art. 175-1 · 공식 대체

검사는 혼인이 이루어지면 그 무효를 청구할 수 있을 경우에 혼인에 대한 이의를 제기할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le ministère public	주어 — 검찰(검사)	검사는
peut former opposition	pouvoir + 동사원형 + 관사 없는 명사	이의를 제기할 수 있다
pour les cas	pour + 명사	경우에
où il pourrait demander	관계절 où + 조건법 현재 — 가정한 경우	청구할 수 있을
la nullité du mariage.	목적어 — de + le = du	혼인의 무효를

pourrait는 실제 청구가 아니라 「혼인이 이루어진다면 청구할 수 있을」 경우다. 조건법이 가정을 맡는다.

문형

former opposition / former appel

이의를 제기하다 / 항소하다

1. opposition·appel에는 관사를 붙이지 않는 일이 많다. pourvoi는 관사를 붙인다(former un pourvoi).
2. 수동: l'appel est formé dans le délai(항소는 기간 안에 제기된다).
3. 명사 la formation은 일상어로 「양성·교육」이다. 소송 문맥에서는 「제기」(formation de l'appel)나 「재판부」(formation collégiale)도 뜻한다.

La partie condamnée a formé appel.

패소한 당사자가 항소했다.

L'opposition doit être formée dans le délai d'un mois.

이의는 한 달 기간 안에 제기해야 한다.

한국이라면? ≠ 혼인에 대한 검사의 청구 · 민법 제818조

검사가 혼인의 효력을 다툴 수 있다는 점은 닮았다. 프랑스는 혼인 전에 이의를 낸다(175-1조). 한국 제818조는 「검사는 제810조를 위반한 혼인의 취소를 청구할 수 있다」로 혼인 뒤 중혼의 취소를 정한다.

---

11. ## notifier [nɔ.ti.fje] (정식으로) 알리다, 통지하다 ★★

FR

명사 la notification. 민사소송에서 집행관을 통한 송달은 la signification으로 따로 부른다(14장). -ier 동사라 nous notifions, vous notifiez에서 i가 그대로 남는다.

쉬운 예 On m'a notifié la décision.

나는 그 결정을 통지받았다.

실무 예

La décision vous a-t-elle été notifiée ?

그 결정을 통지받으셨습니까?

원문

> Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation. — C. civ., art. 2007, al. 1 · 공식 대체
>
> 수임인은 위임인에게 사임을 통지함으로써 위임을 그만둘 수 있다.

문형

notifier qch à qn

~에게 ~을 통지하다

1. 알릴 내용은 직접목적어, 받을 사람은 à 뒤: notifier la décision aux parties.
2. 수동이 흔하다: la décision est notifiée aux parties.
3. 현재 je notifie, nous notifions, 과거분사 notifié.

Le greffe notifie la décision aux parties.

법원사무국이 당사자들에게 결정을 통지한다.

Je vous notifie ma décision par écrit.

제 결정을 서면으로 통지합니다.

문법 F2 · 제롱디프의 주어는 주절의 주어

~~En notifiant sa renonciation, le mandat prend fin.~~ (비문)

En notifiant sa renonciation, le mandataire met fin au mandat.

제롱디프(en + -ant)의 행위자는 주절의 주어다. 틀린 꼴은 위임(mandat)이 통지하는 셈이 된다. 원문도 주어 le mandataire가 notifiant의 행위자다.

한국이라면? = 위임의 해지 · 민법 제689조

수임인이 언제든 위임을 끝낼 수 있다는 점은 같다 — 「위임계약은 각 당사자가 언제든지 해지할 수 있다」(제689조 제1항). 프랑스는 위임인에 대한 통지를 방법으로 적는다(2007조).

---

12. # interdire [ɛ̃.tɛʁ.diʁ] 금지하다 ★★

FR

interdire qch à qn, interdire à qn de + 동사원형. 과거분사 interdit(e). dire와 달리 vous interdisez다(vous dites가 아니다 — Wiktionnaire dire 활용 주석).

쉬운 예

Ici, c'est interdit.

여기서는 금지되어 있다.

실무 예

Est-il interdit de prendre des photos pendant l'audience ?

재판 중에 사진을 찍는 것이 금지됩니까?

원문

> Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite. — C. civ., art. 16-4, al. 2 · 공식 대체
> 사람의 선별을 조직하려는 모든 우생학적 관행은 금지된다.

문형

interdire à qn de + 동사원형

~에게 ~하는 것을 금지하다

1. 사람은 à 뒤, 금지된 행위는 de + 동사원형.
2. 비인칭 수동이 흔하다: il est interdit de fumer(흡연 금지).
3. 사람을 대명사로: il lui est interdit de révéler …(CPC 244조).

Il est interdit de fumer dans la salle.
법정 안에서는 흡연이 금지된다.

Le juge lui a interdit de quitter le territoire.
법관은 그에게 출국을 금지했다.

문법 F1 · 현재분사는 그대로, 과거분사는 일치

~~Toute pratique tendante à la sélection est interdit.~~ (비문)

Toute pratique tendant à la sélection est interdite.

현재분사 tendant은 성·수로 바뀌지 않는다. 수동의 과거분사 interdite는 주어 pratique(여성 단수)에 맞춘다. 한 문장에 둘이 같이 있어 헷갈리기 쉽다.

한국이라면? = 우생학적 관행의 금지

프랑스는 인체와 인간 종의 보호를 민법전 첫머리(16조 이하)에 둔다. 한국은 같은 주제를 생명윤리 및 안전에 관한 법률 같은 특별법에서 다룬다.

---

13. # permettre [pɛʁ.mɛtʁ] 허용하다, 가능하게 하다 ★★★

FR

mettre와 같이 활용한다: je permets, il permet, ils permettent, 과거분사 permis. permettre à qn de + 동사원형, permettre que + 접속법. 회의에서 Permettez-moi de …는 「~하겠습니다」의 공손한 머리말이다.

쉬운 예

Vous permettez ?
실례해도 될까요?

실무 예

Permettez-moi de poser une question.
질문 하나 드리겠습니다.

원문

Les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil. — CPC, art. 22 · 공식 대체

변론은 공개한다. 다만 법률이 비공개 법정에서 열도록 요구하거나 허용하는 경우는 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Les débats sont publics,	être + 형용사 — 원칙	변론은 공개한다
sauf les cas	sauf — 예외의 시작	다만 ~경우는 그렇지 않다
où la loi exige ou permet	관계절 où — 동사 둘	법률이 요구하거나 허용하는
qu'ils aient lieu	que + 접속법(avoir lieu)	그것이 열리는 것을
en chambre du conseil.	en + 명사 — 비공개 법정에서	비공개 법정에서

문형

permettre à qn de + 동사원형

~에게 ~하는 것을 허락하다

1. 공손하게 끼어들 때: Permettez-moi de préciser un point.
2. que 절이면 접속법: la loi permet que …
3. 명사는 la permission(허락), le permis(허가증).

Permettez-moi de vous présenter mon collègue.

제 동료를 소개하겠습니다.

Le règlement permet aux membres de voter par écrit.

규칙은 회원이 서면으로 투표하는 것을 허용한다.

문법 F7 · permettre que + 접속법

~~la loi permet qu'ils ont lieu~~ (비문)

la loi permet qu'ils aient lieu

허용·요구(permettre, exiger) 뒤의 que 절은 접속법이다. avoir의 접속법은 que j'aie, qu'il ait, qu'ils aient — 소리는 셋 다 [ɛ].

한국이라면? ≠ 재판의 공개 · 법원조직법 제57조

원칙 뒤에 예외를 다는 짜임은 같다. 한국은 「재판의 심리와 판결은 공개한다」(제57조 제1항)로 판결까지 넣고, 프랑스 22조는 변론(débats)을 말한다.

---

14. **estimer** [ɛs.ti.me] **(판단해서) ~라고 보다, 평가하다, 존중하다** ★★

FR

estimer que + 직설법, estimer + 명사 + 형용사(qu'il estime compétente). 형용사는 앞 명사에 맞춘다(juridiction → compétente). 회의에서 J'estime que ...는 「제 판단으로는 ...」 이다.

쉬운 예

J'estime beaucoup ce collègue.

나는 그 동료를 매우 존중한다.

실무 예

J'estime que ce point mérite une discussion.

이 점은 토론할 가치가 있다고 봅니다.

원문

> Le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu'en cas d'opposition, l'affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu'il estime compétente. — CPC, art. 1408 · 공식 대체
>
> 채권자는 지급명령 신청서에서, 이의가 있으면 사건을 자기가 관할이 있다고 보는 법원으로 곧바로 보내 달라고 요청할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le créancier peut,	주어 + pouvoir	채권자는 ~할 수 있다
dans la requête en injonction de payer,	삽입 — 어디에서	지급명령 신청서에서
demander qu'en cas d'opposition,	demander que + 조건 삽입	이의가 있으면 ~해 달라고 요청
l'affaire soit immédiatement renvoyée	수동 접속법 — soit + renvoyée(affaire에 일치)	사건이 곧바로 보내지도록
devant la juridiction	devant + 명사	법원으로
qu'il estime compétente.	관계절 — compétente는 juridiction(여성)에 일치	그가 관할이 있다고 보는

문형

estimer que + 직설법 / estimer + 명사 + 형용사

~라고 판단하다

1. J'estime que ce délai est trop court. — 의견을 말할 때.
2. 목적어 + 형용사: il estime la demande fondée(청구가 이유 있다고 본다). 형용사는 목적어에 맞춘다.
3. s'estimer + 형용사: s'estimer lésé(손해를 입었다고 여기다).

J'estime que la question est mal posée.

질문이 잘못 세워졌다고 봅니다.

> Le juge a estimé la demande irrecevable.
> 법관은 그 청구가 부적법하다고 보았다.

문법 F7 · demander que + 접속법(수동)

~~demander que l'affaire est renvoyée~~ (비문)

demander que l'affaire soit renvoyée

요청·희망(demander, vouloir, exiger) 뒤 que 절은 접속법이다. 수동이면 soit + 과거분사이고, 과거분사는 주어 affaire(여성)에 맞춰 renvoyée다.

한국이라면? ≠ 지급명령에 대한 이의 · 민사소송법 제472조

프랑스 채권자는 이의가 나면 사건을 보낼 법원을 미리 고를 수 있다(1408조). 한국은 「적법한 이의신청을 한 경우에는 … 소가 제기된 것으로 본다」(제472조 제2항).

---

15. appliquer [a.pli.ke] 적용하다, s'appliquer 적용되다 ★★★

FR

le juge applique la loi(법관이 법을 적용한다). 대명동사 s'appliquer = 적용되다 — 법전은 수동 être appliqué보다 이 꼴을 자주 쓴다. 명사 l'application. ne s'applique pas는 예외를 끌어오므로 인용할 때 잘라 내지 않는다.

쉬운 예

Il applique la règle.
그는 규칙을 적용한다.

실무 예

Quelle loi s'applique à ce contrat ?
이 계약에는 어느 법률이 적용됩니까?

원문

> La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. — C. civ., art. 2222, al. 1 · 공식 대체
> 시효나 제척기간을 늘리는 법률은 이미 완성된 시효나 제척기간에는 효과가 없다. 그 법률은 시행일에 시효기간이나 제척기간이 아직 끝나지 않았던 경우에 적용된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La loi qui allonge la durée d'une prescription	주어 + 관계절	시효기간을 늘리는 법률은
ou d'un délai de forclusion	de + 명사(둘째)	또는 제척기간을
est sans effet	être + sans + 명사	효과가 없다

sur une prescription ou une forclusion acquise.	sur + 명사 — acquise는 forclusion(여성)에 일치	이미 완성된 시효나 제척기간에는
Elle s'applique	대명동사 현재 — 수동 구실	그 법률은 적용된다
lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion	lorsque 절의 주어	시효기간이나 제척기간이
n'était pas expiré	반과거(부정) — 그 시점의 상태	끝나지 않았던
à la date de son entrée en vigueur.	à + 명사 — son = 그 법률의	그 법률의 시행일에

문형

s'appliquer à + 명사

~에 적용되다

1. 대명동사로 「적용되다」: la loi s'applique à tous.
2. à + le = au, à + les = aux: s'applique aux contrats.
3. 부정은 ne ... pas가 대명동사 전체를 감싼다: ne s'applique pas.

Cette règle s'applique aussi aux étrangers.
이 규칙은 외국인에게도 적용된다.

Le tribunal a appliqué la loi ancienne.
법원은 옛 법률을 적용했다.

한국이라면? ≠ 시효기간을 바꾸는 법률의 적용

프랑스는 시효기간을 늘리거나 줄이는 법률의 시간적 적용을 민법전의 일반 조문으로 정한다(2222조). 한국에서는 개정 법률의 부칙 경과규정이 정한다.

---

16. # modifier [mɔ.di.fje] 바꾸다, 변경하다, (법령을) 개정하다 ★★

FR

명사 la modification. 법령 조문 머리의 「Modifié par ...」는 「~에 의해 개정됨」이다. -ier 동사라 nous modifions다.

쉬운 예 J'ai modifié mon texte.
나는 내 글을 고쳤다.

실무 예 Peut-on modifier le contrat sans l'accord de l'autre partie ?
상대방 동의 없이 계약을 바꿀 수 있습니까?

원문

> Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. — C. civ., art. 1193 · 공식 대체
>
> 계약은 당사자의 상호 동의로, 또는 법률이 허용하는 사유로만 변경하거나 철회할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués	pouvoir + 수동 원형 — 과거분사는 contrats(남성 복수)에 일치	계약은 변경되거나 철회될 수
que du consentement mutuel des parties,	ne … que — 「~로만」	당사자의 상호 동의로만
ou pour les causes	ou + pour + 명사	또는 사유로만
que la loi autorise.	관계절 que — 목적어 관계대명사	법률이 허용하는

문형

modifier qch / être modifié par

~을 바꾸다 / ~에 의해 개정되다

1. 목적어를 바로 뒤에: modifier le contrat, modifier la date.
2. 수동 원형도 주어에 맞춘다: les contrats … être modifiés.
3. 법령 머리의 Modifié par la loi …는 「~법률로 개정」이다.

Nous devons modifier la date de la réunion.
회의 날짜를 바꿔야 합니다.

Cet article a été modifié en 2016.
이 조문은 2016년에 개정되었다.

한국이라면? + 계약의 변경

계약은 합의나 법률이 정한 사유로만 바꾸거나 철회할 수 있다고 명문으로 둔다(1193조, 2016. 10. 1. 판본). 한국 민법에는 같은 일반 조문이 없다.

한국이라면? — 같은 규율, 다른 동사 꼴

「=」 같은 꼴 · 「≠」 다른 꼴 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 두 조문의 동사 꼴(시제·법·수동·분사)을 견준 것이고, 내용이 같고 다른 점은 차이 칸에 적었다. 한국 조문은 민법·법원조직법·민사소송법 현행본이다.

	프랑스	한국	차이
≠	pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint … (413-2)	「미성년자가 혼인을 한 때에는 성년자로 본다」 (제826조의2)	단순미래 + 전미래 / 현재의 의제. 사유도 다르다(16세·법관 / 혼인).
≠	qui aurait dû lui revenir s'il n'avait pas renoncé (754)	「상속개시전에 사망하거나 … 상속인이 되지 못한 때」 (제1001조)	반대 사실의 가정(조건법 과거 + 대과거) / 실제 사유를 늘어놓음. 한국 대습 원인에 포기는 없다.
≠	Si le vendeur connaissait les vices … il est tenu (1645)	「매수인이 하자있는 것을 알았거나 과실로 인하여 이를 알지 못한 때에는」 (제580조 제1항)	반과거로 매도인이 알던 상태 / 과거 시제 어미 -았-으로 매수인이 안 사실. 보는 쪽이 다르다.
≠	les cas où il pourrait demander la nullité (175-1)	「검사는 제810조를 위반한 혼인의 취소를 청구할 수 있다」 (제818조)	조건법(가정한 경우) / 직설 「할 수 있다」. 혼인 전 이의 / 혼인 뒤 취소.
=	peut renoncer au mandat, en notifiant … (2007)	「위임계약은 각 당사자가 언제든지 해지할 수 있다」 (제689조 제1항)	pouvoir와 「할 수 있다」로 같다. 방법(통지)을 제롱디프로 덧붙이는 것은 프랑스뿐.
≠	homologue les conventions en prononçant le divorce (268)	「가정법원의 확인을 받아 … 신고함으로써 그 효력이 생긴다」 (제836조 제1항)	제롱디프(선고하면서) / 연결 어미 -함으로써. 268조는 재판상 이혼 중 합의 인가(상호 합의 이혼은 법원 밖, 229-1조) / 신고로 효력.
≠	Les débats sont publics, sauf … qu'ils aient lieu en chambre du conseil (CPC 22)	「재판의 심리와 판결은 공개한다. 다만,」 (제57조 제1항)	être + 형용사, sauf 뒤 접속법 / 능동 「공개한다」와 「다만」 단서.
≠	demander que l'affaire soit renvoyée (CPC 1408)	「소가 제기된 것으로 본다」 (제472조 제2항)	접속법 수동(보내지기를 청한다) / 의제 「본다」. 프랑스는 채권자가 법원을 미리 고른다.

가짜 친구 · demander는 「강요하다」가 아니다 — 그리고 éventuellement

demander는 영어 demand(강하게 요구하다)와 다르다. Larousse의 첫째 뜻은 「묻다」, 둘째 뜻이 「얻고 싶은 것을 상대에게 알리다」 곧 「청하다」다. Je me demande si …는 「~인지 궁금하다」.

법률어로는 「청구하다」 다: la demande는 청구, le demandeur·la demanderesse는 원고, 피고는 le défendeur다. 영어식으로 「강요」를 넣어 읽으면 어조가 틀어진다. 강하게 요구하는 것은 exiger다.

민사소송법 5조는 법관이 「청구된 것 전부에 대해, 그리고 청구된 것에 대해서만」 판단해야 한다고 쓴다. demandé가 두 번 나온다. 한국에서 처분권주의(강학상)라 부르는 생각과 겹친다.

éventuellement은 영어 eventually(결국)가 아니라 「경우에 따라, 필요하면」 이다(TLFi: Selon les circonstances). 민법 1228조는 법관이 「필요하면 채무자에게 기한을 주면서」 이행을 명할 수 있다고 한다. 「결국」은 finalement으로 말한다.

> Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 원문

> Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 원문

요령 demander = 묻다·청하다·청구하다, exiger = 강하게 요구하다. éventuellement = 경우에 따라, finalement = 결국.

기억 되살리기 F2 — 시제: 법전은 현재로 정하고, 지난 일은 둘로 나눈다

법전의 기본은 직설법 현재다. 지난 일은 복합과거(일어난 일)와 반과거(그때의 상태)로 나누고, 그보다 앞선 일은 대과거로 쓴다. 앞으로의 일은 단순미래, 미래의 어느 때까지 끝나 있을 일은 전미래다. 단순과거는 알아보기만 하면 된다.

- 현재형이 규범을 말한다: le juge statue, la loi s'applique, les débats sont publics. 우리말 「~한다·~이다」로 옮긴다(5장 F2).
- 복합과거는 avoir·être 현재 + 과거분사다. 끝난 일 하나를 말한다: les juges qui l'ont rendu(CPC 536조). 대명동사와 aller·venir 같은 이동 동사는 être를 쓴다: le juge ne s'est pas prononcé(CPC 1227조).
- 반과거는 그때 이어지던 상태나 배경이다. 어간은 nous 현재형에서 -ons를 뗀 것, 어미는 -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient: nous connaissons → il connaissait(1645조). être만 어간이 ét-다(il était).
- 414-3조 한 문장에 둘이 같이 나온다: Celui qui a causé un dommage … alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental. 손해를 낸 일은 복합과거, 그때의 정신 상태는 반과거다.
- 대과거는 avoir·être 반과거 + 과거분사다. 과거의 어느 때보다 더 앞선 일, 또는 지난 일을 거꾸로 가정할 때 쓴다: s'il n'avait pas renoncé(754조), si le vendeur avait vendu de mauvaise foi(1635조).

- 단순미래는 동사원형(-re는 e를 뗀다)에 -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont을 붙인다. 불규칙 어간을 외운다: pourr-, devr-, ser-, aur-, fer-, viendr-(부록 B). 민법전의 옛 조문에는 규범을 미래형으로 적은 것이 많다: pourra être émancipé(413-2조), sera condamné(157조). 우리말로는 현재로 옮긴다.
- 전미래는 avoir·être 단순미래 + 과거분사다. 미래의 기준보다 먼저 끝나 있을 일이다: lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans(413-2조), qui n'aura pas exigé(157조).
- quand·lorsque 뒤의 시제는 주절에 맞춘다. 주절이 미래면 그 절도 미래나 전미래다. 우리말 「~하면」에는 이 구별이 없어 현재로 쓰기 쉽다.
- 단순과거(il fut, il eut, il rendit)는 글로 이야기를 적을 때의 시제다. 현행 헌법·민법전·민사소송법전·형법전·형사소송법전 본문에서는 fut·eut·fit·prit·rendit 같은 흔한 꼴을 하나도 찾지 못했다(2026. 10. 15. LEGI 검색). 판결에서는 사실 경과를 옮긴 대목에 가끔 보인다. 알아보기만 하면 된다(부록 B의 단순과거 칸).
- -er 동사는 원형 -er와 과거분사 -é의 소리가 같다(condamner, condamné [kɔ̃.da.ne]). avoir·être 뒤면 과거분사, doit·peut·va 뒤면 원형으로 쓴다.

표로 보기

시제	만들기	원문의 꼴
현재	어간 + 어미	le juge statue (C. civ. 2065)
복합과거	avoir 현재 + 과거분사	qui l'ont rendu (CPC 536)
복합과거(대명동사)	se + être 현재 + 과거분사	ne s'est pas prononcé (CPC 1227)
반과거	nous 어간 + -ait	il connaissait (C. civ. 1645)
대과거	avoir·être 반과거 + 과거분사	s'il n'avait pas renoncé (C. civ. 754)
단순미래	미래 어간 + -a	pourra · sera condamné (C. civ. 413-2 · 157)
전미래	avoir·être 단순미래 + 과거분사	lorsqu'il aura atteint (C. civ. 413-2)
단순과거	읽기만	il fut · il eut · il rendit (부록 B)

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

Le juge	a rejeté	la demande	parce que	le délai	était expiré.
주어	복합과거 · 일어난 일	목적어	이유	주어	반과거 · 그때의 상태

기간이 이미 지나 있었으므로 법관은 청구를 기각했다.

Le tribunal	statuera	lorsqu'il	aura reçu	le rapport.
주어	단순미래	lorsque + il · 엘리지옹	전미래 · 그보다 먼저 끝날 일	목적어

법원은 보고서를 받으면 판단할 것이다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Le juge a condamner la société.~~	Le juge a condamné la société.	avoir 뒤에는 과거분사가 온다. 원형과 소리가 같아 철자를 틀린다.
~~Le tribunal s'a prononcé.~~	Le tribunal s'est prononcé.	대명동사의 복합과거는 être를 쓴다.
~~Le jugement ? Les juges qui l'ont rendue ...~~	Le jugement ? Les juges qui l'ont rendu ...	l'는 jugement(남성 단수)다. 앞의 목적어에 맞추므로 rendu 그대로.
~~Il fut condamné hier. (회의에서 말할 때)~~	Il a été condamné hier.	말과 편지에서는 단순과거 대신 복합과거를 쓴다.

기억 되살리기 F7 — 조건법과 접속법의 꼴

조건법은 단순미래 어간 + 반과거 어미다(il pourrait, il serait). 접속법 현재는 대개 3인칭 복수 현재의 어간에 -e, -es, -e, -ent를 붙이고(ils prennent → qu'il prenne), nous·vous는 nous 꼴 어간에 -ions, -iez를 붙인다(nous prenons → que nous prenions). 이 장은 꼴과 법률문의 대표 자리만 — 공손·양보의 쓰임은 19·20장.

- 조건법은 미래 어간에 반과거 어미를 붙인다: pourr- + -ait = pourrait, ser- + -ait = serait, aur- + -ait = aurait. 미래(il pourra)와 끝만 다르다.
- 법률문의 조건법은 「그런 경우라면」의 가정이다: les cas où il pourrait demander la nullité(175-1조). 실제 청구가 아니라 청구할 수 있을 경우를 말한다.
- si + 반과거·대과거 → 주절 조건법이다. 1601조: Si ... la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle. si 절 안에는 조건법을 쓰지 않는다.
- 조건법 과거는 avoir·être 조건법 + 과거분사다: aurait dû(754조, 5장 2224조). 「~했어야 했다」 「~했을 것이다」로 옮긴다.
- 회의에서 조건법은 공손함이다: Pourriez-vous préciser ? / Je voudrais ajouter un point. 깊은 쓰임은 18~20장에서 다룬다.
- 접속법은 que 뒤에서 사실로 단정하지 않는 내용을 담는다. 법률문의 대표 자리는 필요(il faut que, 1355조), 목적(pour que, 2065조), 요청(demander que, CPC 1408조), 허용(permettre que, CPC 22조)이다.
- -er 동사는 je·tu·il·ils에서 접속법이 직설법과 소리가 같다(qu'il statue / il statue). nous·vous에서 갈린다: que nous statuions. 그래서 꼴보다 앞의 que와 그 앞 동사로 알아본다.
- être·avoir는 따로 외운다: que je sois, qu'il soit, qu'ils soient / que j'aie, qu'il ait, qu'ils aient. 수동 접속법은 soit + 과거분사다: que l'affaire soit renvoyée(CPC 1408조).
- 접속법 과거는 avoir·être 접속법 + 과거분사다: à moins qu'il n'ait stipulé(1643조). 옛 조문에는 접속법 반과거 fût·eût도 남아 있다: soit que l'animal fût sous sa garde(1243조). 읽기만 한다.

- à moins que 뒤의 ne는 부정이 아니다(허사 ne, 5장 1178조). 1643조의 à moins que … il n'ait stipulé도 「약정하지 않은 한」이 아니라 「약정한 경우는 그렇지 않다」다.

표로 보기

동사	조건법(il)	접속법(qu'il)
être	il serait	qu'il soit
avoir	il aurait	qu'il ait
pouvoir	il pourrait	qu'il puisse
devoir	il devrait	qu'il doive
faire	il ferait	qu'il fasse
falloir	il faudrait	qu'il faille
vouloir	il voudrait	qu'il veuille
prendre	il prendrait	qu'il prenne
rendre	il rendrait	qu'il rende
statuer	il statuerait	qu'il statue

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

Il faut que — les parties — soient — entendues.

비인칭 + que · 접속법을 부른다 / 주어 · 여성 복수 / être 접속법 3인칭 복수 / 과거분사 · parties에 맞춰 여성 복수

당사자들의 말을 들어야 한다.

Si — le vendeur — avait su, — il aurait informé — l'acheteur.

가정 / 주어 / 대과거 · 실제로는 몰랐다 / 조건법 과거 / 목적어

매도인이 알았더라면 매수인에게 알렸을 것이다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Je voudrais que vous venez demain.~~	Je voudrais que vous veniez demain.	vouloir que 뒤에는 접속법(veniez).
~~Si la chose serait périe, la vente serait nulle.~~	Si la chose était périe, la vente serait nulle.	si 절 안에는 조건법을 쓰지 않는다. 반과거·대과거로.
~~Il est possible que le délai est expiré.~~	Il est possible que le délai soit expiré.	가능성(il est possible que) 뒤도 접속법이다.

~~Le juge statuera s'il le voudrait.~~	Le juge statuera s'il le veut.	si 뒤 현재 → 주절 미래. si 절에 조건법은 오지 않는다.

기억 되살리기 F2 — 수동, 제롱디프, 현재분사

수동은 être + 과거분사(주어에 일치)이고 행위자는 par로 붙인다. 제롱디프는 en + -ant으로 주절 주어가 함께 하는 동작이다. 현재분사는 -ant 혼자 명사를 꾸미고 꼴이 바뀌지 않는다. -ant은 nous 현재형 어간에서 만든다.

- 수동은 être + 과거분사다. 시제는 être가 맡는다: est interdite(현재), en a été saisi(복합과거), sera condamné(미래), soit renvoyée(접속법).
- 과거분사는 주어의 성·수를 따른다: la cour est saisie, les contrats ne peuvent être modifiés(1193조), toute pratique … est interdite(16-4조).
- 행위자는 par로 붙인다: prononcée par le juge(5장 1178조). 행위자가 없으면 우리말은 능동으로 옮기는 편이 자연스럽다(「변경할 수 있다」).
- 대명동사가 수동 구실을 한다: la loi s'applique(2222조) = 법률이 적용된다, les donations … s'imputent(754조) = 증여가 산입된다.
- 비인칭 수동도 자주 나온다: il est interdit de …(CPC 244조), il est alors tenu compte du délai déjà écoulé(2222조). 주어 il은 아무것도 가리키지 않는다.
- 제롱디프 en + -ant은 주절 주어가 함께 하는 동작이다: le juge … homologue les conventions en prononçant le divorce(268조). 「~하면서·~함으로써」로 옮긴다.
- -ant은 nous 현재형에서 -ons를 떼고 붙인다: nous notifions → notifiant, nous prononçons → prononçant. 예외 셋은 étant, ayant, sachant이다.
- 현재분사(-ant 혼자)는 앞 명사를 꾸며 qui 절을 줄인다: toute pratique … tendant à(= qui tend à, 16-4조), l'acte juridique portant sur(5장 1359조). 성·수로 바뀌지 않는다.
- 부정법 과거 après avoir + 과거분사는 「~한 뒤에」다: après avoir vérifié(268조). 행위자는 주절 주어와 같다.
- 읽는 요령: -é··ée··és가 보이면 앞의 être·avoir를 찾는다. -ant이 보이면 앞에 en이 있는지 본다. en이 있으면 주어의 동작, 없으면 명사를 꾸미는 말이다.

표로 보기

꼴	만들기	원문
수동 현재	être + 과거분사	est interdite (C. civ. 16-4)
수동 원형	être + 과거분사	être modifiés (C. civ. 1193)

수동 복합과거	avoir été + 과거분사	il en a été saisi (CPC 1227)
수동 미래	sera + 과거분사	sera condamné (C. civ. 157)
수동 접속법	soit + 과거분사	soit renvoyée (CPC 1408)
대명동사	se + 동사	elle s'applique (C. civ. 2222)
제롱디프	en + -ant	en prononçant · en notifiant (C. civ. 268 · 2007)
현재분사	-ant	tendant à (C. civ. 16-4)
부정법 과거	avoir + 과거분사	après avoir vérifié (C. civ. 268)

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

La décision	a été	notifiée	aux parties.
주어 · 여성 단수	수동 복합과거 · avoir été	과거분사 · décision에 맞춰 -e	à + les = aux

그 결정은 당사자들에게 통지되었다.

En lisant	le dossier,	le juge	a trouvé	une pièce manquante.
제롱디프 · 행위자는 le juge	목적어	주절 주어	복합과거	형용사가 된 -ant은 일치한다(manquante)

기록을 읽다가 법관은 빠진 서류를 하나 발견했다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~La décision a été notifié.~~	La décision a été notifiée.	수동의 과거분사는 주어(여성 단수)에 맞춘다.
~~Après avoir vérifier les pièces …~~	Après avoir vérifié les pièces …	avoir 뒤에는 과거분사.
~~une pratique tendante à …~~	une pratique tendant à …	현재분사는 성·수로 바뀌지 않는다.
~~Les parties sont été entendues.~~	Les parties ont été entendues.	수동 복합과거는 avoir été + 과거분사다 (ont été).

말해 보기 — 지난 일과 앞으로의 일을 말할 때

사건 경과를 설명하거나 절차 일정을 말할 때 쓰는 동사 꼴. 시제가 바뀌는 자리를 소리 내어 따라 한다.

Le jugement a été rendu le 12 mars.

판결은 3월 12일에 선고되었습니다.

수동 복합과거.

À l'époque, la loi ne prévoyait pas ce cas.

당시 법률은 이 경우를 정하고 있지 않았습니다.

반과거 — 그때의 상태.

La cour statuera quand elle aura reçu le rapport de l'expert.

법원은 감정인 보고서를 받은 뒤에 판단할 것입니다.

단순미래 + 전미래.

Si nous avions su, nous aurions demandé un délai.

알았더라면 기한을 요청했을 것입니다.

si + 대과거 → 조건법 과거.

Il faudrait que les parties soient entendues à nouveau.

당사자들의 말을 다시 들어야 할 것 같습니다.

il faudrait que + 접속법 — 조건법으로 부드럽게.

En comparant les deux versions, j'ai trouvé une différence.

두 판본을 비교하다가 차이를 하나 찾았습니다.

제롱디프 — 행위자는 je.

설명해 보기 — 한국 법을 동사 꼴로

이 장 「한국이라면?」 표의 내용을 프랑스어로 말해 본다. 한국 조문의 의제(본다)는 être considéré comme, 「할 수 있다」는 pouvoir로 옮긴다.

En Corée, le mineur qui se marie est considéré comme majeur.

한국에서는 혼인한 미성년자를 성년자로 봅니다.

En droit coréen, la renonciation ne figure pas parmi les causes de représentation.

한국법에서 상속 포기는 대습 원인에 들어 있지 않습니다.

En Corée, le divorce par consentement mutuel doit être confirmé par le tribunal de la famille.

한국에서 협의이혼은 가정법원의 확인을 받아야 합니다.

Chez nous, une opposition à l'injonction de payer vaut introduction d'une action en justice.

우리나라에서는 지급명령에 이의하면 소를 제기한 것으로 봅니다.

En Corée aussi, les audiences sont en principe publiques.

한국에서도 재판은 원칙적으로 공개합니다.

En droit coréen, chaque partie peut résilier le mandat à tout moment.

한국법에서는 각 당사자가 언제든지 위임을 해지할 수 있습니다.

따라 말하기 — 시제가 보이는 조문 열 문장

조문을 그대로 따라 말한다. 「느리게」 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 동사 꼴이 바뀌는 자리(-ait, -ra, -rait, soit, -ant)에 귀를 기울인다.

Les délibérations des juges sont secrètes.
법관의 합의는 비밀이다. (CPC 448조 — 현재·형용사 일치)

Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
법관은 청구된 것 전부에 대해, 그리고 청구된 것에 대해서만 판단해야 한다. (CPC 5조)

Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus.
미성년자는 혼인하지 않았더라도 만 16세가 되면 해방될 수 있다. (413-2조 — 미래·전미래)

Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.
매매 당시 물건이 전부 멸실되어 있었다면 매매는 무효일 것이다. (1601조 — 조건법)

Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation.
정신장애 아래에서 남에게 손해를 끼친 사람도 배상 의무를 진다. (414-3조 — 복합과거·반과거)

Le ministère public peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage.
검사는 혼인의 무효를 청구할 수 있을 경우에 이의를 제기할 수 있다. (175-1조 — 조건법)

Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.
수임인은 사임을 통지함으로써 위임을 그만둘 수 있다. (2007조 — 제롱디프)

Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite.
사람의 선별을 조직하려는 모든 우생학적 관행은 금지된다. (16-4조 — 현재분사·수동)

Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
계약은 상호 동의나 법률이 허용하는 사유로만 변경·철회할 수 있다. (1193조 — 수동 원형)

Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
매도인이 하자를 알고 있었다면 대금 반환 외에 모든 손해를 배상할 책임을 진다. (1645조 — 반과거)

확인 문제 8

1. 754조 「qui aurait dû lui revenir」에서 aurait dû는 어떤 꼴인가?

대과거

조건법 과거

단순미래

접속법 과거

avoir의 조건법(aurait) + devoir의 과거분사(dû). 「돌아갔어야 할」 — 실제로는 돌아가지 않았다.

2. 「Il faut que la chose demandée ___ la même」의 빈칸은?

est

sera

soit

serait

il faut que 뒤에는 접속법이다. être의 접속법 3인칭 단수는 soit(1355조).

3. 413-2조 「lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans」의 시제는?

복합과거

대과거

조건법 과거

전미래

avoir의 단순미래(aura) + 과거분사. 주절(pourra)이 미래라서 lorsque 절도 미래 쪽 시제다.

4. demander의 뜻으로 맞지 않는 것은?

묻다

강요하다

청하다

청구하다

강하게 요구하는 것은 exiger다. demander는 묻다·청하다, 법률어로 청구하다.

5. 1228조 「en accordant éventuellement un délai」에서 éventuellement의 뜻은?

- **경우에 따라**
- 결국
- 곧바로
- 영원히

영어 eventually(결국)와 다르다. 「결국」은 finalement.

6. 「en prononçant」에서 c 대신 ç를 쓰는 까닭은?

- 복수라서
- **a 앞에서 [s] 소리를 지키려고**
- 과거분사라서
- 여성형이라서

c는 a·o·u 앞에서 [k]로 읽힌다. -cer 동사는 그 자리에 ç를 쓴다(nous prononçons).

7. 「La décision a été notifiée」에서 notifiée 끝의 -e는 왜 붙었나?

- **주어 décision이 여성 단수라서**
- 복합과거라서
- 부정문이라서
- à 때문에

수동의 과거분사는 주어의 성·수에 맞춘다.

8. 현행 프랑스 법전 본문에서 거의 찾을 수 없는 시제는?

반과거

단순미래

조건법

단순과거

이 장의 검색으로는 현행 다섯 법전 본문에 fut·eut·fit·rendit 같은 단순과거가 없었다. 남은 것은 접속법 반과거 fût·eût 정도다.

2부 법의 언어 · 제4장

법원 지도

La carte des juridictions

프랑스에는 재판 계통이 둘이다. 민사·형사를 맡는 사법 계통(ordre judiciaire)은 Cour de cassation을, 행정 사건을 맡는 행정 계통(ordre administratif)은 Conseil d'État를 꼭대기로 둔다. 두 계통이 서로 관할을 다투면 Tribunal des conflits가 정리한다. 이 장은 법원과 법관을 부르는 말 스무 개를 현행 조문으로 읽는다. 1심은 tribunal, 상급심은 cour라는 이름 규칙과, 판사와 검사를 함께 부르는 magistrat이 한국 독자가 가장 자주 걸리는 곳이다. 2020년에 옛 tribunal de grande instance와 tribunal d'instance가 tribunal judiciaire로 합쳐졌고, 2029. 1. 1.에는 형사 재판 때의 이름 tribunal correctionnel이 tribunal délictuel로 바뀔 예정이다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. Const., art. 66, al. 2
   개인의 자유를 지키는 사법권은 법률이 정한 조건에 따라 이 원칙이 지켜지도록 한다.
2. Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable. COJ, art. L111-3
   재판은 상당한 기간 안에 선고된다.

▼ **처음 보는 문법 용어 16** 이 장의 설명에 나오는 말

3인칭 복수 「그들·그것들」 이 주어일 때의 동사 꼴(ils/elles). 규칙동사는 -ent로 끝나고 이 -ent는 소리 나지 않는다

동사원형	활용하지 않은 사전형(부정법). devoir·pouvoir·vouloir 뒤, 전치사 de·à 뒤에 온다 — doit prouver, de s'exécuter
과거분사	-é·-i·-u 등으로 끝나는 꼴(formé, requis, dû). être와 함께 수동태를, avoir와 함께 복합과거를 만든다. 형용사처럼 명사를 꾸미기도 한다
수동태	être + 과거분사. 「~되다」. 과거분사는 주어의 성·수에 맞춘다 — la nullité doit être prononcée. 누가 했는지는 par로 붙인다(par le juge)
대명동사	se가 붙는 동사(se prescrire, s'engager, s'exécuter). 법전에서는 「저절로 그렇게 된다」는 수동 뜻으로 자주 쓴다
현재분사	-ant로 끝나는 꼴(portant, excédant). 「~하는」. 관계절 qui …를 줄인 것이고 성·수에 따라 바뀌지 않는다
접속법	의심·조건·바람을 나타내는 동사 꼴. 정해진 접속사(à moins que, bien que, pour que) 뒤에 온다. 3인칭 복수는 직설법 현재와 꼴이 같은 동사가 많다(constatent)
엘리지옹	모음·무음 h 앞에서 le·la·de·que·ne의 모음을 빼고 아포스트로피로 잇는 것 — l'offre, d'une, qu'il
도치	주어가 동사 뒤로 가는 어순. 법전은 목록을 끌어올 때 쓴다 — Sont nécessaires …(필요한 것은 …이다)
무음 h	소리도 없고 모음처럼 다뤄 엘리지옹·연음을 하는 h — l'héritier. 유음 h(le hasard)는 막는다
정관사	le·la·les(모음 앞 l'). 이미 정해진 것이나 개념 전체에 붙인다
부정관사	un·une·des. 처음 꺼내는 하나·여럿에 붙인다. 부정문에서는 de
축약	à·de와 정관사 le·les가 합쳐지는 것 — au·aux·du·des
이 책이 옮긴 말	한국 기관·제도에 공식 프랑스어 명칭이 없어 이 책이 정한 번역어. 공식 명칭이 아니다
주절	문장의 뼈대가 되는 절. 종속절(que·si·lorsque 등으로 이끄는 절)이 매달리는 쪽
보어	동사의 뜻을 채우는 말. être 뒤의 속사(Le contrat est un accord)와 동사의 목적어(prouver l'obligation)를 두루 이른다

표제어 20

왼쪽 여백의 번호는 2019년부터 파기원(Cour de cassation) 판결이 문단마다 붙이는 번호 방식을 빌렸다. 조문 인용은 2026. 10. 15. 현행 판본으로, DILA의 법령 데이터(LEGI — 레지프랑스와 같은 원천)와 대조했다. 판결은 DILA의 판결 데이터, 헌법·인권선언·헌법위원회 결정은 헌법위원회 게시본, 옛 판본은 출처 표시에 적은 판본과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

1. la **juridiction**, pl. les juridictions [ʒy.ʁi.dik.sjɔ̃] **법원(재판기관), 재판권** ★★★

여성 FR

1심 tribunal과 상급심 cour를 아울러 부르는 말이다. 「관할」은 보통 la compétence라고 한다 (COJ L211-3 «compétence n'est pas attribuée … à une autre juridiction»).

쉬운 예

Cette juridiction est très ancienne.

이 법원은 아주 오래되었다.

실무 예

Devant quelle juridiction l'affaire est-elle portée ?

그 사건은 어느 법원에 제기되어 있습니까?

원문

> Les juridictions judiciaires rendent leurs décisions au nom du peuple français. — COJ, art. L111-1 · 공식 대체
>
> 사법 법원은 프랑스 국민의 이름으로 판결을 선고한다.

문형

au nom de + 명사

~의 이름으로, ~을 대표해

1. de 뒤의 관사와 축약한다: au nom du peuple, au nom de la loi, au nom des parties.
2. 회의에서 대표해 말할 때도 쓴다: au nom de la délégation coréenne(한국 대표단을 대표해).
3. 사람 이름 앞에는 관사가 없다: au nom de Mme Martin.

Je vous remercie au nom de la délégation coréenne.

한국 대표단을 대표해 감사드립니다.

L'avocate parle au nom de sa cliente.

변호사(여성)가 의뢰인을 대리해 말한다.

문법 F3 · à + le = au, de + le = du

~~à le nom de le peuple~~ (비문)

au nom du peuple

à와 de 뒤에 le가 오면 반드시 au·du로 줄인다. les와 만나면 aux·des. la와 l'는 줄지 않는다(de la République, de l'État).

한국이라면? + 선고 명의

프랑스 사법 법원은 판결을 프랑스 국민의 이름으로 선고한다고 법률에 적는다(COJ L111-1). 한국 민사소송법의 판결서 기재사항(제208조)에는 이런 문구가 없다.

---

2. le **tribunal**, pl. les tribunaux [tʁi.by.nal] **(1심) 법원** ★★★

남성 FR

1심 법원은 대개 tribunal, 2심 이상은 cour다. 다만 중죄를 재판하는 cour d'assises는 1심인데도 cour다. 판결의 이름도 따라간다(tribunal → jugement, cour → arrêt).

쉬운 예

Le tribunal est à côté de la mairie.

법원은 시청 옆에 있다.

실무 예

Je travaille dans un tribunal de première instance.

저는 1심 법원에서 일합니다.

원문

> Les conjoints, les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclus ne peuvent, sauf dispense, être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même cour en quelque qualité que ce soit. — COJ, art. L111-10, al. 1 · 공식 대체
>
> 배우자와 3촌 이내의 혈족·인척은, 면제를 받지 않는 한, 어떤 자격으로든 같은 tribunal이나 같은 cour의 구성원이 동시에 될 수 없다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Les conjoints, les parents et alliés	주어 — 셋을 나열	배우자, 혈족과 인척은
jusqu'au troisième degré inclus	jusqu'à + le = jusqu'au	3촌까지 포함해
ne peuvent, sauf dispense,	ne … pas 없는 부정 + 예외 sauf	면제가 없으면 ~할 수 없다
être simultanément membres	동사원형 + 부사 + 보어	동시에 구성원이
d'un même tribunal ou d'une même cour	de + 명사 둘 — même는 「같은」	같은 tribunal이나 같은 cour의
en quelque qualité que ce soit.	quelque … que + 접속법 soit	어떤 자격으로든

> ne peuvent 뒤에 pas가 없지만 부정이다. 앞 장의 ne pouvait être처럼 pouvoir는 문어체에서 pas 없이 부정할 수 있다.

문형

en qualité de + 명사

~의 자격으로, ~로서

1. qualité는 법률문에서 「자격」 뜻으로 많이 쓴다. 뒤 명사에는 관사가 없다.
2. 소송 당사자의 자격을 말할 때: en qualité de témoin(증인 자격으로).
3. 자기소개에서는 en ma qualité de juge(판사로서).

Il a été entendu en qualité de témoin.

그는 증인 자격으로 진술했다.

> En ma qualité de juge, je ne peux pas commenter cette affaire.
> 판사로서 저는 이 사건에 대해 말씀드릴 수 없습니다.

문법 F1 · -al로 끝나는 명사의 복수 -aux

~~les tribunals~~ (비문)

les tribunaux

-al로 끝나는 명사는 대개 복수에서 -aux가 된다(le tribunal → les tribunaux, l'original → les originaux). bal → bals, festival → festivals 같은 예외가 있다. 형용사 pénal도 pénaux.

한국이라면? ≠ 법원

프랑스어는 1심(tribunal)과 상급심(cour)을 법원의 이름 자체로 가른다. 한국은 지방법원·고등법원처럼 앞말로 급을 나타내고 뒤의 법원이라는 말은 같다.

---

3. le **tribunal judiciaire**, pl. les tribunaux judiciaires [tʁi.by.nal ʒy.di.sjɛʁ]

사법법원(민사·형사 1심 일반 법원) ★★★

남성 | 옛 이름 **tribunal de grande instance · tribunal d'instance** (~2020-01-01) | FR

2020. 1. 1. 옛 tribunal de grande instance(TGI)와 tribunal d'instance(TI)를 합친 1심 법원이다. 2020년 전 판결·교재의 TGI·TI는 지금의 tribunal judiciaire다. 헌법 65조는 아직 «président de tribunal de grande instance»라고 쓴다.

쉬운 예 — Le tribunal judiciaire est compétent.
사법법원에 관할이 있다.

실무 예 — En France, le tribunal judiciaire statue en principe à trois juges, n'est-ce pas ?
프랑스에서 사법법원은 원칙적으로 판사 세 명이 재판하지요?

원문

> Le tribunal judiciaire statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. – COJ, art. L212-1, al. 1 · 공식 대체
> 사법법원은 합의부로 재판한다. 다만 분쟁의 대상이나 판단할 문제의 성질에 따른 예외는 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le tribunal judiciaire statue	주어 + 동사	사법법원은 재판한다
en formation collégiale,	en + 관사 없는 명사	합의부로
sous réserve des exceptions	sous réserve de + les = des — 예외 표지	예외를 유보하고

tenant à l'objet du litige	현재분사 tenant à: ~에 따른	분쟁의 대상에 따른
ou à la nature des questions à juger.	à + 명사, à + 동사원형(판단할)	또는 판단할 문제의 성질에 따른

sous réserve de는 「~은 예외로 하고」 다. 원칙만 인용하고 이 구를 떼면 뜻이 바뀐다.

문형

statuer à juge unique / en formation collégiale

단독으로 / 합의부로 재판하다

1. statuer는 법원이 「재판하다·판단하다」. 사람이 주어면 juger를 더 쓴다.
2. à juge unique는 단독, en formation collégiale는 합의부. 관사가 없다.
3. 판사 수는 à trois juges(세 명으로).

Le tribunal statue à juge unique.
법원은 단독판사로 재판한다.

Cette affaire est jugée en formation collégiale.
이 사건은 합의부에서 재판한다.

문법 F3 · en + 관사 없는 명사 — 방식

~~statue en la formation collégiale~~ (비문)

statue en formation collégiale

en 뒤에는 대개 관사를 쓰지 않는다: en formation collégiale(합의부로), en première instance(1심에서), en matière pénale(형사에서).

한국이라면? = 지방법원 · 법원조직법 제7조

같은 1심 일반 법원이지만 구성 원칙이 반대다. 프랑스는 합의부가 원칙이고(COJ L212-1), 한국 지방법원의 심판권은 「단독판사가 행사한다」(법원조직법 제7조 제4항).

---

4. la **cour d'appel**, pl. les cours d'appel [kuʁ da.pɛl] **항소법원** ★★★

여성 FR

복수는 cours d'appel이다(appel은 그대로). 철자 cour(법원)와 court(짧은)는 소리가 같다. 항소법원의 판결은 arrêt, 법원장은 premier président이다.

쉬운 예 Il a fait appel devant la cour d'appel.
그는 항소법원에 항소했다.

실무 예 Combien de cours d'appel y a-t-il en France ?
프랑스에는 항소법원이 몇 곳 있습니까?

원문

La cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. — COJ, art. L311-1, al. 1 · 공식 대체

항소법원은, 다른 법원에 맡겨진 관할을 제외하고, 1심으로 선고된 민사·형사 판결을 심판한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La cour d'appel connaît,	주어 + connaître(심판하다)	항소법원은 심판한다
sous réserve des compétences attribuées	예외 표지 — 삽입구	맡겨진 관할을 제외하고
à d'autres juridictions,	à + d'autres(다른)	다른 법원에
des décisions judiciaires, civiles et pénales,	connaître de + les = des — 목적어	민사·형사 사법 판결을
rendues en premier ressort.	과거분사(décisions에 맞춰 여성 복수)	1심으로 선고된

connaît와 그 목적어 des décisions 사이에 sous réserve 구가 끼었다. 쉼표 사이를 건너뛰고 읽는다.

문형

connaître de + 명사

(법원이) ~을 심판하다, ~을 관할하다

1. 법원이 주어일 때 connaître de는 「알다」가 아니라 「심판하다」다.
2. de 뒤 관사와 축약한다: connaître des décisions, connaître du litige.
3. 사람이 주어면 보통의 「알다」다. 주어를 먼저 본다.

Le tribunal connaît de ce litige.

그 법원이 이 분쟁을 심판한다.

Quel tribunal connaît de ce litige ?

어느 법원이 이 분쟁을 심판합니까?

문법 F3 · de + 모음 → d'

~~la cour de appel~~ (비문)

la cour d'appel

모음이나 무음 h 앞에서 de는 d'가 된다(엘리지옹): cour d'appel, Conseil d'État, d'autres juridictions. 자음 앞은 그대로 de: Cour de cassation.

한국이라면? ≠ 고등법원·지방법원 항소부 · 법원조직법 제32조

프랑스는 다른 법원의 관할에 속하는 것을 빼고 1심 사법 판결의 항소를 cour d'appel이 맡는다(COJ L311-1). 한국은 단독사건 항소를 지방법원 본원 합의부가 「제2심으로 심판한다」(법원조직법 제32조 제2항).

---

5. la **Cour de cassation**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [kuʁ də ka.sa.sjɔ̃]

파기원(사법 계통의 최고법원) ★★★

여성 FR

하나뿐인 기관이라 대문자 C로 쓴다(cour d'appel은 소문자). 사실을 다시 심리하지 않는 법률심이다. 법원장은 premier président, 검찰 쪽 수장은 procureur général près la Cour de cassation이다(헌법 65조).

쉬운 예 La Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
파기원은 상고를 기각했다.

실무 예 La Cour de cassation contrôle-t-elle aussi les faits ?
파기원은 사실관계도 심사합니까?

원문 > Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation. — COJ, art. L411-1 · 공식 대체
> 공화국 전체에 파기원 하나를 둔다.

문형

il y a + 명사 (pour …)

~이 있다, ~을 둔다

1. il y a는 「있다」. 법률문에서는 기관을 둔다는 뜻으로도 쓴다.
2. 쉼표 사이 pour toute la République는 「공화국 전체에」 — 삽입구다.
3. 부정은 il n'y a pas de: il n'y a pas de Tribunal des conflits en Corée.

Il y a une cour d'appel à Lyon.
리옹에 항소법원이 있다.

En Corée, il n'y a qu'une seule Cour suprême.
한국에는 대법원이 하나뿐입니다.

한국이라면? = 대법원 · 헌법 제101조

둘 다 하나뿐인 최고법원이고 법률심이다. 다만 프랑스에는 행정 계통의 꼭대기(Conseil d'État)가 따로 있다. 한국은 「법원은 최고법원인 대법원과 각급법원으로 조직된다」(헌법 제101조 제2항).

---

6. le **Conseil d'État**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [kɔ̃.sɛj de.ta]

국사원(최고행정법원 겸 정부 자문기관) ★★★

남성 FR

최고행정법원이면서 정부가 만든 법률안·오르도낭스안에 의견을 내는 자문기관이다(CJA L112-1). LEGI 원문은 대문자 악상을 빼고 «Conseil d'Etat»로 적는다. 판사는 conseiller d'État라 부른다.

쉬운 예 Le Conseil d'État a rendu sa décision.
국사원이 결정을 내렸다.

실무 예 Le Conseil d'État est-il à la fois un juge et un conseiller du gouvernement ?
국사원은 법원이면서 정부의 자문기관이기도 합니까?

원문 > Le Conseil d'Etat est la juridiction administrative suprême. — CJA, art. L111-1 · 공식 대체
> 국사원은 최고행정법원이다.

문형

être à la fois A et B

A이면서 동시에 B이다

1. à la fois는 「동시에」. 두 역할을 함께 말할 때 쓴다.
2. A와 B에는 같은 꼴(명사·형용사)을 둔다.
3. 회의에서 상대 기관을 소개할 때 쓰기 좋다.

Le Conseil d'État est à la fois juge et conseiller.
국사원은 법원이면서 자문기관이다.

Cette question est à la fois juridique et politique.
이 문제는 법적이면서 정치적이다.

한국이라면? ≠ 최고행정법원·법제처 · 정부조직법 제25조

한국에서 법령안 심사는 법원이 아니라 국무총리 소속 법제처가 한다(정부조직법 제25조 제1항 「국무총리 소속으로 법제처를 둔다」). 한국에는 별도의 최고행정법원도 없다.

---

7. le **Tribunal des conflits**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [tʁi.by.nal de kɔ̃.fli]

관할쟁의재판소 ★★

남성 FR

사법 계통과 행정 계통 사이의 관할 다툼을 정리한다. 국사원과 파기원 출신이 같은 수로 구성하고 그 결정은 양쪽 모든 법원을 구속한다(1872. 5. 24. 법률 제1·2·11조. 이 법률은 자동 대조 범위 밖이라 DILA LEGI 덤프 XML로 따로 확인한 문언이다 — JORFTEXT000000521091, 제2조 LEGIARTI000048446680, 조사/한불법제-사실확인.md 4-02). conflits의 -ts는 소리 나지 않는다.

쉬운 예

Le Tribunal des conflits a tranché.

관할쟁의재판소가 결정했다.

실무 예

Dans ce cas, faut-il saisir le Tribunal des conflits ?

이 경우 관할쟁의재판소에 회부해야 합니까?

원문

> Les difficultés de compétence entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont réglées par le Tribunal des conflits conformément aux dispositions de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits et du décret n° 2015-233 du 27 février 2015. — COJ, art. R111-9 · 공식 대체
>
> 행정 법원과 사법 법원 사이의 관할 문제는 관할쟁의재판소에 관한 1872. 5. 24. 법률과 2015. 2. 27. 데크레 제2015-233호에 따라 관할쟁의재판소가 정리한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Les difficultés de compétence	주어 — 여성 복수	관할 문제는
entre la juridiction administrative	entre A et B ①	행정 법원과
et la juridiction judiciaire	entre A et B ②	사법 법원 사이의
sont réglées par le Tribunal des conflits	수동태 — réglées는 주어에 맞춰 -es	관할쟁의재판소가 정리한다
conformément aux dispositions de la loi du 24 mai 1872	conformément à + les = aux	1872년 5월 24일 법률의 규정에 따라
relative au Tribunal des conflits	형용사 relative(loi에 맞춰 여성) + à + le = au	관할쟁의재판소에 관한
et du décret n° 2015-233 du 27 février 2015.	de + le décret = du	그리고 2015년 2월 27일 데크레 제2015-233호의

문형

être réglé par + 기관

~이 정리한다, ~에 의해 해결된다

1. régler는 「(문제를) 정리하다·해결하다」. 수동태 être réglé par는 누가 정리하는지를 par로 붙인다.
2. 과거분사는 주어에 맞춘다: les difficultés sont réglées.
3. conformément à는 「~에 따라」. à + les는 aux.

Le différend a été réglé par un accord.
분쟁은 합의로 정리되었다.

La question sera réglée conformément à la loi.
그 문제는 법률에 따라 정리될 것이다.

문법 F3 · des = de + les

~~le Tribunal de les conflits~~ (비문)

le Tribunal des conflits

de 뒤에 les가 오면 des로 줄인다. 부정관사 des(몇몇)와 꼴이 같으니 앞에 명사가 있으면 「~들의」로 읽는다.

한국이라면? + 관할쟁의 기관 · 행정소송법 제7조

한국에는 이런 기관이 없다. 행정소송이 「심급을 달리하는 법원에 잘못 제기된 경우」에도 이송 규정을 적용해 같은 법원 조직 안에서 처리한다(행정소송법 제7조).

---

8. ## le **tribunal administratif**, pl. les tribunaux administratifs

[tʁi.by.nal ad.mi.nis.tʁa.tif] **행정법원(행정 계통의 1심)** ★★★

남성 FR

행정 계통의 1심 법원이다. 그 위에 cour administrative d'appel, 꼭대기에 Conseil d'État가 있다. 판사도 magistrat라 부른다(CJA L231-1).

쉬운 예

Elle a saisi le tribunal administratif.
그녀는 행정법원에 소를 냈다.

실무 예

Les tribunaux administratifs coréens appartiennent à l'ordre judiciaire, ce qui est différent du système français.
한국 행정법원은 일반 법원 조직에 속하는데, 프랑스 제도와 다른 점입니다.

원문

> Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel se composent d'un président et de plusieurs magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. — CJA, art. L221-1, al. 1 · 공식 대체
> 행정법원과 행정항소법원은 법원장 한 명과 행정법원·행정항소법원 소속 법관 여러 명으로 구성된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Les tribunaux administratifs	주어 ① — 남성 복수	행정법원과
et les cours administratives d'appel	주어 ② — 여성 복수	행정항소법원은

se composent d'un président	대명동사 3인칭 복수 + de + un = d'un	법원장 한 명과
et de plusieurs magistrats	de + 수량어 — 관사 없음	여러 법관으로 구성된다
des tribunaux administratifs	de + les = des — magistrats를 꾸민다	행정법원
et des cours administratives d'appel.	de + les = des	과 행정항소법원 소속의

문형

se composer de + 명사

~으로 구성되다

1. 대명동사 se composer de는 「~으로 이루어지다」. être composé de도 같은 뜻이다.
2. de 뒤 관사와 축약한다: de plusieurs magistrats, des membres.
3. un président et deux assesseurs(법원장 한 명과 배석 두 명)처럼 수를 붙인다.

La chambre se compose de trois juges.
그 재판부는 판사 세 명으로 구성된다.

Notre délégation se compose de cinq magistrats.
우리 대표단은 법관 다섯 명으로 구성되어 있습니다.

한국이라면? ≠ 행정법원 · 법원조직법 제40조의4

한국 행정법원도 행정사건을 「제1심으로 심판한다」(법원조직법 제40조의4). 다만 항소는 고등법원, 상고는 대법원이 맡아 일반 법원 조직 안에 있다(제28조 제1호).

---

9. la **cour administrative d'appel**, pl. les cours administratives d'appel

[kuʁ ad.mi.nis.tʁa.tiv da.pɛl] **행정항소법원** ★★

여성 FR

행정법원 판결의 항소심이다. 형용사 administrative가 cour와 d'appel 사이에 끼어 cour d'appel administrative가 아니다. 약자 CAA를 흔히 쓴다.

쉬운 예 La cour administrative d'appel a confirmé le jugement.
행정항소법원은 1심 판결을 유지했다.

실무 예 Les arrêts des cours administratives d'appel sont-ils rendus en formation collégiale ?
행정항소법원의 판결은 합의부에서 선고됩니까?

원문

Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. — CJA, art. L222-1, al. 1 · 공식 대체

행정법원의 판결(jugement)과 행정항소법원의 판결(arrêt)은 합의부가 선고한다. 다만 분쟁의 대상이나 판단할 문제의 성질에 따른 예외는 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Les jugements des tribunaux administratifs	주어 ① — jugement(1심 판결)	행정법원의 판결과
et les arrêts des cours administratives d'appel	주어 ② — arrêt(상급심 판결)	행정항소법원의 판결은
sont rendus par des formations collégiales,	수동태 — rendus는 남성 복수	합의부가 선고한다
sous réserve des exceptions	예외 표지	예외를 유보하고
tenant à l'objet du litige	현재분사 tenant à	분쟁의 대상에 따른
ou à la nature des questions à juger.	à + 명사	또는 판단할 문제의 성질에 따른

문형

jugement (tribunal) / arrêt (cour)

1심 법원의 판결 / 상급 법원의 판결

1. 판결의 이름은 법원 이름을 따라간다: tribunal → jugement, cour → arrêt.
2. 단독 법관의 결정에는 ordonnance라는 이름도 쓴다(CPC 795조 ordonnances du juge de la mise en état).
3. 우리말은 모두 「판결」이니 원문 낱말로 어느 법원인지 짐작한다.

Le jugement du tribunal administratif a été annulé.

행정법원의 판결이 취소되었다.

L'arrêt de la cour a été publié.

항소법원의 판결이 공간되었다.

문법 F1 · 형용사의 자리 — 대개 명사 뒤

~~une administrative cour d'appel~~ (비문)

une cour administrative d'appel

프랑스어 형용사는 대개 명사 바로 뒤에 온다. 법원 이름에서는 d'appel보다 앞, cour 바로 뒤다. 형용사는 cour(여성)에 맞춰 administrative.

한국이라면? + (행정 전담 항소법원 없음)

한국에는 행정 전담 항소법원이 없다. 행정법원 판결의 항소는 고등법원이 심판한다(법원조직법 제28조 제1호).

---

10. **l'ordre judiciaire**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ɔʁdʁ ʒy.di.sjɛʁ]

사법 계통(민사·형사 법원 계통) ★★★

남성 FR

맞짝은 l'ordre administratif(행정 계통)다. 여기서 ordre는 「명령」이 아니라 「계통·서열」이다. 변호사회도 l'ordre des avocats라 부르니 문맥으로 가른다.

쉬운 예

Ce juge appartient à l'ordre judiciaire.

이 판사는 사법 계통에 속한다.

실무 예

Cette affaire relève-t-elle de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ?

이 사건은 사법 계통입니까, 행정 계통입니까?

원문

Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation. — COJ, art. L441-1, al. 1 · 공식 대체

새롭고 심각한 어려움이 있으며 많은 분쟁에서 생기는 법률문제를 재판하기 전에, 사법 계통 법원은 불복할 수 없는 결정으로 파기원의 의견을 구할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Avant de statuer	avant de + 동사원형	재판하기 전에
sur une question de droit nouvelle,	statuer sur + 명사 — nouvelle은 question을 꾸민다	새로운 법률문제에 대해
présentant une difficulté sérieuse	현재분사 ①	심각한 어려움이 있고
et se posant dans de nombreux litiges,	현재분사 ② — 대명동사 se poser	많은 분쟁에서 생기는

les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent,	주절의 주어 + pouvoir	사법 계통 법원은 ~할 수 있다
par une décision non susceptible de recours,	par + 명사 — 불복할 수 없는	불복할 수 없는 결정으로
solliciter l'avis de la Cour de cassation.	pouvoir 뒤의 동사원형	파기원의 의견을 구할

앞의 긴 부사구(Avant de … litiges)가 끝나는 쉼표 뒤에서 주어 les juridictions가 시작한다.

문형

relever de + 명사

~에 속하다, ~의 관할이다

1. relever de는 「~의 소관이다」. 어느 법원·계통의 사건인지 말할 때 쓴다.
2. de 뒤 관사와 축약한다: relever du juge administratif, relever de la compétence de …
3. 질문은 도치로: Cette affaire relève-t-elle de … ?

Ce litige relève du juge administratif.
이 분쟁은 행정 법원의 관할이다.

Cette question relève de la compétence du tribunal judiciaire.
이 문제는 사법법원의 관할에 속한다.

문법 F3 · avant de + 동사원형

~~avant statuer~~ (비문)

avant de statuer

「~하기 전에」는 avant de + 동사원형. 명사 앞에서는 avant + 명사(avant le jugement), 절 앞에서는 avant que + 접속법.

한국이라면? ≠ 법원 조직

프랑스 법원은 사법·행정 두 계통으로 나뉘고 꼭대기도 둘이다. 한국은 행정법원까지 대법원을 정점으로 하는 하나의 법원 조직에 속한다(법원조직법 제3조 제1항).

11. le **magistrat**, pl. les magistrats [ma.ʒis.tʁa] **법관·검사(직업 사법관)** ★★★

남성 FR

판사(magistrat du siège)와 검사(magistrat du parquet)를 함께 이르는 말이다(가짜 친구 코너). 판사만 가리키려면 juge. 끝 t는 소리 나지 않는다.

쉬운 예 Ma sœur est magistrat.
내 누나는 사법관이다.

실무 예 En France, un magistrat peut-il passer du siège au parquet ?
프랑스에서는 사법관이 판사직에서 검사직으로 옮길 수 있습니까?

원문 > Une loi organique porte statut des magistrats. — Const., art. 64, al. 3 · 공식 대체
사법관의 신분은 조직법률로 정한다.

문형

passer de A à B

A에서 B로 옮기다

1. 자리·단계를 옮길 때 passer de … à …를 쓴다.
2. de·à 뒤 관사와 축약한다: du siège au parquet, du parquet au siège.
3. 명사는 le passage(이동)다.

Il est passé du parquet au siège.
그는 검사직에서 판사직으로 옮겼다.

Passons maintenant à la question suivante.
이제 다음 질문으로 넘어가지요.

문법 F1 · 직업명 앞의 관사 생략

~~Ma sœur est une magistrat.~~ (비문)

Ma sœur est magistrat.

être + 직업명이면 관사를 쓰지 않는다: il est juge, elle est avocate. 형용사가 붙으면 관사를 쓴다: c'est un magistrat expérimenté.

한국이라면? ≠ 판사·검사 · 공소청법 제33조

프랑스 판사와 검사는 한 직군이고 경력 중 자리를 옮길 수 있다. 한국 검사는 판사와 다른 법률로 임용된다 — 「검사는 변호사 자격이 있는 사람 중에서 임명한다」(공소청법 제33조).

---

12. le **siège**, pl. les sièges [sjɛʒ] **(사법관 중) 판사직, 재판부** ★★★

남성 FR

원래 「의자·자리」 다. 앉아서 재판하는 판사를 magistrats du siège(magistrature assise)라 한다. 「법원 소재지」 라는 뜻도 있어 au siège du tribunal은 「법원 청사에서」 다.

쉬운 예 Il y a un siège libre ici.
여기 빈자리가 하나 있다.

실무 예 Je suis magistrat du siège depuis quinze ans.
저는 15년째 판사로 일하고 있습니다.

원문

Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l'égard des magistrats du siège et une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet. — Const., art. 65, al. 1 · 공식 대체

최고사법관회의에는 판사를 관할하는 부와 검사를 관할하는 부가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le Conseil supérieur de la magistrature	주어 — de + la(줄지 않음)	최고사법관회의는
comprend une formation compétente	동사 + 목적어 ①	~을 관할하는 부와
à l'égard des magistrats du siège	à l'égard de + les = des, de + le = du	판사에 대한
et une formation compétente	목적어 ②	~을 관할하는 부를 둔다
à l'égard des magistrats du parquet.	같은 꼴의 반복	검사에 대한

문형

être compétent à l'égard de + 명사

~에 대해 권한이 있다

1. compétent은 「권한·관할이 있는」. 여성은 compétente.
2. 대상은 à l'égard de 또는 pour로 붙인다.
3. 반대말은 incompétent(관할이 없는). 법원이 관할 없음을 선언하면 se déclarer incompétent.

Cette formation est compétente à l'égard des magistrats du parquet.

이 부는 검사에 대해 권한이 있다.

Le tribunal s'est déclaré incompétent.

법원은 관할이 없다고 선언했다.

한국이라면? ≠ 판사의 임명 · 헌법 제104조

프랑스 판사는 최고사법관회의(CSM)의 제청이나 동의 의견을 거쳐 임명된다(헌법 65조). 한국은 「대법원장과 대법관이 아닌 법관은 대법관회의의 동의를 얻어 대법원장이 임명한다」(헌법 제104조 제3항).

---

13. le **parquet**, pl. les parquets [paʁ.kɛ] **검찰(검사 조직·검사직)** ★★★

남성 FR

원래 「마룻바닥」이다. 검사는 서서 의견을 말해서 magistrature debout이라고도 한다. 검사 조직과 그 직무를 가리킨다. 끝 t는 소리 나지 않는다.

쉬운 예

Le parquet a fait appel.

검찰이 항소했다.

실무 예

Le parquet est-il indépendant du ministre de la justice ?

검찰은 법무부장관으로부터 독립되어 있습니까?

원문

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet. — Const., art. 65, al. 5 · 공식 대체

최고사법관회의의 검사 담당 부는 검사의 임명에 관해 의견을 낸다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La formation	주어	부는
du Conseil supérieur de la magistrature	de + le = du — formation을 꾸민다	최고사법관회의의
compétente à l'égard des magistrats du parquet	형용사(formation에 맞춰 여성) + 대상	검사를 관할하는
donne son avis sur les nominations	동사 + 목적어 + sur	임명에 관해 의견을 낸다
qui concernent les magistrats du parquet.	관계절 qui	검사에 관한

주어 La formation과 동사 donne 사이에 꾸밈말 두 덩어리가 끼었다. compétente가 여성인 것으로 formation을 꾸민다는 것을 안다.

문형

donner son avis sur + 명사

~에 관해 의견을 내다

1. avis는 「의견」. 기관이 의견을 내면 donner (son) avis, 의견을 구하면 solliciter l'avis.
2. 무엇에 관한 의견인지는 sur로 붙인다.
3. 회의에서는 À mon avis(제 생각에는)로 말을 꺼낸다.

Pourriez-vous donner votre avis sur ce point ?

이 점에 대해 의견을 주시겠습니까?

À mon avis, cette réforme est nécessaire.

제 생각에 이 개혁은 필요합니다.

한국이라면? ≠ 검찰·공소청 · 공소청법 제2조

한국은 2026. 10. 2.부터 공소청법이 검사 조직을 정한다 — 「공소청, 광역공소청 및 지방공소청을 둔다」(제2조). 법무부장관은 구체적 사건에서 검찰총장을 지휘할 수 있다(제9조).

---

14. ## le **procureur de la République**, pl. les procureurs de la République

[pʁɔ.ky.ʁœʁ də la ʁe.py.blik] **(1심 법원의) 검사장** ★★★

남성 FR

tribunal judiciaire에 딸린 검찰의 장이다. 항소법원과 파기원에서는 procureur général이 같은 일을 맡는다(COJ L122-3).

쉬운 예

Le procureur de la République a ouvert une enquête.

검사장은 수사를 개시했다.

실무 예

Le procureur de la République dirige-t-il lui-même la police judiciaire ?

검사장이 사법경찰을 직접 지휘합니까?

원문

> Le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du premier degré du ressort du tribunal judiciaire par le procureur de la République. — COJ, art. L122-2 · 공식 대체
>
> 사법법원 관할구역 안의 모든 1심 법원에서 검찰 직무는 모든 분야에 걸쳐 검사장이 수행한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le ministère public est exercé,	수동태 — 주어 + être + 과거분사	검찰 직무는 수행된다
en toutes matières,	en + 관사 없는 명사 — 삽입	모든 분야에서
devant toutes les juridictions du premier degré	devant + 법원, de + le = du	모든 1심 법원에서
du ressort du tribunal judiciaire	de + le 두 번	사법법원 관할구역의
par le procureur de la République.	par + 행위자	검사장에 의해

문형

devant + 법원

~에서(법정에서), ~ 앞에서

1. 어느 법원에서 소송하는지는 devant으로 말한다: devant le tribunal, devant la cour.

2. dans은 건물 안을 말한다. 절차는 devant이다.

3. comparaître devant le juge(법관 앞에 출석하다).
L'affaire est pendante devant la cour d'appel.
그 사건은 항소법원에 계속 중이다.

Les parties ont comparu devant le juge.
당사자들은 법관 앞에 출석했다.

문법 F3 · de + la는 줄지 않는다

~~le procureur du la République~~ (비문)

le procureur de la République

de와 à는 남성 le·복수 les와만 합친다. 여성 la와 모음 앞 l'는 그대로 둔다: de la République, à la Cour, de l'État.

한국이라면? ≠ 검사장

COJ L122-2는 1심 법원의 검찰 직무를 procureur de la République라는 직위로 정한다. 한국 공소청법은 검사 사무를 공소청·광역공소청·지방공소청이라는 기관 단위로 정한다(제2조).

---

15. le **ministère public**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [mi.nis.tɛʁ py.blik] **검찰(검사 직무)**

★★★

남성 FR

검사가 맡는 직무를 기능으로 부르는 말이다. 정부 부처(ministère)와 헷갈리지 않는다. 조직을 말할 때는 parquet를 많이 쓴다.

쉬운 예 Le ministère public a requis une peine.
검찰은 형을 구형했다.

실무 예 Le ministère public intervient-il aussi en matière civile ?
검찰이 민사사건에도 관여합니까?

원문 A la Cour de cassation, dans les cours d'appel et les tribunaux judiciaires, le ministère public est exercé par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature. — COJ, art. L122-1, al. 1 · 공식 대체
파기원, 항소법원, 사법법원에서 검찰 직무는 사법관 직군에 속한 사법관(magistrat)이 수행한다. 그 임명 규칙은 사법관 신분법이 정한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
A la Cour de cassation,	à + la — 장소 ①	파기원에서

dans les cours d'appel et les tribunaux judiciaires,	dans + 장소 ②③	항소법원과 사법법원에서
le ministère public est exercé	주어 + 수동태	검찰 직무는 수행된다
par des magistrats appartenant au corps judiciaire ;	par + 행위자 + 현재분사, à + le = au	사법관 직군에 속한 사법관이
les règles applicables à leur nomination	둘째 절의 주어	그 임명에 적용되는 규칙은
sont fixées par le statut de la magistrature.	수동태 — fixées는 règles에 맞춰 여성 복수	사법관 신분법이 정한다

문형

être exercé par + 사람

~이 수행한다(직무·권한)

1. exercer는 직무·권한을 「행사하다·수행하다」. 수동태는 être exercé par.
2. 과거분사는 주어에 맞춘다: le pouvoir est exercé, la fonction est exercée.
3. 한국어로는 「~이 행사한다」처럼 능동으로 옮기는 편이 자연스럽다.

Les fonctions de juge sont exercées par des magistrats.
판사 직무는 사법관이 수행한다.

J'exerce les fonctions de juge depuis vingt ans.
저는 20년째 판사 직무를 맡고 있습니다.

한국이라면? = 검사(검찰 직무)

검사가 공익의 대표로서 하는 직무를 기능 이름으로 부른다. 한국 법률은 대개 직무의 주체를 검사라는 직위로 적는다.

---

16. **l'inamovibilité**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [i.na.mɔ.vi.bi.li.te] **(판사의) 불이동성** ★★

여성 FR

판사는 승진이어도 동의 없이 새 보직을 받지 않는다(ordonnance n° 58-1270 제4조 «même en avancement». 이 오르도낭스는 자동 대조 범위 밖이라 DILA LEGI 덤프 XML로 따로 확인한 문언이다 — 조사/한불법제-사실확인.md 4-10, 조문 ID는 그 조사에 기록되지 않았다). 헌법 64조는 형용사 inamovibles로 쓴다. 검사(parquet)에는 이 보장이 없다.

쉬운 예 Les juges sont inamovibles.
판사는 함부로 옮길 수 없다.

실무 예 En France, l'inamovibilité protège aussi contre une mutation, même en avancement ?
프랑스에서 불이동성은 승진 전보까지 막아 줍니까?

원문 > Les magistrats du siège sont inamovibles. — Const., art. 64, al. 4 · 공식 대체
판사는 그 의사에 반하여 옮겨지지 않는다.

문형

même + 명사 / même si …

~조차, ~이라도

1. même는 명사 앞에서 「같은」(le même juge), 강조로 쓰면 「~조차」(même en avancement).
2. même si + 직설법은 「~라 하더라도」.
3. 법률문은 même를 넣어 예외를 막는다. 빠뜨리면 뜻이 좁아진다.

Même un ministre doit respecter la loi.
장관조차 법을 지켜야 한다.

Même si la décision est juste, il faut la motiver.
결정이 옳더라도 이유를 붙여야 한다.

한국이라면? ≠ 법관의 신분보장 · 헌법 제106조
한국 헌법은 파면과 「정직 · 감봉 기타 불리한 처분」만 막고(제106조 제1항) 전보에 판사의 동의를 요구하지 않는다. 프랑스는 승진 전보에도 동의가 필요하다.

---

17. le **dernier ressort**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [dɛʁ.nje ʁə.sɔʁ]

종심(더 이상 항소할 수 없는 심급) ★★

남성 FR

en dernier ressort로 재판한 판결에는 항소가 없고 파기원 상고만 남는다. 반대는 en premier ressort(항소할 수 있는 1심). ressort는 「관할구역」이라는 뜻도 있다(du ressort du tribunal).

쉬운 예 Le juge statue en dernier ressort.
판사는 종심으로 재판한다.

실무 예 Jusqu'à quel montant le tribunal statue-t-il en dernier ressort ?
청구액이 얼마까지일 때 법원이 종심으로 재판합니까?

원문 > Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. — COJ, art. R211-3-24 · 공식 대체

사법법원이 민사에서 청구액 5,000유로 이하의 인적 소권이나 동산에 관한 소권을 심판할 때에는 종심으로 재판한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître,	lorsque 절 — être appelé à: ~하게 되다	사법법원이 심판하게 될 때
en matière civile,	삽입 — en + 무관사 명사	민사에서
d'une action personnelle ou mobilière	connaître de의 목적어	인적 소권이나 동산에 관한 소권을
portant sur une demande dont le montant	현재분사 + dont(그 청구의)	청구액이 ~인 청구에 관한
est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros,	관계절의 동사 + 보어	5,000유로 이하인
le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.	주절	사법법원은 종심으로 재판한다

lorsque 절이 쉼표로 끝나고 주절은 다시 le tribunal judiciaire로 시작한다. 법전은 대명사(il) 대신 주어를 되풀이하기도 한다.

문형

inférieur ou égal à + 수량

~ 이하

1. inférieur à는 「~ 미만」, inférieur ou égal à는 「~ 이하」. 반대는 supérieur à(초과).
2. 형용사라 명사에 맞춘다: le montant est inférieur, la somme est inférieure.
3. 숫자는 천 단위를 띄어 쓴다: 5 000 euros.

Le montant est inférieur ou égal à mille euros.
금액은 1,000유로 이하다.

La peine est supérieure à deux ans.
형은 2년을 넘는다.

문법 F3 · connaître de — de가 목적어를 이끈다

~~connaître une action~~ (부자연)

connaître d'une action

법원이 「~을 심판하다」 일 때 connaître는 de로 목적어를 받는다. 그래서 d'une action, des décisions처럼 de가 붙는다. 사이에 삽입구(en matière civile)가 끼어도 같다.

한국이라면? ≠ 소액사건의 상고 제한 · 소액사건심판법 제3조

프랑스는 민사의 인적·동산 소권으로 5,000유로 이하를 청구하면 처음부터 종심으로 재판해 항소를 막는다. 한국 소액사건은 항소할 수 있고, 제2심 판결에 대해 「다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 대법원에 상고」할 수 있다(제3조).

---

18. le **tribunal de commerce**, pl. les tribunaux de commerce [tʁi.by.nal də kɔ.mɛʁs]

상사법원 ★★

남성 FR

상법전(code de commerce)이 설치·관할을 정하는 특별 관할 법원이다(COJ L261-1 1°). 판사는 선거로 뽑는 비직업 판사다(상법전 L721-1 — 이 책의 자동 대조 범위 밖, 한불법제 조사에서 LEGI 원문 확인).

쉬운 예

Le tribunal de commerce a rendu son jugement.

상사법원이 판결을 선고했다.

실무 예

Les juges du tribunal de commerce sont-ils des magistrats professionnels ?

상사법원 판사는 직업 법관입니까?

원문

Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des juges des tribunaux de commerce. — COJ, art. R211-3-13 · 공식 대체

상사법원 판사 선거에 관해서는 선거권, 피선거권, 선거 절차의 적법성에 관한 다툼을 사법법원이 심판한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le tribunal judiciaire connaît des contestations	connaître de + les = des	사법법원은 다툼을 심판한다
relatives à l'électorat, à l'éligibilité	형용사 relatives(contestations에 맞춰) + à 둘	선거권, 피선거권
et à la régularité des opérations électorales	à ③	선거 절차의 적법성에 관한
en ce qui concerne l'élection	en ce qui concerne + 명사	선거에 관해서는
des juges des tribunaux de commerce.	de + les 두 번	상사법원 판사의

문형

en ce qui concerne + 명사

~에 관해서는, ~에 대해 말하자면

1. 주제를 꺼낼 때 쓰는 긴 전치사구다. concernant 하나로 줄여도 된다.
2. 회의에서 화제를 바꿀 때: En ce qui concerne la procédure, …
3. 뒤 명사에는 관사를 붙인다: en ce qui concerne l'élection.

En ce qui concerne les délais, je n'ai pas de remarque.
기간에 관해서는 따로 말씀드릴 것이 없습니다.

En ce qui concerne la Corée, la situation est différente.
한국에 관해 말하자면 사정이 다릅니다.

한국이라면? + 선출 판사 · 법원조직법 제42조
한국에는 선거로 뽑는 판사가 없다. 판사는 「5년 이상 제1항 각 호의 직에 있던 사람 중에서 임용한다」(법원조직법 제42조 제2항).

---

19. ## le conseil de prud'hommes, pl. les conseils de prud'hommes [kɔ̃.sɛj də pʁy.dɔm]

노동법원 ★★

남성 FR

노동법전(code du travail)이 구성과 관할을 정하는 특별 관할 법원이다(COJ L261-1 8°). 법원조직법전 L123-1조는 파기원·항소법원·사법법원과 함께 노동법원에도 서기과(greffe)를 둔다. 이 책은 노동법전 조문을 대조하지 못해 구성 방식은 싣지 않는다. 판사는 conseiller prud'homme라 부른다(COJ R111-3).

쉬운 예 Il a saisi le conseil de prud'hommes.
그는 노동법원에 소를 냈다.

실무 예 En Corée, les litiges du travail sont jugés par les tribunaux ordinaires.
한국에서는 노동 분쟁을 일반 법원이 재판합니다.

원문

> Les dispositions particulières relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et au fonctionnement des autres juridictions d'attribution sont énoncées : … 8° Au code du travail en ce qui concerne le conseil de prud'hommes ; … — COJ, art. L261-1 · 공식 대체
> 다른 특별 관할 법원의 설치·관할·조직·운영에 관한 특별 규정은 다음에 둔다. … 8. 노동법원에 관해서는 노동법전에.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Les dispositions particulières relatives à l'institution,	주어 + 형용사 relatives + à	설치에 관한 특별 규정은

la compétence, l'organisation et au fonctionnement	relatives à의 대상 이어서 — 마지막만 à + le = au	관할·조직·운영에 관한
des autres juridictions d'attribution	de + les = des	다른 특별 관할 법원의
sont énoncées : …	수동태 + 목록 생략	다음에 정해져 있다
8° Au code du travail	목록 8호 — à + le = au	8. 노동법전에
en ce qui concerne le conseil de prud'hommes ; …	en ce qui concerne + 명사	노동법원에 관해서는

문형

saisir + 법원

(법원에) 사건을 제기하다·회부하다

1. saisir le tribunal은 「법원에 소를 내다」. 전치사 없이 법원을 바로 목적어로 쓴다.
2. 법원이 사건을 맡게 되면 수동태: le tribunal est saisi(법원에 사건이 계속된다).
3. 명사는 la saisine(회부·제소).

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes.
근로자는 노동법원에 소를 냈다.

Le tribunal a été saisi le 3 mars.
법원에 3월 3일 소가 제기되었다.

문법 F4 · prud'hommes의 철자와 소리

~~prudhommes~~ (표기 오류)

prud'hommes
아포스트로피가 있는 한 낱말이다. h는 소리 나지 않아 [pʁy.dɔm]으로 이어 읽고, 끝 -es도 소리 나지 않는다.

한국이라면? + 노동 전담 법원

한국 법원조직법이 정하는 법원은 대법원·고등법원·특허법원·지방법원·가정법원·행정법원·회생법원이고(제3조 제1항) 노동 사건 전담 법원은 없다.

---

20. le **tribunal correctionnel**, pl. les tribunaux correctionnels

[tʁi.by.nal kɔ.ʁɛk.sjɔ.nɛl] **경죄법원(형사 재판 때의 사법법원)** ★★★

남성 FR

따로 있는 법원이 아니라 tribunal judiciaire가 경죄(délit)를 재판할 때의 이름이다. 위경죄는 tribunal de police. 2029. 1. 1.부터 두 이름이 tribunal délictuel·tribunal contraventionnel

로 바뀔 예정이다(COJ L211-1 시행예정 판본 LEGIARTI000052845911, ordonnance n° 2025-1091 제3조). 추인 법률안이 통과하면 데크레로 최대 2030. 9. 1.까지 늦춰질 수 있다(가결 여부 미확인).

쉬운 예

Il passera devant le tribunal correctionnel.

그는 경죄법원에서 재판받을 것이다.

실무 예

À partir de 2029, on dira tribunal délictuel, c'est bien cela ?

2029년부터는 tribunal délictuel이라고 부르게 되지요?

원문

> Le tribunal judiciaire statue en première instance en matière civile et pénale. Lorsqu'il statue en matière pénale, il est dénommé tribunal correctionnel ou tribunal de police. — COJ, art. L211-1 · 공식 대체
>
> 사법법원은 민사와 형사에서 1심으로 재판한다. 형사에서 재판할 때에는 경죄법원 또는 위경죄법원이라 부른다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le tribunal judiciaire statue en première instance	주어 + 동사 + en + 무관사 명사	사법법원은 1심으로 재판한다
en matière civile et pénale.	en matière + 형용사 둘	민사와 형사에서
Lorsqu'il statue en matière pénale,	lorsque 절 — il = 사법법원	형사에서 재판할 때
il est dénommé tribunal correctionnel	수동태 + 이름 ①	경죄법원이라 부른다
ou tribunal de police.	이름 ②	또는 위경죄법원

문형

être dénommé + 이름

~라고 부른다(공식 명칭)

1. dénommer는 「이름을 붙이다」. 수동태 être dénommé는 「~라고 불린다」.
2. 과거분사는 주어에 맞춘다: le tribunal est dénommé, la juridiction est dénommée.
3. 일상어로는 s'appeler: Ce tribunal s'appelle …

Cette juridiction est dénommée cour d'assises.

이 법원은 중죄법원이라 불린다.

Comment s'appelle ce tribunal en coréen ?

이 법원은 한국어로 뭐라고 합니까?

문법 F3 · en matière de — 분야

~~en la matière pénale~~ (비문)

en matière pénale

「~ 분야에서」는 en matière + 형용사(en matière civile, en matière pénale) 또는 en matière de + 무관사 명사(en matière de brevets). 관사를 넣지 않는다.

한국이라면? = 지방법원 형사부

프랑스는 같은 tribunal judiciaire가 형사 재판을 할 때 이름을 바꿔 부른다(COJ L211-1). 한국 지방법원은 형사사건에서도 이름이 같다.

한국이라면? — 하나의 법원 조직과 두 계통

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 했고, 법원조직법은 2026. 10. 15. 시행 중인 문언으로 보았다(2028년 시행 개정 문언은 쓰지 않았다).

	프랑스	한국	차이
≠	ordre judiciaire / ordre administratif	대법원 하나 (헌법 제101조)	꼭대기가 둘(Cour de cassation·Conseil d'État) / 「법원은 최고법원인 대법원과 각급법원으로 조직된다」.
+	Tribunal des conflits	없음 (행정소송법 제7조)	두 계통의 관할 다툼을 정리하는 기관 / 같은 법원 조직 안의 이송으로 처리.
≠	tribunal judiciaire — formation collégiale (L212-1)	지방법원 단독 원칙 (법원조직법 제7조)	합의부 원칙 / 「단독판사가 행사한다」.
≠	cour d'appel (L311-1)	고등법원 + 지방법원 본원 합의부 (제32조)	다른 법원 관할을 빼면 항소는 cour d'appel / 단독사건 항소는 본원 합의부가 「제2심으로 심판한다」.
≠	Conseil d'État — 자문 기능 (CJA L112-1)	법제처 (정부조직법 제25조)	법원이 정부 법안에 의견 / 「국무총리 소속으로 법제처를 둔다」.
≠	magistrat (siège + parquet)	판사와 검사는 별개 직역 (공소청법 제33조)	한 직군 / 검사는 공소청법으로 임명.
≠	inamovibilité (Const. 64)	법관의 신분보장 (헌법 제106조)	전보에도 동의 / 「불리한 처분을 받지 아니한다」 — 전보 동의 요건 없음.

≠	parquet — 개별 사건 지시 금지 (CPP 30)	법무부장관의 구체적 사건 지휘 (공소청법 제9조)	장관이 개별 사건에 지시할 수 없다 / 「구체적 사건에 대해서는 검찰총장만을 지휘 · 감독한다」.
≠	CSM의 제청·동의 의견 (Const. 65)	대법관회의 동의 (헌법 제104조)	외부 위원이 섞인 회의체 / 「대법관회의의 동의를 얻어 대법원장이 임명한다」.
+	tribunal de commerce — juges élus	선출 판사 없음 (법원조직법 제42조)	선거로 뽑는 비직업 판사 / 판사는 법조 경력자 중에서 임용.
≠	dernier ressort (R211-3-24)	소액사건 상고 제한 (소액사건심판법 제3조)	민사 인적·동산 소권 5,000유로 이하는 항소 없음 / 항소는 되고 상고만 제한.

가짜 친구 · magistrat — 판사만이 아니다

영어 magistrate는 영국에서 경미한 형사사건을 맡는 판사다. 프랑스어 le magistrat은 판사(magistrat du siège)와 검사(magistrat du parquet)를 함께 이르는 직업 사법관이다(헌법 65조 1항). 판사만 가리키려면 le juge라고 한다.

행정법원과 행정항소법원의 법관도 magistrat다(CJA L231-1). 그래서 프랑스 사람이 «je suis magistrat»라고 하면 판사인지 검사인지, 사법 계통인지 행정 계통인지 한 번 더 물어야 한다.

le tribunal도 조심한다. 영어 tribunal은 특별한 심판기관이지만 프랑스어 tribunal은 보통 1심 법원이다. 2심 이상은 la cour이고, 중죄를 재판하는 cour d'assises는 1심인데도 cour다.

la juridiction은 영어 jurisdiction(관할권)처럼 「재판권」 뜻도 있지만, 법조문에서는 대개 「법원」 자체를 가리킨다(les juridictions judiciaires). 「관할」은 la compétence다.

> Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont des magistrats dont le statut est régi par le présent livre et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat. 원문

요령 magistrat = 판사 + 검사, juge = 판사, tribunal = 1심 법원, juridiction = 법원 일반.

기억 되살리기 F3 — 법원 이름 속의 de·à·en

법원과 직위의 이름은 명사 + de + 명사로 잇는다. de·à가 le·les와 만나면 du·des·au·aux로 줄고, 모음 앞의 de는 d'가 된다. en première instance 같은 굳은 말에서는 en 뒤에 관사를

쓰지 않는다.

- de는 「~의」다. 뒤 명사에 관사가 없으면 de만 쓴다: le tribunal de commerce, la Cour de cassation. 모음 앞에서는 d'로 준다: la cour d'appel, le Conseil d'État.
- 관사가 있으면 줄어든다. de + le → du(magistrat du siège), de + les → des(Tribunal des conflits). de la·de l'는 줄지 않는다(procureur de la République).
- à도 같다. à + le → au(au nom du peuple français), à + les → aux. à la·à l'는 그대로(à la Cour de cassation).
- en은 관사 없는 굳은 말을 만든다: en première instance, en dernier ressort, en matière pénale, en formation collégiale.
- près는 검찰 직위 이름에서 「(법원)에 딸린」이다: le procureur général près la Cour de cassation(헌법 65조). 소송이 걸린 법원은 devant으로 말한다.

표로 보기

꼴	만들기	뜻
du siège	de + le siège	판사(직)의
des conflits	de + les conflits	관할 다툼의
d'appel	de + appel(모음)	항소의
de la République	de + la (줄지 않음)	공화국의
au nom du peuple	à + le nom, de + le peuple	국민의 이름으로
aux parties	à + les parties	당사자들에게
près la Cour	près + 명사	법원에 딸린
en première instance	en + 무관사 명사	1심에서

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

Le procureur — 주어 · 남성 단수
de la République — de + la · 줄지 않음
exerce — exercer 3인칭 단수
le ministère public — 목적어
près le tribunal judiciaire — près + 법원 · 딸린 곳

검사장은 사법법원에서 검찰 직무를 수행한다.

La cour d'appel — 주어 · de → d'
connaît — connaître · 심판하다
des jugements — de + les = des
rendus — 과거분사 · 남성 복수
en premier ressort — en + 무관사 명사

항소법원은 1심으로 선고된 판결을 심판한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~le magistrat de le siège~~	le magistrat du siège	de + le는 반드시 du로 줄인다.
~~Le juge parle à les parties.~~	Le juge parle aux parties.	à + les는 aux.
~~la cour de appel~~	la cour d'appel	모음 앞에서 de는 d'(엘리지옹).
~~le procureur du la République~~	le procureur de la République	de는 여성 la와는 합치지 않는다.

말해 보기 — 프랑스 법원 체계를 묻고 확인할 때

법관 교류나 연수에서 프랑스 쪽 설명을 듣고 되묻는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Pourriez-vous m'expliquer la différence entre un tribunal et une cour ?
tribunal과 cour의 차이를 설명해 주시겠어요?

Si je comprends bien, la cour d'appel connaît, en principe, des jugements rendus en premier ressort ?
제가 제대로 이해했다면, 원칙적으로 항소법원이 1심 판결을 심판하는 거지요?

Cette affaire relève-t-elle de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ?
이 사건은 사법 계통입니까, 행정 계통입니까?

En France, le procureur est aussi un magistrat, n'est-ce pas ?
프랑스에서는 검사도 사법관이지요?

Qui tranche les conflits de compétence entre les deux ordres ?
두 계통 사이의 관할 다툼은 누가 정리합니까?

Merci, c'est beaucoup plus clair maintenant.
감사합니다. 이제 훨씬 분명해졌습니다.

설명해 보기 — 한국 법원을 프랑스어로

프랑스 법률가에게 한국 법원 조직을 설명하는 문장. 이 장 「한국이라면?」 표와 짝을 이룬다. 한국 법원의 프랑스어 이름은 이 책이 옮긴 말이다.

En Corée, il n'y a qu'une seule Cour suprême, pour les affaires civiles, pénales et administratives.
한국에는 민사·형사·행정 사건 모두에 대해 대법원이 하나뿐입니다.

Les tribunaux administratifs coréens font partie de la même organisation judiciaire que les tribunaux ordinaires.
한국 행정법원은 일반 법원과 같은 법원 조직에 속합니다.

En principe, le tribunal de district statue à juge unique.
지방법원은 원칙적으로 단독판사가 재판합니다.

Chez nous, les juges et les procureurs sont nommés selon des lois différentes.
한국에서는 판사와 검사가 서로 다른 법률에 따라 임명됩니다.

Il n'existe pas de Tribunal des conflits en Corée.
한국에는 관할쟁의재판소가 없습니다.

Il n'y a pas de juges élus en Corée.
한국에는 선거로 뽑는 판사가 없습니다.

따라 말하기 — 조문 열 문장

조문 문장을 그대로 따라 말한다. 「느리게」 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. du·des·au의 축약과 d'appel의 연결에 귀를 기울인다.

Les juridictions judiciaires rendent leurs décisions au nom du peuple français.
사법 법원은 프랑스 국민의 이름으로 판결을 선고한다. (COJ L111-1)

Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
재판은 상당한 기간 안에 선고된다. (COJ L111-3)

Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation.
공화국 전체에 파기원 하나를 둔다. (COJ L411-1)

La Cour de cassation comprend des chambres civiles et une chambre criminelle.
파기원에는 민사부들과 형사부 하나가 있다. (COJ L421-1)

Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
대통령은 사법권의 독립을 보장한다. (헌법 64조)

Le tribunal judiciaire statue en première instance en matière civile et pénale.
사법법원은 민사와 형사에서 1심으로 재판한다. (COJ L211-1)

Le Conseil d'État est la juridiction administrative suprême.
국사원은 최고행정법원이다. (CJA L111-1)

Une loi organique porte statut des magistrats.
사법관의 신분은 조직법률로 정한다. (헌법 64조)

Les magistrats du siège sont inamovibles.
판사는 그 의사에 반하여 옮겨지지 않는다. (헌법 64조)

Nul ne peut être arbitrairement détenu.
누구도 자의적으로 구금되지 않는다. (헌법 66조)

확인 문제 8

1. 프랑스 사법 계통의 최고법원은?

- Conseil d'État
- **Cour de cassation**
- Conseil constitutionnel
- Tribunal des conflits

COJ L411-1 「Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation.」 Conseil d'État는 행정 계통의 꼭대기다.

2. magistrat이 가리키는 사람은?

- 판사만
- 검사만
- **판사와 검사**
- 변호사

헌법 65조는 magistrats du siège(판사)와 magistrats du parquet(검사)를 함께 magistrats라 부른다.

3. 2020. 1. 1. tribunal de grande instance와 tribunal d'instance가 합쳐져 생긴 법원은?

tribunal de commerce

tribunal judiciaire

cour d'appel

tribunal administratif

COJ L211-1의 2020. 1. 1. 판본부터 「Le tribunal judiciaire statue en première instance …」.

4. tribunal judiciaire가 경죄를 재판할 때 부르는 지금의 이름은?

tribunal correctionnel

cour d'assises

tribunal de police

tribunal délictuel

COJ L211-1 현행. tribunal délictuel은 2029. 1. 1.부터 쓰일 예정인 이름이다.

5. 「magistrat de le siège」를 바르게 고친 것은?

magistrat de siège

magistrat du siège

magistrat des siège

magistrat au siège

de + le는 du로 줄인다.

6. 두 재판 계통 사이의 관할 다툼을 정리하는 기관은?

Cour de cassation

Conseil d'État

Tribunal des conflits

Conseil supérieur de la magistrature

COJ R111-9 「… sont réglées par le Tribunal des conflits …」.

7. en dernier ressort로 선고된 판결에 대해 남는 불복 수단은?

- 항소(appel)
- **상고(pourvoi en cassation)**
- 없음
- 같은 법원의 재심리만

dernier ressort는 항소가 없는 심급이다. 파기원 상고는 이런 판결을 대상으로 한다(COJ L411-2).

8. 헌법 64조가 inamovibles라고 보장하는 사람은?

- **magistrats du siège**
- magistrats du parquet
- conseillers d'État
- juges des tribunaux de commerce

「Les magistrats du siège sont inamovibles.」 검사(parquet)에는 이 보장이 없다.

2부 법의 언어 · 제5장

민법전과 계약

Le Code civil et le contrat

프랑스 민법전의 계약·채무 부분은 2016년 오르도낭스로 통째로 다시 쓰였다(2016. 10. 1. 시행). 그래서 옛 1134조·1147조·1382조를 인용한 교과서와 판결은 지금 조문 번호와 맞지 않는다. 이 장은 현행 조문으로 계약의 성립·하자·불이행·증명·시효에 나오는 말 스물한 개를 읽는다. 한국 민법과 같은 말을 쓰면서 짜임이 다른 곳이 많아서, 표제어마다 「한국이라면?」 칸을 두었다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. C. civ., art. 1103
   적법하게 성립한 계약은 그것을 맺은 사람들에게 법률을 대신한다.
2. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. C. civ., art. 1231-1

채무자는, 그럴 사유가 있으면, 채무의 불이행이나 이행의 지체를 이유로 손해배상금의 지급을 명받는다. 다만 이행이 불가항력으로 막혔음을 증명하면 그렇지 않다.

▼ **처음 보는 문법 용어 27** 이 장의 설명에 나오는 말

직설법 현재 사실을 그대로 말하는 현재형. 법전은 정의·효과·의무를 모두 이 꼴로 쓴다 — Le contrat est …(계약은 …이다)

3인칭 복수 「그들·그것들」 이 주어일 때의 동사 꼴(ils/elles). 규칙동사는 -ent로 끝나고 이 -ent는 소리 나지 않는다

동사원형 활용하지 않은 사전형(부정법). devoir·pouvoir·vouloir 뒤, 전치사 de·à 뒤에 온다 — doit prouver, de s'exécuter

과거분사 -é·-i·-u 등으로 끝나는 꼴(formé, requis, dû). être와 함께 수동태를, avoir와 함께 복합과거를 만든다. 형용사처럼 명사를 꾸미기도 한다

수동태 être + 과거분사. 「~되다」. 과거분사는 주어의 성·수에 맞춘다 — la nullité doit être prononcée. 누가 했는지는 par로 붙인다(par le juge)

대명동사 se가 붙는 동사(se prescrire, s'engager, s'exécuter). 법전에서는 「저절로 그렇게 된다」는 수동 뜻으로 자주 쓴다

현재분사 -ant로 끝나는 꼴(portant, excédant). 「~하는」. 관계절 qui …를 줄인 것이고 성·수에 따라 바뀌지 않는다

관계대명사 앞 명사를 받아 뒤 문장을 잇는 말: qui(주어)·que(목적어)·dont(de + 명사)·où(때·곳)·lequel(전치사 뒤, 앞 명사의 성·수를 따름)

접속법 의심·조건·바람을 나타내는 동사 꼴. 정해진 접속사(à moins que, bien que, pour que) 뒤에 온다. 3인칭 복수는 직설법 현재와 꼴이 같은 동사가 많다(constatent)

조건법 과거 avoir/être의 조건법 + 과거분사. 「~했을 것이다」. devoir와 함께 쓰면 「~했어야 했다」 — aurait dû connaître

허사 ne 부정이 아닌 ne. à moins que·avant que 뒤 문어체에서 동사 앞에 붙지만 「않는다」는 뜻을 더하지 않는다

소유형용사 mon·ton·son(남성)·ma·ta·sa(여성)·mes·tes·ses(복수). 모음으로 시작하는 여성 명사 앞에서는 son을 쓴다 — son obligation

지시대명사 앞에 나온 명사를 가리키는 celui·celle·ceux·celles(+ -ci/-là). celle-ci = 「이 사람·이것」(여성 단수)

엘리지옹 모음·무음 h 앞에서 le·la·de·que·ne의 모음을 빼고 아포스트로피로 잇는 것 — l'offre, d'une, qu'il

연음 리에종(liaison). 평소 소리 나지 않는 끝 자음이 다음 낱말의 모음과 이어져 소리 나는 것 — les avocats [le.z‿a.vɔ.ka]. 원래 소리 나는 자음이 이어지는 것(mise en)은 앙셴망

도치	주어가 동사 뒤로 가는 어순. 법전은 목록을 끌어올 때 쓴다 — Sont nécessaires …(필요한 것은 … 이다)
e muet	소리 나지 않거나 약해지는 e. 낱말 끝과 자음 하나 사이에서 빠진다 — juge [ʒyʒ]
앙셴망	enchaînement. 원래 소리 나는 끝 자음이 다음 낱말의 모음과 한 음절로 이어지는 것 — une affaire [y.na.fɛʁ]
정관사	le·la·les(모음 앞 l'). 이미 정해진 것이나 개념 전체에 붙인다
부정관사	un·une·des. 처음 꺼내는 하나·여럿에 붙인다. 부정문에서는 de
성·수 일치	형용사·과거분사가 꾸미는 명사의 성(-e)·수(-s)를 따르는 것
복합과거	avoir/être + 과거분사. 끝난 사건을 말한다 — il a été placé …
조건법	conditionnel. -rait로 끝나는 꼴. 가정·완곡한 요청(Je voudrais …)·단정하지 않는 서술에 쓴다
주절	문장의 뼈대가 되는 절. 종속절(que·si·lorsque 등으로 이끄는 절)이 매달리는 쪽
보어	동사의 뜻을 채우는 말. être 뒤의 속사(Le contrat est un accord)와 동사의 목적어(prouver l'obligation)를 두루 이른다
접속사	절과 절을 잇는 말. et·ou·mais(대등), que·si·lorsque·bien que(종속)
관계부사	où. 때·곳을 받아 뒤 문장을 잇는다 — l'état où il se trouvait(그가 있던 상태)

표제어 21

왼쪽 여백의 번호는 2019년부터 파기원(Cour de cassation) 판결이 문단마다 붙이는 번호 방식을 빌렸다. 조문 인용은 2026. 10. 15. 현행 판본으로, DILA의 법령 데이터(LEGI — 레지프랑스와 같은 원천)와 대조했다. 판결은 DILA의 판결 데이터, 헌법·인권선언·헌법위원회 결정은 헌법위원회 게시본, 옛 판본은 출처 표시에 적은 판본과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

---

1. le **contrat**, pl. les contrats [kɔ̃.tʁa] **계약, 계약서** ★★★

남성 FR

합의 자체(계약)와 그것을 적은 문서(계약서)를 둘 다 contrat라고 한다. 「계약을 맺다」는 conclure un contrat다.

쉬운 예 J'ai signé le contrat hier.
나는 어제 계약서에 서명했다.

실무 예 Je voudrais d'abord vérifier si le contrat a bien été conclu.
먼저 계약이 제대로 체결되었는지 확인하고 싶습니다.

원문

> Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. — C. civ., art.

1101 · 공식 대체

계약은 채무를 만들거나 바꾸거나 옮기거나 끝내기 위한, 둘 이상의 사람 사이의 의사의 합치다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le contrat	주어	계약은
est un accord de volontés	être + 보어	의사의 합치다
entre deux ou plusieurs personnes	entre + 명사 — accord를 꾸민다	둘 이상의 사람 사이의
destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre	과거분사 destiné(accord에 맞춰 남성 단수) + à + 동사원형 넷	만들거나 바꾸거나 옮기거나 끝내기 위한
des obligations	동사원형 넷의 목적어	채무를

destiné는 accord(남성 단수)를 꾸민다. 그래서 destinée가 아니라 destiné다.

문형

conclure un contrat (avec + 사람)

(~와) 계약을 체결하다

1. 법률 문장에서 「계약을 맺다」는 conclure를 쓴다. 상대는 avec로 붙인다.
2. 복합과거는 j'ai conclu, nous avons conclu. 과거분사는 conclu다.
3. 수동태는 le contrat a été conclu(계약이 체결되었다). 계약서에 서명하는 것은 signer다.

Nous avons conclu un contrat avec une entreprise française.
우리는 프랑스 회사와 계약을 체결했다.

Le contrat a été conclu pour deux ans.
계약은 2년 기간으로 체결되었다.

문법 F1 · 명사의 성 — -at로 끝나면 대개 남성

~~la contrat~~ (비문)

le contrat

성은 낱말마다 외워야 한다. -at로 끝나는 명사는 대개 남성이다(le mandat 위임, l'avocat 변호사). 관사가 l'로 줄면 성이 보이지 않으니 un/une로 확인한다.

한국이라면? + 계약

프랑스 민법은 계약을 정의한다(1101조, 2016년 문언 변경). 한국 민법에는 계약의 정의 조문이 없고 제527조부터 계약의 성립을 규정한다.

2. **l'obligation**, pl. les obligations [ɔ.bli.ga.sjɔ̃] **채무, 의무** ★★★

여성 FR

민법에서 obligation은 채권관계를 채무자 쪽에서 본 「채무」다. 채권자 쪽에서 본 것은 la créance(채권)다. 일상어로는 「의무」.

쉬운 예 Le débiteur doit exécuter son obligation.
채무자는 자기 채무를 이행해야 한다.

실무 예 Quelle est exactement l'obligation du vendeur dans ce contrat ?
이 계약에서 매도인의 채무는 정확히 무엇입니까?

원문 > Les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi. — C. civ., art. 1100, al. 1 · 공식 대체
> 채무는 법률행위, 법률사실 또는 법률의 규정만으로 생긴다.

문형

exécuter son obligation

자기 채무를 이행하다

1. 「이행하다」는 exécuter. 명사는 l'exécution(이행)이다.
2. 소유형용사는 obligation이 모음으로 시작하므로 son이다.
3. 이행하지 않음은 l'inexécution(불이행)이다.

Le vendeur a exécuté son obligation.
매도인은 자기 채무를 이행했다.

L'acheteur n'a pas exécuté son obligation de payer.
매수인은 대금 지급 채무를 이행하지 않았다.

문법 F1 · 모음 앞 여성 명사의 소유형용사

~~sa obligation~~ (비문)

son obligation

obligation은 여성이지만 모음으로 시작하므로 sa가 아니라 son을 쓴다. 소리가 끊기지 않게 하려는 규칙이다(son offre, son acceptation).

한국이라면? = 채무

프랑스 민법은 채무가 생기는 원인을 법률행위·법률사실·법률 규정 셋으로 묶는다(1100조). 한국 민법은 채권편에 계약·사무관리·부당이득·불법행위를 장별로 둔다.

3. **tenir lieu de** [tə.niʁ ljø də] **~을 대신하다, ~의 구실을 하다** ★★

FR

2016년 개정 전에는 1134조 1항에 있던 문장이 1103조로 옮겨졌다. 옛 판결과 교과서는 옛 번호로 인용한다.

쉬운 예 Ce document tient lieu de contrat.
이 문서가 계약서 구실을 한다.

실무 예 En droit coréen, il n'existe pas de disposition équivalente à l'article 1103.
한국법에는 1103조에 해당하는 규정이 없습니다.

원문
> Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
> — C. civ., art. 1103 · 공식 대체
> 적법하게 성립한 계약은 그것을 맺은 사람들에게 법률을 대신한다.

문형

A tient lieu de B

A가 B를 대신한다, A가 B 구실을 한다

1. lieu에는 관사를 붙이지 않는다. tenir lieu de는 굳은 표현이다.
2. 주어가 하나면 tient, 여럿이면 tiennent.
3. de 뒤의 명사도 관사 없이 쓰는 일이 많다(de loi, de contrat).

Cette lettre tient lieu de mise en demeure.
이 편지가 이행 최고를 대신한다.

Ce courriel tient lieu de réponse officielle.
이 이메일이 공식 답변을 대신합니다.

문법 F2 · tenir의 3인칭 복수

~~Les contrats tenent lieu de loi.~~ (비문)

Les contrats tiennent lieu de loi.

tenir는 불규칙동사다: il tient, ils tiennent. venir도 같은 틀이다(il vient, ils viennent).

한국이라면? + 계약의 구속력

계약의 구속력을 명문 조문으로 둔다(1103조, 옛 1134조 1항). 한국 민법에는 대응하는 조문이 없다.

---

4. la **bonne foi**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [bɔn fwa] **신의성실, 선의** ★★★

여성 FR

계약법에서는 「신의성실」, 점유·취득에서는 「선의」(어떤 사정을 모름)다. 한국어로는 문맥에 따라 둘로 갈라 옮긴다. 반대말은 la mauvaise foi.

쉬운 예

Il a agi de bonne foi.

그는 성실하게(선의로) 행동했다.

실무 예

À mon avis, les deux parties ont négocié de bonne foi.

제가 보기에 두 당사자는 신의에 따라 교섭했습니다.

원문

> Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. — C. civ., art. 1104 · 공식 대체
>
> 계약은 신의에 따라 교섭되고, 성립되고, 이행되어야 한다. 이 규정은 강행규정이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Les contrats	주어 — 남성 복수	계약은
doivent être	devoir 3인칭 복수 + être(수동)	~되어야 한다
négociés, formés et exécutés	과거분사 셋 — contrats에 맞춰 -s	교섭되고, 성립되고, 이행되어야
de bonne foi.	관사 없는 부사구	신의에 따라
Cette disposition est d'ordre public.	둘째 문장 — d'ordre public은 「강행적인」	이 규정은 강행규정이다

문형

agir / négocier de bonne foi

신의에 따라 행동하다 / 교섭하다

1. 동사 뒤에 de bonne foi를 그대로 붙인다. 관사를 넣지 않는다.
2. 법전은 수동태로도 쓴다: être exécuté de bonne foi(신의에 따라 이행되다).
3. 부정문은 동사에 건다: il n'a pas agi de bonne foi.

La banque n'a pas agi de bonne foi.

은행은 신의에 따라 행동하지 않았다.

Il faut négocier de bonne foi.

신의에 따라 교섭해야 한다.

문법 F3 · 관사 없는 부사구 de bonne foi

~~avec la bonne foi~~ (부자연)

de bonne foi

「신의에 따라·선의로」는 관사 없이 de bonne foi로 쓴다. 반대는 de mauvaise foi(악의로). 「선의이다」는 être de bonne foi.

한국이라면? = 신의성실 · 민법 제2조

프랑스는 계약의 교섭·성립·이행에 두고 강행규정이라 선언한다. 한국은 「권리의 행사와 의무의 이행은 신의에 좇아 성실히 하여야 한다」(제2조 제1항)는 일반 원칙이다.

---

5. **l'ordre public**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ɔʁdʁ py.blik] **공서, 강행규정** ★★★

남성 FR

être d'ordre public은 「당사자가 합의로 배제할 수 없다」는 뜻이다. 앞 표제어 1104조 둘째 문장이 그 쓰임이다.

쉬운 예 Cette règle est d'ordre public.
이 규칙은 강행규정이다.

실무 예 Les parties peuvent-elles déroger à cette règle, ou est-elle d'ordre public ?
당사자가 이 규칙을 배제할 수 있습니까, 아니면 강행규정입니까?

원문

> La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. — C. civ., art. 1102, al. 2 · 공식 대체
> 계약의 자유로도 공서에 관한 규칙을 벗어날 수는 없다.

문형

déroger à + 명사

~에서 벗어나다, ~의 적용을 배제하다

1. déroger 뒤에는 늘 à가 온다. à + les는 aux로 줄어든다.
2. 명사는 la dérogation(예외, 적용 배제).
3. ne … pas de + 동사원형: 「~하는 것을 허용하지 않는다」(ne permet pas de déroger).

On ne peut pas déroger à cette disposition.
이 규정은 배제할 수 없다.

Le contrat déroge aux règles générales.
그 계약은 일반 규칙과 다르게 정한다.

한국이라면? ≠ 반사회질서·강행법규 · 민법 제103조

프랑스어 ordre public 하나가 강행규정과 공서를 함께 덮는다. 한국에서는 「선량한 풍속 기타 사회질서」 위반(제103조)과 강행법규 위반을 학설·판례가 나눠 다룬다.

---

6. **le devoir d'information**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [də.vwaʁ dɛ̃.fɔʁ.ma.sjɔ̃]

정보제공의무 ★★

남성 FR

2016년 개정으로 생긴 일반 조문(1112-1조)이다. 상대방의 동의에 결정적인 정보를 알면, 상대방이 정당하게 그 정보를 모르거나 자신을 믿은 때 알려야 한다. 급부 가치의 평가는 대상이 아니다. 당사자는 이 의무를 줄이거나 없앨 수 없다.

쉬운 예 Le vendeur a un devoir d'information.
매도인에게는 정보제공의무가 있다.

실무 예 Le vendeur aurait dû informer l'acheteur de ce défaut.
매도인은 매수인에게 그 하자를 알렸어야 했습니다.

원문

> Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. — C. civ., art. 1112-1, al. 5 · 공식 대체
> 당사자는 이 의무를 제한하거나 배제할 수 없다.

문형

informer qn de qch

~에게 ~을 알리다

1. 알릴 상대는 동사 바로 뒤(직접 목적어), 알릴 내용은 de 뒤에 둔다.
2. de + le는 du로 줄어든다: informer le client du risque.
3. 둘 다 대명사로 바꾸면 l'en informer(그에게 그것을 알리다)가 된다. 1112-1조 1항이 이 꼴이다.

Je vous informe de ma décision.
제 결정을 알려 드립니다.

Il faut informer le client du risque.
고객에게 위험을 알려야 한다.

한국이라면? + 정보제공의무

계약 전 정보제공의무를 일반 조문으로 두고 당사자가 배제·제한할 수 없게 했다(1112-1조, 2016 신설). 한국 민법에는 일반 조문이 없다.

---

7. **l'offre**, pl. les offres [ɔfʁ] **청약** ★★★

여성 FR

승낙은 l'acceptation(여성)이다. 청약을 거두는 것은 la rétractation(철회).

쉬운 예 J'ai reçu une offre.
나는 청약(제안)을 받았다.

실무 예 L'offre peut-elle encore être rétractée ?
그 청약은 아직 철회할 수 있습니까?

원문

Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. — C. civ., art. 1113, al. 1 · 공식 대체

계약은 청약과 승낙이 만나 성립하고, 당사자는 이것으로 구속되려는 의사를 나타낸다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le contrat est formé	수동태 현재 — être + 과거분사	계약은 성립한다
par la rencontre	par + 명사 — 무엇으로	만남으로
d'une offre et d'une acceptation	de + 명사 둘 — rencontre를 꾸민다	청약과 승낙의
par lesquelles	전치사 + 관계대명사(여성 복수)	그것들로써
les parties manifestent	관계절의 주어 + 동사(3인칭 복수)	당사자는 나타낸다
leur volonté de s'engager.	목적어 + de + 대명동사 원형	구속되려는 의사를

문형

faire une offre / accepter une offre

청약하다 / 청약을 승낙하다

1. 「청약하다」는 faire une offre. 일상어에서는 「제안하다」와 같은 말이다.
2. 「승낙하다」는 accepter, 명사는 l'acceptation.
3. 「철회하다」는 rétracter. 수동태는 l'offre est rétractée.

La société a fait une offre écrite.

회사는 서면으로 청약했다.

Nous avons accepté l'offre.

우리는 청약을 승낙했다.

문법 F8 · lequel은 앞 명사의 성·수를 따른다

~~par lesquels les parties manifestent~~ (비문)

par lesquelles les parties manifestent

lesquelles는 앞의 offre와 acceptation(둘 다 여성)을 받는다. 그래서 여성 복수다. 남성이면 lesquels.

한국이라면? ≠ 청약의 구속력 · 민법 제527조

프랑스 청약은 상대방에게 도달하기 전에는 자유롭게 철회되고(1115조), 정한 기간 안에 철회하면 계약은 성립하지 않고 손해배상 책임만 남는다(1116조). 한국은 「계약의 청약은 이를 철회하지 못한다」(제527조).

8. **le consentement**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [kɔ̃.sɑ̃t.mɑ̃] **동의, 의사의 합치** ★★★

남성 FR

가운데 e는 소리 나지 않는다(e muet) — [kɔ̃.sɑ̃t.mɑ̃]. 1128조의 세 요건 중 첫째다.

쉬운 예 Il faut le consentement des deux parties.
두 당사자의 동의가 필요하다.

실무 예 Le consentement a-t-il été donné librement ?
동의는 자유롭게 주어졌습니까?

원문

> Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. — C. civ., art. 1128 · 공식 대체
>
> 계약이 유효하려면 다음이 필요하다. 첫째, 당사자의 동의. 둘째, 계약할 능력. 셋째, 적법하고 확정된 내용.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
조각	문법	뜻
Sont nécessaires	동사 + 형용사 — 주어가 뒤로 갔다(도치)	필요하다
à la validité d'un contrat :	à + 명사	계약이 유효하려면
1° Le consentement des parties ;	주어 ①	첫째, 당사자의 동의
2° Leur capacité de contracter ;	주어 ② — leur = 당사자들의	둘째, 계약할 능력
3° Un contenu licite et certain.	주어 ③ — 형용사 둘이 뒤에서 꾸민다	셋째, 적법하고 확정된 내용
>
> 목록을 끌어올 때 법전은 「Sont nécessaires : …」처럼 동사를 앞에 두는 도치를 즐겨 쓴다. 동사가 복수(Sont)인 것은 주어가 셋이기 때문이다.

문형

donner son consentement (à + 명사)

(~에) 동의하다

1. 「동의하다」는 donner son consentement. 동사 하나로는 consentir à.
2. 무엇에 동의하는지는 à로 붙인다. à + le는 au.
3. 법전은 수동으로도 쓴다: le consentement a été donné.

Elle a donné son consentement au contrat.
그녀는 그 계약에 동의했다.

Sans consentement, il n'y a pas de contrat.
동의가 없으면 계약도 없다.

한국이라면? = 의사의 합치
2016년 개정으로 계약의 원인(cause)이 유효요건에서 빠져 1128조는 세 요건만 든다. 한국 민법에도 cause 요건은 없다.

---

9. la **capacité**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ka.pa.si.te] **(행위)능력** ★★

여성 FR

la capacité de contracter는 계약할 능력, 반대는 l'incapacité. personne physique는 자연인, personne morale은 법인이다(1145조 2항).

쉬운 예 Un mineur n'a pas la pleine capacité.
미성년자는 완전한 행위능력이 없다.

실무 예 Avait-il la capacité de contracter au moment de la signature ?
서명할 때 그에게 계약할 능력이 있었습니까?

원문
> Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. — C. civ., art. 1145, al. 1 · 공식 대체
> 모든 자연인은 계약할 수 있다. 다만 법률이 정한 무능력의 경우에는 그렇지 않다.

문형
sauf (en cas de) + 명사
~을 제외하고, ~의 경우가 아니면

1. sauf는 예외를 끌어오는 말이다. 조문을 인용할 때 sauf 뒤를 잘라 내면 뜻이 바뀐다.
2. en cas de 뒤의 명사에는 관사를 붙이지 않는다(en cas d'incapacité).
3. sauf accord contraire는 계약서에 흔한 「다른 합의가 없으면」 이다.

Le paiement est dû, sauf en cas de force majeure.
지급해야 한다. 불가항력의 경우는 그렇지 않다.

Sauf accord contraire, le contrat prend fin en décembre.
다른 합의가 없으면 계약은 12월에 끝난다.

문법 F1 · tout는 명사의 성에 맞춘다

~~Tout personne physique~~ (비문)

Toute personne physique

「모든 ~」 의 tout는 뒤 명사의 성·수를 따른다: tout contrat, toute personne, tous les contrats, toutes les parties.

한국이라면? = 행위능력

자연인은 원칙적으로 계약할 수 있고 예외만 법률로 정하는 짜임이 같다(한국 민법 제5조 이하의 제한능력자).

---

10. le **vice du consentement**, pl. les vices du consentement [vis dy kɔ̃.sɑ̃t.mɑ̃]

의사표시의 하자 ★★★

남성 FR

셋이다. l'erreur(착오), le dol(사기), la violence(강박, 1130조). violence는 물리적 폭력만이 아니라 겁을 주어 계약하게 하는 압박 전체다(1140조).

쉬운 예

Il y a peut-être un vice du consentement.

의사표시에 하자가 있을지도 모른다.

실무 예

Je pense que la question centrale est celle du vice du consentement.

핵심 쟁점은 의사표시의 하자 문제라고 생각합니다.

원문

> Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. – C. civ., art. 1131 · 공식 대체
>
> 의사표시의 하자는 계약의 상대적 무효 원인이다.

문형

invoquer + 명사

(사유를) 주장하다, 원용하다

1. invoquer는 근거나 사유를 내세울 때 쓴다. 목적어는 사람이 아니라 사유다.
2. 법정에서 당사자가 하는 일이라 주어는 대개 le demandeur(원고)·le défendeur(피고)다.
3. 명사는 l'invocation이지만 판결문에서는 동사를 훨씬 많이 쓴다.

Le défendeur invoque la prescription.

피고는 시효를 주장한다.

La demanderesse invoque l'erreur et le dol.

원고(여성)는 착오와 사기를 주장한다.

한국이라면? ≠ 착오·사기·강박에 의한 의사표시 · 민법 제110조

프랑스는 하자 있는 동의를 상대적 무효(nullité relative) 원인으로 본다(1131조). 한국은 「사기나 강박에 의한 의사표시는 취소할 수 있다」(제110조 제1항)고 해 취소로 다룬다.

---

11. le **dol**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [dɔl] **(계약상) 사기** ★★

남성 FR

민법상 기망이다. 형법의 사기죄는 l'escroquerie로 다른 말이다. 1137조 2항은 상대방에게 결정적인 정보를 일부러 숨기는 것도 dol이라고 한다.

쉬운 예

Le dol peut entraîner la nullité du contrat.

사기가 있으면 계약이 무효로 될 수 있다.

실무 예

Le silence du vendeur peut-il constituer un dol ?

매도인의 침묵이 사기가 될 수 있습니까?

원문

Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. — C. civ., art. 1137, al. 1 · 공식 대체

사기란 계약 당사자 한쪽이 술책이나 거짓말로 상대방의 동의를 얻어 내는 것이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le dol est le fait	주어 + être + 보어	사기란 ~하는 것이다
pour un contractant	pour + 사람 — 누가	계약 당사자 한쪽이
d'obtenir le consentement de l'autre	de + 동사원형 + 목적어	상대방의 동의를 얻어 내는
par des manœuvres ou des mensonges.	par + 명사 — 무엇으로	술책이나 거짓말로

문형

le fait (pour qn) de + 동사원형

(누가) ~하는 것

1. 법전이 행위를 정의할 때 쓰는 틀이다: X est le fait de …(X란 ~하는 것이다).
2. pour + 사람은 누가 하는지를, de + 동사원형은 무엇을 하는지를 말한다.
3. 부정은 de 뒤에서: le fait de ne pas révéler(밝히지 않는 것).

Le fait de signer ne prouve pas tout.

서명했다는 사실이 모든 것을 증명하지는 않는다.

> Le fait pour une partie de se taire peut être un dol.
> 한쪽 당사자가 입을 다무는 것이 사기가 될 수 있다.

한국이라면? ≠ 사기
프랑스는 사기를 정의하고, 결정적 정보를 일부러 숨기는 것도 사기라고 명문으로 둔다(1137조 2항). 한국 민법 제110조는 사기를 정의하지 않는다.

---

12. la **nullité**, pl. les nullités [ny.li.te] **무효** ★★★

여성 FR

형용사는 nul / nulle(무효인). 무효로 하는 일은 l'annulation, 무효로 된 계약은 le contrat annuléd다(1178조 2항).

쉬운 예 Cette clause est nulle.
이 조항은 무효다.

실무 예 Faut-il une décision du juge pour constater la nullité ?
무효를 확인하려면 법관의 판단이 필요합니까?

원문

> Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. — C. civ., art. 1178, al. 1 · 공식 대체
> 유효 요건을 갖추지 못한 계약은 무효다. 무효는 법관이 선고해야 한다. 다만 당사자들이 합의로 이를 확인하는 경우는 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Un contrat	주어	계약은
qui ne remplit pas les conditions	관계절 qui — 주어를 꾸민다	요건을 갖추지 못한
requises pour sa validité	과거분사 requises(conditions에 맞춰 여성 복수)	유효에 필요한
est nul.	être + 형용사	무효다
La nullité doit être prononcée par le juge,	수동태 — prononcée는 nullité에 맞춰 -e	무효는 법관이 선고해야 한다
à moins que les parties ne la constatent	à moins que + 접속법, 허사 ne, la = la nullité	당사자들이 그것을 확인하지 않는 한
d'un commun accord.	부사구	합의로

문형

à moins que + 접속법

~하지 않는 한

1. 예외 조건을 다는 접속사다. 뒤 동사는 접속법이다(constatent).
2. 동사 앞의 ne는 부정이 아니라 문어체의 허사 ne다. 「않는다」는 뜻을 더하지 않는다.
3. 조문을 인용할 때 이 절을 빼면 원칙만 남아 뜻이 바뀐다.

Le contrat est valable, à moins que la loi ne l'interdise.
법률이 금지하지 않는 한 계약은 유효하다.

Nous signerons demain, à moins que vous ne préfériez attendre.
기다리시겠다면 몰라도, 우리는 내일 서명하겠습니다.

문법 F1 · 형용사 nul의 일치

~~La clause est nul.~~ (비문)

La clause est nulle.

형용사는 주어의 성에 맞춘다: le contrat est nul, la clause est nulle, les contrats sont nuls.

한국이라면? ≠ 무효

프랑스 민법은 무효를 법관이 선고하거나 당사자가 합의로 확인한다고 쓴다(1178조). 한국에서는 무효인 법률행위는 처음부터 효력이 없고 선고가 필요 없다고 보는 것이 통설이다.

---

13. ## l'imprévision, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ɛ̃.pʁe.vi.zjɔ̃] 사정변경 ★★

여성 FR

1195조는 이 낱말을 쓰지 않고 changement de circonstances imprévisible(예견할 수 없던 사정 변경)이라고 쓴다. 학설과 실무가 이를 imprévision이라 부른다.

쉬운 예 C'est un cas d'imprévision.
사정변경 사안이다.

실무 예 Pouvons-nous demander une renégociation du contrat ?
계약 재교섭을 요구할 수 있을까요?

원문

> Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. — C. civ., art. 1195, al. 1 · 공식 대체
> 계약 체결 당시 예견할 수 없던 사정 변경으로 이행이 지나치게 부담스러워졌고, 그 위험을 떠안기로 하지 않았던 당사자는 상대방에게 계약의 재교섭을 요구할 수 있다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Si un changement de circonstances	si + 주어 — 조건절	사정의 변경이
imprévisible lors de la conclusion du contrat	형용사 + lors de — 주어를 꾸민다	계약 체결 당시 예견할 수 없었던
rend l'exécution excessivement onéreuse	rendre + 목적어 + 형용사	이행을 지나치게 부담스럽게 만들면
pour une partie	pour + 명사	한쪽 당사자에게
qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque,	관계절 — 대과거, en = 그 사정 변경의	그 위험을 떠안기로 받아들이지 않았던
celle-ci peut demander	주절 — celle-ci = 그 당사자(지시대명사)	그 당사자는 요구할 수 있다
une renégociation du contrat à son cocontractant.	목적어 + à + 상대	상대방에게 계약의 재교섭을

si 절이 길어도 주절은 celle-ci부터다. celle-ci는 바로 앞의 une partie(여성)를 가리킨다.

문형

rendre + 명사 + 형용사

~을 ~하게 만들다

1. rendre 뒤에 목적어, 그 뒤에 형용사를 둔다: rendre l'exécution onéreuse.
2. 형용사는 목적어의 성·수에 맞춘다(exécution은 여성 → onéreuse).
3. 불가능하게 만들다는 rendre impossible, 무효로 만들다는 rendre nul.

La guerre a rendu le transport impossible.
전쟁이 운송을 불가능하게 만들었다.

Cette clause rend le contrat déséquilibré.
이 조항이 계약을 불균형하게 만든다.

한국이라면? + 사정변경

예견할 수 없던 사정 변경으로 이행이 지나치게 부담스러워졌고 그 위험을 떠안지 않았던 당사자는 재교섭을 청구할 수 있다(그동안 이행은 계속). 상당한 기간 안에 합의가 없으면 한 당사자의 청구로 법관이 계약을 고치거나 끝낸다(1195조). 한국 민법에는 일반 조문이 없다.

14. **l'inexécution**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [i.nɛg.ze.ky.sjɔ̃] **(채무) 불이행** ★★★

여성 FR

1217조는 불이행 때 고를 수 있는 구제 다섯을 한 조에 늘어놓는다. 자기 채무 이행 거절, 강제이행, 대금 감액, 해제, 손해배상이다.

쉬운 예

Il y a inexécution du contrat.

계약 불이행이 있다.

실무 예

Quelles sanctions sont possibles en cas d'inexécution ?

불이행의 경우 어떤 구제가 가능합니까?

원문

> La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : … demander réparation des conséquences de l'inexécution. — C. civ., art. 1217, al. 1 · 공식 대체
>
> 약속을 이행받지 못했거나 불완전하게 이행받은 당사자는 … 불이행의 결과에 대한 배상을 청구할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La partie	주어	당사자는
envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté,	envers + 관계대명사 laquelle — 복합과거 수동	그에 대해 약속이 이행되지 않은
ou l'a été imparfaitement,	주어 l'engagement는 생략, l'는 앞의 exécuté를 받는 중성 대명사 — l'a été = a été exécuté	또는 불완전하게 이행된
peut :	주절의 동사 — 뒤에 동사원형 다섯이 목록으로 온다	~할 수 있다
demander réparation des conséquences de l'inexécution.	목록의 다섯째 — 동사원형	불이행의 결과에 대한 배상을 청구

문형

en cas de + 명사

~의 경우에

1. en cas de 뒤 명사에는 관사를 붙이지 않는다: en cas d'inexécution.
2. 모음 앞에서 de는 d'로 줄인다(엘리지옹).
3. 계약서와 조문에서 조건을 달 때 가장 흔한 틀이다.

En cas de retard, le vendeur paie une pénalité.

지체하면 매도인은 위약금을 낸다.

En cas de doute, il faut vérifier le texte.
의심스러우면 원문을 확인해야 한다.

한국이라면? ≠ 채무불이행의 구제
프랑스는 불이행 구제를 1217조 한 조에 모아 나열한다. 한국 민법은 손해배상(제390조)·해제(제544조) 등을 여러 조문에 나눠 둔다.

---

15. la **force majeure**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [fɔʁs ma.ʒœʁ] **불가항력** ★★★

여성 FR

통제 밖일 것, 계약 당시 예견할 수 없었을 것, 적절한 조치로 피할 수 없을 것의 세 요소다. 1218조 2항은 장애가 일시적인지 확정적인지에 따라 효과를 나눈다.

쉬운 예 La guerre peut être un cas de force majeure.
전쟁은 불가항력 사유가 될 수 있다.

실무 예 Le débiteur invoque la force majeure, mais l'événement était prévisible.
채무자는 불가항력을 주장하지만, 그 사건은 예견할 수 있었습니다.

원문

Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. — C. civ., art. 1218, al. 1 · 공식 대체
채무자의 통제를 벗어나고, 계약 체결 당시 합리적으로 예견할 수 없었으며, 적절한 조치로도 그 결과를 피할 수 없는 사건이 채무자의 채무 이행을 막을 때, 계약상 불가항력이 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Il y a force majeure en matière contractuelle	il y a + 관사 없는 명사	계약 분야에서 불가항력이 있다
lorsqu'un événement	lorsque 절의 주어	어떤 사건이 ~할 때
échappant au contrôle du débiteur,	현재분사 — 주어를 꾸민다 ①	채무자의 통제를 벗어나고
qui ne pouvait être raisonnablement prévu	관계절 ② — pas 없는 부정(문어)	합리적으로 예견될 수 없었고
lors de la conclusion du contrat	lors de + 명사	계약 체결 당시

et dont les effets ne peuvent être évités	관계절 ③ — dont = 그 사건의	그 결과를 피할 수 없는
par des mesures appropriées,	par + 명사	적절한 조치로
empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.	lorsque 절의 동사 + 목적어	채무자의 채무 이행을 막을 때

주어 un événement에 꾸밈말 셋(①②③)이 붙고 동사 empêche는 맨 끝에 온다. ne pouvait être는 pas가 없지만 부정이다(pouvoir·savoir의 문어체).

문형

il y a + 명사 + lorsque …

~할 때 ~이 있다(정의의 틀)

1. il y a 뒤 명사에 관사가 없으면 개념 자체를 말한다: il y a force majeure.
2. lorsque(~할 때)는 모음 앞에서 lorsqu'로 준다: lorsqu'un événement.
3. lorsque 절은 길어도 동사는 하나다. 끝까지 읽어 동사(empêche)를 찾는다.

Il y a un problème lorsque les deux textes se contredisent.
두 문서가 서로 어긋나면 문제가 생긴다.

Il y a accord lorsque les deux parties disent oui.
두 당사자가 모두 그렇다고 하면 합의가 있는 것이다.

한국이라면? + 불가항력

계약상 불가항력을 통제 밖·예견 불가·회피 불가의 세 요소로 정의한다(1218조). 한국 민법은 불가항력이라는 말을 쓰기만 하고 정의하지 않는다.

---

16. la **résolution**, pl. les résolutions [ʁe.zɔ.ly.sjɔ̃] **(계약의) 해제** ★★★

여성 FR

영어 resolution(결의·결심)과 다르다(가짜 친구 코너). 계속적 계약을 장래를 향해 끝내는 것은 la résiliation(해지)이다(1229조 3항).

쉬운 예 Le client demande la résolution du contrat.
고객은 계약 해제를 청구한다.

실무 예 La gravité de l'inexécution justifie-t-elle la résolution ?
불이행이 해제를 정당화할 만큼 중대합니까?

원문

> La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. — C. civ., art. 1224 · 공식 대체

해제는 해제 조항의 적용으로 생기거나, 충분히 중대한 불이행이 있을 때 채권자가 채무자에게 하는 통지나 법원의 판결로 생긴다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La résolution résulte	주어 + 동사 — résulter de: ~에서 생기다	해제는 ~에서 생긴다
soit de l'application d'une clause résolutoire	soit ① de + 명사	해제 조항의 적용에서
soit, en cas d'inexécution suffisamment grave,	soit ② — 사이에 조건이 끼었다	또는 충분히 중대한 불이행이 있을 때
d'une notification du créancier au débiteur	de + 명사	채권자가 채무자에게 하는 통지에서
ou d'une décision de justice.	ou + de + 명사	또는 법원의 판결에서

문형

soit A, soit B

A이거나 B이거나

1. 둘(이상) 가운데 하나를 고르는 말이다. 앞뒤에 같은 꼴(명사·de + 명사·동사원형)을 둔다.
2. 법전은 soit … soit … 사이에 조건(en cas de …)을 끼워 넣기도 한다.
3. 회화에서는 ou만으로 충분하다. soit … soit는 정리해 말할 때 쓴다.

Vous pouvez payer soit par virement, soit par chèque.
계좌이체나 수표 중 하나로 지급하시면 됩니다.

Le juge peut soit réviser le contrat, soit y mettre fin.
법관은 계약을 고치거나 끝낼 수 있다.

한국이라면? ≠ 해제 · 민법 제544조

프랑스는 충분히 중대한 불이행이어야 통지로 해제한다(1224조, 통지 전 최고가 원칙 1226조). 한국은 이행지체면 「상당한 기간을 정하여 그 이행을 최고하고」 해제한다(제544조).

17. les **dommages et intérêts**, 늘 복수 [dɔ.maʒ e ɛ̃.te.ʁɛ] **손해배상(금)** ★★★

남성 FR

늘 복수로 쓴다. dommages-intérêts처럼 붙임표로 쓰기도 한다. 손해 자체는 le dommage 또는 le préjudice, 배상하는 일은 la réparation이다.

쉬운 예

Il a obtenu des dommages et intérêts.

그는 손해배상금을 받았다.

실무 예

Le tribunal l'a condamné à payer des dommages et intérêts.

법원은 그에게 손해배상금 지급을 명했습니다.

원문

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. — C. civ., art. 1231-1 · 공식 대체

채무자는, 그럴 사유가 있으면, 채무의 불이행이나 이행의 지체를 이유로 손해배상금의 지급을 명받는다. 다만 이행이 불가항력으로 막혔음을 증명하면 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu,	수동태 + 삽입구 s'il y a lieu	채무자는, 그럴 사유가 있으면, 명받는다
au paiement de dommages et intérêts	à + le = au — 무엇을	손해배상금의 지급을
soit à raison de l'inexécution de l'obligation,	soit ① à raison de: ~을 이유로	채무 불이행을 이유로
soit à raison du retard dans l'exécution,	soit ②	또는 이행 지체를 이유로
s'il ne justifie pas	si 조건절 — 부정	증명하지 못하면
que l'exécution a été empêchée par la force majeure.	que 절 — 복합과거 수동	이행이 불가항력으로 막혔다는 것을

s'il ne justifie pas는 「증명하지 못하면」 이다. 거꾸로 읽으면 증명책임이 채무자에게 있다는 뜻이 된다.

문형

condamner qn à + 명사 / 동사원형

~에게 ~을 명하다(선고하다)

1. 누구에게는 condamner 바로 뒤, 무엇을은 à 뒤에 둔다.
2. à 뒤에는 명사(au paiement)나 동사원형(à payer)이 온다.
3. 수동태 être condamné à는 「~을 명받다」. 형사에서는 「~형을 선고받다」.

Le juge a condamné la société à payer mille euros.

법관은 그 회사에 1,000유로를 지급하라고 명했다.

> Il a été condamné aux dépens.
> 그는 소송비용 부담을 명받았다.

문법 F1 · 늘 복수인 말

~~un dommage et intérêt~~ (비문)

des dommages et intérêts

손해배상금은 늘 복수다. 부정관사는 des, 앞에서 de와 만나면 de dommages et intérêts(au paiement de …).

한국이라면? ≠ 채무불이행 손해배상 · 민법 제390조

프랑스 채무자는 불가항력으로 이행이 막혔음을 증명해야 면책된다(1231-1조). 한국은 「채무자의 고의나 과실 없이 이행할 수 없게 된 때에는 그러하지 아니하다」(제390조 단서).

---

18. la **mise en demeure**, pl. les mises en demeure [miz ɑ̃ də.mœʁ] **이행의 최고** ★★★

여성 FR

mise의 끝 [z]는 원래 소리 나는 자음이라 en의 모음에 붙여 [mi.z‿ɑ̃]처럼 읽는다(앙셴망 — 묵음 자음이 살아나는 연음과 다르다). 동사는 mettre qn en demeure(~에게 최고하다). LEGI 원문은 문장 첫머리 À를 악상 없이 「A moins」로 적었다.

쉬운 예 Le créancier a envoyé une mise en demeure.
채권자가 이행 최고를 보냈다.

실무 예 Avez-vous mis le débiteur en demeure avant d'agir ?
소송 전에 채무자에게 이행을 최고하셨습니까?

원문

> A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. — C. civ., art. 1231 · 공식 대체
> 불이행이 확정적이지 않은 한, 손해배상금은 채무자가 미리 상당한 기간 안에 이행하라는 최고를 받은 경우에만 생긴다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
A moins que l'inexécution soit définitive,	à moins que + 접속법(soit)	불이행이 확정적이지 않은 한
les dommages et intérêts ne sont dus	주어 + ne … que의 앞부분, dus = devoir의 과거분사	손해배상금은 ~에만 생긴다
que si le débiteur a préalablement été mis en demeure	que si = 「~인 경우에만」, 복합과거 수동	채무자가 미리 최고를 받은 경우에

de s'exécuter	de + 대명동사 원형	이행하라는
dans un délai raisonnable.	부사구	상당한 기간 안에

문형

mettre qn en demeure de + 동사원형

~에게 ~하라고 최고하다

1. 사람은 mettre 바로 뒤, 할 일은 de + 동사원형으로 붙인다.
2. 수동태는 être mis en demeure de(최고를 받다). 여성이면 mise.
3. 기한은 sous huit jours(8일 안에)·dans un délai raisonnable(상당한 기간 안에).

Je vous mets en demeure de payer sous huit jours.
8일 안에 지급하실 것을 최고합니다.

Le locataire a été mis en demeure de quitter les lieux.
임차인은 퇴거하라는 최고를 받았다.

문법 F7 · ne … que = 「~만」

~~ne sont pas dus que si~~ (뜻이 달라짐)

ne sont dus que si

ne … que는 pas 없이 「~만」 이다: ne sont dus que si = 「~인 경우에만 생긴다」 . pas를 넣은 ne … pas que도 쓰는 말이지만 「~인 경우에만 생기는 것은 아니다」 로 뜻이 바뀐다.

한국이라면? ≠ 이행의 최고·이행지체 · 민법 제387조

프랑스는 손해배상을 받으려면 원칙적으로 먼저 최고해야 한다(1231조). 한국은 「채무이행의 확정한 기한이 있는 경우에는 채무자는 기한이 도래한 때로부터 지체책임이 있다」 (제387조 제1항).

---

19. ## la **preuve**, pl. les preuves [pʁœv] 증명, 증거 ★★★

여성 FR

la charge de la preuve는 증명책임이다. prouver는 「증명하다」 , justifier는 「근거를 대어 증명하다」 로 1353조는 둘을 나란히 쓴다.

쉬운 예 Avez-vous des preuves ?
증거가 있습니까?

실무 예 Qui supporte la charge de la preuve dans cette affaire ?
이 사건에서 증명책임은 누가 집니까?

원문

> Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. — C. civ., art. 1353 · 공식 대체

채무의 이행을 청구하는 자는 그 채무를 증명해야 한다. 반대로 자기가 면책되었다고 주장하는 자는 변제나 자기 채무를 소멸시킨 사실을 증명해야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation	주어 — celui qui 절	채무의 이행을 청구하는 자는
doit la prouver.	devoir + 대명사 la + 동사원형	그것을 증명해야 한다
Réciproquement, celui qui se prétend libéré	부사 + 주어(celui qui 절)	반대로, 자기가 면책되었다고 주장하는 자는
doit justifier le paiement	devoir + 동사원형 + 목적어 ①	변제를 증명해야 한다
ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.	목적어 ② + 관계절	또는 자기 채무를 소멸시킨 사실을

문형

Celui qui ..., doit ...

~하는 자는 ~해야 한다

1. celui qui는 「~하는 사람」 이다. 여성은 celle qui, 복수는 ceux qui.
2. celui qui 절이 주어 전체다. 주절의 동사(doit)가 나올 때까지 하나로 읽는다.
3. 법전과 법언(法諺)이 원칙을 말할 때 즐겨 쓰는 틀이다.

Celui qui demande doit prouver.
청구하는 자가 증명해야 한다.

Celui qui affirme un fait doit le prouver.
어떤 사실을 주장하는 자는 그것을 증명해야 한다.

문법 F5 · 대명사는 가리키는 명사의 성을 따른다

~~doit le prouver~~ (비문)

doit la prouver

la는 앞의 une obligation(여성)을 가리킨다. 대명사는 동사원형 바로 앞에 놓는다(doit la prouver).

한국이라면? + 증명책임

증명책임의 일반 원칙을 민법에 둔다(1353조). 한국 민법·민사소송법에는 증명책임 일반 조문이 없고 학설로 정한다.

20. **l'écrit**, pl. les écrits [e.kʁi] **서면** ★★

남성 FR

par écrit는 관사 없이 「서면으로」. 금액 기준은 데크레가 정하고 지금은 1,500유로다(décret n° 80-533 제1조). sous signature privée는 사서증서, authentique는 공정증서다.

쉬운 예 Il faut une preuve par écrit.
서면 증거가 필요하다.

실무 예 Le contrat a-t-il été conclu par écrit ou oralement ?
계약은 서면으로 체결되었습니까, 구두로 체결되었습니까?

원문

> L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. — C. civ., art. 1359, al. 1 · 공식 대체
> 데크레로 정한 금액을 넘는 금액이나 가액에 관한 법률행위는 사서증서나 공정증서로 증명해야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
L'acte juridique	주어	법률행위는
portant sur une somme ou une valeur	현재분사 — 주어를 꾸민다	금액이나 가액에 관한
excédant un montant fixé par décret	현재분사 — somme·valeur를 꾸민다	데크레로 정한 금액을 넘는
doit être prouvé par écrit	devoir + 수동 — prouvé는 acte(남성 단수)에 일치	서면으로 증명되어야 한다
sous signature privée ou authentique.	sous + 명사 — 서면의 형식	사서증서나 공정증서로

문형

명사 + 현재분사(-ant) …

~하는 (명사) — 관계절 qui … 대신

1. portant sur = qui porte sur(~에 관한). 법전과 판결은 관계절 대신 이 꼴을 즐겨 쓴다.
2. 현재분사는 동사 어간 + -ant. nous 꼴에서 -ons를 떼고 -ant를 붙인다(nous portons → portant).
3. 모양이 바뀌지 않으므로 꾸미는 명사가 무엇인지 앞에서 찾는다.

Le juge a lu le courrier annonçant la résiliation.
법관은 해지를 알리는 편지를 읽었다.

> Toute personne souhaitant parler doit lever la main.
> 발언하려는 분은 손을 드셔야 합니다.

문법 F2 · 현재분사는 변하지 않는다

~~L'acte juridique portante sur une somme~~ (비문)

L'acte juridique portant sur une somme

-ant로 끝나는 현재분사는 성·수에 따라 바뀌지 않는다(portant, excédant). qui porte를 줄인 꼴이다.

한국이라면? ≠ 서면 증명

1,500유로를 넘는 법률행위는 원칙적으로 서면으로 증명해야 한다(1359조, décret n° 80-533 제1조). 서면을 얻을 수 없었거나, 만들지 않는 관행이 있거나, 불가항력으로 잃었으면 예외다(1360조). 한국 민사소송은 자유심증주의로, 금액에 따라 증거방법을 제한하는 일반 규정이 없다.

---

21. la **prescription**, pl. les prescriptions [pʁɛs.kʁip.sjɔ̃] 시효 ★★★

여성 FR

소멸시효는 la prescription extinctive, 취득시효는 la prescription acquisitive. 일상어로는 의사의 「처방」 이다. 동사는 se prescrire(시효에 걸리다), 형용사는 prescrit(시효로 소멸한).

쉬운 예 L'action est prescrite.
그 소권은 시효로 소멸했다.

실무 예 À partir de quand le délai de prescription commence-t-il à courir ?
시효 기간은 언제부터 진행합니까?

원문

> Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. — C. civ., art. 2224 · 공식 대체
> 인적 소권과 동산에 관한 소권은 권리자가 그 권리를 행사할 수 있게 하는 사실을 안 날 또는 알았어야 했던 날부터 5년이 지나면 시효로 소멸한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Les actions personnelles ou mobilières	주어	인적 소권이나 동산에 관한 소권은
se prescrivent par cinq ans	대명동사 3인칭 복수	5년으로 시효에 걸린다
à compter du jour	기산점	날부터
où le titulaire d'un droit a connu	관계부사 où + 복합과거	권리자가 안

ou aurait dû connaître	조건법 과거 — 「알았어야 했던」	또는 알았어야 했던
les faits lui permettant de l'exercer.	목적어 + 현재분사, lui = 권리자에게, l' = 권리를	그 권리를 행사할 수 있게 하는 사실을

문형

à compter du jour où …

~한 날부터

1. à compter de는 「~부터(기산)」. de + le jour → du jour.
2. jour 뒤의 관계부사는 où다(que가 아니다): le jour où il a signé.
3. 짧게는 à compter de + 명사: à compter de la notification.

Le délai court à compter du jour où le contrat a été signé.
기간은 계약서에 서명한 날부터 진행한다.

Vous avez deux mois à compter de la notification.
통지를 받은 날부터 두 달의 기간이 있습니다.

문법 F2 · devoir의 조건법 과거 + 동사원형

~~aurait dû connu~~ (비문)

aurait dû connaître

「~했어야 했다」는 aurait dû + 동사원형. 과거분사가 둘 겹치지 않는다. 회의에서도 자주 쓴다: vous auriez dû me prévenir.

한국이라면? ≠ 소멸시효 · 민법 제162조

프랑스 일반 시효는 권리자가 안 날 또는 알았어야 한 날부터 5년이다(2224조, 2008 개정). 한국은 「채권은 10년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다」(제162조 제1항).

한국이라면? — 같은 말, 다른 짜임

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 했고, 학설에 기대는 칸에는 그렇다고 적었다.

	프랑스	한국	차이
+	contrat (1101)	계약	정의 조문은 프랑스에만 있다.
+	tenir lieu de loi (1103)	계약의 구속력	명문 조문은 프랑스에만 있다.

=	bonne foi (1104)	신의성실 (제2조)	프랑스는 계약 단계마다·강행규정으로 / 한국은 총칙의 일반 원칙.
≠	offre (1115·1116)	청약의 구속력 (제527조)	프랑스는 기간 안에 철회하면 계약 불성립 + 손해배상 / 한국은 철회할 수 없다.
≠	vices du consentement (1131)	착오·사기·강박 (제109·110조)	상대적 무효 / 취소.
+	imprévision (1195)	사정변경	일반 조문은 프랑스에만 있다.
≠	dommages et intérêts (1231-1)	채무불이행 손해배상 (제390조)	불가항력을 증명해야 면책 / 고의·과실 없이 이행할 수 없게 된 때 면책.
≠	clause pénale (1231-5)	손해배상액의 예정 (제398조)	프랑스 법관은 명백히 과다하거나 과소하면 직권으로 줄이거나 늘린다 / 한국 법원은 손해배상 예정액이 「부당히 과다한 경우」 감액만 한다. 위약금은 「손해배상액의 예정으로 추정한다」.
+	charge de la preuve (1353)	증명책임	일반 조문은 프랑스에만 있다.
≠	prescription (2224)	소멸시효 (제162조)	5년·안 날부터 / 채권 10년.

가짜 친구 · résolution — 결의가 아니라 해제

영어 resolution은 「결의·결심·해결」이다. 프랑스 민법의 la résolution은 계약을 끝내는 「해제」다. 1229조 1항은 한 문장으로 말한다: 해제는 계약을 끝낸다.

한국어는 소급하는 「해제」와 장래를 향하는 「해지」를 가른다. 프랑스 민법도 계속적 계약에서 장래를 향해 끝나는 해제를 la résiliation이라 부른다(1229조 3항). 해지 = résiliation으로 외운다.

la cause도 조심한다. 영어 cause(원인)와 같아 보이지만 법정에서는 「소송사건」이고, 2016년 개정 전에는 계약의 유효요건(「원인」)이었다. 현행 1128조에는 없는데도 Larousse 사전은 아직 옛 요건을 뜻풀이에 싣고 있다.

> La résolution met fin au contrat. 원문

요령 계약 문맥의 résolution은 해제, résiliation은 해지. 사전의 법률 뜻풀이는 2016년 개정보다 낡은 것이 많으니 조문으로 확인한다.

기억 되살리기 F2 — 법전은 현재형으로 정하고 명한다

프랑스 법전은 정의도 효과도 의무도 직설법 현재로 쓴다. 「~해야 한다」는 devoir + 동사원형, 「~된다」는 être + 과거분사(주어에 성·수 일치)다.

- 현재형 하나가 세 가지 일을 한다. 정의(Le contrat est un accord …), 효과(Les contrats … tiennent lieu de loi), 의무(Les contrats doivent être négociés …).
- 3인칭 복수 어미 -ent는 소리 나지 않는다: ils forment [fɔʁm]. 불규칙동사는 어간이 바뀐다: il tient → ils tiennent, il doit → ils doivent, il peut → ils peuvent.
- 수동태는 être + 과거분사다. 과거분사는 주어의 성·수를 따른다: le contrat est formé / la nullité doit être prononcée / les contrats … formés.
- 복합과거 수동은 avoir été + 과거분사다: l'engagement n'a pas été exécuté(1217조).
- 우리말로 옮길 때 현재형은 「~한다·~이다」, devoir가 있으면 「~해야 한다」, pouvoir가 있으면 「~할 수 있다」로 옮긴다.

표로 보기

꼴	만들기	뜻
il tient / ils tiennent	tenir — 어간 tien- / tienn-	대신한다(tenir lieu de)
il doit / ils doivent	devoir + 동사원형	~해야 한다
il peut / ils peuvent	pouvoir + 동사원형	~할 수 있다
il est formé / elle est formée	être + 과거분사(일치)	성립된다
ils sont dus / elles sont dues	être + dû(devoir의 과거분사)	생긴다, 지급되어야 한다
il a été exécuté	avoir été + 과거분사	이행되었다
ils se prescrivent	se + 동사(대명동사)	시효에 걸린다

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

Les conditions	requises	sont	remplies
주어 · 여성 복수	과거분사 · requis → 여성 복수	être 3인칭 복수	과거분사 · remplir → 여성 복수

필요한 요건이 갖추어졌다.

La décision	doit	être prononcée	par le juge
주어 · 여성 단수	devoir 3인칭 단수	수동 · 여성에 맞춰 -e	누가 · par

그 결정은 법관이 선고해야 한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Les contrats tient lieu de loi.~~	Les contrats tiennent lieu de loi.	주어가 복수면 3인칭 복수 꼴 tiennent.
~~La nullité doit être prononcé.~~	La nullité doit être prononcée.	수동태의 과거분사는 주어(여성 단수)에 맞춘다.
~~Les dommages et intérêts sont dû.~~	Les dommages et intérêts sont dus.	dû는 남성 단수에서만 악상이 붙는다. 남성 복수는 dus.
~~Les parties doivent négocient.~~	Les parties doivent négocier.	devoir 뒤의 동사는 동사원형.

말해 보기 — 계약 사건을 함께 검토할 때

법관 교류나 학회 사례 토론에서 계약 쟁점을 짚을 때 쓰는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Si je comprends bien, le contrat a été conclu oralement ?
제가 제대로 이해했다면, 계약은 구두로 체결된 거죠?

La question est de savoir s'il y a eu un vice du consentement.
쟁점은 의사표시에 하자가 있었느냐입니다.

À mon avis, l'inexécution n'est pas suffisamment grave pour justifier la résolution.
제 생각에 그 불이행은 해제를 정당화할 만큼 중대하지 않습니다.

Le débiteur a-t-il été mis en demeure ?
채무자에게 이행 최고가 있었습니까?

Pourriez-vous préciser sur quel article vous vous fondez ?
어느 조문에 근거하시는지 좀 더 말씀해 주시겠어요?

Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Pourriez-vous répéter plus lentement ?
제가 제대로 이해했는지 모르겠습니다. 좀 더 천천히 다시 말씀해 주시겠어요?

여성 화자는 sûre.

설명해 보기 — 한국 민법을 프랑스어로

프랑스 법률가에게 한국과 다른 점을 설명하는 문장. 이 장 「한국이라면?」 표와 짝을 이룬다.

En droit coréen, le délai de prescription de droit commun est de dix ans.

한국법에서 일반 소멸시효 기간은 10년입니다.

Le Code civil coréen ne définit pas le contrat.
한국 민법은 계약을 정의하지 않습니다.

En Corée, une offre ne peut pas être rétractée.
한국에서는 청약을 철회할 수 없습니다.

En droit coréen, le débiteur n'est pas responsable si l'exécution est devenue impossible sans faute de sa part.
한국법에서 채무자는 자신의 고의나 과실 없이 이행할 수 없게 된 때에는 책임지지 않습니다.

Le juge coréen peut réduire des dommages et intérêts fixés à l'avance s'ils sont excessifs, mais il ne peut pas les augmenter.
한국 법관은 부당히 과다한 손해배상 예정액을 감액할 수는 있지만 늘릴 수는 없습니다.
위약금 약정은 손해배상액의 예정으로 추정된다(민법 398조 4항).

Le principe de bonne foi figure à l'article deux du Code civil coréen.
신의성실 원칙은 한국 민법 제2조에 있습니다.

따라 말하기 — 조문 열 문장

조문 문장을 그대로 따라 말한다. 「느리게」 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 연음(liaison)과 소리 나지 않는 e에 귀를 기울인다.

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes …
계약은 둘 이상의 사람 사이의 의사의 합치로서 … (1101조 앞부분)

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
적법하게 성립한 계약은 그것을 맺은 사람들에게 법률을 대신한다. (1103조)

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
계약은 신의에 따라 교섭되고, 성립되고, 이행되어야 한다. (1104조)

Cette disposition est d'ordre public.
이 규정은 강행규정이다. (1104조)

Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
의사표시의 하자는 계약의 상대적 무효 원인이다. (1131조)

Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
무효로 된 계약은 처음부터 없었던 것으로 본다. (1178조 2항)

La résolution met fin au contrat.

해제는 계약을 끝낸다. (1229조)

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
채무의 이행을 청구하는 자는 그것을 증명해야 한다. (1353조)

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
당사자는 이 의무를 제한하거나 배제할 수 없다. (1112-1조)

Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
사기란 계약 당사자 한쪽이 술책이나 거짓말로 상대방의 동의를 얻어 내는 것이다. (1137조)

확인 문제 8

1. 1101조에 따르면 계약은 무엇인가?

- **둘 이상의 사람 사이의 의사의 합치**
- 법관이 승인한 약속
- 서면으로 된 약속
- 공증인이 작성한 증서

「Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes ...」.

2. 「Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi」에서 tiennent의 동사원형은?

- **tenir**
- tendre
- tenter
- teindre

tenir는 il tient, ils tiennent으로 활용하는 불규칙동사다.

3. 2016년 개정 뒤 계약의 유효요건(1128조)에 없는 것은?

당사자의 동의

계약할 능력

적법하고 확정된 내용

원인(cause)

개정 전 1108조는 네 요건에 cause를 두었지만, 현행 1128조는 세 요건만 든다.

4. 프랑스 민법의 일반 소멸시효 기간은?

2년

3년

5년

10년

2224조 「se prescrivent par cinq ans」. 기산은 권리자가 안 날 또는 알았어야 한 날.

5. mise en demeure의 뜻은?

이행의 최고

주거 지정

계약 해지

집행 정지

mettre qn en demeure de + 동사원형 = ~에게 ~하라고 최고하다(1231조).

6. 계속적 계약을 장래를 향해 끝내는 해제를 1229조는 무엇이라 부르는가?

résolution

résiliation

rétractation

révision

1229조 3항 「la résolution est qualifiée de résiliation」. 한국어의 「해지」에 해당한다.

7. 「La nullité doit être prononcée par le juge」에서 prononcée 끝에 -e가 붙은 이유는?

- **주어 nullité가 여성 단수라서**
- juge가 여성이라서
- 과거 시제라서
- 복수라서

수동태의 과거분사는 주어의 성·수에 맞춘다.

8. 서면 증명이 필요한 금액(1,500유로)은 어디에 정해져 있는가?

- 민법 1359조 본문
- **데크레(décret n° 80-533)**
- 파기원 판례
- 법원 규칙

1359조는 금액을 데크레에 맡기고, décret n° 80-533 제1조가 1,500유로로 정한다.

2부 법의 언어 · 제6장

불법행위와 책임

La responsabilité extracontractuelle

프랑스 민법전의 불법행위 조문은 1804년 문장을 거의 그대로 쓴다. 다만 2016년 개정으로 번호가 옮겨져 옛 1382조가 지금 1240조이고, 옛 1384조가 1242조다. 2025년에는 부모의 책임(1242조 4항)이 고쳐졌고, 2024년에는 이웃 사이의 방해(1253조)가 새로 들어왔다. 이 장은 현행 조문으로 과실·손해·배상·인과관계, 남의 행위와 물건에 대한 책임, 제조물 책임, 생태적 손해에 나오는 말 스무 개를 읽는다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. C. civ., art. 1240
   사람의 어떤 행위든 남에게 손해를 입히면, 그 잘못으로 손해를 일으킨 사람은 그것을 배상해야 한다.
2. Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer. C. civ., art. 1246
   생태적 손해에 책임 있는 사람은 누구나 그것을 배상해야 한다.

▼ **처음 보는 문법 용어 23** 이 장의 설명에 나오는 말

직설법 현재 사실을 그대로 말하는 현재형. 법전은 정의·효과·의무를 모두 이 꼴로 쓴다 — Le contrat est … (계약은 …이다)

3인칭 복수 「그들·그것들」 이 주어일 때의 동사 꼴(ils/elles). 규칙동사는 -ent로 끝나고 이 -ent는 소리 나지 않는다

동사원형 활용하지 않은 사전형(부정법). devoir·pouvoir·vouloir 뒤, 전치사 de·à 뒤에 온다 — doit prouver, de s'exécuter

과거분사 -é·-i·-u 등으로 끝나는 꼴(formé, requis, dû). être와 함께 수동태를, avoir와 함께 복합과거를 만든다. 형용사처럼 명사를 꾸미기도 한다

수동태 être + 과거분사. 「~되다」. 과거분사는 주어의 성·수에 맞춘다 — la nullité doit être prononcée. 누가 했는지는 par로 붙인다(par le juge)

대명동사 se가 붙는 동사(se prescrire, s'engager, s'exécuter). 법전에서는 「저절로 그렇게 된다」는 수동 뜻으로 자주 쓴다

현재분사 -ant로 끝나는 꼴(portant, excédant). 「~하는」. 관계절 qui …를 줄인 것이고 성·수에 따라 바뀌지 않는다

관계대명사 앞 명사를 받아 뒤 문장을 잇는 말: qui(주어)·que(목적어)·dont(de + 명사)·où(때·곳)·lequel(전치사 뒤, 앞 명사의 성·수를 따름)

접속법 의심·조건·바람을 나타내는 동사 꼴. 정해진 접속사(à moins que, bien que, pour que) 뒤에 온다. 3인칭 복수는 직설법 현재와 꼴이 같은 동사가 많다(constatent)

소유형용사 mon·ton·son(남성)·ma·ta·sa(여성)·mes·tes·ses(복수). 모음으로 시작하는 여성 명사 앞에서는 son을 쓴다 — son obligation

지시대명사 앞에 나온 명사를 가리키는 celui·celle·ceux·celles(+ -ci/-là). celle-ci = 「이 사람·이것」(여성 단수)

연음 리에종(liaison). 평소 소리 나지 않는 끝 자음이 다음 낱말의 모음과 이어져 소리 나는 것 — les avocats [le.z‿a.vɔ.ka]. 원래 소리 나는 자음이 이어지는 것(mise en)은 앙셴망

도치 주어가 동사 뒤로 가는 어순. 법전은 목록을 끌어올 때 쓴다 — Sont nécessaires …(필요한 것은 …이다)

복합과거 avoir/être + 과거분사. 끝난 사건을 말한다 — il a été placé …

반과거 계속되던 상태·배경·습관. 어미 -ait·-aient — il était détenu, je lisais chaque matin

단순과거 passé simple. 글에서만 쓰는 서술 시제(il fut, il rendit). 현행 법전 본문에는 없고 옛 글·판결의 사실 서술에서 읽는다

단순미래 futur simple. -ra로 끝나는 꼴. 1804년 법전은 조건·효과를 이 시제로 썼다(Le juge qui refusera …)

부정법 과거	infinitif passé. avoir·être + 과거분사의 원형. 「~한 것」 — après avoir vérifié, d'avoir déclaré
접속법 반과거	subjonctif imparfait. 옛 문체와 법전에 남은 접속법의 과거 꼴 — fût, eût
조건법	conditionnel. -rait로 끝나는 꼴. 가정·완곡한 요청(Je voudrais …)·단정하지 않는 서술에 쓴다
주절	문장의 뼈대가 되는 절. 종속절(que·si·lorsque 등으로 이끄는 절)이 매달리는 쪽
보어	동사의 뜻을 채우는 말. être 뒤의 속사(Le contrat est un accord)와 동사의 목적어(prouver l'obligation)를 두루 이른다
조동사	다른 동사를 돕는 동사. avoir·être(복합 시제·수동), devoir·pouvoir·vouloir(+ 동사원형)

표제어 20

왼쪽 여백의 번호는 2019년부터 파기원(Cour de cassation) 판결이 문단마다 붙이는 번호 방식을 빌렸다. 조문 인용은 2026. 10. 15. 현행 판본으로, DILA의 법령 데이터(LEGI — 레지프랑스와 같은 원천)와 대조했다. 판결은 DILA의 판결 데이터, 헌법·인권선언·헌법위원회 결정은 헌법위원회 게시본, 옛 판본은 출처 표시에 적은 판본과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

---

1. la **responsabilité**, pl. les responsabilités [ʁɛs.pɔ̃.sa.bi.li.te] **책임** ★★★

여성 FR

민사책임(la responsabilité civile)과 형사책임(la responsabilité pénale)을 함께 가리킨다. 형용사는 responsable(책임 있는)이고, 「~에 책임이 있다」는 être responsable de다.

쉬운 예

Qui est responsable de cet accident ?

이 사고는 누구 책임입니까?

실무 예

À mon avis, la responsabilité du producteur devrait être réduite.

제 생각에는 생산자의 책임을 줄여야 합니다.

원문

> La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable. — C. civ., art. 1245-12 · 공식 대체
>
> 손해가 제조물의 결함과 피해자(또는 피해자가 책임지는 사람)의 잘못이 함께 겹쳐 생긴 때에는, 모든 사정을 고려하여 생산자의 책임을 줄이거나 없앨 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La responsabilité du producteur	주어 — 여성 단수	생산자의 책임은

peut être réduite ou supprimée,	pouvoir + 수동(과거분사 둘, 여성 단수)	줄여지거나 없어질 수 있다
compte tenu de toutes les circonstances,	굳은 표현 compte tenu de: ~을 고려하여	모든 사정을 고려하여
lorsque le dommage est causé conjointement	lorsque 절 — 수동 현재	손해가 함께 일으켜진 때
par un défaut du produit	par ① — 누가(무엇이)	제조물의 결함과
et par la faute de la victime	par ②	피해자의 잘못으로
ou d'une personne dont la victime est responsable.	de + 명사 + 관계절 dont(= de laquelle)	또는 피해자가 책임지는 사람의

dont la victime est responsable은 être responsable de qn에서 de qn이 dont으로 바뀐 꼴이다.

문형

être responsable de + 명사

~에 책임이 있다

1. responsable은 형용사다. 주어가 여성이거나 복수여도 형태가 같고 복수에만 -s가 붙는다(responsables).
2. 무엇에 대한 책임인지는 de로 붙인다. de + le는 du: responsable du dommage.
3. 명사로 말하면 la responsabilité de qn(누구의 책임).

Le conducteur est responsable du dommage.
운전자는 그 손해에 책임이 있다.

Nous ne sommes pas responsables de ce retard.
저희는 이 지연에 책임이 없습니다.

문법 F1 · 수동태의 과거분사 둘 — 둘 다 주어에 맞춘다

~~La responsabilité peut être réduit ou supprimé.~~ (비문)

La responsabilité peut être réduite ou supprimée.

être 뒤의 과거분사는 주어의 성·수를 따른다. 과거분사가 둘이면 둘 다 맞춘다. responsabilité는 여성 단수라 -e.

한국이라면? = 과실상계 · 민법 제763조

피해자의 잘못이 겹치면 책임을 줄이거나 없앤다(1245-12조). 한국은 「제393조, 제394조, 제396조, 제399조의 규정은 불법행위로 인한 손해배상에 준용한다」(제763조)로 과실상계를 끌어온다.

2. la **responsabilité extracontractuelle**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수

[ʁɛs.pɔ̃.sa.bi.li.te ɛks.tʁa.kɔ̃.tʁak.tɥɛl] **계약 외 책임(불법행위책임)** ★★★

여성 FR

현행 민법전 부제(sous-titre) II의 제목이다. 사전은 옛 장 제목 « Des délits et des quasi-délits »로 인용하기도 한다. 반대말은 la responsabilité contractuelle(계약책임).

쉬운 예 C'est une question de responsabilité extracontractuelle.
이것은 계약 외 책임의 문제다.

실무 예 Ici, il n'y a pas de contrat entre les parties, donc nous sommes dans le domaine extracontractuel.
이 사건에서는 당사자 사이에 계약이 없으니, 계약 외 책임의 영역입니다.

원문

> Les obligations qui naissent d'un fait juridique sont régies, selon le cas, par le sous-titre relatif à la responsabilité extracontractuelle ou le sous-titre relatif aux autres sources d'obligations. — C. civ., art. 1100-2, al. 2 · 공식 대체
> 법률사실에서 생기는 채무는, 경우에 따라, 계약 외 책임에 관한 부제나 그 밖의 채무 발생 원인에 관한 부제의 규율을 받는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Les obligations	주어 — 여성 복수	채무는
qui naissent d'un fait juridique	관계절 qui — naître de: ~에서 생기다	법률사실에서 생기는
sont régies, selon le cas,	수동 현재 — régies는 여성 복수	경우에 따라 규율된다
par le sous-titre relatif	par ① — relatif à: ~에 관한	부제에 의해
à la responsabilité extracontractuelle	à + 명사 — relatif에 걸린다	계약 외 책임에 관한
ou le sous-titre relatif aux autres sources d'obligations.	par ② — à + les = aux	또는 다른 채무 발생 원인에 관한 부제에 의해

문형

être régi par + 명사

~의 규율을 받다

1. régir는 「다스리다·규율하다」. 법률문에서는 거의 수동태 être régi par로 쓴다.

2. 과거분사는 주어에 맞춘다: le contrat est régi, les obligations sont régies.

3. 누가 규율하는지는 par 뒤에 둔다: par la loi française.

Ce contrat est régi par la loi française.
이 계약은 프랑스법의 규율을 받는다.

Ces questions sont régies par le Code civil.
이 문제들은 민법전이 규율한다.

한국이라면? = 불법행위

프랑스는 채무가 생기는 원인 가운데 법률사실에서 생긴 것을 계약 외 책임 부제로 묶는다(1100-2조). 한국 민법은 계약·사무관리·부당이득과 나란히 불법행위를 채권편의 한 장으로 둔다.

---

3. la **faute**, pl. les fautes [fot] **잘못, 과실** ★★★

여성 | 옛 이름 **art. 1382** (~2016-10-01) | FR

일상어로는 「잘못·실수」다(une faute d'orthographe 맞춤법 실수). 1240조는 faute 한 낱말만 쓰고 고의와 과실을 나누지 않는다.

쉬운 예 Ce n'est pas ma faute.
그건 내 잘못이 아니다.

실무 예 Pouvez-vous préciser en quoi consiste la faute du défendeur ?
피고의 잘못이 무엇인지 구체적으로 말씀해 주시겠습니까?

원문

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. — C. civ., art. 1240 · 공식 대체
사람의 어떤 행위든 남에게 손해를 입히면, 그 잘못으로 손해를 일으킨 사람은 그것을 배상해야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tout fait quelconque de l'homme,	주어 — tout … quelconque: 어떤 ~이든	사람의 어떤 행위든
qui cause à autrui un dommage,	관계절 qui — à autrui가 목적어 앞에 왔다	남에게 손해를 입히는
oblige celui	주절의 동사 + 목적어 celui(~하는 사람)	그 사람에게 의무를 지운다
par la faute duquel il est arrivé	관계절 — duquel = de + lequel, il = le dommage	그의 잘못으로 손해가 생긴
à le réparer.	à + 대명사 le + 동사원형	그것을 배상할

주어(Tout fait …)에서 동사(oblige)까지가 멀다. 쉼표 사이의 qui 절을 괄호로 묶고 읽는다.

문형

obliger qn à + 동사원형

~에게 ~할 의무를 지우다

1. 의무를 지는 사람은 obliger 바로 뒤, 할 일은 à + 동사원형으로 붙인다.
2. 수동태는 être obligé de(~해야 하다). 수동이 되면 à가 de로 바뀌는 점을 조심한다.
3. 1240조에서는 le réparer의 le가 앞의 dommage를 가리킨다.

La loi oblige le vendeur à informer l'acheteur.
법률은 매도인에게 매수인에게 알릴 의무를 지운다.

Je suis obligé de partir avant la fin.
저는 끝나기 전에 떠나야 합니다.

문법 F8 · 전치사구 안의 관계사 — dont이 아니라 duquel

~~celui par la faute dont il est arrivé~~ (비문)

celui par la faute duquel il est arrivé

관계사가 전치사구(par la faute de …) 속 명사에 걸리면 dont을 쓰지 못하고 duquel(= de + lequel)을 쓴다. 여성이면 de laquelle.

한국이라면? = 불법행위 일반조항 · 민법 제750조

둘 다 하나의 일반조항으로 과실책임을 정한다. 한국은 「고의 또는 과실로 인한 위법행위」라고 쓰고, 프랑스는 faute 한 낱말만 쓴다. faute에 위법성이 들어 있는지는 학설 문제다.

---

4. le dommage, pl. les dommages [dɔ.maʒ] 손해, 피해 ★★★

남성 FR

일상어 C'est dommage !는 「아깝다, 유감이다」. 학설에는 dommage를 사실로서의 피해, préjudice를 그로 인한 배상할 손해로 나누는 견해가 있으나, 조문은 두 말을 섞어 쓴다.

쉬운 예

L'orage a causé beaucoup de dommages.
폭풍우가 많은 피해를 냈다.

실무 예

Le dommage résulte-t-il directement de l'accident ?
그 손해는 사고에서 바로 생긴 것입니까?

원문

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne. — C. civ., art. 1245-1, al. 1 · 공식 대체
이 장의 규정은 사람에 대한 침해에서 생기는 손해의 배상에 적용된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Les dispositions du présent chapitre	주어 — présent: 이(현재의)	이 장의 규정은
s'appliquent à la réparation	대명동사 s'appliquer à: ~에 적용되다	배상에 적용된다
du dommage	de + le = du	손해의
qui résulte d'une atteinte à la personne.	관계절 qui — résulter de	사람에 대한 침해에서 생기는

문형

résulter de + 명사

~에서 생기다, ~의 결과이다

1. 원인은 de 뒤에 둔다: le dommage résulte de l'accident.
2. 주어가 결과, de 뒤가 원인이다. 한국어 「~로 인한」과 순서가 반대다.
3. 비인칭으로도 쓴다: il en résulte que ...(그 결과 ~이다).

Le préjudice résulte d'une faute du médecin.
그 손해는 의사의 잘못에서 생겼다.

Il en résulte que la demande est fondée.
그러므로 청구는 이유 있다.

한국이라면? ≠ 제조물 책임의 손해 범위 · 제조물 책임법 제3조

프랑스 제조물 책임은 사람에 대한 침해 손해에 적용되고, 물건 손해는 데크레가 정한 금액을 넘을 때만 적용된다(1245-1조). 한국은 금액 기준 없이 「그 제조물에 대하여만 발생한 손해는 제외한다」(제3조 ①).

---

5. le **préjudice**, pl. les préjudices [pʁe.ʒy.dis] **손해, 불이익** ★★★

남성 FR

영어 prejudice(편견)와 다르다(이 장 가짜 친구 코너). 편견은 le préjugé다. 「~을 해치지 않고」 sans préjudice de는 영어 without prejudice to와 뜻이 같다.

쉬운 예 Elle a subi un préjudice important.
그녀는 큰 손해를 입었다.

실무 예 Comment évaluez-vous le préjudice moral dans ce cas ?
이 사건의 정신적 손해는 어떻게 평가하십니까?

원문

> Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les

conséquences constituent un préjudice réparable. — C. civ., art. 1251 · 공식 대체

임박한 손해가 생기는 것을 막거나, 손해가 커지는 것을 피하거나, 그 결과를 줄이려고 쓴 비용은 배상할 손해가 된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Les dépenses exposées	주어 + 과거분사 exposées(여성 복수) — 지출한	쓴 비용은
pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage,	pour + 동사원형 ①	임박한 손해의 발생을 막으려고
pour éviter son aggravation	pour + 동사원형 ② — son = 손해의	손해가 커지는 것을 피하려고
ou pour en réduire les conséquences	pour + 동사원형 ③ — en = 손해의	또는 그 결과를 줄이려고
constituent un préjudice réparable.	주절의 동사(3인칭 복수) + 보어	배상할 손해가 된다

주어 dépenses(복수)와 동사 constituent 사이에 pour 구절 셋이 끼어 있다. 동사가 복수인 것을 보고 주어를 찾는다.

문형

subir un préjudice

손해를 입다

1. 「손해를 입다」는 subir(겪다)를 쓴다. 복합과거는 j'ai subi, elle a subi.
2. 손해를 입히는 쪽은 causer un préjudice à qn.
3. 형용사로 종류를 붙인다: préjudice moral(정신적 손해), préjudice matériel(재산적 손해).

La société a subi un préjudice financier.

회사는 재정적 손해를 입었다.

Cette décision lui cause un préjudice grave.

이 결정은 그에게 중대한 손해를 끼친다.

한국이라면? + 손해 방지 비용

손해를 막거나 커지지 않게 하려고 쓴 비용을 배상할 손해로 명시한다(1251조, 생태적 손해 장). 한국 민법 불법행위 장(제750조~제766조)에는 이런 조문이 없다.

---

6. la **réparation**, pl. les réparations [ʁe.pa.ʁa.sjɔ̃] **배상, (손해의) 전보** ★★★

여성 FR

일상어로는 자동차·집의 「수리」 다. la réparation en nature는 현물 배상(원상회복)이다. 1249조 2항은 그것이 안 되면 손해배상금(dommages et intérêts)을 명한다고 쓴다.

쉬운 예

La victime demande réparation.

피해자가 배상을 청구한다.

실무 예

Dans ce cas, la réparation en nature me semble difficile.

이 사건에서는 현물 배상이 어려워 보입니다.

원문

> La réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature. – C. civ., art. 1249, al. 1 · 공식 대체
>
> 생태적 손해의 배상은 현물로 하는 것을 우선한다.

문형

demander réparation (de + 명사)

(~의) 배상을 청구하다

1. demander réparation은 관사 없이 쓰는 굳은 표현이다.
2. 무엇의 배상인지는 de로 붙인다: réparation du préjudice.
3. 「배상을 받다」는 obtenir réparation.

Il demande réparation de son préjudice.

그는 자기 손해의 배상을 청구한다.

Elle a obtenu réparation devant le tribunal.

그녀는 법원에서 배상을 받았다.

한국이라면? ≠ 손해배상의 방법 · 민법 제394조

프랑스 생태적 손해는 현물 배상이 먼저다(1249조 1항). 한국은 「다른 의사표시가 없으면 손해는 금전으로 배상한다」(제394조, 제763조로 불법행위에 준용).

---

7. **réparer** [ʁe.pa.ʁe] **배상하다; 수리하다** ★★★

FR

「손해를 배상하다」는 réparer le dommage, 「~에게 배상하다」는 indemniser qn이다. 일상어로는 「고치다」(réparer une voiture).

쉬운 예

Il faut réparer la voiture.

차를 고쳐야 한다.

실무 예

Qui doit réparer le dommage subi par la victime ?

피해자가 입은 손해는 누가 배상해야 합니까?

원문

> Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer. — C. civ., art. 1246 · 공식 대체
> 생태적 손해에 책임 있는 사람은 누구나 그것을 배상해야 한다.

문형

être tenu de + 동사원형

~할 의무가 있다

1. être tenu de는 「~하도록 묶여 있다」, 곧 법적 의무다. devoir보다 법률문에 가깝다.
2. tenu는 주어에 맞춘다: il est tenu, elle est tenue, ils sont tenus.
3. 목적 대명사는 de 뒤, 동사원형 앞이다: est tenue de le réparer.

Le vendeur est tenu de livrer la chose.
매도인은 물건을 인도할 의무가 있다.

Elle est tenue de le réparer.
그녀는 그것을 배상할 의무가 있다.

문법 F5 · 목적 대명사는 동사원형 앞에

~~est tenue de réparer le~~ (비문)

est tenue de le réparer

le(= le préjudice)는 그것을 목적어로 삼는 동사원형 réparer 바로 앞에 둔다. 조동사 구문(doit le réparer)도 같다.

---

8. le **lien de causalité**, pl. les liens de causalité [ljɛ̃ də ko.za.li.te] **인과관계** ★★★

남성 FR

불법행위의 세 요소를 흔히 la faute, le dommage, le lien de causalité로 든다. 1245-8조는 제조물 책임에서 원고가 증명할 셋을 손해·결함·인과관계로 정한다.

쉬운 예

Il n'y a pas de lien de causalité.
인과관계가 없다.

실무 예

Je doute qu'il y ait un lien de causalité entre la faute et le dommage.
그 잘못과 손해 사이에 인과관계가 있는지 의문입니다.

원문

> Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. — C. civ., art. 1245-8 · 공식 대체
> 원고는 손해, 결함, 그리고 결함과 손해 사이의 인과관계를 증명해야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Le demandeur	주어	원고는
doit prouver	devoir + 동사원형	증명해야 한다
le dommage, le défaut	목적어 ①②	손해, 결함
et le lien de causalité	목적어 ③	그리고 인과관계를
entre le défaut et le dommage.	entre A et B	결함과 손해 사이의

문형

un lien de causalité entre A et B

A와 B 사이의 인과관계

1. entre A et B로 두 항을 잇는다. 둘 다 관사를 붙인다.
2. 「인과관계를 증명하다」는 prouver (또는 établir) le lien de causalité.
3. 줄여서 le lien causal이라고도 한다.

Le lien de causalité entre l'accident et la maladie est établi.
사고와 질병 사이의 인과관계가 증명되었다.

Le demandeur doit établir un lien causal.
원고는 인과관계를 증명해야 한다.

한국이라면? ≠ 결함·인과관계의 증명 · 제조물 책임법 제3조의2

프랑스 조문은 원고가 손해·결함·인과관계를 모두 증명하라고 쓴다(1245-8조). 한국은 피해자가 일정한 사실을 증명하면 결함과 「그 제조물의 결함으로 인하여 손해가 발생한 것으로 추정한다」(제3조의2).

---

9. la **négligence**, pl. les négligences [ne.gli.ʒɑ̃s] **부주의, 태만** ★★★

여성 | 옛 이름 **art. 1383** (~2016-10-01) | FR

형용사는 négligent(e). 1241조는 손해를 낸 방식을 셋으로 늘어놓는다. 자기 행위(son fait), 부주의(sa négligence), 경솔(son imprudence)이다.

쉬운 예

L'accident est dû à une négligence.
그 사고는 부주의 때문이다.

실무 예

Peut-on parler de négligence si le risque était inconnu ?
위험을 알 수 없었다면 부주의라고 할 수 있습니까?

원문

Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. — C. civ., art. 1241 · 공식 대체
누구나 자기 행위로 일으킨 손해뿐 아니라 자기 부주의나 경솔로 일으킨 손해에도 책임이 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Chacun est responsable	주어 chacun(누구나) + être + 형용사	누구나 책임이 있다
du dommage qu'il a causé	de + le = du, 관계절 que + 복합과거	자기가 일으킨 손해에
non seulement par son fait,	non seulement — 방식 ①	자기 행위로뿐 아니라
mais encore par sa négligence	mais encore — 방식 ②	부주의로도
ou par son imprudence.	방식 ③ — 모음 앞 여성 명사라 son	또는 경솔로도

qu'il a causé의 causé는 앞의 que(= le dommage, 남성 단수)에 맞췄다. 그래서 -e나 -s가 없다.

문형

non seulement A, mais encore B

A뿐 아니라 B도

1. A와 B는 같은 꼴로 맞춘다: par son fait / par sa négligence.
2. 법률문은 mais encore, 회화는 mais aussi를 많이 쓴다.
3. 주어가 둘이면 동사는 복수가 될 수 있다. 문장 앞에 오면 쉼표를 두고 읽는다.

Il faut non seulement payer, mais aussi s'excuser.
돈을 낼 뿐 아니라 사과도 해야 한다.

Ce texte vise non seulement les avocats, mais encore les notaires.
이 조문은 변호사뿐 아니라 공증인도 대상으로 한다.

한국이라면? = 과실 · 민법 제750조

프랑스는 부주의와 경솔을 1241조에 따로 적는다. 한국은 「고의 또는 과실로」의 과실 한 단어로 둘을 덮는다.

---

10. **l'imprudence**, pl. les imprudences [ɛ̃.pʁy.dɑ̃s] **경솔, 무모함** ★★

여성 FR

prudent(신중한)의 반대말에서 왔다. 부주의(négligence)는 해야 할 일을 하지 않은 것, 경솔(imprudence)은 위험한 일을 한 것이라고 흔히 설명한다. 형사에서도 같은 말을 쓴다.

쉬운 예 Il a commis une imprudence.
그는 경솔한 짓을 했다.

실무 예

Selon moi, l'imprudence de la victime doit être prise en compte.

제 생각에는 피해자의 경솔을 고려해야 합니다.

원문

En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance. — C. civ., art. 1242, al. 8 · 공식 대체

교사에 대해서는, 손해를 낸 사실을 일으켰다고 그들에게 주장하는 잘못·경솔·부주의를 일반 원칙에 따라 소송에서 원고가 증명해야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En ce qui concerne les instituteurs,	말머리 — ~에 관해서는	교사에 관해서는
les fautes, imprudences ou négligences	주어 — 여성 복수 셋	잘못·경솔·부주의는
invoquées contre eux	과거분사 — 주어를 꾸민다(여성 복수)	그들에게 주장되는
comme ayant causé le fait dommageable,	comme + 현재분사 복합형 (ayant causé)	손해를 낸 사실을 일으킨 것으로
devront être prouvées,	devoir 단순미래 + 수동	증명되어야 한다
conformément au droit commun,	삽입구 — 일반 원칙에 따라	일반 원칙에 따라
par le demandeur, à l'instance.	par + 행위자, 소송에서	소송에서 원고에 의해

devront는 devoir의 단순미래다. 1804년 법전은 의무를 미래형으로 쓰기도 했다. 뜻은 현재형 doivent과 같다.

문형

en ce qui concerne + 명사

~에 관해서는

1. 말머리에 두어 주제를 정한다. 쉼표로 끊고 본문을 잇는다.
2. 회의에서는 quant à + 명사도 같은 뜻으로 쓴다(quant au délai).
3. 글에서는 concernant + 명사로 줄이기도 한다.

En ce qui concerne le délai, je n'ai pas d'objection.

기간에 관해서는 이의가 없습니다.

> Quant à la preuve, elle reste difficile.
> 증명에 관해서는 여전히 어렵습니다.

문법 F1 · 여성 명사 셋을 받는 과거분사

~~les fautes, imprudences ou négligences … devront être prouvés~~ (비문)

les fautes, imprudences ou négligences … devront être prouvées

주어 셋(fautes·imprudences·négligences)이 모두 여성 복수이므로 과거분사도 여성 복수 -ées다. 하나라도 남성이 섞이면 남성 복수가 된다.

한국이라면? ≠ 감독자의 책임 · 민법 제755조

프랑스는 교사의 잘못을 원고가 증명해야 한다고 명문으로 둔다(1242조 8항). 한국 제755조는 감독자 책임을 지우고 「감독의무를 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다」는 단서로 면책을 둔다.

---

11. le fait d'autrui, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [fɛ do.tʁɥi] 타인의 행위(에 대한 책임) ★★

남성 | 옛 이름 **art. 1384** (~2016-10-01) | FR

la responsabilité du fait d'autrui는 강학상 이름이고, 조문은 « le fait des personnes dont on doit répondre »라고 쓴다. autrui(남, 타인)는 관사 없이 쓴다.

쉬운 예

On peut être responsable du fait d'autrui.
남의 행위에 대해서도 책임질 수 있다.

실무 예

Il s'agit ici d'une responsabilité du fait d'autrui, n'est-ce pas ?
여기서는 타인의 행위에 대한 책임이 문제지요?

원문

> On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. — C. civ., art. 1242, al. 1 · 공식 대체
> 사람은 자기 행위로 일으킨 손해뿐 아니라, 자기가 책임져야 하는 사람의 행위나 자기가 보관하는 물건으로 생긴 손해에도 책임이 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
On est responsable	주어 on(사람은 누구나) + être + 형용사	사람은 책임이 있다
non seulement du dommage	non seulement + de + 명사 ①	손해뿐 아니라
que l'on cause par son propre fait,	관계절 — l'on은 문어체 on	자기 행위로 일으킨

mais encore de celui qui est causé	mais encore + de celui(= 그 손해) + 관계절	생긴 손해에도
par le fait des personnes dont on doit répondre,	par + 명사 + 관계절 dont	책임져야 할 사람의 행위로
ou des choses que l'on a sous sa garde.	par 생략 — (le fait) des choses	또는 보관하는 물건으로

celui는 앞의 dommage를 받는 지시대명사다. des choses 앞에는 par le fait가 생략되어 있다.

문형

répondre de qn / de qch

~에 대해 책임지다, ~을 보증하다

1. répondre à는 「~에 답하다」, répondre de는 「~에 대해 책임지다」다. 전치사가 뜻을 가른다.
2. 관계절에서는 de qn이 dont이 된다: les personnes dont on répond.
3. 회의에서 je réponds de ...는 「~은 제가 책임집니다」.

Je réponds de l'exactitude de ces chiffres.
이 수치가 정확한지는 제가 책임집니다.

Les parents répondent de leurs enfants mineurs.
부모는 미성년 자녀에 대해 책임진다.

문법 F8 · répondre de → dont

~~les personnes que l'on doit répondre~~ (비문)

les personnes dont on doit répondre

répondre de qn(~에 대해 책임지다)의 de qn이 관계사가 되면 dont이다. que는 직접 목적어에만 쓴다.

한국이라면? ≠ 타인의 행위·물건에 대한 책임

프랑스는 남의 행위와 보관하는 물건에 대한 책임을 한 문장에 묶는다(1242조 1항). 한국은 감독자(제755조)·사용자(제756조)·공작물(제758조)·동물(제759조)을 따로 둔다.

---

12. le **commettant**, pl. les commettants [kɔ.mɛ.tɑ̃] **사용자(사용자책임의)** ★★

남성 FR

피용자는 le préposé다. « maîtres et commettants ... domestiques et préposés »는 1804년 문언 그대로다(옛 1384조 5항). 현대 문헌에서는 la responsabilité du commettant이라고 줄여 쓴다.

쉬운 예 Le commettant donne des ordres au préposé.
사용자는 피용자에게 지시한다.

실무 예

Le commettant peut-il s'exonérer en prouvant qu'il n'a commis aucune faute ?

사용자는 자기에게 잘못이 없음을 증명해 면책될 수 있습니까?

원문

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; – C. civ., art. 1242, al. 5 · 공식 대체

(책임이 있다) 주인과 사용자는, 자기 고용인과 피용자가 그들을 쓴 직무에서 일으킨 손해에 대해.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Les maîtres et les commettants,	주어 — 동사(sont responsables)는 1항에서 생략	주인과 사용자는
du dommage causé	de + le = du, 과거분사 causé	일으켜진 손해에 대해
par leurs domestiques et préposés	par + 행위자	고용인과 피용자가
dans les fonctions	dans + 명사	직무에서
auxquelles ils les ont employés ;	à + lesquelles = auxquelles, les = 피용자	그들을 쓴

1242조 4~6항은 1항 « On est responsable … »을 받아 동사를 생략한 목록이다. 그래서 문장이 쉼표와 세미콜론으로 끝난다.

문형

dans (l'exercice de) ses fonctions

직무 중에, 직무를 수행하면서

1. fonctions는 「직무」 뜻일 때 흔히 복수로 쓴다.
2. dans l'exercice de ses fonctions는 판결과 조문에서 자주 보는 긴 꼴이다.
3. 「직무 밖에서」는 en dehors de ses fonctions.

Le préposé a agi dans l'exercice de ses fonctions.

피용자는 직무를 수행하면서 행동했다.

Il a agi en dehors de ses fonctions.

그는 직무 밖에서 행동했다.

문법 F1 · 앞에 온 직접 목적어와 과거분사 일치

~~auxquelles ils les ont employé~~ (비문)

auxquelles ils les ont employés

avoir 복합과거에서도 직접 목적어가 동사 앞에 오면 과거분사를 그에 맞춘다. les(= préposés, 남성 복수)가 앞에 있어 employés다.

한국이라면? ≠ 사용자책임 · 민법 제756조

프랑스 조문에는 사용자의 면책 문장이 없다(1242조 5항, 7항의 면책은 부모와 장인만 든다). 한국은 「피용자의 선임 및 그 사무감독에 상당한 주의를 한 때」 면책하는 단서를 둔다(제756조 ①).

---

13. la **garde**, pl. les gardes [gaʁd] **보관, 지배(물건·동물에 대한)** ★★★

여성 | 옛 이름 **art. 1385** (~2016-10-01) | FR

남성 le garde는 「경비원」이다. 형사절차의 garde à vue도 이 낱말이다. 물건을 보관하는 사람을 판례·학설은 le gardien이라고 부르는데, 현행 민법전 불법행위 조문에는 이 말이 없다.

쉬운 예 Le chien était sous la garde de son maître.
그 개는 주인이 데리고 있었다.

실무 예 Qui avait la garde de la chose au moment de l'accident ?
사고 당시 그 물건은 누가 보관하고 있었습니까?

원문

> Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. — C. civ., art. 1243 · 공식 대체
> 동물의 소유자나 그것을 쓰는 사람은, 쓰는 동안 동물이 일으킨 손해에 책임이 있다. 동물이 자기 보관 아래 있었든, 길을 잃거나 달아났든 같다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le propriétaire d'un animal,	주어 ①	동물의 소유자
ou celui qui s'en sert,	주어 ② — se servir de: ~을 쓰다, en = 동물	또는 그것을 쓰는 사람은
pendant qu'il est à son usage,	pendant que + 직설법	그가 쓰는 동안
est responsable du dommage que l'animal a causé,	주절 + 관계절(복합과거)	동물이 일으킨 손해에 책임이 있다
soit que l'animal fût sous sa garde,	soit que ① + 접속법 반과거	동물이 보관 아래 있었든

soit qu'il fût égaré ou échappé.	soit que ② + 접속법 반과거	길을 잃었거나 달아났든

문형

avoir qch sous sa garde

~을 보관(지배)하고 있다

1. sous sa garde는 「자기 보관 아래」. 소유형용사는 주어에 맞춘다(sous ma garde, sous leur garde).
2. 명사로는 la garde de la chose(물건의 보관).
3. être sous la garde de qn은 「~가 보관하고 있다」.

Le locataire avait la voiture sous sa garde.
임차인이 그 차를 보관하고 있었다.

Les documents sont sous ma garde.
서류는 제가 보관하고 있습니다.

문법 F7 · soit que + 접속법 — fût는 접속법 반과거

~~soit que l'animal était sous sa garde~~ (비문)

soit que l'animal fût sous sa garde

soit que ... soit que ...(~이든 ~이든) 뒤에는 접속법이 온다. fût는 être의 접속법 반과거로, 법전과 옛 문어에서만 보인다. 지금 말로 하면 soit sous sa garde.

한국이라면? ≠ 동물 점유자의 책임 · 민법 제759조

프랑스는 동물이 달아났어도 소유자나 쓰는 사람이 책임진다고 쓰고 면책 문장이 없다(1243조). 한국은 「보관에 상당한 주의를 해태하지 아니한 때」 면책한다(제759조 ①).

---

14. la **responsabilité des parents**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수

[ʁɛs.pɔ̃.sa.bi.li.te de pa.ʁɑ̃] **부모의 책임(미성년 자녀의 행위에 대한)** ★★★

여성 | 옛 이름 **le père et la mère ... habitant avec eux** (~2025-06-25) | FR

2025. 6. 25. 시행 개정으로 « le père et la mère »가 « les parents »가 되고 « de plein droit »가 들어갔으며, 자녀와 함께 살 것(« habitant avec eux ») 요건이 빠졌다. 원문의 « lorsque que »는 LEGI 그대로다. 같은 조 7항의 면책 문장(« à moins que les parents ... ne prouvent ... »)도 남아 있는데, 두 문장의 관계는 이 책에서 다루지 않는다.

쉬운 예 Les parents sont responsables de leurs enfants.
부모는 자녀에 대해 책임이 있다.

실무 예 Depuis la réforme de deux mille vingt-cinq, la cohabitation n'est plus exigée, si je ne me trompe pas.
제가 틀리지 않았다면, 2025년 개정 뒤로는 동거가 더는 요건이 아닙니다.

원문

Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. — C. civ., art. 1242, al. 4 · 공식 대체

부모는 친권을 행사하는 한 미성년 자녀가 일으킨 손해에 당연히 연대하여 책임진다. 다만 행정 결정이나 법원 결정으로 자녀를 제3자에게 맡긴 경우는 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Les parents,	주어	부모는
en tant qu'ils exercent l'autorité parentale,	삽입절 en tant que	친권을 행사하는 한
sont, de plein droit, solidairement responsables	être + 부사구 + 형용사(복수)	당연히 연대하여 책임이 있다
du dommage causé par leurs enfants mineurs,	de + 명사 + 과거분사	미성년 자녀가 일으킨 손해에
sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers	sauf lorsque — 예외(원문 그대로 que 중복)	다만 자녀가 제3자에게 맡겨진 경우
par une décision administrative ou judiciaire.	par + 명사	행정 결정이나 법원 결정으로

ceux-ci는 바로 앞 enfants mineurs를 가리킨다. de plein droit는 「법률상 당연히」로, 과실을 따지지 않는다는 뜻으로 읽힌다.

문형

en tant que + 절 / 명사

~하는 한, ~으로서

1. en tant que 뒤에 절이 오면 「~하는 한(그 자격에서)」이다: en tant qu'ils exercent l'autorité parentale.
2. 명사가 오면 「~으로서」: en tant que juge(법관으로서).
3. 모음 앞에서는 que가 qu'로 준다(en tant qu'ils).

En tant que juge, je ne peux pas commenter cette affaire.
법관으로서 저는 이 사건에 대해 말할 수 없습니다.

Il agit en tant que représentant de la société.
그는 회사의 대표자로서 행동한다.

문법 F1 · 형용사 responsable — 주어가 복수면 -s

~~Les parents sont solidairement responsable.~~ (비문)

Les parents sont solidairement responsables.

responsable은 남녀 같은 꼴이지만 복수에는 -s를 붙인다. 부사 solidairement(연대하여)은 변하지 않는다.

한국이라면? ≠ 감독자의 책임 · 민법 제755조

프랑스 부모는 친권을 행사하는 한 당연히 연대책임을 진다(1242조 4항, 2025년 개정). 한국은 책임능력 없는 사람의 감독자가 책임지되 「감독의무를 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다」(제755조 ①).

---

15. le **produit défectueux**, pl. les produits défectueux [pʁɔ.dɥi de.fɛk.tɥø]

결함 있는 제조물 ★★★

남성 FR

제조물 책임 조문은 1998년 판본으로 1386-1조 이하에 들어왔다가 2016년 1245조 이하로 옮겨졌다(LEGI 판본 1998-05-21~2016-10-01). 전기도 제조물이다(1245-2조). défaut는 「결함」, 형용사 défectueux / défectueuse.

쉬운 예 Ce téléphone est défectueux.

이 전화기는 불량이다.

실무 예 Sur quels éléments vous fondez-vous pour dire que le produit est défectueux ?

그 제조물에 결함이 있다고 하시는 근거가 무엇입니까?

원문

> Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. — C. civ., art. 1245-3, al. 1 · 공식 대체
>
> 제조물이 정당하게 기대할 수 있는 안전을 갖추지 못한 때에는 이 장에서 말하는 결함이 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Un produit est défectueux	주어 + être + 형용사	제조물은 결함이 있다
au sens du présent chapitre	au sens de — 이 장의 의미에서	이 장에서 말하는
lorsqu'il n'offre pas la sécurité	lorsque 절 — offrir: 갖추다	안전을 갖추지 못한 때
à laquelle on peut légitimement s'attendre.	à + 관계대명사 laquelle	정당하게 기대할 수 있는

문형

au sens de + 명사

~에서 말하는(~의 의미에서)

1. 개념의 범위를 법조문에 묶을 때 쓴다: au sens de l'article 1245-3.
2. de + le는 du: au sens du présent chapitre.
3. 회의에서 au sens strict(좁은 뜻으로)·au sens large(넓은 뜻으로)도 자주 쓴다.

Ce n'est pas un produit au sens de la loi.
그것은 법률에서 말하는 제조물이 아니다.

Au sens strict, il n'y a pas de faute.
좁은 뜻으로는 잘못이 없습니다.

문법 F8 · s'attendre à → à laquelle

~~la sécurité qu'on peut s'attendre~~ (비문)

la sécurité à laquelle on peut s'attendre

s'attendre à qch(~을 기대하다)의 à가 관계절 앞으로 나와 à laquelle이 된다. sécurité가 여성이라 laquelle, 남성이면 auquel.

한국이라면? = 결함 · 제조물 책임법 제2조

프랑스는 정당하게 기대할 수 있는 안전을 갖추지 못한 것을 결함으로 본다(1245-3조). 한국도 「통상적으로 기대할 수 있는 안전성이 결여되어 있는 것」을 결함으로 정의하고 제조·설계·표시상 결함을 나눈다.

---

16. **le producteur**, pl. les producteurs [pʁɔ.dyk.tœʁ] **생산자(제조물 책임의 제조업자)** ★★

남성 | 옛 이름 **art. 1386-1** (~2016-10-01) | FR

여성형은 la productrice. 1245-5조는 완제품 제조자, 원재료 생산자, 부품 제조자를 생산자로 보고, 자기 이름이나 상표를 붙인 사람과 유럽공동체로 들여온 수입자도 생산자로 다룬다.

쉬운 예

Le producteur a rappelé les produits.
생산자가 제품을 회수했다.

실무 예

Peut-on agir directement contre le producteur sans contrat ?
계약이 없어도 생산자를 상대로 바로 소를 낼 수 있습니까?

원문

Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. — C. civ., art. 1245 · 공식 대체
생산자는 자기 제조물의 결함으로 생긴 손해에 책임이 있다. 피해자와 계약으로 맺어져 있든 아니든 같다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le producteur est responsable	주어 + être + 형용사	생산자는 책임이 있다
du dommage causé	de + le = du, 과거분사	일으켜진 손해에
par un défaut de son produit,	par + 원인	자기 제조물의 결함으로
qu'il soit ou non lié par un contrat	que … ou non + 접속법 (soit)	계약으로 맺어져 있든 아니든
avec la victime.	avec + 상대	피해자와

문형

être lié par un contrat (avec qn)

(~와) 계약으로 맺어져 있다

1. lier는 「묶다」, 수동 être lié는 「묶여 있다」. 과거분사는 주어에 맞춘다(elle est liée).
2. 무엇으로 묶였는지는 par, 상대는 avec.
3. 부정은 n'être lié par aucun contrat(어떤 계약으로도 맺어져 있지 않다).

Les deux sociétés sont liées par un contrat.
두 회사는 계약으로 맺어져 있다.

La victime n'était liée par aucun contrat avec le producteur.
피해자는 생산자와 어떤 계약도 맺지 않았다.

문법 F7 · que … ou non + 접속법 — 「~이든 아니든」

~~qu'il est ou non lié par un contrat~~ (비문)

qu'il soit ou non lié par un contrat

문장 머리나 끝에 붙는 que A ou non은 양보(~이든 아니든)이고 동사는 접속법이다. être의 접속법 3인칭 단수는 soit.

한국이라면? = 제조물 책임 · 제조물 책임법 제3조

계약관계와 무관한 생산자 책임이라는 골격은 같다. 프랑스는 민법전 안에(1245조), 한국은 특별법에 둔다. 한국은 「손해의 3배를 넘지 아니하는 범위」의 배상도 정한다(제3조 ②).

17. la **victime**, pl. les victimes [vik.tim] **피해자** ★★★

여성 FR

남자 피해자도 la victime이다. 낱말의 성은 여성으로 고정이다. victime directe(직접 피해자)와 victime indirecte(간접 피해자)를 2226조가 나란히 쓴다. 기산점 consolidation은 상처가 더 나아지지도 나빠지지도 않게 「굳은」 상태를 말한다.

쉬운 예

La victime a été blessée.

피해자가 다쳤다.

실무 예

Je voudrais savoir si la famille de la victime peut aussi agir.

피해자의 가족도 소를 낼 수 있는지 알고 싶습니다.

원문

L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans. — C. civ., art. 2226 · 공식 대체

신체 손해를 가져온 사건으로 생긴 책임 소송을 그 손해의 직접·간접 피해자가 낸 경우, 처음 손해 또는 악화된 손해가 고정된 날부터 10년이 지나면 시효로 소멸한다. 다만 고문·잔혹 행위, 또는 미성년자에 대한 폭력·성폭력으로 생긴 손해이면 민사책임 소송의 시효는 20년이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
L'action en responsabilité	주어	책임 소송은
née à raison d'un événement	과거분사 née(action에 맞춰 여성) + à raison de	사건으로 생긴
ayant entraîné un dommage corporel,	현재분사 복합형 — 사건을 꾸민다	신체 손해를 가져온
engagée par la victime directe ou indirecte	과거분사 engagée(action에 맞춤) + par	직접·간접 피해자가 제기한
des préjudices qui en résultent,	de + 명사 + 관계절, en = 그 사건에서	거기서 생긴 손해의
se prescrit par dix ans	주절 동사 — 대명동사	10년으로 시효에 걸린다
à compter de la date de la consolidation	기산점	고정된 날부터
du dommage initial ou aggravé.	de + le = du	처음 손해 또는 악화된 손해가
Toutefois, en cas de préjudice causé	둘째 문장 — 예외	다만 ~로 생긴 손해의 경우

par des tortures ou des actes de barbarie,	par ①	고문이나 잔혹 행위
ou par des violences ou des agressions sexuelles	par ②	또는 폭력이나 성폭력
commises contre un mineur,	과거분사 commises(여성 복수)	미성년자에게 저지른
l'action en responsabilité civile	주절의 주어	민사책임 소송은
est prescrite par vingt ans.	수동 — prescrite는 action에 맞춰 여성	20년으로 시효에 걸린다

첫 문장의 주어 L'action에 과거분사 둘(née·engagée)이 붙어 길어졌다. 동사 se prescrit가 나올 때까지 주어로 묶어 읽는다.

문형

être victime de + 명사

~의 피해자가 되다, ~을 당하다

1. être victime de에서 victime 앞에 관사를 붙이지 않는다.
2. 무엇을 당했는지는 de 뒤에 둔다: victime d'un accident, victime d'un vol.
3. 복합과거는 il a été victime de ...(~을 당했다).

Elle a été victime d'un accident de la route.
그녀는 교통사고를 당했다.

Il a été victime d'une escroquerie.
그는 사기를 당했다.

문법 F1 · la victime — 남자여도 여성 명사

~~Le victime a été blessé.~~ (비문)

La victime a été blessée.

victime은 가리키는 사람이 남자여도 여성 명사다. 관사·형용사·과거분사도 여성으로 맞춘다. la personne, la recrue도 같다.

한국이라면? ≠ 손해배상청구권의 소멸시효 · 민법 제766조

프랑스는 신체 손해의 배상청구를 손해가 고정된 날부터 10년으로 한다(2226조). 한국은 원칙적으로 「손해 및 가해자를 안 날로부터 3년」, 불법행위를 한 날부터 10년이다. 미성년자가 성적 침해를 당하면 시효는 「성년이 될 때까지는 진행되지 아니한다」(제766조).

18. **l'indemnisation**, pl. les indemnisations [ɛ̃.dɛm.ni.za.sjɔ̃] **배상, 보상(돈으로 메워 줌)** ★★

여성 FR

동사는 indemniser(배상하다), 금액은 l'indemnité(7장). 가운데 -em-은 [ɛm]으로 읽는다. 원문의 sanction-réparation은 경죄에 대해 법원이 선고하는 형벌의 하나다(형법 131-8-1조).

쉬운 예

L'assurance a payé l'indemnisation.

보험사가 배상금을 지급했다.

실무 예

Dans quel délai la victime peut-elle obtenir son indemnisation ?

피해자는 얼마 안에 배상을 받을 수 있습니까?

원문

La sanction-réparation consiste dans l'obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixés par la juridiction, à l'indemnisation du préjudice de la victime. — C. pén., art. 131-8-1, al. 2 · 공식 대체

배상형은 유죄 판결을 받은 사람이 법원이 정한 기간과 방법에 따라 피해자의 손해를 배상할 의무다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La sanction-réparation	주어	배상형은
consiste dans l'obligation	consister dans/en: ~으로 이루어지다	의무로 이루어진다
pour le condamné de procéder,	pour + 사람 + de + 동사원형	유죄 판결을 받은 사람이 하는
dans le délai et selon les modalités	삽입구 — 기간과 방법	기간 안에, 방법에 따라
fixés par la juridiction,	과거분사 남성 복수	법원이 정한
à l'indemnisation du préjudice de la victime.	procéder à + 명사	피해자 손해의 배상을

procéder와 à l'indemnisation 사이에 삽입구가 끼었다. 삽입구를 빼면 de procéder à l'indemnisation.

문형

procéder à + 명사

~을 하다, ~에 착수하다(공식적인 말)

1. 법률문에서 faire 대신 쓰는 격식 있는 동사다. à 뒤에는 행위 명사가 온다.
2. à + le는 au: procéder au paiement.
3. 회의에서는 Procédons au vote(표결합시다)처럼 쓴다.

Le juge a procédé à l'audition des témoins.

법관은 증인 신문을 했다.

> Nous allons procéder au vote.
> 표결하겠습니다.

한국이라면? ≠ 배상명령 · 소송촉진 등에 관한 특례법 제25조
프랑스 배상형은 경죄에 선고하는 형벌의 하나로 피해 배상을 하게 한다(형법 131-8-1조). 한국 배상명령은 형사 공판에서 법원이 「치료비 손해 및 위자료의 배상을 명할 수 있다」 (제25조 ①).

---

19. le **préjudice écologique**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [pʁe.ʒy.dis e.kɔ.lɔ.ʒik]

생태적 손해 ★★

남성 FR

1246~1252조(LEGI 판본 2016-10-01~). 누가 소를 낼 수 있는지는 1248조가 정한다. 국가, 프랑스 생물다양성청(Office français de la biodiversité), 지방자치단체, 그리고 자연 보호·환경 방어를 목적으로 하는 단체 가운데 인가받았거나 제소일 현재 설립 후 5년 이상 된 단체 등이다.

쉬운 예 La pollution a causé un préjudice écologique.
오염이 생태적 손해를 일으켰다.

실무 예 En Corée, le Code civil ne connaît pas la notion de préjudice écologique.
한국 민법에는 생태적 손해라는 개념이 없습니다.

원문

> Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement. — C. civ., art. 1247 · 공식 대체
> 생태계의 구성 요소나 기능, 또는 사람이 환경에서 얻는 집단적 이익에 대한 가볍지 않은 침해인 생태적 손해는 이 편이 정한 조건에 따라 배상받을 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Est réparable,	동사 + 형용사 — 주어는 뒤에(도치)	배상받을 수 있다
dans les conditions prévues au présent titre,	삽입구 — prévu à: ~에 정한	이 편이 정한 조건에 따라
le préjudice écologique	주어	생태적 손해는
consistant en une atteinte non négligeable	현재분사 — consister en	가볍지 않은 침해로 이루어진
aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes	à + les = aux ①②	생태계의 구성 요소나 기능에 대한

ou aux bénéfices collectifs	aux ③	또는 집단적 이익에 대한
tirés par l'homme de l'environnement.	과거분사 tirés(남성 복수) — tirer A de B	사람이 환경에서 얻는

문형

Est + 형용사, ..., le + 명사

~한 것은 (명사)이다 — 법전의 도치

1. 법전은 정의할 때 동사와 형용사를 앞에 두고 긴 주어를 맨 뒤로 보낸다.
2. 주어가 길어서 생긴 도치다. 맨 뒤의 명사구가 주어다.
3. 형용사는 뒤의 주어에 맞춘다: Est réparable le préjudice / Sont nulles les clauses.

Est nul tout contrat contraire à l'ordre public.
공서에 반하는 계약은 모두 무효다.

Sont réparables les dépenses de prévention.
예방 비용은 배상받을 수 있다.

한국이라면? + 생태적 손해

생태적 손해의 배상을 민법전에 둔다(1246조). 한국 민법에는 대응 조문이 없다. 환경 관련 특별법의 책임 조항은 이 책에서 대조하지 않았다.

---

20. le **trouble anormal de voisinage**, pl. les troubles anormaux de voisinage

[tʁubl a.nɔʁ.mal də vwa.zi.naʒ] **수인한도를 넘는 이웃 사이의 방해(생활방해)** ★★

남성 FR

1253조는 LEGI 판본 2024-04-17~로 새로 들어왔다. 1항은 « trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage », 2항은 « trouble anormal »이라고 쓴다. 복수 anormaux에 주의한다.

쉬운 예 Le bruit de l'usine est un trouble anormal de voisinage.
공장의 소음은 수인한도를 넘는 이웃 방해다.

실무 예 L'activité existait-elle avant l'arrivée du voisin ?
그 활동은 이웃이 들어오기 전부터 있었습니까?

원문

> Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est

responsable de plein droit du dommage qui en résulte. … Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. — C. civ., art. 1253 · 공식 대체

소유자·임차인·권원 없는 점유자·토지를 점유하거나 경영할 권원을 받은 자·건축주 또는 그 권한을 행사하는 자로서, 통상의 이웃 불편을 넘는 방해를 일으킨 자는 그로 인한 손해에 당연히 책임진다. … 농촌·해양어업법전 L. 311-1-1조의 경우를 제외하고, 그 방해가 피해자에게 소유권을 넘기거나 사용을 허락한 행위(행위가 없으면 피해자가 점유를 시작한 날)보다 먼저 있던 활동에서 오는 때에는, 그 성격이 무엇이든 이 책임이 생기지 않는다. 그 활동은 법령에 맞아야 하고, 같은 조건으로 또는 방해를 키우지 않는 새 조건으로 계속되어 왔어야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre,	주어 목록 ①②③	소유자, 임차인, 권원 없는 점유자
le bénéficiaire d'un titre	주어 ④	권원을 받은 자
ayant pour objet principal de l'autoriser	현재분사 — avoir pour objet de	주된 목적이 그에게 허락하는 것인
à occuper ou à exploiter un fonds,	autoriser à + 동사원형	토지를 점유하거나 경영하도록
le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs	주어 ⑤⑥	건축주 또는 그 권한을 행사하는 자
qui est à l'origine d'un trouble	관계절 — 주어 전체를 받는다	방해를 일으킨
excédant les inconvénients normaux de voisinage	현재분사 — 통상의 이웃 불편을 넘는	통상의 이웃 불편을 넘는
est responsable de plein droit	주절 동사 — 단수(주어를 « ou »로 이음)	당연히 책임진다
du dommage qui en résulte.	de + 명사 + 관계절	그로 인한 손해에

Sous réserve de l'article L. 311-1-1	2항 머리 — sous réserve de: ~을 유보하고	L. 311-1-1조의 경우를 제외하고
du code rural et de la pêche maritime,	de + 법전 이름	농촌·해양어업법전
cette responsabilité n'est pas engagée	2항 주절 — 예외	이 책임은 생기지 않는다
lorsque le trouble anormal provient d'activités,	lorsque 절 — provenir de	방해가 활동에서 오는 때
quelle qu'en soit la nature,	양보 — quel que + 접속법	그 성격이 무엇이든
existant antérieurement à l'acte	현재분사 — activités를 꾸민다	행위보다 먼저 있던
transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien	현재분사 둘 — acte를 꾸민다	소유권을 넘기거나 사용을 허락하는
ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession	à défaut de: ~이 없으면	또는 행위가 없으면 점유를 시작한 날보다
du bien par la personne lésée.	par + 행위자	피해자가 그 재산을
Ces activités doivent être conformes	devoir + être + 형용사 — 면책의 조건 ①	그 활동은 맞아야 한다
aux lois et aux règlements	conforme à + 명사(à + les = aux)	법률과 규칙에
et s'être poursuivies dans les mêmes conditions	조건 ② — 대명동사 부정법 과거(s'être + 과거분사)	같은 조건으로 계속 되어 왔어야 한다
ou dans des conditions nouvelles	ou + 다른 조건	또는 새 조건으로
qui ne sont pas à l'origine	관계절 — être à l'origine de(문형 상자)	일으키지 않는
d'une aggravation du trouble anormal.	de + 명사	방해의 악화를

1항은 주어가 여섯이고 동사 est는 한참 뒤에 나온다. 2항의 면책은 먼저 있던 활동이라는 것만으로 생기지 않는다. 끝 문장의 두 조건(법령 적합, 방해를 키우지 않는 계속)까지 읽어야 한다.

문형

être à l'origine de + 명사

~의 원인이다, ~을 일으키다

1. 누가(무엇이) 일으켰는지를 말할 때 쓴다. 주어가 원인이다.
2. de + le는 du: à l'origine du dommage.
3. 회의에서 qui est à l'origine de cette proposition ?은 「이 제안은 누가 냈습니까?」 다.

Cette usine est à l'origine du bruit.
이 공장이 소음의 원인이다.

Qui est à l'origine de cette proposition ?
이 제안은 누가 냈습니까?

문법 F1 · -al 형용사의 남성 복수는 -aux

~~les troubles anormals~~ (비문)

les troubles anormaux

-al로 끝나는 형용사는 남성 복수에서 -aux가 된다(normal → normaux, anormal → anormaux). 여성 복수는 -ales(normales).

한국이라면? ≠ 생활방해 · 민법 제217조

프랑스는 통상의 이웃 불편을 넘는 방해를 낸 자에게 당연 책임을 지운다. 먼저 있던 활동은 법령에 맞고 방해를 키우지 않은 채 계속된 경우에만 면책한다(1253조). 한국 제217조는 「통상의 용도에 적당한 것인 때에는 이를 인용할 의무가 있다」 고 한다.

한국이라면? — 일반조항 하나, 특칙은 여럿

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 했고, 판례·학설에 기대는 칸에는 그렇다고 적었다.

	프랑스	한국	차이
=	faute (1240)	불법행위 (제750조)	둘 다 일반조항 하나. 프랑스는 faute 한 낱말 / 한국은 고의·과실·위법행위.
=	négligence · imprudence (1241)	과실 (제750조)	프랑스는 두 낱말로 나눠 적는다 / 한국은 과실 하나.
≠	choses sous sa garde (1242 al. 1)	공작물 책임 (제758조)	보관하는 물건 전반 / 공작물·수목의 하자. 프랑스 조문을 일반 무과실책임으로 읽은 것은 판례다.
≠	parents (1242 al. 4, 2025)	감독자 책임 (제755조)	친권 행사 부모의 당연 연대책임 / 「감독의무를 게을리하지 아니한 경우」 면책.

≠	commettants (1242 al. 5)	사용자책임 (제756조)	면책 문장 없음 / 선임·감독에 상당한 주의를 하면 면책.
≠	animal (1243)	동물 점유자 책임 (제759조)	면책 문장 없음 / 보관에 상당한 주의를 하면 면책.
=	producteur (1245)	제조물 책임 (제조물 책임법 제3조)	민법전 안 / 특별법. 계약과 무관한 생산자 책임은 같다.
≠	lien de causalité (1245-8)	결함 등의 추정 (제조물 책임법 제3조의 2)	원고가 모두 증명 / 일정 사실을 증명하면 결함·인과관계 추정.
+	préjudice écologique (1246)	—	민법전의 생태적 손해 배상 조문은 프랑스에만 있다.
≠	réparation en nature (1249)	금전배상 (제394조)	생태적 손해는 현물 배상 우선 / 「손해는 금전으로 배상한다」.
≠	dommage corporel (2226)	소멸시효 (제766조)	손해 고정일부터 10년 / 원칙은 안 날부터 3년·행위일부터 10년, 미성년자 성적 침해는 성년까지 시효 정지.
≠	trouble anormal de voisinage (1253)	생활방해 (제217조)	넘는 방해에 당연 책임, 먼저 있던 활동은 법령 적합·방해 비악화를 갖추면 면책 / 토지소유자의 조처 의무와 이웃의 인용 의무.

가짜 친구 · préjudice — 편견이 아니라 손해

영어 prejudice는 「편견」이다. 프랑스어 le préjudice는 법률에서 「손해·불이익」이다(1246조 « préjudice écologique »). 프랑스어로 편견은 le préjugé다.

단 하나 겹치는 곳이 있다. 프랑스어 sans préjudice de(~을 해치지 않고)는 영어 without prejudice to와 같은 뜻이다.

l'injure도 조심한다. 영어 injury(부상)와 닮았지만 프랑스어로는 「모욕」이다. 부상은 la blessure다.

한국어 「불법행위」를 한자 그대로 délit으로 옮기면 형사의 「경죄」로 읽힌다. 현행 민법전은 불법행위 부분의 제목을 la responsabilité extracontractuelle(계약 외 책임)이라고 쓴다.

> L'injure non publique envers une personne, lorsqu'elle n'a pas été précédée de provocation, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe. 원문

요령 손해는 préjudice, 편견은 préjugé, 부상은 blessure, 모욕은 injure. 「불법행위」는 responsabilité extracontractuelle로 옮긴다.

기억 되살리기 F2 — 책임 조문의 시제

책임 조문은 대부분 직설법 현재로 정한다. 손해를 「일으킨」 일은 복합과거(a causé), 「일으켜진」 손해는 수동(est causé), 1804년 문장에는 미래(devront)와 접속법 반과거(fût)가 남아 있다.

- 현재형이 원칙을 말한다: Chacun est responsable(누구나 책임이 있다), Le producteur est responsable(생산자는 책임이 있다).
- 손해를 일으킨 행위는 이미 일어난 일이라 복합과거다: le dommage qu'il a causé(1241조), le dommage que l'animal a causé(1243조).
- 수동태 현재는 être + 과거분사: le dommage est causé(1245-12조). 복합과거 수동은 avoir été + 과거분사: ceux-ci ont été confiés(1242조 4항).
- 1804년 문장의 미래형 devront être prouvées(1242조 8항)은 「증명되어야 한다」는 의무다. 현재형 doivent과 뜻이 같다.
- fût는 être의 접속법 반과거다(1243조). 법전에서 읽을 줄만 알면 된다. 말할 때는 접속법 현재 soit를 쓴다.

표로 보기

꼴	만들기	뜻
il est responsable	être 직설법 현재	책임이 있다
il a causé	avoir + 과거분사(복합과거)	일으켰다
il est causé	être + 과거분사(수동 현재)	일으켜진다
ils ont été confiés	avoir été + 과거분사(복합과거 수동)	맡겨졌다
elles devront être prouvées	devoir 단순미래 + 수동	증명되어야 한다
qu'il soit	être 접속법 현재	~이든(que … ou non)
qu'il fût	être 접속법 반과거(읽기만)	~이었든(soit que)

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

La victime	a été	blessée	par le chien
주어 · 여성 단수	avoir été · 복합과거 수동	과거분사 · 여성 단수에 일치	행위자 · par

피해자는 그 개에게 다쳤다.

Le dommage	qu'il a causé	doit	être réparé
주어 · 남성 단수	관계절 · 복합과거	devoir 3인칭 단수	수동 · 남성 단수

그가 일으킨 손해는 배상되어야 한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Le dommage qu'il a causée~~	Le dommage qu'il a causé	앞의 que는 dommage(남성 단수)를 받으므로 과거분사도 남성 단수.
~~La victime a été blessé.~~	La victime a été blessée.	victime은 여성 명사라 과거분사도 여성(남자 피해자여도).
~~Les parents est responsables.~~	Les parents sont responsables.	주어가 복수면 être도 3인칭 복수 sont.
~~qu'il est ou non lié par un contrat~~	qu'il soit ou non lié par un contrat	que … ou non(~이든 아니든) 뒤에는 접속법.

말해 보기 — 손해배상 사건을 함께 검토할 때

법관 교류나 학회 사례 토론에서 책임 쟁점을 짚을 때 쓰는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Si je comprends bien, il n'y a aucun contrat entre la victime et le défendeur ?

제가 제대로 이해했다면, 피해자와 피고 사이에는 계약이 전혀 없는 거죠?

La question est de savoir s'il existe un lien de causalité.

쟁점은 인과관계가 있느냐입니다.

À mon avis, la faute de la victime réduit la responsabilité du défendeur.

제 생각에는 피해자의 잘못이 피고의 책임을 줄입니다.

Faut-il prouver une faute, ou la responsabilité est-elle de plein droit ?

잘못을 증명해야 합니까, 아니면 당연 책임입니까?

Comment le préjudice a-t-il été évalué en première instance ?

1심에서 손해는 어떻게 평가되었습니까?

Je voudrais revenir sur la question du dommage moral.

정신적 손해 문제로 다시 돌아가고 싶습니다.

설명해 보기 — 한국의 불법행위법을 프랑스어로

프랑스 법률가에게 한국과 다른 점을 설명하는 문장. 이 장 「한국이라면?」 표와 짝을 이룬다.

En droit coréen, la règle générale figure à l'article 750 du Code civil.
한국법에서 일반 원칙은 민법 제750조에 있습니다.

Le texte coréen exige une faute intentionnelle ou une négligence, et un acte illicite.
한국 조문은 고의나 과실, 그리고 위법행위를 요구합니다.

En Corée, l'employeur peut s'exonérer s'il prouve qu'il a été suffisamment vigilant.
한국에서는 사용자가 충분히 주의했음을 증명하면 면책될 수 있습니다.

La responsabilité du fait des produits est réglée par une loi spéciale.
제조물 책임은 특별법이 정합니다.

En principe, le dommage est réparé en argent.
원칙적으로 손해는 금전으로 배상합니다.

En principe, l'action se prescrit par trois ans à compter du jour où la victime a connu le dommage et son auteur.
원칙적으로 소권은 피해자가 손해와 가해자를 안 날부터 3년이 지나면 시효로 소멸합니다.
미성년자가 성적 침해를 당한 경우 시효는 성년이 될 때까지 진행하지 않는다(민법 766조 3항).

따라 말하기 — 조문 열 문장

조문 문장을 그대로 따라 말한다. 「느리게」 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 연음(liaison)과
소리 나지 않는 어말 자음에 귀를 기울인다.

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
사람의 어떤 행위든 남에게 손해를 입히면, 그 잘못으로 손해를 일으킨 사람은 그것을 배상해야 한다. (1240조)

Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
누구나 자기 행위뿐 아니라 부주의나 경솔로 일으킨 손해에도 책임이 있다. (1241조)

Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.
건물 소유자는 관리 소홀이나 건축의 하자로 건물이 무너져 생긴 손해에 책임이 있다. (1244조)

Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

생산자는 피해자와 계약이 있든 없든 제조물의 결함으로 생긴 손해에 책임이 있다. (1245조)

L'électricité est considérée comme un produit.
전기는 제조물로 본다. (1245-2조)

Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
원고는 손해, 결함, 그리고 결함과 손해 사이의 인과관계를 증명해야 한다. (1245-8조)

Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.
생산자는 자기 잘못과 자기가 책임지는 사람의 잘못의 결과에 여전히 책임이 있다. (1245-17조)

Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer.
생태적 손해에 책임 있는 사람은 누구나 그것을 배상해야 한다. (1246조)

La réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature.
생태적 손해의 배상은 현물로 하는 것을 우선한다. (1249조)

Les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit.
법률사실이란 법률이 법적 효과를 붙이는 행동이나 사건이다. (1100-2조)

확인 문제 8

1. 현행 1240조(사람의 행위로 인한 손해배상의 일반조항)는 2016년 개정 전에 몇 조였나?

- 1134조
- **1382조**
- 1384조
- 2279조

옛 1382조의 문언이 한 글자도 바뀌지 않고 1240조로 옮겨졌다(LEGI 판본 1804-03-21~2016-10-01).

2. 영어 prejudice(편견)와 다른 프랑스어 le préjudice의 법률 뜻은?

편견

손해

판결 전 결정

선입견

le préjudice는 손해·불이익이다. 편견은 le préjugé.

3. 2025년 개정 1242조 4항에서 빠진 부모 책임의 요건은?

친권을 행사할 것

자녀가 미성년일 것

자녀와 함께 살 것

손해가 있을 것

옛 문언의 « habitant avec eux »(그들과 함께 사는)가 빠지고 « de plein droit »가 들어갔다.

4. « la responsabilité … peut être réduite ou supprimée »에서 réduite 끝에 -e가 붙은 이유는?

주어 responsabilité가 여성 단수라서

과거 시제라서

복수라서

producteur가 남성이라서

수동태의 과거분사는 주어의 성·수에 맞춘다.

5. 1243조 « soit que l'animal fût sous sa garde »의 fût는?

être의 단순과거

être의 접속법 반과거

faire의 현재

être의 조건법

soit que 뒤에는 접속법이 온다. fût는 접속법 반과거로 법전에서 읽기만 하면 된다.

6. 생태적 손해의 배상은 무엇을 우선하는가(1249조)?

- 손해배상금
- **현물 배상**
- 형사처벌
- 보험금

« La réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature. »

7. 남자 피해자를 가리킬 때 맞는 문장은?

- Le victime est blessé.
- **La victime est blessée.**
- La victime est blessé.
- Le victime est blessée.

victime은 가리키는 사람과 상관없이 여성 명사다.

8. 1253조(2024년 판본)가 정하는 이웃 방해 책임의 성격은?

- 과실을 증명해야 하는 책임
- **당연 책임(de plein droit)**
- 계약 책임
- 형사 책임

« est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».

2부 법의 언어 · 제7장

재산과 물권

Les biens et la propriété

프랑스 민법전의 재산편은 1804년 문장이 지금도 많이 살아 있다. 소유권을 정의한 544조와 공용수용의 545조는 한 글자도 바뀌지 않았다. 소유권의 뿌리는 1789년 인권선언 17조에 있다. 이 장은 현행 조문으로 소유권·점유· 취득시효·지역권·용익권·동산과 부동산에 나오는 말 스무 개를 읽고, 조문에 숨은 단서를 접속법으로 읽는 법을 익힌다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. C. civ., art. 544
   소유권은 물건을 가장 절대적인 방식으로 누리고 처분하는 권리다. 다만 법률이나 명령이 금지한 방식으로 쓰지 않아야 한다.
2. Tous les biens sont meubles ou immeubles. C. civ., art. 516
   모든 재산은 동산이거나 부동산이다.

▼ **처음 보는 문법 용어 23** 이 장의 설명에 나오는 말

3인칭 복수 「그들·그것들」 이 주어일 때의 동사 꼴(ils/elles). 규칙동사는 -ent로 끝나고 이 -ent는 소리 나지 않는다

동사원형 활용하지 않은 사전형(부정법). devoir·pouvoir·vouloir 뒤, 전치사 de·à 뒤에 온다 — doit prouver, de s'exécuter

과거분사 -é··i··u 등으로 끝나는 꼴(formé, requis, dû). être와 함께 수동태를, avoir와 함께 복합과거를 만든다. 형용사처럼 명사를 꾸미기도 한다

대명동사 se가 붙는 동사(se prescrire, s'engager, s'exécuter). 법전에서는 「저절로 그렇게 된다」 는 수동 뜻으로 자주 쓴다

현재분사 -ant로 끝나는 꼴(portant, excédant). 「~하는」. 관계절 qui …를 줄인 것이고 성·수에 따라 바뀌지 않는다

관계대명사 앞 명사를 받아 뒤 문장을 잇는 말: qui(주어)·que(목적어)·dont(de + 명사)·où(때·곳)·lequel(전치사 뒤, 앞 명사의 성·수를 따름)

접속법 의심·조건·바람을 나타내는 동사 꼴. 정해진 접속사(à moins que, bien que, pour que) 뒤에 온다. 3인칭 복수는 직설법 현재와 꼴이 같은 동사가 많다(constatent)

조건법 과거 avoir/être의 조건법 + 과거분사. 「~했을 것이다」. devoir와 함께 쓰면 「~했어야 했다」 — aurait dû connaître

허사 ne 부정이 아닌 ne. à moins que·avant que 뒤 문어체에서 동사 앞에 붙지만 「않는다」 는 뜻을 더하지 않는다

연음 리에종(liaison). 평소 소리 나지 않는 끝 자음이 다음 낱말의 모음과 이어져 소리 나는 것 — les avocats [le.z‿a.vɔ.ka]. 원래 소리 나는 자음이 이어지는 것(mise en)은 앙셴망

도치 주어가 동사 뒤로 가는 어순. 법전은 목록을 끌어올 때 쓴다 — Sont nécessaires …(필요한 것은 …이다)

비모음 코로 내는 모음 넷 [ɑ̃ ɛ̃ ɔ̃ œ̃]. 모음 뒤 n·m 뒤에 모음이 없으면 생긴다 — jugement [ʒyʒ.mɑ̃]

복합과거	avoir/être + 과거분사. 끝난 사건을 말한다 — il a été placé …
반과거	계속되던 상태·배경·습관. 어미 -ait·-aient — il était détenu, je lisais chaque matin
접속법 과거	avoir·être의 접속법 + 과거분사 — à moins que la juridiction n'ait précisé
접속법 반과거	subjonctif imparfait. 옛 문체와 법전에 남은 접속법의 과거 꼴 — fût, eût
조건법	conditionnel. -rait로 끝나는 꼴. 가정·완곡한 요청(Je voudrais …)·단정하지 않는 서술에 쓴다
비인칭 수동	il est procédé à … 처럼 주어를 숨기는 법률 문장의 수동
절대분사구	주절과 다른 주어를 가진 분사 구문 — La propriété étant un droit inviolable …(소유가 … 권리이므로)
강세형 대명사	moi·toi·lui·elle·soi·nous·vous·eux·elles. 전치사 뒤와 강조에 쓴다 — envers elle-même
주절	문장의 뼈대가 되는 절. 종속절(que·si·lorsque 등으로 이끄는 절)이 매달리는 쪽
보어	동사의 뜻을 채우는 말. être 뒤의 속사(Le contrat est un accord)와 동사의 목적어(prouver l'obligation)를 두루 이른다
접속사	절과 절을 잇는 말. et·ou·mais(대등), que·si·lorsque·bien que(종속)

표제어 20

왼쪽 여백의 번호는 2019년부터 파기원(Cour de cassation) 판결이 문단마다 붙이는 번호 방식을 빌렸다. 조문 인용은 2026. 10. 15. 현행 판본으로, DILA의 법령 데이터(LEGI — 레지프랑스와 같은 원천)와 대조했다. 판결은 DILA의 판결 데이터, 헌법·인권선언·헌법위원회 결정은 헌법위원회 게시본, 옛 판본은 출처 표시에 적은 판본과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

1. la **propriété**, pl. les propriétés [pʁɔ.pʁi.je.te] **소유권; 소유물(토지·집)** ★★★

여성 FR

권리(소유권)와 그 대상(소유한 땅·집)을 둘 다 가리킨다. 544조 문장은 1804년 판본 하나가 그대로 현행이다(LEGI 판본 1개). la propriété intellectuelle(지식재산)는 13장.

쉬운 예

Cette maison est ma propriété.

이 집은 내 소유다.

실무 예

En droit français, la propriété est définie à l'article 544 du Code civil.

프랑스법에서 소유권은 민법전 544조에 정의되어 있습니다.

원문

> La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. — C. civ., art. 544 · 공식 대체
>
> 소유권은 물건을 가장 절대적인 방식으로 누리고 처분하는 권리다. 다만 법률이나 명령이 금지한 방식으로 쓰지 않아야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La propriété est le droit	주어 + être + 보어	소유권은 권리다
de jouir et disposer des choses	de + 동사원형 둘 — jouir de·disposer de	물건을 누리고 처분하는
de la manière la plus absolue,	de + 최상급	가장 절대적인 방식으로
pourvu qu'on n'en fasse pas	pourvu que + 접속법, en = 물건을	다만 쓰지 않는 한
un usage prohibé	목적어 + 과거분사	금지된 방식으로
par les lois ou par les règlements.	par + 명사 둘	법률이나 명령이 (금지한)

jouir et disposer des choses에서 des choses는 두 동사에 함께 걸린다. 두 동사 모두 de를 받기 때문이다.

문형

pourvu que + 접속법

~하기만 하면, ~한다는 조건으로

1. 조건을 하나 다는 말이다. 주절이 원칙, pourvu que 절이 조건이다.
2. 동사는 접속법이다: qu'il soit, qu'on fasse, qu'il puisse.
3. 조문을 인용할 때 이 절을 자르면 단서가 사라진다. 끝까지 옮긴다.

Vous pouvez parler, pourvu que vous soyez bref.

짧게만 하시면 말씀하셔도 됩니다.

J'accepte, pourvu que le délai soit respecté.

기한만 지켜진다면 받아들이겠습니다.

문법 F7 · pourvu que + 접속법 — 「~하기만 하면, 다만 ~해야」

~~pourvu qu'on n'en fait pas un usage prohibé~~ (비문)

pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé

pourvu que는 조건을 다는 접속사이고 뒤 동사는 접속법이다. faire의 접속법 3인칭 단수는 fasse. 이 단서를 빼고 인용하면 「가장 절대적인」 만 남아 뜻이 바뀐다.

한국이라면? = 소유권의 내용 · 민법 제211조

둘 다 사용·수익·처분을 법령의 범위 안에서 인정한다. 한국은 「법률의 범위내에서」를 앞에 두고, 프랑스는 « de la manière la plus absolue »라고 쓴 뒤 pourvu que 단서로 묶는다.

2. le **propriétaire**, pl. les propriétaires [pʁɔ.pʁi.je.tɛʁ] **소유자; 집주인** ★★★

남성 FR

남녀 같은 꼴이고 관사로 성을 가른다(le / la propriétaire). 일상어로는 세입자(le locataire)의 상대인 「집주인」이다.

쉬운 예

Le propriétaire habite au premier étage.
집주인은 2층에 산다.

실무 예

Qui était le propriétaire du terrain au moment des travaux ?
공사 당시 그 토지의 소유자는 누구였습니까?

원문

Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. — C. civ., art. 646 · 공식 대체
모든 소유자는 이웃에게 맞닿은 두 토지의 경계 확정을 요구할 수 있다. 경계 확정은 공동 비용으로 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tout propriétaire	주어 — tout + 관사 없는 명사: 모든	모든 소유자는
peut obliger son voisin	pouvoir + obliger + 사람	이웃에게 요구할 수 있다
au bornage de leurs propriétés contiguës.	à + le = au, 형용사 contiguës(여성 복수)	맞닿은 토지의 경계 확정을
Le bornage se fait à frais communs.	대명동사 se faire(수동 뜻) + 부사구	경계 확정은 공동 비용으로 한다

contiguës는 contigu의 여성 복수다. 여성형에서 ë에 트레마가 붙어 [gy]를 따로 읽게 한다.

문형

obliger qn à + 명사

~에게 ~을 하게 하다(강제하다)

1. 6장의 obliger qn à + 동사원형과 같은 틀이고, à 뒤에 명사가 올 수도 있다.
2. à + le는 au: obliger son voisin au bornage.
3. 수동은 être obligé de + 동사원형. 수동에서는 de로 바뀐다.

Le juge peut obliger les parties à une expertise.
법관은 당사자에게 감정을 받게 할 수 있다.

Rien ne nous oblige à signer aujourd'hui.
오늘 서명해야 할 이유는 없습니다.

한국이라면? = 경계표·담의 설치권 · 민법 제237조
프랑스는 이웃에게 경계 확정(bornage)을 요구할 수 있고 비용은 공동 부담이다(646조). 한국도 「공동비용으로 통상의 경계표나 담을 설치할 수 있다」(제237조 ①).

---

3. **jouir** [ʒwiʁ] **(권리를) 누리다, 사용·수익하다** ★★★

FR

늘 de와 함께 쓴다(jouir d'un droit). 명사는 la jouissance(향유, 사용·수익). 일상어로는 「즐기다」.

쉬운 예
Il jouit d'une bonne santé.
그는 건강하다(좋은 건강을 누린다).

실무 예
L'usufruitier peut-il jouir du bien sans l'accord du nu-propriétaire ?
용익권자는 허유권자의 동의 없이 그 재산을 사용·수익할 수 있습니까?

원문
L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit. — C. civ., art. 595, al. 1 · 공식 대체
용익권자는 스스로 사용·수익하거나, 남에게 임대하거나, 자기 권리를 팔거나 무상으로 넘길 수도 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
L'usufruitier peut jouir par lui-même,	주어 + pouvoir + 동사원형 ①	용익권자는 스스로 사용·수익할 수 있다
donner à bail à un autre,	동사원형 ② — donner à bail: 임대하다	남에게 임대하거나
même vendre ou céder son droit	동사원형 ③④	자기 권리를 팔거나 넘길 수도
à titre gratuit.	부사구 — 무상으로	무상으로

문형
jouir de + 명사
~을 누리다, ~을 사용·수익하다
1. 목적 대상은 de 뒤에 둔다: jouir d'un droit, jouir de la chose.
2. 대명사로 받을 때는 en: il en jouit(그는 그것을 누린다).

3. 명사는 la jouissance: la jouissance du bien(재산의 사용·수익).
Le locataire jouit paisiblement du logement.
임차인은 그 집을 평온하게 사용한다.

Tous les citoyens jouissent des mêmes droits.
모든 시민은 같은 권리를 누린다.

문법 F3 · jouir는 직접 목적어를 받지 않는다 — jouir de

~~jouir un droit~~ (비문)

jouir d'un droit

누리는 대상은 늘 de로 붙인다. de + le는 du: jouir du bien. 대명사로 받으면 en이다(il en jouit).

한국이라면? ≠ 사용·수익 · 민법 제211조

프랑스 544조는 jouir와 disposer 두 동사로 쓰고, 한국 제211조는 「사용, 수익, 처분」 세 낱말로 쓴다. jouir가 사용과 수익을 함께 가리킨다는 설명은 학설이다.

---

4. ## disposer [dis.po.ze] (재산을) 처분하다; 정하다(법률이) ★★★

FR

disposer de는 「~을 처분하다, ~을 마음대로 쓰다」, 명사는 la disposition(처분). 법률문에서 la loi dispose que …는 「법률은 ~라고 정한다」, une disposition은 「규정」이다.

쉬운 예 Je dispose de deux heures.
나는 두 시간 여유가 있다.

실무 예 L'article 544 dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses.
544조는 소유권이 물건을 누리고 처분하는 권리라고 정합니다.

원문

> Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois. — C. civ., art. 537, al. 1 · 공식 대체
> 사인은 자기에게 속한 재산을 자유롭게 처분한다. 다만 법률이 정한 제한을 따른다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Les particuliers	주어 — 사인(私人)	사인은
ont la libre disposition des biens	avoir + 명사 — 형용사 libre가 앞에	재산을 자유롭게 처분한다
qui leur appartiennent,	관계절 — appartenir à qn, leur = 사인들에게	자기에게 속한

sous les modifications établies par les lois.	sous + 명사 — ~의 제한 아래	법률이 정한 제한 아래

문형

disposer que + 직설법

(조문이) ~라고 정하다

1. 주어는 조문·법률이다: l'article 544 dispose que …
2. que 뒤는 직설법이다. 조문 내용을 그대로 옮긴다.
3. 비슷한 말로 prévoir que(~을 정하다)가 있다.

La loi dispose que le contrat doit être écrit.
법률은 계약이 서면이어야 한다고 정한다.

Le texte prévoit que le délai est de deux mois.
그 조문은 기간을 두 달로 정한다.

한국이라면? = 처분권 · 민법 제211조

프랑스는 사인의 자유로운 처분을 법률이 정한 제한 아래 둔다(537조). 한국도 소유자가 「처분할 권리」를 법률의 범위 안에서 가진다(제211조).

5. **l'expropriation**, pl. les expropriations [ɛks.pʁɔ.pʁi.ja.sjɔ̃] **공용수용** ★★★

여성 FR

인권선언 17조는 수용을 « être privé de sa propriété »(소유권을 빼앗기다)로 쓴다. 1789년 국민의회 인쇄본(7쪽, Wikimedia Commons 스캔과 Wikisource 전사로 대조)은 첫머리를 « Les propriétés étant … »이라 적지만, 이 책은 헌법위원회 게시본을 따른다.

쉬운 예 L'État a décidé l'expropriation du terrain.
국가는 그 토지의 수용을 결정했다.

실무 예 En Corée aussi, l'expropriation suppose une juste indemnité.
한국에서도 수용에는 정당한 보상이 따라야 합니다.

원문

La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. — DDHC 1789, art. 17 · 공식

소유권은 침해할 수 없는 신성한 권리이므로, 법률에 따라 확인된 공공의 필요가 명백히 요구하는 경우가 아니면, 그리고 정당한 사전 보상을 조건으로 하지 않으면, 누구도 소유권을 빼앗기지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

La propriété étant	절대분사구 — 이유(~이므로)	소유권은 ~이므로
un droit inviolable et sacré,	보어 — 형용사 둘	침해할 수 없는 신성한 권리
nul ne peut en être privé,	주절 — nul ne: 누구도 ~않다, en = 소유권	누구도 그것을 빼앗기지 않는다
si ce n'est lorsque la nécessité publique,	si ce n'est: ~이 아니면(예외)	공공의 필요가 ~하는 때가 아니면
légalement constatée,	삽입 과거분사(여성 — nécessité)	법률에 따라 확인된
l'exige évidemment,	동사 — l' = 그것(수용)을	명백히 요구하는
et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.	sous la condition de: ~을 조건으로	그리고 정당한 사전 보상을 조건으로

nul ne peut … si ce n'est …는 「원칙적으로 금지, 예외는 ~뿐」이라는 틀이다. 545조도 같은 틀을 쓴다.

문형

être privé de + 명사

~을 빼앗기다, ~이 박탈되다

1. priver qn de qch(~에게서 ~을 빼앗다)의 수동이다.
2. privé는 주어에 맞춘다: elle est privée de ses droits.
3. en으로 받으면 en être privé(그것을 빼앗기다): nul ne peut en être privé.

Nul ne peut être privé de sa liberté sans motif.

누구도 이유 없이 자유를 빼앗기지 않는다.

Le propriétaire a été privé de son terrain.

소유자는 자기 토지를 빼앗겼다.

문법 F8 · 절대분사구 — La propriété étant …

~~La propriété étante un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé.~~ (비문)

La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé.

주어 + 현재분사(étant)로 이유를 붙이는 문어체 틀이다. 「~이므로」로 옮긴다. 현재분사는 주어의 성·수를 따르지 않는다. 쉼표로 두 문장을 나란히 놓아도 틀리지 않지만, 그러면 이유 관계가 드러나지 않는다.

한국이라면? ≠ 공용수용과 정당보상 · 대한민국헌법 제23조

프랑스는 인권선언에 공공의 필요와 정당하고 사전인 보상을 함께 둔다(17조). 한국 헌법은 「정당한 보상을 지급하여야 한다」고만 쓰고, 사전 보상은 법률이 정한다.

6. **l'utilité publique**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [y.ti.li.te py.blik] **공익(공용수용의 사유)**

★★

여성 FR

pour cause d'utilité publique는 「공익을 이유로」. 수용 절차의 행정 결정을 la déclaration d'utilité publique(공익 선언)라고 부른다. 인권선언 17조는 « nécessité publique »(공공의 필요)라고 쓴다.

쉬운 예 Ce projet est d'utilité publique.
이 사업은 공익을 위한 것이다.

실무 예 Qui décide si un projet est d'utilité publique ?
어떤 사업이 공익을 위한 것인지는 누가 정합니까?

원문

> Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. — C. civ., art. 545 · 공식 대체
>
> 누구도 공익을 이유로 하고 정당한 사전 보상을 받는 경우가 아니면 소유권을 넘기도록 강제당하지 않는다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
조각	문법	뜻
Nul ne peut être contraint	nul ne + pouvoir + 수동	누구도 강제당하지 않는다
de céder sa propriété,	contraindre qn de(à) + 동사원형	자기 소유권을 넘기도록
si ce n'est pour cause d'utilité publique,	si ce n'est — 예외 ①	공익을 이유로 하는 경우가 아니면
et moyennant une juste et préalable indemnité.	예외 ② — moyennant: ~을 받고	그리고 정당한 사전 보상을 받고

문형

moyennant + 명사

~을 받고, ~을 조건으로(대가)

1. moyennant는 「~을 대가로」. 법률문과 계약서에서 쓴다.
2. 뒤의 명사에 관사를 붙인다: moyennant une indemnité, moyennant un prix.
3. 회화에서는 en échange de(~과 맞바꿔)나 contre가 더 자연스럽다.

Le bien est cédé moyennant un prix de cent mille euros.
그 재산은 10만 유로를 받고 양도된다.

Il a accepté moyennant une petite indemnité.
그는 약간의 보상을 받고 받아들였다.

한국이라면? ≠ 사전보상 · 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제62조
프랑스는 민법전에 공익과 정당하고 사전인 보상을 함께 쓴다(545조). 한국 헌법 제23조 ③에는 사전이라는 말이 없고, 토지보상법이 「공사에 착수하기 이전에」 보상액 전액을 지급하라고 정한다.

---

7. **l'indemnité**, pl. les indemnités [ɛ̃.dɛm.ni.te] **보상금, 배상금** ★★★

여성 FR

적법한 행위(수용·통행)에 대한 「보상」에도, 손해의 「배상금」에도 쓴다. 가운데 -em-은 [ɛm]으로 읽는다. 6장 l'indemnisation(배상하는 일)과 짝이다.

쉬운 예 Il a reçu une indemnité.
그는 보상금을 받았다.

실무 예 Comment le montant de l'indemnité est-il fixé ?
보상금 액수는 어떻게 정해집니까?

원문

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. — C. civ., art. 682 · 공식 대체
토지가 둘러싸여 공로로 나가는 길이 없거나, 농업·공업·상업 경영이나 건축·분할 사업에 모자란 길밖에 없는 소유자는, 이웃 토지에 자기 토지로 충분히 드나들 통로를 요구할 수 있다. 다만 그로 생길 수 있는 손해에 비례한 보상금을 내야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés	주어 + 관계절 dont(그의 토지가)	토지가 둘러싸인 소유자
et qui n'a sur la voie publique aucune issue,	관계절 ② — ne … aucune	공로로 나가는 길이 없는

ou qu'une issue insuffisante,	ne ... que: ~밖에 없다	또는 모자란 길밖에 없는
soit pour l'exploitation agricole,	soit ① — 무엇을 위해	농업
industrielle ou commerciale de sa propriété,	형용사 둘 — exploitation을 꾸민다	공업·상업 경영을 위해
soit pour la réalisation d'opérations	soit ②	또는 사업의 실행을 위해
de construction ou de lotissement,	de + 명사 둘	건축이나 분할의
est fondé à réclamer	주절 동사 — être fondé à: ~할 권리가 있다	요구할 권리가 있다
sur les fonds de ses voisins un passage suffisant	sur + 장소 + 목적어	이웃 토지에 충분한 통로를
pour assurer la desserte complète de ses fonds,	pour + 동사원형	자기 토지에 충분히 드나들도록
à charge d'une indemnité proportionnée	à charge de — 조건(대가)	비례한 보상금을 낸다는 조건으로
au dommage qu'il peut occasionner.	à + le = au, 관계절	그로 생길 수 있는 손해에

주어 Le propriétaire와 동사 est fondé 사이에 관계절 둘과 soit ... soit 목록이 끼어 있다. est fondé를 먼저 찾는다.

문형

à charge de + 명사

~을 부담하는 조건으로

1. 권리를 주면서 의무를 함께 붙일 때 쓴다: à charge d'une indemnité.
2. 뒤에 동사원형도 온다: à charge de payer(지급한다는 조건으로).
3. à charge pour lui de + 동사원형은 「그가 ~해야 한다는 조건으로」.

Il peut passer, à charge de payer une indemnité.

보상금을 낸다는 조건으로 지나갈 수 있다.

Le terrain est donné à charge de l'entretenir.

그 토지는 관리한다는 조건으로 주어진다.

한국이라면? = 주위토지통행권 · 민법 제219조

둘러싸인 토지의 소유자가 이웃 토지를 지날 수 있고 그 대가를 치른다는 짜임이 같다(682조). 한국도 「통행지소유자의 손해를 보상하여야 한다」(제219조 ②).

---

8. **la possession**, pl. les possessions [pɔ.sɛ.sjɔ̃] **점유** ★★★

여성 FR

일상어로는 「소유물」이지만 민법에서는 「점유」다. 소유(la propriété)와 구별한다. 2255조는 물건만이 아니라 권리의 점유도 정의에 넣는다.

쉬운 예

Il est en possession du document.

그는 그 서류를 가지고 있다.

실무 예

Depuis quand le défendeur est-il en possession du terrain ?

피고는 언제부터 그 토지를 점유하고 있습니까?

원문

> La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom. — C. civ., art. 2255 · 공식 대체
>
> 점유란 우리가 스스로, 또는 우리 이름으로 그것을 쥐거나 행사하는 다른 사람을 통하여, 쥐거나 행사하는 물건이나 권리의 소지 또는 향유다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La possession est la détention ou la jouissance	주어 + être + 보어 둘	점유란 소지 또는 향유다
d'une chose ou d'un droit	de + 명사 둘	물건이나 권리의
que nous tenons ou que nous exerçons	관계절 둘 — tenir(물건)·exercer(권리)	우리가 쥐거나 행사하는
par nous-mêmes,	par + 강세형 대명사	스스로
ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce	par + 사람 + 관계절, la/l' = 물건·권리	또는 그것을 쥐거나 행사하는 다른 사람을 통해
en notre nom.	en + 명사	우리 이름으로

문형

être en possession de + 명사

~을 가지고(점유하고) 있다

1. en possession de는 관사 없이 쓰는 굳은 표현이다.

2. de + le는 du: en possession du terrain.

3. 「점유를 시작하다」는 entrer en possession de(6장 1253조에도 나온다).

Je suis en possession de tous les documents.
저는 서류를 모두 가지고 있습니다.

Il est entré en possession du bien en mars.
그는 3월에 그 재산의 점유를 시작했다.

한국이라면? ≠ 점유권 · 민법 제192조

프랑스는 물건과 권리의 점유를 한 정의에 묶는다(2255조). 한국은 「물건을 사실상 지배하는 자는 점유권이 있다」(제192조 ①)고 하고, 권리는 준점유(제210조)로 따로 둔다.

---

9. ## le **possesseur**, pl. les possesseurs [pɔ.sɛ.sœʁ] **점유자** ★★

남성 FR

여성형도 대개 possesseur를 쓴다. 549조는 선의의 점유자만 과실(fruits)을 갖는다고 하고, 550조가 선의를 정의한다. 계약법의 bonne foi(신의성실)와 같은 말이지만 여기서는 「선의」(하자를 모름)다.

쉬운 예

Le possesseur n'est pas toujours le propriétaire.
점유자가 늘 소유자인 것은 아니다.

실무 예

Le possesseur ignorait-il vraiment les vices de son titre ?
점유자는 정말로 자기 권원의 하자를 몰랐습니까?

원문

> Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus. — C. civ., art. 550 · 공식 대체
> 점유자가 소유권을 옮기는 권원에 근거해 소유자로서 점유하면서 그 권원의 하자를 모르면 선의다. 그 하자를 알게 된 때부터는 선의가 아니다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le possesseur est de bonne foi	주어 + être de bonne foi	점유자는 선의다
quand il possède comme propriétaire,	quand 절 — comme: ~로서	소유자로서 점유할 때
en vertu d'un titre translatif de propriété	en vertu de — 근거	소유권을 옮기는 권원에 근거해
dont il ignore les vices.	관계절 dont(그 권원의)	그 하자를 모르는

Il cesse d'être de bonne foi	둘째 문장 — cesser de + 동사원형	선의이기를 그친다
du moment où ces vices lui sont connus.	du moment où: ~한 때부터, 수동	그 하자를 알게 된 때부터

문형

en vertu de + 명사

~에 근거하여, ~에 따라

1. 권리나 행위의 근거를 댈 때 쓴다: en vertu d'un contrat, en vertu de la loi.
2. 모음 앞에서 de는 d'로 준다.
3. 판결문에서 en vertu de l'article …(~조에 따라)로 자주 나온다.

Il occupe le logement en vertu d'un bail.
그는 임대차계약에 근거해 그 집에 산다.

Le juge statue en vertu de l'article 1240.
법관은 1240조에 따라 판단한다.

한국이라면? = 선의 점유자의 과실 취득 · 민법 제201조

프랑스는 선의를 권원의 하자를 모르는 것으로 정의하고 선의 점유자에게 과실을 준다(549·550조). 한국도 「선의의 점유자는 점유물의 과실을 취득한다」(제201조 ①).

---

10. la **prescription acquisitive**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [pʁɛs.kʁip.sjɔ̃ a.ki.zi.tiv]

취득시효 ★★★

여성 FR

소멸시효(la prescription extinctive, 5장)와 같은 낱말 prescription을 쓴다. 부동산은 30년, 선의이고 정당한 권원(juste titre)이 있으면 10년이다(2272조). 2008년 시효법 개정으로 지금 번호가 되었다(LEGI 판본 2008-06-19~).

쉬운 예 Il a acquis le terrain par prescription.
그는 시효로 그 토지를 취득했다.

실무 예 La prescription acquisitive suppose une possession de trente ans, n'est-ce pas ?
취득시효에는 30년의 점유가 필요하지요?

원문

> La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. – C. civ., art. 2258 · 공식 대체

취득시효는 점유의 효과로 재산이나 권리를 취득하는 수단이다. 이를 주장하는 사람은 권원을 증명할 필요가 없고, 그에게 악의의 항변을 대항할 수도 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La prescription acquisitive est un moyen	주어 + être + 보어	취득시효는 수단이다
d'acquérir un bien ou un droit	de + 동사원형 + 목적어	재산이나 권리를 취득하는
par l'effet de la possession	par + 명사	점유의 효과로
sans que celui qui l'allègue	sans que + 주어(celui qui 절)	그것을 주장하는 사람이 ~하지 않고
soit obligé d'en rapporter un titre	접속법 soit + être obligé de	권원을 증명할 필요 없이
ou qu'on puisse lui opposer	que 반복 + 접속법 puisse	또는 그에게 대항할 수 있음이 없이
l'exception déduite de la mauvaise foi.	목적어 + 과거분사	악의에서 나오는 항변을

문형

sans que + 접속법

~하지 않고, ~할 필요 없이

1. 주절과 주어가 다를 때 sans que + 접속법, 같을 때는 sans + 동사원형.
2. sans que 절에는 부정어 pas를 넣지 않는다. 이미 「없이」라는 뜻이다.
3. 절이 둘이면 두 번째는 que만 쓴다: sans qu'il soit … ou qu'on puisse …

Il est parti sans que je le sache.
그는 내가 모르게 떠났다.

Le contrat a été modifié sans que les parties soient consultées.
계약은 당사자들과 협의 없이 변경되었다.

문법 F7 · sans que + 접속법

~~sans que celui qui l'allègue est obligé~~ (비문)

sans que celui qui l'allègue soit obligé

sans que(~하지 않고, ~할 필요 없이) 뒤는 접속법이다. 뒤에 절이 하나 더 이어지면 que만 되풀이하고 역시 접속법을 쓴다(qu'on puisse).

한국이라면? ≠ 점유취득시효 · 민법 제245조

프랑스는 부동산 30년(선의·정당한 권원이면 10년) 점유로 소유권을 얻는다(2272조). 한국은 20년 점유한 자가 「등기함으로써 그 소유권을 취득한다」 (제245조 ①).

---

11. la **servitude**, pl. les servitudes [sɛʁ.vi.tyd] **지역권** ★★

여성 FR

일상어로는 「예속, 굴레」 다. 민법은 땅을 l'héritage(토지)라는 옛말로 부른다. 혜택을 받는 땅은 le fonds dominant, 짐을 지는 땅은 le fonds servant이다(강학상).

쉬운 예 Ce terrain est grevé d'une servitude.

이 토지에는 지역권이 설정되어 있다.

실무 예 Existe-t-il une servitude de passage sur ce terrain ?

이 토지에 통행 지역권이 있습니까?

원문

> Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. — C. civ., art. 637 · 공식 대체
>
> 지역권은 다른 소유자에게 속한 토지의 사용과 편익을 위해 어떤 토지에 지운 부담이다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Une servitude est une charge	주어 + être + 보어	지역권은 부담이다
imposée sur un héritage	과거분사(여성) + sur + 명사	어떤 토지에 지운
pour l'usage et l'utilité d'un héritage	pour + 명사 둘 + de	다른 토지의 사용과 편익을 위해
appartenant à un autre propriétaire.	현재분사 — 토지를 꾸민다	다른 소유자에게 속한

문형

être grevé de + 명사

(재산에) ~이 설정되어 있다, ~의 부담을 지다

1. grever는 「짐을 지우다」. 담보·지역권·용익권이 붙은 재산에 쓴다.
2. grevé는 재산의 성·수에 맞춘다: la maison est grevée d'une hypothèque.
3. 621조의 le bien grevé d'usufruit(용익권이 붙은 재산)도 같은 꼴이다.

La maison est grevée d'une hypothèque.
그 집에는 저당권이 설정되어 있다.

Le terrain grevé d'une servitude perd de sa valeur.
지역권이 붙은 토지는 값이 떨어진다.

문법 F1 · 과거분사는 꾸미는 명사에 맞춘다

~~une charge imposé sur un héritage~~ (비문)

une charge imposée sur un héritage

imposée는 charge(여성 단수)를 꾸민다. 바로 앞 명사가 아니라 뜻으로 걸리는 명사를 찾아 맞춘다.

한국이라면? = 지역권 · 민법 제291조

남의 토지를 자기 토지의 편익에 쓰는 권리라는 짜임이 같다. 프랑스는 짐을 지는 쪽(charge)에서 정의하고(637조), 한국은 「타인의 토지를 자기토지의 편익에 이용하는 권리」로 정의한다(제291조).

---

12. **l'usufruit**, pl. les usufruits [y.zy.fʁɥi] **용익권(사용·수익권)** ★★★

남성 FR

usus(사용)와 fructus(수익)를 합친 라틴어에서 왔다. 권리자는 l'usufruitier, 남은 소유권을 가진 사람은 le nu-propriétaire다. 상속에서 살아남은 배우자의 용익권으로 자주 나온다.

쉬운 예 Elle a l'usufruit de la maison.
그녀는 그 집의 용익권을 가지고 있다.

실무 예 En droit coréen, l'usufruit n'existe pas en tant que droit réel.
한국법에는 물권으로서의 용익권이 없습니다.

원문 L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. — C. civ., art. 578 · 공식 대체
용익권은 남이 소유한 물건을 소유자처럼 사용·수익하되, 그 본체를 보존해야 하는 권리다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
L'usufruit est le droit	주어 + être + 보어	용익권은 권리다
de jouir des choses	jouir de + 명사	물건을 사용·수익하는
dont un autre a la propriété,	관계절 dont — 남이 소유하는	남이 소유한
comme le propriétaire lui-même,	comme + 명사 — ~처럼	소유자처럼

mais à la charge d'en conserver la substance.	à la charge de + 동사원형, en = 물건의	다만 그 본체를 보존해야 하는

문형

à la charge de + 동사원형

~할 의무를 지고, ~한다는 조건으로

1. 권리를 주면서 붙이는 의무를 말한다. 682조의 à charge de와 같은 뜻이다.
2. en conserver의 en은 앞의 choses를 가리킨다(그것의 본체를).
3. 회화에서는 à condition de + 동사원형이 가깝다.

Il peut utiliser la salle, à la charge de la nettoyer.
청소한다는 조건으로 그 방을 쓸 수 있다.

Vous pouvez emprunter ce livre, à condition de le rendre lundi.
월요일에 돌려주신다면 이 책을 빌려 가셔도 됩니다.

문법 F8 · dont = 「그것의」 — avoir la propriété de

~~des choses qu'un autre a la propriété~~ (비문)

des choses dont un autre a la propriété

avoir la propriété de qch(~의 소유권을 가지다)에서 de qch가 관계사가 되면 dont이다. que는 직접 목적어 자리에만 쓴다.

한국이라면? + 용익권 · 민법 제185조

남의 물건을 소유자처럼 쓰고 본체를 보존하는 물권이다(578조). 한국 민법 물권편에는 이런 물권이 없고, 물권은 「임의로 창설하지 못한다」(제185조).

---

13. la **nue-propriété**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ny.pʁɔ.pʁi.je.te]

허유권(용익권을 뗀 소유권) ★★

여성 FR

nu(e)는 「벌거벗은」이다. 사용·수익을 남(usufruitier)에게 넘기고 남은 「빈」 소유권이다. 둘을 합친 것은 la pleine propriété(완전한 소유권). 사람은 le nu-propriétaire, 복수는 les nus-propriétaires.

쉬운 예 Les enfants ont la nue-propriété de la maison.
자녀들이 그 집의 허유권을 가지고 있다.

실무 예 Pourriez-vous expliquer la différence entre usufruit et nue-propriété ?
용익권과 허유권의 차이를 설명해 주시겠습니까?

원문

> En cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix. — C. civ., art. 621, al. 1 · 공식 대체
>
> 어떤 재산의 용익권과 허유권을 함께 팔면, 대금은 두 권리 각각의 가치에 따라 용익권과 허유권 사이에 나뉜다. 다만 당사자들이 용익권을 대금 위로 옮기기로 합의하면 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En cas de vente simultanée	en cas de — 조건	함께 파는 경우
de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien,	de + 명사 둘	재산의 용익권과 허유권을
le prix se répartit	주어 + 대명동사	대금은 나뉜다
entre l'usufruit et la nue-propriété	entre A et B	용익권과 허유권 사이에
selon la valeur respective de chacun de ces droits,	selon + 명사	두 권리 각각의 가치에 따라
sauf accord des parties	sauf + 명사 — 예외	당사자의 합의가 없으면
pour reporter l'usufruit sur le prix.	pour + 동사원형	용익권을 대금 위로 옮기는

문형

se répartir entre A et B

A와 B 사이에 나뉘다

1. 대명동사 se répartir는 수동 뜻(나뉘다)이다.
2. 누구 사이인지는 entre A et B.
3. 기준은 selon(~에 따라): selon la valeur de chacun.

Les frais se répartissent entre les deux parties.
비용은 양 당사자 사이에 나뉜다.

Le travail se répartit selon les compétences de chacun.
일은 각자의 능력에 따라 나뉜다.

한국이라면? + 허유권

용익권이 없으니 허유권도 없다. 한국 민법에서는 소유권을 이렇게 나누어 따로 사고팔지 않는다. 비슷한 결과는 신탁이나 계약으로 만든다.

---

14. le **meuble**, pl. les meubles [mœbl] **동산; 가구** ★★★

남성 | 옛 이름 **art. 2279** (~2008-06-19) | FR

일상어로는 「가구」 다. 형용사로도 쓴다(les biens meubles 동산). 「En fait de meubles, la possession vaut titre」 는 프랑스 법률가가 외우는 법언이다. 2008년까지는 2279조였다.

쉬운 예

Ces meubles sont anciens.

이 가구들은 오래되었다.

실무 예

Le possesseur de bonne foi d'un meuble est protégé, sauf en cas de perte ou de vol.

동산의 선의 점유자는 보호됩니다. 잃어버리거나 도난당한 물건이면 예외입니다.

원문

> En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. — C. civ., art. 2276 · 공식 대체
>
> 동산에 관해서는 점유가 권원이 된다. 다만 물건을 잃어버리거나 도난당한 사람은 잃어버리거나 도난당한 날부터 3년 동안, 그 물건을 가지고 있는 사람에게 반환을 청구할 수 있다. 그 사람은 자기에게 물건을 넘긴 사람에게 구상할 수 있다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | En fait de meubles, | en fait de — 주제 | 동산에 관해서는 |
> | la possession vaut titre. | 주어 + valoir + 관사 없는 명사 | 점유가 권원이 된다 |
> | Néanmoins, celui qui a perdu | néanmoins — 예외, 주어 ① | 다만 잃어버린 사람 |
> | ou auquel il a été volé une chose | 주어 ② — 비인칭 수동, auquel = à qui | 또는 물건을 도난당한 사람은 |
> | peut la revendiquer pendant trois ans | pouvoir + la(= 물건) + 동사 원형 | 3년 동안 반환을 청구할 수 있다 |
> | à compter du jour de la perte ou du vol, | 기산점 | 잃어버리거나 도난당한 날부터 |

contre celui dans les mains duquel il la trouve ;	contre + 사람 + 관계절 (duquel)	그 물건을 가진 사람을 상대로
sauf à celui-ci son recours	sauf à qn: ~에게는 ~이 남는다	그 사람에게는 구상권이 남는다
contre celui duquel il la tient.	contre + 사람 + 관계절	자기에게 물건을 넘긴 사람에 대한

auquel il a été volé une chose는 비인칭 수동이다. il은 가주어이고, 「그에게서 물건이 도난되었다」로 읽는다.

문형

valoir + 명사

~에 해당하다, ~의 효력이 있다

1. valoir는 「값이 나가다」에서 「~과 같은 효력이 있다」로 쓰인다: la possession vaut titre.
2. 활용: il vaut, ils valent. 명사 앞에 관사를 붙이지 않는 굳은 표현이 많다.
3. 회의에서는 cela vaut pour … (~에도 해당한다)를 쓴다.

Le silence ne vaut pas acceptation.
침묵은 승낙이 아니다.

Cette remarque vaut aussi pour le droit coréen.
이 지적은 한국법에도 해당합니다.

문법 F3 · en fait de — 「~에 관해서는」

~~Dans le fait des meubles, la possession vaut titre.~~ (비문)

En fait de meubles, la possession vaut titre.

en fait de + 관사 없는 명사는 「~에 관해서는」이라는 굳은 표현이다. 부사 en fait(사실은)와 다르다.

한국이라면? = 선의취득 · 민법 제249조

기능이 겹친다. 한국은 양수인이 「선의이며 과실없이」 점유할 것을 문언에 두고 도품·유실물은 2년 안에 반환청구한다(제250조). 프랑스 조문에는 요건이 없고 기간은 3년이다(2276조).

---

15. **l'immeuble**, pl. les immeubles [i.mœbl] **부동산; (일상어) 아파트 건물** ★★★

남성 FR

일상어로는 여러 집이 든 「건물」이다. 법률에서는 부동산이고 형용사로도 쓴다(les biens immeubles). 형용사 immobilier(ère)도 같은 뜻이다(la propriété immobilière).

쉬운 예 J'habite dans un immeuble de six étages.
나는 6층짜리 건물에 산다.

실무 예

En Corée, un bâtiment est un immeuble distinct du terrain.

한국에서는 건물이 토지와 별개의 부동산입니다.

원문

> Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature. – C. civ., art. 518 · 공식 대체
>
> 토지와 건물은 그 성질상 부동산이다.

문형

par (sa / leur) nature

그 성질상

1. 물건의 분류 근거를 말한다: immeubles par leur nature(성질상 부동산).
2. 517조는 셋을 든다: par leur nature, par leur destination(용도상), par l'objet auquel ils s'appliquent.
3. 회의에서 par nature는 「본래, 원래」 다.

Un arbre est immeuble par sa nature.

나무는 성질상 부동산이다.

Ce débat est, par nature, difficile.

이 논의는 원래 어렵습니다.

한국이라면? = 부동산 · 민법 제99조

프랑스는 토지와 건물을 성질상 부동산으로 든다(518조). 한국도 「토지 및 그 정착물은 부동산이다」(제99조 ①). 다만 한국은 건물을 토지와 따로 등기한다.

---

16. **l'accession**, pl. les accessions [ak.sɛ.sjɔ̃] **첨부(부합 등에 의한 소유권 취득)** ★★

여성 FR

일상어로는 「(지위에) 오름, 취득」 이다(l'accession à la propriété 집 장만). 민법에서는 물건이 낳는 것과 물건에 붙는 것에 소유권이 미치는 일이다. 552조는 땅 위아래에 소유권이 미친다고 쓴다.

쉬운 예

L'accession à la propriété est difficile pour les jeunes.

젊은이들에게 집 장만은 어렵다.

실무 예

La maison appartient au propriétaire du sol par accession, si je comprends bien ?

제가 이해한 대로라면, 그 집은 첨부로 토지 소유자의 것이 되는 거죠?

원문

> La propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s'appelle "droit d'accession". – C. civ., art. 546 · 공식 대체

동산이든 부동산이든 물건의 소유권은 그 물건이 낳는 모든 것, 그리고 자연적이든 인공적이든 그 물건에 부속으로 붙는 것에 권리를 준다. 이 권리를 첨부권(droit d'accession)이라 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La propriété d'une chose	주어	물건의 소유권은
soit mobilière, soit immobilière,	soit … soit — 형용사 둘(여성)	동산이든 부동산이든
donne droit sur tout ce qu'elle produit,	동사 + 대상 ①	그것이 낳는 모든 것에 권리를 준다
et sur ce qui s'y unit accessoirement	대상 ② — y = 그 물건에	그리고 부속으로 붙는 것에
soit naturellement, soit artificiellement.	soit … soit — 부사 둘	자연적이든 인공적이든
Ce droit s'appelle	둘째 문장 — s'appeler: ~라 불리다	이 권리를 ~라 한다

문형

donner droit à / sur + 명사

~에 대한 권리를 주다

1. donner droit에서 droit에 관사를 붙이지 않는다.
2. 권리의 대상은 à(혜택)나 sur(물건) 뒤에 둔다.
3. 회의에서 donner droit à une indemnité(보상받을 권리를 주다)를 자주 쓴다.

Ce contrat donne droit à une indemnité.
이 계약은 보상받을 권리를 준다.

La carte donne droit à une réduction.
그 카드로 할인을 받을 수 있다.

한국이라면? = 부합 · 민법 제256조

물건에 붙는 것에 소유권이 미친다는 원칙이 같다(546조). 한국은 「그 부동산에 부합한 물건의 소유권을 취득한다」(제256조)고 하고, 남의 권원으로 붙인 것은 예외로 둔다.

17. **l'indivision**, pl. les indivisions [ɛ̃.di.vi.zjɔ̃] **공유(나누지 않은 공동 소유)** ★★

여성 FR

여럿이 한 재산을 나누지 않고 함께 가진 상태다. 각자는 un indivisaire(공유자). 상속 재산에서 자주 생긴다. 공동주택 구분소유(la copropriété)는 별도 법률이 정한다.

쉬운 예

Les trois frères sont en indivision.

삼 형제는 공유 관계에 있다.

실무 예

L'un des indivisaires peut-il demander le partage à tout moment ?

공유자 한 사람이 언제든 분할을 청구할 수 있습니까?

원문

Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. — C. civ., art. 815 · 공식 대체

누구도 공유 상태에 머물도록 강제당하지 않으며 언제든 분할을 청구할 수 있다. 다만 판결이나 합의로 분할을 미룬 경우에는 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Nul ne peut être contraint	nul ne + pouvoir + 수동	누구도 강제당하지 않는다
à demeurer dans l'indivision	à + 동사원형	공유 상태에 머물도록
et le partage peut toujours être provoqué,	둘째 절 — 수동	분할은 언제든 청구될 수 있다
à moins qu'il n'y ait été sursis	à moins que + 허사 ne + 접속법 과거(비인칭 수동)	그것이 미뤄진 경우가 아니면
par jugement ou convention.	par + 관사 없는 명사 둘	판결이나 합의로

il n'y ait été sursis는 surseoir à qch(~을 미루다)의 비인칭 수동이다. y가 「분할을」 을 받는다.

문형

rester / demeurer dans l'indivision

공유 상태로 남다

1. demeurer는 법률문, rester는 회화에서 쓴다. 뜻은 같다.
2. 「공유를 끝내다」 는 sortir de l'indivision, 그 수단이 le partage(분할)다.
3. contraindre qn à + 동사원형 = ~에게 ~하도록 강제하다.

Les héritiers ne veulent pas rester dans l'indivision.

상속인들은 공유 상태로 남기를 원하지 않는다.

Le partage permet de sortir de l'indivision.

분할로 공유를 끝낼 수 있다.

문법 F7 · à moins que + (허사 ne) + 접속법 과거

~~à moins qu'il n'y a été sursis~~ (비문)

à moins qu'il n'y ait été sursis

à moins que 뒤는 접속법이다. 이미 일어난 일이면 접속법 과거(avoir의 접속법 ait + 과거분사). 동사 앞 ne는 부정이 아닌 문어체 허사다.

한국이라면? ≠ 공유물의 분할청구 · 민법 제268조

둘 다 언제든 분할을 청구할 수 있다는 원칙이다. 프랑스는 판결이나 합의로 미룰 수 있다고만 쓰고(815조), 한국은 「5년내의 기간으로 분할하지 아니할 것을 약정할 수 있다」(제268조 ①).

---

18. le **fonds**, pl. les fonds [fɔ̃] **토지; (자금·영업)재산** ★★

남성 FR

단수도 -s로 끝나고 복수와 꼴이 같다. 민법에서는 「토지」(le fonds de terre), 상법에서는 le fonds de commerce(영업재산), 일상어 복수 les fonds는 「자금」이다. 「바닥」은 le fond(-s 없음).

쉬운 예 Le fonds voisin appartient à mon oncle.
옆 토지는 삼촌 것이다.

실무 예 Les eaux qui s'écoulent du fonds supérieur posent-elles problème ?
위쪽 토지에서 흘러내리는 물이 문제가 됩니까?

원문

> Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. — C. civ., art. 640, al. 1 · 공식 대체
> 낮은 토지는 사람의 손이 보태지지 않고 높은 토지에서 자연히 흘러내리는 물을 받아야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Les fonds inférieurs sont assujettis	주어 + 수동(남성 복수)	낮은 토지는 의무를 진다
envers ceux qui sont plus élevés	envers + ceux qui(= 토지들)	더 높은 토지에 대하여
à recevoir les eaux	à + 동사원형	물을 받을
qui en découlent naturellement	관계절 — en = 높은 토지에서	거기서 자연히 흘러내리는

sans que la main de l'homme y ait contribué.	sans que + 접속법 과거	사람의 손이 보태지지 않고

문형

être assujetti à + 동사원형 / 명사

~할 의무를 지다, ~의 적용을 받다

1. assujettir는 「~에 복종시키다」. 법률문에서 수동 être assujetti à로 쓴다.
2. 세금·규제의 대상이 될 때도 쓴다: être assujetti à l'impôt.
3. assujetti는 주어에 맞춘다: les fonds sont assujettis.

Cette activité est assujettie à une autorisation.
이 활동은 허가를 받아야 한다.

Les sociétés sont assujetties à l'impôt.
회사는 세금을 내야 한다.

문법 F7 · sans que + 접속법 과거

~~sans que la main de l'homme y a contribué~~ (비문)

sans que la main de l'homme y ait contribué

sans que 뒤는 접속법이다. 끝난 일이면 접속법 과거: avoir의 접속법 ait + 과거분사. y는 contribuer à의 à를 받는다.

한국이라면? = 자연유수의 승수의무 · 민법 제221조

낮은 토지가 자연히 흘러오는 물을 받아야 한다는 원칙이 같다. 프랑스는 이것을 지역권으로 분류하고(640조), 한국은 상린관계로 「이웃 토지로부터 자연히 흘러오는 물을 막지 못한다」(제221조 ①).

---

19. le **voisin**, pl. les voisins [vwa.zɛ̃] **이웃** ★★

남성 FR

여성은 la voisine. 이웃 관계는 le voisinage(6장 trouble anormal de voisinage). 형용사로도 쓴다(la propriété voisine 옆 토지).

쉬운 예 Mon voisin est très gentil.
내 이웃은 아주 친절하다.

실무 예 Le voisin peut-il couper lui-même les branches qui dépassent ?
이웃이 넘어온 가지를 직접 자를 수 있습니까?

원문

> Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits

tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. — C. civ., art. 673, al. 1 ·

공식 대체

이웃의 나무·관목·작은 관목 가지가 자기 땅으로 넘어온 사람은 이웃에게 그 가지를 자르라고 강제할 수 있다. 그 가지에서 자연히 떨어진 열매는 그의 것이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Celui sur la propriété duquel	주어 celui + 관계절(sur la propriété de + lequel)	그의 땅 위로 ~하는 사람
avancent les branches des arbres,	관계절 동사 + 주어(도치)	나무의 가지가 넘어오는
arbustes et arbrisseaux du voisin	de + 명사 둘 + du voisin	관목과 작은 관목의, 이웃의
peut contraindre celui-ci à les couper.	주절 — celui-ci = 이웃, les = 가지	이웃에게 그것을 자르라고 강제할 수 있다
Les fruits tombés naturellement de ces branches	둘째 문장 주어 + 과거분사	그 가지에서 자연히 떨어진 열매는
lui appartiennent.	lui = 땅 주인에게, appartenir à	그의 것이다

관계절 안에서 주어 les branches가 동사 avancent 뒤로 갔다(도치). 주어가 길 때 법전이 즐겨 쓴다.

문형

contraindre qn à + 동사원형

~에게 ~하도록 강제하다

1. 강제당하는 사람은 contraindre 바로 뒤, 할 일은 à + 동사원형.
2. 수동은 être contraint de(또는 à) + 동사원형.
3. 명사는 la contrainte(강제).

Le juge peut contraindre le défendeur à payer.

법관은 피고에게 지급을 강제할 수 있다.

Je me suis senti contraint d'accepter.

저는 받아들일 수밖에 없다고 느꼈습니다.

문법 F5 · contraindre qn à + 대명사 + 동사원형

~~contraindre celui-ci à couper les~~ (비문)

contraindre celui-ci à les couper

목적 대명사 les(= 가지들)는 그것을 받는 동사원형 couper 바로 앞에 둔다. 전치사 à 뒤, 동사 앞이다.

한국이라면? = 수지·목근의 제거권 · 민법 제240조

넘어온 가지는 이웃에게 자르게 하고 뿌리는 스스로 자른다는 짜임이 같다. 한국은 「청구에 응하지 아니한 때에는 청구자가 그 가지를 제거할 수 있다」(제240조 ②). 떨어진 열매 규정은 프랑스에만 있다.

---

20. le **patrimoine**, pl. les patrimoines [pa.tʁi.mwan] **재산(한 사람의 재산 전체), 자산** ★★

남성 FR

한 사람에게 속한 재산과 채무를 묶어 부르는 말이다. 일상어로는 「유산·문화재」(le patrimoine culturel)다. 2011조의 fiducie(신탁)는 수탁자가 신탁재산을 자기 고유재산(son patrimoine propre)과 나누어 가진다고 정의한다.

쉬운 예

Ce château fait partie du patrimoine national.

이 성은 국가 문화유산이다.

실무 예

Les biens en fiducie restent-ils séparés du patrimoine du fiduciaire ?

신탁된 재산은 수탁자의 재산과 분리된 상태로 남습니까?

원문

La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires. — C. civ., art. 2011 · 공식 대체

신탁은 위탁자가 현재나 장래의 재산·권리·담보, 또는 그 집합을 수탁자에게 옮기고, 수탁자는 그것을 자기 고유재산과 나누어 가지면서 정해진 목적으로 수익자를 위해 행위하는 거래다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La fiducie est l'opération	주어 + être + 보어	신탁은 거래다
par laquelle un ou plusieurs constituants	par + 관계대명사 + 관계절 주어	한 명 이상의 위탁자가 ~하는
transfèrent des biens, des droits ou des sûretés,	관계절 동사 + 목적어 셋	재산·권리·담보를 옮기는
ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés,	목적어 ④	또는 그 집합을

présents ou futurs,	형용사 — 목적어 전부를 꾸민다	현재나 장래의
à un ou plusieurs fiduciaires	à + 받는 사람	한 명 이상의 수탁자에게
qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre,	관계절 + 현재분사 삽입	그것을 고유재산과 나누어 가지면서
agissent dans un but déterminé	관계절 동사	정해진 목적으로 행위한다
au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.	au profit de: ~을 위하여	한 명 이상의 수익자를 위해

문형

faire partie de + 명사

~의 일부이다, ~에 속하다

1. partie에는 관사를 붙이지 않는다: faire partie du patrimoine.
2. de + le는 du, de + les는 des.
3. 회의에서 je fais partie de la délégation(저는 대표단의 일원입니다)으로 쓴다.

Ce bien fait partie de la succession.
이 재산은 상속재산에 속한다.

Je fais partie de la délégation coréenne.
저는 한국 대표단의 일원입니다.

문법 F5 · 현재분사 + 목적 대명사 — les tenant séparés

~~tenant les séparés de leur patrimoine~~ (비문)

les tenant séparés de leur patrimoine

목적 대명사는 현재분사 앞에도 온다(les tenant). séparés는 les(= 신탁 재산, 남성 복수)에 맞춘다.

한국이라면? = 신탁 · 신탁법 제2조

위탁자가 재산을 수탁자에게 옮기고 수탁자가 목적에 따라 관리하는 틀이 같다. 프랑스는 민법전에 두고(2011조), 한국은 신탁법이 「특정의 재산」을 이전하는 법률관계로 정의한다.

한국이라면? — 같은 소유권, 다른 이전 방식

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 했고, 학설에 기대는 칸에는 그렇다고 적었다.

	프랑스	한국	차이
=	propriété (544)	소유권의 내용 (제211조)	사용·수익·처분을 「법률의 범위내에서」 / pourvu que 단서로.
≠	indemnité juste et préalable (DDHC 17 · 545)	정당한 보상 (헌법 제23조 ③)	인권선언·민법전에 사전 보상까지 / 헌법은 「정당한 보상」 만, 사전 보상은 토지보상법 제62조.
≠	transfert par le contrat (1196 · 1583)	물권변동 (제186조·제188조)	계약 체결 때 소유권 이전(의사주의) / 부동산은 「등기하여야 그 효력이 생긴다」 (형식주의).
=	meubles · immeubles (516)	부동산·동산 (제99조)	같은 이분법. 프랑스는 biens(재산), 한국은 물건 — 범위가 같은지는 학설 문제.
=	possession vaut titre (2276)	선의취득 (제249조)	기능이 겹친다. 요건은 한국만 문언에 둔다.
≠	chose perdue ou volée (2276 al. 2)	도품·유실물 (제250조)	3년 / 「2년내에 그 물건의 반환을 청구할 수 있다」.
≠	prescription acquisitive (2272)	점유취득시효 (제245조)	30년(선의·정당한 권원이면 10년) / 20년 + 「등기함으로써」 취득.
+	usufruit (578)	—	용익권은 프랑스에만 있다. 한국은 물권법정주의(제185조).
=	servitude (637)	지역권 (제291조)	부담 쪽에서 정의 / 권리 쪽에서 정의.
≠	indivision (815)	공유물 분할청구 (제268조)	판결·합의로 유예 / 「5년내의 기간으로」 분할 금지 약정.
=	fonds enclavé (682)	주위토지통행권 (제219조)	통로와 보상 — 짜임이 같다.
=	branches du voisin (673)	수지·목근 제거 (제240조)	가지는 자르게 하고 뿌리는 스스로. 떨어진 열매 규정은 프랑스에만.

가짜 친구 · location — 위치가 아니라 임대차

영어 location은 「위치, 장소」 다. 프랑스어 la location은 「임대차, 빌려 줌·빌림」 이고, 일상어로는 공연 「예매」 도 된다. 위치는 l'emplacement이나 la situation이다.

민법전은 같은 일을 la location이 아니라 le louage(임대차), le bail(임대차 계약)이라는 말로 쓴다. 동사는 louer다. 일상어와 조문어가 갈리는 자리다.

la prescription도 조심한다. 일상어로는 의사의 「처방」이다. 법률에서는 소멸시효(la prescription extinctive)와 취득시효(la prescription acquisitive)를 한 낱말로 덮는다. 한국어처럼 둘을 다른 말로 나누지 않는다.

> On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles. 원문

> La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. 원문

요령 위치는 emplacement, 임대차는 location(일상어)·louage·bail(조문어). prescription은 앞에 붙는 형용사로 소멸시효와 취득시효를 가른다.

기억 되살리기 F7 — 조문의 단서는 접속법에 숨어 있다

조건·예외·양보를 다는 접속사 뒤에는 접속법이 온다. 법전에서는 pourvu que(~하기만 하면), sans que(~하지 않고), à moins que(~하지 않는 한), que ... ou non(~이든 아니든)이 자주 나온다.

- 접속법 현재는 대개 3인칭 복수 현재의 어간에 -e, -es, -e, -ent를 붙인다: ils prennent → qu'il prenne. nous·vous는 nous 꼴 어간에 -ions, -iez를 붙인다: nous prenons → que nous prenions. 불규칙한 것은 따로 외운다: être → qu'il soit, avoir → qu'il ait, faire → qu'il fasse, pouvoir → qu'il puisse.
- pourvu que는 조건이다. 544조 « pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé »를 빼면 「가장 절대적인 권리」만 남는다.
- à moins que 뒤의 ne는 부정이 아니다. « à moins qu'il n'y ait été sursis »(815조)는 「미뤄지지 않은 한」이지 「미뤄진 한」이 아니다.
- 끝난 일은 접속법 과거로 쓴다: avoir나 être의 접속법 + 과거분사(qu'il ait contribué, 640조).
- 옛 문장의 접속법 반과거(qu'il fût)는 읽기만 하면 된다. 말할 때는 접속법 현재를 쓴다.

표로 보기

꼴	만들기	뜻
pourvu qu'on fasse	faire 접속법 현재	~하기만 하면
sans qu'il soit obligé	être 접속법 현재 + 과거분사	~할 필요 없이
sans qu'on puisse	pouvoir 접속법 현재	~할 수 있음이 없이
sans qu'il y ait contribué	avoir 접속법 + 과거분사(접속법 과거)	~이 보태지지 않고
à moins qu'il n'y ait été sursis	허사 ne + 접속법 과거 수동	미뤄지지 않은 한

qu'il soit ou non	être 접속법 현재	~이든 아니든
quelle qu'en soit la nature	quel que + être 접속법	성격이 무엇이든

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

Vous pouvez construire (주절 · 원칙) pourvu que (조건 접속사) vous respectiez (respecter 접속법 현재(= 직설법과 꼴이 다름: respectez)) la loi (목적어)

법을 지키기만 하면 건축할 수 있습니다.

Il a vendu le terrain (주절 · 복합과거) sans que (~하지 않고) son frère (다른 주어) le sache (savoir 접속법 현재)

그는 형제가 모르게 토지를 팔았다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~pourvu qu'on n'en fait pas un usage prohibé~~	pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé	pourvu que 뒤는 접속법(fasse).
~~sans que la main de l'homme y a contribué~~	sans que la main de l'homme y ait contribué	sans que 뒤는 접속법. 끝난 일이면 접속법 과거(ait + 과거분사).
~~à moins qu'il ne soit pas sursis~~	à moins qu'il ne soit sursis	à moins que의 ne는 허사다. pas를 붙이면 뜻이 뒤집힌다.
~~sans que je ne le sais~~	sans que je le sache	sans que 뒤는 접속법(sache). 허사 ne도 붙이지 않는 것이 표준이다.

말해 보기 — 토지 분쟁을 함께 검토할 때

법관 교류나 학회 사례 토론에서 소유권·점유 쟁점을 짚을 때 쓰는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Si je comprends bien, le demandeur n'est pas inscrit comme propriétaire ?

제가 제대로 이해했다면, 원고는 소유자로 등기되어 있지 않은 거죠?

La question est de savoir depuis quand il possède le terrain.

쟁점은 그가 언제부터 그 토지를 점유했느냐입니다.

À mon avis, sa possession n'était pas paisible.

제 생각에 그의 점유는 평온하지 않았습니다.

Pourvu que les conditions soient remplies, la prescription joue.
요건만 갖춰지면 시효가 적용됩니다.

Y a-t-il une servitude de passage, ou seulement une tolérance ?
통행 지역권이 있습니까, 아니면 그냥 묵인해 온 것입니까?

Je voudrais revenir sur la question de l'indemnité.
보상금 문제로 다시 돌아가고 싶습니다.

설명해 보기 — 한국의 물권법을 프랑스어로

프랑스 법률가에게 한국과 다른 점을 설명하는 문장. 이 장 「한국이라면?」 표와 짝을 이룬다.

En Corée, la vente ne suffit pas à transférer la propriété d'un immeuble.
한국에서는 매매만으로 부동산 소유권이 넘어가지 않습니다.

Il faut l'inscription au registre foncier.
부동산 등기가 있어야 합니다.

Le Code civil coréen ne connaît pas l'usufruit.
한국 민법에는 용익권이 없습니다.

En revanche, nous avons un droit original, le jeonse.
대신 한국에는 전세권이라는 고유한 권리가 있습니다.

Pour la prescription acquisitive, il faut vingt ans de possession, puis l'inscription.
취득시효에는 20년의 점유와 그 뒤의 등기가 필요합니다.

La Constitution coréenne exige une juste indemnité en cas d'expropriation.
한국 헌법은 수용할 때 정당한 보상을 요구합니다.

따라 말하기 — 조문 열 문장

조문 문장을 그대로 따라 말한다. 「느리게」 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 연음(liaison)과 비모음에 귀를 기울인다.

Tous les biens sont meubles ou immeubles.
모든 재산은 동산이거나 부동산이다. (516조)

Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature.
토지와 건물은 그 성질상 부동산이다. (518조)

Sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre.

한 곳에서 다른 곳으로 옮길 수 있는 재산은 성질상 동산이다. (528조)

La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
소유권은 물건을 가장 절대적인 방식으로 누리고 처분하는 권리다. 다만 법령이 금지한 방식으로 쓰지 않아야 한다. (544조)

Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
누구도 공익을 이유로 하고 정당한 사전 보상을 받는 경우가 아니면 소유권을 넘기도록 강제당하지 않는다. (545조)

La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
토지의 소유권은 그 위와 아래에 미친다. (552조)

Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.
지역권은 다른 소유자의 토지의 사용과 편익을 위해 어떤 토지에 지운 부담이다. (637조)

Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
모든 소유자는 이웃에게 맞닿은 토지의 경계 확정을 요구할 수 있다. (646조)

Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
시효로 취득하려면 계속되고 중단되지 않은, 평온하고 공연하며 모호하지 않은, 소유자로서의 점유가 있어야 한다. (2261조)

En fait de meubles, la possession vaut titre.
동산에 관해서는 점유가 권원이 된다. (2276조)

확인 문제 8

1. 544조에서 소유권의 「가장 절대적인」 권능에 붙은 단서를 이끄는 말은?

- **pourvu que**
- parce que
- afin que
- dès que

« pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
뒤 동사 fasse는 접속법이다.

2. 인권선언 17조와 민법전 545조가 공용수용의 보상에 붙이는 두 형용사는?

juste et préalable

rapide et complète

totale et immédiate

légale et publique

« une juste et préalable indemnité ». 한국 헌법 제23조 ③은 「정당한 보상」만 쓴다.

3. « En fait de meubles, la possession vaut titre »는 지금 몇 조인가?

544조

2276조

2279조

1240조

2008년 시효법 개정으로 옛 2279조가 2276조로 옮겨졌다(LEGI 판본 날짜 2008-06-19).

4. 프랑스 민법의 부동산 취득시효 기간(원칙)은?

10년

20년

30년

5년

2272조 « est de trente ans ». 선의이고 정당한 권원이 있으면 10년. 한국은 점유취득시효 20년.

5. 프랑스어 la location의 법률·일상 뜻은?

위치

임대차

토지

소재지

영어 location(위치)과 다르다. 위치는 emplacement.

6. « à moins qu'il n'y ait été sursis »(815조)의 ne는?

- 부정의 ne
- **허사 ne(부정 뜻 없음)**
- ne … que의 ne
- 오타

à moins que 뒤의 ne는 문어체 허사다. 「미뤄지지 않은 한」으로 읽는다.

7. 한국 민법에 대응하는 물권이 없는 것은?

- servitude
- **usufruit**
- possession
- propriété

용익권(usufruit)은 한국 민법 물권편에 없다(제185조 물권법정주의).

8. « sans que la main de l'homme y ait contribué »에서 ait contribué는?

- 직설법 복합과거
- **접속법 과거**
- 조건법 과거
- 대과거

sans que 뒤는 접속법이고, 끝난 일이므로 접속법 과거(avoir의 접속법 ait + 과거분사).

2부 법의 언어 · 제8장

형법

Le droit pénal

프랑스 형법은 범죄(infraction)를 무게에 따라 crime(중죄)·délit(경죄)·contravention(위경죄) 셋으로 나눈다(111-1조). 이 셋이 형의 종류와 재판하는 법원을 정한다. 중죄는 réclusion criminelle 10년 이상에서 무기까지(131-1조)이고 cour d'assises나 cour criminelle départementale가 재판한다. 경죄는 emprisonnement 10년 이하(131-4조)나 3,750유로 이

상의 벌금에 해당하는 죄이고(형사소송법전 381조) tribunal correctionnel이 맡는다. 위경죄는 3,000유로 이하의 벌금에 해당하는 죄이고(131-13조) tribunal de police가 맡는다(형사소송법전 521조). 한국 형법에는 이런 등급이 없다. 그래서 한국어의 「징역」 「피고인」 「무죄」가 프랑스어에서는 두셋으로 갈린다. 9장(형사절차)과 15장(판결문 읽기)이 이 구분을 다시 가리킨다. tribunal correctionnel·tribunal de police는 2029. 1. 1. 각각 tribunal délictuel·tribunal contraventionnel로 이름이 바뀔 예정이다(4장·9장).

중죄 · 경죄 · 위경죄 — 한 표로

등급	형(형법전)	1심 법원	한국어로
crime	réclusion criminelle 무기·30년·20년·15년 이하, 하한 10년 (131-1조)	cour d'assises / cour criminelle départementale (CPP 231·380-16조)	중죄
délit	emprisonnement 10년 이하 (131-4조) 또는 3,750유로 이상 벌금 (CPP 381조)	tribunal correctionnel (CPP 381조)	경죄
contravention	amende 3,000유로 이하 (131-13조)	tribunal de police (CPP 521조)	위경죄

법원 이름은 2028년 말까지의 이름이다 — 2029. 1. 1.부터 tribunal correctionnel → tribunal délictuel, tribunal de police → tribunal contraventionnel(4장).

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions. C. pén., art. 111-1
   형사 범죄는 그 무게에 따라 중죄, 경죄, 위경죄로 나뉜다.
2. La durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix ans au moins. C. pén., art. 131-1, dernier al.
   유기 중죄 징역이나 유기 중죄 금고의 기간은 10년 이상이다.
3. L'échelle des peines d'emprisonnement est la suivante : 1° Dix ans au plus ; … C. pén., art. 131-4
   경죄 징역의 단계는 다음과 같다. 1. 10년 이하 …
4. Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. C. pén., art. 131-13, al. 1
   법률이 3,000유로 이하의 벌금으로 처벌하는 범죄가 위경죄다.

▼ **처음 보는 문법 용어 18** 이 장의 설명에 나오는 말

3인칭 복수	「그들·그것들」 이 주어일 때의 동사 꼴(ils/elles). 규칙동사는 -ent로 끝나고 이 -ent는 소리 나지 않는다
동사원형	활용하지 않은 사전형(부정법). devoir·pouvoir·vouloir 뒤, 전치사 de·à 뒤에 온다 — doit prouver, de s'exécuter
과거분사	-é·-i·-u 등으로 끝나는 꼴(formé, requis, dû). être와 함께 수동태를, avoir와 함께 복합과거를 만든다. 형용사처럼 명사를 꾸미기도 한다
수동태	être + 과거분사. 「~되다」. 과거분사는 주어의 성·수에 맞춘다 — la nullité doit être prononcée. 누가 했는지는 par로 붙인다(par le juge)
현재분사	-ant로 끝나는 꼴(portant, excédant). 「~하는」. 관계절 qui …를 줄인 것이고 성·수에 따라 바뀌지 않는다
도치	주어가 동사 뒤로 가는 어순. 법전은 목록을 끌어올 때 쓴다 — Sont nécessaires …(필요한 것은 …이다)
정관사	le·la·les(모음 앞 l'). 이미 정해진 것이나 개념 전체에 붙인다
부정관사	un·une·des. 처음 꺼내는 하나·여럿에 붙인다. 부정문에서는 de
복합과거	avoir/être + 과거분사. 끝난 사건을 말한다 — il a été placé …
반과거	계속되던 상태·배경·습관. 어미 -ait·-aient — il était détenu, je lisais chaque matin
직설법 미래	-ra로 끝나는 꼴. 법전은 명령 내용과 효과를 이 꼴로도 쓴다(Sera puni …)
비인칭 il	비인칭 주어와 같은 말 — il y a lieu de, il est fait grief
비인칭 수동	il est procédé à … 처럼 주어를 숨기는 법률 문장의 수동
강세형 대명사	moi·toi·lui·elle·soi·nous·vous·eux·elles. 전치사 뒤와 강조에 쓴다 — envers elle-même
주절	문장의 뼈대가 되는 절. 종속절(que·si·lorsque 등으로 이끄는 절)이 매달리는 쪽
보어	동사의 뜻을 채우는 말. être 뒤의 속사(Le contrat est un accord)와 동사의 목적어(prouver l'obligation)를 두루 이른다
접속사	절과 절을 잇는 말. et·ou·mais(대등), que·si·lorsque·bien que(종속)
조동사	다른 동사를 돕는 동사. avoir·être(복합 시제·수동), devoir·pouvoir·vouloir(+ 동사원형)

표제어 20

왼쪽 여백의 번호는 2019년부터 파기원(Cour de cassation) 판결이 문단마다 붙이는 번호 방식을 빌렸다. 조문 인용은 2026. 10. 15. 현행 판본으로, DILA의 법령 데이터(LEGI — 레지프랑스와 같은 원천)와 대조했다. 판결은 DILA의 판결 데이터, 헌법·인권선언·헌법위원회 결정은 헌법위원회 게시본, 옛 판본은 출처 표시에 적은 판본과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

1. **l'infraction**, pl. les infractions [ɛ̃.fʁak.sjɔ̃] **범죄, (형사) 위반행위** ★★★

여성 FR

형법전이 범죄 전체를 부르는 말이다. crime·délit·contravention이 그 아래 세 등급이다. 일상어 crime(범죄)과 헷갈리지 않으려면 법률 문장에서는 infraction을 쓴다.

쉬운 예

Il a commis une infraction.

그는 범죄를 저질렀다.

실무 예

Avant tout, je voudrais savoir à quelle catégorie appartient cette infraction.

무엇보다 이 범죄가 어느 등급에 속하는지 알고 싶습니다.

원문

> Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions. — C. pén., art. 111-1 · 공식 대체
>
> 형사 범죄는 그 무게에 따라 중죄, 경죄, 위경죄로 나뉜다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Les infractions pénales	주어 — 여성 복수	형사 범죄는
sont classées,	수동태 현재 — classées는 주어에 맞춰 여성 복수	분류된다
suivant leur gravité,	suivant + 명사 — 「~에 따라」(삽입)	그 무게에 따라
en crimes, délits et contraventions.	en + 관사 없는 복수 명사 셋 — 「~로」	중죄, 경죄, 위경죄로

en crimes, délits et contraventions처럼 나눌 범주를 말할 때 en 뒤에는 관사를 붙이지 않는다.

문형

commettre une infraction

범죄를 저지르다

1. 「저지르다」는 commettre. 과거분사는 commis(복합과거 il a commis).
2. 수동태는 l'infraction a été commise — 과거분사가 infraction(여성)에 맞춰 -e를 단다.
3. 「범죄를 저지른 사람」은 l'auteur de l'infraction이다(121-4조).

Où l'infraction a-t-elle été commise ?

범죄는 어디서 저질러졌습니까?

L'infraction a été commise en France.

범죄는 프랑스에서 저질러졌다.

문법 F1 · -tion으로 끝나는 명사는 여성

~~un infraction~~ (비문)

une infraction

-tion으로 끝나는 명사는 여성이다(l'infraction, l'action, la sanction). 관사가 l'로 줄어 성이 안 보이면 une로 확인한다. 형용사도 여성: une infraction grave.

한국이라면? + 범죄의 등급 · 형법 제41조

프랑스 형법은 범죄 자체를 무게에 따라 셋으로 나눈다(111-1조). 한국 형법에는 범죄 등급이 없고 「형의 종류는 다음과 같다」(제41조)며 형만 나열한다.

---

2. le **crime**, pl. les crimes [kʁim] **중죄(重罪); 일상어로 범죄** ★★★

남성 FR

법률 문장의 crime은 가장 무거운 등급만 가리킨다. 중죄형(réclusion criminelle) 10년 이상에 해당하는 죄다. 형용사는 criminel·criminelle(중죄의, 형사의). en matière criminelle은 「중죄 사건에서」.

쉬운 예

Le meurtre est un crime.

살인은 중죄다.

실무 예

Dans cette affaire, il s'agit d'un crime et non d'un délit.

이 사건은 경죄가 아니라 중죄입니다.

원문

> La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs. — C. pén., art. 111-2, al. 1 · 공식 대체
>
> 법률은 중죄와 경죄를 정하고 그 범인에게 적용할 형을 정한다.

문형

en matière criminelle / correctionnelle / de police

중죄 / 경죄 / 위경죄 사건에서

1. en matière de + 명사(관사 없이) 또는 en matière + 형용사는 「~ 분야에서」다.
2. 중죄는 criminelle, 경죄는 correctionnelle(경죄 법원 tribunal correctionnel에서), 위경죄는 de police.
3. 형사소송법전이 등급별 규칙을 나눌 때 이 셋을 나란히 쓴다(CPP 567조).

En matière criminelle, l'instruction est obligatoire.

중죄 사건에서는 예심이 의무다.

Cette règle s'applique en matière correctionnelle.

이 규칙은 경죄 사건에 적용된다.

한국이라면? ≠ 범죄

프랑스어 crime은 등급 이름이어서 범죄로 옮기면 경죄·위경죄를 포함하는 것처럼 읽힌다. 법률 문맥에서는 중죄로 옮기고, 범죄 일반은 infraction으로 받는다.

---

3. le **délit**, pl. les délits [de.li] **경죄(輕罪)** ★★★

남성 FR

중죄와 위경죄 사이의 등급이다. 징역(emprisonnement)이나 3,750유로 이상의 벌금에 해당한다(CPP 381조). 영어 delict(불법행위)와 다르다 — 민사 불법행위는 지금 민법전에서 responsabilité extracontractuelle이라 부른다(6장).

쉬운 예

Le vol est un délit.

절도는 경죄다.

실무 예

S'agit-il d'un délit ou d'une contravention ?

경죄입니까, 위경죄입니까?

원문

> La préméditation est le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé. — C. pén., art. 132-72 · 공식 대체
>
> 계획(préméditation)이란 행위 전에 이미 정해진 중죄나 경죄를 저지르려고 품은 의도다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
La préméditation	주어 — 여성 단수	계획이란
est le dessein	être + 보어	의도다
formé avant l'action	과거분사 formé(dessein에 맞춰 남성 단수) + avant	행위 전에 품은
de commettre un crime ou un délit déterminé.	de + 동사원형 — dessein의 내용	정해진 중죄나 경죄를 저지르려는

문형

commettre un crime ou un délit

중죄나 경죄를 저지르다

1. 형법전은 「중죄나 경죄」를 한 덩어리로 자주 쓴다. 위경죄는 따로 다룬다.
2. 부정관사 un이 둘 다 남성이라 crime·délit 앞에 같은 꼴로 붙는다.
3. 복수로 묶으면 관사를 한 번만 쓴다: les crimes et délits(111-2조).

Il n'a commis aucun crime ni aucun délit.

그는 어떤 중죄도 경죄도 저지르지 않았다.

> Les crimes et délits sont définis par la loi.
> 중죄와 경죄는 법률이 정한다.

한국이라면? ≠ 범죄의 등급

한국 형법에는 경죄라는 등급이 없다. délit을 범죄로 옮기면 등급 정보가 사라지므로 경죄로 옮기고, 처음 나올 때 프랑스어를 함께 적는다.

퀘벡·벨기에·스위스 CH crime · délit · contravention

스위스 형법은 3년을 경계로 나눈다(CP art. 10·103). 3년을 넘는 자유형이면 crime, 3년 이하 자유형이나 금전형(peine pécuniaire)이면 délit, 벌금(amende)만이면 contravention. 프랑스의 경계는 10년이다. 스위스 조문은 Fedlex RS 311.0 2026-10-01판 HTML로 대조했다.

---

4. **la contravention**, pl. les contraventions [kɔ̃.tʁa.vɑ̃.sjɔ̃]

위경죄(違警罪); 일상어로 (교통) 범칙 ★★★

여성 FR

3,000유로 이하의 벌금에 해당하는 가장 가벼운 등급이다. 1급에서 5급까지 다섯 등급이 있다(131-13조). 중죄·경죄와 달리 법률이 아니라 행정입법(règlement)이 정한다(111-2조 2항). 일상어로는 주차·속도 위반 딱지다.

쉬운 예 J'ai eu une contravention pour stationnement.
주차 위반 딱지를 받았다.

실무 예 En Corée, une infraction de ce type ne serait pas une contravention.
한국에서라면 이런 위반은 위경죄라는 등급에 들지 않을 겁니다.

원문

> Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. — C. pén., art. 131-13, al. 1 · 공식 대체
> 법률이 3,000유로 이하의 벌금으로 처벌하는 범죄가 위경죄다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Constituent	동사 — 주어보다 앞에 왔다(도치), 3인칭 복수	~이다
des contraventions	보어 — 정의되는 말	위경죄
les infractions	진짜 주어	범죄가
que la loi punit d'une amende	관계절 que — punir qn de + 형	법률이 벌금으로 처벌하는

n'excédant pas 3 000 euros.	현재분사 부정 — amende를 꾸민다	3,000유로를 넘지 않는

동사가 맨 앞에 오면 뒤에서 주어를 찾는다. 정의 조문이 흔히 쓰는 도치다(5장 1128조의 Sont nécessaires …와 같은 틀).

문형

Constituent des … les … que …

~하는 …가 …이다(정의의 도치)

1. 동사 constituer(~을 이루다)를 문장 맨 앞에 두고, 정의할 말(des contraventions)을 뒤에 둔다.
2. 진짜 주어는 les infractions que …다. 주어가 복수라 동사도 복수(Constituent).
3. 보통 어순으로 바꾸면 Les infractions que … constituent des contraventions.

Constituent des délits les infractions punies d'emprisonnement.
징역에 해당하는 범죄가 경죄다.

Le stationnement interdit constitue une contravention.
금지 구역 주차는 위경죄에 해당한다.

한국이라면? ≠ 과료 · 형법 제47조

프랑스 위경죄는 3,000유로까지의 벌금 등급이다(131-13조). 한국에는 범죄 등급이 없고, 가장 가벼운 재산형이 「과료는 2천원 이상 5만원 미만으로 한다」(제47조)다.

---

5. la **peine**, pl. les peines [pɛn] **형(刑), 형벌** ★★★

여성 FR

일상어로는 「수고·슬픔」이다(ce n'est pas la peine 「그럴 필요 없다」). 형법에서는 형벌이다. la peine encourue는 법정형(받을 수 있는 형), la peine prononcée는 선고형이다.

쉬운 예
Quelle est la peine encourue ?
법정형은 얼마입니까?

실무 예
À mon avis, la peine prononcée est trop lourde.
제 생각에 선고된 형은 너무 무겁습니다.

원문
Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. — C. pén., art. 132-1, al. 2 · 공식 대체
법원이 선고하는 모든 형은 개별화되어야 한다.

문형

prononcer une peine

형을 선고하다

1. 판결·형을 「선고하다」는 prononcer. 명사는 le prononcé(선고).
2. la peine prononcée(선고형)와 la peine encourue(법정형)를 짝으로 외운다.
3. 형을 「집행하다」는 exécuter une peine, 「감경하다」는 réduire une peine.

Le tribunal a prononcé une peine d'amende.
법원은 벌금형을 선고했다.

La peine encourue est de trois ans d'emprisonnement.
법정형은 징역 3년이다.

한국이라면? = 형 · 형법 제41조
형벌을 뜻하는 말로는 같다. 한국 형법은 「형의 종류는 다음과 같다」(제41조)며 아홉 가지를 한 조에 나열하고, 프랑스는 중죄형·경죄형·위경죄형을 등급마다 따로 둔다(131-1·131-3·131-12조).

---

6. **l'emprisonnement**, pl. les emprisonnements [ɑ̃.pʁi.zɔn.mɑ̃] **(경죄의) 징역, 구금형**

★★★

남성 FR

경죄의 법정 자유형이다. 상한이 10년이고 여덟 단계가 있다(131-4조). 중죄의 법정 자유형은 réclusion criminelle로 낱말이 다르다. 다만 중죄 사건에서도 법원은 형을 낮춰 emprisonnement을 선고할 수 있다(132-18조 — 무기 중죄면 2년 이상, 유기 중죄면 1년 이상). 가운데 e는 소리 나지 않는다 [ɑ̃.pʁi.zɔn.mɑ̃].

쉬운 예
Il risque deux ans d'emprisonnement.
그는 징역 2년을 받을 수 있다.

실무 예
En droit coréen, on ne distingue pas l'emprisonnement et la réclusion criminelle.
한국법은 경죄 징역과 중죄 징역을 구별하지 않습니다.

원문
L'échelle des peines d'emprisonnement est la suivante : 1° Dix ans au plus ; 2° Sept ans au plus ; 3° Cinq ans au plus ; 4° Trois ans au plus ; 5° Deux ans au plus ; 6° Un an au plus ; 7° Six mois au plus ; 8° Deux mois au plus. — C. pén., art. 131-4 · 공식 대체
경죄 징역의 단계는 다음과 같다. 1. 10년 이하 2. 7년 이하 3. 5년 이하 4. 3년 이하 5. 2년 이하 6. 1년 이하 7. 6개월 이하 8. 2개월 이하.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
L'échelle des peines d'emprisonnement	주어 — échelle(단계표, 여성)	징역형의 단계는

est la suivante :	être + la suivante(다음 것) — 목록을 끌어온다	다음과 같다
1° Dix ans au plus ;	목록 ① — au plus = 이하	1. 10년 이하
2° Sept ans au plus ;	목록 ②	2. 7년 이하
7° Six mois au plus ;	목록 ⑦ — mois(달)도 au plus	7. 6개월 이하
8° Deux mois au plus.	목록 ⑧ — 마지막	8. 2개월 이하

문형

… ans au plus / au moins

~년 이하 / ~년 이상

1. au plus는 「많아야」 = 이하, au moins는 「적어도」 = 이상.
2. 형법전은 상한을 au plus로 적는다(131-4조). 중죄형의 하한은 de dix ans au moins(131-1조).
3. 말할 때는 「최대」를 au maximum, 「최소」를 au minimum이라고도 한다.

La peine est de cinq ans au plus.
형은 5년 이하다.

Il faut au moins deux témoins.
증인이 적어도 두 명 필요하다.

한국이라면? ≠ 징역·금고 · 형법 제42조

한국은 노역 유무로 징역·금고를 나누고 「유기는 1개월 이상 30년 이하로 한다」(제42조). 프랑스는 범죄 등급으로 나눠 경죄는 emprisonnement 10년 이하, 중죄는 réclusion criminelle 10년 이상이다.

---

7. la **réclusion criminelle**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ʁe.kly.zjɔ̃ kʁi.mi.nɛl]

중죄 징역(중죄의 자유형) ★★★

여성 FR

중죄에만 쓰는 자유형이다. 무기와 30년·20년·15년 이하 유기가 있고 유기는 10년 이상이다(131-1조). 정치범 등에 쓰는 détention criminelle(중죄 금고)이 나란히 있다.

쉬운 예 Il a été condamné à quinze ans de réclusion criminelle.
그는 중죄 징역 15년을 선고받았다.

실무 예

La réclusion criminelle à perpétuité correspond à notre peine de réclusion à vie.

무기 중죄 징역은 우리의 무기징역에 해당합니다.

원문

Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont : 1° La réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité ; 2° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de trente ans au plus ; 3° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de vingt ans au plus ; 4° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de quinze ans au plus. La durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix ans au moins. — C. pén., art. 131-1 · 공식 대체

자연인이 받을 수 있는 중죄형은 다음과 같다. 1. 무기 중죄 징역 또는 무기 중죄 금고 2. 30년 이하 3. 20년 이하 4. 15년 이하의 중죄 징역 또는 중죄 금고. 유기 중죄 징역이나 중죄 금고의 기간은 10년 이상이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Les peines criminelles encourues	주어 — encourues는 peines에 맞춘 과거분사	받을 수 있는 중죄형은
par les personnes physiques sont :	par + 명사 / être — 목록	자연인이 … 다음과 같다
1° La réclusion criminelle	목록 ① — 뒤의 à perpétuité가 두 형을 함께 꾸민다	1. (무기) 중죄 징역
ou la détention criminelle à perpétuité ;	ou + 명사 + à perpétuité(무기)	또는 무기 중죄 금고
de trente ans au plus ;	목록 ② — 기간은 de + 숫자	30년 이하
La durée de la réclusion criminelle	둘째 문장의 주어	유기 중죄 징역의 기간은
est de dix ans au moins.	être de + 기간 + au moins(이상)	10년 이상이다

목록이 끝난 뒤 둘째 문장이 하한(10년 이상)을 정한다. 둘째 문장까지 읽어야 중죄와 경죄의 경계가 보인다.

문형

être condamné à + 기간 + de réclusion criminelle

중죄 징역 ~년을 선고받다

1. condamner qn à + 형. 기간 뒤에 de + 형의 이름을 관사 없이 붙인다.
2. 무기는 à perpétuité: condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.

3. 경죄면 d'emprisonnement으로 바꾼다: trois ans d'emprisonnement.

L'accusé a été condamné à vingt ans de réclusion criminelle.
피고인은 중죄 징역 20년을 선고받았다.

Elle a été condamnée à deux ans d'emprisonnement.
그녀는 징역 2년을 선고받았다.

한국이라면? ≠ 무기·유기징역 · 형법 제42조

한국 유기징역은 「1개월 이상 30년 이하」(제42조) 한 틀이다. 프랑스는 법정형의 등급에 따라 중죄형(réclusion criminelle, 유기는 10년 이상)과 경죄형(emprisonnement, 10년 이하)을 다른 낱말로 나눈다. 선고형은 132-18조로 이 선을 넘나들 수 있다.

---

8. **l'amende**, pl. les amendes [a.mɑ̃d] **벌금** ★★★

여성 FR

경죄형과 위경죄형에 모두 있다(131-3·131-12조). 영어 amend(개정하다)와 다르다 — 법률 개정은 la modification, 의회의 수정안은 l'amendement이다(가짜 친구 코너). 일수벌금은 le jour-amende(131-5조).

쉬운 예 Il a payé une amende.
그는 벌금을 냈다.

실무 예 Le tribunal pourrait-il prononcer seulement une amende ?
법원이 벌금만 선고할 수도 있을까요?

원문

> Le vol est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
> — C. pén., art. 311-3 · 공식 대체
> 절도는 징역 3년과 벌금 45,000유로로 처벌한다.

문형

être puni de … et de …

~와 ~로 처벌된다(법정형)

1. 법정형은 수동태 être puni de로 쓴다. 행위자 par가 아니라 de다.
2. 형이 둘이면 de를 되풀이한다: de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
3. 프랑스 조문은 징역과 벌금을 함께(et) 쓰는 일이 많다. 법관은 그 범위에서 고른다.

Ce délit est puni de deux ans d'emprisonnement.
이 경죄는 징역 2년으로 처벌한다.

Elle a été condamnée à une amende de mille euros.
그녀는 벌금 1,000유로를 선고받았다.

문법 F3 · 형의 양은 de + 관사 없는 명사

~~45 000 euros de l'amende~~ (비문)

45 000 euros d'amende

양을 말하는 de 뒤에서는 관사를 뺀다: trois ans d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende. 모음 앞에서 de는 d'로 준다.

한국이라면? ≠ 벌금 · 형법 제45조

한국은 하한만 정한다 — 「벌금은 5만원 이상으로 한다」(제45조). 프랑스는 죄마다 상한을 정하고(311-3조 45,000유로), 같은 amende가 경죄와 위경죄에 걸친다.

---

9. le **principe de légalité**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [pʁɛ̃.sip də le.ga.li.te]

죄형법정주의(합법성 원칙) ★★★

남성 FR

111-3조가 담은 원칙을 강학상 이렇게 부른다. 중죄·경죄는 법률(loi)이, 위경죄는 행정입법(règlement)이 요건과 형을 정해야 한다. 같은 장의 111-4조는 «La loi pénale est d'interprétation stricte»(형벌 법규는 엄격히 해석한다)다.

쉬운 예

Pas de peine sans loi.

법률 없이 형벌 없다.

실무 예

Cette solution me paraît difficile à concilier avec le principe de légalité.

이 해법은 죄형법정주의와 조화시키기 어려워 보입니다.

원문

Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. — C. pén., art. 111-3, al. 1 · 공식 대체

누구도 그 요소가 법률로 정해지지 않은 중죄나 경죄, 또는 그 요소가 행정입법으로 정해지지 않은 위경죄로 처벌받지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Nul ne peut être puni	nul + ne(pas 없음) + pouvoir + 수동	누구도 처벌받을 수 없다
pour un crime ou pour un délit	pour + 명사 — 무엇 때문에	중죄나 경죄로
dont les éléments ne sont pas définis par la loi,	관계절 dont(= 그 죄의) + 수동 부정	그 요소가 법률로 정해지지 않은
ou pour une contravention	ou + pour + 명사	또는 위경죄로

dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.	같은 관계절 — loi 대신 règlement	그 요소가 행정입법으로 정해지지 않은

dont은 앞 명사(crime·délit·contravention)를 받아 「그것의」 다. les éléments de ce crime → dont les éléments.

문형

Nul ne peut être …

누구도 ~될 수 없다

1. nul(아무도)은 ne와 함께 쓰고 pas를 붙이지 않는다.
2. 법전이 권리를 보장할 때 즐겨 쓰는 첫머리다(1789 인권선언 7·8조도 같은 틀 — 16장).
3. 뒤에 수동태가 오면 être + 과거분사: Nul ne peut être puni.

Nul ne peut être jugé deux fois pour les mêmes faits.
누구도 같은 사실로 두 번 재판받지 않는다.

Nul n'est censé ignorer la loi.
누구도 법을 모른다고 할 수 없다.

한국이라면? = 죄형법정주의 · 형법 제1조

원칙은 같다. 한국 형법은 「범죄의 성립과 처벌은 행위 시의 법률에 따른다」(제1조 ①)고 쓴다. 다만 프랑스는 가장 가벼운 위경죄를 행정입법이 정하게 한다(111-3조).

---

10. **l'intention**, pl. les intentions [ɛ̃.tɑ̃.sjɔ̃] **고의, 의도** ★★★

여성 FR

중죄·경죄는 고의가 있어야 성립한다(121-3조 1항). 법률이 정하면 타인을 고의로 위험에 빠뜨린 경우나 과실(imprudence·négligence)로도 경죄가 된다. 고의범은 infraction intentionnelle, 과실범은 infraction non intentionnelle.

쉬운 예

Il n'avait pas l'intention de tuer.
그에게는 죽일 의도가 없었다.

실무 예

Comment le juge prouve-t-il l'intention de l'auteur ?
법관은 범인의 고의를 어떻게 인정합니까?

원문

Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. — C. pén., art. 121-3, al. 1 et 2 · 공식 대체
범하려는 고의 없이는 중죄도 경죄도 없다. 다만 법률이 정하는 경우에는 타인을 고의로 위험에 빠뜨린 때에도 경죄가 된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Il n'y a point de crime ou de délit	il y a의 부정 — point은 pas보다 강한 문어	중죄도 경죄도 없다
sans intention de le commettre.	sans + 관사 없는 명사 + de + 대명사 + 동사원형	범하려는 고의 없이는
Toutefois, lorsque la loi le prévoit,	예외 표지 Toutefois + 조건절 — le = 그것(이 경우)	다만 법률이 정하는 경우에는
il y a délit	il y a + 관사 없는 명사	경죄가 된다
en cas de mise en danger délibérée	en cas de + 명사	고의로 위험에 빠뜨린 때에
de la personne d'autrui.	de + 명사 — 무엇을 위험에	타인의 신체를

문형

avoir l'intention de + 동사원형

~할 의도가 있다

1. intention 뒤에는 de + 동사원형이 온다.
2. 부정은 ne pas avoir l'intention de: il n'avait pas l'intention de tuer.
3. 법전은 관사 없이 sans intention de라고 쓴다.

Je n'ai pas l'intention de critiquer votre position.
선생님 입장을 비판할 생각은 없습니다.

L'auteur avait l'intention de voler.
범인에게는 훔칠 고의가 있었다.

문법 F5 · 목적 대명사는 동사원형 바로 앞

~~sans intention de commettre le~~ (비문)

sans intention de le commettre

le는 앞의 crime ou délit를 받는다. 동사원형이 있으면 대명사는 그 바로 앞에 놓는다: de le commettre, pour la commettre(121-7조 2항).

한국이라면? = 고의 · 형법 제13조

고의 원칙과 법률이 정한 예외라는 짜임이 같다. 한국 형법은 「다만, 법률에 특별한 규정이 있는 경우에는 예외로 한다」(제13조)고 쓰고, 프랑스는 예외의 종류(위험 야기·과실)를 조문에 적는다.

---

11. la **tentative**, pl. les tentatives [tɑ̃.ta.tiv] **미수(未遂)** ★★★

여성 FR

실행에 착수했는데(commencement d'exécution) 범인의 의사와 무관한 사정으로 멈췄거나 결과가 나지 않은 것이다(121-5조). 중죄의 미수는 늘, 경죄의 미수는 법률이 정할 때만 처벌한다(121-4조). 동사는 tenter(시도하다).

쉬운 예

C'est une tentative de vol.

절도 미수다.

실무 예

Y a-t-il eu un commencement d'exécution, ou seulement des actes préparatoires ?

실행의 착수가 있었습니까, 아니면 예비 행위뿐이었습니까?

원문

> La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. — C. pén., art. 121-5 · 공식 대체
>
> 실행의 착수로 드러난 시도가 범인의 의사와 무관한 사정 때문에만 멈추었거나 결과를 내지 못한 때 미수가 성립한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La tentative est constituée	수동태 — constituée는 tentative에 맞춰 -e	미수가 성립한다
dès lors que,	조건 접속사	~한 이상
manifestée par un commencement d'exécution,	과거분사 삽입 — elle(=tentative)를 꾸민다	실행의 착수로 드러난
elle n'a été suspendue	ne … que의 앞 — 복합과거 수동	그것이 멈추었거나
ou n'a manqué son effet	ou + 두 번째 동사	결과를 내지 못한 것이
qu'en raison de circonstances	que(…만) + en raison de	~한 사정 때문에만
indépendantes de la volonté de son auteur.	형용사 — circonstances(여성 복수)에 맞춤	범인의 의사와 무관한

문형

dès lors que …

~하기만 하면, ~한 이상

1. 조건을 다는 접속사다. 법전에서는 「~이면 곧」이라는 뜻의 요건 표시로 쓴다.

2. 뒤에 직설법이 온다(dès lors qu'elle n'a été suspendue ...).

3. 모음 앞에서 que는 qu'로 준다: dès lors qu'il y a ...

Le délit est constitué dès lors que tous ses éléments sont réunis.

모든 구성요소가 갖추어지면 경죄가 성립한다.

Dès lors que vous êtes d'accord, nous pouvons commencer.

동의하신다면 시작하겠습니다.

문법 F7 · ne ... que = 「~때문에만」

~~elle n'a pas été suspendue qu'en raison de~~ (비문)

elle n'a été suspendue qu'en raison de

ne ... que는 pas 없이 「~만」이다. 이 조문에서는 「범인의 의사와 무관한 사정 때문에만」 — 범인이 스스로 그만두었다면 미수가 아니라는 뜻이 이 que에 들어 있다.

한국이라면? ≠ 미수범 · 형법 제29조

프랑스는 총칙에서 중죄 미수를 늘 처벌하고 경죄 미수는 법률이 정할 때 처벌한다(121-4조). 한국은 「미수범을 처벌할 죄는 각칙의 해당 죄에서 정한다」(제29조).

---

12. **l'auteur**, pl. les auteurs [o.tœʁ] **(범죄의) 정범, 범인; 일상어로 저자** ★★★

남성 FR

형법전은 범죄에 가담한 사람을 auteur(정범)와 complice(공범)로만 나눈다(121-4~121-7조). 범죄를 실행한 사람과 범죄를 시도한 사람이 모두 auteur다. 공동정범(coauteur)이라는 말은 형법전 총칙 문언에 없다.

쉬운 예 L'auteur du vol a été arrêté.

절도범이 체포되었다.

실무 예 Dans votre système, celui qui tente est-il aussi auteur ?

그쪽 제도에서는 시도한 사람도 정범입니까?

원문

Est auteur de l'infraction la personne qui : 1° Commet les faits incriminés ; 2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.

— C. pén., art. 121-4 · 공식 대체

다음에 해당하는 사람이 범죄의 정범이다. 1. 처벌 대상인 행위를 실행한 사람 2. 중죄를, 또는 법률이 정하는 경우 경죄를 시도한 사람.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Est auteur de l'infraction	동사 + 관사 없는 보어(도치)	범죄의 정범이다

la personne qui :	진짜 주어 + 관계절의 시작	다음에 해당하는 사람이
1° Commet les faits incriminés ;	관계절 동사 ① — commettre 3인칭 단수	1. 처벌 대상 행위를 실행한
2° Tente de commettre un crime	관계절 동사 ② — tenter de + 동사원형	2. 중죄를 시도한
ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.	ou + 삽입구 + 둘째 목적어	또는 법률이 정하는 경우 경죄를

문형

Est + 명사 + la personne qui ...

~하는 사람이 ...이다(정의의 도치)

1. 정의할 말(auteur)을 être 뒤에 관사 없이 두고, 주어 la personne qui ...를 뒤로 보낸다.
2. 목록이 오면 qui 뒤에 콜론(:)을 찍고 1°, 2°로 동사를 나열한다.
3. 121-7조의 Est complice ... la personne qui ...도 같은 틀이다.

Est responsable la personne qui a signé.
서명한 사람이 책임을 진다.

Est victime toute personne qui a subi un dommage.
손해를 입은 모든 사람이 피해자다.

한국이라면? ≠ 정범·공동정범 · 형법 제30조
한국은 공동정범을 둔다 — 「2인 이상이 공동하여 죄를 범한 때에는 각자를 그 죄의 정범으로 처벌한다」(제30조). 프랑스 형법전 총칙은 정범과 공범 둘로만 나눈다(121-4~121-7조).

13. le **complice**, pl. les complices [kɔ̃.plis] **공범(방조범·교사범)** ★★★

남성 FR

남녀 같은 꼴이다(le complice, la complice). 알면서 도와준 사람과, 선물·약속·협박·명령 등으로 범죄를 부추긴 사람(교사)이 모두 complice다(121-7조). 공범은 정범처럼 처벌한다(121-6조 «Sera puni comme auteur le complice»).

쉬운 예 Elle est la complice du voleur.
그녀는 그 도둑의 공범이다.

실무 예 En droit coréen, la peine du complice par aide est obligatoirement réduite.
한국법에서 방조범(종범)의 형은 반드시 감경됩니다.

원문

> Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. — C. pén., art. 121-7, al. 1 · 공식 대체
>
> 알면서 도움이나 지원으로 중죄나 경죄의 준비 또는 완성을 쉽게 한 사람은 그 죄의 공범이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Est complice d'un crime ou d'un délit	도치 — 보어가 앞에	중죄나 경죄의 공범이다
la personne qui sciemment,	진짜 주어 + 관계절 + 부사 sciemment(알면서)	알면서 ~한 사람이
par aide ou assistance,	par + 관사 없는 명사 — 수단	도움이나 지원으로
en a facilité	대명사 en + 복합과거	그 죄의 … 쉽게 한
la préparation ou la consommation.	목적어 둘 — consommation은 「완성(기수)」	준비나 완성을

consommation은 여기서 「소비」가 아니라 범죄의 「완성(기수)」이다. 미수(tentative)의 반대말이다.

문형

être complice de + 명사

~의 공범이다

1. être complice de 뒤에 범죄(d'un vol)나 사람(du voleur)을 둔다.
2. être 뒤에서 complice는 관사 없이 형용사처럼 쓴다: il est complice.
3. 명사 「공범 관계」는 la complicité다.

Il est complice de ce vol.

그는 이 절도의 공범이다.

La complicité doit être prouvée.

공범 관계는 증명되어야 한다.

문법 F5 · en은 de + 명사를 받는다

~~a facilité en la préparation~~ (비문)

en a facilité la préparation

en은 앞의 d'un crime ou d'un délit를 받아 「그 죄의」다. 복합과거에서 대명사는 조동사 앞에 온다: en a facilité. la préparation du crime → en … la préparation.

한국이라면? ≠ 종범·교사범 · 형법 제32조

프랑스는 방조와 교사를 모두 complice로 묶고 정범처럼 처벌한다(121-6·121-7조). 한국은 교사범과 종범을 나누고 「종범의 형은 정범의 형보다 감경한다」(제32조 ②).

---

14. la **légitime défense**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [le.ʒi.tim de.fɑ̃s] **정당방위** ★★★

여성 FR

형용사 légitime이 명사 앞에 오는 굳은 표현이다. 침해와 같은 때에(dans le même temps) 필요한 방위여야 하고, 방위 수단이 침해의 무게에 비해 지나치면 안 된다(122-5조 1항). 재물을 지키려는 방위에서는 고의 살인이 빠진다(같은 조 2항).

쉬운 예

Il a agi en état de légitime défense.

그는 정당방위 상태에서 행동했다.

실무 예

La riposte était-elle proportionnée à l'atteinte ?

반격이 침해에 비례했습니까?

원문

> N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. — C. pén., art. 122-5, al. 1 · 공식 대체
>
> 자기나 타인에 대한 부당한 침해 앞에서 같은 때에 자기나 타인의 정당방위의 필요에 따른 행위를 한 사람은 형사책임이 없다. 다만 쓴 방위 수단과 침해의 무게 사이에 불균형이 있으면 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
N'est pas pénalement responsable	부정 + 형용사 — 도치	형사책임이 없다
la personne qui,	진짜 주어 + 관계절	~한 사람은
devant une atteinte injustifiée	devant + 명사 — 「~ 앞에서」	부당한 침해 앞에서
envers elle-même ou autrui,	envers + 강세형 대명사	자기나 타인에 대한
accomplit, dans le même temps, un acte	관계절 동사 + 삽입 + 목적어	같은 때에 행위를 하는
commandé par la nécessité de la légitime défense	과거분사 — acte를 꾸민다	정당방위의 필요에 따른

sauf s'il y a disproportion	예외 표지 sauf + si	다만 불균형이 있으면 그렇지 않다
entre les moyens de défense employés	entre A et B ①	쓴 방위 수단과
et la gravité de l'atteinte.	entre A et B ②	침해의 무게 사이에

문형

N'est pas pénalement responsable la personne qui ...

~한 사람은 형사책임이 없다

1. 책임 조각 사유 조문 여럿(122-1·122-2·122-3·122-4·122-5·122-7·122-9조)이 이 첫머리로 시작한다. 122-1-1·122-6·122-8조는 다르게 시작한다.
2. 부정 n'est pas가 맨 앞에 오는 도치다. 주어는 la personne qui ....
3. 단서는 sauf si ... 로 붙는다. 인용할 때 단서를 잘라 내지 않는다.

N'est pas responsable la personne qui a agi sous la contrainte.
강요받아 행동한 사람은 책임이 없다.

La personne n'est pas pénalement responsable.
그 사람은 형사책임이 없다.

문법 F4 · si + il은 s'il로

~~sauf si il y a disproportion~~ (표기 오류)

sauf s'il y a disproportion

si는 il·ils 앞에서만 s'로 준다: s'il, s'ils. elle 앞에서는 줄이지 않는다(si elle). 법전의 단서 sauf s'il ...는 소리로도 [sɔf sil]로 붙는다.

한국이라면? = 정당방위 · 형법 제21조

구조가 같다. 한국은 「상당한 이유가 있는 경우에는 벌하지 아니한다」(제21조 ①)고 쓰고, 프랑스는 수단과 침해의 불균형이 없을 것(sauf s'il y a disproportion)으로 적는다.

---

15. **l'état de nécessité**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [e.ta də ne.se.si.te] **긴급피난** ★★

남성 FR

현재 또는 임박한 위험을 피하려고 사람이나 재물을 지키는 데 필요한 행위를 한 경우다(122-7조).
조문은 이 낱말을 쓰지 않고, 강학상 이렇게 부른다. 정당방위와 같은 불균형 단서가 붙는다.

쉬운 예 Il invoque l'état de nécessité.
그는 긴급피난을 주장한다.

실무 예

Le danger était-il actuel ou seulement possible ?

위험은 현재의 것이었습니까, 아니면 가능성에 그쳤습니까?

원문

> N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. — C. pén., art. 122-7 · 공식 대체
>
> 자기나 타인 또는 재물을 위협하는 현재의 또는 임박한 위험에 맞서 사람이나 재물을 지키는 데 필요한 행위를 한 사람은 형사책임이 없다. 다만 쓴 수단과 위협의 무게 사이에 불균형이 있으면 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
N'est pas pénalement responsable la personne qui,	도치 + 진짜 주어	~한 사람은 형사책임이 없다
face à un danger actuel ou imminent	face à + 명사 + 형용사 둘	현재의 또는 임박한 위험에 맞서
qui menace elle-même, autrui ou un bien,	관계절 — danger를 꾸민다	자기나 타인 또는 재물을 위협하는
accomplit un acte nécessaire	관계절의 본동사 + 목적어	필요한 행위를 한
à la sauvegarde de la personne ou du bien,	à + 명사 — nécessaire à	사람이나 재물을 지키는 데
sauf s'il y a disproportion	예외 표지 sauf + si	다만 불균형이 있으면 그렇지 않다
entre les moyens employés et la gravité de la menace.	entre A et B	쓴 수단과 위협의 무게 사이에

문형

face à + 명사

~에 맞서, ~앞에서

1. face à는 「~을 마주하고」. 뒤 명사 앞 관사는 그대로 둔다(face à un danger).
2. à + le는 au: face au danger.
3. 회의에서도 쓴다: face à cette difficulté(이 어려움 앞에서).

Face à ce danger, il n'avait pas d'autre choix.

이 위험 앞에서 그에게는 다른 선택이 없었다.

> Face au juge, elle a gardé le silence.
> 법관 앞에서 그녀는 침묵했다.

한국이라면? = 긴급피난 · 형법 제22조

구조가 같다. 한국은 「상당한 이유가 있는 때에는 벌하지 아니한다」(제22조 ①)고 쓰고, 프랑스는 위험이 현재의 것이거나 임박해야 하고(actuel ou imminent) 수단이 지나치지 않아야 한다(122-7조).

---

16. le trouble psychique, pl. les troubles psychiques [tʁubl psi.ʃik] 정신장애 ★★

남성 FR

책임능력 조문(122-1조)의 열쇠말이다. 장애로 분별력(discernement)이나 행위 통제력이 없어진 사람은 책임이 없다. 약해진 사람은 처벌하되 자유형을 3분의 1 줄이고 무기는 30년으로 한다. 다만 경죄에서는 법원이 특별히 이유를 붙여 줄이지 않을 수 있다(같은 조 2항). 범행하려고 스스로 약물을 먹어 분별력을 잃었으면 1항이 적용되지 않는다(122-1-1조). 미성년도 나이가 아니라 분별력으로 본다(122-8조).

쉬운 예 Il souffrait d'un trouble psychique.
그는 정신장애를 앓고 있었다.

실무 예 Selon l'expertise, son discernement était seulement altéré au moment des faits.
감정에 따르면 행위 당시 그의 분별력은 약해져 있었을 뿐입니다.

원문

> N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. — C. pén., art. 122-1, al. 1 · 공식 대체
> 행위 당시 분별력이나 행위 통제력을 없앤 정신적 또는 신경정신적 장애를 앓고 있던 사람은 형사책임이 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
N'est pas pénalement responsable	부정 + 형용사 — 도치	형사책임이 없다
la personne qui était atteinte,	진짜 주어 + 관계절(반과거 수동)	앓고 있던 사람은
au moment des faits,	삽입 — 행위 당시	행위 당시
d'un trouble psychique ou neuropsychique	atteint de + 명사	정신적 또는 신경정신적 장애를
ayant aboli son discernement	현재분사 완료형 — trouble을 꾸민다	분별력을 없앤

ou le contrôle de ses actes.	aboli의 둘째 목적어	또는 행위 통제력을

était는 반과거다. 행위 「당시」 계속되던 상태를 말한다. 3장의 반과거 설명과 이어진다.

문형

être atteint de + 명사

(병·장애를) 앓다, ~에 걸려 있다

1. être atteint de 뒤에 병이나 장애를 둔다. 관사는 그대로: atteint d'un trouble.
2. 과거분사는 주어에 맞춘다: il est atteint, elle est atteinte.
3. 형법 문장의 「분별력을 없앤」 은 ayant aboli, 「약하게 한」 은 ayant altéré(현재분사 완료형).

Le témoin est atteint d'une maladie grave.

그 증인은 중병을 앓고 있다.

L'expert dit qu'elle était atteinte d'un trouble psychique.

감정인은 그녀가 정신장애를 앓고 있었다고 말한다.

문법 F1 · atteinte — personne에 맞춘 과거분사

~~la personne qui était atteint~~ (비문)

la personne qui était atteinte

personne는 남자에게도 여성 명사라 과거분사도 atteinte다. être atteint de는 「(병·장애를) 앓다」. 남성 주어면 il était atteint de.

한국이라면? = 심신장애 · 형법 제10조

구조가 같다. 한국은 「사물을 변별할 능력이 없거나 의사를 결정할 능력이 없는 자의 행위는 벌하지 아니한다」(제10조 ①). 약해진 경우 한국은 「형을 감경할 수 있다」, 프랑스는 원칙적으로 자유형을 3분의 1 줄인다(경죄는 특별한 이유로 줄이지 않을 수 있다).

---

17. la **récidive**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ʁe.si.div] **누범, 재범** ★★

여성 FR

법률상 누범(la récidive légale)이면 법정형의 상한이 올라간다. 중죄 누범은 무기나 30년으로(132-8조), 경죄 누범은 상한이 두 배가 된다(132-9·132-10조). 누범자는 le récidiviste.

쉬운 예 Il est en état de récidive.

그는 누범 상태다.

실무 예 Les règles de la récidive sont-elles comparables en Corée ?

누범 규칙이 한국과 비슷합니까?

원문

> Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi,

commet un crime, le maximum de la peine de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle est la perpétuité si le maximum fixé par la loi pour ce crime est de vingt ou trente ans. Le maximum de la peine est porté à trente ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle si le crime est puni de quinze ans. — C. pén., art. 132-8 · 공식 대체

중죄나 법률상 징역 10년의 경죄로 이미 확정판결을 받은 자연인이 중죄를 저지르면, 그 중죄의 법정 상한이 20년이나 30년일 때 중죄 징역·금고의 상한은 무기가 된다. 그 중죄가 15년이면 상한은 30년으로 올라간다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Lorsqu'une personne physique,	lorsque 절의 주어	자연인이
déjà condamnée définitivement	과거분사 삽입 — personne(여성)에 맞춤	이미 확정판결을 받은
pour un crime ou pour un délit	pour + 명사	중죄나 경죄로
puni de dix ans d'emprisonnement par la loi,	과거분사 — délit를 꾸민다	법률상 징역 10년의
commet un crime,	lorsque 절의 동사	중죄를 저지르면
le maximum de la peine de la réclusion criminelle	주절의 주어	중죄 징역의 상한은
ou de la détention criminelle est la perpétuité	주절 동사 + 보어	또는 중죄 금고의 상한은 무기다
si le maximum fixé par la loi pour ce crime	si 조건절의 주어	그 중죄의 법정 상한이
est de vingt ou trente ans.	être de + 기간	20년이나 30년이면
Le maximum de la peine est porté à trente ans	둘째 문장 — être porté à	상한은 30년으로 올라간다
si le crime est puni de quinze ans.	조건절	그 중죄가 15년이면

문형

lorsque …, … si …

~할 때, ~이면 …이다(요건 두 겹)

1. lorsque 절이 사실 요건, 주절 뒤 si 절이 추가 조건이다.

2. lorsque 절은 길어도 주어(une personne physique)와 동사(commet)를 먼저 찾는다.

3. 주절은 쉼표 뒤 le maximum …부터다.

Lorsque le délai expire, la demande est irrecevable.
기간이 지나면 신청은 부적법하다.

La peine est doublée si l'auteur est en récidive.
범인이 누범이면 형이 두 배가 된다.

문법 F2 · être porté à — 「~로 올라가다」

~~Le maximum est porté de trente ans.~~ (비문)

Le maximum est porté à trente ans.

porter à는 「~까지 올리다」, 수동태 être porté à는 「~로 올라가다」. 법정형을 올리는 조문에 되풀이해 나온다. 내리는 것은 être réduit à·être ramené à.

한국이라면? ≠ 누범 · 형법 제35조

한국은 금고 이상의 형 집행 종료·면제 후 3년 안의 재범을 누범으로 보고 「장기(長期)의 2배까지 가중한다」(제35조 ②). 프랑스는 앞뒤 죄의 등급마다 기간과 가중을 따로 정한다(132-8~132-10조).

---

18. le **sursis**, pl. les sursis [syʁ.si] **(형의) 집행유예** ★★★

남성 FR

단수와 복수가 같은 꼴이고 끝 s는 소리 나지 않는다. 단순 집행유예(sursis simple)는 5년 이하의 징역 등에 붙일 수 있다(132-31조). 보호관찰부는 le sursis probatoire. 실형은 la peine ferme.

쉬운 예 Il a eu six mois avec sursis.
그는 징역 6개월에 집행유예를 받았다.

실무 예 Le tribunal a-t-il assorti la peine d'un sursis ?
법원이 형에 집행유예를 붙였습니까?

원문

La juridiction qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions prévus ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution. — C. pén., art. 132-29, al. 1 · 공식 대체

형을 선고하는 법원은 아래에 정한 경우와 조건에 따라 그 형의 집행을 유예하도록 명할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La juridiction	주어	법원은
qui prononce une peine	관계절 qui	형을 선고하는

peut, dans les cas et selon les conditions prévus ci-après,	pouvoir + 삽입구	아래에 정한 경우와 조건에 따라 ~할 수 있다
ordonner qu'il sera sursis	동사원형 + que + 직설법 미래(비인칭)	유예되도록 명할
à son exécution.	surseoir à + 명사	그 집행을

prévus는 cas(남성)와 conditions(여성)를 함께 받으므로 남성 복수다. 성이 섞이면 남성 복수로 맞춘다.

문형

avec sursis / ferme

집행유예부 / 실형

1. 형 뒤에 avec sursis를 붙이면 집행유예, ferme를 붙이면 실형이다.
2. deux ans avec sursis = 징역 2년 집행유예. deux ans ferme = 징역 2년 실형.
3. 일부만 유예하면 dont un an avec sursis(그중 1년은 집행유예).

Il a été condamné à un an d'emprisonnement avec sursis.
그는 징역 1년에 집행유예를 선고받았다.

Elle a eu deux ans, dont un an ferme.
그녀는 징역 2년, 그중 1년은 실형을 받았다.

문법 F2 · surseoir à — 비인칭 수동 il sera sursis

~~son exécution sera sursise~~ (비문)

il sera sursis à son exécution

surseoir(미루다)는 à와 쓰는 자동사라 사물을 주어로 한 수동태를 만들 수 없다. 그래서 가리키는 것이 없는 비인칭 il을 주어로 쓴다. 판결에도 il est sursis à statuer(재판을 미룬다)로 나온다.

한국이라면? ≠ 집행유예 · 형법 제62조

한국은 「3년 이하의 징역이나 금고 또는 500만원 이하의 벌금의 형을 선고할 경우에」 유예할 수 있다(제62조 ①). 프랑스 단순 집행유예는 5년 이하의 징역과 벌금 등에 붙는다(132-31조).

---

19. le **vol**, pl. les vols [vɔl] **절도; 일상어로 비행(飛行)** ★★★

남성 FR

형법전에서 가장 짧은 정의 조문의 하나다. 「훔치다」는 voler, 도둑은 le voleur·la voleuse. 사기는 l'escroquerie(313-1조), 횡령은 l'abus de confiance(314-1조)로 낱말이 다르다.

쉬운 예 On m'a volé mon sac.
누가 내 가방을 훔쳐 갔다.

실무 예 Pour qu'il y ait vol, la soustraction doit-elle être frauduleuse ?

절도가 되려면 탈취가 부정해야 합니까?

원문 > Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. — C. pén., art. 311-1 · 공식 대체

절도는 타인의 물건을 부정하게 빼내는 것이다.

문형

A est B (정의)

A는 B이다 — 정의 조문의 틀

1. 정의 조문은 être 하나로 끝난다. B는 관사 붙은 명사구다.
2. B 안의 형용사(frauduleuse)가 요건 하나를 담는다. 형용사를 빼면 뜻이 바뀐다.
3. 5장의 Le contrat est un accord ..., 7장의 La propriété est le droit ...도 같은 틀이다.

L'escroquerie est un délit.

사기는 경죄다.

Le meurtre est le fait de donner volontairement la mort à autrui.

살인은 타인을 고의로 죽이는 것이다.

문법 F3 · d'autrui — autrui 앞에는 관사가 없다

~~la chose de l'autrui~~ (비문)

la chose d'autrui

autrui(남, 타인)는 관사를 붙이지 않는 대명사다. de 뒤에서 d'autrui로 준다. 형법전에 자주 나온다: la personne d'autrui, le bien d'autrui.

한국이라면? = 절도 · 형법 제329조

구성요건은 대응한다. 한국은 「타인의 재물을 절취한 자는」 6년 이하의 징역 등에 처한다(제329조). 프랑스 절도는 징역 3년과 벌금 45,000유로(311-3조)의 경죄다.

---

20. le **meurtre**, pl. les meurtres [mœʁtʁ] **(고의) 살인, 보통살인** ★★★

남성 FR

계획(préméditation)이나 매복(guet-apens)이 있으면 l'assassinat(모살)이 되어 무기 중죄 징역이다(221-3조). 고의 없이 사람을 죽게 하면 l'homicide involontaire(과실치사, 221-6조)로 경죄다. 살인범은 le meurtrier.

쉬운 예 Il est accusé de meurtre.

그는 살인죄로 기소되었다.

실무 예 En Corée, on ne distingue pas le meurtre et l'assassinat.

한국에서는 보통살인과 모살을 구별하지 않습니다.

원문

> Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle. — C. pén., art. 221-1 · 공식 대체
>
> 타인을 고의로 죽이는 것은 살인이다. 중죄 징역 30년으로 처벌한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le fait de donner volontairement la mort	주어 — le fait de + 동사원형	고의로 죽음을 주는 것은
à autrui	à + 대명사 — 누구에게	타인에게
constitue un meurtre.	constituer + 명사	살인이다
Il est puni de trente ans de réclusion criminelle.	둘째 문장 — être puni de	중죄 징역 30년으로 처벌한다

문형

constituer + 명사

~에 해당하다, ~이 되다

1. constituer는 사실을 법적 개념에 맞출 때 쓰는 동사다(포섭).
2. 주어는 le fait de + 동사원형(~하는 것)인 일이 많다.
3. 부정은 ne constitue pas: ce fait ne constitue pas une infraction.

Ce comportement constitue une faute.

이 행위는 과실에 해당한다.

Le fait de mentir ne constitue pas toujours un délit.

거짓말이 언제나 경죄가 되는 것은 아니다.

문법 F3 · 형벌은 puni de, 행위자는 par

~~Il est puni par trente ans de réclusion criminelle.~~ (비문)

Il est puni de trente ans de réclusion criminelle.

법정형을 말하는 수동태는 être puni de + 형이다. par는 처벌하는 주체(par la loi, par le tribunal)를 말할 때 쓴다.

한국이라면? ≠ 살인 · 형법 제250조

한국은 계획성으로 나누지 않고 「사형, 무기 또는 5년 이상의 징역에 처한다」(제250조 ①)고 하한을 정한다. 프랑스는 보통살인 30년(상한)과 모살 무기를 나눈다(221-1·221-3조).

한국이라면? — 등급이 있는 형법과 없는 형법

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 했고, 강학상 이름을 쓴 칸에는 그렇다고 적었다.

	프랑스	한국	차이
+	crime · délit · contravention (111-1)	범죄 등급 없음 (제41조)	프랑스는 범죄를 셋으로 나눈다 / 한국은 「형의 종류는 다음과 같다」며 형만 나열한다.
=	principe de légalité (111-3)	죄형법정주의 (제1조)	프랑스는 위경죄를 행정입법(règlement)이 정한다는 점만 다르다.
=	intention (121-3)	고의 (제13조)	고의 원칙 + 법률이 정한 예외라는 짜임이 같다.
≠	tentative (121-4·121-5)	미수범 (제25·29조)	중죄 미수는 총칙으로 늘 처벌 / 「각칙의 해당 죄에서 정한다」.
≠	auteur · complice (121-4~121-7)	공동정범·교사범·종범 (제30~32조)	정범·공범 둘, 공범도 정범처럼 처벌 / 「종범의 형은 정범의 형보다 감경한다」.
=	légitime défense (122-5)	정당방위 (제21조)	수단의 불균형이 없을 것 / 상당한 이유.
=	état de nécessité (122-7)	긴급피난 (제22조)	강학상 이름. 현재·임박한 위험 / 현재의 위난.
≠	discernement des mineurs (122-8)	형사미성년자 (제9조)	분별력 기준, 13세 미만 추정 / 「14세되지 아니한 자의 행위는 벌하지 아니한다」.
≠	emprisonnement · réclusion criminelle (131-1·131-4)	징역·금고 (제42조)	범죄 등급으로 나눈 두 낱말 / 노역 유무로 나눈 두 낱말.
≠	meurtre · assassinat (221-1·221-3)	살인 (제250조)	상한 30년 / 「사형, 무기 또는 5년 이상의 징역에 처한다」.
≠	récidive (132-8~132-10)	누범 (제35조)	등급마다 따로 / 「장기(長期)의 2배까지 가중한다」.
≠	sursis simple (132-29·132-31)	집행유예 (제62조)	징역 5년 이하에 붙인다 / 3년 이하.

가짜 친구 · délit·amende — 불법행위도 개정도 아니다

영어 delict는 대륙법·스코틀랜드법의 「불법행위」다. 프랑스어 le délit은 형법의 「경죄」다(111-1조). 민사 불법행위는 지금 민법전 표제로 la responsabilité extracontractuelle이고, 옛 표제 «des délits et des quasi-délits»는 TLFi 같은 사전의 인용으로 만난다(6장).

영어 amend는 「개정하다」, amends는 「보상」이다. 프랑스어 l'amende는 「벌금」이다. 법률 개정은 la modification, 의회의 수정안은 l'amendement이다. 아래 130-1조에서 amendement은 형벌이 노리는 범인의 「개선」이다.

crime·délit·contravention은 「범죄」의 동의어 셋이 아니다. 형의 무게로 정해지는 세 등급이다(111-1조). 경죄는 징역형이나 3,750유로 이상의 벌금(형사소송법전 381조), 위경죄는 3,000유로 이하의 벌금이다(131-13조). 영어 crime·contravention은 둘 다 일반어다.

「징역」도 하나가 아니다. 경죄의 법정 자유형은 l'emprisonnement(10년 이하, 131-4조), 중죄의 법정 자유형은 la réclusion criminelle(10년 이상, 131-1조)이다. 다만 중죄 사건에서 형을 낮춰 emprisonnement을 선고할 수도 있다(132-18조). 한국은 노역 유무로 징역·금고를 나누고, 프랑스는 범죄 등급으로 나눈다.

스위스 형법도 같은 세 낱말을 쓰지만 경계가 3년이다(CP art. 10). 같은 낱말이 나라마다 다른 선에 놓인다.

> Afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions : 1° De sanctionner l'auteur de l'infraction ; 2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. 원문

요령 형사 문맥의 délit은 경죄, amende는 벌금. 「범죄」 일반은 infraction으로 옮기고, crime은 중죄로 옮긴다.

기억 되살리기 F5 — 법전의 le·la·en은 동사 앞에

목적 대명사(le·la·les·lui·en)는 활용한 동사 앞에, 동사원형이 있으면 그 동사원형 바로 앞에 둔다. 복합과거에서는 조동사 앞이다.

- 직접목적 le(남성)·la(여성)·les(복수)는 앞 명사의 성·수를 따른다. 121-3조 sans intention de le commettre에서 le는 crime ou délit다.
- en은 de + 명사를 받는다. 121-7조 en a facilité la préparation에서 en = du crime(그 죄의)이다.
- 동사원형이 있으면 대명사는 그 앞으로 간다: pour la commettre(121-7조 2항), doit la prouver(5장 1353조).
- 복합과거에서는 조동사 앞: il l'a commis, il en a facilité … 부정이면 ne + 대명사 + 동사 + pas: il ne l'a pas commis.
- 같은 문장에 lui와 en이 겹치면 lui en 순서다: il lui en a parlé. 법전보다 회의 말에서 자주 쓴다.

표로 보기

꼴	받는 것	예
le / l'	남성 단수 직접목적	sans intention de le commettre
la / l'	여성 단수 직접목적	pour la commettre
les	복수 직접목적	le juge les entend
lui	à + 사람(단수)	on lui notifie ses droits
leur	à + 사람(복수)	il leur adresse des instructions
en	de + 명사	en a facilité la préparation
y	à + 사물·장소	il y a renoncé

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

Il	ne	l'	a	pas	commis
주어	부정 앞	le(그 죄) · 조동사 앞	avoir · 조동사	부정 뒤	과거분사

그는 그것(그 죄)을 저지르지 않았다.

Le complice	en	a facilité	la préparation
주어	de + 그 죄 · 조동사 앞	복합과거	목적어

공범은 그 죄의 준비를 쉽게 했다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Il a l'commis.~~	Il l'a commis.	복합과거에서 대명사는 조동사 앞에 온다.
~~sans intention de commettre le~~	sans intention de le commettre	동사원형이 있으면 대명사는 동사원형 바로 앞.
~~Il a facilité en la préparation.~~	Il en a facilité la préparation.	en도 조동사 앞으로 간다.
~~Il ne l'a commis pas.~~	Il ne l'a pas commis.	pas는 조동사 바로 뒤, 과거분사 앞.

말해 보기 — 형사 사건을 함께 검토할 때

법관 교류나 비교법 세미나에서 형사 사건의 쟁점을 짚을 때 쓰는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Si je comprends bien, il s'agit d'un délit et non d'un crime ?

제가 제대로 이해했다면, 중죄가 아니라 경죄인 거죠?

Quelle est la peine encourue pour cette infraction ?
이 범죄의 법정형은 무엇입니까?

La question est de savoir si l'auteur avait l'intention de commettre l'infraction.
쟁점은 범인에게 범죄를 저지를 고의가 있었느냐입니다.

À mon avis, la riposte n'était pas proportionnée à l'atteinte.
제 생각에 반격은 침해에 비례하지 않았습니다.

Pourriez-vous m'expliquer la différence entre le meurtre et l'assassinat ?
보통살인과 모살의 차이를 설명해 주시겠어요?

Le tribunal l'a condamné à une peine avec sursis, n'est-ce pas ?
법원이 집행유예부 형을 선고했지요?

설명해 보기 — 한국 형법을 프랑스어로

프랑스 법률가에게 한국과 다른 점을 설명하는 문장. 이 장 「한국이라면?」 표와 짝을 이룬다.

Le Code pénal coréen ne classe pas les infractions en crimes, délits et contraventions.
한국 형법은 범죄를 중죄·경죄·위경죄로 나누지 않습니다.

En Corée, la peine d'emprisonnement à temps va d'un mois à trente ans.
한국에서 유기징역은 1개월에서 30년까지입니다.

Le droit coréen distingue le coauteur, l'instigateur et le complice.
한국법은 공동정범, 교사범, 종범을 구별합니다.

Chez nous, la peine du complice par aide est réduite par rapport à celle de l'auteur.
우리나라에서 종범의 형은 정범의 형보다 감경됩니다.

Un mineur de moins de quatorze ans n'est jamais pénalement responsable en Corée.
한국에서 14세 미만은 형사책임을 지지 않습니다.

La peine de mort existe toujours dans le Code pénal coréen.
한국 형법에는 아직 사형이 있습니다.

따라 말하기 — 형법전 열 문장

형법전 조문을 그대로 따라 말한다. 「느리게」 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 끝 자음이 소리 나지 않는 délit [de.li], sursis [syʁ.si]에 귀를 기울인다.

Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions.
형사 범죄는 그 무게에 따라 중죄, 경죄, 위경죄로 나뉜다. (111-1조)

La loi pénale est d'interprétation stricte.
형벌 법규는 엄격히 해석한다. (111-4조)

Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.
누구도 자기 행위에 대해서만 형사책임을 진다. (121-1조)

Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. ...
범하려는 고의 없이는 중죄도 경죄도 없다. ... (121-3조 1항, 다음 항에 예외)

Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.
불가항력이면 위경죄는 없다. (121-3조)

Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7.
121-7조에서 말하는 공범은 정범처럼 처벌한다. (121-6조)

Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.
절도는 타인의 물건을 부정하게 빼내는 것이다. (311-1조)

Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée.
법원이 선고하는 모든 형은 개별화되어야 한다. (132-1조)

La préméditation est le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé.
계획이란 행위 전에 정해진 중죄나 경죄를 저지르려고 품은 의도다. (132-72조)

Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat.
계획이나 매복으로 저지른 살인은 모살이다. (221-3조)

확인 문제 8

1. 111-1조가 범죄를 셋으로 나누는 기준은?

무게(gravité)

피해자의 수

범인의 나이

범행 장소

«classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions».

2. 프랑스 형법의 délit을 한국어로 옮길 때 가장 알맞은 말은?

불법행위

경죄

중죄

과태료

délit은 중죄와 위경죄 사이의 등급이다. 민사 불법행위는 지금 responsabilité extracontractuelle이라 부른다.

3. 중죄 징역(réclusion criminelle) 유기형의 하한은?

1년

5년

10년

15년

131-1조 마지막 항 «est de dix ans au moins».

4. 위경죄(contravention)의 벌금 상한은?

1,500유로

3,000유로

3,750유로

45,000유로

131-13조 «une amende n'excédant pas 3 000 euros». 3,750유로 이상이면 경죄다(CPP 381조).

5. «sans intention de le commettre»에서 le가 가리키는 것은?

la loi

le crime ou le délit

l'auteur

l'intention

앞의 crime ou délit를 받는 직접목적 대명사다. 동사원형 바로 앞에 놓였다.

6. 프랑스 형법전 총칙이 범죄 가담자를 나누는 방식은?

정범·공동정범·교사범·종범

정범(auteur)·공범(complice)

주범·종범

실행범·배후범

121-4~121-7조는 auteur와 complice 둘로 나누고, 공범은 정범처럼 처벌한다(121-6조).

7. «Il est puni de trente ans de réclusion criminelle»에서 de 대신 par를 쓰면?

같은 뜻이다

틀린다 — 법정형은 être puni de

더 격식 있다

과거 시제가 된다

법정형은 être puni de + 형. par는 처벌하는 주체를 말할 때 쓴다.

8. 영어 amend(개정하다)와 철자가 닮은 프랑스어 l'amende의 뜻은?

개정

수정안

벌금

사과

l'amende는 벌금이다. 개정은 la modification, 수정안은 l'amendement.

2부 법의 언어 · 제9장

형사절차

La procédure pénale

이 장의 조문 번호는 지금 시행 중인 형사소송법전(Code de procédure pénale, CPP)의 번호다. 2025. 11. 19. 오르도낭스 n° 2025-1091이 CPP의 법률 부분을 통째로 다시 썼고, 그 제57조에 따라 2029. 1. 1.부터 새 법전(L자 번호)이 시행된다. 다만 2026. 5. 상원에 낸 추인 법률안(Sénat n° 604) 제5조가 데크레로 시행을 최대 2030. 9. 1.까지 미룰 수 있게 하므로, 시행일은 연기될 수 있다(법률안 가결 여부는 확인하지 못했다). 같은 때 tribunal correctionnel·tribunal de police의 이름도 tribunal délictuel·tribunal contraventionnel로 바뀐다(4장). 프랑스 형사절차는 수사(enquête), 예심(instruction), 재판의 세 단계로 읽는다. 예심을 맡는 판사가 따로 있다는 점이 한국과 가장 크게 다르다. 8장의 범죄 3분(중죄·경죄·위경죄)이 여기서 예심의 요부, 법원, 피고인의 이름, 무죄의 이름을 가른다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Le tribunal correctionnel connaît des délits. Sont des délits les infractions que la loi punit d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3 750 euros. CPP, art. 381
   경죄 법원은 경죄를 재판한다. 법률이 징역이나 3,750유로 이상의 벌금으로 처벌하는 범죄가 경죄다.
2. Le jury de jugement est composé de six jurés lorsque la cour statue en premier ressort et de neuf jurés lorsqu'elle statue en appel. CPP, art. 296, al. 1
   판단 배심은 법원이 1심으로 재판할 때 배심원 6명, 항소심으로 재판할 때 9명으로 이루어진다.
3. Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. CPP, art. 427, al. 1

법률이 달리 정한 경우가 아니면 범죄는 어떤 증거 방법으로도 증명할 수 있고, 법관은 내적 확신에 따라 판단한다.

▼ **처음 보는 문법 용어 18** 이 장의 설명에 나오는 말

직설법 현재 사실을 그대로 말하는 현재형. 법전은 정의·효과·의무를 모두 이 꼴로 쓴다 — Le contrat est ...(계약은 ...이다)

3인칭 복수 「그들·그것들」 이 주어일 때의 동사 꼴(ils/elles). 규칙동사는 -ent로 끝나고 이 -ent는 소리 나지 않는다

동사원형 활용하지 않은 사전형(부정법). devoir·pouvoir·vouloir 뒤, 전치사 de·à 뒤에 온다 — doit prouver, de s'exécuter

과거분사 -é··i··u 등으로 끝나는 꼴(formé, requis, dû). être와 함께 수동태를, avoir와 함께 복합과거를 만든다. 형용사처럼 명사를 꾸미기도 한다

수동태 être + 과거분사. 「~되다」. 과거분사는 주어의 성·수에 맞춘다 — la nullité doit être prononcée. 누가 했는지는 par로 붙인다(par le juge)

대명동사 se가 붙는 동사(se prescrire, s'engager, s'exécuter). 법전에서는 「저절로 그렇게 된다」는 수동 뜻으로 자주 쓴다

현재분사 -ant로 끝나는 꼴(portant, excédant). 「~하는」. 관계절 qui ...를 줄인 것이고 성·수에 따라 바뀌지 않는다

접속법 의심·조건·바람을 나타내는 동사 꼴. 정해진 접속사(à moins que, bien que, pour que) 뒤에 온다. 3인칭 복수는 직설법 현재와 꼴이 같은 동사가 많다(constatent)

지시대명사 앞에 나온 명사를 가리키는 celui·celle·ceux·celles(+ -ci/-là). celle-ci = 「이 사람·이것」(여성 단수)

연음 리에종(liaison). 평소 소리 나지 않는 끝 자음이 다음 낱말의 모음과 이어져 소리 나는 것 — les avocats [le.z‿a.vɔ.ka]. 원래 소리 나는 자음이 이어지는 것(mise en)은 앙셴망

복합과거 avoir/être + 과거분사. 끝난 사건을 말한다 — il a été placé ...

반과거 계속되던 상태·배경·습관. 어미 -ait··aient — il était détenu, je lisais chaque matin

제롱디프 gérondif. en + 현재분사. 「~하면서·~함으로써」. 의미상 주어는 주절과 같다 — en statuant ainsi, en portant plainte

접속법 과거 avoir·être의 접속법 + 과거분사 — à moins que la juridiction n'ait précisé

비인칭 수동 il est procédé à ... 처럼 주어를 숨기는 법률 문장의 수동

주절 문장의 뼈대가 되는 절. 종속절(que·si·lorsque 등으로 이끄는 절)이 매달리는 쪽

보어 동사의 뜻을 채우는 말. être 뒤의 속사(Le contrat est un accord)와 동사의 목적어(prouver l'obligation)를 두루 이른다

조동사 다른 동사를 돕는 동사. avoir·être(복합 시제·수동), devoir·pouvoir·vouloir(+ 동사원형)

표제어 20

왼쪽 여백의 번호는 2019년부터 파기원(Cour de cassation) 판결이 문단마다 붙이는 번호 방식을 빌렸다. 조문 인용은 2026. 10. 15. 현행 판본으로, DILA의 법령 데이터(LEGI — 레지프랑스와 같은 원천)와 대조했다. 판결은 DILA의 판결 데이터, 헌법·인권선언·헌법위원회 결정은 헌법위원회 게시본, 옛 판본은 출처 표시에 적은 판본과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

---

1. **l'enquête**, pl. les enquêtes [ɑ̃.kɛt] **(경찰) 수사** ★★★

여성 FR

예심이 열리기 전 경찰 단계의 수사다. 현행범 수사는 l'enquête de flagrance(53조), 그 밖의 수사는 l'enquête préliminaire(75조)다. 수사관은 l'enquêteur. 예심판사의 수사는 enquête라 하지 않고 instruction·information이라 한다.

쉬운 예

La police a ouvert une enquête.

경찰이 수사를 시작했다.

실무 예

Qui dirige l'enquête à ce stade, la police ou le parquet ?

이 단계에서 수사는 누가 지휘합니까, 경찰입니까 검찰입니까?

원문

Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office. — CPP, art. 75, al. 1 · 공식 대체

사법경찰관과, 그 통제 아래 20조가 정한 사법경찰리는 검사의 지시에 따라 또는 직권으로 예비수사를 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Les officiers de police judiciaire	주어 ①	사법경찰관과
et, sous le contrôle de ceux-ci,	삽입 — ceux-ci = 사법경찰관	그 통제 아래
les agents de police judiciaire	주어 ②	사법경찰리는
désignés à l'article 20	과거분사 — agents를 꾸민다	20조가 정한
procèdent à des enquêtes préliminaires	동사 procéder à + 목적	예비수사를 한다
soit sur les instructions du procureur de la République,	soit ① — instructions는 「지시」	검사의 지시에 따라

soit d'office.	soit ② — d'office = 직권으로	또는 직권으로

여기서 instructions(복수)는 예심이 아니라 「지시」다. 가짜 친구 코너 참조.

문형

procéder à + 명사

~을 하다, ~을 실시하다

1. 절차 행위를 「하다」는 faire보다 procéder à를 쓴다. 뒤에 명사가 온다.
2. à + les는 aux, à + le는 au: procéder aux informations, procéder à l'audition.
3. 회의에서도 쓴다: procédons au vote(표결합시다).

Le juge a procédé à l'audition du témoin.
판사는 증인 신문을 했다.

Nous allons procéder à un bref tour de table.
간단히 한 분씩 돌아가며 말씀을 듣겠습니다.

한국이라면? = 수사 · 형사소송법 제197조

경찰이 수사한다는 점은 같다. 한국은 「사법경찰관으로서 범죄의 혐의가 있다고 사료하는 때에는 범인, 범죄사실과 증거를 수사한다」(제197조 ①). 프랑스 검사는 경찰 수사를 지휘한다(41조).

---

2. **la garde à vue**, pl. les gardes à vue [gaʁd a vy] **(경찰) 유치, 가르드 아 뷔** ★★★

여성 FR

판사의 영장 없이 사법경찰관이 결정하는 신병 확보다. 원칙 24시간이고, 검사의 서면 허가로 24시간 더 늘릴 수 있다(63조). 시작부터 변호인 조력을 청구할 수 있다(63-3-1조). 「구속」으로 옮기면 틀린다(가짜 친구 코너).

쉬운 예 Il a été placé en garde à vue.
그는 유치되었다.

실무 예 Combien de temps la garde à vue peut-elle durer en France ?
프랑스에서 가르드 아 뷔는 얼마나 계속될 수 있습니까?

원문

> La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. — CPP, art. 62-2, al. 1 · 공식 대체

가르드 아 뷔는 사법기관의 통제 아래 사법경찰관이 결정하는 강제 조치로, 징역에 해당하는 중죄나 경죄를 저질렀거나 시도했다고 의심할 그럴듯한 이유가 하나 이상 있는 사람을 수사관의 처분 아래 붙잡아 두는 것이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La garde à vue est une mesure de contrainte	주어 + être + 보어	가르드 아 뷔는 강제 조치다
décidée par un officier de police judiciaire,	과거분사 + par — 누가 결정하나	사법경찰관이 결정하는
sous le contrôle de l'autorité judiciaire,	sous + 명사(삽입)	사법기관의 통제 아래
par laquelle une personne	관계절 시작 — laquelle = mesure	그것으로 어떤 사람이
à l'encontre de laquelle il existe	관계절 속 관계절 — laquelle = personne	그에 대해 ~가 있는
une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner	il existe의 내용	의심할 그럴듯한 이유가 하나 이상
qu'elle a commis ou tenté de commettre	que 절 — 복합과거	그가 저질렀거나 시도했다고
un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement	목적어 + 과거분사	징역에 해당하는 중죄나 경죄를
est maintenue à la disposition des enquêteurs.	par laquelle 절의 동사 — 수동	수사관의 처분 아래 붙잡혀 있다

laquelle이 두 번 나온다. 첫째는 mesure, 둘째는 personne를 받는다. 동사 est maintenue는 맨 끝에 있고 주어는 une personne다.

문형

placer qn en garde à vue

~을 유치하다

1. 동사는 placer, 전치사는 en. 관사 없이 en garde à vue.
2. 수동태 être placé(e) en garde à vue가 가장 흔하다. 여성이면 placée.
3. 풀어 주는 것은 lever la garde à vue, 늘리는 것은 prolonger la garde à vue.

Le suspect a été placé en garde à vue hier soir.

피의자는 어제저녁 유치되었다.

> Le procureur a autorisé la prolongation de la garde à vue.
> 검사가 유치 연장을 허가했다.

문법 F1 · 과거분사는 꾸미는 명사에 맞춘다

~~une mesure de contrainte décidé~~ (비문)

une mesure de contrainte décidée

décidée는 mesure(여성)를 꾸민다. de contrainte가 사이에 끼어도 일치 대상은 앞의 중심 명사다. 같은 조의 maintenue도 personne(여성)에 맞췄다.

한국이라면? ≠ 체포 · 형사소송법 제200조의2

한국 체포는 원칙적으로 「관할 지방법원 판사의 체포영장을 발부받아」 한다(제200조의2 ①). 가르드 아 뷔는 경찰이 영장 없이 시작하고 검사가 연장한다(62-2·63조).

---

3. ## l'officier de police judiciaire, pl. les officiers de police judiciaire

[ɔ.fi.sje də pɔ.lis ʒy.di.sjɛʁ] **사법경찰관(OPJ)** ★★

남성 FR

줄여 OPJ[o.pe.ʒi]라 한다. 그 아래가 l'agent de police judiciaire(사법경찰리)다. 경찰·헌병의 일정 계급 말고도 시장(maire)과 그 보좌관이 OPJ 자격을 가진다(16조). 가르드 아 뷔는 OPJ만 결정할 수 있다(63조).

쉬운 예 L'officier de police judiciaire a reçu la plainte.
사법경찰관이 고소를 받았다.

실무 예 En France, un maire peut-il vraiment être officier de police judiciaire ?
프랑스에서는 정말 시장도 사법경찰관이 될 수 있습니까?

원문

> Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l'article 14 ; ils reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 75 à 78. – CPP, art. 17, al. 1 · 공식 대체
> 사법경찰관은 14조가 정한 권한을 행사하고, 고소와 고발을 받으며, 75조부터 78조까지가 정한 조건에 따라 예비수사를 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Les officiers de police judiciaire	주어 — 남성 복수	사법경찰관은
exercent les pouvoirs définis à l'article 14 ;	동사 ① + 목적어 + 과거분사	14조가 정한 권한을 행사하고

ils reçoivent les plaintes et dénonciations ;	동사 ② — recevoir 3인칭 복수	고소와 고발을 받으며
ils procèdent à des enquêtes préliminaires	동사 ③ — procéder à	예비수사를 한다
dans les conditions prévues par les articles 75 à 78.	dans + 명사 + 과거분사	75~78조가 정한 조건에 따라

문형

recevoir une plainte

고소를 받다(접수하다)

1. 고소를 「받다」는 recevoir. 고소를 「하다」는 porter plainte다(plainte 항목).
2. recevoir의 3인칭 복수는 ils reçoivent — c 아래 세디유(ç)로 [s] 소리를 지킨다.
3. 고발(제3자의 신고)은 la dénonciation이다.

Le commissariat a reçu sa plainte.
경찰서가 그의 고소를 접수했다.

Les enquêteurs reçoivent beaucoup de plaintes.
수사관들은 고소를 많이 받는다.

한국이라면? ≠ 사법경찰관 · 형사소송법 제197조

한국은 「경위 계급 이상의 경찰공무원은 사법경찰관으로서」 수사한다(제197조 ①). 프랑스는 경찰·헌병의 지정된 사람과 함께 시장과 그 보좌관도 OPJ다(16조).

---

4. **l'instruction**, pl. les instructions [ɛ̃s.tʁyk.sjɔ̃] **(형사) 예심(豫審); 일상어로 지시·교육** ★★★

여성 FR

예심판사가 증거를 모으고 재판에 넘길지를 정하는 단계다. 조문은 l'instruction préparatoire라고도 한다. 중죄는 예심이 의무, 경죄는 선택이다(79조). 예심 법원의 항소심은 la chambre de l'instruction이다(567조).

쉬운 예 L'instruction a duré deux ans.
예심은 2년 걸렸다.

실무 예 Dans cette affaire, une instruction a-t-elle été ouverte ?
이 사건에서 예심이 개시되었습니까?

원문

> L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit ; elle peut

également avoir lieu en matière de contravention si le procureur de la République le requiert en application de l'article 44. — CPP, art. 79 · 공식 대체

예심은 중죄 사건에서는 의무다. 특별한 규정이 없는 한 경죄 사건에서는 선택이다. 위경죄 사건에서도 검사가 44조에 따라 청구하면 할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
L'instruction préparatoire est obligatoire	주어 + être + 형용사	예심은 의무다
en matière de crime ;	en matière de + 관사 없는 명사	중죄 사건에서는
sauf dispositions spéciales,	예외 표지 sauf	특별한 규정이 없는 한
elle est facultative en matière de délit ;	둘째 절	경죄 사건에서는 선택이다
elle peut également avoir lieu	셋째 절 — avoir lieu = 열리다	~에서도 열릴 수 있다
en matière de contravention	en matière de	위경죄 사건에서도
si le procureur de la République le requiert	si 조건 — le = 예심을	검사가 그것을 청구하면
en application de l'article 44.	en application de — 근거 조문	44조에 따라

문형

ouvrir une instruction / une information

예심을 개시하다

1. 예심을 「열다」는 ouvrir. 언론에서는 ouvrir une information judiciaire라고도 한다.
2. 예심을 끝내는 결정은 l'ordonnance de règlement, 재판에 넘기지 않으면 non-lieu다.
3. 수동태: une information a été ouverte.

Le parquet a ouvert une information judiciaire.
검찰이 예심을 청구해 개시되었다.

L'instruction est close depuis le mois dernier.
예심은 지난달 종결되었다.

한국이라면? + 예심

한국에는 판사가 수사를 맡는 예심 단계가 없다. 형사소송법·법원조직법 현행 본문에 예심이라는 말이 없다(트랙 2 검색). 8장의 3분이 예심의 요부를 정한다는 점을 함께 기억한다.

---

5. le **juge d'instruction**, pl. les juges d'instruction [ʒyʒ dɛ̃s.tʁyk.sjɔ̃] **예심판사** ★★★

남성 FR

수사(information)를 맡는 판사다. 자기가 예심한 사건의 재판에는 관여하지 못한다(49조). 피의자에게 유리한 것과 불리한 것을 함께 수사한다(81조 «Il instruit à charge et à décharge»). 구금은 이 판사가 아니라 JLD가 정한다(137-1조).

쉬운 예 Le juge d'instruction a convoqué le témoin.
예심판사가 증인을 소환했다.

실무 예 En Corée, aucun juge ne dirige l'enquête comme le juge d'instruction.
한국에는 예심판사처럼 수사를 지휘하는 판사가 없습니다.

원문

> Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations, ainsi qu'il est dit au chapitre Ier du titre III. Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction. — CPP, art. 49, al. 1 et 2 · 공식 대체
>
> 예심판사는 제3편 제1장에서 정한 대로 수사를 맡는다. 예심판사는 그 자격으로 다룬 형사 사건의 재판에 관여할 수 없고, 관여하면 무효다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le juge d'instruction est chargé	주어 + être chargé	예심판사는 맡는다
de procéder aux informations,	de + 동사원형 — aux = à + les	수사를
ainsi qu'il est dit au chapitre Ier du titre III.	ainsi que(~대로) + 비인칭 수동	제3편 제1장에서 정한 대로
Il ne peut, à peine de nullité,	둘째 문장 — pas 없는 부정 + 삽입	무효의 제재 아래 ~할 수 없다
participer au jugement des affaires pénales	동사원형 + à + le = au	형사 사건의 재판에 관여
dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction.	관계절 dont — connaître de(~을 다루다)	예심판사로서 다룬

connaître de는 법률어로 「(사건을) 다루다, 관할하다」 다. dont il a connu = 그가 다룬 (사건).

문형

être chargé de + 동사원형 / 명사

~을 맡다

1. être chargé de는 직무를 맡았다는 뜻이다. 뒤에 동사원형이나 명사가 온다.
2. 주어가 여성이면 chargée: la juge est chargée du dossier.
3. 자기소개에 쓴다: je suis chargé des affaires de brevets(특허 사건을 맡고 있습니다).

Je suis chargé des affaires de propriété intellectuelle.
저는 지식재산 사건을 맡고 있습니다.

Elle est chargée de l'instruction de ce dossier.
그녀가 이 사건의 예심을 맡고 있다.

한국이라면? + 예심판사 · 형사소송법 제195조

한국에서는 「검사는 공소제기 및 공소유지를 책임지고, 사법경찰관은 수사를 책임진다」(제195조 ①). 판사는 영장·증거보전 같은 개별 처분에만 관여한다.

퀘벡·벨기에·스위스 CH ministère public

스위스 연방 형사소송법에는 juge d'instruction이 없고 검찰(ministère public)이 예비절차와 instruction을 맡는다(CPP suisse art. 16). 낱말 instruction은 남고 주체가 바뀌었다. 스위스 조문은 Fedlex RS 312.0 2025-04-01판 HTML로 대조했다(이 판에 juge d'instruction 0건).

---

6. la **mise en examen**, pl. les mises en examen [miz ɑ̃ ɛg.za.mɛ̃]

(예심판사의) 혐의 고지, 예심 피의자 지정 ★★★

여성 | 옛 이름 **l'inculpation (l'inculpé)** (~1993-03-01) | FR

예심판사가 중대하거나 일치하는 단서가 있는 사람을 공식으로 예심 대상자로 삼는 행위다. 공소제기(기소)가 아니다. 그 사람은 la personne mise en examen(줄여 le mis en examen). 1993년까지 법전은 l'inculpation·l'inculpé라 불렀다.

쉬운 예 — Il a été mis en examen pour fraude.
그는 사기 혐의로 예심 피의자가 되었다.

실무 예 — Attention, la mise en examen n'est pas une mise en accusation.
주의하십시오. 미즈 앙 넥자맹은 기소가 아닙니다.

원문

> Le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi. — CPP, art. 80-1, al. 1 · 공식 대체

예심판사는 자기가 맡은 범죄의 실행에 정범이나 공범으로 가담했을 수 있다고 볼 만한 중대하거나 일치하는 단서가 있는 사람만 예심 피의자로 지정할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le juge d'instruction ne peut mettre en examen	ne … que의 앞부분	예심판사는 예심 피의자로 지정할 수 있다
que les personnes	que — 「~만」	~한 사람만
à l'encontre desquelles il existe	관계절 — desquelles = personnes	그에 대해 ~가 있는
des indices graves ou concordants	il existe의 내용	중대하거나 일치하는 단서가
rendant vraisemblable	현재분사 + 형용사	그럴듯하게 만드는
qu'elles aient pu participer,	que + 접속법 과거(aient pu)	그들이 가담했을 수 있다는 것을
comme auteur ou comme complice,	comme + 관사 없는 명사 (삽입)	정범이나 공범으로
à la commission des infractions dont il est saisi.	participer à + 명사, dont = 그가 맡은	자기가 맡은 범죄의 실행에

문형

mettre qn en examen (pour + 죄명)

~을 (~ 혐의로) 예심 피의자로 지정하다

1. 사람은 mettre 바로 뒤, 혐의는 pour + 관사 없는 죄명으로 붙인다.
2. 수동태 être mis en examen이 신문 기사에 가장 흔하다.
3. 더 약한 지위는 témoin assisté다(다음 표제어).

Le ministre a été mis en examen pour corruption.
그 장관은 부패 혐의로 예심 피의자가 되었다.

Trois personnes ont été mises en examen.
세 사람이 예심 피의자가 되었다.

문법 F1 · être mis(e) en examen — 과거분사 일치

~~Elle a été mis en examen.~~ (비문)

Elle a été mise en examen.

수동태의 과거분사는 주어에 맞춘다. 여성이면 mise, 복수면 mis·mises. 명사 la mise en examen과 꼴이 같아 헷갈리지만, 여기서 mise는 동사 mettre의 과거분사다.

한국이라면? + 대응 행위 없음

한국에서 피의자 지위는 수사 개시로 생기고, 판사가 부여하는 공식 지위는 없다. 기소로 옮기면 틀린다. 중죄 공판에 넘기는 결정은 la mise en accusation이다(181조).

---

7. le **témoin assisté**, pl. les témoins assistés [te.mwɛ̃ a.sis.te] 조력 증인(예심의 중간 지위)

★★

남성 FR

단순 증인과 예심 피의자(mis en examen) 사이의 지위다. 변호인의 조력을 받지만 구금·사법통제를 받지 않는다. 예심판사는 이 지위로 충분하지 않을 때만 mise en examen을 할 수 있다(80-1조 3항). 여성이면 la témoin assistée로도 쓴다.

쉬운 예

Elle est entendue comme témoin assisté.

그녀는 조력 증인으로 신문받는다.

실무 예

Quelle est la différence entre un témoin assisté et une personne mise en examen ?

조력 증인과 예심 피의자는 어떻게 다릅니까?

원문

> Le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté. – CPP, art. 80-1, al. 3 · 공식 대체
>
> 예심판사는 조력 증인 절차를 쓸 수 없다고 판단할 때에만 그 사람을 예심 피의자로 지정할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le juge d'instruction ne peut procéder	ne … que의 앞부분 + procéder à	예심판사는 ~할 수 있다
à la mise en examen de la personne	à + 명사	그 사람의 예심 피의자 지정을
que s'il estime	que si — 「~할 때에만」	~라고 판단할 때에만
ne pas pouvoir recourir	동사원형의 부정 — ne pas가 붙어서 앞에	쓸 수 없다고

à la procédure de témoin assisté.	recourir à + 명사	조력 증인 절차를

동사원형을 부정할 때는 ne pas를 붙여서 동사원형 앞에 둔다: ne pas pouvoir.

문형

être entendu comme + 지위

~로서 신문받다

1. entendre는 법정에서 「(진술을) 듣다, 신문하다」 다. 수동 être entendu.
2. comme 뒤의 지위에는 관사를 붙이지 않는다: comme témoin.
3. 명사는 l'audition(신문, 청취)이다.

Il a été entendu comme témoin.
그는 증인으로 신문받았다.

Je voudrais être entendu comme expert.
전문가로서 말씀드리고 싶습니다.

문법 F7 · ne … que si — 「~할 때에만」

~~ne peut pas procéder … que s'il estime~~ (비문)

ne peut procéder … que s'il estime

ne … que si는 pas 없이 「~할 때에만」 이다. 원칙을 막고 예외의 문을 하나만 여는 조문 문형이다. 5장 1231조 ne sont dus que si와 같은 틀이다.

한국이라면? + 대응 지위 없음

한국 형사소송법에는 증인과 피의자 사이의 중간 지위가 없다. 참고인·피의자로 나뉜다. 프랑스는 예심판사가 피의자 지정을 마지막 수단으로 쓰게 한다(80-1조).

---

8. la **détention provisoire**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [de.tɑ̃.sjɔ̃ pʁɔ.vi.zwaʁ] **미결구금**

★★★

여성 FR

137조 한 조가 순서를 정한다. 원칙은 자유, 다음이 사법통제(contrôle judiciaire), 그다음이 전자감독 주거지정, 마지막이 미결구금이다. 경죄의 미결구금은 중죄형이나 1년 넘는 실형 전과가 없고 법정형이 5년 이하이면 4개월을 넘지 못한다. 그 밖의 경우는 JLD가 예외적으로 연장할 수 있다(원칙적으로 모두 1년까지, 145-1조).

쉬운 예 Il est en détention provisoire.
그는 미결구금 중이다.

실무 예 La détention provisoire était-elle vraiment nécessaire dans ce cas ?
이 사건에서 미결구금이 정말 필요했습니까?

원문

Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre. Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique. A titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire. — CPP, art. 137 · 공식 대체

예심 피의자는 무죄로 추정되므로 자유로운 상태로 남는다. 다만 예심의 필요나 보안 조치로 사법통제의 의무를 지게 할 수 있고, 그것으로 부족하면 전자감독 아래 주거를 지정할 수 있다. 사법통제나 전자감독 주거지정의 의무로 그 목적을 이룰 수 없을 때 예외적으로 미결구금할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Toute personne mise en examen,	주어 + 과거분사	모든 예심 피의자는
présumée innocente, demeure libre.	삽입(과거분사) + demeurer + 형용사	무죄로 추정되므로 자유로운 상태로 남는다
Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction	예외 표지 + en raison de	다만 예심의 필요로
ou à titre de mesure de sûreté,	à titre de + 관사 없는 명사	또는 보안 조치로
elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations	pouvoir + 수동 astreindre à	의무를 지게 할 수 있다
du contrôle judiciaire ou,	de + le = du	사법통제의
si celles-ci se révèlent insuffisantes,	si 조건 — celles-ci = obligations	그것으로 부족하면
être assignée à résidence avec surveillance électronique.	둘째 동사원형(수동)	전자감독 아래 주거를 지정할 수 있다
A titre exceptionnel,	셋째 문장 — 예외	예외적으로
si les obligations du contrôle judiciaire	si 조건절의 주어	사법통제의 의무나
ou de l'assignation à résidence	주어의 계속	주거지정의
avec surveillance électronique	avec + 관사 없는 명사	전자감독에 의한 — 의무로

ne permettent pas d'atteindre ces objectifs,	조건절 동사	그 목적을 이룰 수 없으면
elle peut être placée en détention provisoire.	주절 — 수동	미결구금할 수 있다

세 문장이 원칙(자유) → 단서(사법통제·전자감독) → 예외(구금)의 계단이다. 첫 문장만 인용하면 뜻이 반쪽이 된다. LEGI 원문은 문장 첫머리 À를 악상 없이 A로 적었다.

문형

à titre exceptionnel / à titre de + 명사

예외적으로 / ~로서

1. à titre de + 관사 없는 명사는 「~의 자격으로, ~로서」 다: à titre de mesure de sûreté.
2. à titre + 형용사는 「~하게」 : à titre exceptionnel(예외적으로), à titre provisoire(임시로).
3. 회의에서도 쓴다: à titre personnel(개인적으로).

À titre personnel, je ne partage pas cet avis.
개인적으로는 그 의견에 동의하지 않습니다.

Cette mesure ne peut être prise qu'à titre exceptionnel.
이 조치는 예외적으로만 할 수 있다.

문법 F1 · présumée innocente — 주어의 성에 맞춘다

~~Toute personne … présumé innocent~~ (비문)

Toute personne … présumée innocente

personne는 남자에게도 여성 명사다. 그래서 과거분사 présumée와 형용사 innocente 모두 여성형이다. 대명사도 elle로 받는다(elle peut être placée).

한국이라면? ≠ 구속 · 형사소송법 제201조

한국은 검사의 청구로 「관할 지방법원 판사의 구속영장을 받아」 구속한다(제201조 ①). 프랑스는 자유·사법통제·전자감독을 먼저 따지고 미결구금은 예외로 둔다(137조).

---

9. le **juge des libertés et de la détention**, pl. les juges des libertés et de la détention

[ʒyʒ de li.bɛʁ.te e də la de.tɑ̃.sjɔ̃] **자유·구금판사(JLD)** ★★

남성 FR

줄여 JLD[ʒi.ɛl.de]라 한다. 미결구금을 명하거나 늘리고 석방 청구를 판단한다. 예심판사와 따로 둔 것은 수사하는 판사와 가두는 판사를 나누려는 것이다. LEGI의 137-1조 판본으로는 2001. 1. 1. 부터 이 판사가 나온다. 자기가 다룬 사건의 재판에는 관여하지 못한다(137-1조 3항).

쉬운 예 Le JLD a ordonné sa détention.
자유·구금판사가 그의 구금을 명했다.

실무 예 Est-ce le même juge qui enquête et qui décide de la détention ?
수사하는 판사와 구금을 결정하는 판사가 같은 사람입니까?

원문

> La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention. Les demandes de mise en liberté lui sont également soumises. — CPP, art. 137-1, al. 1 · 공식 대체
> 미결구금은 자유·구금판사가 명하거나 연장한다. 석방 청구도 이 판사에게 낸다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La détention provisoire	주어 — 여성 단수	미결구금은
est ordonnée ou prolongée	수동태 둘 — 여성에 맞춰 -e	명해지거나 연장된다
par le juge des libertés et de la détention.	par + 행위자	자유·구금판사에 의해
Les demandes de mise en liberté	둘째 문장의 주어	석방 청구도
lui sont également soumises.	lui(= 그 판사에게) + 수동	그에게 제출된다

문형

ordonner ou prolonger + 명사

~을 명하거나 연장하다

1. ordonner(명하다)는 법원의 결정 동사다. 명사는 l'ordonnance(결정).
2. prolonger(늘리다)의 명사는 la prolongation.
3. 수동태 est ordonnée는 주어 détention(여성)에 맞춰 -e.

Le juge a prolongé la détention de quatre mois.
판사는 구금을 넉 달 연장했다.

La mesure a été ordonnée hier.
그 조치는 어제 명해졌다.

한국이라면? ≠ 영장 심사 판사 · 형사소송법 제201조의2

한국은 「구속영장을 청구받은 판사는 지체 없이 피의자를 심문하여야 한다」(제201조의2 ①)고만 쓰고 별도 직위를 법률로 두지 않는다. 프랑스는 JLD라는 직위를 법률로 둔다(137-1조).

---

10. **l'action publique**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ak.sjɔ̃ py.blik] **공소, 형사소추** ★★★

여성 FR

형벌을 구하는 소추다. 검사(ministère public)가 행사하지만, 피해자(partie lésée)도 «움직일» 수 있다(1조 2항). 소추를 시작하는 것은 mettre en mouvement, 이어 가는 것은 exercer다. 검사는 소추할지 「적절한지」 판단한다(40-1조, 기소편의주의).

쉬운 예

Le procureur exerce l'action publique.

검사가 공소를 수행한다.

실무 예

En France, la victime peut-elle mettre l'action publique en mouvement ?

프랑스에서는 피해자가 공소를 움직일 수 있습니까?

원문

> L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code. — CPP, art. 1 ·
>
> 공식 대체
>
> 형의 적용을 구하는 공소는 법률이 맡긴 사법관이나 공무원이 제기하고 수행한다. 피해자도 이 법전이 정한 조건에 따라 공소를 움직일 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
L'action publique pour l'application des peines	주어 + pour + 명사	형의 적용을 구하는 공소는
est mise en mouvement et exercée	수동태 둘 — 여성 일치	제기되고 수행된다
par les magistrats ou par les fonctionnaires	par + 행위자 둘	사법관이나 공무원에 의해
auxquels elle est confiée par la loi.	관계절 auxquels(= à + lesquels)	법률이 그것을 맡긴
Cette action peut aussi être mise en mouvement	둘째 문장 — pouvoir + 수동	이 공소는 ~에 의해서도 움직여질 수 있다
par la partie lésée,	par + 행위자	피해자에 의해서도
dans les conditions déterminées par le présent code.	dans + 명사 + 과거분사	이 법전이 정한 조건에 따라

문형

mettre en mouvement / exercer l'action publique

공소를 제기하다 / 수행하다

1. mettre en mouvement(움직이게 하다)은 시작, exercer(행사하다)는 수행이다.

2. 일상 말로는 engager des poursuites(소추를 시작하다)라고 한다(40-1조).

3. 불기소는 classer sans suite(사건을 종결 처리하다).

Le procureur a décidé d'engager des poursuites.

검사는 소추하기로 했다.

L'affaire a été classée sans suite.

사건은 불기소로 종결되었다.

문법 F2 · mettre en mouvement의 수동 — être mis(e)

~~L'action publique est mis en mouvement.~~ (비문)

L'action publique est mise en mouvement.

action은 여성이라 수동태의 과거분사도 mise, exercée로 여성이다. 1조는 한 문장에 과거분사 둘(mise·exercée)을 나란히 맞췄다.

한국이라면? ≠ 국가소추주의 · 형사소송법 제246조

한국은 「공소는 검사가 제기하여 수행한다」(제246조). 프랑스도 검사가 수행하지만 피해자가 예심판사에게 사인당사자로 고소해 공소를 움직일 수 있다(1·85조).

---

11. **l'action civile**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ak.sjɔ̃ si.vil] **(형사 절차의) 민사 배상 청구** ★★

여성 FR

범죄로 손해를 입은 사람의 배상 청구다. 공소와 함께 같은 형사 법원에 낼 수 있다(3조). 중죄·경죄·위경죄 모두에 걸친다(2조). 공소를 action publique, 배상 청구를 action civile로 짝지어 외운다.

쉬운 예

La victime exerce l'action civile.

피해자가 배상 청구를 한다.

실무 예

Le juge pénal peut-il aussi statuer sur l'action civile ?

형사 법관이 배상 청구에 대해서도 판단할 수 있습니까?

원문

L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6. — CPP, art. 2 · 공식 대체

중죄·경죄·위경죄로 생긴 손해의 배상을 구하는 청구권은 범죄로 직접 생긴 손해를 몸소 입은 모든 사람에게 있다. 배상 청구를 포기해도 공소의 행사를 막거나 멈추지 못한다. 다만 6조 3항이 정한 경우는 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

L'action civile en réparation du dommage	주어 + en réparation de	손해의 배상을 구하는 청구권은
causé par un crime, un délit ou une contravention	과거분사 — dommage를 꾸민다	중죄·경죄·위경죄로 생긴
appartient à tous ceux	동사 + à + 지시대명사	모든 사람에게 있다
qui ont personnellement souffert du dommage	관계절 — souffrir de	손해를 몸소 입은
directement causé par l'infraction.	과거분사	범죄로 직접 생긴
La renonciation à l'action civile	둘째 문장의 주어	배상 청구의 포기는
ne peut arrêter ni suspendre	ne … ni — 「~도 ~도 못 한다」	막지도 멈추지도 못 한다
l'exercice de l'action publique,	목적어	공소의 행사를
sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6.	예외 표지 sous réserve de	6조 3항이 정한 경우는 제외하고

문형

appartenir à + 사람

~에게 속하다, ~가 가진다

1. 권리가 누구에게 있는지 말할 때 법전은 appartenir à를 쓴다.
2. à + tous ceux qui …: 「~한 모든 사람에게」.
3. 회의에서는 Il appartient à … de + 동사원형(~가 할 일이다)으로도 쓴다.

Il appartient au juge de trancher.
판단은 법관의 몫이다.

Ce droit appartient à la victime.
이 권리는 피해자에게 있다.

한국이라면? ≠ 배상명령 · 소송촉진 등에 관한 특례법 제25조

프랑스는 모든 범죄의 피해자가 형사 법원에 배상을 청구할 수 있다(2·3조). 한국 배상명령은 정해진 죄의 유죄판결 때 법원이 「직접적인 물적(物的) 피해, 치료비 손해 및 위자료의 배상을 명할 수 있다」(제25조 ①).

12. la **partie civile**, pl. les parties civiles [paʁ.ti si.vil] **사인당사자(私人當事者), 민사 당사자**

★★★

여성 FR

형사 절차에 배상 청구로 참가한 피해자다. 예심판사에게 사인당사자로 고소하면(plainte avec constitution de partie civile) 공소가 움직인다. 경죄는 검사가 소추하지 않겠다고 했거나 고소 뒤 3개월이 지나야 한다. 중죄와 일부 경죄(1881년 언론법·선거법전의 정해진 죄)는 이 조건 없이 바로 된다(85조).

쉬운 예

La victime s'est constituée partie civile.

피해자가 사인당사자가 되었다.

실무 예

Si le procureur ne poursuit pas, la victime peut-elle se constituer partie civile ?

검사가 소추하지 않으면 피해자가 사인당사자가 될 수 있습니까?

원문

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42. Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que … Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime … — CPP, art. 85, al. 1 et 2 · 공식 대체

중죄나 경죄로 피해를 입었다고 주장하는 사람은 52조·52-1조·706-42조에 따라 관할이 있는 예심판사에게 고소하면서 사인당사자가 될 수 있다. 다만 사인당사자 고소는 … 조건을 갖추어야 적법하다. 중죄 등에서는 이 적법 요건이 필요 없다 …

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Toute personne qui se prétend lésée	주어 + 관계절(se prétendre + 형용사)	피해를 입었다고 주장하는 사람은
par un crime ou un délit	par + 원인	중죄나 경죄로
peut en portant plainte	pouvoir + 제롱디프 삽입	고소하면서 ~할 수 있다
se constituer partie civile	대명동사 원형 + 관사 없는 보어	사인당사자가 될
devant le juge d'instruction compétent	devant + 법관	관할 예심판사에게
Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile	예외 표지 + 주어	다만 사인당사자 고소는
n'est recevable qu'à condition que …	ne … qu'à condition que(~일 때만)	… 조건에서만 적법하다
Cette condition de recevabilité n'est pas requise	다음 문장 — 예외의 예외	이 적법 요건은 필요 없다

s'il s'agit d'un crime …	si + il s'agit de	중죄라면

원칙(누구든 사인당사자가 될 수 있다) → 단서(Toutefois, 경죄는 조건이 있다) → 단서의 예외(중죄와 일부 언론·선거 경죄는 조건 없음 — 뒤쪽은 「…」로 줄였다)의 세 겹이다. 가운데 조건(검사의 불소추 통지 또는 3개월 경과)은 길어서 「…」로 줄였다.

문형

se constituer partie civile

사인당사자가 되다

1. partie civile 앞에는 관사를 붙이지 않는다(자격을 말하는 보어).
2. 대명동사 — je me constitue, il s'est constitué, elle s'est constituée.
3. 어디에서는 devant + 법원: devant le juge d'instruction, devant le tribunal.

Les parents de la victime se sont constitués partie civile.
피해자의 부모가 사인당사자가 되었다.

Je me constitue partie civile.
사인당사자로 참가하겠습니다.

문법 F2 · se constituer — 대명동사의 복합과거는 être

~~Elle a constitué partie civile.~~ (비문)

Elle s'est constituée partie civile.

se constituer는 대명동사라 복합과거 조동사가 être이고, 과거분사는 주어에 맞춘다(constituée). se를 빼면 「~을 구성하다」라는 다른 동사가 된다.

한국이라면? + 재정신청

한국에서 공소제기는 검사만 하고, 불기소에 불복하는 고소인은 법원에 재정신청을 할 수 있다(제260조). 피해자가 스스로 공소를 움직이는 제도는 없다. 재정신청 범위는 2027년 시행 개정이 있어 여기서 다루지 않는다.

---

13. la **plainte**, pl. les plaintes [plɛ̃t] **고소; 일상어로 불평** ★★★

여성 FR

피해자가 수사기관에 범죄를 알리는 것이다. 「고소하다」는 porter plainte (contre qn). 제3자의 신고(고발)는 la dénonciation. 단순 고소만으로는 공소가 움직이지 않고 검사가 처리를 정한다(40조).

쉬운 예 Elle a porté plainte contre son voisin.
그녀는 이웃을 고소했다.

실무 예 Une plainte simple suffit-elle pour déclencher des poursuites ?
단순 고소만으로 소추가 시작됩니까?

원문

> Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. — CPP, art. 40, al. 1 · 공식 대체
>
> 검사는 고소와 고발을 받고 40-1조에 따라 그 처리를 판단한다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Le procureur de la République	주어	검사는
reçoit les plaintes et les dénonciations	동사 ① + 목적어 둘	고소와 고발을 받고
et apprécie la suite à leur donner	동사 ② + 목적어 + à + 동사 원형	그 처리를 판단한다
conformément aux dispositions de l'article 40-1.	conformément à — 근거	40-1조에 따라

> la suite à leur donner는 「그것들에 줄 후속 처리」다. leur는 plaintes·dénonciations를 받는다.

문형

porter plainte contre qn

~을 고소하다

1. plainte 앞에 관사를 붙이지 않는다: porter plainte.
2. 누구를은 contre, 무엇 때문에는 pour: porter plainte pour vol.
3. 상대를 모르면 porter plainte contre X(성명불상자 고소).

J'ai porté plainte pour vol.
절도로 고소했습니다.

Il a porté plainte contre X.
그는 성명불상자를 고소했다.

한국이라면? = 고소 · 형사소송법 제223조

피해자의 신고라는 점은 같다. 한국은 「범죄로 인한 피해자는 고소할 수 있다」(제223조). 프랑스는 검사에게 내는 단순 고소와 예심판사에게 내는 사인당사자 고소를 나눈다(40·85조).

---

14. le **réquisitoire**, pl. les réquisitoires [ʁe.ki.zi.twaʁ] **(검사의) 청구서, 논고** ★★

남성 FR

예심 단계에서는 검사가 예심판사에게 수사를 청구하는 서면이다. 처음 청구는 le réquisitoire introductif, 추가는 le réquisitoire supplétif다. 공판에서는 검사의 구형 의견(논고)을 뜻한다. 동

사는 requérir(청구하다), 구형은 les réquisitions.

쉬운 예

Le procureur a prononcé un réquisitoire sévère.

검사는 엄한 논고를 했다.

실무 예

Sans réquisitoire du parquet, le juge d'instruction peut-il agir ?

검찰의 청구 없이 예심판사가 움직일 수 있습니까?

원문

> Toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif ou par un réquisitoire supplétif et qui n'est pas mise en examen ne peut être entendue que comme témoin assisté. — CPP, art. 113-1 · 공식 대체
>
> 개시 청구서나 추가 청구서에 이름이 적힌 사람으로서 예심 피의자로 지정되지 않은 사람은 조력 증인으로서만 신문받을 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Toute personne nommément visée	주어 + 과거분사(이름이 적힌)	이름이 적힌 사람
par un réquisitoire introductif	par + 명사 ①	개시 청구서에
ou par un réquisitoire supplétif	par + 명사 ②	또는 추가 청구서에
et qui n'est pas mise en examen	관계절 — mise는 personne에 맞춤	예심 피의자로 지정되지 않은
ne peut être entendue que comme témoin assisté.	ne … que + 수동	조력 증인으로서만 신문받을 수 있다

문형

requérir + 명사

~을 청구하다, ~을 구형하다

1. requérir는 불규칙동사다: il requiert, ils requièrent, 과거분사 requis.
2. 공판에서 구형은 requérir une peine: le procureur a requis deux ans.
3. 명사 les réquisitions(구형)과 le réquisitoire(논고·청구서)를 구별한다.

Le procureur a requis trois ans d'emprisonnement.

검사는 징역 3년을 구형했다.

Le parquet requiert l'ouverture d'une information.

검찰이 예심 개시를 청구한다.

한국이라면? ≠ 검사의 청구 · 공소청법 제4조

한국 검사의 직무에는 「영장 청구에 관하여 필요한 사항」이 있지만(공소청법 제4조), 판사에게 수사 자체를 청구하는 서면은 없다. 프랑스 예심판사는 이 청구서가 있어야 수사할 수 있다(80조).

---

15. le **prévenu**, pl. les prévenus [pʁe.və.ny] **(경죄·위경죄 사건의) 피고인** ★★★

남성 FR

여성은 la prévenue. tribunal correctionnel·tribunal de police에 선 사람이다. 중죄 법원의 피고인은 accusé다. 영어 prevented(막힌)와 다르고, 동사 prévenir의 일상 뜻은 「미리 알리다, 예방하다」다.

쉬운 예

Le prévenu a gardé le silence.

피고인은 침묵했다.

실무 예

Le prévenu était-il assisté d'un avocat à l'audience ?

피고인은 공판에서 변호인의 조력을 받았습니까?

원문

> La compétence à l'égard d'un prévenu s'étend à tous coauteurs et complices.
>
> — CPP, art. 383 · 공식 대체
>
> 한 피고인에 대한 관할은 모든 공동정범과 공범에게 미친다.

문형

à l'égard de + 명사

~에 대하여, ~에 관하여

1. à l'égard de는 「~에 대한」이다. de + le는 du: à l'égard du prévenu.
2. 법전의 문어다. 말할 때는 envers(~에게)나 concernant(~에 관해)도 쓴다.
3. s'étendre à는 「~까지 미치다」.

Cette décision s'applique à l'égard de tous les prévenus.

이 결정은 모든 피고인에게 적용된다.

Le tribunal a été indulgent à l'égard de la prévenue.

법원은 그 피고인(여성)에게 관대했다.

문법 F1 · prévenu · prévenue — 과거분사에서 온 명사

~~la prévenu~~ (비문)

la prévenue

prévenu는 prévenir의 과거분사가 명사가 된 것이라 여성은 -e, 복수는 -s를 붙인다. accusé·accusée, mis·mise en examen도 같다. 소리는 남녀가 같다.

한국이라면? ≠ 피고인

한국어 피고인은 하나지만, 프랑스어는 사건 등급으로 갈린다. 경죄·위경죄 법원에서는 prévenu, 중죄 법원에서는 accusé다. 예심 단계의 피의자는 mis en examen이나 témoin assisté다.

퀘벡·벨기에·스위스 CH prévenu

스위스 형사소송법(CPP suisse art. 111)에서 prévenu는 혐의를 받는 사람부터 기소된 사람까지 형사절차 대상자 전체다. 프랑스에서는 경죄·위경죄 법원의 피고인만 가리킨다.

---

16. **l'accusé**, pl. les accusés [a.ky.ze] **(중죄 사건의) 피고인** ★★★

남성 FR

여성은 l'accusée. 예심판사의 mise en accusation(중죄 공판 회부 결정)으로 cour d'assises·cour criminelle départementale에 넘겨진 사람이다(181조). 영어 the accused를 늘 accusé로 옮기면 경죄 사건에서 틀린다.

쉬운 예 L'accusé a été acquitté.
피고인은 무죄를 선고받았다.

실무 예 L'accusé peut-il faire appel d'un arrêt de condamnation ?
피고인은 유죄 판결에 항소할 수 있습니까?

원문

> La faculté d'appeler appartient : 1° A l'accusé ; 2° Au ministère public ; … Le procureur général peut également faire appel des arrêts d'acquittement. –
>
> CPP, art. 380-2 · 공식 대체
>
> 항소할 권한은 다음 사람에게 있다. 1. 피고인 2. 검찰 … 항소법원 검사장(procureur général)도 무죄 판결에 항소할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La faculté d'appeler appartient :	주어 + appartenir — 목록	항소할 권한은 다음 사람에게 있다
1° A l'accusé ;	목록 ① — à + 사람(악상 없는 A는 원문 그대로)	1. 피고인
2° Au ministère public ;	목록 ② — à + le = au	2. 검찰
Le procureur général peut également faire appel	마지막 항 — pouvoir + faire appel	항소법원 검사장도 항소할 수 있다
des arrêts d'acquittement.	de + les = des	무죄 판결에

문형

faire appel (de + 판결)

(~에) 항소하다

1. 「항소하다」는 faire appel, 대상 판결은 de로 붙인다: faire appel du jugement.
2. 명사 l'appel(항소), 항소인은 l'appelant.
3. faculté de + 동사원형은 「~할 권한」: la faculté d'appeler.

Le parquet a fait appel de la décision.
검찰이 그 결정에 항소했다.

Nous avons dix jours pour faire appel.
항소 기간은 열흘입니다.

한국이라면? = 검사·피고인의 상소 · 형사소송법 제338조

무죄 판결에도 검찰이 항소할 수 있다는 점은 같다. 한국은 「검사 또는 피고인은 상소를 할 수 있다」(제338조 ①). 프랑스 중죄 항소는 다른 cour d'assises가 다시 심리한다(380-1조).

---

17. la **cour d'assises**, pl. les cours d'assises [kuʁ da.siz] **중죄 법원(배심 법원)** ★★★

여성 FR

직업법관(재판장과 배석)과 배심원이 함께 재판한다. 배심원은 1심 6명, 항소심 9명이다(296조). 항소는 다른 cour d'assises나 다르게 구성한 같은 법원이 다시 심리한다(380-1조). 판결은 arrêt라 부른다.

쉬운 예 L'affaire sera jugée par la cour d'assises.
그 사건은 중죄 법원이 재판할 것이다.

실무 예 Les jurés délibèrent-ils avec les magistrats professionnels ?
배심원은 직업법관과 함께 평의합니까?

원문 La cour d'assises comprend : la cour proprement dite et le jury. — CPP, art. 240 ·
공식 대체
중죄 법원은 본래의 법원(직업법관)과 배심으로 이루어진다.

문형

A comprend : B et C

A는 B와 C로 이루어진다

1. comprendre는 「이해하다」 말고 「포함하다, ~로 이루어지다」로도 쓴다.
2. 조직 조문은 콜론(:) 뒤에 구성원을 늘어놓는다.
3. 같은 뜻으로 être composé de도 쓴다(296조 composé de six jurés).

Le tribunal comprend trois juges.
그 재판부는 판사 세 명으로 이루어진다.

> Notre délégation est composée de cinq magistrats.
> 우리 대표단은 법관 다섯 명으로 구성되어 있습니다.

문법 F1 · cour의 복수는 cours — court와 다르다

~~les cour d'assises~~ (비문)

les cours d'assises

복수는 cour에 -s를 붙인다(les cours d'appel). assises는 늘 복수다. 소리 [kuʁ]가 같은 court(짧은), cours(수업)와 철자로 가른다.

한국이라면? ≠ 국민참여재판 · 국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제46조

한국 배심원의 평결과 의견은 「법원을 기속하지 아니한다」 (제46조 ⑤). 프랑스 중죄 법원은 배심원이 법원의 일부(240조)로 직업법관과 함께 판단한다.

---

18. ## la **cour criminelle départementale**, pl. les cours criminelles départementales

[kuʁ kʁi.mi.nɛl de.paʁ.tə.mɑ̃.tal] **도(道) 중죄법원 — 배심 없는 중죄 1심** ★★

여성 FR

15년·20년 중죄 징역에 해당하는 성인 사건을 배심원 없이 직업법관 5명(재판장과 배석 4명)이 1심 재판한다(380-16·380-17조). 2023. 1. 1. 전국 시행. 2026. 7. 25. 판본부터 누범 사건도 맡는다. 2027. 1. 1.부터 명예 변호사도 배석이 될 수 있다.

쉬운 예 Il sera jugé par la cour criminelle départementale.
그는 도 중죄법원에서 재판받을 것이다.

실무 예 Pourquoi la France a-t-elle créé une cour criminelle sans jury ?
프랑스는 왜 배심 없는 중죄 법원을 만들었습니까?

원문

> Par dérogation aux chapitres Ier à V du sous-titre Ier du présent titre, les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle sont jugées en premier ressort par la cour criminelle départementale. — CPP, art. 380-16, al. 1 · 공식 대체
> 이 편 제1부속편 제1장부터 제5장까지의 예외로, 15년이나 20년의 중죄 징역에 해당하는 중죄로 공판에 회부된 성인은 1심에서 도 중죄법원이 재판한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Par dérogation aux chapitres Ier à V	예외 표지 + à + les = aux	제1장부터 제5장까지의 예외로
du sous-titre Ier du présent titre,	de + le = du	이 편 제1부속편의

les personnes majeures accusées d'un crime	주어 + 과거분사 — accusé de	중죄로 회부된 성인은
puni de quinze ans ou de vingt ans	과거분사 — crime을 꾸민다	15년이나 20년의
de réclusion criminelle	de + 관사 없는 형	중죄 징역에 해당하는
sont jugées en premier ressort	수동 — jugées는 personnes에 맞춤	1심에서 재판받는다
par la cour criminelle départementale.	par + 행위자	도 중죄법원에서

문형

par dérogation à + 명사

~에 대한 예외로

1. 원칙 조문의 적용을 배제한다는 표지다(예외 표지). 인용할 때 지우지 않는다.
2. à + les는 aux: par dérogation aux chapitres …
3. 동사는 déroger à(5장 ordre public 항목).

Par dérogation à cette règle, le délai est porté à deux mois.
이 규칙에 대한 예외로 기간은 두 달로 늘어난다.

Le contrat déroge à la loi sur ce point.
그 계약은 이 점에서 법률과 달리 정한다.

한국이라면? + 대응 법원 없음

한국에서 무거운 사건의 1심은 지방법원 합의부가 맡고, 등급에 따른 별도 법원은 없다. 프랑스는 같은 중죄도 법정형(15·20년 / 30년·무기)에 따라 배심 유무가 갈린다.

---

19. la **relaxe**, pl. les relaxes [ʁə.laks] **(경죄·위경죄 법원의) 무죄** ★★

여성 FR

동사는 relaxer(무죄를 선고하다). 조문은 이 낱말 대신 «renvoie celui-ci des fins de la poursuite»(소추에서 놓아준다)라고 쓴다(470조). 중죄 법원의 무죄는 acquittement, 예심의 불송치 종결은 non-lieu, 검사의 불기소는 classement sans suite로 넷이 다르다.

쉬운 예 Le prévenu a été relaxé.
피고인은 무죄를 선고받았다.

실무 예 Le parquet a-t-il fait appel de la relaxe ?
검찰이 무죄 판결에 항소했습니까?

원문

Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite. — CPP, art. 470 · 공식 대체

법원은 소추된 사실이 형벌 법규 위반이 아니거나, 사실이 증명되지 않았거나, 피고인에게 귀속되지 않는다고 판단하면 피고인을 소추에서 놓아준다(무죄).

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Si le tribunal estime	si 조건절 + estimer	법원이 ~라고 판단하면
que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction	que 절 ① — aucune = 하나도	소추된 사실이 아무 범죄도 되지 않거나
à la loi pénale	à + 명사	형벌 법규 위반
ou que le fait n'est pas établi,	que 절 ②	사실이 증명되지 않았거나
ou qu'il n'est pas imputable au prévenu,	que 절 ③ — imputable à	피고인에게 귀속되지 않으면
il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.	주절 — celui-ci = 피고인	피고인을 소추에서 놓아준다

que 절 셋이 무죄 사유 셋이다(범죄 불성립·증명 없음·귀속 없음). 한국 제325조의 두 사유와 나란히 놓아 보면 좋다.

문형

estimer que + 직설법

~라고 판단하다, ~라고 보다

1. 법원·법관의 판단은 estimer que로 쓴다. 뒤에 직설법이 온다.
2. 부정이면 접속법도 쓴다: il n'estime pas que ce soit nécessaire.
3. 회의에서: j'estime que …(제 판단으로는 …).

J'estime que la preuve n'est pas suffisante.
제 판단으로는 증거가 충분하지 않습니다.

La cour a estimé que les faits étaient établis.
법원은 사실이 증명되었다고 판단했다.

문법 F5 · celui-ci — 바로 앞 사람을 가리킨다

~~il renvoie lui des fins de la poursuite~~ (비문)

il renvoie celui-ci des fins de la poursuite

celui-ci는 바로 앞에 나온 남성 명사(le prévenu)를 받는 지시대명사다. 주어 il(= le tribunal)과 헷갈리지 않게 법전이 쓴다. 대명사로 줄이면 il le renvoie가 된다.

한국이라면? ≠ 무죄 · 형사소송법 제325조

한국은 어느 법원이든 「판결로써 무죄를 선고하여야 한다」(제325조). 프랑스는 경죄·위경죄 법원의 무죄를 relaxe, 중죄 법원의 무죄를 acquittement으로 나눈다.

---

20. **l'acquittement**, pl. les acquittements [a.kit.mɑ̃] **(중죄 법원의) 무죄** ★★

남성 FR

동사는 acquitter(무죄를 선고하다). cour d'assises와 cour criminelle départementale의 무죄다. 일상어 acquitter에는 「(빚을) 갚다」라는 뜻도 있다. 무죄 판결에도 검찰이 항소할 수 있다(380-2조).

쉬운 예 L'accusé a été acquitté.
피고인은 무죄를 선고받았다.

실무 예 En France, le parquet peut faire appel d'un acquittement, comme en Corée.
프랑스에서도 한국처럼 검찰이 무죄 판결에 항소할 수 있습니다.

원문

> Si le fait retenu contre l'accusé ne tombe pas ou ne tombe plus sous l'application de la loi pénale, ou si l'accusé est déclaré non coupable, la cour d'assises prononce l'acquittement de celui-ci. — CPP, art. 363, al. 1 · 공식 대체
> 피고인에게 인정된 사실이 형벌 법규의 적용을 받지 않거나 더는 받지 않으면, 또는 피고인이 유죄가 아니라고 선언되면, 중죄 법원은 그 피고인에게 무죄를 선고한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Si le fait retenu contre l'accusé	si 조건절 ①의 주어 + 과거분사	피고인에게 인정된 사실이
ne tombe pas ou ne tombe plus	ne … pas / ne … plus	~의 적용을 받지 않거나 더는 받지 않으면
sous l'application de la loi pénale,	sous + 명사	형벌 법규의 적용을
ou si l'accusé est déclaré non coupable,	si 조건절 ② — 수동	또는 피고인이 무죄로 선언되면

la cour d'assises prononce l'acquittement de celui-ci.	주절 — celui-ci = 피고인	중죄 법원은 그에게 무죄를 선고한다

문형

déclarer qn coupable / non coupable

~을 유죄 / 무죄로 선언하다

1. déclarer + 사람 + 형용사. 수동 être déclaré coupable.
2. 여성이면 déclarée coupable. coupable은 남녀 같은 꼴이다.
3. 죄명은 de로 붙인다: coupable de vol.

Elle a été déclarée coupable de vol.
그녀는 절도 유죄로 선언되었다.

Le jury l'a déclaré non coupable.
배심은 그를 무죄로 선언했다.

문법 F7 · ne … plus — 「더는 ~ 않다」

~~ne tombe pas plus sous l'application~~ (비문)

ne tombe plus sous l'application

ne … plus는 pas 없이 「더는 ~ 않다」 다. 363조는 ne tombe pas(처음부터 아님)와 ne tombe plus(법이 바뀌어 더는 아님)를 나란히 써서 두 경우를 가른다.

한국이라면? ≠ 무죄 · 형사소송법 제325조

한국 제325조는 「피고사건이 범죄로 되지 아니하거나 범죄사실의 증명이 없는 때에는」 무죄다. 프랑스 중죄법원은 유죄 여부 질문에 답하는 방식으로 무죄를 정한다(349·363조). cour d'assises에는 배심원이 있고(240조) cour criminelle départementale에는 없다(380-17조).

한국이라면? — 예심판사가 있는 절차와 없는 절차

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 했다. 한국 형사소송법은 2026. 10. 2. 시행본이다.

	프랑스	한국	차이
+	juge d'instruction (49)	수사하는 판사 없음 (제195·197조)	예심판사가 수사 / 「사법경찰관은 수사를 책임진다」.
≠	garde à vue (62-2·63)	체포 (제200조의2)	경찰이 영장 없이 24시간(+24시간) / 판사의 체포영장, 「체포한 때부터 48시간이내에」 구속영장 청구.

+	mise en examen (80-1)	대응 행위 없음	판사가 부여하는 예심 피의자 지위 / 피의자 지위는 수사 개시로. 기소가 아니다.
+	témoin assisté (80-1·113-1)	대응 지위 없음	증인과 피의자 사이의 중간 지위 / 참고인·피의자 둘.
≠	détention provisoire · JLD (137·137-1)	구속 (제201조)	자유 → 사법통제 → 전자감독 → 구금, 결정은 JLD / 「관할 지방법원 판사의 구속영장을 받아」.
≠	action publique (1)	국가소추주의 (제246조)	피해자도 공소를 움직일 수 있다 / 「공소는 검사가 제기하여 수행한다」.
=	opportunité des poursuites (40-1)	기소편의주의 (제247조)	소추가 적절한지 검사가 판단 / 「공소를 제기하지 아니할 수 있다」.
+	partie civile (85)	재정신청 (제260조)	피해자가 예심판사에게 고소해 공소를 움직인다 / 고소인이 불기소에 대해 법원의 판단을 구한다.
≠	action civile (2·3)	배상명령 (소송촉진법 제25조)	모든 범죄의 피해자가 형사 법원에 배상 청구 / 정해진 죄의 유죄판결 때.
≠	cour d'assises (240·296)	국민참여재판 (국민참여재판법 제46조)	배심원이 법원의 일부(1심 6명) / 평결은 「법원을 기속하지 아니한다」.
≠	relaxe · acquittement (470·363)	무죄 (제325조)	법원 등급마다 다른 낱말 / 「판결로써 무죄를 선고하여야 한다」 하나.
=	appel contre l'acquittement (380-2)	검사의 상소 (제338조)	무죄 판결에 검찰이 항소할 수 있다 / 「검사 또는 피고인은 상소를 할 수 있다」.

가짜 친구 · instruction·information·prévenu — 지시도 정보도 막힌 사람도 아니다

l'instruction은 일상어로 「지시·교육」 이지만 형사절차에서는 「예심」 이다(79조). 같은 법전이 두 뜻을 다 쓴다. 30조의 instruction(아래 인용)은 법무부 장관의 「지시」 이고, 75조의 sur les instructions du procureur도 「지시」 다. 단수 l'instruction이 절차 이름이면 예심이다.

l'information도 형사절차에서는 「정보」 가 아니라 예심 수사다. 49조 «procéder aux informations», 기사 제목의 ouvrir une information judiciaire가 그 뜻이다. 사전 Larousse는 아직 예심 법원의 항소심을 옛 이름 chambre d'accusation으로 적는데, 현행 이름은 chambre de l'instruction이다(567조).

le prévenu는 영어 prevented(막힌)가 아니라 경죄·위경죄 법원의 피고인이다. 중죄 법원의 피고인은 l'accusé, 예심 단계는 la personne mise en examen이나 그보다 약한 le témoin assisté다. 한국어 피고인·피의자 두 칸이 프랑스어에서는 네 칸이다.

한자어로 짐작해도 틀린다. garde à vue는 「구속」이 아니라 경찰이 영장 없이 시작하는 유치다(62-2조). 판사가 명하는 구금은 détention provisoire이고 결정은 예심판사가 아니라 JLD가 한다(137-1조). mise en examen은 「기소」가 아니다 — 기소에 해당하는 중죄 회부는 mise en accusation이다(181조).

「무죄」도 낱말이 갈린다. 판결로 내리는 무죄는 둘이다 — 경죄·위경죄 법원의 relaxe, 중죄 법원의 acquittement. 무죄 판결은 아니지만 혐의에서 벗어나는 처분도 단계마다 다르다 — 예심 종결의 non-lieu(177조 «il n'y a lieu à suivre»), 검사의 불기소 classement sans suite(40-1조). 판결문에는 relaxe라는 낱말 대신 «renvoie … des fins de la poursuite»가 나온다(470조).

> Il ne peut leur adresser aucune instruction dans des affaires individuelles. 원문

요령 형사절차의 instruction·information은 예심. prévenu는 경죄 피고인, accusé는 중죄 피고인. garde à vue ≠ 구속, mise en examen ≠ 기소.

기억 되살리기 F2 — 규칙은 현재형, 사건 경과는 복합과거

형사소송법전은 절차의 규칙을 직설법 현재로 쓴다. 회의에서 구체적 사건의 경과를 말할 때는 복합과거로 바꾼다. 수동은 être + 과거분사, 대명동사의 복합과거는 être를 쓴다.

- 법전은 현재형으로 규칙을 정한다: le juge d'instruction procède …, la détention provisoire est ordonnée …(137-1조).
- 사건을 이야기할 때는 복합과거다: il a été placé en garde à vue, puis il a été mis en examen.
- 수동의 복합과거는 avoir été + 과거분사. 과거분사는 주어에 맞춘다: elle a été mise en examen.
- 대명동사는 복합과거에 être를 쓴다: la victime s'est constituée partie civile.
- 되풀이되던 상태·배경은 반과거로 말한다: il était en détention provisoire quand …

표로 보기

꼴	만들기	뜻
il procède à	현재 — 규칙	~을 한다
elle est ordonnée	être + 과거분사(현재 수동)	명해진다
il a été placé	avoir été + 과거분사	유치되었다

elle a été mise en examen	avoir été + mise(여성)	예심 피의자가 되었다
elle s'est constituée	se + être + 과거분사(일치)	(사인당사자가) 되었다
il a fait appel	avoir + 과거분사	항소했다
il était détenu	반과거(배경)	구금되어 있었다

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

Il — 주어
a été — avoir été · 복합과거 수동
placé — 과거분사 · 남성 단수
en garde à vue — en + 관사 없음

그는 유치되었다.

La victime — 주어 · 여성
s'est — se + être · 대명동사
constituée — 과거분사 · 여성 일치
partie civile — 보어 · 관사 없음

피해자는 사인당사자가 되었다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Il a placé en garde à vue.~~	Il a été placé en garde à vue.	유치된 사람이 주어면 수동 — avoir été + 과거분사.
~~Elle a été mis en examen.~~	Elle a été mise en examen.	수동의 과거분사는 주어(여성)에 맞춘다.
~~La victime a constitué partie civile.~~	La victime s'est constituée partie civile.	se constituer는 대명동사 — être + 일치.
~~La détention est ordonné par le JLD.~~	La détention est ordonnée par le JLD.	détention은 여성이라 -e.

말해 보기 — 형사 사건의 절차를 물을 때

법관 교류나 비교법 세미나에서 프랑스 형사 사건의 진행을 확인할 때 쓰는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Si je comprends bien, il a d'abord été placé en garde à vue, puis mis en examen ?
제가 이해한 대로라면, 먼저 유치되었다가 그다음에 예심 피의자가 된 거죠?

Est-ce que la victime s'est constituée partie civile ?
피해자가 사인당사자로 참가했습니까?

Qui a décidé de la détention provisoire, le juge d'instruction ou le JLD ?
미결구금은 누가 결정했습니까, 예심판사입니까 자유·구금판사입니까?

L'affaire sera-t-elle jugée par une cour d'assises ou par une cour criminelle départementale ?
그 사건은 중죄 법원에서 재판합니까, 도 중죄법원에서 재판합니까?

Pardon, quand vous dites « instruction », vous parlez de la phase préparatoire ?
죄송합니다만, 「instruction」 이라고 하실 때 예심 단계를 말씀하시는 거죠?

Le parquet a-t-il fait appel de l'acquittement ?
검찰이 무죄 판결에 항소했습니까?

설명해 보기 — 한국 형사절차를 프랑스어로

프랑스 법률가에게 한국과 다른 점을 설명하는 문장. 이 장 「한국이라면?」 표와 짝을 이룬다.

En Corée, il n'y a pas de juge d'instruction.
한국에는 예심판사가 없습니다.

La police mène l'enquête, et le procureur décide d'engager ou non les poursuites.
경찰이 수사하고, 검사가 공소를 제기할지 정합니다.

En principe, pour arrêter un suspect, il faut un mandat délivré par un juge.
원칙적으로 피의자를 체포하려면 판사가 발부한 영장이 필요합니다.

Si aucune demande de mandat de détention n'est présentée dans les quarante-huit heures, le suspect doit être libéré.
48시간 안에 구속영장을 청구하지 않으면 피의자를 석방해야 합니다.

La victime peut porter plainte, mais seul le procureur peut engager les poursuites.
피해자는 고소할 수 있지만, 공소는 검사만 제기할 수 있습니다.

Dans nos procès avec jury, le verdict des jurés ne lie pas le tribunal.
우리 국민참여재판에서 배심원의 평결은 법원을 구속하지 않습니다.

따라 말하기 — 형사소송법전 열 문장

형사소송법전 조문을 그대로 따라 말한다. 「느리게」 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. garde à vue, mise en examen을 낱말마다 끊지 않고 한 덩어리로 이어 읽는 소리에 귀를 기울인다(이어 읽기 규칙은 1장 연음 코너).

Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre. ...

예심 피의자는 무죄로 추정되므로 자유로운 상태로 남는다. … (137조 1항, 다음 항에 예외)

La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
가르드 아 뷔는 24시간을 넘을 수 없다. (63조)

Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d'office.
가르드 아 뷔 시작부터 그 동안 언제든 그 사람은 자기가 선임하거나 국선으로 지정된 변호인의 조력을 청구할 수 있다. (63-3-1조)

La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention.
미결구금은 자유·구금판사가 명하거나 연장한다. (137-1조)

Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi, dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu.
검찰은 지켜야 할 공정성 원칙을 존중하면서 공소를 수행하고 법률의 적용을 청구한다. (31조)

Le tribunal correctionnel connaît des délits.
경죄 법원은 경죄를 재판한다. (381조)

Le tribunal de police connaît des contraventions.
위경죄 법원은 위경죄를 재판한다. (521조)

La cour d'assises comprend : la cour proprement dite et le jury.
중죄 법원은 본래의 법원과 배심으로 이루어진다. (240조)

Le procureur général peut également faire appel des arrêts d'acquittement.
항소법원 검사장도 무죄 판결에 항소할 수 있다. (380-2조)

Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.
법관은 공판에서 제출되고 자기 앞에서 대심적으로 다투어진 증거로만 판단할 수 있다. (427조)

확인 문제 8

1. 가르드 아 뷔(garde à vue)를 결정하는 사람은?

예심판사

자유·구금판사

사법경찰관

항소법원 검사장

62-2조 «une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire». 검사는 연장을 허가한다(63조).

2. mise en examen을 한국어로 옮길 때 피해야 할 말은?

예심 피의자 지정

혐의 고지

기소

미즈 앙 넥자맹

mise en examen은 예심판사의 행위이고 공소제기가 아니다. 중죄 공판 회부는 mise en accusation(181조).

3. 79조에 따르면 예심(instruction)이 의무인 사건은?

중죄

경죄

위경죄

모든 사건

«obligatoire en matière de crime». 경죄는 선택, 위경죄는 검사가 청구할 때.

4. 미결구금(détention provisoire)을 명하는 판사는?

예심판사

자유·구금판사(JLD)

중죄 법원 재판장

경죄 법원 판사

137-1조 «ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention».

5. 경죄 법원(tribunal correctionnel)의 피고인을 부르는 말은?

accusé

prévenu

mis en examen

témoin assisté

경죄·위경죄 법원은 prévenu, 중죄 법원은 accusé.

6. «Elle a été mis en examen»을 바로잡으면?

Elle a été mise en examen.

Elle est mis en examen.

Elle a mis en examen.

Elle s'est mise en examen.

수동의 과거분사는 주어(여성)에 맞춘다.

7. 중죄 법원(cour d'assises) 1심의 배심원 수는?

5명

6명

9명

12명

296조 «six jurés lorsque la cour statue en premier ressort et de neuf jurés lorsqu'elle statue en appel».

8. 이 장의 CPP 조문 번호에 대해 맞는 것은?

- **2029. 1. 1. 새 법전 시행 예정이라 번호가 바뀐다(연기될 수 있다)**
- 번호는 앞으로도 그대로다
- 이미 2025년에 바뀌었다
- 2027년에 바뀐다

오르도낭스 n° 2025-1091 제57조 — 2029. 1. 1. 시행. 추인 법률안은 데크레로 최대 2030. 9. 1.까지 연기를 허용한다(가결 여부 미확인).

2부 법의 언어 · 제10장

헌법과 QPC

La Constitution et la QPC

프랑스 제5공화국 헌법은 1958년에 만들어졌다. 오랫동안 헌법위원회(Conseil constitutionnel)는 법률이 공포되기 전에만 심사했다. 2008년 개정으로 제61-1조가 들어왔고, 적용 조직법이 2010. 3. 1. 시행되면서 재판 중인 당사자도 법률 조항의 위헌을 다툴 수 있게 되었다. 이것이 QPC(question prioritaire de constitutionnalité)다. 이 장은 헌법 조문과 헌법위원회 결정 두 건으로 국가 기관·입법·헌법재판에 나오는 말 스무 개를 읽는다. 한국 위헌법률심판·헌법소원과 겉모양은 비슷한데 길이 다르다. 걸러내는 단계, 결정의 효력, 재판소원의 유무가 다르다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Const., art. 61-1, al. 1
   법원에 계속 중인 사건에서 어떤 법률 조항이 헌법이 보장하는 권리와 자유를 침해한다고 주장되면, 국사원이나 파기원이 회부해 헌법위원회가 그 문제를 맡을 수 있다. 국사원·파기원은 정해진 기간 안에 회부 여부를 판단한다.
2. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. DDHC 1789, art. 16
   권리의 보장이 확보되지 않고 권력의 분립이 정해지지 않은 사회는 헌법을 가진 것이 아니다.

▼ **처음 보는 문법 용어 17** 이 장의 설명에 나오는 말

3인칭 복수	「그들·그것들」이 주어일 때의 동사 꼴(ils/elles). 규칙동사는 -ent로 끝나고 이 -ent는 소리 나지 않는다
동사원형	활용하지 않은 사전형(부정법). devoir·pouvoir·vouloir 뒤, 전치사 de·à 뒤에 온다 — doit prouver, de s'exécuter
과거분사	-é·-i·-u 등으로 끝나는 꼴(formé, requis, dû). être와 함께 수동태를, avoir와 함께 복합과거를 만든다. 형용사처럼 명사를 꾸미기도 한다
수동태	être + 과거분사. 「~되다」. 과거분사는 주어의 성·수에 맞춘다 — la nullité doit être prononcée. 누가 했는지는 par로 붙인다(par le juge)
대명동사	se가 붙는 동사(se prescrire, s'engager, s'exécuter). 법전에서는 「저절로 그렇게 된다」는 수동 뜻으로 자주 쓴다
관계대명사	앞 명사를 받아 뒤 문장을 잇는 말: qui(주어)·que(목적어)·dont(de + 명사)·où(때·곳)·lequel(전치사 뒤, 앞 명사의 성·수를 따름)
접속법	의심·조건·바람을 나타내는 동사 꼴. 정해진 접속사(à moins que, bien que, pour que) 뒤에 온다. 3인칭 복수는 직설법 현재와 꼴이 같은 동사가 많다(constatent)
허사 ne	부정이 아닌 ne. à moins que·avant que 뒤 문어체에서 동사 앞에 붙지만 「않는다」는 뜻을 더하지 않는다
연음	리에종(liaison). 평소 소리 나지 않는 끝 자음이 다음 낱말의 모음과 이어져 소리 나는 것 — les avocats [le.z‿a.vɔ.ka]. 원래 소리 나는 자음이 이어지는 것(mise en)은 앙셴망
복합과거	avoir/être + 과거분사. 끝난 사건을 말한다 — il a été placé …
비인칭 il	비인칭 주어와 같은 말 — il y a lieu de, il est fait grief
비인칭 수동	il est procédé à … 처럼 주어를 숨기는 법률 문장의 수동
이 책이 옮긴 말	한국 기관·제도에 공식 프랑스어 명칭이 없어 이 책이 정한 번역어. 공식 명칭이 아니다
주절	문장의 뼈대가 되는 절. 종속절(que·si·lorsque 등으로 이끄는 절)이 매달리는 쪽
보어	동사의 뜻을 채우는 말. être 뒤의 속사(Le contrat est un accord)와 동사의 목적어(prouver l'obligation)를 두루 이른다
접속사	절과 절을 잇는 말. et·ou·mais(대등), que·si·lorsque·bien que(종속)
조동사	다른 동사를 돕는 동사. avoir·être(복합 시제·수동), devoir·pouvoir·vouloir(+ 동사원형)

표제어 20

왼쪽 여백의 번호는 2019년부터 파기원(Cour de cassation) 판결이 문단마다 붙이는 번호 방식을 빌렸다. 조문 인용은 2026. 10. 15. 현행 판본으로, DILA의 법령 데이터(LEGI — 레지프랑스와 같은 원천)와 대조했다. 판결은 DILA의 판결 데이터, 헌법·인권선언·헌법위원회 결정은 헌법위원회 게시본, 옛 판본은 출처 표시에 적은 판본과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

1. la **constitution**, pl. les constitutions [kɔ̃.sti.ty.sjɔ̃] **헌법** ★★★

여성 FR

프랑스 현행 헌법을 가리킬 때는 대문자로 la Constitution이라 쓴다. 「1958년 10월 4일 헌법」이 정식 이름이다. 헌법위원회는 그 전문이 끌어오는 1789 선언·1946 전문·2004 환경헌장을 함께 헌법 규범으로 쓴다(「헌법 블록」, 판례).

쉬운 예

La Constitution protège les libertés.

헌법은 자유를 보호한다.

실무 예

Dans votre système, qui contrôle le respect de la Constitution ?

귀국 제도에서는 누가 헌법 준수를 통제합니까?

원문

> Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. — DDHC 1789, art. 16 · 공식
>
> 권리의 보장이 확보되지 않고 권력의 분립이 정해지지 않은 사회는 헌법을 가진 것이 아니다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Toute société	주어 — tout는 여성 société에 맞춰 toute	모든 사회는
dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée,	전치사 + 관계대명사(여성 단수) + 수동	그 안에서 권리의 보장이 확보되지 않은
ni la séparation des pouvoirs déterminée,	ni + 주어 + 과거분사 — n'est pas가 생략됐다	권력의 분립도 정해지지 않은
n'a point de Constitution.	주절 동사 — ne … point	헌법을 가진 것이 아니다

> 둘째 줄의 n'est pas는 셋째 줄에서 되풀이되지 않는다. ni la séparation des pouvoirs (n'est) déterminée로 읽는다.

문형

garantir / assurer + 명사

~을 보장하다 / ~을 확보하다

1. garantir는 법적으로 「보장하다」, assurer는 「확보하다·보증하다」. 둘 다 직접 목적어를 받는다.
2. 명사는 la garantie(보장). la garantie des droits는 「권리의 보장」이다.
3. 수동태는 être garanti / être assuré. 주어에 성·수를 맞춘다(la garantie est assurée).

La Constitution garantit l'égalité devant la loi.

헌법은 법 앞의 평등을 보장한다.

> Le juge assure le respect de ce principe.
> 법관이 이 원칙의 준수를 확보한다.

문법 F7 · ne … point — 문어의 강한 부정

~~n'a pas point de Constitution~~ (비문)

n'a point de Constitution

point은 pas 자리에 들어가는 옛 문어 부정이다. pas와 함께 쓰지 않는다. 뒤의 명사에는 부정의 de가 온다(n'a point de, n'a pas de).

한국이라면? ≠ 헌법(기본권 목록의 자리)

프랑스 1958 헌법 본문에는 기본권 목록이 거의 없고, 전문이 1789 선언 등을 끌어온다. 헌법위원회가 1971년 결정에서 전문을 근거로 삼았다(판례). 한국은 헌법 본문 제2장에 기본권을 직접 적는다.

---

2. le **Conseil constitutionnel**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [kɔ̃.sɛj kɔ̃s.ti.ty.sjɔ.nɛl]

(프랑스) 헌법위원회 ★★★

남성 FR

직역은 「헌법평의회」다. 재판소(cour)라는 이름을 쓰지 않는다. 위원은 membre, 결정은 la décision이다. 전직 대통령은 종신 당연직 위원이다(56조 2항).

쉬운 예 Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision.
헌법위원회가 결정을 내렸다.

실무 예 Combien de membres compte le Conseil constitutionnel ?
헌법위원회 위원은 몇 명입니까?

원문

> Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. — Const., art. 56, al. 1 · 공식 대체
> 헌법위원회는 위원 아홉 명으로 이루어지고, 그 임기는 9년이며 다시 맡을 수 없다. 헌법위원회는 3년마다 3분의 1씩 바뀐다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres,	주어 + comprendre + 목적어	헌법위원회는 위원 아홉 명으로 이루어지고
dont le mandat dure neuf ans	dont 관계절 — 위원들의 임기	그 임기는 9년이며
et n'est pas renouvelable.	관계절 둘째 동사 — 주어는 le mandat	다시 맡을 수 없다

Le Conseil constitutionnel se renouvelle	대명동사 — 스스로 새로워지다	헌법위원회는 바뀐다
par tiers tous les trois ans.	par + 분수, tous les + 기간	3년마다 3분의 1씩

문형

A comprend + 수 + 명사

A는 ~로 이루어진다(~을 구성원으로 둔다)

1. comprendre는 「이해하다」 말고도 「포함하다·~로 구성되다」의 뜻이 있다. 조문에서는 이 뜻이 많다.
2. 3인칭 단수는 il comprend, 복수는 ils comprennent.
3. 비슷한 말: se composer de(~로 구성되다), compter(~명을 두다).

La chambre comprend trois juges.
그 재판부는 법관 세 명으로 이루어진다.

Notre délégation comprend cinq magistrats.
우리 대표단은 법관 다섯 명으로 구성되어 있습니다.

문법 F8 · dont = 그 사람(것)의

~~neuf membres, que le mandat dure neuf ans~~ (비문)

neuf membres, dont le mandat dure neuf ans

dont는 de + 앞 명사를 대신한다. le mandat des membres → les membres, dont le mandat …(그들의 임기는). 소유를 나타낼 때 que를 쓰지 않는다.

한국이라면? ≠ 헌법재판소 · 헌법 제112조

프랑스 위원은 9년 단임이고 헌법에 자격 요건이 없다(56조). 한국 재판관은 법관 자격자이고 「임기는 6년으로 하며, 법률이 정하는 바에 의하여 연임할 수 있다」(제112조 제1항).

---

3. la **question prioritaire de constitutionnalité**, pl. les questions prioritaires de constitutionnalité

[kɛs.tjɔ̃ pʁi.jɔ.ʁi.tɛʁ də kɔ̃s.ti.ty.sjɔ.na.li.te] **위헌 우선 문제(QPC), 사후적 위헌법률심판 회부** ★★★

여성 FR

헌법 61-1조는 이 이름을 쓰지 않고 「cette question」이라고만 한다. 이름은 적용 조직법(오르도낭스 58-1067 제23-1조 이하)에 있다. prioritaire는 같은 조항에 대한 조약 위반 주장보다 먼저 판단한다는 뜻이다.

쉬운 예 L'avocat a soulevé une QPC.
변호사가 QPC를 제기했다.

실무 예

Pourriez-vous expliquer pourquoi cette question est appelée prioritaire ?

이 문제를 왜 「우선」이라고 부르는지 설명해 주시겠어요?

원문

> Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 avril 2010 par le Conseil d'État (décision n° 336753 du 14 avril 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité … – Cons. const., décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 · 공식
>
> 헌법위원회는 2010. 4. 14. 국사원으로부터(2010. 4. 14. 결정 제336753호) 헌법 제61-1조가 정한 요건에 따라 위헌 우선 문제를 회부받았다 …

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le Conseil constitutionnel a été saisi	복합과거 수동 — saisir: 사건을 맡기다	헌법위원회는 회부받았다
le 14 avril 2010 par le Conseil d'État	날짜 + par + 회부한 기관	2010. 4. 14. 국사원으로부터
(décision n° 336753 du 14 avril 2010),	괄호 — 회부 결정의 번호와 날짜	(2010. 4. 14. 결정 제336753호)
dans les conditions prévues	과거분사 prévues(conditions에 맞춰 여성 복수)	정한 요건에 따라
à l'article 61-1 de la Constitution,	à + 조문	헌법 제61-1조가
d'une question prioritaire de constitutionnalité	saisir qn de qch의 de — 무엇을	위헌 우선 문제를

être saisi de + 명사 = 「~을 회부받다」. 주어(헌법위원회)와 de 뒤의 사건 사이에 날짜·기관·조문이 끼어 있다.

문형

soulever une question / une exception

(문제·항변을) 제기하다

1. 소송에서 쟁점을 「들어 올리다」는 soulever다. soulever une QPC는 법정에서 흔히 쓰는 말이다.
2. 과거분사는 soulevé. 수동태: la question a été soulevée.
3. QPC는 여성 명사(la question)이므로 une QPC, la QPC.

La défense a soulevé une QPC dès la première audience.

변호인은 첫 기일부터 QPC를 제기했다.

Cette question n'a pas été soulevée en appel.

이 문제는 항소심에서 제기되지 않았다.

한국이라면? ≠ 위헌법률심판 제청 · 헌법재판소법 제41조

프랑스는 사건 법원 → 국사원·파기원 → 헌법위원회의 두 단계로 거른다. 한국은 사건 법원이 직접 제청하고 「대법원 외의 법원이 제1항의 제청을 할 때에는 대법원을 거쳐야 한다」(제41조 제5항).

---

4. la **saisine**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [se.zin] **(법원·기관에의) 회부, 제소** ★★

여성 FR

동사 saisir(사건을 맡기다)의 명사다. saisir le Conseil constitutionnel은 「헌법위원회에 회부하다」, être saisi de는 「~을 회부받다」. 압류(la saisie)와 헷갈리기 쉽다.

쉬운 예

La saisine du juge est obligatoire.

법관에게 회부하는 것은 필수다.

실무 예

Qui peut saisir le Conseil constitutionnel avant la promulgation d'une loi ?

법률 공포 전에 누가 헌법위원회에 회부할 수 있습니까?

원문

> Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation. — Const., art. 61, al. 4 · 공식 대체
>
> 이러한 경우에는 헌법위원회에 회부하면 공포 기간이 정지된다.

문형

suspendre + 명사

~을 정지시키다

1. suspendre는 기간·집행·효력을 「멈추다」. 명사는 la suspension.
2. le délai de promulgation(공포 기간)처럼 delai de + 명사로 무슨 기간인지 밝힌다.
3. 재개는 reprendre, 기간이 다시 흐르는 것은 le délai recommence à courir.

Le recours ne suspend pas l'exécution de la décision.

불복은 결정의 집행을 정지시키지 않는다.

Le juge a suspendu l'audience pendant une heure.

법관은 한 시간 동안 기일을 중단했다.

문법 F3 · saisir qn de qch

~~saisir une question au Conseil~~ (비문)

saisir le Conseil d'une question

회부받는 기관이 직접 목적어이고, 사건은 de로 붙는다. 수동태로 바꾸면 le Conseil est saisi d'une question(헌법위원회가 문제를 회부받는다).

한국이라면? + 공포 전 회부

프랑스에서는 대통령·총리·양원 의장·하원의원 60명·상원의원 60명이 공포 전 법률을 회부할 수 있고, 그러면 공포 기간이 멈춘다(61조). 한국 헌법재판소의 관장 사항(제111조)에는 공포 전 심사가 없다.

---

5. la **loi organique**, pl. les lois organiques [lwa ɔʁ.ga.nik]

조직법(헌법이 맡긴 사항을 정하는 법률) ★★

여성 FR

헌법이 「조직법으로 정한다」 고 맡긴 사항만 다룬다. 통과 절차가 일반 법률보다 엄격하고, 공포 전에 반드시 헌법위원회 심사를 거친다(46조·61조). QPC 절차도 조직법(2009-1523)이 정했다.

쉬운 예 Une loi organique fixe les règles.
조직법이 규칙을 정한다.

실무 예 Les modalités de la QPC sont fixées par une loi organique, si je ne me trompe pas.
제가 틀리지 않았다면 QPC의 세부 방식은 조직법으로 정해져 있지요.

원문

> Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution. — Const., art. 46, al. 5 · 공식 대체
>
> 조직법은 헌법위원회가 헌법에 합치한다고 선언한 뒤에야 공포될 수 있다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
조각	문법	뜻
Les lois organiques	주어 — 여성 복수	조직법은
ne peuvent être promulguées	ne + pouvoir + 수동 — promulguées는 lois에 맞춤	공포될 수 있다
qu'après déclaration par le Conseil constitutionnel	que après — 「~이 있은 뒤에야」	헌법위원회의 선언이 있은 뒤에야
de leur conformité à la Constitution.	déclaration de + 명사 — 무엇의 선언인가	헌법에 합치한다는

문형

ne … qu'après + 명사

~이 있은 뒤에야 비로소

1. ne를 동사 앞에, que를 시점 표현 앞에 둔다.
2. après 뒤에는 명사(après déclaration)나 avoir + 과거분사(après avoir vérifié)가 온다.

3. 모음 앞에서 que는 qu'로 준다(qu'après).

La loi n'entre en vigueur qu'après sa publication.

법률은 관보에 게재된 뒤에야 시행된다.

Je ne répondrai qu'après avoir lu le dossier.

기록을 읽은 뒤에야 답하겠습니다.

문법 F7 · ne … que = 「~에야, ~만」

~~ne peuvent pas être promulguées qu'après~~ (비문)

ne peuvent être promulguées qu'après

ne … que는 pas 없이 「~에야 비로소」 다. qu'après déclaration = 선언이 있은 뒤에야. 5장 1231조의 ne sont dus que si와 같은 틀이다.

한국이라면? + 조직법

프랑스 헌법은 법률 가운데 조직법이라는 등급을 두어 절차를 엄격히 하고 사전 심사를 의무로 한다(46조). 한국 헌법은 법률을 한 종류로만 두고, 이런 등급이 없다.

---

6. la **souveraineté**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [su.vʁɛn.te] **주권** ★★★

여성 FR

형용사는 souverain(주권을 가진, 최종의). 1958 헌법 3조는 국민 주권(souveraineté nationale)이 인민(peuple)에게 속한다고 쓴다. 1789 선언 3조의 「nation」은 16장에서 읽는다.

쉬운 예

La souveraineté appartient au peuple.

주권은 국민에게 있다.

실무 예

En Corée aussi, la souveraineté réside dans le peuple.

한국에서도 주권은 국민에게 있습니다.

원문

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. — Const., art. 3, al. 1 · 공식 대체

국민 주권은 인민에게 속하고, 인민은 대표자를 통해, 그리고 국민투표의 방법으로 주권을 행사한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La souveraineté nationale	주어 — 형용사 nationale는 여성 단수	국민 주권은
appartient au peuple	appartenir à — à + le = au	인민에게 속한다

qui l'exerce par ses représentants	관계절 qui + 대명사 l'(= 주권)	인민은 대표자를 통해 그것을 행사하고
et par la voie du référendum.	par la voie de — 「~의 방법으로」	국민투표의 방법으로도

문형

appartenir à + 사람·기관

~에게 속하다

1. 권한·권리가 누구에게 있는지 말할 때 쓴다. à + le는 au(au peuple).
2. 활용은 venir와 같은 틀이다: il appartient, ils appartiennent.
3. 비인칭 il appartient à qn de + 동사원형은 「~하는 것은 ~의 몫이다」.

Il appartient au juge de trancher.
판단하는 것은 법관의 몫이다.

Ce pouvoir appartient au Parlement.
이 권한은 의회에 속한다.

문법 F5 · 대명사 l'은 동사 바로 앞

~~le peuple qui exerce la~~ (비문)

le peuple qui l'exerce

l'은 앞의 la souveraineté를 가리킨다. 목적 대명사는 동사 바로 앞에 놓고, 모음 앞에서 le·la는 l'로 준다.

한국이라면? = 국민주권 · 헌법 제1조

프랑스는 대표자와 국민투표 두 길로 주권을 행사한다고 적는다(3조). 한국은 「대한민국의 주권은 국민에게 있고, 모든 권력은 국민으로부터 나온다」(제1조 제2항).

---

7. le **suffrage**, pl. les suffrages [sy.fʁaʒ] **선거, 투표(권)** ★★

남성 FR

au suffrage universel direct는 「보통·직접 선거로」. 복수 les suffrages exprimés는 「유효 투표」(89조 3항). 선거 자체는 l'élection, 투표 행위는 le vote다.

쉬운 예 Le maire est élu au suffrage universel.
시장은 보통선거로 뽑힌다.

실무 예 Chez nous, le président est aussi élu au suffrage universel direct.
우리나라에서도 대통령은 보통·직접 선거로 뽑힙니다.

원문

> Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. — Const., art. 6, al. 1 · 공식 대체
> 대통령은 보통·직접 선거로 5년 임기로 선출된다.

문형

être élu pour + 기간

~ 임기로 선출되다

1. être élu는 수동태다. 여성은 élue, 복수는 élus.
2. pour + 기간은 임기의 길이다: élu pour cinq ans.
3. 방법은 au suffrage …, 장소·기관은 par l'Assemblée(의회가 선출).

Elle a été élue pour six ans.
그녀는 6년 임기로 선출되었다.

Les sénateurs sont élus au suffrage indirect.
상원의원은 간접선거로 선출된다.

한국이라면? ≠ 대통령 선거와 임기 · 헌법 제70조

프랑스 대통령은 5년 임기이고 연속 두 번까지만 할 수 있다(6조 2항). 한국은 「대통령의 임기는 5년으로 하며, 중임할 수 없다」(제70조).

---

8. le **président de la République**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수

[pʁe.zi.dɑ̃ də la ʁe.py.blik] **대통령** ★★★

남성 FR

헌법 조문은 대문자로 le Président de la République라 쓴다. 여성이면 la présidente de la République. 호칭은 Monsieur le Président / Madame la Présidente(19장).

쉬운 예

Le président de la République habite à Paris.
대통령은 파리에 산다.

실무 예

Quel est exactement le rôle d'arbitre du président de la République ?
대통령의 「중재자」 역할이란 정확히 무엇입니까?

원문

> Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat. — Const., art. 5, al. 1 · 공식 대체
> 대통령은 헌법의 준수를 감시한다. 대통령은 중재를 통해 공권력의 정상적인 작동과 국가의 계속성을 확보한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Le Président de la République veille	주어 + veiller	대통령은 감시한다
au respect de la Constitution.	veiller à + le = au	헌법의 준수를
Il assure, par son arbitrage,	둘째 문장 — 삽입구 par son arbitrage	대통령은 중재를 통해 확보한다
le fonctionnement régulier des pouvoirs publics	목적어 ①	공권력의 정상적인 작동을
ainsi que la continuité de l'Etat.	ainsi que — 목적어 ②	그리고 국가의 계속성을

문형

veiller à + 명사 / veiller à ce que + 접속법

~에 유의하다, ~을 감시하다

1. veiller à 뒤에 명사가 오면 à + le = au(au respect).
2. 절이 오면 veiller à ce que + 접속법: veiller à ce que la loi soit respectée.
3. 법관·기관의 감독 의무를 말할 때 자주 쓴다.

Le juge veille au bon déroulement de l'audience.
법관은 기일이 제대로 진행되도록 감독한다.

Je veillerai à ce que tout le monde puisse parler.
모두가 발언할 수 있도록 제가 챙기겠습니다.

문법 F1 · 직함의 여성형

~~Madame le présidente~~ (비문)

Madame la Présidente

직함 앞 관사는 그 자리에 있는 사람의 성을 따른다. le Premier ministre / la Première ministre. 공식 문서도 여성형을 쓴다.

한국이라면? ≠ 대통령 · 헌법 제66조

프랑스 대통령은 헌법 준수를 감시하고 중재로 공권력의 작동을 확보한다(5조). 정부는 총리가 이끈다. 한국은 「행정권은 대통령을 수반으로 하는 정부에 속한다」(제66조 제4항).

---

9. le **Premier ministre**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [pʁə.mje mi.nistʁ] **총리** ★★★

남성 FR

헌법은 Premier에만 대문자를 쓴다. 여성이면 la Première ministre. 정부는 le Gouvernement, 각료회의는 le Conseil des ministres다.

쉬운 예

Le Premier ministre parle à l'Assemblée.

총리가 하원에서 연설한다.

실무 예

En Corée, le Premier ministre est nommé avec l'accord de l'Assemblée nationale.

한국에서 국무총리는 국회의 동의를 얻어 임명됩니다.

원문

> Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. — Const., art. 8, al. 1 · 공식 대체
>
> 대통령은 총리를 임명한다. 대통령은 총리가 정부의 사직서를 내면 그 직을 끝낸다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le Président de la République nomme le Premier ministre.	주어 + nommer + 목적어	대통령은 총리를 임명한다
Il met fin à ses fonctions	il = 대통령, ses = 총리의	대통령은 그(총리)의 직을 끝낸다
sur la présentation par celui-ci	sur + 명사 — 「~에 따라」, celui-ci = 총리	총리가 내면
de la démission du Gouvernement.	présentation de + 명사	정부의 사직서를

문형

mettre fin à + 명사

~을 끝내다

1. 끝내는 대상은 à 뒤에 둔다. à + les = aux(mettre fin aux fonctions).
2. 복합과거: il a mis fin à. 과거분사는 mis.
3. 5장의 la résolution met fin au contrat도 같은 틀이다.

Le juge a mis fin à la mesure.

법관은 그 조치를 끝냈다.

Je voudrais mettre fin à ce malentendu.

이 오해를 끝내고 싶습니다.

문법 F5 · celui-ci = 뒤에 말한 사람

~~par celle-ci (총리를 가리킬 때)~~ (비문)

par celui-ci

celui-ci는 바로 앞에 나온 남성 명사(le Premier ministre)를 가리킨다. 여성이면 celle-ci. 둘 중 뒤의 것을 가리켜 주어 il과 헷갈리지 않게 한다.

한국이라면? ≠ 국무총리 · 헌법 제86조

프랑스 헌법 8조는 대통령이 총리를 임명한다고만 적는다. 한국은 「국무총리는 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명한다」(제86조 제1항).

---

10. le **Parlement**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [paʁ.lə.mɑ̃] **의회** ★★★

남성 FR

프랑스 의회는 하원(Assemblée nationale)과 상원(Sénat) 둘이다(24조 2항). 의원은 parlementaire, 하원의원은 député, 상원의원은 sénateur. 옛 왕정의 parlement은 최고법원이었다.

쉬운 예

Le Parlement a voté la loi.

의회가 법률을 의결했다.

실무 예

Comment le Parlement contrôle-t-il l'action du Gouvernement ?

의회는 정부의 활동을 어떻게 통제합니까?

원문

> Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques. — Const., art. 24, al. 1 · 공식 대체
>
> 의회는 법률을 의결한다. 의회는 정부의 활동을 통제한다. 의회는 공공정책을 평가한다.

문형

voter + 명사

~을 의결하다, ~에 투표하다

1. voter la loi는 「법률을 의결하다」. 사람이 주어면 「투표하다」(voter pour / contre).
2. 명사는 le vote. 「표결에 부치다」는 mettre aux voix.
3. 의결된 법률은 la loi votée, 최종 채택은 adoptée.

L'Assemblée a voté le budget.

하원은 예산을 의결했다.

J'ai voté contre cette proposition.

저는 그 제안에 반대표를 던졌습니다.

한국이라면? ≠ 국회 · 헌법 제41조

프랑스 의회는 하원과 상원의 양원이고 상원은 간접선거로 뽑는다(24조). 한국은 단원제로, 국회는 국민의 직접선거로 「선출된 국회의원으로 구성한다」(제41조 제1항).

---

11. l'**Assemblée nationale**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [a.sɑ̃.ble na.sjɔ.nal] **하원(국민의회)** ★★★

여성 FR

직선으로 뽑힌 하원이다(24조 3항). 대통령은 하원만 해산할 수 있고 상원은 해산할 수 없다(12조). 모음으로 시작해 l'Assemblée다. 한국 국회는 프랑스어로 흔히 Assemblée nationale라 옮긴다.

쉬운 예

L'Assemblée nationale siège à Paris.

하원은 파리에 있다.

실무 예

Le président peut-il dissoudre l'Assemblée nationale à tout moment ?

대통령은 언제든 하원을 해산할 수 있습니까?

원문

Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents des Assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. — Const., art. 12, al. 1 · 공식 대체

대통령은 총리와 양원 의장에게 자문한 뒤 하원의 해산을 선언할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le Président de la République peut,	주어 + pouvoir — 동사원형은 뒤에	대통령은 ~할 수 있다
après consultation du Premier ministre	삽입구 ① — de + le = du	총리에게 자문한 뒤
et des Présidents des Assemblées,	삽입구 ② — de + les = des	그리고 양원 의장에게
prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.	pouvoir 뒤의 동사원형 + 목적어	하원의 해산을 선언

peut와 그 동사원형 prononcer 사이에 삽입구가 길게 끼어 있다. 쉼표 사이를 건너뛰고 읽는다.

문형

après consultation de + 명사

~에게 자문한 뒤

1. après + 관사 없는 명사는 조문체다: après consultation, après avis.
2. de + le = du, de + les = des(des Présidents).
3. 말로 할 때는 après avoir consulté …(자문한 뒤).

Le décret est pris après avis du Conseil d'État.

그 데크레는 국사원의 의견을 들은 뒤 제정된다.

Je répondrai après consultation de mes collègues.

동료들과 상의한 뒤 답하겠습니다.

한국이라면? + 국회 해산

프랑스 대통령은 하원을 해산할 수 있다(12조, 다음 해산은 선거 뒤 1년이 지나야 한다). 한국 1987년 헌법은 대통령의 국회해산권을 없앴다(개정이유).

---

12. le **Sénat**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [se.na] **상원** ★★

남성 FR

끝 t는 소리 나지 않는다 [se.na]. 상원의원은 le sénateur / la sénatrice. 지방자치단체를 대표하고 간접선거로 뽑힌다(24조 4항).

쉬운 예

Le Sénat siège au palais du Luxembourg.

상원은 뤽상부르 궁에 있다.

실무 예

Pourquoi le Sénat est-il élu au suffrage indirect ?

상원은 왜 간접선거로 뽑힙니까?

원문

Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. — Const., art. 24, al. 4 · 공식 대체

상원은 의원 수가 348명을 넘을 수 없고, 간접선거로 선출된다. 상원은 공화국의 지방자치단체를 대표한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le Sénat,	주어	상원은
dont le nombre de membres	dont 관계절 — 상원의 의원 수	그 의원 수가
ne peut excéder trois cent quarante-huit,	ne + pouvoir(pas 없이) + 동사원형	348명을 넘을 수 없는
est élu au suffrage indirect.	주절 동사 — 수동	간접선거로 선출된다
Il assure la représentation	둘째 문장	상원은 대표한다
des collectivités territoriales de la République.	de + les = des	공화국의 지방자치단체를

문형

ne pas pouvoir excéder + 수

~을 넘을 수 없다

1. excéder는 「넘다」. 상한을 정할 때 조문이 쓰는 말이다.
2. dépasser도 같은 뜻으로 말할 때 더 흔하다.
3. 하한은 ne pas pouvoir être inférieur à(~보다 적을 수 없다).

La peine ne peut excéder dix ans.
형은 10년을 넘을 수 없다.

Mon intervention ne dépassera pas dix minutes.
제 발표는 10분을 넘지 않겠습니다.

한국이라면? + 상원

상원은 프랑스에만 있다. 의원 수 상한을 헌법에 적는다(하원 577명·상원 348명, 24조). 한국 헌법은 국회의원 수를 법률로 정하되 하한(200인)만 둔다(제41조 제2항).

---

13. le **domaine de la loi**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [dɔ.mɛn də la lwa]

법률 사항(법률로 정할 영역) ★★

남성 FR

34조가 법률로 정할 사항을 늘어놓고, 37조는 그 밖의 사항을 행정입법(règlement)의 영역으로 돌린다. 반대말은 le domaine réglementaire(명령 사항)다.

쉬운 예 Cette question relève du domaine de la loi.
이 문제는 법률 사항에 속한다.

실무 예 Cette matière relève-t-elle du domaine de la loi ou du règlement ?
이 사항은 법률로 정할 것입니까, 명령으로 정할 것입니까?

원문 > Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. — Const., art. 37, al. 1 · 공식 대체
> 법률 사항이 아닌 사항은 명령의 성격을 가진다.

문형

relever de + 명사

~에 속하다, ~의 관할이다

1. relever de는 「~의 영역·관할에 속하다」. 법률가가 아주 자주 쓴다.
2. de + le = du: relever du juge administratif(행정법원 관할이다).
3. être du domaine de도 같은 뜻이다(37조).

Ce litige relève du juge judiciaire.
이 분쟁은 일반법원 관할이다.

Cette question ne relève pas de ma compétence.
이 문제는 제 권한 밖입니다.

한국이라면? ≠ 법률유보와 위임입법 · 헌법 제75조

프랑스는 법률 사항을 열거하고 나머지를 정부의 고유 명령 영역으로 둔다(34·37조). 한국 대통령령은 「법률에서 구체적으로 범위를 정하여 위임받은 사항」 등에 관해서만 발한다(제75조).

---

14. le **règlement**, pl. les règlements [ʁɛ.glə.mɑ̃] **규칙, 명령(행정입법), (의회) 의사규칙** ★★★

남성 FR

뜻이 셋이다. ① 정부의 행정입법 전체(pouvoir réglementaire — 37조) ② 의회의 의사규칙(règlement de l'Assemblée — 61조) ③ 분쟁의 해결·대금 결제. 형용사는 réglementaire(악상 é).

쉬운 예

Le règlement intérieur interdit de fumer.

내부 규칙은 흡연을 금지한다.

실무 예

Le règlement de l'Assemblée est-il contrôlé par le juge constitutionnel ?

하원의 의사규칙도 헌법재판관의 통제를 받습니까?

원문

> Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. — Const., art. 61, al. 1 · 공식 대체
>
> 조직법은 공포 전에, 11조의 법률안은 국민투표에 부쳐지기 전에, 의회 각 원의 의사규칙은 시행 전에 반드시 헌법위원회에 회부해야 하고, 헌법위원회는 그것이 헌법에 합치하는지 판단한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Les lois organiques, avant leur promulgation,	주어 ① + 시점	조직법은 공포 전에
les propositions de loi mentionnées à l'article 11	주어 ② — 과거분사 mentionnées	11조의 법률안은
avant qu'elles ne soient soumises au référendum,	avant que + 접속법 + 허사 ne	국민투표에 부쳐지기 전에
et les règlements des assemblées parlementaires,	주어 ③	의회 각 원의 의사규칙은
avant leur mise en application,	시점 — mise en application(시행)	시행 전에

doivent être soumis au Conseil constitutionnel,	주절 동사 — soumis는 남성 복수(주어 셋)	헌법위원회에 회부되어야 한다
qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.	관계절 qui = 헌법위원회	헌법위원회는 헌법 합치 여부를 판단한다

주어가 셋이고 저마다 시점이 붙어 있다. 주절 동사 doivent는 마지막 주어 뒤에야 나온다. 주어에 여성·남성이 섞이면 과거분사는 남성 복수(soumis)다.

문형

se prononcer sur + 명사

~에 대해 판단하다(의견을 밝히다)

1. 재판·심사 기관이 「판단을 내리다」는 se prononcer sur다.
2. 대명동사라 복합과거는 être: le Conseil s'est prononcé.
3. 61-1조의 qui se prononce dans un délai déterminé도 같은 동사다.

La cour ne s'est pas prononcée sur ce point.
법원은 이 점에 대해 판단하지 않았다.

Je préfère ne pas me prononcer aujourd'hui.
오늘은 의견을 밝히지 않는 편이 좋겠습니다.

문법 F7 · avant que + 접속법 + 허사 ne

~~avant qu'elles sont soumises~~ (비문)

avant qu'elles ne soient soumises

avant que 뒤는 늘 접속법이다(soient). 동사 앞 ne는 부정이 아닌 문어의 허사라 「~되기 전에」이지 「안 되기 전에」가 아니다. 말할 때는 ne를 빼도 된다.

한국이라면? ≠ 국회규칙 · 헌법 제64조

프랑스 의회 각 원의 의사규칙은 시행 전에 헌법위원회 심사를 받아야 한다(61조). 한국 국회는 「법률에 저촉되지 아니하는 범위 안에서 의사와 내부규율에 관한 규칙을 제정할 수 있다」(제64조 제1항).

---

15. **l'ordonnance**, pl. les ordonnances [ɔʁ.dɔ.nɑ̃s]

오르도낭스(법률 대위 명령), (단독 법관의) 결정, 처방전 ★★★

여성 FR

헌법 38조의 오르도낭스는 의회의 수권을 받아 정부가 법률 사항을 정하는 명령이다. 국사원 의견을 거쳐 각료회의에서 제정하고, 추인(ratification) 법률안이 기한 안에 제출되지 않으면 효력을 잃는다(38조 2항). 법원에서는 단독 법관의 결정, 병원에서는 처방전이다.

쉬운 예 Le médecin m'a donné une ordonnance.
의사가 나에게 처방전을 주었다.

실무 예

Le Code de procédure pénale a été réécrit par ordonnance, n'est-ce pas ?

형사소송법전은 오르도낭스로 다시 쓰였지요?

원문

Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. — Const., art. 38, al. 1 · 공식 대체

정부는 자기 정책을 집행하기 위해, 정해진 기간 동안 원래 법률 사항인 조치를 오르도낭스로 정할 수 있도록 의회에 수권을 요청할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le Gouvernement peut,	주어 + pouvoir	정부는 ~할 수 있다
pour l'exécution de son programme,	삽입구 — 목적	자기 정책을 집행하기 위해
demander au Parlement l'autorisation	demander à qn + 목적어	의회에 수권을 요청
de prendre par ordonnances,	de + 동사원형 — 무엇의 수권인가	오르도낭스로 정할
pendant un délai limité,	기간	정해진 기간 동안
des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.	prendre의 목적어 + 관계절	원래 법률 사항인 조치를

문형

demander à qn l'autorisation de + 동사원형

~에게 ~해도 되는지 허가를 구하다

1. 허가를 구할 상대는 à, 할 일은 de + 동사원형.
2. à + le = au: demander au Parlement.
3. 말할 때 공손하게는 Puis-je vous demander l'autorisation de ...?

Je voudrais vous demander l'autorisation de citer votre article.

선생님의 논문을 인용해도 될지 허락을 구하고 싶습니다.

Il a demandé au juge l'autorisation de partir.

그는 법관에게 떠나도 되는지 허가를 구했다.

문법 F3 · par + 관사 없는 복수 — 수단

~~prendre par les ordonnances~~ (부자연)

prendre par ordonnances

수단·형식을 말하는 par 뒤에서는 관사를 빼는 일이 많다: par ordonnances, par décret, par écrit. 「~의 형식으로」라는 뜻이다.

한국이라면? ≠ 긴급명령·대통령령 · 헌법 제76조

오르도낭스는 의회의 사전 수권으로 법률 사항을 정한다(38조). 한국에서 법률 사항을 정하는 명령은 국가 위기 때의 긴급명령이고 「법률의 효력을 가지는 명령」(제76조)이라 쓴다.

퀘벡·벨기에·스위스 CH ordonnance — 연방의회·연방정부가 만드는 법규명령(독일어 Verordnung)

스위스 연방헌법 163조 1항. 스위스 법령 이름의 「Ordonnance sur …」는 시행령급으로 읽는다(조사/가짜친구-검증.md D6). 163조는 Fedlex RS 101 2024-03-03판 HTML로 대조했다.

---

16. la **promulgation**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [pʁɔ.myl.ga.sjɔ̃]

공포(법률에 서명해 집행력을 주는 행위) ★★

여성 FR

대통령의 promulgation(공포)과 관보 게재 la publication(공고)을 구별한다. 법률이 시행되는 것은 entrer en vigueur다. 동사는 promulguer.

쉬운 예

La loi a été promulguée hier.

그 법률은 어제 공포되었다.

실무 예

En Corée aussi, le président promulgue les lois dans un délai de quinze jours.

한국에서도 대통령은 15일 안에 법률을 공포합니다.

원문

Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.

— Const., art. 10, al. 1 · 공식 대체

대통령은 최종 채택된 법률이 정부에 이송된 뒤 15일 안에 법률을 공포한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le Président de la République promulgue les lois	주어 + promulguer + 목적어	대통령은 법률을 공포한다
dans les quinze jours	기간	15일 안에
qui suivent la transmission au Gouvernement	관계절 — 기산점	정부에 이송된 뒤

de la loi définitivement adoptée.	transmission de + 명사 + 과거분사	최종 채택된 법률이

문형

dans les + 기간 + qui suivent + 명사

~ 뒤 ~ 안에

1. dans les quinze jours qui suivent ...는 「~ 뒤 15일 안에」. 기산점은 suivre의 목적어다.
2. 짧게는 dans un délai de quinze jours à compter de ...(5장).
3. suivent는 jours(복수)에 맞춘 3인칭 복수다.

Il faut répondre dans les huit jours qui suivent la notification.
통지 뒤 8일 안에 답해야 한다.

Je vous écrirai dans les jours qui suivent la conférence.
학회가 끝나고 며칠 안에 편지 드리겠습니다.

한국이라면? = 법률의 공포 · 헌법 제53조

공포 기간이 15일로 같다(10조). 한국은 「국회에서 의결된 법률안은 정부에 이송되어 15일 이내에 대통령이 공포한다」(제53조 제1항). 프랑스 대통령도 재의를 요구할 수 있다(10조 2항).

---

17. la **révision**, pl. les révisions [ʁe.vi.zjɔ̃] **(헌법) 개정** ★★

여성 FR

헌법 개정은 la révision constitutionnelle, 법률 개정은 보통 la modification이다. 영어 revision(교정·복습)과 다르다. 형사 재심도 la révision이다.

쉬운 예 La Constitution a connu plusieurs révisions.
헌법은 여러 차례 개정되었다.

실무 예 La révision de deux mille huit a introduit la QPC.
2008년 개헌이 QPC를 도입했습니다.

원문

L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. — Const., art. 89, al. 1 · 공식 대체
헌법 개정의 발의권은 총리의 제안을 받은 대통령과 의회 의원에게 함께 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
L'initiative de la révision de la Constitution	주어 — de 사슬	헌법 개정의 발의권은

appartient concurremment	동사 + 부사	함께 속한다
au Président de la République	à ① + le = au	대통령에게
sur proposition du Premier ministre	sur proposition de — 「~의 제안으로」	총리의 제안을 받은
et aux membres du Parlement.	à ② + les = aux	그리고 의회 의원에게

문형

appartenir concurremment à A et à B

A와 B에게 함께(경합적으로) 속하다

1. concurremment은 「경합적으로·동시에」. 둘 다 따로 행사할 수 있다는 뜻이다.
2. à를 각 명사 앞에 되풀이한다: au Président … et aux membres.
3. 말할 때는 à la fois(동시에)나 tous les deux(둘 다)가 쉽다.

L'initiative des lois appartient au Gouvernement et aux parlementaires.
법률안 제출권은 정부와 의원에게 있다.

Les deux juridictions sont compétentes à la fois.
두 법원 모두 관할이 있다.

한국이라면? ≠ 헌법개정 · 헌법 제130조

프랑스는 양원 의결 뒤 국민투표로 확정한다. 정부 발의 개헌안(projet)만은 대통령이 양원 합동회의(Congrès)에 부쳐 유효투표 5분의 3으로 확정할 수 있다(89조). 한국은 국민투표에서 「국회의원선거권자 과반수의 투표와 투표자 과반수의 찬성을 얻어야 한다」(제130조 제2항).

---

18. **l'abrogation**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [a.bʁɔ.ga.sjɔ̃] **폐지** ★★★

여성 FR

앞으로를 향한 효력 상실이다. 처음부터 효력이 없는 「무효」는 la nullité(5장), 행정행위를 거슬러 없애는 「취소」는 l'annulation이다. QPC 위헌 결정은 조항을 폐지하고, 폐지일을 늦출 수도 있다.

쉬운 예 Le Parlement a voté l'abrogation de cette loi.
의회는 그 법률의 폐지를 의결했다.

실무 예 L'abrogation prend-elle effet immédiatement ?
폐지는 곧바로 효력이 생깁니까?

원문

> Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil

constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause. — Const., art. 62, al. 2 · 공식 대체

제61-1조에 따라 위헌으로 선언된 조항은 헌법위원회 결정이 공표된 때부터 또는 그 결정이 정한 그 뒤의 날부터 폐지된다. 헌법위원회는 그 조항이 이미 낳은 효과를 다시 다툴 수 있는 조건과 한계를 정한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Une disposition déclarée inconstitutionnelle	주어 + 과거분사 + 형용사(여성 단수)	위헌으로 선언된 조항은
sur le fondement de l'article 61-1	sur le fondement de — 「~에 근거해」	제61-1조에 따라
est abrogée à compter de la publication	수동태 + à compter de	공표된 때부터 폐지된다
de la décision du Conseil constitutionnel	de 사슬	헌법위원회 결정의
ou d'une date ultérieure fixée par cette décision.	à compter de의 둘째 목적어	또는 그 결정이 정한 그 뒤의 날부터
Le Conseil constitutionnel détermine	둘째 문장 — 주어 + 동사	헌법위원회는 정한다
les conditions et limites	목적어 — 관사 하나가 두 명사를 묶는다	조건과 한계를
dans lesquelles les effets que la disposition a produits	관계절 둘 — a produits는 앞의 effets에 일치	그 조항이 낳은 효과가
sont susceptibles d'être remis en cause.	être susceptible de + 수동원형	다시 다투어질 수 있는

a produits의 -s는 avoir 복합과거인데도 과거분사가 일치한 예다. 직접 목적어(que = les effets)가 동사 앞에 왔기 때문이다.

문형

à compter de + 명사

~부터

1. 효력·기간이 시작되는 때를 말한다. de + la = de la, de + le = du.
2. 5장 2224조의 à compter du jour où와 같은 표현이다.

3. 끝나는 때는 jusqu'à + 명사.
La loi s'applique à compter du premier janvier.
그 법률은 1월 1일부터 적용된다.

Le délai court à compter de la notification.
기간은 통지한 때부터 진행한다.

문법 F2 · 수동태 과거분사의 일치

~~Une disposition déclaré inconstitutionnel est abrogé.~~ (비문)

Une disposition déclarée inconstitutionnelle est abrogée.

disposition은 여성이다. 과거분사 둘(déclarée, abrogée)과 형용사(inconstitutionnelle) 모두 여성 단수로 맞춘다.

한국이라면? ≠ 위헌결정의 효력 · 헌법재판소법 제47조

프랑스는 공표일이나 결정이 정한 그 뒤의 날부터 폐지하고 소급 범위도 헌법위원회가 정한다(62조). 한국은 「그 결정이 있는 날부터 효력을 상실한다」(제47조 제2항). 형벌 조항은 소급한다.

---

19. les **droits et libertés**, 늘 복수 [dʁwa e li.bɛʁ.te] **권리와 자유(기본권)** ★★★

남성 FR

61-1조의 QPC는 법률이 「헌법이 보장하는 권리와 자유」를 침해한다는 주장에만 열린다. 늘 복수로 쓰고, 관사는 앞에 한 번만 둔다(les droits et libertés). 형용사 fondamentaux를 붙여 「기본권」이라고도 한다.

쉬운 예 Chacun a des droits et des libertés.
누구나 권리와 자유를 가진다.

실무 예 Quels droits et libertés sont le plus souvent invoqués dans les QPC ?
QPC에서 가장 자주 원용되는 권리와 자유는 무엇입니까?

원문

> Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. — Const., art. 61-1, al. 1 · 공식 대체
> 법원에 계속 중인 사건에서 어떤 법률 조항이 헌법이 보장하는 권리와 자유를 침해한다고 주장되면, 국사원이나 파기원이 회부해 헌법위원회가 그 문제를 맡을 수 있다. 국사원·파기원은 정해진 기간 안에 회부 여부를 판단한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours	lorsque 절 시작 + 삽입구	계속 중인 사건에서
devant une juridiction,	devant + 법원	법원에
il est soutenu qu'une disposition législative	비인칭 수동 il est soutenu que — 「~라고 주장되다」	어떤 법률 조항이 ~라고 주장되면
porte atteinte aux droits et libertés	porter atteinte à	권리와 자유를 침해한다
que la Constitution garantit,	관계절 que — 목적어	헌법이 보장하는
le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question	주절 — être saisi de	헌법위원회가 그 문제를 회부받을 수 있다
sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation	sur renvoi de — 「~의 회부로」	국사원이나 파기원의 회부로
qui se prononce dans un délai déterminé.	관계절 — 국사원·파기원	그 기관은 정해진 기간 안에 판단한다

lorsque 절이 쉼표 넷을 지나 garantit에서 끝나고, 주절은 le Conseil constitutionnel부터다.

문형

porter atteinte à + 명사

~을 침해하다

1. 권리·자유·명예를 「해치다」는 porter atteinte à다. à + les = aux.
2. 명사는 l'atteinte(침해). une atteinte aux droits = 권리 침해.
3. 수동으로는 il est porté atteinte à ...(~이 침해된다, 비인칭).

Cette mesure porte atteinte à la liberté d'expression.
이 조치는 표현의 자유를 침해한다.

Il n'y a pas d'atteinte disproportionnée à la vie privée.
사생활에 대한 과도한 침해는 없다.

문법 F8 · 관계대명사 que — 목적어 자리

~~les droits et libertés qui la Constitution garantit~~ (비문)

les droits et libertés que la Constitution garantit

관계절의 주어가 따로 있으면(la Constitution) 앞 명사는 목적어이므로 que를 쓴다. 관계절에 주어가 없을 때만 qui다.

한국이라면? ≠ 위헌법률심판의 대상 · 헌법 제107조

QPC는 헌법이 보장하는 권리와 자유의 침해 주장에 한정된다(61-1조). 한국 법원은 「법률이 헌법에 위반되는 여부가 재판의 전제가 된 경우」 제청한다(제107조 제1항).

---

20. la **conformité**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [kɔ̃.fɔʁ.mi.te] **합치(헌법 합치)** ★★★

여성 FR

헌법위원회 결정의 주문은 「conforme(합치) / non conforme(불합치)」로 말한다. 일부만 위헌이면 non-conformité partielle, 해석 조건을 달면 conformité avec réserve다.

쉬운 예 Cette loi est conforme à la Constitution.
이 법률은 헌법에 합치한다.

실무 예 Le Conseil a-t-il déclaré la loi conforme avec réserve ?
헌법위원회가 그 법률을 조건부로 합치한다고 선언했습니까?

원문 > Les autres dispositions dudit texte de loi sont déclarées conformes à la Constitution. — Cons. const., décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, art. 2 · 공식
> 그 법률의 나머지 조항은 헌법에 합치한다고 선언한다.

문형

déclarer + 명사 + 형용사

~을 ~하다고 선언하다

1. 목적어 뒤에 형용사를 바로 붙인다: déclarer la loi conforme.
2. 형용사는 목적어의 성·수에 맞춘다(les dispositions … conformes).
3. 수동태는 être déclaré + 형용사: la disposition est déclarée contraire.

Le tribunal a déclaré le contrat nul.
법원은 그 계약이 무효라고 선언했다.

La demande a été déclarée irrecevable.
그 청구는 부적법하다고 선언되었다.

문법 F1 · 형용사 conforme의 일치

~~Les dispositions sont déclarées conforme.~~ (비문)

Les dispositions sont déclarées conformes.

conforme는 남녀 같은 꼴이지만 복수에서는 -s가 붙는다. 과거분사 déclarées(여성 복수)와 함께 주어 dispositions에 맞춘다.

한국이라면? ≠ 위헌 여부의 결정 · 헌법 제111조

프랑스 결정은 주문에서 합치(conforme)·불합치(non conforme)를 선언한다. 한국 헌법은 「법원의 제청에 의한 법률의 위헌여부 심판」(제111조 제1항)이라 쓰고, 헌법불합치 같은 변형 결정은 판례가 만든 주문 형식이다.

한국이라면? — 헌법재판으로 가는 길

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 했다. QPC 절차 칸의 프랑스 쪽 근거는 조직법 오르도낭스 n° 58-1067 제23-1조 이하다(제23-2조는 헌법위원회 2009-595 DC 결정이 옮긴 조문, 제23-4·23-10조는 2020-799 DC 결정 §4로 확인).

	프랑스	한국	차이
≠	QPC (Const. 61-1)	위헌법률심판 제청 (헌법 제107조)	권리·자유 침해 주장에 한정 / 재판의 전제가 된 위헌 여부 전반.
≠	renvoi par le Conseil d'État ou la Cour de cassation (ord. 58-1067, art. 23-4)	대법원 경유 (헌법재판소법 제41조)	최고법원이 3개월 안에 회부 여부를 심사 / 「대법원을 거쳐야 한다」 — 문언상 경유이고 심사 권한은 조문에 없다.
≠	refus de transmettre (ord. 58-1067, art. 23-2)	제청신청 기각 시 헌법소원 (헌법재판소법 제68조)	이송 거부는 본안 불복 때만 다툰다 / 「그 신청을 한 당사자는 헌법재판소에 헌법소원심판을 청구할 수 있다」(제2항).
≠	examen par priorité (ord. 58-1067, art. 23-2)	순서 규정 없음	같은 조항에 조약 위반 주장이 함께 나와도 QPC 이송 여부를 먼저 판단 / 헌법재판소법에 그런 순서 규정이 없다.
≠	délai de trois mois (ord. 58-1067, art. 23-10)	심판기간 180일 (헌법재판소법 제38조)	회부받은 날부터 3개월 / 「접수한 날부터 180일 이내에 종국결정의 선고를 하여야 한다」.
≠	abrogation (Const. 62)	위헌결정의 효력 (헌법재판소법 제47조)	공표일 또는 결정이 정한 그 뒤의 날부터 폐지 / 결정일부터 효력 상실, 형벌 조항은 소급.
+	contrôle a priori (Const. 61)	없음	조직법·의사규칙은 공포·시행 전 의무 심사, 일반 법률은 60명 이상의 의원 등이 회부 / 한국에는 공포 전 심사가 없다.
+	aucun recours contre les jugements	재판에 대한 헌법소원 (헌법재판소법 제68조)	프랑스 개인은 헌법위원회에 직접 청구하지 못한다 / 「법원의 재판에 대한 헌법소원심판은 확정된 재판을 그 대상으로 하며」(제3항, 2026. 3. 12. 신설).

≠	neuf membres, mandat de neuf ans (Const. 56)	재판관 9인, 임기 6년 (헌법 제111·112조)	자격 요건 없음·단임, 전직 대통령은 당연직 / 「법관의 자격을 가진 9인의 재판관으로 구성하며」.
≠	Parlement bicaméral (Const. 24)	단원제 국회 (헌법 제41조)	하원(직선)과 상원(간선) / 국회 하나.
=	souveraineté nationale (Const. 3)	국민주권 (헌법 제1조)	둘 다 주권이 국민에게 있다고 쓴다.
=	promulgation sous quinze jours (Const. 10)	15일 이내 공포 (헌법 제53조)	같은 15일 / 「15일 이내에 대통령이 공포한다」.

가짜 친구 · ordonnance·décret — 영어 ordinance·decree가 아니다

영어 ordinance는 시·지방의 조례다. 프랑스어 l'ordonnance는 자리마다 뜻이 다르다. 헌법 38조에서는 의회의 수권을 받아 정부가 법률 사항을 정하는 명령이고, 법원에서는 단독 법관의 결정(예: 가처분 결정 ordonnance de référé), 병원에서는 처방전이다.

영어 decree에는 「법원의 판결」(divorce decree) 뜻이 있다. 프랑스어 le décret에는 그 뜻이 없다. 대통령이나 총리가 명령제정권(pouvoir réglementaire)으로 내는 행정입법이나 개별 처분이다. 판결은 le jugement·l'arrêt다(15장).

규범의 층을 같이 외운다. 법률(loi)은 34조가 늘어놓은 사항을 정하고, 그 밖의 사항은 정부의 행정입법(règlement) 영역이다(37조). 행정입법에는 décret가 있고, 그 아래 장관·도지사·시장의 arrêté가 있다(11장). 오르도낭스는 의회 수권을 받아 정부가 법률 사항에 들어가는 길이다(38조).

벨기에의 décret는 공동체·지역 의회가 만드는 입법이고, 스위스의 ordonnance는 법규명령이다. 같은 낱말이 나라마다 다른 층에 놓인다(부록 E).

> Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. 원문

요령 ordonnance는 「정부 명령·단독 법관 결정·처방전」 셋, décret는 「대통령·총리의 행정입법」. 영어 뜻으로 옮기지 말고 문맥의 층을 먼저 본다.

기억 되살리기 F7 — 접속법: 헌법이 시점과 조건을 걸 때

접속법은 사실을 말하지 않고 시점·목적·조건·필요를 걸 때 쓴다. 이 장에서 보는 접속법은 주로 que가 이끄는 종속절에 오고, 무엇이 접속법을 부르는지는 que 앞의 말이 정한다(Vive la

République ! 같은 que 없는 꼴도 있다).

- 헌법 61조 1항: avant qu'elles ne soient soumises au référendum. avant que 뒤는 늘 접속법이다. 동사 앞의 ne는 부정이 아니라 문어의 허사다.
- 규칙 동사는 3인칭 복수 현재(ils soumettent)에서 -ent를 떼고 -e, -es, -e, -ions, -iez, -ent를 붙인다: qu'il soumette, qu'ils soumettent.
- être·avoir·faire·pouvoir·savoir는 불규칙이다: qu'il soit, qu'il ait, qu'il fasse, qu'il puisse, qu'il sache.
- il faut que(~해야 한다), pour que(~하도록), bien que(~이지만), à moins que(~하지 않는 한), avant que(~하기 전에) 뒤는 접속법이다. après que는 원칙적으로 직설법이다.
- 부정된 판단 뒤에도 접속법이 온다. 1971년 결정은 il ne résulte ni du texte … que les dispositions précitées soient inséparables(그 조항들이 떼어 낼 수 없다는 것이 드러나지 않는다)라고 썼다.

표로 보기

꼴	만들기	뜻
qu'il soit / qu'ils soient	être — 불규칙	~이다·~되다(수동)
qu'il ait / qu'ils aient	avoir — 불규칙	~을 가지다, 복합시제 조동사
qu'il puisse	pouvoir — 불규칙	~할 수 있다
qu'il fasse	faire — 불규칙	~하다
qu'il sache	savoir — 불규칙	알다
qu'il soumette	ils soumett-ent → soumett- + e	회부하다
qu'il prenne	ils prenn-ent → prenn- + e	(조치를) 취하다
qu'il statue	ils statu-ent → statu- + e	재판하다

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

Il faut	que	la loi	soit	conforme à la Constitution
비인칭 · 필요	접속사	주어 · 여성 단수	être 접속법 현재	보어

법률은 헌법에 합치해야 한다.

Le juge doit statuer	avant que	le délai	ne	soit expiré
주절 · devoir + 동사원형	접속법을 부르는 접속사	주어	허사 · 부정 아님	être 접속법 + 과거분사

법관은 기간이 끝나기 전에 재판해야 한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜

~~Il faut que la loi est conforme.~~	Il faut que la loi soit conforme.	il faut que 뒤는 접속법이다.
~~avant que le Conseil a statué~~	avant que le Conseil ait statué	avant que 뒤의 복합시제도 접속법(ait + 과거분사).
~~après que le Conseil ait statué~~	après que le Conseil a statué	après que는 규범상 직설법이다. 실제로는 접속법도 많이 들리지만 문서에서는 직설법을 쓴다.
~~avant qu'elles ne soient pas soumises~~	avant qu'elles ne soient soumises	허사 ne에 pas를 붙이면 진짜 부정이 되어 뜻이 바뀐다.

말해 보기 — QPC 사례를 함께 검토할 때

헌법재판 세미나나 법관 교류에서 위헌 심사 쟁점을 짚을 때 쓰는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Si je comprends bien, la question a été transmise par le Conseil d'État ?

제가 제대로 이해했다면, 그 문제는 국사원이 넘긴 거죠?

La question est de savoir si cette disposition porte atteinte à la liberté d'entreprendre.

쟁점은 이 조항이 영업의 자유를 침해하느냐입니다.

Pourquoi le Conseil a-t-il reporté la date de l'abrogation ?

헌법위원회는 왜 폐지일을 늦췄습니까?

Il faut que le législateur ait le temps de corriger la loi, je suppose.

입법자가 법률을 고칠 시간이 있어야 했겠지요.

Chez nous, ce serait plutôt une décision d'incompatibilité avec la Constitution.

우리나라라면 헌법불합치 결정에 가까울 겁니다.

헌법불합치의 프랑스어 대응어는 정해진 것이 없어 이 책이 옮긴 말이다.

Pourriez-vous préciser quels droits et libertés étaient invoqués ?

어떤 권리와 자유가 원용되었는지 좀 더 말씀해 주시겠어요?

설명해 보기 — 한국 헌법재판을 프랑스어로

프랑스 법률가에게 한국 제도의 다른 점을 설명하는 문장. 이 장 「한국이라면?」 표와 짝을 이룬다.

En Corée, le juge du fond saisit directement la Cour constitutionnelle.

한국에서는 사건 법원이 헌법재판소에 직접 제청합니다.

Il n'y a pas de filtre exercé par la Cour suprême, même si la demande passe par elle.
제청이 대법원을 거치기는 하지만 대법원이 걸러내는 단계는 없습니다.

Si le juge refuse de saisir la Cour, la partie peut former elle-même un recours constitutionnel.
법원이 제청신청을 기각하면 당사자가 직접 헌법소원을 낼 수 있습니다.

Depuis mars deux mille vingt-six, on peut aussi attaquer une décision de justice définitive.
2026년 3월부터는 확정된 재판에 대해서도 헌법소원을 낼 수 있습니다.

La Cour constitutionnelle coréenne compte neuf juges, nommés pour six ans.
한국 헌법재판소 재판관은 아홉 명이고 임기는 6년입니다.

Une loi déclarée inconstitutionnelle perd son effet à partir du jour de la décision.
위헌으로 결정된 법률은 결정이 있는 날부터 효력을 잃습니다.

따라 말하기 — 헌법 열 문장

1958 헌법과 1789 선언의 문장을 그대로 따라 말한다. 「느리게」 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 끝 자음이 소리 나지 않는 낱말(Sénat, droits)과 연음에 귀를 기울인다.

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
국민 주권은 인민에게 속하고, 인민은 대표자와 국민투표로 그것을 행사한다. (3조)

Le Président de la République veille au respect de la Constitution.
대통령은 헌법의 준수를 감시한다. (5조)

Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
누구도 연속해 두 번을 넘겨 재임할 수 없다. (6조)

Le Président de la République nomme le Premier ministre.
대통령은 총리를 임명한다. (8조)

Le Parlement vote la loi.
의회는 법률을 의결한다. (24조)

Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.
의회는 하원과 상원으로 이루어진다. (24조)

L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.
법률안 발의권은 총리와 의회 의원에게 함께 있다. (39조)

Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans.
헌법위원회는 3년마다 3분의 1씩 바뀐다. (56조)

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours.
헌법위원회의 결정에는 불복할 수 없다. (62조)

Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
권리의 보장이 확보되지 않고 권력의 분립이 정해지지 않은 사회는 헌법을 가진 것이 아니다. (1789 선언 16조)

확인 문제 8

1. QPC가 실제로 시작된 날은?

- 1958. 10. 4.
- 1971. 7. 16.
- 2008. 7. 25.
- **2010. 3. 1.**

61-1조는 2008년 개정으로 들어왔지만 적용 조직법(2009-1523)이 2010. 3. 1.에 시행되면서 시작됐다.

2. QPC를 헌법위원회에 넘기는 기관은?

- 사건을 맡은 1심 법원
- **국사원 또는 파기원**
- 법무부
- 하원

61-1조 「sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation」. 한국은 사건 법원이 직접 제청한다.

3. 헌법위원회 위원의 임기는?

6년, 연임 가능

9년, 연임 불가

9년, 연임 가능

종신

56조 「dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable」. 전직 대통령만 종신 당연직이다.

4. 「avant qu'elles ne soient soumises」의 ne는?

부정 「않다」

허사(뜻을 더하지 않는다)

ne ... que의 일부

의문 표지

avant que 뒤의 ne는 문어의 허사다. 「부쳐지기 전에」로 옮긴다.

5. QPC로 위헌 선언된 조항은 언제 폐지되는가?

법률 제정일로 소급

결정 공표일 또는 결정이 정한 그 뒤의 날

다음 회기 개시일

의회가 정하는 날

62조 2항 「à compter de la publication de la décision ... ou d'une date ultérieure fixée par cette décision」.

6. 헌법 38조의 ordonnance는?

시의 조례

의회 수권을 받아 정부가 법률 사항을 정하는 명령

법원의 확정판결

대통령의 사면

「demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances … des mesures qui sont normalement du domaine de la loi」.

7. 프랑스 대통령은 법률을 언제까지 공포해야 하는가?

8일

15일

1개월

3개월

10조 「dans les quinze jours qui suivent la transmission」. 한국 헌법 제53조도 15일이다.

8. 「les droits et libertés que la Constitution garantit」에서 qui가 아니라 que를 쓴 이유는?

관계절에 주어(la Constitution)가 따로 있어서

droits가 남성이라서

복수라서

부정문이라서

앞 명사가 관계절 안에서 목적어면 que, 주어면 qui다.

2부 법의 언어 · 제11장

행정법 ① 행정작용

Le droit administratif (1) : l'action administrative

2016년 1월 1일 「공중과 행정의 관계에 관한 법전」(CRPA)이 시행되었다. 신청과 접수증, 결정의 이유제시, 행정의 침묵이 갖는 효과, 결정의 취소와 폐지가 이 한 권에 모였다. 이 장은 CRPA와 헌법 조문으로 행정작용의 말 스무 개를 읽는다. 행정이 무엇을 내는지(décision·décret·arrêté), 누가 내는지(préfet·maire·fonctionnaire), 어떤 원칙을 따르는지(intérêt général·laïcité)를 차례로 본다. 다투는 법은 12장이다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. CRPA, art. L231-1
   신청에 대해 행정청이 두 달 동안 침묵하면 승인 결정으로 본다.
2. Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. CRPA, art. L211-2
   자연인과 법인은 자기에게 불리한 개별 행정결정의 이유를 지체 없이 알 권리가 있다.

▼ **처음 보는 문법 용어 16** 이 장의 설명에 나오는 말

3인칭 복수 「그들·그것들」 이 주어일 때의 동사 꼴(ils/elles). 규칙동사는 -ent로 끝나고 이 -ent는 소리 나지 않는다

동사원형 활용하지 않은 사전형(부정법). devoir·pouvoir·vouloir 뒤, 전치사 de·à 뒤에 온다 — doit prouver, de s'exécuter

과거분사 -é··i··u 등으로 끝나는 꼴(formé, requis, dû). être와 함께 수동태를, avoir와 함께 복합과거를 만든다. 형용사처럼 명사를 꾸미기도 한다

수동태 être + 과거분사. 「~되다」. 과거분사는 주어의 성·수에 맞춘다 — la nullité doit être prononcée. 누가 했는지는 par로 붙인다(par le juge)

대명동사 se가 붙는 동사(se prescrire, s'engager, s'exécuter). 법전에서는 「저절로 그렇게 된다」는 수동 뜻으로 자주 쓴다

현재분사 -ant로 끝나는 꼴(portant, excédant). 「~하는」. 관계절 qui …를 줄인 것이고 성·수에 따라 바뀌지 않는다

관계대명사 앞 명사를 받아 뒤 문장을 잇는 말: qui(주어)·que(목적어)·dont(de + 명사)·où(때·곳)·lequel(전치사 뒤, 앞 명사의 성·수를 따름)

소유형용사 mon·ton·son(남성)·ma·ta·sa(여성)·mes·tes·ses(복수). 모음으로 시작하는 여성 명사 앞에서는 son을 쓴다 — son obligation

지시대명사 앞에 나온 명사를 가리키는 celui·celle·ceux·celles(+ -ci/-là). celle-ci = 「이 사람·이것」(여성 단수)

도치	주어가 동사 뒤로 가는 어순. 법전은 목록을 끌어올 때 쓴다 — Sont nécessaires …(필요한 것은 … 이다)
비모음	코로 내는 모음 넷 [ɑ̃ ɛ̃ ɔ̃ œ̃]. 모음 뒤 n·m 뒤에 모음이 없으면 생긴다 — jugement [ʒyʒ.mɑ̃]
정관사	le·la·les(모음 앞 l'). 이미 정해진 것이나 개념 전체에 붙인다
축약	à·de와 정관사 le·les가 합쳐지는 것 — au·aux·du·des
복합과거	avoir/être + 과거분사. 끝난 사건을 말한다 — il a été placé …
주절	문장의 뼈대가 되는 절. 종속절(que·si·lorsque 등으로 이끄는 절)이 매달리는 쪽
조동사	다른 동사를 돕는 동사. avoir·être(복합 시제·수동), devoir·pouvoir·vouloir(+ 동사원형)

표제어 20

왼쪽 여백의 번호는 2019년부터 파기원(Cour de cassation) 판결이 문단마다 붙이는 번호 방식을 빌렸다. 조문 인용은 2026. 10. 15. 현행 판본으로, DILA의 법령 데이터(LEGI — 레지프랑스와 같은 원천)와 대조했다. 판결은 DILA의 판결 데이터, 헌법·인권선언·헌법위원회 결정은 헌법위원회 게시본, 옛 판본은 출처 표시에 적은 판본과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

1. **l'administration**, pl. les administrations [ad.mi.nis.tʁa.sjɔ̃] **행정, 행정청** ★★★

여성 FR

행정 활동과 행정 조직을 함께 가리킨다. CRPA L100-3조는 국가의 행정기관·지방자치단체·공공기관과 공역무를 맡은 단체를 묶어 l'administration이라 정의한다. 상대편은 le public(공중)이다.

쉬운 예

L'administration a répondu à ma demande.

행정청이 내 신청에 답했다.

실무 예

En Corée, l'administration doit motiver presque toutes ses décisions.

한국에서는 행정청이 거의 모든 처분에 이유를 붙여야 합니다.

원문

> Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l'administration et ses agents. — CRPA, art. L100-1 · 공식 대체
>
> 이 법전은 적용할 특별 규정이 없을 때 공중과 행정의 관계를 규율한다. 이 법전에 다른 규정이 없으면, 행정과 그 직원의 관계에도 이 법전을 적용한다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻

Le présent code régit les relations	주어 + 동사 régir + 목적어	이 법전은 관계를 규율한다
entre le public et l'administration	entre A et B — relations를 꾸민다	공중과 행정 사이의
en l'absence de dispositions spéciales applicables.	en l'absence de + 명사 — 조건	적용할 특별 규정이 없을 때
Sauf dispositions contraires du présent code,	sauf + 무관사 명사 — 예외	이 법전에 다른 규정이 없으면
celui-ci est applicable	celui-ci = 이 법전(지시대명사)	이 법전은 적용된다
aux relations entre l'administration et ses agents.	à + les = aux	행정과 그 직원의 관계에

문형

en l'absence de + 명사

~이 없을 때, ~이 없으면

1. absence 앞에 정관사 l'를 넣는다. 관사 없는 en cas de와 헷갈리지 않는다.
2. de 뒤 복수 명사는 관사 없이 그대로 온다: en l'absence de dispositions.
3. 말할 때는 s'il n'y a pas de ...로 풀어도 된다.

En l'absence de réponse, je relancerai l'administration.
답이 없으면 행정청에 다시 문의하겠습니다.

En l'absence du président, la séance est reportée.
위원장이 없어서 회의가 연기된다.

문법 F3 · en l'absence de — 관사를 넣는다

~~en absence de dispositions~~ (비문)

en l'absence de dispositions

「~이 없을 때」는 en l'absence de다. 관사 없이 쓰는 en cas de와 달리 정관사 l'가 붙는다. 반대는 en présence de.

한국이라면? = 행정에 관한 일반법 · 행정기본법 제1조

CRPA는 특별 규정이 없을 때 공중과 행정의 관계를 규율하는 일반법이다(L100-1). 한국은 행정기본법이 「행정의 원칙과 기본사항」을 정하고(제1조) 절차는 행정절차법이 맡는다.

2. le **service public**, pl. les services publics [sɛʁ.vis py.blik] **공역무, 공공 서비스** ★★★

남성 FR

공익을 위해 행정이 직접 하거나 다른 단체에 맡기는 활동이다. 사람(공무원)이 아니라 활동을 가리킨다. 행정적(administratif) 공역무와 산업·상업적(industriel et commercial) 공역무를 법전이 나눈다(L240-2).

쉬운 예

Ce service public est ouvert à tous.

이 공공 서비스는 모두에게 열려 있다.

실무 예

Cette association est-elle chargée d'une mission de service public ?

이 단체가 공역무를 맡고 있습니까?

원문

Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : 1° Administration : les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ; …

— CRPA, art. L100-3, 1° · 공식 대체

이 법전에서 따로 정하지 않으면 다음과 같이 본다. 1° 행정: 국가의 행정기관, 지방자치단체, 그 행정적 공공기관, 그리고 행정적 공역무의 임무를 맡은 공법·사법상의 단체와 사람(사회보장기관 포함) …

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Au sens du présent code	au sens de — 「~의 의미로」	이 법전의 의미로
et sauf disposition contraire de celui-ci,	sauf + 무관사 명사 — 예외	그리고 이 법전에 다른 규정이 없으면
on entend par : 1° Administration :	정의의 틀 on entend par A B	다음과 같이 본다. 1° 행정이란
les administrations de l'Etat,	정의 ① — 원문 LEGI 표기 Etat(악상 없음)	국가의 행정기관
les collectivités territoriales,	정의 ②	지방자치단체
leurs établissements publics administratifs	정의 ③ — leurs = 국가·자치단체의	그 행정적 공공기관
et les organismes et personnes	정의 ④ — 남성 + 여성 명사	그리고 단체와 사람
de droit public et de droit privé	de + 무관사 명사 — 성질	공법상·사법상의

chargés d'une mission de service public administratif,	과거분사 — 남성 복수로 일치	행정적 공역무의 임무를 맡은
y compris les organismes de sécurité sociale ;	y compris — 「~을 포함하여」	사회보장기관을 포함하여

정의 목록은 쉼표와 et로 이어진다. chargés가 꾸미는 것은 바로 앞의 organismes et personnes 뿐이다.

문형

être chargé de + 명사 / 동사원형

~을 맡다, ~할 임무가 있다

1. être chargé de는 「~을 맡고 있다」. 주어에 맞춰 chargé·chargée·chargés·chargées.
2. de 뒤에는 명사(une mission)나 동사원형(contrôler)이 온다.
3. 명사는 la charge(부담·직무)다. 「~의 비용으로」는 à la charge de.

Je suis chargé de ce dossier.
제가 이 사건을 맡고 있습니다.

Elle est chargée de contrôler les dépenses.
그녀는 지출을 감독하는 일을 맡고 있다.

문법 F1 · 남성과 여성이 섞이면 남성 복수

~~les organismes et personnes … chargées~~ (비문)

les organismes et personnes … chargés

organismes(남성)와 personnes(여성)를 함께 꾸미는 과거분사는 남성 복수다. 그래서 chargées가 아니라 chargés.

한국이라면? ≠ 국가배상의 근거 · 국가배상법 제8조

프랑스 판례는 공역무로 생긴 손해의 국가책임을 민법 원칙과 다른 규칙으로 다룬다(Blanco, TC 1873 — Conseil d'État 해설). 한국 국가배상법은 「이 법에 규정된 사항 외에는」 민법을 따른다(제8조).

---

3. **l'acte administratif**, pl. les actes administratifs [akt ad.mi.nis.tʁa.tif] **행정행위** ★★★

남성 FR

CRPA 제2편은 행정이 한쪽에서 하는 일방적 행위(acte unilatéral)를 다룬다. 효과를 낳는 것(décisoire)은 décision이라고도 부른다(L200-1). 계약은 일방적 행위가 아니다.

쉬운 예 Un décret est un acte administratif.
데크레는 행정행위다.

실무 예 S'agit-il d'un acte administratif ou d'un acte de droit privé ?
이것이 행정행위입니까, 아니면 사법상의 행위입니까?

원문

> Pour l'application du présent livre, on entend par actes les actes administratifs unilatéraux décisoires et non décisoires. — CRPA, art. L200-1 · 공식 대체
>
> 이 편에서 「행위」란 일방적 행정행위로서 법적 효과를 낳는 것과 낳지 않는 것을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Pour l'application du présent livre,	pour + 명사 — 범위	이 편을 적용할 때
on entend par actes	on entend par + 무관사 명사	「행위」란
les actes administratifs unilatéraux	명사 + 형용사 둘(남성 복수)	일방적 행정행위로서
décisoires et non décisoires.	형용사 + non + 형용사	법적 효과를 낳는 것과 낳지 않는 것

문형

on entend par A B

A란 B를 말한다(정의의 틀)

1. 법전이 낱말을 정의할 때 쓰는 틀이다. A에는 관사를 붙이지 않는 일이 많다(par actes).
2. entendre는 여기서 「듣다」가 아니라 「~로 이해하다」다.
3. 앞에 au sens de(~의 의미로)나 pour l'application de(~을 적용할 때)가 자주 붙는다.

On entend par délai le temps accordé pour agir.
기간이란 행동하도록 주어진 시간을 말한다.

Qu'entendez-vous par service public ?
공역무라는 말을 어떤 뜻으로 쓰십니까?

한국이라면? ≠ 처분·행정행위

프랑스 법전은 일방적 행정행위를 정의하고 법적 효과를 낳는 것(décisoire)과 낳지 않는 것으로 나눈다(L200-1). 한국 법률은 처분이라는 말을 쓰고, 행정행위는 강학상 용어다.

---

4. la décision, pl. les décisions [de.si.zjɔ̃] 결정, 처분 ★★★

여성 FR

행정법에서는 효과를 낳는 일방적 행위다. 명시적 결정(expresse)과 침묵이 낳는 묵시적 결정(implicite), 한 사람을 향한 개별 결정(individuelle)과 일반 규칙(réglementaire)을 나눈다.

쉬운 예

La décision a été notifiée hier.

그 결정은 어제 통지되었다.

실무 예

À partir de quand cette décision est-elle opposable à l'intéressé ?

이 결정은 언제부터 당사자에게 효력을 주장할 수 있습니까?

원문

> Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée. –
>
> CRPA, art. L221-8 · 공식 대체
>
> 법률이나 규칙에 다른 규정이 있거나 다른 사전 절차를 정한 경우가 아니면, 명시적 개별 결정은 통지된 때부터 그 상대방에게 효력을 주장할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires	sauf + 무관사 명사 — 예외	법률이나 규칙에 다른 규정이 없고
ou instituant d'autres formalités préalables,	현재분사 instituant — dispositions를 꾸민다	다른 사전 절차를 정한 규정도 없으면
une décision individuelle expresse	주어 — 형용사 둘이 뒤에서 꾸민다	명시적 개별 결정은
est opposable à la personne	être opposable à — 「~에게 주장할 수 있다」	그 사람에게 효력을 주장할 수 있다
qui en fait l'objet	관계절 — en = de cette décision	그 결정의 대상이 되는
au moment où elle est notifiée.	au moment où + 수동태	통지된 때에

문형

faire l'objet de + 명사

~의 대상이 되다, ~을 받다

1. 수동태 대신 쓰는 법률 문체다: faire l'objet d'un recours = 불복의 대상이 되다.
2. 앞에서 말한 것을 받을 때는 en: la personne qui en fait l'objet.
3. 복합과거는 a fait l'objet de.

Cette décision a fait l'objet d'un recours.

이 결정에 대해 불복이 제기되었다.

> Le dossier fera l'objet d'un examen attentif.
> 그 서류는 주의 깊게 검토될 것이다.

문법 F5 · en은 동사 바로 앞

~~la personne qui fait en l'objet~~ (비문)

la personne qui en fait l'objet

en은 de + 명사(여기서는 de cette décision)를 받는다. 활용된 동사 fait 바로 앞에 놓는다. faire l'objet de는 「~의 대상이 되다」.

한국이라면? = 처분의 효력 발생

개별 결정은 통지되어야 상대방에게 효력을 주장할 수 있다(L221-8). 한국 행정절차법도 송달과 그 효력 발생을 따로 정한다(제14조·제15조 — 조문 제목 확인).

---

5. le **décret**, pl. les décrets [de.kʁɛ] **데크레(대통령·총리의 명령)** ★★★

남성 FR

대통령이나 총리가 내는 행정입법, 또는 개별 처분이다. 국무회의 심의를 거친 décret délibéré en Conseil des ministres와 국사원 의견을 들은 décret en Conseil d'État를 이름으로 가른다. 영어 decree의 「판결」 뜻은 없다.

쉬운 예 Le décret a été publié au Journal officiel.
데크레가 관보에 게재되었다.

실무 예 Les modalités sont-elles fixées par décret ?
세부 사항은 데크레로 정합니까?

원문

> Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres. — Const., art. 13, al. 1 · 공식 대체
> 대통령은 국무회의 심의를 거친 오르도낭스와 데크레에 서명한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le Président de la République	주어	대통령은
signe	signer 3인칭 단수	서명한다
les ordonnances et les décrets	목적어 둘 — 관사를 되풀이한다	오르도낭스와 데크레에
délibérés en Conseil des ministres.	과거분사 — 남성 복수(혼성)로 일치	국무회의 심의를 거친

문형

par décret / fixé par décret

데크레로 / 데크레로 정한

1. par décret는 관사 없이 쓴다. 형식을 말하기 때문이다.
2. 법률은 세부를 데크레에 맡길 때 「fixé par décret」 · 「précisé par décret」 라고 쓴다.
3. 국사원 의견을 거친 것은 décret en Conseil d'État다.

Le montant est fixé par décret.
금액은 데크레로 정한다.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions.
국사원 의견을 거친 데크레가 조건을 정한다.

문법 F1 · 과거분사는 꾸미는 명사에 맞춘다

~~les décrets délibéré en Conseil des ministres~~ (비문)

les décrets délibérés en Conseil des ministres

délibérés는 décrets(남성 복수)를 꾸민다. 소리는 같아도 철자에 -s를 붙인다.

한국이라면? ≠ 대통령령

décret는 대통령령과 자리가 비슷하지만 총리도 décret를 내고(헌법 21조) 개별 처분도 décret로 한다. 대통령령의 일대일 대응어로 외우지 않는다.

퀘벡·벨기에·스위스 BE décret = 공동체·지역 의회의 입법(법률과 같은 효력)

벨기에 헌법 127조 1항·134조(가짜 친구 조사 D8). 벨기에 문헌에서 décret를 프랑스식으로 읽으면 층위가 틀린다.

---

6. **l'arrêté**, pl. les arrêtés [a.ʁe.te] **아레테(장관·도지사·시장의 결정)** ★★★

남성 FR

장관·도지사(préfet)·시장이 내는 행정 결정이다. 일반 규칙일 수도 있고 한 사람에게 하는 처분일 수도 있다. 판결 l'arrêt와 철자 한 글자 차이다(가짜 친구 코너).

쉬운 예 Le maire a pris un arrêté.
시장이 아레테를 냈다.

실무 예 Cet arrêté du préfet a-t-il été publié ?
이 도지사 아레테는 공표되었습니까?

원문

> Sous réserve des cas où une autre autorité administrative est compétente pour y procéder, le préfet du département où doit se dérouler l'opération projetée en vue de laquelle l'enquête publique est demandée désigne, par arrêté, un commissaire enquêteur. — CRPA, art. R134-15, al. 1 · 공식 대체

다른 행정청이 그 일을 맡는 경우가 아니면, 공개 의견조사를 요구받은 사업이 시행될 데파르트망의 도지사가 아레테로 조사위원을 지명한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Sous réserve des cas où une autre autorité administrative	sous réserve de — 유보, où = 그 경우에	다른 행정청이 ~하는 경우를 빼고
est compétente pour y procéder,	y = à cette désignation(그 일)	그 일을 할 권한이 있는
le préfet du département	주절의 주어	데파르트망의 도지사가
où doit se dérouler l'opération projetée	관계절 — 동사가 주어 앞에 온 도치	계획된 사업이 이루어질
en vue de laquelle l'enquête publique est demandée	en vue de + laquelle(= opération)	그 사업을 위해 공개 의견조사가 요구된
désigne, par arrêté, un commissaire enquêteur.	주절의 동사 + 삽입구 + 목적어	아레테로 조사위원을 지명한다

주어 le préfet 뒤에 관계절이 둘 붙는다. 동사 désigne는 맨 끝에 가서야 나온다.

문형

prendre un arrêté / par arrêté

아레테를 내다 / 아레테로

1. 결정을 「내리다」는 prendre를 쓴다: prendre un arrêté, prendre une décision.
2. 형식을 말할 때는 관사 없이 par arrêté.
3. 누가 냈는지는 de로 붙인다: un arrêté du préfet, un arrêté ministériel.

Le préfet a pris un arrêté d'interdiction.
도지사가 금지 아레테를 냈다.

La date est fixée par arrêté.
날짜는 아레테로 정한다.

한국이라면? ≠ 부령·도지사의 처분

arrêté는 장관의 부령급 규칙부터 도지사·시장의 개별 처분까지 덮는다. 한국어 한 낱말로 옮기기 어려워 (장관·도지사·시장의) 결정으로 풀어 옮긴다.

퀘벡·벨기에·스위스 CH arrêté fédéral = 연방의회의 비입법 의결(국민투표 대상일 수 있다)

스위스 연방헌법 163조 2항(가짜 친구 조사 D7). 벨기에 arrêté royal은 대조하지 않았다.

7. le **pouvoir réglementaire**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [pu.vwaʁ ʁɛ.glə.mɑ̃.tɛʁ]

행정입법권, 규칙제정권 ★★

남성 FR

법률이 아닌 일반 규칙을 정하는 권한이다. 헌법상 원칙적으로 총리가 갖고, 대통령은 국무회의를 거친 décret에 서명한다(13조). 지방자치단체도 자기 권한 범위에서 갖는다(72조 3항).

쉬운 예 Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire.
총리가 행정입법권을 행사한다.

실무 예 Cette matière relève-t-elle de la loi ou du pouvoir réglementaire ?
이 사항은 법률의 영역입니까, 행정입법의 영역입니까?

원문

> Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. — Const., art. 21, al. 1 · 공식 대체
> 제13조의 규정을 따로 하고, 총리는 행정입법권을 행사하며 문무 관직을 임명한다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Sous réserve des dispositions de l'article 13, | sous réserve de — 유보 | 제13조의 규정을 따로 하고 |
> | il exerce le pouvoir réglementaire | il = le Premier ministre(앞 문장) | 총리는 행정입법권을 행사한다 |
> | et nomme | 같은 주어의 둘째 동사 | 그리고 임명한다 |
> | aux emplois civils et militaires. | nommer à + 직 — 「~에 임명하다」 | 문무 관직에 |

문형

sous réserve de + 명사

~은 따로 하고, ~을 유보하고

1. 원칙을 말하기 전에 예외를 먼저 걸어 두는 말이다. 인용할 때 잘라 내지 않는다.
2. de + le는 du, de + les는 des로 줄인다.
3. 계약서에는 sous réserve de l'accord de … (~의 동의를 조건으로)가 흔하다.

Sous réserve de votre accord, je propose cette date.
동의해 주신다면 이 날짜를 제안합니다.

La règle s'applique sous réserve des exceptions prévues par la loi.
그 규칙은 법률이 정한 예외를 빼고 적용된다.

한국이라면? ≠ 행정입법권

프랑스 헌법은 법률사항(34조) 밖의 영역을 처음부터 규칙의 영역으로 둔다(37조). 한국 대통령령은 법률이 위임한 사항과 법률 집행에 필요한 사항에 관하여 발한다(헌법 제75조).

---

8. le **retrait**, pl. les retraits [ʁə.tʁɛ] **(행정행위의) 취소** ★★

남성 FR

행정이 자기 결정을 거둬들여 처음부터 없던 것으로 만드는 일이다. 장래만 없애는 것은 l'abrogation(폐지, 10장)이다. 수익적 결정을 행정청이 스스로나 제3자 신청으로 거두려면 위법하고 넉 달 안이어야 한다(L242-1). 사기로 얻은 결정은 언제든(L241-2), 수익자가 더 유리한 결정으로 바꿔 달라고 하면 기간 없이(L242-4) 거둘 수 있다. 일상어로는 「인출·철수」.

쉬운 예 L'administration a décidé le retrait du permis.
행정청은 허가를 취소하기로 했다.

실무 예 Le retrait est-il encore possible après quatre mois ?
넉 달이 지나서도 취소할 수 있습니까?

원문

> Au sens du présent titre, on entend par : 1° Abrogation d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir ; 2° Retrait d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir comme pour le passé. — CRPA, art. L240-1 · 공식 대체
> 이 편에서 1° 행위의 폐지란 장래를 향해 법적으로 없어지는 것이고, 2° 행위의 취소란 장래와 과거를 향해 함께 없어지는 것이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Au sens du présent titre, on entend par :	정의의 틀	이 편에서는 다음과 같이 본다
1° Abrogation d'un acte :	정의 ①의 표제어 — 관사 없음	1° 행위의 폐지란
sa disparition juridique pour l'avenir ;	sa = 그 행위의, disparition(여성)	장래를 향해 법적으로 없어지는 것
2° Retrait d'un acte :	정의 ②의 표제어	2° 행위의 취소란
sa disparition juridique pour l'avenir comme pour le passé.	A comme B — 「A도 B도」	장래와 과거를 향해 함께 없어지는 것

문형

pour l'avenir comme pour le passé

장래뿐 아니라 과거에 대해서도

1. comme는 여기서 「~처럼」이 아니라 「~과 마찬가지로, ~도」다.
2. 효력이 미치는 시간을 말할 때 쓴다. 장래만이면 pour l'avenir.
3. 소급효는 l'effet rétroactif, 소급하여는 rétroactivement.

L'annulation vaut pour l'avenir comme pour le passé.
(법원의) 취소는 장래뿐 아니라 과거에도 효력이 미친다.

La nouvelle règle ne vaut que pour l'avenir.
새 규칙은 장래에만 효력이 있다.

문법 F1 · 소유형용사는 뒤 명사의 성을 따른다

~~son disparition juridique~~ (비문)

sa disparition juridique

acte는 남성이지만 소유형용사는 뒤에 오는 disparition(여성)에 맞춘다. 소유자의 성이 아니다. 다만 모음으로 시작하는 여성 명사 앞에서는 son(son abrogation).

한국이라면? ≠ 직권취소·철회 · 행정기본법 제18조

프랑스는 소급 여부로 retrait·abrogation을 가르고, 수익적 결정의 직권 취소는 원칙적으로 위법 + 넉 달 안이어야 한다(L242-1, 사기 등 예외). 한국은 위법·부당하면 「소급하여 취소할 수 있다」(제18조 제1항)고 하고 기간 제한을 두지 않는다.

---

9. ## l'intérêt général, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ɛ̃.te.ʁɛ ʒe.ne.ʁal] 일반 이익, 공익 ★★★

남성 FR

개인 이익의 합과 구별되는 공동체 전체의 이익이다. 2016년 CRPA가 L100-2조에 행정의 첫 원칙으로 적었다. 형용사는 늘 뒤에 오고 남성 단수다.

쉬운 예 L'État agit dans l'intérêt général.
국가는 일반 이익을 위해 행동한다.

실무 예 Quel intérêt général justifie cette mesure ?
어떤 공익이 이 조치를 정당화합니까?

원문
> L'administration agit dans l'intérêt général et respecte le principe de légalité. — CRPA, art. L100-2 · 공식 대체
> 행정은 일반 이익을 위해 행동하고 적법성 원칙을 지킨다.

문형

agir dans l'intérêt de + 명사

~의 이익을 위해 행동하다

1. dans l'intérêt de는 「~을 위하여」. 누구의 이익인지 de로 붙인다.
2. de + le는 du: dans l'intérêt du client.

3. 「그 사람을 위해」는 dans son intérêt.

L'avocat agit dans l'intérêt de son client.
변호사는 의뢰인의 이익을 위해 행동한다.

Je pense que c'est dans votre intérêt.
그것이 당신에게 이롭다고 생각합니다.

한국이라면? = 법치행정의 원칙 · 행정기본법 제8조
프랑스는 일반 이익·적법성·중립·세속성·평등을 한 조에 모은다(L100-2). 한국 행정기본법은 「행정작용은 법률에 위반되어서는 아니 되며」(제8조)로 시작해 원칙마다 조를 나눈다(제8~13조).

---

10. le **contrat administratif**, pl. les contrats administratifs [kɔ̃.tʁa ad.mi.nis.tʁa.tif]

행정계약 ★★

남성 FR

행정이 당사자인 계약 가운데 공법이 적용되는 것이다. 이 조문은 대가가 가격(prix)인 계약과 운영권(droit d'exploitation)인 계약, 공역무 위탁(délégation d'un service public)을 함께 든다. 체결 전 다툼은 행정법원장이 맡는다.

쉬운 예 La commune a signé un contrat administratif.
코뮌이 행정계약을 맺었다.

실무 예 Le litige porte-t-il sur un contrat administratif ?
그 분쟁은 행정계약에 관한 것입니까?

원문

Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public … — CJA, art. L551-1, al. 1 · 공식 대체
발주 기관이 공사 시행·물품 납품·용역 제공을 목적으로 하고 대가가 가격이나 운영권으로 이루어지는 행정계약, 공역무 위탁 등을 맺을 때 지켜야 할 공고·경쟁 의무를 어기면, 행정법원장이나 그가 위임한 법관에게 제소할 수 있다 …

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le président du tribunal administratif,	주어	행정법원장

ou le magistrat qu'il délègue,	ou + 주어 ② + 관계절	또는 그가 위임한 법관은
peut être saisi en cas de manquement	pouvoir + 수동 원형 + en cas de	위반이 있으면 제소받을 수 있다
aux obligations de publicité et de mise en concurrence	manquement à + 명사	공고·경쟁 의무의
auxquelles est soumise la passation	à + lesquelles, 동사가 주어 앞(도치)	계약 체결이 따라야 하는
par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs	par + 행위자 — passation의 주체	발주 기관의 행정계약
ayant pour objet l'exécution de travaux,	현재분사 — contrats를 꾸민다 ①	공사 시행을 목적으로 하는
la livraison de fournitures ou la prestation de services,	objet의 목록 ②③	물품 납품이나 용역 제공을
avec une contrepartie économique	avec + 명사	경제적 대가가 있고
constituée par un prix ou un droit d'exploitation,	과거분사 — contrepartie(여성)에 일치	가격이나 운영권으로 이루어진
la délégation d'un service public …	목록의 다음 항목(이하 생략)	공역무 위탁 …

주어가 둘(président·magistrat), 동사는 peut être saisi 하나다. 나머지는 모두 manquement에 매달린 꾸밈말이다.

문형

avoir pour objet + 명사

~을 목적으로 하다, ~을 대상으로 하다

1. objet 앞에 관사를 넣지 않는다: avoir pour objet.
2. 법률 문장에서는 현재분사 ayant pour objet(~을 목적으로 하는)로 자주 나온다.
3. 회의에서는 La réunion a pour objet de … (이 회의의 목적은 ~이다).

Ce contrat a pour objet la construction d'une école.
이 계약은 학교 건설을 목적으로 한다.

Cette réunion a pour objet de comparer nos procédures.
이 회의의 목적은 우리 절차를 비교하는 것입니다.

문법 F3 · auxquelles = à + lesquelles

~~à lesquelles est soumise la passation~~ (비문)

auxquelles est soumise la passation

être soumis à(~을 따르다)의 à가 관계대명사 lesquelles(= obligations, 여성 복수)와 만나 auxquelles로 줄었다. 정관사 축약(à + les = aux)과 같은 원리다.

한국이라면? = 공법상 계약 · 행정기본법 제27조

두 나라 모두 공법이 적용되는 계약을 인정한다. 한국은 「공법상 법률관계에 관한 계약」(제27조 제1항)이라 정의한다. 어떤 계약이 여기에 드는지는 두 나라 모두 판례 몫이 크다.

---

11. la **laïcité**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [la.i.si.te] **정교분리, 세속성** ★★

여성 FR

국가와 공공 행정이 종교에 중립을 지키는 원칙이다. 트레마(ï)는 a와 i를 따로 읽으라는 표시다 [la.i]. 형용사는 laïque.

쉬운 예

La France est une République laïque.

프랑스는 정교분리 공화국이다.

실무 예

Comment le principe de laïcité s'applique-t-il aux agents publics ?

정교분리 원칙은 공무원에게 어떻게 적용됩니까?

원문

> Elle est tenue à l'obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité.
>
> — CRPA, art. L100-2 · 공식 대체
>
> 행정은 중립 의무와 정교분리 원칙을 지킬 의무를 진다.

문형

être tenu à / de …

~할 의무가 있다

1. être tenu à + 명사, être tenu de + 동사원형. 뜻은 같다.
2. 과거분사 tenu는 주어에 맞춘다: il est tenu, elle est tenue.
3. 회의에서는 Je suis tenu au secret(비밀을 지켜야 합니다)처럼 쓴다.

Je suis tenu au secret professionnel.

저는 직무상 비밀을 지킬 의무가 있습니다.

L'administration est tenue de répondre.

행정청은 답할 의무가 있다.

문법 F3 · être tenu à + 명사 / de + 동사원형

~~Elle est tenue de l'obligation de neutralité.~~ (비문)

Elle est tenue à l'obligation de neutralité.

être tenu à 뒤에는 명사, être tenu de 뒤에는 동사원형이 온다(être tenu d'abroger). 주어 Elle(= l'administration)에 맞춰 tenue.

한국이라면? + 정교분리 의무

프랑스는 행정의 중립과 정교분리 의무를 행정 법전에 적는다(L100-2). 한국 행정기본법의 원칙 조문(제8~13조) 목록에는 이에 해당하는 조가 없다(조문 제목 확인).

---

12. ## l'accusé de réception, pl. les accusés de réception [a.ky.ze də ʁe.sɛp.sjɔ̃]

접수증, 수령 확인 ★★

남성 FR

형사의 accusé(피고인, 9장)와 같은 철자지만 여기서는 accuser réception(수령을 알리다)에서 온 말이다. 등기우편의 「배달증명」은 lettre recommandée avec demande d'avis de réception(CJA R711-2조).

쉬운 예 J'ai reçu un accusé de réception.
접수증을 받았다.

실무 예 Pourriez-vous m'envoyer un accusé de réception ?
접수 확인을 보내 주시겠습니까?

원문

> Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° Aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ; … — CRPA, art. L112-3, al. 1–2 · 공식 대체
> 행정청에 보낸 모든 신청에는 접수증을 발급한다. 다만 다음에는 앞 항을 적용하지 않는다. 1° 횟수나 반복성·체계성 등으로 보아 남용인 신청 …

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Toute demande adressée à l'administration	주어 — 과거분사 adressée(demande에 일치)	행정청에 보낸 모든 신청은
fait l'objet d'un accusé de réception.	faire l'objet de + 명사	접수증의 대상이 된다
Les dispositions de l'alinéa précédent	둘째 항의 주어	앞 항의 규정은

ne sont pas applicables : 1° Aux demandes abusives,	예외 — à + les = aux	다음에는 적용되지 않는다. 1° 남용인 신청
notamment par leur nombre	notamment — 「특히」	특히 그 횟수로 보아
ou leur caractère répétitif ou systématique ; …	명사 + 형용사 둘	또는 반복적·체계적 성격으로 보아

문형

accuser réception de + 명사

~을 받았음을 알리다

1. réception 앞에 관사를 넣지 않는다. 굳은 표현이다.
2. 이메일 첫 줄에 자주 쓴다: J'accuse réception de votre courriel.
3. 명사는 l'accusé de réception. 남성이고 복수는 les accusés de réception.

J'accuse réception de votre courrier du dix octobre.
10월 10일 자 서신을 잘 받았음을 알려 드립니다.

Le greffe a accusé réception de la requête.
법원 사무국이 소장 접수를 확인했다.

---

13. **l'agent public**, pl. les agents publics [a.ʒɑ̃ py.blik] **공공 부문 직원, 공무원(넓은 뜻)** ★★

남성 FR

행정에서 일하는 사람 전체다. 신분이 법령으로 정해진 정규 공무원(fonctionnaire)과 계약직 직원(agent contractuel)을 함께 덮는다. 여성은 l'agente도 쓰지만 법전은 agent를 쓴다.

쉬운 예 Elle est agent public depuis dix ans.
그녀는 10년째 공공 부문 직원이다.

실무 예 Ce litige concerne-t-il un fonctionnaire ou un agent contractuel ?
이 분쟁은 정규 공무원 사건입니까, 계약직 직원 사건입니까?

원문

> Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. — CJA, art. R312-12, al. 1 · 공식 대체
> 국가와 그 밖의 공공단체·자치단체의 공무원이나 직원, 그리고 프랑스은행의 직원에 관한 개별 분쟁은 금전 문제를 포함해 모두, 다투는 결정의 상대방인 공무원이나 직원의 근무지를 관할하는 행정법

원이 맡는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tous les litiges d'ordre individuel,	주어 — tous les + 명사	개별 분쟁은 모두
y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires,	삽입 — ceux = les litiges	금전 문제에 관한 것을 포함하여
intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat	현재분사 — litiges를 꾸민다	국가의 공무원이나 직원에 관한
et des autres personnes ou collectivités publiques,	de + les = des	그리고 다른 공공단체·자치단체의
ainsi que les agents ou employés de la Banque de France,	ainsi que — 「그리고 또」	또 프랑스은행 직원에 관한
relèvent du tribunal administratif	주절의 동사 — 3인칭 복수	행정법원의 관할에 속한다
dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation	duquel = de + lequel, 도치	근무지가 그 관할 구역에 있는
du fonctionnaire ou agent	de + le = du	공무원이나 직원의
que la décision attaquée concerne.	관계절 que — 목적어	다투는 결정이 관계된

주어 Tous les litiges와 동사 relèvent 사이에 꾸밈말이 다섯 줄이다. relèvent부터 다시 읽으면 뼈대가 보인다.

문형

relever de + 명사

~의 관할에 속하다, ~의 소관이다

1. 누가 맡는지(관할)를 말하는 동사다: relever du tribunal administratif.
2. de + le는 du. 주어가 복수면 relèvent.
3. 회의에서는 Cela relève de ma compétence(그건 제 소관입니다).

Cette affaire relève du juge administratif.
이 사건은 행정법원 관할이다.

Cette question ne relève pas de ma compétence.
그 문제는 제 소관이 아닙니다.

한국이라면? ≠ 공무원의 범위 · 국가배상법 제2조

프랑스 법전은 fonctionnaire(정규 공무원)와 agent(직원 일반)를 나란히 쓴다(R312-12). 한국 국가배상법은 「공무를 위탁받은 사인」 까지 공무원으로 묶는다(제2조 제1항). 묶는 기준이 다르다.

---

14. le **fonctionnaire**, pl. les fonctionnaires [fɔ̃k.sjɔ.nɛʁ] **(정규) 공무원** ★★★

남성 FR

신분이 법령으로 정해진 정규 공무원이다. -aire로 끝나 남녀 꼴이 같다(une fonctionnaire). 기본적 보장은 법률사항이다(헌법 34조). 넓게 행정 직원 전체는 agent public.

쉬운 예

Mon frère est fonctionnaire.

내 형은 공무원이다.

실무 예

Les fonctionnaires coréens sont recrutés par concours.

한국 공무원은 공개경쟁시험으로 채용됩니다.

원문

> La loi fixe également les règles concernant : … les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ; … — Const., art. 34, al. 6 et 9 (extrait) · 공식 대체
>
> 법률은 또한 다음에 관한 규칙을 정한다. … 국가의 문관·무관 공무원에게 주는 기본적 보장 …
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
조각	문법	뜻
La loi fixe également	주어 + 동사 + 부사	법률은 또한 정한다
les règles concernant : …	목적어 + 현재분사 concernant	~에 관한 규칙을
les garanties fondamentales	목록의 한 항목	기본적 보장
accordées aux fonctionnaires civils et militaires	과거분사 — garanties(여성 복수)에 일치	문관·무관 공무원에게 주는
de l'Etat ; …	de + 명사	국가의

문형

accorder qch à qn

~에게 ~을 주다(인정하다)

1. 무엇을은 accorder 바로 뒤, 누구에게는 à로 붙인다.
2. 수동태는 être accordé à: les garanties accordées aux fonctionnaires.
3. 말할 때는 Je vous accorde ce point(그 점은 인정합니다)로 양보를 표현한다.

Le juge a accordé un délai au requérant.
법관은 청구인에게 기간을 주었다.

Je vous accorde ce point, mais …
그 점은 인정합니다만 …

---

15. le **préfet**, pl. les préfets [pʁe.fɛ] **도지사(국가가 임명하는 데파르트망·레지옹의 장)** ★★★

남성 FR

데파르트망에 두는 국가의 대표다. 국무회의에서 임명한다(헌법 13조 3항). 헌법 72조 6항의 「représentant de l'Etat」(국가의 대표)가 이 사람이다. 관청은 la préfecture.

쉬운 예 Le préfet a signé l'arrêté.
도지사가 아레테에 서명했다.

실무 예 En France, le préfet est-il élu ou nommé ?
프랑스에서 도지사는 선출됩니까, 임명됩니까?

원문

Lorsque l'enquête publique porte sur une opération qui concerne le territoire d'un seul département, elle est ouverte et organisée jusqu'à sa clôture par le préfet de ce département. — CRPA, art. R134-3 · 공식 대체
공개 의견조사가 한 데파르트망의 영역에 관한 사업을 대상으로 하면, 그 데파르트망의 도지사가 조사를 열고 끝날 때까지 진행한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Lorsque l'enquête publique porte sur une opération	lorsque 절 — porter sur	공개 의견조사가 어떤 사업을 대상으로 할 때
qui concerne le territoire d'un seul département,	관계절 — opération을 꾸민다	한 데파르트망의 영역에 관한
elle est ouverte et organisée	주절 — 수동, elle = enquête	조사는 열리고 진행된다
jusqu'à sa clôture	jusqu'à + 명사	끝날 때까지
par le préfet de ce département.	par + 행위자	그 데파르트망의 도지사에 의해

문형

porter sur + 명사

~을 대상으로 하다, ~에 관한 것이다

1. 무엇에 관한 것인지 말할 때 쓴다. 전치사는 sur.
2. 소송·질문·계약 어디에나 쓴다: le litige porte sur …
3. 의문문은 Sur quoi porte la question ?

Ma question porte sur le délai de recours.
제 질문은 불복 기간에 관한 것입니다.

Le litige porte sur un permis de construire.
그 분쟁은 건축허가에 관한 것이다.

문법 F2 · 수동태 과거분사의 일치

~~elle est ouvert et organisé~~ (비문)

elle est ouverte et organisée

elle(= l'enquête publique, 여성)이 주어라 과거분사 둘 다 -e를 붙인다. ouvrir의 과거분사는 불규칙 ouvert다.

한국이라면? ≠ 도지사 · 지방자치법 제107조

préfet은 국무회의에서 임명하는 국가의 대표다(헌법 13조 3항·72조 6항). 한국 도지사는 지방자치단체의 장으로 「주민이 보통 · 평등 · 직접 · 비밀선거로 선출한다」 (제107조).

---

16. le **maire**, pl. les maires [mɛʁ] **시장(코뮌의 장)** ★★

남성 FR

코뮌(commune)의 장이다. 시청 건물은 la mairie(CRPA R134-8조). 소리가 mer(바다)·mère(어머니)와 같아서 관사와 문맥으로 가른다.

쉬운 예 Le maire de la commune est à la mairie.
코뮌의 시장은 시청에 있다.

실무 예 Qui a signé cet arrêté, le maire ou le préfet ?
이 아레테에 누가 서명했습니까, 시장입니까 도지사입니까?

원문 Son accomplissement incombe au maire, qui doit le certifier. — CRPA, art. R134-13 · 공식 대체
그 이행은 시장이 맡고, 시장은 그것을 증명해야 한다.

문형

incomber à qn

~의 몫이다, ~에게 지워지다

1. 책임·의무가 누구에게 있는지 말한다. 주어는 의무, à 뒤가 사람이다.
2. 증명책임은 La charge de la preuve incombe au demandeur.
3. 대명사로는 lui incombe: Cette tâche lui incombe.

La preuve incombe au requérant.
증명은 청구인의 몫이다.

Cette responsabilité m'incombe.
그 책임은 제게 있습니다.

문법 F5 · 대명사는 동사원형 앞

~~qui doit certifier le~~ (비문)

qui doit le certifier

devoir 뒤에 동사원형이 오면 목적 대명사는 동사원형 바로 앞에 놓는다. le는 앞 문장의 공고 이행을 받는다.

---

17. la **commune**, pl. les communes [kɔ.myn] **코뮌(기초 지방자치단체)** ★★

여성 FR

가장 작은 단위의 지방자치단체다. 형용사는 communal(코뮌의)이고, 코뮌 의회는 le conseil municipal이다(CRPA R134-30). CJA R414-1조는 「commune de moins de 3 500 habitants」(주민 3,500명 미만의 코뮌)를 따로 다룬다.

쉬운 예 J'habite dans une petite commune.
나는 작은 코뮌에 산다.

실무 예 Combien d'habitants compte cette commune ?
이 코뮌의 주민은 몇 명입니까?

원문

Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. — Const., art. 72, al. 1 · 공식 대체
공화국의 지방자치단체는 코뮌, 데파르트망, 레지옹, 특별 지위 자치단체, 그리고 제74조가 규율하는 해외 자치단체다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Les collectivités territoriales de la République	주어	공화국의 지방자치단체는
sont les communes, les départements, les régions,	être + 목록 ①②③	코뮌, 데파르트망, 레지옹
les collectivités à statut particulier	목록 ④ — à + 명사	특별 지위 자치단체
et les collectivités d'outre-mer	목록 ⑤ — et는 마지막에만	그리고 해외 자치단체

régies par l'article 74.	과거분사 — collectivités(여성 복수)에 일치	제74조가 규율하는

문형

A sont B, C, D et E

A는 B, C, D와 E다(목록 정의)

1. 목록의 마지막 항목 앞에만 et를 둔다. 나머지는 쉼표.
2. 항목마다 관사를 되풀이한다: les communes, les départements, les régions.
3. 말할 때 목록 끝을 내려 읽으면 듣는 사람이 끝을 안다.

Les juridictions administratives sont les tribunaux, les cours et le Conseil d'État.
행정재판소는 행정법원, 행정항소법원, 국사원이다.

Les participants sont des juges, des avocats et des professeurs.
참석자는 판사, 변호사, 교수다.

한국이라면? ≠ 시·군·구 · 지방자치법 제2조

프랑스는 지방자치단체의 종류를 헌법에 열거한다(72조 1항). 한국은 법률이 「두 가지 종류로 구분한다」(제2조 제1항). commune을 시·군·구로 옮기면 층이 어긋나 대응어로 쓰지 않는다.

---

18. la **collectivité territoriale**, pl. les collectivités territoriales

[kɔ.lɛk.ti.vi.te tɛ.ʁi.tɔ.ʁjal] **지방자치단체** ★★★

여성 FR

헌법 72조 1항이 종류를 든다. 한 자치단체는 다른 자치단체를 후견(tutelle)하지 못한다(72조 5항). 줄여서 collectivité라고도 한다.

쉬운 예 La région est une collectivité territoriale.
레지옹은 지방자치단체다.

실무 예 Les collectivités territoriales peuvent-elles fixer leurs propres impôts ?
지방자치단체가 자기 세금을 정할 수 있습니까?

원문

Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. — Const., art. 72, al. 3 · 공식 대체
법률이 정하는 조건에 따라, 이 자치단체들은 선출된 의회를 통해 자유롭게 자치하고, 자기 권한을 행사하기 위한 규칙제정권을 가진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Dans les conditions prévues par la loi,	dans les conditions + 과거분사	법률이 정하는 조건에 따라
ces collectivités s'administrent librement	대명동사 3인칭 복수	이 자치단체들은 자유롭게 자치한다
par des conseils élus	par + 명사 + 과거분사	선출된 의회를 통해
et disposent d'un pouvoir réglementaire	같은 주어의 둘째 동사	그리고 규칙제정권을 가진다
pour l'exercice de leurs compétences.	pour + 명사 — 목적	자기 권한을 행사하기 위한

문형

disposer de + 명사

~을 가지다, ~을 쓸 수 있다

1. disposer de는 「~을 처분할 수 있다, 가지고 있다」. de 뒤에 관사 붙은 명사.
2. de + un은 d'un: disposer d'un pouvoir.
3. 회의에서는 Nous disposons de dix minutes(10분이 있습니다).

Nous disposons de dix minutes pour les questions.
질문 시간이 10분 있습니다.

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation.
법관에게는 넓은 재량이 있다.

한국이라면? ≠ 조례 · 지방자치법 제28조

프랑스 헌법은 자치단체에 규칙제정권을 준다(72조 3항). 한국 조례는 「법령의 범위에서」 제정하고, 권리 제한·의무 부과에는 법률의 위임이 있어야 한다(제28조 제1항).

---

19. la **motivation**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [mɔ.ti.va.sjɔ̃] **이유제시, 이유 기재** ★★★

여성 FR

결정에 이유를 붙이는 것이다. 동사 motiver, 형용사 motivé(이유가 붙은). 일상어의 「동기 부여」와 다르다. 결정의 이유 자체는 les motifs다.

쉬운 예 La décision doit être motivée.
결정에는 이유를 붙여야 한다.

실무 예 La motivation de la décision me semble insuffisante.
그 결정의 이유 제시는 충분하지 않아 보입니다.

원문

La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. — CRPA, art. L211-5 · 공식 대체

이 장이 요구하는 이유 제시는 서면으로 하고, 결정의 근거가 되는 법적·사실적 고려 사항을 적어야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La motivation exigée par le présent chapitre	주어 + 과거분사(여성 단수)	이 장이 요구하는 이유 제시는
doit être écrite et comporter	devoir + être écrite / + comporter	서면이어야 하고 담아야 한다
l'énoncé des considérations de droit et de fait	목적어 — de + 무관사 명사	법적·사실적 고려 사항의 기재를
qui constituent le fondement de la décision.	관계절 — considérations를 받는다(복수)	결정의 근거가 되는

문형

comporter + 명사

~을 담다, ~을 포함하다

1. 문서가 무엇을 담아야 하는지 말할 때 쓴다: la requête comporte …
2. devoir + comporter(~을 담아야 한다)로 자주 나온다.
3. 「위험을 수반하다」는 comporter des risques.

Le jugement comporte trois parties.

판결은 세 부분으로 이루어진다.

Cette solution comporte des risques.

이 해법에는 위험이 따른다.

문법 F1 · 과거분사 exigée — 여성 단수

~~La motivation exigé par le présent chapitre~~ (비문)

La motivation exigée par le présent chapitre

명사를 뒤에서 꾸미는 과거분사는 그 명사의 성·수를 따른다. motivation이 여성 단수라 exigée. 소리는 같으니 쓸 때 조심한다.

한국이라면? = 처분의 이유 제시 · 행정절차법 제23조

프랑스는 법이 열거한 불리한 개별 결정에만 이유 제시를 요구한다(L211-2). 한국은 처분을 할 때 「근거와 이유를 제시하여야 한다」고 하고 예외를 든다(제23조 제1항). 원칙과 예외의 방향이 반대다.

20. silence vaut acceptation [si.lãs vo ak.sɛp.ta.sjɔ̃] 침묵은 승인으로 본다 ★★★

FR

신청에 두 달 동안 답이 없으면 승인 결정이 생긴다는 원칙이다. 예외가 많다. 개별 결정이 아닌 신청, 금전 성격의 신청, 행정과 그 직원의 관계 등에서는 두 달 침묵이 거부 결정이다(L231-4).

쉬운 예

Ici, le silence vaut acceptation.
여기서는 침묵이 승인이다.

실무 예

Dans ce cas, le silence de l'administration vaut-il acceptation ou rejet ?
이 경우 행정청의 침묵은 승인입니까, 거부입니까?

원문

> Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. — CRPA, art. L231-1 · 공식 대체
> 신청에 대해 행정청이 두 달 동안 침묵하면 승인 결정으로 본다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le silence gardé pendant deux mois	주어 + 과거분사 gardé(silence에 일치)	두 달 동안 지켜진 침묵은
par l'administration	par + 행위자	행정청에 의해
sur une demande	sur + 명사 — 무엇에 대한	신청에 대한
vaut décision d'acceptation.	valoir + 무관사 명사	승인 결정으로 본다

문형

A vaut B

A는 B로 본다, A는 B와 같다

1. 법률이 효과를 의제할 때 쓴다. B에는 관사를 붙이지 않는 일이 많다.
2. valoir는 불규칙: il vaut, ils valent.
3. 일상어로는 「값이 나가다」: ça vaut cher.

La signature vaut acceptation du contrat.
서명은 계약 승낙으로 본다.

Ce courriel vaut convocation.
이 이메일을 소환장으로 본다.

문법 F2 · valoir — 불규칙동사

~~Le silence valoit acceptation.~~ (비문)

Le silence vaut acceptation.

valoir는 je vaux, il vaut, ils valent으로 바뀐다. 「A vaut B」 는 「A는 B로 본다, A는 B와 같다」. 관사 없이 vaut acceptation, vaut rejet로 쓴다.

한국이라면? + 침묵의 효과

프랑스는 두 달 침묵을 원칙적으로 승인으로 본다(L231-1). 한국 행정기본법·행정절차법에는 침묵을 승인으로 보는 일반 조문이 없다(조문 제목 확인).

한국이라면? — 같은 일, 다른 법전

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 했다.
「판례」로 적은 칸은 원문 대조가 아니라 공식 해설에 기댄 것이다.

	프랑스	한국	차이
=	CRPA (L100-1)	행정기본법·행정절차법	공중과 행정의 관계를 한 법전에 / 원칙은 행정기본법, 절차는 행정절차법.
=	motivation (L211-2·L211-5)	처분의 이유 제시 (행정절차법 제23조)	열거된 불리한 결정만 / 「다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는」 모든 처분.
=	procédure contradictoire préalable (L121-1·L122-1)	사전 통지·의견제출 (행정절차법 제21조·제22조)	불리한 결정 전에 서면 의견을 낼 기회 / 「의견제출의 기회를 주어야 한다」 (제22조 제3항).
+	silence vaut acceptation (L231-1)	—	두 달 침묵 = 승인이 원칙 / 행정기본법·행정절차법에 일반 조문 없음(조문 제목 확인).
≠	retrait · abrogation (L240-1·L242-1)	직권취소·철회 (행정기본법 제18조·제19조)	수익적 결정의 직권 취소는 원칙적으로 위법 + 넉 달 안(사기 등 예외) / 위법·부당하면 「소급하여 취소할 수 있다」, 기간 제한 없음.
=	intérêt général · légalité (L100-2)	법치행정의 원칙 (행정기본법 제8조)	원칙을 한 조에 모음 / 원칙마다 조를 나눔(제8~13조).
=	contrat administratif	공법상 계약 (행정기본법 제27조)	제도는 두 나라에 다 있다. 어떤 계약이 드는지는 두 나라 모두 판례 몫이 크다.

≠	responsabilité de l'État — Blanco (TC 1873, 판례)	국가배상 (국가배상법 제8조)	민법과 다른 규칙, 행정재판 관할(Conseil d'État 해설) / 「이 법에 규정된 사항 외에는」 민법을 따른다.
≠	préfet (Const. 13·72)	도지사 (지방자치법 제107조)	국무회의에서 임명하는 국가의 대표 / 「주민이 보통·평등·직접·비밀선거로 선출한다」.
≠	pouvoir réglementaire local (Const. 72, al. 3)	조례 (지방자치법 제28조)	헌법이 자치단체에 규칙제정권을 준다 / 「법령의 범위에서」 조례를 제정한다.
≠	collectivités territoriales (Const. 72, al. 1)	지방자치단체의 종류 (지방자치법 제2조)	코뮌·데파르트망·레지옹 등을 헌법에 열거 / 법률이 「두 가지 종류로 구분한다」.

가짜 친구 · arrêté — 체포가 아니라 행정청의 결정

영어 arrested(체포된)를 떠올리면 틀린다. l'arrêté는 장관·도지사(préfet)·시장이 내는 행정 결정이다. 일반 규칙일 수도, 한 사람에게 하는 처분일 수도 있다.

판결은 l'arrêt(남성)다. 철자 é 하나로 행정과 법원이 갈린다. 1873년 관할쟁의재판소(Tribunal des conflits)의 Blanco 판결도 「l'arrêt Blanco」라고 부른다. 판결문 자체는 아래 원문처럼 말한다 — 공역무에 쓰는 사람들의 행위로 개인에게 생긴 손해에 대한 국가의 책임은 민법전의 원칙으로 규율될 수 없다(판례).

규범의 층도 한국어 낱말과 일대일이 아니다. décret는 대통령·총리, arrêté는 장관·도지사·시장, ordonnance는 의회의 수권을 받은 정부가 법률 영역에서 낸다(헌법 38조 — 10장). décret ≈ 대통령령, arrêté ≈ 부령 정도로 대강 맞을 뿐이다.

프랑스어권 안에서도 다르다. 스위스의 arrêté fédéral은 연방의회의 의결이고(연방헌법 163조 2항), 벨기에의 décret는 공동체·지역 의회의 입법이다(벨기에 헌법 127조). 표제어의 「퀘벡·벨기에·스위스」 칸에 적었다.

> Lorsque cette opération doit se dérouler sur le territoire de plusieurs départements, cette désignation s'effectue par arrêté conjoint des préfets concernés. 원문

> Considérant que la responsabilité, qui peut incomber à l'Etat, pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil, pour les rapports de particulier à particulier ; 원문

요령 é가 붙으면 행정(arrêté), 없으면 법원(arrêt). 관사와 함께 외운다: un arrêté du préfet / un arrêt de la cour.

기억 되살리기 F5 — 대명사는 동사 앞에 선다

목적 대명사(le, la, les, lui, leur, y, en)는 활용된 동사 바로 앞에 놓는다. 뒤에 동사원형이 있으면 그 동사원형 바로 앞이다.

- 법조문은 같은 명사를 되풀이하지 않고 대명사로 받는다. 대명사가 무엇을 가리키는지 찾는 것이 조문 읽기의 절반이다.
- le·la·les는 직접 목적어, lui·leur는 à + 사람, en은 de + 명사, y는 à + 사물·장소를 받는다.
- en의 예: une décision … est opposable à la personne qui en fait l'objet(L221-8). en = de cette décision. 대명사가 동사 fait 바로 앞에 있다.
- 동사원형 앞의 예: Son accomplissement incombe au maire, qui doit le certifier(R134-13). 활용된 doit 앞이 아니라 certifier 앞이다.
- 한 문장에 대명사가 둘 나오기도 한다: La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux(헌법 72-2조 2항). les는 자치단체들, en은 세금을 받고, 각각 자기 동사원형 앞에 선다.
- 부정문에서는 ne가 대명사 앞에, pas가 동사 뒤에 온다: il ne le certifie pas. 복합과거에서는 조동사 앞: il l'a certifié.

표로 보기

낱말	자르기	뜻
qui en fait l'objet	en = de + 명사	그 대상이 되는
doit le certifier	le + 동사원형	그것을 증명해야 한다
les autoriser à en fixer	les + 원형 / en + 원형	그들에게 그것을 정하게 허용하다
pour y procéder	y = à + 사물	그 일을 하려고
je lui réponds	lui = à + 사람	그(녀)에게 답한다
l'administration l'a notifiée	조동사 앞 + 과거분사 일치	행정청이 그것을 통지했다
il ne le certifie pas	ne + 대명사 + 동사 + pas	그는 그것을 증명하지 않는다

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

Le préfet	l'	a signé	hier
주어	le → 모음 앞 · 그 아레테	복합과거 · 대명사는 조동사 앞	때

도지사가 어제 그것에 서명했다.

Je vais	lui	en	parler	demain
aller + 원형 · 가까운 미래	à + 사람	de + 명사 · lui 다음	동사원형	때

내일 그(녀)에게 그 이야기를 하겠습니다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Le maire doit certifier le.~~	Le maire doit le certifier.	목적 대명사는 동사원형 앞에 놓는다.
~~L'administration a répondu lui.~~	L'administration lui a répondu.	복합과거에서 대명사는 조동사 avoir 앞에 온다.
~~La personne qui fait en l'objet~~	La personne qui en fait l'objet	en은 활용된 동사 바로 앞.
~~Je ne pas le sais.~~	Je ne le sais pas.	ne … pas가 대명사 + 동사를 감싼다.

말해 보기 — 행정 결정을 함께 검토할 때

법관 교류나 사례 토론에서 행정 결정의 쟁점을 짚을 때 쓰는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Si je comprends bien, l'administration n'a pas répondu dans les deux mois ?
제가 제대로 이해했다면, 행정청이 두 달 안에 답하지 않았다는 거죠?

Dans ce cas, son silence vaut-il acceptation ou rejet ?
그렇다면 그 침묵은 승인입니까, 거부입니까?

La décision a-t-elle été motivée par écrit ?
결정에 서면으로 이유가 붙었습니까?

L'intéressé a-t-il pu présenter ses observations avant la décision ?
당사자는 결정 전에 의견을 낼 수 있었습니까?

Il me semble qu'il s'agit plutôt d'un contrat administratif.
제가 보기에는 오히려 행정계약 같습니다.

Pourriez-vous m'indiquer l'article exact du code ?
법전의 정확한 조문을 알려 주시겠어요?

설명해 보기 — 한국 행정법을 프랑스어로

프랑스 법률가에게 한국과 다른 점을 설명하는 문장. 이 장 「한국이라면?」 표와 짝을 이룬다.

En Corée, l'administration doit en principe motiver toutes ses décisions.
한국에서는 행정청이 원칙적으로 모든 처분에 이유를 붙여야 합니다.

La loi coréenne ne prévoit pas de règle générale selon laquelle le silence vaut acceptation.
한국 법률에는 침묵을 승인으로 보는 일반 규정이 없습니다.

Avant une décision défavorable, l'administration doit permettre à l'intéressé de présenter ses observations.
불리한 처분을 하기 전에 행정청은 당사자에게 의견을 낼 기회를 주어야 합니다.

Une décision illégale peut être retirée rétroactivement, sans délai fixe.
위법한 처분은 정해진 기간 없이 소급하여 취소할 수 있습니다.

Chez nous, le gouverneur d'une province est élu par les habitants.
우리나라에서 도지사는 주민이 선출합니다.

Pour la responsabilité de l'État, la loi coréenne renvoie au Code civil pour le reste.
국가배상에 관해 한국 법률은 정하지 않은 사항을 민법에 맡깁니다.

따라 말하기 — 조문 열 문장

CRPA·CJA·헌법 문장을 그대로 따라 말한다. 「느리게」 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다.
administration·acceptation의 비모음 [ɑ̃]·[ɔ̃]을 구별한다.

Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation.
신청에 대해 행정청이 두 달 동안 침묵하면 승인 결정으로 본다. (CRPA L231-1)

L'administration agit dans l'intérêt général et respecte le principe de légalité.
행정은 일반 이익을 위해 행동하고 적법성 원칙을 지킨다. (CRPA L100-2)

Elle est tenue à l'obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité.
행정은 중립 의무와 정교분리 원칙을 지킬 의무를 진다. (CRPA L100-2)

Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception.
행정청에 보낸 모든 신청에는 접수증을 발급한다. (CRPA L112-3)

Les jugements sont rendus au nom du peuple français.
판결은 프랑스 국민의 이름으로 선고한다. (CJA L2)

Il assure l'exécution des lois.
총리는 법률의 집행을 보장한다. (헌법 21조)

Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre.
어떤 지방자치단체도 다른 자치단체를 후견할 수 없다. (헌법 72조 5항)

Son accomplissement incombe au maire, qui doit le certifier.
그 이행은 시장이 맡고, 시장은 그것을 증명해야 한다. (CRPA R134-13)

Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.
지방자치단체는 법률이 정하는 조건에 따라 자유롭게 쓸 수 있는 재원을 가진다. (헌법 72-2조)

La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
이 장이 요구하는 이유 제시는 서면이어야 하고, 결정의 근거가 되는 법적·사실적 고려 사항을 적어야 한다. (CRPA L211-5)

확인 문제 8

1. CRPA L231-1조에 따르면 신청에 대해 행정청이 두 달 동안 답하지 않으면?

- **승인 결정으로 본다**
- 거부 결정으로 본다
- 아무 효과가 없다
- 자동으로 소송이 시작된다

「Le silence gardé pendant deux mois … vaut décision d'acceptation.」 예외는 L231-4조에 있다.

2. 행정행위를 과거와 장래 모두에 대해 없애는 것은?

abrogation

retrait

résiliation

révision

L240-1조: retrait는 「pour l'avenir comme pour le passé」, abrogation은 「pour l'avenir」.

3. l'arrêté의 뜻은?

체포

장관·도지사·시장의 행정 결정

상급 법원의 판결

집행 정지

판결은 l'arrêt, 행정청의 결정은 l'arrêté다.

4. L211-5조가 요구하는 이유 제시의 형식은?

구두로 충분하다

서면으로, 법적·사실적 고려 사항을 담아

관보 게재

공증

「doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait」.

5. 「qui doit le certifier」에서 le가 certifier 앞에 온 이유는?

목적 대명사는 동사원형 앞에 놓기 때문

강조하려고

부정문이라서

수동태라서

devoir + 동사원형 구조에서 목적 대명사는 동사원형 바로 앞에 선다.

6. 프랑스의 préfet은 어떻게 자리에 오르는가?

주민 선거

국무회의에서 임명

지방의회 선출

추첨

헌법 13조 3항: 「les préfets … sont nommés en Conseil des ministres」.

7. L242-1조에 따르면 행정은 수익적 결정을 위법을 이유로 언제까지 거둘 수 있는가?

두 달 안

넉 달 안

1년 안

기간 제한 없음

「dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision」.

8. CRPA L100-2조가 행정에 요구하지 않는 것은?

적법성(légalité)

중립(neutralité)

정교분리(laïcité)

수익성(rentabilité)

L100-2조는 일반 이익·적법성·중립·정교분리·평등을 든다.

2부 법의 언어 · 제12장

행정법 ② 행정소송

Le droit administratif (2) : le contentieux administratif

프랑스 행정재판은 사법 법원과 따로 선 계통이다(4장). 이 장은 행정재판법전(CJA)으로 소송의 말을 읽는다. 무엇을 다투는지(월권소송·완전심판), 어떻게 다투는지(requête·mémoire·불복 기간), 급할 때 무엇을 하는지(référé 셋), 판결을 어떻게 집행하는지(injonction·astreinte)를 차례로 본다. 마지막 문법 코너에서 2022년 국사원 판결 한 건의 짜임을 읽는다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction. CJA, art. L4
   법률에 특별한 규정이 없으면, 법원이 달리 명하지 않는 한 소의 제기는 집행을 정지하는 효력이 없다.
2. Par une ordonnance du 15 septembre 2021, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté la demande de M. C... en se fondant sur ce que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas remplie. CE, 5e-6e ch. réunies, 1er févr. 2022, n° 457121, publié au Recueil Lebon, § 3
   2021년 9월 15일 결정으로 긴급심리 판사는, CJA L522-3조에 따라, L521-2조가 정한 긴급성 요건이 충족되지 않았다는 이유로 C의 신청을 기각했다.

▼ **처음 보는 문법 용어 19** 이 장의 설명에 나오는 말

동사원형	활용하지 않은 사전형(부정법). devoir·pouvoir·vouloir 뒤, 전치사 de·à 뒤에 온다 — doit prouver, de s'exécuter
과거분사	-é··i··u 등으로 끝나는 꼴(formé, requis, dû). être와 함께 수동태를, avoir와 함께 복합과거를 만든다. 형용사처럼 명사를 꾸미기도 한다
수동태	être + 과거분사. 「~되다」. 과거분사는 주어의 성·수에 맞춘다 — la nullité doit être prononcée. 누가 했는지는 par로 붙인다(par le juge)
대명동사	se가 붙는 동사(se prescrire, s'engager, s'exécuter). 법전에서는 「저절로 그렇게 된다」는 수동 뜻으로 자주 쓴다
현재분사	-ant로 끝나는 꼴(portant, excédant). 「~하는」. 관계절 qui ...를 줄인 것이고 성·수에 따라 바뀌지 않는다
관계대명사	앞 명사를 받아 뒤 문장을 잇는 말: qui(주어)·que(목적어)·dont(de + 명사)·où(때·곳)·lequel(전치사 뒤, 앞 명사의 성·수를 따름)
접속법	의심·조건·바람을 나타내는 동사 꼴. 정해진 접속사(à moins que, bien que, pour que) 뒤에 온다. 3인칭 복수는 직설법 현재와 꼴이 같은 동사가 많다(constatent)
조건법 과거	avoir/être의 조건법 + 과거분사. 「~했을 것이다」. devoir와 함께 쓰면 「~했어야 했다」 — aurait dû connaître
허사 ne	부정이 아닌 ne. à moins que·avant que 뒤 문어체에서 동사 앞에 붙지만 「않는다」는 뜻을 더하지 않는다
지시대명사	앞에 나온 명사를 가리키는 celui·celle·ceux·celles(+ -ci/-là). celle-ci = 「이 사람·이것」(여성 단수)

도치	주어가 동사 뒤로 가는 어순. 법전은 목록을 끌어올 때 쓴다 — Sont nécessaires …(필요한 것은 … 이다)
복합과거	avoir/être + 과거분사. 끝난 사건을 말한다 — il a été placé …
반과거	계속되던 상태·배경·습관. 어미 -ait··aient — il était détenu, je lisais chaque matin
단순미래	futur simple. -ra로 끝나는 꼴. 1804년 법전은 조건·효과를 이 시제로 썼다(Le juge qui refusera …)
접속법 과거	avoir·être의 접속법 + 과거분사 — à moins que la juridiction n'ait précisé
조건법	conditionnel. -rait로 끝나는 꼴. 가정·완곡한 요청(Je voudrais …)·단정하지 않는 서술에 쓴다
비인칭 il	비인칭 주어와 같은 말 — il y a lieu de, il est fait grief
주절	문장의 뼈대가 되는 절. 종속절(que·si·lorsque 등으로 이끄는 절)이 매달리는 쪽
접속사	절과 절을 잇는 말. et·ou·mais(대등), que·si·lorsque·bien que(종속)

표제어 20

왼쪽 여백의 번호는 2019년부터 파기원(Cour de cassation) 판결이 문단마다 붙이는 번호 방식을 빌렸다. 조문 인용은 2026. 10. 15. 현행 판본으로, DILA의 법령 데이터(LEGI — 레지프랑스와 같은 원천)와 대조했다. 판결은 DILA의 판결 데이터, 헌법·인권선언·헌법위원회 결정은 헌법위원회 게시본, 옛 판본은 출처 표시에 적은 판본과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

1. le **recours pour excès de pouvoir**, pl. les recours pour excès de pouvoir

[ʁə.kuʁ puʁ ɛk.sɛ də pu.vwaʁ] **월권소송(행정행위 취소소송)** ★★★

남성 FR

행정행위의 취소를 구하는 소송이다. 법전은 「annulé pour excès de pouvoir un acte administratif」(R921-1)처럼 쓴다. recours는 단수와 복수 꼴이 같다. 금액을 정하는 plein contentieux와 짝이다.

쉬운 예

Il a formé un recours pour excès de pouvoir.

그는 월권소송을 제기했다.

실무 예

Ce recours pour excès de pouvoir est-il recevable ?

이 월권소송은 적법합니까?

원문

> Les recours pour excès de pouvoir contre les décrets sont en outre communiqués au Premier ministre. — CJA, art. R611-27, al. 2 · 공식 대체
>
> 데크레에 대한 월권소송은 그 밖에 총리에게도 송부한다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Les recours pour excès de pouvoir	주어 — 복수(recours는 꼴이 같다)	월권소송은
contre les décrets	contre + 명사 — 무엇에 대한	데크레에 대한
sont en outre communiqués	수동 + 부사 en outre(그 밖에)	그 밖에 송부된다
au Premier ministre.	à + le = au	총리에게

문형

former un recours contre + 명사

~에 대해 불복(소)을 제기하다

1. 「소를 제기하다」는 former un recours. introduire un recours도 쓴다.
2. 무엇에 대한 불복인지는 contre로 붙인다: contre une décision.
3. recours는 단수·복수 꼴이 같다. 관사로 수를 본다: le recours / les recours.

La société a formé un recours contre l'arrêté.
회사는 그 아레테에 대해 불복을 제기했다.

Nous avons introduit deux recours.
우리는 소를 두 건 제기했습니다.

---

2. le **plein contentieux**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [plɛ̃ kɔ̃.tɑ̃.sjø] **완전심판(소송)** ★★

남성 FR

법원이 결정을 취소하는 데 그치지 않고 고치거나 금액을 정할 수 있는 소송이다. R779-11조는 이 소송에서 법원이 결정을 「annule ou réforme」(취소하거나 고친다)하고 금액을 정한다고 쓴다. litige de pleine juridiction(R921-1)이라고도 한다.

쉬운 예 C'est une affaire de plein contentieux.
이것은 완전심판 사건이다.

실무 예 Le juge peut-il fixer lui-même le montant en plein contentieux ?
완전심판에서는 법관이 금액을 직접 정할 수 있습니까?

원문

> En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant. — CJA, art. R761-2 · 공식 대체

소를 취하하면 소송비용은 청구인이 부담한다. 다만 소 접수 뒤에 다투는 행위가 전부나 일부 취소되었거나, 완전심판에서 접수 뒤에 청구인의 요구가 전부나 일부 받아들여져서 취하한 경우는 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En cas de désistement,	en cas de + 무관사 명사	소를 취하하면
les dépens sont mis à la charge du requérant	주절 — 수동, 늘 복수인 dépens	소송비용은 청구인이 부담한다
sauf si le désistement est motivé	sauf si + 직설법 — 예외	다만 취하가 ~ 때문이면 그렇지 않다
par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué,	par + 명사 — 이유 ①	다투는 행위의 전부·일부 취소
opéré après l'enregistrement de la requête,	과거분사 — retrait를 꾸민다	소 접수 뒤에 이루어진
ou, en plein contentieux,	ou + 삽입구 — 이유 ②의 범위	또는 완전심판에서는
par le fait que, postérieurement à cet enregistrement,	par le fait que + 절	접수 뒤에 ~했다는 사실
satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant.	무관사 명사 주어 + 복합과거 수동	청구인의 요구가 전부·일부 받아들여졌다

문형

mettre qch à la charge de qn

~을 ~에게 부담시키다

1. 비용·증명 같은 부담을 누구에게 지우는지 말한다.
2. 수동태가 흔하다: les dépens sont mis à la charge du requérant.
3. de + le는 du, de + les는 des로 준다.

Les frais sont mis à la charge de l'État.
비용은 국가가 부담한다.

Le juge a mis les dépens à la charge de la commune.
법관은 소송비용을 코뮌에 부담시켰다.

문법 F7 · sauf si 뒤에는 직설법

~~sauf si le désistement soit motivé~~ (비문)

sauf si le désistement est motivé

sauf si는 si의 일종이라 직설법을 쓴다. 같은 뜻의 à moins que는 접속법(à moins que le désistement ne soit motivé)이다.

---

3. **l'annulation**, pl. les annulations [a.ny.la.sjɔ̃] **취소, (판결의) 파기** ★★★

여성 FR

동사는 annuler. 행정법원은 행정 결정을 annuler하고, 국사원은 하급심 판결을 annuler한다(상고심의 파기). 그 뒤 국사원은 돌려보내거나 스스로 본안을 판단한다(L821-2). 파기원 판결의 「casse et annule」는 15장.

쉬운 예 Le tribunal a prononcé l'annulation de la décision.
법원은 그 결정을 취소했다.

실무 예 Le requérant demande l'annulation de l'arrêté du préfet.
청구인은 도지사 아레테의 취소를 구합니다.

원문

> S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut soit renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation, soit renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, soit régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie. — CJA, art. L821-2, al. 1 · 공식 대체
> 최종심으로 재판한 행정재판소의 판결을 파기하면, 국사원은 그 사건을 같은 법원의 다른 재판부에 돌려보내거나(법원의 성질상 불가능하면 그렇지 않다), 같은 종류의 다른 법원에 돌려보내거나, 좋은 사법 운영에 필요하면 스스로 본안을 판단할 수 있다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | S'il prononce l'annulation d'une décision | si 조건절 — il = 국사원 | 판결을 파기하면 |
> | d'une juridiction administrative | de + 명사 | 행정재판소의 |
> | statuant en dernier ressort, | 현재분사 statuant — juridiction을 꾸민다 | 최종심으로 재판한 |
> | le Conseil d'Etat peut soit renvoyer l'affaire | 주절 — soit ① | 국사원은 사건을 돌려보내거나 |

devant la même juridiction statuant,	devant + 법원	같은 법원이 ~ 재판하도록
sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction,	sauf + 무관사 명사 — 삽입된 예외	법원의 성질상 불가능한 경우가 아니면
dans une autre formation,	statuant에 이어짐	다른 재판부로
soit renvoyer l'affaire	soit ②	또는 사건을 돌려보내거나
devant une autre juridiction de même nature,	de même nature — 같은 종류의	같은 종류의 다른 법원에
soit régler l'affaire au fond	soit ③ — au fond: 본안에서	또는 본안을 스스로 판단할 수 있다
si l'intérêt d'une bonne administration de la justice	si 조건절	좋은 사법 운영의 이익이
le justifie.	le = ③의 처리	그것을 정당화하면

soit … soit … soit는 셋 가운데 하나다. 둘째 soit 앞의 sauf 삽입구는 ①에만 걸린다.

문형

demander l'annulation de + 명사

~의 취소를 구하다

1. 소송의 청구 취지를 말하는 가장 흔한 틀이다.
2. de + le는 du: l'annulation du jugement.
3. 법원이 하면 prononcer l'annulation, 동사 하나로는 annuler.

Elle demande l'annulation du permis de construire.
그녀는 건축허가의 취소를 구한다.

Le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour.
국사원은 항소법원 판결을 파기했다.

문법 F2 · si + il은 s'il

~~Si il prononce l'annulation~~ (비문)

S'il prononce l'annulation

si는 il·ils 앞에서만 s'로 줄인다(s'il, s'ils). si elle, si on은 줄이지 않는다.

---

4. la **requête**, pl. les requêtes [ʁə.kɛt] **(행정재판의) 소장, 신청서** ★★★

여성 FR

행정재판을 여는 서면이다. 사실과 이유(moyens), 청구(conclusions)를 담는다. 민사 소장은 l'assignation(14장)이다. 일상어로는 「청원·부탁」.

쉬운 예

La requête a été enregistrée hier.

소장이 어제 접수되었다.

실무 예

La requête contient-elle l'exposé des moyens ?

소장에 이유가 적혀 있습니까?

원문

> La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. — CJA, art. R411-1, al. 1 · 공식 대체
>
> 법원에는 소장으로 제소한다. 소장에는 당사자의 이름과 주소를 적는다. 소장에는 사실과 이유, 그리고 법관에게 구하는 청구를 적는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La juridiction est saisie par requête.	수동 + par + 무관사 명사	법원에는 소장으로 제소한다
La requête indique	주어 + 동사	소장에는 적는다
les nom et domicile des parties.	명사 둘이 관사 하나를 나눔	당사자의 이름과 주소를
Elle contient l'exposé des faits et moyens,	elle = la requête	소장에는 사실과 이유의 기재를
ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.	ainsi que + 명사 + 과거분사	그리고 법관에게 구하는 청구의 기재를 담는다

문형

saisir + 법원 / être saisi de

~에 제소하다 / (법원이) ~ 사건을 맡다

1. 사람이 주어면 saisir le tribunal(법원에 제소하다).
2. 법원이 주어면 수동: le tribunal est saisi d'une requête.
3. 명사는 la saisine(제소, 사건 회부)다.

Il a saisi le tribunal administratif.

그는 행정법원에 제소했다.

Le juge est saisi d'une demande de suspension.

법관에게 집행정지 신청이 들어왔다.

5. le **requérant**, pl. les requérants [ʁə.ke.ʁɑ̃] **청구인, (행정소송의) 원고** ★★★

남성 FR

requête를 낸 사람이다. 여성은 la requérante. 상대방은 le défendeur, 법전은 la partie défenderesse(피고 쪽 당사자)라고도 쓴다.

쉬운 예

Le requérant est absent.

청구인이 나오지 않았다.

실무 예

Quels moyens la requérante invoque-t-elle ?

청구인(여성)은 어떤 이유를 주장합니까?

원문

> Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. — CJA, art. R612-6 · 공식 대체
>
> 최고를 받고도 피고 쪽 당사자가 서면을 하나도 내지 않으면, 청구인의 서면에 적힌 사실을 인정한 것으로 본다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Si, malgré une mise en demeure,	si 조건절 + 삽입구	최고를 받고도
la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire,	ne … aucun — 「하나도 ~ 않다」	피고 쪽 당사자가 서면을 하나도 내지 않으면
elle est réputée avoir acquiescé	être réputé + 과거 원형	인정한 것으로 본다
aux faits exposés dans les mémoires du requérant.	acquiescer à + 명사	청구인의 서면에 적힌 사실을

문형

être réputé + 동사원형 / 형용사

~한 것으로 본다(간주)

1. 법률이 사실을 의제할 때 쓴다. 반증을 허용하는지는 조문마다 다르다.
2. réputé는 주어에 맞춘다: elle est réputée, ils sont réputés.
3. 과거의 일을 의제하면 avoir + 과거분사: est réputée avoir acquiescé.

La demande est réputée acceptée.

신청은 승인된 것으로 본다.

Il est réputé avoir renoncé à son droit.

그는 권리를 포기한 것으로 본다.

문법 F1 · -ant / -ante — 사람 명사의 여성형

~~la requérant~~ (비문)

la requérante

-ant로 끝나는 사람 명사는 여성에서 -e를 붙인다. 소리도 바뀐다: requérant [ʁe̞ã], requérante [ʁe̞ãt]. défendeur는 défenderesse로 바뀐다.

---

6. le **mémoire**, pl. les mémoires [me.mwaʁ] **(행정재판의) 서면, 준비서면** ★★★

남성 FR

행정재판에서 당사자가 내는 서면이다. 피고의 답변서는 le mémoire en défense(CJA R611-2), 보충서면은 le mémoire complémentaire. 민사 쪽 서면 conclusions는 이 장 가짜 친구 코너.

쉬운 예 L'avocat a déposé un mémoire.
변호사가 서면을 냈다.

실무 예 Le mémoire en défense a-t-il été communiqué au requérant ?
답변서가 청구인에게 송부되었습니까?

원문

> La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. — CJA, art. R611-1, al. 1 · 공식 대체
> 소장과 서면, 그리고 당사자가 낸 자료는 법원 사무국에 내거나 보낸다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
조각	문법	뜻
La requête et les mémoires,	주어 ①② — 여성 + 남성	소장과 서면
ainsi que les pièces produites par les parties,	ainsi que + 주어 ③	그리고 당사자가 낸 자료는
sont déposés ou adressés	수동 — 혼성이라 남성 복수	제출되거나 보내진다
au greffe.	à + le = au	법원 사무국에
>
> requête(여성)와 mémoires(남성)가 함께 주어라 과거분사는 남성 복수 déposés·adressés다.

문형

déposer / produire un mémoire

서면을 내다

1. 서면을 「내다」는 déposer(제출하다)나 produire(제출하다·내놓다).
2. 법원이 상대에게 보내는 것은 communiquer(송부하다).

3. 기한 안에 내지 않으면 mise en demeure(최고)를 받는다.
Nous déposerons un mémoire complémentaire la semaine prochaine.
다음 주에 보충서면을 내겠습니다.

Le mémoire a été communiqué à la partie adverse.
그 서면은 상대방에게 송부되었다.

문법 F1 · 성이 뜻을 가른다 — le mémoire / la mémoire

~~la mémoire en défense~~ (비문)

le mémoire en défense

남성 le mémoire는 「서면·보고서·논문」, 여성 la mémoire는 「기억」이다. 소리는 같으니 관사로 듣는다.

---

7. le **rapporteur public**, pl. les rapporteurs publics [ʁa.pɔʁ.tœʁ py.blik]

의견 공술관(공공 보고관) ★★★

남성 | 옛 이름 **commissaire du gouvernement** (~2009-02-01) | FR

법원 구성원(membre de la juridiction)인 사법관 한 사람이 공개 법정에서 사건의 쟁점과 해법에 대한 자기 의견(conclusions)을 밝힌다. 평의에 참석할 수는 있어도 판단에는 참여하지 않는다(R733-3 «Il n'y prend pas part»). 국사원 판결은 여성을 「rapporteure publique」로 적는다. 2009년 전 이름은 commissaire du gouvernement.

쉬운 예 Le rapporteur public a présenté ses conclusions.
의견 공술관이 의견을 밝혔다.

실무 예 Le rapporteur public a-t-il conclu à l'annulation ?
의견 공술관은 취소 의견을 냈습니까?

원문

> Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent. — CJA, art. L7 · 공식 대체
> 법원 구성원 한 사람이 의견 공술관의 직무를 맡아, 사건이 판단을 요구하는 문제와 그 해법에 관한 자기 의견을 공개적으로, 완전히 독립하여 밝힌다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Un membre de la juridiction,	주어 — juridiction은 재판부가 아니라 법원	법원 구성원 한 사람이
chargé des fonctions de rapporteur public,	과거분사 — 주어를 꾸민다	의견 공술관의 직무를 맡아

expose publiquement, et en toute indépendance,	동사 + 부사 + 삽입구	공개적으로, 완전히 독립하여 밝힌다
son opinion sur les questions	목적어 + sur	문제에 관한 자기 의견을
que présentent à juger les requêtes	관계절 — 동사가 주어 앞(도치)	사건이 판단을 요구하는
et sur les solutions qu'elles appellent.	sur ② + 관계절, elles = requêtes	그리고 그 사건이 부르는 해법에 관한

que présentent à juger les requêtes는 les requêtes présentent à juger des questions를 관계절로 바꾸며 주어를 뒤로 보낸 꼴이다. 관계절 안의 도치는 법조문에 흔하다.

문형

conclure à + 명사

~이라는 의견(결론)을 내다

1. 의견 공술관·당사자가 무엇을 구하거나 제안하는지 말한다: conclure à l'annulation.
2. à + le는 au: conclure au rejet(기각 의견을 내다).
3. 명사는 les conclusions(늘 복수).

Le rapporteur public a conclu au rejet de la requête.
의견 공술관은 청구 기각 의견을 냈다.

La commune conclut à l'irrecevabilité.
코뮌은 각하를 구한다.

한국이라면? + 의견 공술관

법원 구성원 한 사람이 공개 법정에서 독립적으로 의견을 밝히고, 판단에는 참여하지 않는다(L7·R733-3). 한국 행정소송법·법원조직법에는 대응 직위가 없다(조문 제목 확인).

---

8. le **référé**, pl. les référés [ʁe.fe.ʁe] **긴급심리(가구제 절차)** ★★★

남성 FR

본안 판단 전에 잠정 조치를 정하는 절차다. 판사는 le juge des référés, 그 결정은 l'ordonnance(결정)다. 본안은 le principal 또는 le fond.

쉬운 예 Elle a saisi le juge des référés.
그녀는 긴급심리 판사에게 신청했다.

실무 예 Avez-vous demandé une mesure en référé ?
긴급심리로 조치를 신청하셨습니까?

원문

> Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. — CJA, art. L511-1 · 공식 대체
>
> 긴급심리 판사는 잠정적 성격의 조치로 판단한다. 그는 본안을 맡지 않고, 가능한 한 빨리 결정한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le juge des référés statue	주어 + statuer(판단하다)	긴급심리 판사는 판단한다
par des mesures qui présentent un caractère provisoire.	par + 명사 + 관계절	잠정적 성격의 조치로
Il n'est pas saisi du principal	être saisi de + 명사 — 부정	그는 본안을 맡지 않고
et se prononce dans les meilleurs délais.	대명동사 se prononcer	가능한 한 빨리 결정한다

문형

dans les meilleurs délais

가능한 한 빨리

1. 기한을 숫자로 정하지 않고 「최대한 빨리」를 요구할 때 쓴다.
2. délai는 여기서 늘 복수다: dans les meilleurs délais.
3. 이메일에서도 흔하다: Je vous répondrai dans les meilleurs délais.

Je vous répondrai dans les meilleurs délais.
가능한 한 빨리 답장 드리겠습니다.

La cour statuera dans les meilleurs délais.
법원은 가능한 한 빨리 판단할 것이다.

---

9. le **référé-liberté**, pl. les référés-libertés [ʁe.fe.ʁe li.bɛʁ.te] **자유 긴급심리** ★★★

남성 FR

기본적 자유가 중대하고 명백히 위법하게 침해될 때 판사가 48시간 안에 필요한 모든 조치를 명하는 절차다(L521-2). 이 이름은 CJA 조문에 나오지 않는 실무 이름이다. 그 결정에 대한 항고는 국사원이 48시간 안에 판단한다(L523-1).

쉬운 예

Il a déposé un référé-liberté.
그는 자유 긴급심리를 신청했다.

실무 예

Le juge a-t-il statué dans les quarante-huit heures ?

판사는 48시간 안에 판단했습니까?

원문

> Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l'article L. 521-4. — CJA, art. L523-1, al. 2 · 공식 대체
>
> L521-2조에 따른 결정에 대해서는 통지받은 날부터 15일 안에 국사원에 항고할 수 있다. 이 경우 국사원 소송부장이나 그가 위임한 위원이 48시간 안에 판단하고, 필요하면 L521-4조가 정한 권한을 행사한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2	주어 + 과거분사(여성 복수)	L521-2조에 따라 내려진 결정은
sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat	être susceptible de + 명사	국사원에 항고할 수 있다
dans les quinze jours de leur notification.	기간	통지받은 날부터 15일 안에
En ce cas, le président de la section du contentieux	주어 ①	이 경우 소송부장
du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué à cet effet	ou + 주어 ② — 단수 동사	또는 그 일을 위임받은 위원이
statue dans un délai de quarante-huit heures	동사 ① — 주어가 ou로 이어져 단수	48시간 안에 판단하고
et exerce le cas échéant les pouvoirs	동사 ② + le cas échéant(필요하면)	필요하면 권한을 행사한다
prévus à l'article L. 521-4.	과거분사 — pouvoirs에 일치	L521-4조가 정한

문형

dans un délai de + 기간

~ 안에, ~의 기간 안에

1. 기간 안에 해야 함을 말한다: dans un délai de deux mois.

2. 「~부터」 기산은 à compter de: à compter de la notification.

3. dans les quinze jours de … 는 「~부터 15일 안에」.

Le juge se prononce dans un délai de quarante-huit heures.

판사는 48시간 안에 결정한다.

Vous devez répondre dans un délai d'un mois.

한 달 안에 답하셔야 합니다.

문법 F3 · être susceptible de + 명사

~~susceptibles à appel~~ (비문)

susceptibles d'appel

「~의 대상이 될 수 있다」는 être susceptible de다. 판결의 불복 가능성을 말할 때 늘 de를 쓴다: susceptible d'appel, susceptible de recours.

한국이라면? ≠ 집행정지·가처분 · 행정소송법 제8조

프랑스는 기본적 자유가 중대·명백히 위법하게 침해되면 48시간 안에 판단한다(L521-2). 한국 취소소송의 잠정 구제는 집행정지(제23조)이고, 당사자소송에는 「민사집행법의 규정을 준용한다」(제8조 제2항)에 따라 가처분이 된다(2016다262550, 판례).

---

10. le **référé-suspension**, pl. les référés-suspensions [ʁe.fe.ʁe sys.pɑ̃.sjɔ̃]

집행정지 긴급심리 ★★★

남성 FR

취소소송과 함께 결정의 집행을 멈춰 달라고 하는 절차다. 요건은 긴급성과 「적법성에 대한 진지한 의심」 둘이다(L521-1). 이 이름도 실무 이름이다. 정지는 본안 판결 때 끝난다.

쉬운 예

Elle demande la suspension de la décision.

그녀는 그 결정의 집행정지를 신청한다.

실무 예

Y a-t-il un doute sérieux quant à la légalité de la décision ?

그 결정의 적법성에 진지한 의심이 있습니까?

원문

> Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. — CJA, art. L521-1, al. 1 · 공식 대체
>
> 행정 결정이 거부 결정이더라도 그 취소나 변경을 구하는 소가 제기되었으면, 긴급심리 판사는 그런 신청을 받아, 긴급성이 이를 정당화하고 지금까지의 심리로 보아 결정의 적법성에 진지한 의심을 낳

을 만한 이유가 주장되었을 때, 그 결정의 집행이나 효과 일부를 정지할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Quand une décision administrative, même de rejet,	quand 조건절의 주어	행정 결정이, 거부 결정이더라도
fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation,	faire l'objet de	취소·변경을 구하는 소의 대상이 되면
le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens,	주절의 주어 + 과거분사 삽입구	긴급심리 판사는 그런 신청을 받아
peut ordonner la suspension	주절의 동사	정지를 명할 수 있다
de l'exécution de cette décision,	de + 명사	그 결정의 집행의
ou de certains de ses effets,	ou de + 명사	또는 그 효과 일부의
lorsque l'urgence le justifie	조건 ① — le = 정지	긴급성이 이를 정당화하고
et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer,	조건 ② — que가 lorsque를 받는다	~을 낳을 만한 이유가 주장되었을 때
en l'état de l'instruction,	삽입구 — 「지금까지의 심리로 보아」	지금까지의 심리로 보아
un doute sérieux quant à la légalité de la décision.	créer의 목적어	결정의 적법성에 관한 진지한 의심을

주절은 le juge des référés … peut ordonner la suspension이다. 앞은 quand 절, 뒤는 lorsque … et que … 두 조건이다.

문형

quant à + 명사

~에 관하여

1. 무엇에 관한 것인지 짚어 말한다. 글말이지만 회의에서도 쓴다.
2. à + le는 au: quant au fond(본안에 관해서는).
3. 주제를 앞에 세울 때도 쓴다: Quant à moi, je …(저로서는 …).

J'ai un doute quant à la recevabilité de la requête.
소의 적법성에 의문이 있습니다.

Quant au fond, je partage votre analyse.
본안에 관해서는 분석에 동의합니다.

문법 F8 · faire l'objet de — 「~의 대상이 되다」

~~fait l'objet une requête~~ (비문)

fait l'objet d'une requête

faire l'objet de는 de로 대상을 받는다. 같은 문장의 et qu'il은 lorsque를 que로 받은 꼴이다. 접속사를 되풀이해도 되지만(et lorsqu'il) 법전은 que로 간결하게 썼다.

한국이라면? ≠ 집행정지 · 행정소송법 제23조

프랑스는 긴급성과 적법성에 대한 진지한 의심을 요건으로 한다(L521-1). 한국은 「회복하기 어려운 손해」를 예방할 「긴급한 필요」를 요건으로 하고(제23조 제2항), 위법 가능성은 조문 요건이 아니다.

---

11. **l'urgence**, pl. les urgences [yʁ.ʒɑ̃s] **긴급(성)** ★★★

여성 FR

긴급심리의 첫 요건이다. 국사원 판결은 「la condition d'urgence … n'était pas remplie」(긴급성 요건이 충족되지 않았다)처럼 쓴다(이 장 can_read). 병원의 응급실도 les urgences다.

쉬운 예 C'est une urgence.
급한 일이다.

실무 예 À mon avis, la condition d'urgence n'est pas remplie.
제 생각에 긴급성 요건은 충족되지 않았습니다.

원문

> En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. — CJA, art. L521-3 · 공식 대체
> 긴급한 경우, 사전 행정 결정이 없어도 적법한 간단한 신청만으로, 긴급심리 판사는 어떤 행정 결정의 집행도 막지 않는 범위에서 그 밖에 필요한 모든 조치를 명할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En cas d'urgence	en cas de + 무관사 명사	긴급한 경우
et sur simple requête qui sera recevable	sur + 명사 + 관계절 (단순미래)	적법한 간단한 신청만으로
même en l'absence de décision administrative préalable,	même — 「~해도」	사전 행정 결정이 없어도
le juge des référés peut ordonner	주절	긴급심리 판사는 명할 수 있다

toutes autres mesures utiles	목적어 — 관사 없는 toutes	그 밖에 필요한 모든 조치를
sans faire obstacle à l'exécution	sans + 동사원형	집행을 막지 않고
d'aucune décision administrative.	aucune — 「어떤 ~도」	어떤 행정 결정의

문형

la condition de + 명사 est remplie

~ 요건이 충족되다

1. 요건을 「충족하다」는 remplir. 수동으로 la condition est remplie.
2. 과거분사는 condition(여성)에 맞춰 remplie, 복수면 remplies.
3. 부정은 n'est pas remplie. 판결은 반과거 n'était pas remplie도 쓴다.

Les deux conditions sont remplies.
두 요건이 모두 충족되었다.

La condition d'urgence n'est pas remplie en l'espèce.
이 사건에서 긴급성 요건은 충족되지 않았다.

---

12. la **liberté fondamentale**, pl. les libertés fondamentales [li.bɛʁ.te fɔ̃.da.mɑ̃.tal]

기본적 자유 ★★

여성 FR

자유 긴급심리가 지키는 대상이다. 무엇이 기본적 자유인지는 조문이 열거하지 않고 판례가 정한다(판례). 헌법의 「droits et libertés que la Constitution garantit」(헌법 61-1조, 10장)와 이어진다.

쉬운 예 La liberté d'expression est une liberté fondamentale.
표현의 자유는 기본적 자유다.

실무 예 Quelle liberté fondamentale est en cause dans cette affaire ?
이 사건에서 문제 되는 기본적 자유는 무엇입니까?

원문

> Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. — CJA, art. L521-2 · 공식 대체

공법인이나 공역무를 관리하는 사법상 단체가 권한을 행사하며 기본적 자유에 중대하고 명백히 위법한 침해를 가했다면, 긴급성으로 정당화되는 신청을 받은 긴급심리 판사는 그 자유를 지키는 데 필요한 모든 조치를 명할 수 있다. 판사는 48시간 안에 결정한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence,	과거분사 삽입구 — 주어(판사)를 꾸민다	긴급성으로 정당화되는 그런 신청을 받아
le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires	주절	긴급심리 판사는 필요한 모든 조치를 명할 수 있다
à la sauvegarde d'une liberté fondamentale	nécessaire à + 명사	기본적 자유를 지키는 데
à laquelle une personne morale de droit public	à laquelle — 관계절의 주어 ①	공법인이
ou un organisme de droit privé	주어 ②	또는 사법상 단체가
chargé de la gestion d'un service public	과거분사 — organisme에 일치	공역무 관리를 맡은
aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs,	조건법 과거 + 삽입구	권한을 행사하며 가했을
une atteinte grave et manifestement illégale.	porter의 목적어	중대하고 명백히 위법한 침해를
Le juge des référés se prononce	둘째 문장	판사는 결정한다
dans un délai de quarante-huit heures.	기간	48시간 안에

문형

porter atteinte à + 명사

~을 침해하다, 해치다

1. 명사 atteinte에 관사 없이 porter atteinte à로 쓴다.
2. 정도를 붙이면 관사가 생긴다: porter une atteinte grave à.
3. 법조문에서 침해의 대상(자유·권리·명예)은 à 뒤에 온다.

Cette mesure porte atteinte à la liberté de réunion.

이 조치는 집회의 자유를 침해한다.

> Cela porterait une atteinte grave à ses droits.
> 그것은 그의 권리를 심각하게 침해할 것이다.

문법 F8 · à laquelle — porter atteinte à의 à

~~une liberté fondamentale laquelle … aurait porté une atteinte~~ (비문)

une liberté fondamentale à laquelle … aurait porté une atteinte

porter atteinte à(~을 침해하다)의 à가 관계대명사 앞으로 나왔다. aurait porté는 조건법 과거로, 침해를 단정하지 않고 「침해했다고 주장되는」 상태를 말한다.

---

13. **l'injonction**, pl. les injonctions [ɛ̃.ʒɔ̃k.sjɔ̃] **이행명령** ★★★

여성 FR

법원이 행정에 일정한 조치를 하라고 명하는 것이다. 판결이 그 조치를 「필연적으로」 요구하면 청구에 따라 명하고, 직권으로도 명할 수 있다(L911-1). 동사는 enjoindre à qn de + 동사원형.

쉬운 예 Le juge a prononcé une injonction.
법관이 이행명령을 내렸다.

실무 예 Le requérant demande-t-il aussi une injonction ?
청구인은 이행명령도 구합니까?

원문

> La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. — CJA, art. L911-3 · 공식 대체
> 법원은 같은 판결에서, L911-1조와 L911-2조에 따라 명한 이행명령에 이행강제금을 붙일 수 있다. 이행강제금은 이 편이 정한 조건에 따라 선고하고 그 효력 발생일을 정한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La juridiction peut assortir,	주어 + pouvoir + 원형	법원은 붙일 수 있다
dans la même décision,	삽입구	같은 판결에서
l'injonction prescrite en application	assortir의 목적어 A + 과거분사	~에 따라 명한 이행명령에
des articles L. 911-1 et L. 911-2	de + les = des	L911-1조와 L911-2조의
d'une astreinte qu'elle prononce	de + B + 관계절 que	그가 선고하는 이행강제금을

dans les conditions prévues au présent livre	과거분사 prévues	이 편이 정한 조건에 따라
et dont elle fixe la date d'effet.	dont = 그 이행강제금의	그리고 그 효력 발생일을 정하는

문형

enjoindre à qn de + 동사원형

~에게 ~하라고 명하다

1. 명령을 받는 사람은 à, 할 일은 de + 동사원형으로 붙인다.
2. 대명사로는 lui enjoindre de ...(그에게 ~하라고 명하다).
3. 명사는 l'injonction. 판결문은 동사 enjoindre를 더 많이 쓴다.

Le tribunal enjoint au préfet de réexaminer la demande.
법원은 도지사에게 신청을 다시 심사하라고 명한다.

Il est enjoint à la commune de délivrer le permis.
코뮌에 허가를 내주라고 명한다.

문법 F3 · assortir A de B

~~assortir l'injonction avec une astreinte~~ (부자연)

assortir l'injonction d'une astreinte

assortir A de B는 「A에 B를 붙이다」. 법률 문장은 avec가 아니라 de를 쓴다. 수동으로는 une mesure assortie d'un délai(기한이 붙은 조치).

한국이라면? ≠ 의무이행소송 · 행정소송법 제4조

프랑스 행정법원은 판결로 이행 조치를 명한다(L911-1). 한국 항고소송은 취소·무효등 확인·부작위위법확인 셋으로, 취소소송은 「행정청의 위법한 처분등을 취소 또는 변경하는 소송」이고 이행을 명하는 유형은 없다(제4조).

---

14. **l'astreinte**, pl. les astreintes [as.tʁɛ̃t] **이행강제금** ★★★

여성 FR

판결을 이행하지 않는 동안 날마다 쌓이는 금전 강제다. 잠정(provisoire)과 확정(définitive)이 있고 손해배상과 별개다(L911-6). 법원이 그 금액을 확정하는 것은 la liquidation(L911-7).

쉬운 예 L'astreinte est de cent euros par jour.
이행강제금은 하루 100유로다.

실무 예 L'astreinte est-elle provisoire ou définitive ?
그 이행강제금은 잠정입니까, 확정입니까?

원문

L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. — CJA, art. L911-6 · 공식 대체

이행강제금은 잠정적이거나 확정적이다. 법원이 확정적이라고 밝히지 않았으면 잠정적인 것으로 보아야 한다. 이행강제금은 손해배상과 별개다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
L'astreinte est provisoire ou définitive.	être + 형용사 둘	이행강제금은 잠정적이거나 확정적이다
Elle doit être considérée comme provisoire	devoir + 수동 + comme	잠정적인 것으로 보아야 한다
à moins que la juridiction n'ait précisé	à moins que + 접속법 과거	법원이 밝히지 않았으면
son caractère définitif.	목적어	확정적 성격을
Elle est indépendante des dommages et intérêts.	indépendant de + 명사	손해배상과 별개다

문형

sous astreinte de + 금액 + par jour

하루 ~의 이행강제금을 붙여

1. 명령에 이행강제금을 붙일 때 쓰는 틀이다. sous 뒤에 관사를 넣지 않는다.
2. 기간 단위는 par jour(하루에), par jour de retard(지체 하루마다).
3. 금액은 프랑스식으로 읽는다: cent euros, cinq cents euros.

Le juge ordonne la mesure sous astreinte de cent euros par jour.

법관은 하루 100유로의 이행강제금을 붙여 그 조치를 명한다.

L'astreinte court à compter de la notification.

이행강제금은 통지받은 날부터 붙는다.

문법 F7 · à moins que + 접속법 과거

~~à moins que la juridiction a précisé~~ (비문)

à moins que la juridiction n'ait précisé

à moins que 뒤는 접속법이다. 완료된 일이면 접속법 과거(avoir의 접속법 ait + 과거분사). ne는 부정이 아닌 허사 ne다.

한국이라면? ≠ 간접강제 · 행정소송법 제34조

프랑스 행정법원은 이행명령에 이행강제금을 붙이고(L911-3) 집행 신청에도 쓴다(L911-4). 한국은 거부처분 취소판결 뒤 「지연기간에 따라 일정한 배상을 할 것을 명하거나」 하는 간접강제가 있다(제34조 제1항).

---

15. le **délai de recours**, pl. les délais de recours [de.lɛ də ʁə.kuʁ] **제소기간, 불복 기간**

★★★

남성 FR

행정 결정에 대한 소는 원칙적으로 통지나 공고로부터 두 달 안에 낸다(계약 집행 조치에 대한 다툼은 이 기간이 적용되지 않는다 — R421-1 3항). 통지에 기간과 불복 방법을 적지 않으면 기간을 상대에게 주장할 수 없다(R421-5). 행정청에 낸 불복(recours gracieux 등)은 기간 진행을 끊는다(CRPA L411-2).

쉬운 예

Le délai de recours est de deux mois.

제소기간은 두 달이다.

실무 예

Le délai de recours a-t-il été mentionné dans la notification ?

통지에 제소기간이 적혀 있었습니까?

원문

La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. — CJA, art. R421-1, al. 1 · 공식 대체

법원에는 결정에 대한 불복으로만 제소할 수 있고, 다투는 결정이 통지되거나 공고된 때부터 두 달 안에 해야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La juridiction ne peut être saisie	ne … que의 앞부분 + 수동 원형	법원에는 제소할 수 있다
que par voie de recours formé contre une décision,	que — 「~으로만」, par voie de	결정에 대한 불복으로만
et ce, dans les deux mois	et ce — 「그것도」	그것도 두 달 안에
à partir de la notification ou de la publication	기산점 둘	통지나 공고로부터
de la décision attaquée.	과거분사 attaquée(여성)	다투는 결정의

문형

à partir de + 명사

~부터

1. 기산점을 말한다. à compter de와 같은 뜻이다.
2. de + la는 그대로, de + le는 du: à partir du jour.
3. 기간 끝은 jusqu'à(~까지).

Le délai court à partir de la notification.
기간은 통지받은 때부터 진행한다.

Je suis disponible à partir de lundi.
월요일부터 시간이 됩니다.

문법 F8 · ne … que = 「~으로만」

~~ne peut pas être saisie que par voie de recours~~ (비문)

ne peut être saisie que par voie de recours

ne … que는 pas 없이 「오직 ~만」 이다. pas를 넣으면 뜻이 꼬인다. 법조문은 「~할 수 있는 것은 ~뿐이다」를 이 틀로 쓴다.

한국이라면? ≠ 제소기간 · 행정소송법 제20조

프랑스는 원칙적으로 결정의 통지·공고로부터 두 달이다(R421-1). 한국 취소소송은 원칙적으로 「처분등이 있음을 안 날부터 90일 이내」, 처분이 있은 날부터 1년 안이다(제20조, 단서 있음).

---

16. le **recours administratif préalable obligatoire**, pl. les recours administratifs préalables obligatoires

[ʁə.kuʁ ad.mi.nis.tʁa.tif pʁe.a.labl ɔ.bli.ga.twaʁ] **필수적 사전 행정불복** ★★

남성 FR

법원에 가기 전에 반드시 행정청에 먼저 내야 하는 불복이다. 그런 결정은 이 의무와 불복 방법·기간을 적어 통지한다(CRPA L412-3). 임의로 내는 것은 recours gracieux(처분청에)·recours hiérarchique(상급청에)다(L410-1 2°·3°).

쉬운 예 Il faut d'abord former un recours administratif.
먼저 행정청에 불복해야 한다.

실무 예 Un recours administratif préalable est-il obligatoire dans ce cas ?
이 경우 사전 행정불복이 필수입니까?

원문

> Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° Recours administratif : la réclamation adressée à l'administration en vue de régler un différend né d'une décision administrative ; … 4° Recours administratif préalable obligatoire : le recours administratif auquel est subordonné l'exercice d'un

recours contentieux à l'encontre d'une décision administrative. — CRPA, art. L410-1 · 공식 대체

이 편에서 1° 행정불복이란 행정 결정에서 생긴 다툼을 풀려고 행정청에 내는 이의를 말한다. … 4° 필수적 사전 행정불복이란 행정 결정에 대한 소송을 내려면 먼저 거쳐야 하는 행정불복을 말한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Pour l'application du présent titre, on entend par :	정의의 틀	이 편에서는 다음과 같이 본다
1° Recours administratif :	정의 ①의 표제	1° 행정불복이란
la réclamation adressée à l'administration	명사 + 과거분사	행정청에 내는 이의로서
en vue de régler un différend	en vue de + 원형 — 목적	다툼을 풀려고
né d'une décision administrative ; …	과거분사 né — différend에 일치	행정 결정에서 생긴
4° Recours administratif préalable obligatoire :	정의 ④의 표제	4° 필수적 사전 행정불복이란
le recours administratif auquel est subordonné	auquel + 도치된 동사	~이 그것을 조건으로 하는 행정불복
l'exercice d'un recours contentieux	관계절의 주어	소송 제기가
à l'encontre d'une décision administrative.	à l'encontre de — 「~에 대한」	행정 결정에 대한

문형

être subordonné à + 명사

~을 조건으로 하다, ~에 달려 있다

1. 앞의 일이 뒤의 조건을 갖춰야 가능하다는 뜻이다.
2. 과거분사는 주어에 맞춘다: l'exercice est subordonné, la décision est subordonnée.
3. à + le는 au: subordonné au paiement.

Le permis est subordonné à l'avis du maire.
그 허가는 시장의 의견을 조건으로 한다.

Le versement est subordonné au respect du contrat.
지급은 계약 준수를 조건으로 한다.

문법 F8 · auquel = à + lequel

~~le recours à lequel est subordonné~~ (비문)

le recours auquel est subordonné

être subordonné à(~을 조건으로 하다)의 à가 lequel과 만나 auquel이 됐다. 여성 단수면 à laquelle, 복수면 auxquels·auxquelles.

---

17. le **contradictoire**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [kɔ̃.tʁa.dik.twaʁ]

대심 원칙(형용사로 「대심적인」) ★★★

남성 FR

양쪽이 서로의 주장과 자료를 보고 반박할 수 있어야 한다는 원칙이다. 형용사로 많이 쓰고(une procédure contradictoire), 명사로는 le contradictoire 또는 법전처럼 la contradiction. 긴급·국방 비밀·안전에 맞춰 조정된다(L5).

쉬운 예 La procédure est contradictoire.
그 절차는 대심적이다.

실무 예 Le principe du contradictoire a-t-il été respecté ?
대심 원칙이 지켜졌습니까?

원문

> L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. — CJA, art. L5 · 공식 대체
> 사건의 심리는 대심적이다. 대심의 요구는 긴급성, 국방 비밀, 사람의 안전 보호의 요구에 맞춰 조정된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
L'instruction des affaires est contradictoire.	주어 + être + 형용사	사건의 심리는 대심적이다
Les exigences de la contradiction	둘째 문장의 주어	대심의 요구는
sont adaptées à celles de l'urgence,	수동 + celles(= exigences)	긴급성의 요구에 맞춰 조정된다
du secret de la défense nationale	de + le = du — celles에 이어짐	국방 비밀의
et de la protection de la sécurité des personnes.	de + la	그리고 사람의 안전 보호의

문형

respecter le principe du contradictoire

대심 원칙을 지키다

1. principe du contradictoire에서 de + le가 du로 줄었다.
2. 어기면 méconnaître(무시하다): méconnaître le principe du contradictoire.
3. 판결문에서는 수동이 흔하다: le contradictoire a été respecté.

Le juge doit respecter le principe du contradictoire.
법관은 대심 원칙을 지켜야 한다.

Le tribunal a méconnu le principe du contradictoire.
법원은 대심 원칙을 어겼다.

문법 F5 · 지시대명사 celles

~~adaptées à ceux de l'urgence~~ (비문)

adaptées à celles de l'urgence

celles는 앞의 exigences(여성 복수)를 받아 되풀이를 피한다. 남성 복수는 ceux, 단수는 celui·celle. 뒤에 de가 와서 「~의 것」 이 된다.

---

18. le **délibéré**, pl. les délibérés [de.li.be.ʁe] **평의(판결 전 판사들의 합의)** ★★

남성 FR

판결 전 판사들의 「평의」 다(L8). mettre une affaire en délibéré는 「평의에 부치다」, 곧 선고를 뒤로 미루는 일이다. 국사원 판결 끝의 「Délibéré à l'issue de la séance du …」는 「… 기일 심리 뒤 평의함」 이다. 의회의 심의는 la délibération.

쉬운 예

L'affaire est mise en délibéré.
사건이 평의에 부쳐졌다.

실무 예

Quand la décision sera-t-elle rendue après le délibéré ?
평의 뒤 판결은 언제 선고됩니까?

원문

> Le délibéré des juges est secret. — CJA, art. L8 · 공식 대체
> 판사들의 평의는 비밀이다.

문형

mettre une affaire en délibéré

사건을 평의에 부치다

1. 변론을 끝내고 판결 선고를 뒤 기일로 미룰 때 쓴다.
2. 수동: l'affaire est mise en délibéré. mise는 affaire(여성)에 맞춘 꼴.
3. en délibéré에는 관사를 넣지 않는다.

La cour a mis l'affaire en délibéré.
법원은 사건을 평의에 부쳤다.

La décision sera rendue après le délibéré.
판결은 평의 뒤에 선고된다.

19. **l'audience publique**, pl. les audiences publiques [o.djɑ̃s py.blik] **공개 법정, 공개 심리**

★★★

여성 FR

국사원 판결은 「Après avoir entendu en séance publique」라고 쓴다(séance도 같은 자리를 가리킨다). 비공개로 열면 판결에 「hors la présence du public」이라고 적는다(R741-2).

쉬운 예 L'audience publique commence à dix heures.
공개 심리는 10시에 시작한다.

실무 예 Les débats ont-ils eu lieu en audience publique ?
변론은 공개 법정에서 열렸습니까?

원문 Les débats ont lieu en audience publique. — CJA, art. L6 · 공식 대체
변론은 공개 법정에서 연다.

문형

avoir lieu

(행사·절차가) 열리다, 일어나다

1. lieu에 관사를 넣지 않는 굳은 표현이다.
2. 주어가 복수면 ont lieu: les débats ont lieu.
3. 회의 공지에 흔하다: La réunion aura lieu à Séoul.

La réunion aura lieu à Séoul.
회의는 서울에서 열린다.

L'audience a eu lieu hier matin.
심리는 어제 오전에 열렸다.

20. **la collégialité**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [kɔ.le.ʒja.li.te] **합의제** ★★

여성 FR

여러 판사가 함께 재판하는 원칙이다. 법전은 형용사 collégial(e)을 써서 en formation collégiale(합의부로)라고 쓴다. 판사 수는 홀수여야 한다(L222-1). 혼자 재판하면 juge unique.

쉬운 예

La collégialité est la règle.

합의제가 원칙이다.

실무 예

L'affaire sera-t-elle jugée par un juge unique ou en formation collégiale ?

이 사건은 단독 판사가 재판합니까, 합의부가 재판합니까?

원문

> Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi. — CJA, art. L3 · 공식 대체
>
> 판결은 합의부가 선고한다. 다만 법률에 다른 규정이 있으면 그렇지 않다.

문형

sauf s'il en est autrement disposé

달리 정한 경우가 아니면

1. 비인칭 il + en: 「그에 관해 달리 정해져 있으면」. 통째로 외운다.
2. 누가 정하는지는 par로: par la loi, par le contrat.
3. 짧게는 sauf disposition contraire(다른 규정이 없으면).

Le délai est de deux mois, sauf disposition contraire.

다른 규정이 없으면 기간은 두 달이다.

La séance est publique, sauf s'il en est autrement décidé.

달리 정하지 않으면 회의는 공개다.

한국이라면? — 같은 소송, 다른 도구

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 했다.

	프랑스	한국	차이
=	tribunal administratif → cour administrative d'appel → Conseil d'État	행정법원 → 고등법원 → 대법원	층수만 같다. 프랑스는 법원 계통 자체가 따로다(4장).
≠	délai de recours : deux mois (R421-1)	제소기간 (행정소송법 제20조)	통지·공고부터 2개월 / 「처분등이 있음을 안 날부터 90일 이내」, 있은 날부터 1년.
=	pas d'effet suspensif (L4)	집행부정지 (제23조 제1항)	소 제기로 집행이 멈추지 않는다 / 「처분등의 효력이나 그 집행 또는 절차의 속행에 영향을 주지 아니한다」.

≠	référé-suspension (L521-1)	집행정지 (제23조 제2항·제3항)	긴급성 + 적법성에 대한 진지한 의심 / 「회복하기 어려운 손해」 + 「긴급한 필요」, 위법 가능성은 조문 요건이 아님.
≠	référé-liberté (L521-2)	집행정지·당사자소송의 가처분 (제8조 제2항)	기본적 자유 침해에 48시간 안에 판단 / 취소소송은 집행정지, 당사자소송은 「민사집행법의 규정을 준용한다」에 따른 가처분(판례).
+	rapporteur public (L7)	—	법원 구성원이 공개 법정에서 독립적으로 의견, 판단에는 불참 / 대응 직위 없음.
≠	injonction (L911-1)	항고소송의 종류 (제4조)	판결로 이행 조치를 명하고 직권으로도 / 「취소 또는 변경하는 소송」 등 셋, 이행을 명하는 유형 없음.
≠	astreinte (L911-3·L911-4)	간접강제 (제34조)	이행명령·집행 신청에 붙는 이행강제금 / 거부처분 취소판결 뒤 「지연기간에 따라 일정한 배상」.
=	jugements motivés (L9)	판결 이유	두 나라 모두 판결에 이유를 붙인다. 행정재판 판결문 문체는 2019년부터 바뀌었다(문법 코너 ·15장).

가짜 친구 · conclusions — 결론이 아니라 청구와 의견

영어 conclusion(결론)처럼 보이지만, 법정의 les conclusions(늘 복수)은 당사자가 무엇을 구하는지다. CJA R411-1조는 소장이 「l'énoncé des conclusions soumises au juge」(법관에게 구하는 청구)를 담아야 한다고 한다.

행정재판에서는 뜻이 하나 더 있다. 의견 공술관이 법정에서 밝히는 의견도 conclusions다(R732-1: le rapporteur public prononce ses conclusions). 국사원 판결 머리의 「les conclusions de Mme ..., rapporteure publique」가 이 뜻이다.

그 직위의 2009년 2월 1일 전 이름은 commissaire du gouvernement였다(CJA L7 옛 판본). 「정부 위원」처럼 들리지만 법원 구성원(membre de la juridiction)이고 「en toute indépendance」(완전히 독립하여) 의견을 밝힌다. 판단에는 참여하지 않는다(R733-3). 옛 판결과 교과서의 이 말은 지금의 rapporteur public으로 읽는다.

le délibéré도 조심한다. 영어 deliberate(고의의)와 상관없다. CJA L8조의 délibéré는 판사들의 평의다. 공식 용어집 하나는 이 말을 「선고」로 풀기도 하는데, 이는 mettre en délibéré(선고를 뒤로 미루다)의 실무 쓰임에서 온 것이다(가짜 친구 조사 A38).

> Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. 원문

요령 conclusions가 학술 문맥이면 결론, 법정이면 청구나 의견이다. 옛 문헌의 commissaire du gouvernement는 rapporteur public으로 바꿔 읽는다.

기억 되살리기 F8 — 긴 조문과 국사원 판결의 짜임

긴 문장은 주절의 동사를 먼저 찾는다. 그다음 quand·lorsque·si 절, 관계절(qui·que·dont·auquel·à laquelle), 분사구를 하나씩 떼어 낸다.

- L521-1조 한 문장에는 조건절 셋(quand …, lorsque … et qu'…)과 주절 하나가 있다. 주절은 le juge des référés … peut ordonner la suspension이다. 나머지는 모두 그 앞뒤에 매달린 조건이다.
- 관계대명사는 앞 명사의 성·수와 전치사를 함께 담는다. auquel = à + lequel(L410-1), à laquelle = à + laquelle(L521-2), dont = de + 그것(L911-3).
- 행정재판 판결은 2019년 1월 1일부터 직접 문체로 쓴다. 문단마다 붙던 「considérant que」를 없애고 판결 머리에 「Considérant ce qui suit :」를 한 번 둔다(Conseil d'État 공지).
- 2022년 국사원 판결(n° 457121)의 짜임: 「Vu la procédure suivante :」(사건 경과) → 「Vu les autres pièces du dossier ; Vu : …」(적용 법령) → 「Après avoir entendu en séance publique」(보고와 의견 공술관 의견) → 「Considérant ce qui suit :」 → 번호 붙은 문단 1~6 → 「D E C I D E :」 → Article 1er, 2, 3.
- 판결 끝에는 「Délibéré à l'issue de la séance du 17 janvier 2022」(평의 기일)와 「Rendu le 1er février 2022」(선고일)가 따로 적힌다. 판결은 국민의 이름으로 선고하고(L2) 이유를 붙인다(L9).

표로 보기

형태	이루는 것	뜻
quand / lorsque …, et que …	조건 접속사 + que로 반복	~할 때, 그리고 ~할 때
auquel / à laquelle	à + lequel / laquelle	그것에(관계)
dont	de + 앞 명사	그것의, 그것에 관해
assortie de	과거분사 + de	~이 붙은
le cas échéant	굳은 부사구	필요하면, 해당하면
en l'état de l'instruction	en l'état de + 명사	지금까지의 심리로 보아

Considérant ce qui suit :	현재분사 + ce qui suit	다음과 같이 판단한다
D E C I D E :	décider 3인칭 단수	주문 — 다음과 같이 결정한다

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

Aucun de ces moyens n'est sérieux de nature à permettre l'admission du pourvoi

aucun de + 복수 · 「어느 것도」 / ne + être · aucun과 짝(pas 없음) / 형용사 ① / de nature à + 원형 · 「~할 만한」 / 목적어 · de + le = du

이 이유들 가운데 어느 것도 상고를 허가할 만한 진지한 이유가 아니다.

Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures

주어 · de + les = des / 대명동사 · 판단을 내리다 / 기간 안에 / 숫자 · 붙임표

긴급심리 판사는 48시간 안에 결정한다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Aucun de ces moyens ne sont sérieux.~~	Aucun de ces moyens n'est sérieux.	aucun de + 복수 명사도 동사는 단수다.
~~le recours à lequel est subordonné~~	le recours auquel est subordonné	à + lequel은 auquel로 줄인다.
~~Aucun de ces moyens n'est pas sérieux.~~	Aucun de ces moyens n'est sérieux.	aucun이 부정을 담으므로 pas를 넣지 않는다.
~~Considérant que ce qui suit :~~	Considérant ce qui suit :	2019년 이후 행정 판결의 머리 문구에는 que가 없다.

말해 보기 — 행정 사건을 함께 검토할 때

법관 교류나 사례 토론에서 행정소송의 쟁점을 짚을 때 쓰는 문형.

Le requérant a-t-il saisi le juge des référés ?

청구인은 긴급심리 판사에게 신청했습니까?

À mon avis, la condition d'urgence n'est pas remplie.

제 생각에 긴급성 요건은 충족되지 않았습니다.

Y a-t-il un doute sérieux quant à la légalité de la décision ?

그 결정의 적법성에 진지한 의심이 있습니까?

Quel est le délai de recours dans cette affaire ?
이 사건의 제소기간은 얼마입니까?

Le rapporteur public a-t-il conclu à l'annulation ?
의견 공술관은 취소 의견을 냈습니까?

Pourriez-vous m'expliquer la différence entre ces deux référés ?
그 두 긴급심리의 차이를 설명해 주시겠어요?

설명해 보기 — 한국 행정소송을 프랑스어로

프랑스 법률가에게 한국과 다른 점을 설명하는 문장. 이 장 「한국이라면?」 표와 짝을 이룬다.

En Corée, le recours en annulation doit en principe être formé dans les quatre-vingt-dix jours à compter du jour où l'on a eu connaissance de la décision.
한국에서는 취소소송을 원칙적으로 처분이 있음을 안 날부터 90일 안에 제기해야 합니다.

Chez nous non plus, l'introduction du recours ne suspend pas l'exécution de la décision.
우리나라에서도 소 제기로 처분의 집행이 멈추지 않습니다.

Le juge coréen peut suspendre l'exécution pour prévenir un dommage difficilement réparable.
한국 법관은 회복하기 어려운 손해를 막으려고 집행을 정지할 수 있습니다.

Dans certains litiges, le juge coréen peut aussi ordonner des mesures provisoires.
일부 소송(당사자소송)에서는 한국 법관이 가처분도 명할 수 있습니다.

Nous n'avons pas de rapporteur public.
우리에게는 의견 공술관이 없습니다.

Si l'administration ne prend pas de nouvelle décision après l'annulation d'un refus, le juge peut ordonner une indemnité selon la durée du retard.
거부처분이 취소된 뒤 행정청이 다시 처분하지 않으면, 법원은 지연기간에 따른 배상을 명할 수 있습니다.

따라 말하기 — 행정재판법전 열 문장

CJA 첫머리의 짧은 조문들이다. 「느리게」 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. jugements·sont의 묵음 어말에 귀를 기울인다. sont motivés [sɔ̃ mɔ.ti.ve]처럼 자음 앞의 sont은 t를 소리 내지 않는다.

Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi.
판결은 합의부가 선고한다. 법률이 달리 정하면 그렇지 않다. (L3)

L'instruction des affaires est contradictoire.
사건의 심리는 대심적이다. (L5)

Les débats ont lieu en audience publique.
변론은 공개 법정에서 연다. (L6)

Le délibéré des juges est secret.
판사들의 평의는 비밀이다. (L8)

Les jugements sont motivés.
판결에는 이유를 붙인다. (L9)

Les jugements sont publics.
판결은 공개한다. (L10)

Les jugements sont exécutoires.
판결은 집행력이 있다. (L11)

Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
긴급심리 판사는 48시간 안에 결정한다. (L521-2)

La juridiction est saisie par requête.
법원에는 소장으로 제소한다. (R411-1)

L'astreinte est provisoire ou définitive.
이행강제금은 잠정적이거나 확정적이다. (L911-6)

확인 문제 8

1. CJA R421-1조에 따른 행정 결정에 대한 제소기간은?

- 한 달
- **두 달**
- 90일
- 1년

「dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication」 .

2. 자유 긴급심리(L521-2)에서 판사가 결정해야 하는 기간은?

24시간

48시간

8일

두 달

「Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.」

3. CJA L4조에 따르면 소를 제기하면?

결정의 집행이 자동으로 멈춘다

원칙적으로 집행이 멈추지 않는다

결정이 취소된다

행정청이 다시 결정해야 한다

「les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné」 .

4. rapporteur public의 2009년 전 이름은?

commissaire du gouvernement

procureur

avocat général

greffier

CJA L7조의 옛 판본(2001~2009)은 commissaire du gouvernement라고 쓴다.

5. référé-suspension(L521-1)의 요건은?

긴급성 + 적법성에 대한 진지한 의심

회복하기 어려운 손해만

공공복리

당사자의 합의

「lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer ... un doute sérieux quant à la légalité」 .

6. le mémoire(남성)의 뜻은?

- 기억
- **당사자가 내는 서면**
- 판결 주문
- 평의

남성 le mémoire는 서면·보고서, 여성 la mémoire는 기억이다.

7. CJA L911-3조에서 법원이 injonction에 붙일 수 있는 것은?

- **astreinte**
- amende pénale
- dépens
- appel

「assortir … l'injonction … d'une astreinte」.

8. 2019년 이후 국사원 판결 머리에 한 번 나오는 문구는?

- Attendu que
- **Considérant ce qui suit**
- Par ces motifs
- Vu l'urgence

행정재판은 2019. 1. 1.부터 문단마다 「considérant que」를 쓰지 않고 「Considérant ce qui suit :」를 한 번 둔다.

2부 법의 언어 · 제13장

지식재산

La propriété intellectuelle

프랑스는 저작권과 산업재산권을 한 법전에 모았다. 지식재산법전(Code de la propriété intellectuelle, CPI)이다. 제1부는 문학·예술 재산권(저작권), 제2부는 산업재산권(디자인·특허·상표)이다. 이 장은 CPI 현행 조문으로 스무 낱말을 읽고, 한국 특허법·저작권법·상표법·디자인보호

법과 견준다. CPI 조문은 한 문장에 정의와 조건과 예외를 함께 넣는다. 그래서 문법 코너는 긴 정의문을 동사부터 읽는 법을 다룬다. 유럽 통합특허법원(UPC) 협정은 2023. 6. 1. 발효했고 1심 중앙부의 본부는 파리에 있다. 이 책은 그 법원의 공식 원문을 받지 못해 여기서 한 줄로만 적는다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. CPI, art. L. 611-10, 1
   모든 기술 분야에서, 새롭고 진보성이 있으며 산업상 이용할 수 있는 발명은 특허를 받을 수 있다.
2. L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. CPI, art. L. 111-1, al. 1
   정신의 저작물의 저자는 그 창작만으로 그 저작물에 대하여 배타적이고 누구에게나 주장할 수 있는 무형의 재산권을 누린다.

▼ **처음 보는 문법 용어 17** 이 장의 설명에 나오는 말

3인칭 복수	「그들·그것들」 이 주어일 때의 동사 꼴(ils/elles). 규칙동사는 -ent로 끝나고 이 -ent는 소리 나지 않는다
동사원형	활용하지 않은 사전형(부정법). devoir·pouvoir·vouloir 뒤, 전치사 de·à 뒤에 온다 — doit prouver, de s'exécuter
과거분사	-é·-i·-u 등으로 끝나는 꼴(formé, requis, dû). être와 함께 수동태를, avoir와 함께 복합과거를 만든다. 형용사처럼 명사를 꾸미기도 한다
수동태	être + 과거분사. 「~되다」. 과거분사는 주어의 성·수에 맞춘다 — la nullité doit être prononcée. 누가 했는지는 par로 붙인다(par le juge)
대명동사	se가 붙는 동사(se prescrire, s'engager, s'exécuter). 법전에서는 「저절로 그렇게 된다」는 수동 뜻으로 자주 쓴다
현재분사	-ant로 끝나는 꼴(portant, excédant). 「~하는」. 관계절 qui …를 줄인 것이고 성·수에 따라 바뀌지 않는다
관계대명사	앞 명사를 받아 뒤 문장을 잇는 말: qui(주어)·que(목적어)·dont(de + 명사)·où(때·곳)·lequel(전치사 뒤, 앞 명사의 성·수를 따름)
접속법	의심·조건·바람을 나타내는 동사 꼴. 정해진 접속사(à moins que, bien que, pour que) 뒤에 온다. 3인칭 복수는 직설법 현재와 꼴이 같은 동사가 많다(constatent)
지시대명사	앞에 나온 명사를 가리키는 celui·celle·ceux·celles(+ -ci/-là). celle-ci = 「이 사람·이것」(여성 단수)
도치	주어가 동사 뒤로 가는 어순. 법전은 목록을 끌어올 때 쓴다 — Sont nécessaires …(필요한 것은 …이다)

비모음	코로 내는 모음 넷 [ɑ̃ ɛ̃ ɔ̃ œ̃]. 모음 뒤 n·m 뒤에 모음이 없으면 생긴다 — jugement [ʒyʒ.mɑ̃]
정관사	le·la·les(모음 앞 l'). 이미 정해진 것이나 개념 전체에 붙인다
부정관사	un·une·des. 처음 꺼내는 하나·여럿에 붙인다. 부정문에서는 de
복합과거	avoir/être + 과거분사. 끝난 사건을 말한다 — il a été placé …
이 책이 옮긴 말	한국 기관·제도에 공식 프랑스어 명칭이 없어 이 책이 정한 번역어. 공식 명칭이 아니다
주절	문장의 뼈대가 되는 절. 종속절(que·si·lorsque 등으로 이끄는 절)이 매달리는 쪽
보어	동사의 뜻을 채우는 말. être 뒤의 속사(Le contrat est un accord)와 동사의 목적어(prouver l'obligation)를 두루 이른다

표제어 20

왼쪽 여백의 번호는 2019년부터 파기원(Cour de cassation) 판결이 문단마다 붙이는 번호 방식을 빌렸다. 조문 인용은 2026. 10. 15. 현행 판본으로, DILA의 법령 데이터(LEGI — 레지프랑스와 같은 원천)와 대조했다. 판결은 DILA의 판결 데이터, 헌법·인권선언·헌법위원회 결정은 헌법위원회 게시본, 옛 판본은 출처 표시에 적은 판본과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

1. la **propriété intellectuelle**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [pʁɔ.pʁi.je.te ɛ̃.tɛ.lɛk.tɥɛl]

지식재산(권) ★★★

여성 FR

법전 이름이 Code de la propriété intellectuelle(CPI)다. 제1부는 la propriété littéraire et artistique(문학·예술 재산권), 제2부는 la propriété industrielle(산업재산권)이다. L111-1조는 저작권을 propriété incorporelle(무형의 재산권)라고 부른다.

쉬운 예

Elle étudie le droit de la propriété intellectuelle.

그녀는 지식재산법을 공부한다.

실무 예

Je m'occupe surtout d'affaires de propriété intellectuelle.

저는 주로 지식재산 사건을 맡고 있습니다.

원문

> L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. – CPI, art. L. 111-1, al. 1 · 공식 대체
>
> 정신의 저작물의 저자는 그 창작만으로 그 저작물에 대하여 배타적이고 누구에게나 주장할 수 있는 무형의 재산권을 누린다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

L'auteur d'une oeuvre de l'esprit	주어 — de로 이어진 명사구	정신의 저작물의 저자는
jouit sur cette oeuvre,	동사 jouir + sur 대상	그 저작물에 대하여 누린다
du seul fait de sa création,	삽입구 — 「~만으로」	그 창작만으로
d'un droit de propriété incorporelle	jouir de의 목적어	무형의 재산권을
exclusif et opposable à tous.	형용사 둘 — droit(남성 단수)를 꾸민다	배타적이고 누구에게나 주장할 수 있는

동사 jouit와 목적어 d'un droit 사이에 꾸밈말 둘이 끼었다. 쉼표 사이를 괄호로 묶고 읽으면 뼈대는 L'auteur jouit d'un droit다.

문형

jouir de + 명사

(권리를) 누리다, 가지다

1. 법률 문장에서 권리를 「가진다」고 할 때 avoir보다 jouir de를 즐겨 쓴다.
2. de는 뒤 관사와 합친다: jouir du droit, jouir des droits, jouir d'un droit.
3. 주어가 복수면 ils jouissent. 2군 동사(-ir)라서 -issent이 된다.

Tous les citoyens jouissent des mêmes droits.
모든 시민은 같은 권리를 누린다.

L'auteur jouit d'un droit exclusif sur son œuvre.
저자는 자기 저작물에 대해 배타적 권리를 누린다.

문법 F3 · jouir 뒤에는 de

~~L'auteur jouit un droit exclusif.~~ (비문)

L'auteur jouit d'un droit exclusif.

jouir de + 명사는 「~을 누리다」. 부정관사 un 앞에서 de는 d'로 준다. de + le는 du(jouir du droit), de + les는 des.

한국이라면? = 무방식주의 · 저작권법 제10조

프랑스는 창작만으로(du seul fait de sa création) 권리가 생긴다고 쓴다. 한국도 「저작권은 저작물을 창작한 때부터 발생하며 어떠한 절차나 형식의 이행을 필요로 하지 아니한다」(제10조 제2항).

---

2. le **brevet**, pl. les brevets [bʁə.vɛ] **특허, 특허권** ★★★

남성 FR

특허 증서이자 특허권이다. 정식 이름은 le brevet d'invention. 「특허를 받을 수 있는」은 brevetable, 실용신안에 가까운 것은 le certificat d'utilité(실용증, 10년)다.

쉬운 예

L'entreprise a obtenu un brevet.

그 회사는 특허를 받았다.

실무 예

Combien de temps dure un brevet en France ?

프랑스에서 특허는 얼마 동안 존속합니까?

원문

> Les titres de propriété industrielle protégeant les inventions sont : 1° Les brevets d'invention, délivrés pour une durée de vingt ans à compter du jour du dépôt de la demande ; 2° Les certificats d'utilité, délivrés pour une durée de dix ans à compter du jour du dépôt de la demande ; … — CPI, art. L. 611-2 · 공식 대체
>
> 발명을 보호하는 산업재산권 증서는 다음과 같다. 첫째, 특허. 출원일부터 20년의 기간으로 부여된다. 둘째, 실용증. 출원일부터 10년의 기간으로 부여된다. …

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Les titres de propriété industrielle	주어	산업재산권 증서는
protégeant les inventions	현재분사 — 주어를 꾸민다	발명을 보호하는
sont :	동사 — 뒤에 목록	다음과 같다
1° Les brevets d'invention,	목록 ①	첫째, 특허
délivrés pour une durée de vingt ans	과거분사 — brevets(남성 복수)에 일치	20년의 기간으로 부여되는
à compter du jour du dépôt de la demande ;	기산점	출원일부터
2° Les certificats d'utilité,	목록 ②	둘째, 실용증

문형

pour une durée de + 기간

~의 기간으로

1. 기간을 정할 때 쓰는 굳은 표현이다. durée(기간)는 여성이라 une durée.
2. 기산점은 뒤에 à compter de로 붙인다.
3. 숫자는 vingt ans, dix ans처럼 관사 없이 쓴다.

Le contrat est conclu pour une durée de trois ans.

계약은 3년 기간으로 체결된다.

La marque est protégée pour une durée de dix ans.
상표는 10년 동안 보호된다.

한국이라면? ≠ 특허권의 존속기간 · 특허법 제88조
끝나는 날은 둘 다 출원일부터 20년이다. 프랑스는 배타적 실시권이 출원일부터 효력이 생긴다고 쓰고(L613-1), 한국 특허권은 「특허권을 설정등록한 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지」 존속한다(제88조 제1항).

---

3. **l'invention**, pl. les inventions [ɛ̃.vɑ̃.sjɔ̃] **발명** ★★★

여성 FR

발명자는 l'inventeur / l'inventrice, 동사는 inventer. CPI는 발명을 정의하지 않는다. 대신 발견·과학 이론·수학적 방법·미적 창작·컴퓨터 프로그램 등을 「그 자체로는(en tant que tel)」 발명이 아니라고 열거한다(L611-10 2·3).

쉬운 예
Cette invention concerne un nouveau type de batterie.
이 발명은 새로운 형태의 배터리에 관한 것이다.

실무 예
Un logiciel peut-il être une invention brevetable ?
소프트웨어가 특허받을 수 있는 발명이 될 수 있습니까?

원문
Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. — CPI, art. L. 611-10, 1 · 공식 대체
모든 기술 분야에서, 새롭고 진보성이 있으며 산업상 이용할 수 있는 발명은 특허를 받을 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Sont brevetables,	동사 + 형용사 — 주어가 뒤로 갔다(도치)	특허를 받을 수 있다
dans tous les domaines technologiques,	삽입구	모든 기술 분야에서
les inventions nouvelles	주어 — 여성 복수	새로운 발명은
impliquant une activité inventive	현재분사 — 주어를 꾸민다	진보성이 있고
et susceptibles d'application industrielle.	형용사 — 여성 복수 일치	산업상 이용할 수 있는

요건 셋이 주어 inventions에 붙어 있다. nouvelles(신규성), impliquant une activité inventive(진보성), susceptibles d'application industrielle(산업상 이용가능성).

문형

être susceptible de + 명사 / 동사원형

~할 수 있다, ~의 대상이 될 수 있다

1. 가능성·적격을 말하는 형용사다. 「능력」의 capable de와 다르다.
2. 판결 끝의 「이 결정에는 항소할 수 있다」가 이 꼴이다: susceptible d'appel.
3. 형용사이므로 주어에 맞춘다: une décision susceptible, des inventions susceptibles.

Cette décision est susceptible d'appel.
이 결정에는 항소할 수 있다.

Ce comportement est susceptible de créer une confusion.
이 행위는 혼동을 일으킬 수 있다.

문법 F3 · susceptible 뒤에는 de

~~susceptibles à application industrielle~~ (비문)

susceptibles d'application industrielle

susceptible de + 명사/동사원형은 「~할 수 있는(가능성이 있는)」. 형용사라 주어의 성·수를 따른다 (inventions → susceptibles).

한국이라면? ≠ 발명의 정의 · 특허법 제2조

한국은 발명을 「자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것」으로 정의한다(제2조 제1호). 프랑스는 정의 없이 발명이 아닌 것을 열거한다(L611-10 2).

---

4. la **nouveauté**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [nu.vo.te] **신규성** ★★★

여성 FR

형용사는 nouveau / nouvelle. 조문은 명사 대신 「nouvelle si ...」로 정의한다. 선행기술은 l'état de la technique, 공개되어 선행기술이 되는 일은 être rendu accessible au public이다.

쉬운 예 La nouveauté de l'invention est contestée.
그 발명의 신규성이 다투어지고 있다.

실무 예 Ce document fait-il partie de l'état de la technique ?
이 문헌이 선행기술에 속합니까?

원문

> Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. ... L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. — CPI, art. L. 611-11, al. 1 et 2 · 공식 대체
>
> 발명은 선행기술에 포함되지 않으면 새로운 것으로 본다. ... 선행기술은 특허출원일 전에 서면이나 구두의 설명, 사용, 그 밖의 어떤 방법으로든 공중이 접근할 수 있게 된 모든 것으로 이루어진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Une invention est considérée comme nouvelle	주절 — être considéré comme	발명은 새로운 것으로 본다
si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.	si 조건절	선행기술에 포함되지 않으면
L'état de la technique est constitué par tout ce	둘째 문장 — 수동태 + tout ce	선행기술은 ~한 모든 것으로 이루어진다
qui a été rendu accessible au public	관계절 — 복합과거 수동	공중이 접근할 수 있게 된
avant la date de dépôt de la demande de brevet	때	특허출원일 전에
par une description écrite ou orale,	par + 수단 ①	서면이나 구두의 설명으로
un usage ou tout autre moyen.	수단 ②③	사용이나 그 밖의 어떤 방법으로

문형

être considéré comme + 명사 / 형용사

~으로 보다(간주되다)

1. 법률이 평가를 내릴 때 쓰는 수동태다. 「~으로 본다」로 옮긴다.
2. considéré는 주어의 성·수를 따른다: considérée, considérés.
3. réputé(~으로 본다)도 법률이 평가를 내리는 말이다. 반증을 허용하는지는 낱말이 아니라 해당 조문으로 정해진다.

Cette clause est considérée comme abusive.
이 조항은 부당한 것으로 본다.

Il est considéré comme l'auteur de l'œuvre.
그는 그 저작물의 저자로 여겨진다.

한국이라면? = 신규성 · 특허법 제29조

둘 다 출원 전에 공중이 접근할 수 있었던 것을 선행기술로 본다. 한국은 「국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 발명」 등을 호별로 든다(제29조 제1항).

---

5. **l'activité inventive**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ak.ti.vi.te ɛ̃.vɑ̃.tiv] **진보성** ★★★

여성 FR

직역하면 「발명적 활동」 이다. 판단하는 사람은 l'homme du métier(통상의 기술자), 기준은 「선행기술로부터 자명하게(d'une manière évidente) 나오는가」 다.

쉬운 예

L'activité inventive fait défaut.

진보성이 없다.

실무 예

Pour un homme du métier, la solution était-elle évidente ?

통상의 기술자에게 그 해결책은 자명했습니까?

원문

> Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. — CPI, art. L. 611-14 · 공식 대체
>
> 발명은 통상의 기술자에게 선행기술로부터 자명하게 도출되지 않으면 진보성이 있는 것으로 본다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Une invention est considérée	주절 — 수동	발명은 ~로 본다
comme impliquant une activité inventive	comme + 현재분사	진보성이 있는 것으로
si, pour un homme du métier,	si 조건절 + 삽입구	통상의 기술자에게
elle ne découle pas d'une manière évidente	조건절 동사 — 부정	자명하게 도출되지 않으면
de l'état de la technique.	découler de의 원천	선행기술로부터

문형

découler de + 명사

~에서 나오다(도출되다)

1. 결과가 원천에서 흘러나온다는 뜻이다. 원천은 de로 붙인다.
2. de + l' = de l': découler de l'état de la technique.
3. il découle de … que …는 「~에서 ~라는 결론이 나온다」 로 판결에 자주 나온다.

Cette obligation découle du contrat.

이 의무는 계약에서 나온다.

Il découle de ces faits que la demande est fondée.

이 사실들로부터 청구가 이유 있다는 결론이 나온다.

한국이라면? = 진보성 · 특허법 제29조

기준은 같다. 프랑스는 자명하게 도출되지 않으면 진보성이 있다고 적극형으로 쓰고, 한국은 「통상의 지식을 가진 사람이」 … 「쉽게 발명할 수 있으면」 특허를 받을 수 없다고 소극형으로 쓴다(제29조 제2항).

---

6. la **contrefaçon**, pl. les contrefaçons [kɔ̃.tʁə.fa.sɔ̃] **(지식재산권) 침해, 위조품** ★★★

여성 FR

특허·상표·디자인·저작권 침해를 두루 가리킨다. 「위조」로만 옮기면 특허 사건에서 뜻이 어긋난다. 침해자는 le contrefacteur, 침해품은 le produit contrefaisant. ç는 [s]로 읽는다.

쉬운 예

Ce sac est une contrefaçon.

이 가방은 위조품이다.

실무 예

À mon avis, il n'y a pas contrefaçon dans cette affaire.

제 생각에 이 사건에는 침해가 없습니다.

원문

> Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu'ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon. … La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur. … Toutefois, l'offre, la mise sur le marché, l'utilisation, la détention en vue de l'utilisation ou la mise sur le marché d'un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n'engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause. — CPI, art. L. 615-1 · 공식 대체
>
> 특허권자의 권리, 곧 L613-3조부터 L613-6조까지가 정한 권리에 대한 모든 침해는 contrefaçon이 된다. … 침해는 행위자의 민사책임을 낳는다. … 다만 침해품의 청약, 시장 출시, 사용, 사용이나 시장 출시를 위한 소지를 침해품 제조자가 아닌 사람이 한 경우에는, 알면서 한 때에만 행위자가 책임을 진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet,	주어 — 과거분사 portée가 꾸민다	특허권자의 권리에 가해진 모든 침해는
tels qu'ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6,	삽입구 — tels는 droits에 일치	L613-3조부터 L613-6조까지 정한
constitue une contrefaçon.	동사 + 보어	침해가 된다
La contrefaçon engage	둘째 문장 주어 + 동사	침해는 낳는다
la responsabilité civile de son auteur.	목적어	행위자의 민사책임을

Toutefois, l'offre, la mise sur le marché, l'utilisation,	예외 표지 Toutefois + 주어 나열	다만 청약, 시장 출시, 사용
lorsque ces faits sont commis par une autre personne	lorsque 조건절	이 행위를 다른 사람이 한 경우
que le fabricant du produit contrefaisant,	autre … que — 「~이 아닌」	침해품 제조자가 아닌
n'engagent la responsabilité de leur auteur	동사(복수) — ne … que의 앞부분	행위자의 책임을 지운다
que si les faits ont été commis en connaissance de cause.	que si = 「~한 경우에만」	알면서 한 경우에만

셋째 문장의 주어는 l'offre부터 produit contrefaisant까지의 명사 다섯이다. 그래서 동사가 복수(engagent)다. Toutefois 뒤를 빼고 인용하면 제조자 아닌 사람의 무과실 책임처럼 읽힌다.

문형

constituer + 명사

~이 되다, ~에 해당하다

1. 법적 평가를 내리는 동사다. 「A는 B에 해당한다」를 A constitue B로 쓴다.
2. 목적어에 관사를 붙인다: constitue une contrefaçon, constitue une faute.
3. 부정은 ne constitue pas une …, 또는 ne constitue pas de …(관사 없는 de)도 쓴다.

Ce fait constitue une faute.
이 사실은 과실에 해당한다.

La simple copie d'une idée ne constitue pas une contrefaçon.
아이디어를 베끼는 것만으로는 침해가 되지 않는다.

문법 F1 · tels는 앞 명사에 맞춘다

~~aux droits du propriétaire, telles qu'ils sont définis~~ (비문)

aux droits du propriétaire, tels qu'ils sont définis

tel que는 가리키는 명사의 성·수를 따른다. droits는 남성 복수라 tels. 「~이 정한 대로의」로 옮긴다.

한국이라면? ≠ 특허권 침해의 손해배상책임 · 특허법 제128조

민사책임끼리 견준다. 프랑스는 제조자가 아닌 사람의 판매·사용 등은 알면서 한 때에만 책임을 지운다. 한국 손해배상은 「고의 또는 과실로」 침해한 자를 상대로 한다(제128조 제1항). 금지청구(제126조)는 요건이 다른 구제수단이라 여기서 견주지 않는다.

---

7. la **licence**, pl. les licences [li.sɑ̃s] **실시허락, 이용허락(라이선스)** ★★★

여성 FR

특허에서는 실시허락, 저작권에서는 이용허락이다. 허락받은 사람은 le licencié(실시권자), 허락을 해 주는 일은 la concession de licence. 철자는 -ce로 끝난다. licenciement(해고)과는 다른 말이다(가짜 친구 코너). 일상어 licence는 대학의 「학사 학위」 이기도 하다.

쉬운 예

Nous avons signé un contrat de licence.

우리는 실시허락 계약에 서명했다.

실무 예

S'agit-il d'une licence exclusive ou non exclusive ?

독점적 실시허락입니까, 비독점적 실시허락입니까?

원문

> Les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou en partie. … Ils peuvent faire l'objet, en totalité ou en partie, d'une concession de licence d'exploitation, exclusive ou non exclusive. — CPI, art. L. 613-8, al. 1 et 2 · 공식 대체
>
> 특허출원이나 특허에 따른 권리는 전부 또는 일부를 이전할 수 있다. … 그 권리는 전부 또는 일부에 대하여 독점적 또는 비독점적 실시허락의 대상이 될 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet	주어 + 과거분사 attachés	특허출원이나 특허에 따른 권리는
sont transmissibles en totalité ou en partie.	être + 형용사 -ible	전부 또는 일부를 이전할 수 있다
Ils peuvent faire l'objet, en totalité ou en partie,	둘째 문장 — Ils = les droits	그 권리는 전부 또는 일부에 대하여 대상이 될 수 있다
d'une concession de licence d'exploitation,	faire l'objet de의 목적어	실시허락의
exclusive ou non exclusive.	형용사 — concession·licence(여성)에 일치	독점적 또는 비독점적

문형

faire l'objet de + 명사

~의 대상이 되다

1. 법률문에서 아주 흔한 틀이다. 주어가 어떤 절차·행위를 「받는다」 는 뜻이다.
2. de 뒤에는 관사 붙은 명사가 온다: faire l'objet d'un appel, d'une licence.

3. 주어가 복수면 font l'objet. objet는 늘 단수 l'objet로 둔다.
La décision peut faire l'objet d'un appel.
그 결정에는 항소할 수 있다.

Ce brevet fait l'objet d'une licence exclusive.
이 특허에는 독점적 실시허락이 되어 있다.

한국이라면? ≠ 전용실시권·통상실시권 · 특허법 제100조
프랑스는 licence 하나를 독점·비독점으로 나누고, 이전이나 실시허락은 서면이 아니면 무효다(L613-8 5항). 한국은 「전용실시권」(제100조)과 통상실시권(제102조)을 다른 조문에 둔다.

---

8. le **titulaire**, pl. les titulaires [ti.ty.lɛʁ] **권리자, (권리·자격의) 보유자** ★★★

남성 FR

남녀가 꼴이 같고 관사만 바뀐다(le titulaire / la titulaire). le titulaire du brevet는 특허권자, le titulaire de la marque는 상표권자. 「~의 권리자이다」는 관사 없이 être titulaire de라고 한다.

쉬운 예 Elle est titulaire du brevet.
그녀가 특허권자다.

실무 예 Le titulaire de la marque a-t-il donné son autorisation ?
상표권자가 허락했습니까?

원문

> L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu'il a désignés. ... Ce droit s'exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque. — CPI, art. L. 713-1 · 공식 대체
> 상표의 등록은 그 권리자에게, 그가 지정한 상품이나 서비스에 관하여 그 상표에 대한 재산권을 준다. ... 이 권리는 그 상표의 출원일이나 우선일 전에 제3자가 취득한 권리를 해치지 않는 범위에서 행사된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
L'enregistrement de la marque	주어	상표의 등록은
confère à son titulaire	동사 + à 받는 사람	그 권리자에게 준다
un droit de propriété sur cette marque	목적어	그 상표에 대한 재산권을
pour les produits ou services qu'il a désignés.	pour + 명사 + 관계절 (que)	그가 지정한 상품이나 서비스에 관하여

Ce droit s'exerce sans préjudice des droits acquis	둘째 문장 — sans préjudice de	이 권리는 취득된 권리를 해치지 않고 행사된다
par les tiers avant la date de dépôt	누가·언제	제3자가 출원일 전에
ou la date de priorité de cette marque.	날짜 ②	또는 그 상표의 우선일 전에

désignés에 -s가 붙은 것은 앞의 직접 목적어 que(= produits ou services)가 avoir보다 앞에 나왔기 때문이다.

문형

conférer qch à qn

~에게 ~을 부여하다

1. 법률이나 행위가 권리·권한을 「준다」고 할 때 쓴다. donner보다 격식 있다.
2. 받는 사람은 à로 붙인다. 원문처럼 à son titulaire를 목적어 앞에 두기도 한다.
3. 명사는 la collation이 아니라 보통 수동태로 풀어 쓴다: les droits conférés par le titre.

La loi confère ce pouvoir au juge.
법률이 법관에게 이 권한을 준다.

Ce titre confère un droit exclusif.
이 증서는 배타적 권리를 부여한다.

한국이라면? = 상표권자·지정상품 · 상표법 제89조

권리가 등록 때 지정한 상품에 미치는 것은 같다. 한국은 「상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다」(제89조).

---

9. la **revendication**, pl. les revendications [ʁə.vɑ̃.di.ka.sjɔ̃] **청구항, (복수로) 청구범위**

★★★

여성 FR

일상어로는 「요구·주장」(노동조합의 요구 등)이다. 특허에서는 보호받으려는 것을 정하는 청구항이다. 동사 revendiquer는 「청구하다·주장하다」, 「우선권을 주장하다」는 revendiquer la priorité.

쉬운 예 Le brevet contient dix revendications.
그 특허에는 청구항이 열 개 있다.

실무 예 Je voudrais revenir sur l'interprétation de la première revendication.
첫째 청구항의 해석으로 돌아가고 싶습니다.

원문

> L'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter

les revendications. — CPI, art. L. 613-2, al. 1 · 공식 대체

특허가 주는 보호의 범위는 청구항으로 정해진다. 다만 명세서(발명의 설명)와 도면은 청구항을 해석하는 데 쓰인다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
L'étendue de la protection	주어	보호의 범위는
conférée par le brevet	과거분사 — protection(여성)에 일치	특허가 주는
est déterminée par les revendications.	수동태 — déterminée는 étendue(여성)에 일치	청구항으로 정해진다
Toutefois, la description et les dessins	예외 표지 + 둘째 문장 주어	다만 명세서와 도면은
servent à interpréter les revendications.	servir à + 동사원형	청구항을 해석하는 데 쓰인다

문형

servir à + 동사원형

~하는 데 쓰이다

1. 용도를 말한다. 주어는 물건·문서다.
2. à 뒤에는 동사원형이 온다: servent à interpréter.
3. 묻는 꼴은 À quoi sert … ?(~은 무엇에 쓰입니까?).

Ce document sert à prouver la date.

이 문서는 날짜를 증명하는 데 쓰인다.

À quoi sert cette clause ?

이 조항은 무엇에 쓰입니까?

문법 F1 · 과거분사는 꾸미는 명사에 맞춘다

~~la protection conféré par le brevet~~ (비문)

la protection conférée par le brevet

conférée는 brevet가 아니라 protection(여성 단수)을 꾸민다. 가까운 명사가 아니라 뜻으로 짝을 찾는다.

한국이라면? = 보호범위 · 특허법 제97조

원칙은 같다. 한국은 「특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다」(제97조)고만 쓰고, 프랑스는 같은 항에서 명세서와 도면을 해석에 쓴다고 밝힌다.

10. **le droit d'auteur**, pl. les droits d'auteur [dʁwa do.tœʁ] **저작권** ★★★

남성 FR

CPI 제1부 제1권의 제목이 Le droit d'auteur다. 복수 les droits d'auteur는 흔히 「저작권료(인세)」를 뜻한다. 실연자·음반제작자의 권리는 les droits voisins(저작인접권)다.

쉬운 예 Cette photo est protégée par le droit d'auteur.
이 사진은 저작권으로 보호된다.

실무 예 Le droit d'auteur protège-t-il une œuvre créée par une intelligence artificielle ?
저작권은 인공지능이 만든 작품도 보호합니까?

원문

> Les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. En conséquence, aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée de manière à limiter l'exercice du droit d'auteur par ses titulaires. — CPI, art. L. 211-1 · 공식 대체
>
> 저작인접권은 저자의 권리를 해치지 않는다. 따라서 이 편의 어떤 규정도 권리자의 저작권 행사를 제한하는 방향으로 해석해서는 안 된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Les droits voisins	주어	저작인접권은
ne portent pas atteinte aux droits des auteurs.	porter atteinte à — 부정	저자의 권리를 해치지 않는다
En conséquence, aucune disposition du présent titre	연결어 + 주어 (aucune)	따라서 이 편의 어떤 규정도
ne doit être interprétée	devoir + 수동 — aucune … ne	해석되어서는 안 된다
de manière à limiter l'exercice du droit d'auteur	de manière à + 동사원형	저작권 행사를 제한하는 방향으로
par ses titulaires.	누구의 행사인가	권리자의

문형

porter atteinte à + 명사

~을 침해하다, ~을 해치다

1. 권리·명예·사생활을 해칠 때 쓰는 법률 표현이다. 명사로는 une atteinte à.
2. à + les는 aux: porter atteinte aux droits.
3. atteinte에는 관사를 붙이지 않는다(porter atteinte, 굳은 표현).

Cette publication porte atteinte à la vie privée.
이 게재는 사생활을 침해한다.

Le défendeur a porté atteinte aux droits de l'auteur.
피고는 저자의 권리를 침해했다.

문법 F8 · aucun … ne 에는 pas를 넣지 않는다

~~aucune disposition ne doit pas être interprétée~~ (비문)

aucune disposition ne doit être interprétée

aucun(e)은 그 자체로 부정이다. ne와 짝을 이루고 pas는 쓰지 않는다. aucune는 disposition(여성)에 맞춘 꼴이다.

한국이라면? = 저작인격권·저작재산권 · 저작권법 제10조

한국은 저작자가 「저작인격권」과 「저작재산권」을 가진다고 써서 둘을 묶어 저작권이라 부른다(제10조 제1항). 프랑스 droit d'auteur도 정신적 속성과 재산적 속성을 함께 가진다(L111-1 2항).

---

11. **l'œuvre**, pl. les œuvres [œvʁ] **저작물, 작품** ★★★

여성 FR

œ는 o와 e를 붙인 글자다. LEGI 원문은 대개 oeuvre로 풀어 적는다(인용도 원문대로 둔다). une œuvre de l'esprit(정신의 저작물)가 저작권법상 저작물이다. 예시 목록은 L112-2조에 있다.

쉬운 예 Cette chanson est une œuvre originale.
이 노래는 독창적인 저작물이다.

실무 예 Une base de données peut-elle être une œuvre protégée ?
데이터베이스도 보호되는 저작물이 될 수 있습니까?

원문 Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. — CPI, art. L. 112-1 · 공식 대체
이 법전의 규정은 장르, 표현 형식, 가치, 용도와 관계없이 모든 정신의 저작물에 대한 저자의 권리를 보호한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Les dispositions du présent code	주어	이 법전의 규정은
protègent les droits des auteurs	동사 + 목적어	저자의 권리를 보호한다

sur toutes les oeuvres de l'esprit,	sur + 대상	모든 정신의 저작물에 대한
quels qu'en soient le genre, la forme d'expression,	quel que + 접속법, 주어가 뒤로	장르, 표현 형식이 무엇이든
le mérite ou la destination.	주어 ③④	가치나 용도가 무엇이든

문형

quel(le)(s) que soi(en)t + 명사

~이 무엇이든, ~과 관계없이

1. quel은 뒤 명사의 성·수를 따른다: quel que soit le motif, quelle que soit la décision.
2. 동사는 être의 접속법 soit / soient이다.
3. 원문의 en(quels qu'en soient)은 「그것의」 — 앞의 oeuvres를 받는다.

Quelle que soit votre décision, je la respecterai.
결정이 어떻든 존중하겠습니다.

La loi s'applique, quels que soient les motifs.
동기가 무엇이든 법률은 적용된다.

문법 F7 · quel que + être의 접속법

~~quels qu'en sont le genre, la forme ...~~ (비문)

quels qu'en soient le genre, la forme ...

「~이 무엇이든」의 quel que 뒤에는 접속법이 온다(soit, soient). quel은 뒤 주어에 맞추고, 주어가 여럿이면 quels가 된다.

한국이라면? ≠ 저작물 · 저작권법 제2조

한국은 저작물을 「인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물」로 정의한다(제2조 제1호). 프랑스는 정의 대신 장르·가치·용도를 묻지 않는다고 쓰고 예시 목록을 둔다(L112-2).

---

12. le **droit moral**, pl. les droits moraux [dʁwa mɔ.ʁal] **저작인격권** ★★★

남성 FR

CPI의 장 제목은 복수 Droits moraux(L121)다. 성명·자격·저작물의 존중을 받을 권리(L121-1)와 공표권(le droit de divulgation, L121-2)이 중심이다. -al로 끝나는 형용사는 남성 복수가 -aux다(moral → moraux).

쉬운 예 Le droit moral protège le nom de l'auteur.
저작인격권은 저자의 이름을 보호한다.

실무 예

En France, le droit moral est-il vraiment perpétuel ?

프랑스에서 저작인격권은 정말 영구적입니까?

원문

> L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. … Ce droit est attaché à sa personne. … Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. … Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur. — CPI, art. L. 121-1, al. 1 à 4 · 공식 대체
>
> 저자는 자기의 성명, 자격, 저작물을 존중받을 권리를 누린다. … 이 권리는 그 사람에게 결부되어 있다. … 이 권리는 영구적이고, 양도할 수 없으며, 시효로 소멸하지 않는다. … 이 권리는 사망으로 저자의 상속인에게 이전된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
L'auteur jouit du droit au respect	주어 + jouir de + 명사	저자는 존중받을 권리를 누린다
de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.	respect의 대상 셋	자기의 성명, 자격, 저작물을
Ce droit est attaché à sa personne.	둘째 항 — être attaché à	이 권리는 그 사람에게 결부되어 있다
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.	셋째 항 — 형용사 셋	영구적이고 양도할 수 없으며 시효로 소멸하지 않는다
Il est transmissible à cause de mort	넷째 항 — à cause de mort(사망을 원인으로)	사망으로 이전된다
aux héritiers de l'auteur.	à + 받는 사람	저자의 상속인에게

in-·im-은 부정 접두사다. inaliénable(양도할 수 없는), imprescriptible(시효에 걸리지 않는).
b·p 앞에서 in-이 im-으로 바뀐다.

문형

être attaché à + 명사

~에 결부되어 있다 / (사람이) ~을 소중히 여기다

1. 법률문에서는 권리·조건이 무엇에 「붙어 있다」는 뜻이다(attaché à sa personne).
2. 사람이 주어면 「~에 애착이 있다, ~을 중요하게 여긴다」가 된다.
3. 과거분사라 주어에 맞춘다: elle est attachée, ils sont attachés.

Des conditions sont attachées à cette autorisation.
이 허가에는 조건이 붙어 있다.

Je suis très attaché à ce principe.
저는 이 원칙을 매우 중요하게 여깁니다.

한국이라면? ≠ 저작인격권의 일신전속성 · 저작권법 제14조

프랑스 저작인격권은 영구적이고 상속된다(L121-1). 한국은 「저작인격권은 저작자 일신에 전속한다」(제14조 제1항)고 하고, 사망 뒤에는 이용자에게 침해가 될 행위를 금지할 뿐이다(같은 조 제2항).

---

13. les **droits patrimoniaux**, 늘 복수 [dʁwa pa.tʁi.mɔ.njo] 저작재산권 ★★★

남성 FR

저작재산권 전체를 묶어 말할 때는 이 표제어처럼 복수로 쓴다. CPI 장 제목(L122 Droits patrimoniaux)도 복수다. 개별 권리 하나는 단수로 un droit patrimonial이라 한다(형용사 단수 patrimonial). 공연·공중전달권(le droit de représentation)과 복제권(le droit de reproduction)이 중심이다(L122-1).

쉬운 예

Les droits patrimoniaux peuvent être cédés.
저작재산권은 양도할 수 있다.

실무 예

Combien de temps durent les droits patrimoniaux après la mort de l'auteur ?
저작재산권은 저자가 죽은 뒤 얼마 동안 존속합니까?

원문

> L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. … Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent. — CPI, art. L. 123-1 · 공식 대체
> 저자는 살아 있는 동안 자기 저작물을 어떤 형태로든 이용하고 거기서 금전적 이익을 얻을 배타적 권리를 누린다. … 저자가 사망하면 이 권리는 그 해의 남은 기간과 그 뒤 70년 동안 권리승계인을 위하여 존속한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

L'auteur jouit, sa vie durant,	주어 + 동사 + 삽입구(살아 있는 동안)	저자는 살아 있는 동안 누린다
du droit exclusif d'exploiter son oeuvre	jouir de의 목적어 + de + 동사원형	자기 저작물을 이용할 배타적 권리를
sous quelque forme que ce soit	어떤 형태로든	어떤 형태로든
et d'en tirer un profit pécuniaire.	de + 동사원형 ② — en = 저작물에서	그리고 거기서 금전적 이익을 얻을
Au décès de l'auteur, ce droit persiste	둘째 항 — 때 + 주어 + 동사	저자가 사망하면 이 권리는 존속한다
au bénéfice de ses ayants droit	누구를 위하여	권리승계인을 위하여
pendant l'année civile en cours	기간 ①	그 해의 남은 기간
et les soixante-dix années qui suivent.	기간 ② — soixante-dix = 70	그리고 그 뒤 70년 동안

문형

sous quelque forme que ce soit

어떤 형태로든

1. quelque … que + 접속법은 「어떤 ~이든」 이다. ce soit는 être의 접속법.
2. de quelque nature que ce soit(어떤 성질이든)도 같은 틀이다.
3. 계약서·조문의 넓은 금지·허락 문구에 자주 나온다.

Toute reproduction, sous quelque forme que ce soit, est interdite.
어떤 형태의 복제도 금지된다.

Je refuse toute pression, de quelque nature que ce soit.
어떤 성질의 압력이든 거부합니다.

한국이라면? = 저작재산권의 보호기간 · 저작권법 제39조

보호기간은 생존 중과 사망 후 70년으로 같다. 한국은 「저작자가 생존하는 동안과 사망한 후 70년간 존속한다」(제39조 제1항). 프랑스는 사망한 해의 남은 기간을 더해 적는다.

14. la **courte citation**, pl. les courtes citations [kuʁt si.ta.sjɔ̃] **짧은 인용** ★★

여성 FR

저작권 제한의 하나다(L122-5 3° a). 저자명과 출처를 분명히 밝혀야 하고, 인용하는 저작물의 비평·논쟁·교육·학술·보도 성격이 인용을 정당화해야 한다. 같은 조 끝 항은 이 예외들이 저작물의 통상적 이용을 해치거나 저자의 정당한 이익에 부당한 손해를 끼쳐서는 안 된다고 덧붙인다. 형용사 courte가 명사 앞에 온다.

쉬운 예

Une courte citation est autorisée.

짧은 인용은 허용된다.

실무 예

Puis-je citer ce passage dans mon article, en indiquant la source ?

출처를 밝히고 이 구절을 제 논문에 인용해도 될까요?

원문

> Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : … 3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source : a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ; — CPI, art. L. 122-5, 3°, a · 공식 대체
>
> 저작물이 공표되면 저자는 다음을 금지할 수 없다. … 셋째, 저자의 이름과 출처를 분명히 밝히는 조건으로, a) 인용이 들어간 저작물의 비평적·논쟁적·교육적·학술적 성격이나 보도 성격으로 정당화되는 분석과 짧은 인용.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Lorsque l'oeuvre a été divulguée,	lorsque 절 — 복합과거 수동	저작물이 공표되면
l'auteur ne peut interdire :	주절 — pas 없는 부정(문어)	저자는 금지할 수 없다
Sous réserve que soient indiqués clairement	조건 — 접속법, 주어가 뒤로	분명히 밝히는 조건으로
le nom de l'auteur et la source :	조건절의 주어	저자의 이름과 출처를
a) Les analyses et courtes citations	목록 a — interdire의 목적어	분석과 짧은 인용
justifiées par le caractère critique, polémique,	과거분사 — citations(여성 복수)에 일치	비평적·논쟁적 성격으로 정당화되는
pédagogique, scientifique ou d'information	형용사 나열 계속	교육적·학술적·보도적
de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;	à laquelle — oeuvre(여성)를 받는다	그 인용이 들어간 저작물의

ne peut interdire는 pas가 없지만 부정이다. pouvoir·savoir·oser·cesser는 문어에서 ne만으로 부정할 수 있다.

문형

sous réserve de + 명사 / sous réserve que + 접속법

~을 조건으로, ~을 유보하고

1. 예외·조건을 다는 표지다. 조문을 인용할 때 이 부분을 빼면 뜻이 바뀐다.
2. 명사가 오면 de(sous réserve de l'accord), 절이 오면 que + 접속법.
3. 회의에서는 「~을 전제로 동의한다」는 완곡한 말로 쓴다.

J'accepte, sous réserve de l'accord du président.
재판장님 동의를 전제로 받아들이겠습니다.

Vous pouvez citer ce texte, sous réserve d'indiquer la source.
출처를 밝힌다는 조건으로 이 글을 인용하셔도 됩니다.

문법 F7 · sous réserve que + 접속법

~~Sous réserve que sont indiqués le nom de l'auteur et la source~~ (비문)

Sous réserve que soient indiqués le nom de l'auteur et la source

sous réserve que 뒤에는 접속법(soient)이 온다. 주어 le nom … et la source가 동사 뒤로 갔다. 주어가 둘이라 복수, 남성이 섞여 indiqués.

한국이라면? ≠ 공표된 저작물의 인용 · 저작권법 제28조

한국은 「보도 · 비평 · 교육 · 연구 등을 위하여는 정당한 범위 안에서 공정한 관행에 합치되게」 인용할 수 있다(제28조). 프랑스는 저자명과 출처 표시를 허용 조건으로 조문에 쓴다.

---

15. la **marque**, pl. les marques [maʁk] **상표** ★★★

여성 FR

일상어로는 「브랜드·표시」다. CPI는 la marque de produits ou de services(상품·서비스 상표)라고 쓴다. 등록상표는 la marque enregistrée, 혼동 위험은 le risque de confusion(L713-2).

쉬운 예 Cette marque est très connue en Corée.
이 상표는 한국에서 잘 알려져 있다.

실무 예 La marque est-elle utilisée pour des produits similaires ?
그 상표가 유사한 상품에 쓰이고 있습니까?

원문

La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales. — CPI, art. L. 711-1, al. 1 · 공식 대체
상품이나 서비스의 상표는 어떤 자연인이나 법인의 상품이나 서비스를 다른 자연인이나 법인의 것과 구별하는 데 쓰이는 표지다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La marque de produits ou de services	주어	상품이나 서비스의 상표는
est un signe	être + 보어	표지다
servant à distinguer les produits ou services	현재분사 + à + 동사원형 + 목적어	상품이나 서비스를 구별하는 데 쓰이는
d'une personne physique ou morale	누구의 — 자연인 또는 법인	어떤 자연인이나 법인의
de ceux d'autres personnes physiques ou morales.	distinguer A de B의 B — ceux = produits ou services	다른 자연인이나 법인의 것과

문형

distinguer A de B

A를 B와 구별하다

1. 구별의 상대는 de로 붙인다. de + le = du, de + les = des.
2. B가 A와 같은 명사면 대명사로 줄인다: de ceux, de celle.
3. 명사는 la distinction, 형용사 distinctif(식별력 있는)는 상표법의 핵심어다.

Il faut distinguer la marque du nom commercial.
상표와 상호를 구별해야 한다.

Ce signe ne permet pas de distinguer ses produits de ceux des concurrents.
이 표지로는 자기 상품을 경쟁자의 상품과 구별할 수 없다.

문법 F5 · 지시대명사 ceux는 받는 명사의 성을 따른다

~~de celles d'autres personnes~~ (비문)

de ceux d'autres personnes

ceux는 앞의 produits ou services(남성 복수)를 받는다. 여성 복수면 celles, 남성 단수 celui, 여성 단수 celle다. 같은 명사를 되풀이하지 않으려고 쓴다.

한국이라면? = 상표 · 상표법 제2조

한국도 상표를 「자기의 상품」과 타인의 상품을 「식별하기 위하여 사용하는 표장(標章)」으로 정의한다(제2조 제1항 제1호). 식별력이 핵심인 것이 같다.

---

16. le **dépôt**, pl. les dépôts [de.po] **출원** ★★★

남성 FR

산업재산권에서는 「출원」 이다. 동사 déposer(출원하다), 출원일은 la date de dépôt. 민법에서는 계약의 하나인 「임치」, 일상어로는 「맡김·보관소」 다. ô의 곡절 악상은 옛 철자 s의 흔적이다(dépost).

쉬운 예

J'ai déposé une demande de brevet.

나는 특허를 출원했다.

실무 예

Quelle est la date de dépôt de la demande ?

그 출원의 출원일은 언제입니까?

원문

Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au titre de propriété industrielle appartient à celle qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne. — CPI, art. L. 611-6, al. 2 · 공식 대체

여러 사람이 서로 독립하여 발명을 한 경우, 산업재산권 증서를 받을 권리는 가장 앞선 출원일을 증명하는 사람에게 속한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention	si 조건절 — 복합과거	여러 사람이 발명을 했다면
indépendamment l'une de l'autre,	부사구 — 서로 독립하여	서로 독립하여
le droit au titre de propriété industrielle	주절 주어	산업재산권 증서를 받을 권리는
appartient à celle	동사 + à + 지시대명사(여성)	그 사람에게 속한다
qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne.	관계절 — justifier de, 최상급	가장 앞선 출원일을 증명하는

문형

le / la plus + 형용사

가장 ~한(최상급)

1. 최상급은 정관사 + plus + 형용사. 관사와 형용사가 명사의 성을 따른다.
2. 명사 뒤에 둘 때는 관사를 한 번 더 쓴다: la date la plus ancienne.
3. 반대는 le / la moins + 형용사(가장 덜 ~한).

C'est la solution la plus simple.
그것이 가장 간단한 해결책이다.

C'est l'argument le plus convaincant.
그것이 가장 설득력 있는 논거다.

문법 F5 · celle는 personne를 받는다

~~appartient à celui qui justifie~~ (비문)

appartient à celle qui justifie

celle는 앞의 plusieurs personnes 가운데 한 사람이다. personne는 여성 명사라서 남자를 가리켜도 celle다.

한국이라면? = 선출원주의 · 특허법 제36조

선출원주의는 같다. 한국은 「다른 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 먼저 특허출원한 자만이」 특허를 받을 수 있다(제36조 제1항).

---

17. ## l'enregistrement, pl. les enregistrements [ɑ̃.ʁə.ʒis.tʁə.mɑ̃] 등록 ★★★

남성 FR

상표·디자인은 등록으로 권리가 생긴다. 특허는 「부여」(la délivrance du brevet)라고 따로 부른다. 동사는 enregistrer. 일상어로는 「녹음·녹화」도 뜻한다.

쉬운 예 L'enregistrement de la marque a été refusé.
상표 등록이 거절되었다.

실무 예 À partir de quand l'enregistrement produit-il ses effets ?
등록은 언제부터 효력이 생깁니까?

원문

> La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété. … L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable. — CPI, art. L. 712-1 · 공식 대체
> 상표에 대한 권리는 등록으로 취득한다. 상표는 공유로 취득할 수 있다. … 등록은 출원일부터 효력이 생기고, 그 기간은 10년이며 횟수 제한 없이 갱신할 수 있다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
La propriété de la marque	주어	상표에 대한 권리는
s'acquiert par l'enregistrement.	대명동사(수동의 뜻) + par	등록으로 취득된다
La marque peut être acquise en copropriété.	pouvoir + 수동 — acquise는 marque(여성)	상표는 공유로 취득될 수 있다
L'enregistrement produit ses effets	둘째 항 — produire ses effets	등록은 효력이 생긴다
à compter de la date de dépôt de la demande	기산점	출원일부터
pour une période de dix ans	기간	10년 기간으로
indéfiniment renouvelable.	형용사 — période(여성)에 일치, -able은 남녀 같은 꼴	횟수 제한 없이 갱신할 수 있는

문형

produire ses effets

효력이 생기다(효력을 발생하다)

1. 법률행위·판결·등록이 효력을 낸다는 굳은 표현이다. ses는 주어의 것.
2. 때는 à compter de, à partir de, dès로 붙인다.
3. 「효력을 잃다」는 cesser de produire ses effets(L615-17 3항).

Le contrat produit ses effets dès sa signature.
계약은 서명하는 때부터 효력이 생긴다.

La décision produira ses effets le mois prochain.
그 결정은 다음 달에 효력이 생긴다.

문법 F2 · 대명동사로 쓰는 수동 — s'acquiert

~~La propriété de la marque acquiert par l'enregistrement.~~ (비문)

La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement.

se + 동사 3인칭은 「~된다」(수동)로 쓰인다. 사람이 하는 일이지만 주어는 권리다. 5장의 se prescrire(시효에 걸리다)도 같은 틀이다.

한국이라면? ≠ 상표권의 존속기간 · 상표법 제83조

프랑스 등록은 출원일부터 효력이 생기고 10년씩 횟수 제한 없이 갱신된다. 한국 존속기간은 「설정등록이 있는 날부터 10년으로 한다」(제83조 제1항). 기산점이 다르다.

18. **le dessin ou modèle**, pl. les dessins ou modèles [de.sɛ̃ u mɔ.dɛl] **디자인(권)** ★★

남성 FR

한 단위로 쓰는 법률 용어다. CPI 제2부 제5권의 제목이 Les dessins et modèles다. 요건은 신규성(nouveau)과 「고유한 성격」(caractère propre, L511-2)이다.

쉬운 예 Ce flacon est protégé comme dessin ou modèle.
이 병은 디자인으로 보호된다.

실무 예 Le dessin ou modèle présente-t-il un caractère propre ?
그 디자인에 고유한 성격이 있습니까?

원문

> Peut être protégée à titre de dessin ou modèle l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. — CPI, art. L. 511-1, al. 1 · 공식 대체
>
> 제품이나 제품 일부의 외관으로서, 특히 그 선, 윤곽, 색채, 형태, 질감이나 재료로 특징지어지는 것은 디자인으로 보호될 수 있다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Peut être protégée | 동사가 앞 — 주어는 뒤에 (도치) | 보호될 수 있다 |
> | à titre de dessin ou modèle | à titre de — 자격 | 디자인으로 |
> | l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit, | 주어 — 여성 단수 | 제품이나 제품 일부의 외관은 |
> | caractérisée en particulier | 과거분사 — apparence에 일치 | 특히 특징지어지는 |
> | par ses lignes, ses contours, ses couleurs, | par + 요소 나열 | 그 선, 윤곽, 색채 |
> | sa forme, sa texture ou ses matériaux. | 요소 나열 계속 | 형태, 질감이나 재료로 |
>
> 법전은 「Peut être protégé(e) …」처럼 동사를 앞세우고 긴 주어를 뒤로 보낸다. 과거분사 어미 (-ée)를 보고 뒤의 여성 주어를 찾는다.

문형

à titre de + 명사

~로서, ~의 자격으로

1. 자격·명목을 말한다. 명사에 관사를 붙이지 않는다: à titre de dessin ou modèle.
2. à titre personnel(개인 자격으로), à titre d'exemple(예로서)처럼 형용사·명사가 온다.
3. 회의에서 자기 발언의 자격을 밝힐 때 쓴다.

Il intervient à titre d'expert.
그는 전문가 자격으로 참여한다.

Je parle ici à titre personnel.
여기서는 개인 자격으로 말씀드립니다.

문법 F1 · 도치된 주어에도 과거분사를 맞춘다

~~Peut être protégé … l'apparence d'un produit~~ (비문)

Peut être protégée … l'apparence d'un produit

주어 apparence(여성)가 문장 끝으로 갔어도 protégée는 그 주어를 따른다. 앞에서 dessin ou modèle(남성)을 보고 맞추면 틀린다.

한국이라면? ≠ 디자인의 정의 · 디자인보호법 제2조

한국은 물품의 형상 · 모양 · 색채 등으로서 「시각을 통하여 미감(美感)을 일으키게 하는 것」을 디자인이라 한다(제2조 제1호). 프랑스 정의에는 미감 요건이 없다.

---

19. la **saisie-contrefaçon**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [se.zi kɔ̃.tʁə.fa.sɔ̃] **침해 증거 압류**

★★

여성 FR

법원이 일방 신청(sur requête)으로 내린 명령에 따라 집행관이 침해 의심 물건·서류를 상세히 기술하거나 실제로 압류하는 절차다(L615-5). 그 조문은 아직 huissiers(집행관)라고 쓴다. 민사소송법전 56조는 2026. 10. 1.부터 commissaires de justice라고 쓴다(14장).

쉬운 예 Le titulaire du brevet a demandé une saisie-contrefaçon.
특허권자는 침해 증거 압류를 신청했다.

실무 예 Existe-t-il en Corée une procédure comparable à la saisie-contrefaçon ?
한국에도 침해 증거 압류와 비슷한 절차가 있습니까?

원문

> La juridiction peut ordonner, d'office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d'instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 615-5.
>
> — CPI, art. L. 615-5-1-1 · 공식 대체
>
> 법원은 직권으로 또는 침해소송을 제기할 자격이 있는 사람의 신청으로, L615-5조가 정한 요건에 따른 침해 증거 압류가 미리 명해지지 않았더라도, 법률상 허용되는 모든 증거조사를 명할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La juridiction peut ordonner,	주어 + pouvoir + 동사원형	법원은 명할 수 있다
d'office ou à la demande de toute personne	직권 또는 신청	직권으로 또는 어떤 사람의 신청으로
ayant qualité pour agir en contrefaçon,	현재분사 — 「소송을 할 자격이 있는」	침해소송을 제기할 자격이 있는
toutes les mesures d'instruction légalement admissibles	ordonner의 목적어	법률상 허용되는 모든 증거조사를
même si une saisie-contrefaçon	même si 절의 주어	침해 증거 압류가 ~않았더라도
n'a pas préalablement été ordonnée	복합과거 수동 — 부정	미리 명해지지
dans les conditions prévues à l'article L. 615-5.	근거 조문	L615-5조가 정한 요건에 따라

문형

d'office

직권으로

1. 당사자의 신청 없이 법원·기관이 스스로 한다는 뜻이다.
2. 반대는 à la demande de(~의 신청으로). 원문처럼 둘을 ou로 나란히 쓴다.
3. relever un moyen d'office(사유를 직권으로 거론하다)는 판결문에 자주 나온다.

Le juge peut relever ce moyen d'office.
법관은 이 사유를 직권으로 거론할 수 있다.

Le tribunal a statué d'office sur cette question.
법원은 이 문제를 직권으로 판단했다.

문법 F7 · même si 뒤에는 직설법

~~même si une saisie-contrefaçon n'ait pas été ordonnée~~ (비문)

même si une saisie-contrefaçon n'a pas été ordonnée

양보의 bien que는 접속법을 부르지만 même si는 직설법이다. si 계열은 접속법을 쓰지 않는다고 외운다.

한국이라면? ≠ 증거보전 · 민사소송법 제375조

같은 절차는 아니다. 여기서는 증거보전과 견준다. 법원은 「미리 증거조사를 하지 아니하면 그 증거를 사용하기 곤란할 사정이 있다고 인정한 때에는」 신청에 따라 증거조사를 할 수 있다(민사소송법 제375조). 집행관이 현장에서 압류까지 하는 절차는 아니다.

20. **l'Institut national de la propriété industrielle**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수

[ɛ̃s.ti.ty na.sjɔ.nal də la pʁɔ.pʁi.je.te ɛ̃.dys.tʁi.jɛl] **프랑스 산업재산청(INPI)** ★★

남성 FR

줄여서 INPI. 특허·상표·디자인 출원을 받아 심사하고 부여·등록하는 공공기관(établissement public)이다(L411-1). 2020. 4. 1.부터 특허 이의신청(opposition)도 INPI 청장(le directeur général)에게 한다(L613-23).

쉬운 예

J'ai déposé ma demande à l'INPI.

나는 INPI에 출원했다.

실무 예

Quel est l'équivalent coréen de l'INPI ?

한국에서 INPI에 해당하는 기관은 어디입니까?

원문

L'Institut national de la propriété industrielle est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé auprès du ministre chargé de la propriété industrielle. — CPI, art. L. 411-1, al. 1 · 공식 대체

산업재산청은 법인격과 재정 자율성을 가진 공공기관으로, 산업재산을 맡은 장관 아래에 둔다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
L'Institut national de la propriété industrielle	주어	산업재산청은
est un établissement public	être + 보어	공공기관이다
doté de la personnalité civile	과거분사 doté de — établissement(남성)에 일치	법인격을 갖추고
et de l'autonomie financière,	doté de의 둘째 목적어	재정 자율성을 갖춘
placé auprès du ministre	과거분사 placé auprès de	장관 아래에 놓인
chargé de la propriété industrielle.	chargé de — ministre를 꾸민다	산업재산을 맡은

문형

(être) chargé de + 명사 / 동사원형

~을 맡은, ~을 담당하는

1. 직무를 말하는 과거분사다. le ministre chargé de la justice는 법무를 맡은 장관.
2. 사람이 주어면 성·수를 맞춘다: je suis chargé(e) de ce dossier.
3. 동사원형도 온다: chargé d'examiner les demandes(출원 심사를 맡은).

Je suis chargé de ce dossier.
제가 이 사건을 맡고 있습니다.

La commission est chargée d'examiner les demandes.
위원회가 신청 심사를 맡는다.

한국이라면? ≠ 지식재산처 · 특허법 제33조

한국 특허 행정기관은 2025. 10. 1. 특허청에서 지식재산처로 바뀌었다(특허법 제33조 제1항 단서 「지식재산처 직원」). 프랑스 INPI는 장관 소관의 공공기관이다.

한국이라면? — 같은 권리, 다른 문언

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 했다. 한국 쪽은 특허법·저작권법·상표법·민사소송법 현행본이다.

	프랑스	한국	차이
=	activité inventive (L611-14)	진보성 (특허법 제29조 제2항)	통상의 기술자 기준은 같다 / 프랑스는 자명하지 않으면 진보성이 있다는 적극형, 한국은 쉽게 발명할 수 있으면 특허를 받을 수 없다는 소극형.
≠	invention (L611-10)	발명 (특허법 제2조 제1호)	발명이 아닌 것을 열거 / 고도(高度)한 것까지 넣은 정의 조문.
≠	invention de mission (L611-7)	직무발명 (발명진흥법 제10·13·15조)	처음부터 사용자에게 속하고 종업원은 추가 보수 / 미리 승계 계약·근무규정이 있으면 그 권리는 「발명을 완성한 때부터 사용자등에게 승계된다」, 없으면 사용자가 승계 여부를 알린다(국가·지자체 특칙 별도). 종업원은 정당한 보상.
≠	contrefaçon (L615-1)	손해배상책임 (특허법 제128조)	민사책임끼리 — 제조자 아닌 사람은 알면서 한 때만 책임 / 「고의 또는 과실로」 침해한 자. 금지청구(제126조)는 요건이 다른 구제수단.
≠	dommages et intérêts (L615-7)	손해배상 (특허법 제128조)	일실이익·정신적 손해·침해자 이익을 따로 고려, 배수 배상 조문 없음 / 고의 침해에 「손해로 인정된 금액의 5배를 넘지 아니하는 범위에서」 배상.
≠	sanctions pénales (L615-14)	침해죄 (특허법 제225조)	알면서 한 침해만, 3년·30만 유로 / 7년 이하 징역 또는 1억원 이하 벌금, 반의사불벌.

≠	saisie-contrefaçon (L615-5)	증거보전 (민사소송법 제375조)	법원 명령으로 집행관이 침해 의심 물건·서류를 기술하거나 압류 / 같은 절차는 아니다. 여기서는 「그 증거를 사용하기 곤란할 사정」이 있을 때의 증거보전과 견준다.
≠	compétence exclusive (L615-17)	전속관할 (민사소송법 제24조)	특허 민사소송은 파리 tribunal judiciaire 한 곳 / 고등법원 소재지 지방법원 전속에 서울중앙지방법원 선택관할, 항소심은 특허법원(IP High Court of Korea).
≠	annulation (L613-27) · opposition (L613-23)	무효심판 · 특허취소신청 (특허법 제133조·제132조의2)	법원의 무효 판결은 대세효, 2020년부터 INPI 이의신청 / 특허심판원이 먼저 정하고 그 심결에 대한 소는 특허법원 전속.
≠	droit moral (L121-1)	저작인격권 (저작권법 제14조)	영구적이고 상속된다 / 일신전속.
≠	exceptions (L122-5)	공정이용 (저작권법 제35조의5)	프랑스 조문은 예외를 항목으로 열거한다 / 한국은 개별 제한 규정 외에 일반조항을 둔다.
≠	enregistrement de la marque (L712-1)	상표권 존속기간 (상표법 제83조)	출원일부터 10년 / 설정등록일부터 10년.

가짜 친구 · licenciement은 실시허락이 아니라 해고 — 그리고 doctrine

영어 licensing(면허·실시허락)을 떠올려 le licenciement을 「라이선싱」으로 읽으면 안 된다. licenciement은 사용자가 근로계약을 끊는 「해고」다. 실시허락은 la licence, 실시허락을 해 주는 일은 la concession de licence(L613-8)다.

같은 뿌리의 licencié도 둘로 갈린다. 특허 조문에서는 「실시권자」(L613-8 3항 un licencié)이고, 동사 licencier의 과거분사로는 「해고된」이다. 문맥이 노동인지 특허인지 먼저 본다.

la doctrine도 영어 doctrine과 다르다. 영미에서 doctrine은 판례가 세운 법리(doctrine of equivalents 같은)를 가리키지만, 프랑스어 la doctrine은 법을 해설·해석하는 저술 전체, 곧 「학설」이다.

그래서 la doctrine et la jurisprudence는 「법리와 판례」가 아니라 「학설과 판례」다. 프랑스 법학 논문의 첫머리에 자주 나오는 짝이다.

> Les droits conférés par la demande de brevet ou le brevet peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence imposées en vertu de l'alinéa précédent. 원문

요령 IP 문맥의 licence는 실시허락, licenciement은 해고. la doctrine은 「학설」.

기억 되살리기 F8 — 긴 정의문은 동사부터 찾는다

CPI 조문은 한 문장에 정의·조건·예외를 다 넣는다. 활용된 동사를 먼저 찾고, 그 앞을 주어, 뒤를 보어로 묶은 다음, 꾸밈말과 조건·예외 표지를 하나씩 붙인다.

- 도치가 잦다. Sont brevetables … les inventions nouvelles(L611-10), Peut être protégée … l'apparence d'un produit(L511-1). 동사가 문장 첫머리에 오면 주어를 뒤에서 찾는다.
- 현재분사(-ant)와 과거분사가 명사를 뒤에서 꾸민다. les inventions impliquant une activité inventive, la protection conférée par le brevet. 과거분사의 어미(-e, -s)가 짝이 되는 명사를 알려 준다.
- 조건은 si·lorsque로, 예외는 toutefois·sous réserve de·sauf로 들어온다. 이 표지 뒤를 잘라 내면 뜻이 바뀐다(L615-1의 Toutefois).
- 전치사가 붙은 관계대명사는 성·수로 짝을 찾는다. l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées에서 laquelle는 oeuvre(여성 단수)다.
- 우리말로 옮길 때는 꾸밈말을 앞으로 모으고, 조건·예외는 「~면」 「다만 ~」으로 끊어 옮긴다.

표로 보기

표지	하는 일	보기(CPI)
Sont + 형용사 … 주어	도치 — 동사가 앞	Sont brevetables … les inventions (L611-10)
-ant	현재분사 — 뒤에서 꾸밈, 꼴이 변하지 않음	impliquant une activité inventive
-é / -ée / -és / -ées	과거분사 — 꾸미는 명사에 일치	conférée par le brevet (L613-2)
si / lorsque	조건	si … elle ne découle pas (L611-14)
Toutefois	예외 — 앞 문장을 제한	Toutefois, l'offre … (L615-1)
sous réserve que + 접속법	조건부 허용	Sous réserve que soient indiqués … (L122-5)
à laquelle / dont	전치사 + 관계대명사	à laquelle elles sont incorporées
ne … que si	「~한 경우에만」	n'engagent … que si (L615-1)

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

Sont	brevetables	les inventions	nouvelles
être 3인칭 복수 · 앞으로 나온 동사	형용사 · 주어에 맞춰 복수	주어 · 여성 복수	형용사 · 여성 복수

새로운 발명은 특허를 받을 수 있다.

La protection	conférée	par le brevet	est limitée

주어 · 여성 단수 과거분사 · 여성 단수로 일치 누가 · par être + 과거분사 · 여성 단수

특허가 주는 보호는 제한된다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Sont brevetable les inventions nouvelles.~~	Sont brevetables les inventions nouvelles.	도치되어도 형용사는 뒤의 주어(복수)에 맞춘다.
~~Peut être protégé l'apparence d'un produit.~~	Peut être protégée l'apparence d'un produit.	뒤로 간 주어 apparence가 여성이다.
~~l'oeuvre à lequel elles sont incorporées~~	l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées	oeuvre는 여성이라 laquelle.
~~Les produits impliquants une activité inventive~~	Les produits impliquant une activité inventive	현재분사는 성·수에 따라 변하지 않는다.

말해 보기 — 지식재산 사건을 함께 검토할 때

특허·상표 사건을 두고 외국 법관과 쟁점을 짚을 때 쓰는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Si je comprends bien, le brevet porte sur un procédé de fabrication ?

제가 제대로 이해했다면, 그 특허는 제조 방법에 관한 것이죠?

La question est de savoir si l'invention découle d'une manière évidente de l'état de la technique.

쟁점은 그 발명이 선행기술로부터 자명하게 도출되느냐입니다.

Comment interprétez-vous la première revendication ?

첫째 청구항을 어떻게 해석하십니까?

À notre avis, les deux signes créent un risque de confusion dans l'esprit du public.

저희가 보기에 두 표지는 공중에게 혼동의 위험을 일으킵니다.

Le titulaire du brevet a-t-il accordé une licence exclusive ?

특허권자가 독점적 실시허락을 했습니까?

Pourriez-vous nous expliquer comment les dommages et intérêts ont été calculés ?

손해배상액을 어떻게 계산했는지 설명해 주시겠어요?

설명해 보기 — 한국 지식재산 제도를 프랑스어로

프랑스 법률가에게 한국과 다른 점을 설명하는 문장. 이 장 「한국이라면?」 표와 짝을 이룬다. 한국 기관의 프랑스어 이름은 공식 명칭이 확인되지 않아 이 책이 옮긴 말이다.

En Corée, l'appel en matière de brevets est porté devant une cour spécialisée, appelée en anglais « IP High Court of Korea ».

한국에서 특허 사건의 항소심은 전문 법원이 맡습니다. 영어 공식 이름은 IP High Court of Korea입니다.

Depuis octobre 2025, l'office coréen des brevets s'appelle le ministère de la propriété intellectuelle.

2025년 10월부터 한국 특허청은 지식재산처라는 이름이 되었습니다.

le ministère de la propriété intellectuelle은 이 책이 옮긴 말이다.

En matière de brevets, en cas de contrefaçon intentionnelle, le juge coréen peut accorder jusqu'à cinq fois le montant du préjudice.

특허 침해가 고의라면 한국 법관은 손해로 인정된 금액의 다섯 배까지 배상하게 할 수 있습니다.

En Corée, la nullité d'un brevet est d'abord examinée par un organe administratif spécialisé.

한국에서 특허 무효는 먼저 전문 행정기관인 특허심판원이 판단합니다.

특허심판원의 영어 이름은 IPTAB.

En droit coréen, le droit moral de l'auteur ne se transmet pas aux héritiers.

한국법에서 저작인격권은 상속인에게 이전되지 않습니다.

La loi coréenne sur le droit d'auteur contient aussi une clause générale d'usage équitable.

한국 저작권법에는 공정이용 일반조항도 있습니다.

따라 말하기 — 조문 열 문장

CPI 조문 문장을 그대로 따라 말한다. 「느리게」 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 비모음(-tion, -ment)과 소리 나지 않는 어말 자음에 귀를 기울인다.

Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.

저자에게 속하는 이용권은 공연·전달권과 복제권을 포함한다. (L122-1)

Ce droit est attaché à sa personne.

이 권리는 그 사람에게 결부되어 있다. (L121-1)

Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.

그 권리는 영구적이고 양도할 수 없으며 시효로 소멸하지 않는다. (L121-1)

Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.
발명은 선행기술에 포함되지 않으면 새로운 것으로 본다. (L611-11)

Les revendications définissent l'objet de la protection demandée.
청구항은 보호받으려는 대상을 정한다. (L612-6)

Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description.
청구항은 명확하고 간결해야 하며 발명의 설명에 근거해야 한다. (L612-6)

La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur.
침해는 행위자의 민사책임을 낳는다. (L615-1)

La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
침해는 모든 방법으로 증명할 수 있다. (L615-5)

La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement.
상표에 대한 권리는 등록으로 취득한다. (L712-1)

Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre.
새롭고 고유한 성격이 있는 디자인만 보호될 수 있다. (L511-2)

확인 문제 8

1. L611-2조에 따르면 프랑스 특허(brevet d'invention)는 출원일부터 몇 년 동안 부여되는가?

- 10년
- 15년
- **20년**
- 25년

「délivrés pour une durée de vingt ans à compter du jour du dépôt de la demande」.
실용증(certificat d'utilité)은 10년이다.

2. contrefaçon의 뜻으로 가장 알맞은 것은?

특허·상표·디자인·저작권을 아우르는 지식재산권 침해

상표 위조에만 쓰는 말

계약 위반

형법상 사기

L615-1(특허)·L716-4(상표)·L521-1(디자인)·L335-2(저작권)가 모두 contrefaçon이라는 말을 쓴다.

3. le licenciement의 뜻은?

실시허락

해고

면허 발급

학사 학위

사용자가 근로계약을 끊는 것이다. 실시허락은 la licence(concession de licence).

4. 프랑스 법학에서 la doctrine은 무엇인가?

판례가 세운 법리

학설(법을 해설·해석하는 저술 전체)

법무부 지침

의회 의사록

la doctrine et la jurisprudence = 학설과 판례.

5. L611-10조 1이 드는 특허 요건이 아닌 것은?

새로울 것(nouvelles)

진보성(activité inventive)

산업상 이용가능성(application industrielle)

미감(美感)

미감은 한국 디자인보호법 제2조의 요소다. L611-10 1은 신규성·진보성·산업상 이용가능성 셋을 든다.

6. L121-1조가 저작인격권에 대해 말하지 않은 것은?

perpétuel(영구적)

inaliénable(양도할 수 없음)

imprescriptible(시효로 소멸하지 않음)

사망과 함께 소멸한다

「Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur.」 — 사망으로 상속인에게 이전된다.

7. 프랑스 상표 등록(L712-1)은 언제부터 효력이 생기는가?

출원일부터

심사 통과일부터

공고일부터

등록증 수령일부터

「à compter de la date de dépôt de la demande」. 한국 상표권 존속기간은 설정등록일부터다(상표법 제83조).

8. 「Peut être protégée ... l'apparence d'un produit」에서 protégée 끝에 -e가 붙은 이유는?

뒤로 간 주어 apparence가 여성 단수라서

dessin ou modèle이 여성이라서

과거 시제라서

복수라서

도치된 주어에도 과거분사를 맞춘다.

2부 법의 언어 · 제14장

민사소송

La procédure civile

프랑스 민사소송의 최초 청구는 소환장(assignation)으로 하거나 법원 서기과에 내는 신청서(requête)로 한다(CPC 54조). 이 장이 먼저 읽는 소환장 방식에서는 원고 쪽이 commissaire de justice(옛 huissier de justice)를 시켜 피고에게 소환장을 직접 보내고, 판결도 당사자 쪽이 송달(signification)한다. 이 장은 소권에서 상고까지 민사소송법전(CPC)의 현행 조문으로 스무 낱말을 읽는다. conclusions(준비서면)·instance(소송)·audience(기일)처럼 영어로 짐작하면 틀리는 말이 많고, 법전 문언도 옛 이름 huissier와 새 이름 commissaire de justice가 조마다 섞여 있다. 말하기는 법정과 회의에서 쓰는 정중한 말, vous와 조건법을 다시 본다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. CPC, art. 9
   각 당사자는 자기 청구가 받아들여지는 데 필요한 사실을 법률에 따라 증명해야 한다.
2. L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. CPC, art. 561, al. 1
   항소는 판단된 사항을 항소법원에서 다시 문제 삼게 한다.

▼ **처음 보는 문법 용어 22** 이 장의 설명에 나오는 말

3인칭 복수	「그들·그것들」 이 주어일 때의 동사 꼴(ils/elles). 규칙동사는 -ent로 끝나고 이 -ent는 소리 나지 않는다
동사원형	활용하지 않은 사전형(부정법). devoir·pouvoir·vouloir 뒤, 전치사 de·à 뒤에 온다 — doit prouver, de s'exécuter
과거분사	-é·-i·-u 등으로 끝나는 꼴(formé, requis, dû). être와 함께 수동태를, avoir와 함께 복합과거를 만든다. 형용사처럼 명사를 꾸미기도 한다
수동태	être + 과거분사. 「~되다」. 과거분사는 주어의 성·수에 맞춘다 — la nullité doit être prononcée. 누가 했는지는 par로 붙인다(par le juge)
관계대명사	앞 명사를 받아 뒤 문장을 잇는 말: qui(주어)·que(목적어)·dont(de + 명사)·où(때·곳)·lequel(전치사 뒤, 앞 명사의 성·수를 따름)
접속법	의심·조건·바람을 나타내는 동사 꼴. 정해진 접속사(à moins que, bien que, pour que) 뒤에 온다. 3인칭 복수는 직설법 현재와 꼴이 같은 동사가 많다(constatent)
조건법 과거	avoir/être의 조건법 + 과거분사. 「~했을 것이다」. devoir와 함께 쓰면 「~했어야 했다」 — aurait dû connaître
허사 ne	부정이 아닌 ne. à moins que·avant que 뒤 문어체에서 동사 앞에 붙지만 「않는다」는 뜻을 더하지 않는다
엘리지옹	모음·무음 h 앞에서 le·la·de·que·ne의 모음을 빼고 아포스트로피로 잇는 것 — l'offre, d'une, qu'il

연음	리에종(liaison). 평소 소리 나지 않는 끝 자음이 다음 낱말의 모음과 이어져 소리 나는 것 — les avocats [le.z‿a.vɔ.ka]. 원래 소리 나는 자음이 이어지는 것(mise en)은 앙셴망
도치	주어가 동사 뒤로 가는 어순. 법전은 목록을 끌어올 때 쓴다 — Sont nécessaires …(필요한 것은 … 이다)
앙셴망	enchaînement. 원래 소리 나는 끝 자음이 다음 낱말의 모음과 한 음절로 이어지는 것 — une affaire [y.na.fɛʁ]
축약	à·de와 정관사 le·les가 합쳐지는 것 — au·aux·du·des
복합과거	avoir/être + 과거분사. 끝난 사건을 말한다 — il a été placé …
반과거	계속되던 상태·배경·습관. 어미 -ait··aient — il était détenu, je lisais chaque matin
단순미래	futur simple. -ra로 끝나는 꼴. 1804년 법전은 조건·효과를 이 시제로 썼다(Le juge qui refusera …)
조건법	conditionnel. -rait로 끝나는 꼴. 가정·완곡한 요청(Je voudrais …)·단정하지 않는 서술에 쓴다
비인칭 수동	il est procédé à … 처럼 주어를 숨기는 법률 문장의 수동
동사 생략	ellipse. 대구의 둘째 절에서 동사를 빼는 법조문 문체 — ni la séparation des pouvoirs déterminée
주절	문장의 뼈대가 되는 절. 종속절(que·si·lorsque 등으로 이끄는 절)이 매달리는 쪽
보어	동사의 뜻을 채우는 말. être 뒤의 속사(Le contrat est un accord)와 동사의 목적어(prouver l'obligation)를 두루 이른다
관계부사	où. 때·곳을 받아 뒤 문장을 잇는다 — l'état où il se trouvait(그가 있던 상태)

표제어 20

왼쪽 여백의 번호는 2019년부터 파기원(Cour de cassation) 판결이 문단마다 붙이는 번호 방식을 빌렸다. 조문 인용은 2026. 10. 15. 현행 판본으로, DILA의 법령 데이터(LEGI — 레지프랑스와 같은 원천)와 대조했다. 판결은 DILA의 판결 데이터, 헌법·인권선언·헌법위원회 결정은 헌법위원회 게시본, 옛 판본은 출처 표시에 적은 판본과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

1. **l'action**, pl. les actions [ak.sjɔ̃] **소권, 소(訴); (회사의) 주식** ★★★

여성 FR

CPC 30조는 action을 청구에 대해 본안 판단을 받을 권리로 정의한다. 형사에서는 l'action publique(공소권)와 l'action civile(사인의 손해배상 청구)를 짝으로 쓴다(9장). 회사의 주식도 action이고 주주는 actionnaire다.

쉬운 예 Il a intenté une action contre son voisin.
그는 이웃을 상대로 소를 제기했다.

실무 예

L'action est-elle encore recevable, ou est-elle prescrite ?

그 소는 아직 적법합니까, 아니면 시효로 소멸했습니까?

원문

L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. — CPC, art. 30, al. 1 · 공식 대체

소권이란 청구하는 사람이 그 청구의 본안에 관해 심리를 받아, 법관이 그 청구가 이유 있는지 없는지를 판단하게 할 권리다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
L'action est le droit,	주어 + être + 보어 — 정의의 틀	소권은 권리다
pour l'auteur d'une prétention,	pour + 사람 — 누구의 권리인지	청구하는 사람이
d'être entendu sur le fond de celle-ci	de + 수동 동사원형, celle-ci = 그 청구	그 청구의 본안에 관해 심리를 받을
afin que le juge la dise	afin que + 접속법, la = 그 청구	법관이 그것을 ~라고 판단하도록
bien ou mal fondée.	보어 — prétention에 맞춰 여성	이유 있다거나 없다고

문형

intenter une action (contre qn)

(~을 상대로) 소를 제기하다

1. intenter une action은 「소를 제기하다」. 동사 하나로는 agir en justice.
2. 상대방은 contre로 붙인다: contre la société.
3. 소가 적법하면 recevable, 부적법하면 irrecevable이다.

La société a intenté une action contre son ancien directeur.

회사는 전 대표를 상대로 소를 제기했다.

Nous envisageons d'agir en justice.

저희는 소송을 고려하고 있습니다.

문법 F7 · afin que + 접속법

~~afin que le juge la dit~~ (비문)

afin que le juge la dise

afin que(~하도록)·pour que 뒤 동사는 접속법이다. dire의 접속법은 qu'il dise. 주어가 같으면 afin de + 동사 원형으로 쓴다.

한국이라면? ≠ 소(訴) · 민사소송법 제248조

CPC 30조는 action을 권리로 정의한다. 한국 민사소송법은 소 제기의 방식을 정한다 — 「소를 제기하려는 자는 법원에 소장을 제출하여야 한다」(제248조 제1항).

---

2. le **demandeur**, pl. les demandeurs [də.mɑ̃.dœʁ] 원고, 신청인 ★★★

남성 FR

여성은 la demanderesse다. 소송의 청구는 la demande, 소를 시작하는 첫 청구는 la demande initiale(CPC 53조)다. 맞짝은 défendeur(피고).

쉬운 예

Le demandeur réclame des dommages et intérêts.

원고는 손해배상을 청구한다.

실무 예

Le demandeur a-t-il produit toutes les pièces ?

원고는 서증을 모두 제출했습니까?

원문

La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. — CPC, art. 468, al. 2 · 공식 대체

원고가 제때 주장하지 못한 정당한 이유를 15일 안에 서기과에 알리면 실효 선언을 거둘 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La déclaration de caducité peut être rapportée	주어 + pouvoir + 수동 동사 원형	실효 선언은 거두어질 수 있다
si le demandeur fait connaître au greffe	si 조건절 — faire connaître: 알리다	원고가 서기과에 알리면
dans un délai de quinze jours	기간	15일 안에
le motif légitime	faire connaître의 목적어	정당한 이유를
qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer	관계절 que + 조건법 과거	그가 주장할 수 없었던
en temps utile.	부사구	제때

문형

inviter qn à + 동사원형

~에게 ~하도록 요청하다

1. 누구에게는 inviter 바로 뒤, 할 일은 à + 동사원형으로 붙인다.
2. 수동태 être invité à는 「~하도록 요청받다」. 법정 절차를 말할 때 흔하다.
3. 회의 사회자는 J'invite M. Durand à prendre la parole(뒤랑 씨께 발언을 청합니다).

J'invite le demandeur à exposer sa demande.
원고께 청구를 진술해 주실 것을 요청합니다.

Les parties sont invitées à présenter leurs observations.
당사자들은 의견을 제출하도록 요청받는다.

문법 F6 · 조건법 과거 — aurait été

~~qu'il n'aurais pas été en mesure~~ (비문)

qu'il n'aurait pas été en mesure

il의 조건법 어미는 -ait. aurait été en mesure de는 「~할 수 있었을」. 여기서는 원고가 내세우는, 아직 확인되지 않은 사정이라는 느낌을 준다.

한국이라면? = 원고

민사에서 demandeur(원고)·défendeur(피고)는 한국의 원고·피고와 짝이 같다. 형사의 피고인은 prévenu·accusé로 다른 말이다(9장).

---

3. ## le **défendeur**, pl. les défendeurs [de.fɑ̃.dœʁ] **피고, 상대방** ★★★

남성 FR

여성은 la défenderesse다. 「방어」는 la défense다. 출석은 comparaître, 출석하지 않으면 il ne comparaît pas다.

쉬운 예 Le défendeur conteste la demande.
피고는 청구를 다툰다.

실무 예 Le défendeur a-t-il été régulièrement cité ?
피고는 적법하게 소환되었습니까?

원문

> Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. — CPC, art. 468, al. 1 · 공식 대체
> 원고가 정당한 이유 없이 출석하지 않으면 피고는 대심 판결이 될 본안 판결을 구할 수 있다. 다만 법관은 사건을 다음 기일로 미룰 수 있다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Si, sans motif légitime,	si 조건절 + 삽입구	정당한 이유 없이
le demandeur ne comparaît pas,	조건절의 주어 + 부정	원고가 출석하지 않으면
le défendeur peut requérir un jugement sur le fond	주절 — pouvoir + 동사원형	피고는 본안 판결을 구할 수 있다
qui sera contradictoire,	관계절 — 단순미래	대심 판결이 될
sauf la faculté du juge	예외 표지 sauf + 명사	다만 법관의 권한은 남는다
de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.	de + 동사원형 — faculté의 내용	사건을 다음 기일로 미룰

문형

comparaître (devant + 법원)

(법원에) 출석하다

1. comparaître는 connaître처럼 활용한다: il comparaît, ils comparaissent.
2. 어디에 출석하는지는 devant으로 붙인다.
3. 출석하지 않은 당사자에게 내린 판결은 jugement par défaut라 부르기도 한다.

Le défendeur n'a pas comparu.
피고는 출석하지 않았다.

Les témoins doivent comparaître devant le tribunal.
증인은 법원에 출석해야 한다.

문법 F2 · 단순미래 — sera

~~un jugement qui va être contradictoire sera~~ (부자연)

un jugement qui sera contradictoire

단순미래는 미래 어간 + -ai/-as/-a/-ons/-ez/-ont. être의 어간은 ser-: il sera. 법전은 결과를 정할 때 단순미래를 쓴다.

한국이라면? = 피고

소송의 맞은편 당사자라는 점이 같다. 다만 프랑스의 소환장(assignation) 방식에서는 원고 쪽이 피고에게 소환장을 직접 보내므로 피고가 소송을 아는 경로가 다르다. 서기과에 내는 신청서(requête) 방식도 있다(CPC 54조).

4. **l'assignation**, pl. les assignations [a.si.ɲa.sjɔ̃] **소환장(소장을 겸하는 송달 문서)** ★★★

여성 FR

원고가 commissaire de justice를 통해 피고에게 보내는 문서로, 첫 기일의 장소·날짜·시각과 사실·법률상 주장을 담는다(CPC 56조). 55조 현행 문언은 아직 «acte d'huissier de justice»라고 쓴다. assignation à résidence(주거 지정)는 다른 뜻이다.

쉬운 예

J'ai reçu une assignation.

나는 소환장을 받았다.

실무 예

À quelle date l'assignation a-t-elle été délivrée ?

소환장은 언제 송달되었습니까?

원문

> L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. — CPC, art. 55 · 공식 대체
>
> 소환장은 원고가 상대방을 법관 앞에 출석하라고 부르는 집행관 작성 문서다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
L'assignation est l'acte d'huissier de justice	주어 + être + 보어 — 정의	소환장은 집행관 문서다
par lequel	par + 관계대명사(acte를 받는다)	그것으로
le demandeur cite son adversaire	관계절의 주어 + 동사 + 목적어	원고가 상대방을 부른다
à comparaître devant le juge.	citer qn à + 동사원형	법관 앞에 출석하라고

문형

assigner qn (en justice / devant + 법원)

~에게 소를 제기하다, ~을 법원에 부르다

1. 동사 assigner는 「소환장을 보내 소를 걸다」. 사람을 바로 목적어로 쓴다.
2. 어느 법원인지는 devant: assigner la société devant le tribunal judiciaire.
3. 수동태 être assigné은 「피소되다」.

Il a assigné son employeur en justice.

그는 고용주를 상대로 소를 제기했다.

La société a été assignée devant le tribunal judiciaire.

그 회사는 사법법원에 피소되었다.

문법 F8 · 전치사 + lequel

~~l'acte par qui le demandeur cite~~ (비문)

l'acte par lequel le demandeur cite

전치사 뒤에서 사물을 받는 관계대명사는 lequel 계열이다. acte는 남성 단수라 lequel. 사람이면 par qui도 쓴다.

한국이라면? ≠ 소장 제출·부본 송달 · 민사소송법 제255조

프랑스는 원고 쪽이 피고에게 소환장을 직접 송달하고 첫 기일도 거기 적는다(CPC 55·56조). 한국은 소장을 법원에 내고 「법원은 소장의 부본을 피고에게 송달하여야 한다」(제255조 제1항).

---

5. **l'instance**, pl. les instances [ɛ̃s.tɑ̃s] **소송(계속), 심급** ★★★

여성 FR

영어 instance(사례)와 다르다(가짜 친구 코너). en première instance는 1심에서, introduire l'instance는 소송을 시작하다. 옛 법원 이름 tribunal d'instance는 2020년 tribunal judiciaire로 합쳐졌다(4장).

쉬운 예 L'instance est en cours.
소송이 진행 중이다.

실무 예 Les parties peuvent-elles mettre fin à l'instance par un accord ?
당사자들은 합의로 소송을 끝낼 수 있습니까?

원문

> Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. — CPC, art. 1 · 공식 대체
> 법률이 달리 정한 경우가 아니면 당사자만 소송을 시작한다. 당사자는 소송이 판결이나 법률에 따라 끝나기 전에 그것을 끝낼 자유가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Seules les parties introduisent l'instance,	seul(e)s + 주어 — 「~만」	당사자만 소송을 시작한다
hors les cas où la loi en dispose autrement.	hors + 명사 — 예외, en = 그에 관해	법률이 달리 정한 경우가 아니면
Elles ont la liberté d'y mettre fin	둘째 문장 — y = 소송에	당사자는 그것을 끝낼 자유가 있다
avant qu'elle ne s'éteigne	avant que + 접속법, 허사 ne	소송이 소멸하기 전에

par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.	par + 명사 / en vertu de + 명사	판결의 효력이나 법률에 따라

Seules가 여성 복수인 것은 parties를 꾸미기 때문이다. 문장 첫머리의 seul은 「~만」 이다.

문형

mettre fin à + 명사

~을 끝내다

1. mettre fin à는 「~에 끝을 두다」 곧 「끝내다」. à + le는 au.
2. 대명사로 받으면 y: y mettre fin(그것을 끝내다).
3. 명사로는 la fin de l'instance(소송의 종료).

Les parties ont mis fin au litige par une transaction.
당사자들은 화해로 분쟁을 끝냈다.

Je propose de mettre fin à la discussion.
토론을 마칠 것을 제안합니다.

문법 F7 · avant que + 접속법(허사 ne)

~~avant qu'elle s'éteint~~ (비문)

avant qu'elle ne s'éteigne

avant que 뒤 동사는 접속법이다(s'éteigne). 문어에서는 허사 ne를 붙이지만 「않는다」 는 뜻이 아니다. après que 뒤에는 직설법을 쓴다.

한국이라면? = 처분권주의

소송의 시작과 종료를 당사자가 정한다는 원칙(강학상 처분권주의)이 같다. CPC는 이것을 제1조에 둔다.

---

6. les **conclusions**, 늘 복수 [kɔ̃.kly.zjɔ̃] **(당사자의) 준비서면, 주장서면** ★★★

여성 FR

소송에서는 「결론」 이 아니라 당사자가 청구와 주장을 적어 내는 서면이다. 이 뜻으로는 늘 복수다. 소환장도 conclusions의 효력이 있다(CPC 56조 «Elle vaut conclusions.»). 검찰·rapporteur public의 의견도 conclusions라 부른다(12장).

쉬운 예 L'avocat a déposé ses conclusions.
변호사가 준비서면을 제출했다.

실무 예 Avez-vous reçu les dernières conclusions de la partie adverse ?
상대방의 최종 준비서면을 받으셨습니까?

원문

> Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces

prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. — CPC, art. 768, al. 1 · 공식 대체

준비서면에는 당사자의 청구와, 각 청구의 근거가 되는 사실상·법률상 주장을 분명히 적고, 청구마다 원용하는 서증과 그 번호를 표시해야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Les conclusions doivent formuler expressément	주어 + devoir + 동사원형 + 부사	준비서면은 분명히 적어야 한다
les prétentions des parties	목적어 ①	당사자의 청구와
ainsi que les moyens en fait et en droit	ainsi que + 목적어 ②	사실상·법률상 주장을
sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée	sur + lesquels(moyens) — 관계절	각 청구의 근거가 되는
avec indication pour chaque prétention	avec + 무관사 명사	청구마다 표시하면서
des pièces invoquées et de leur numérotation.	indication de + 명사 둘	원용한 서증과 그 번호를

문형

déposer / signifier des conclusions

준비서면을 제출하다 / 송달하다

1. 법원에 내는 것은 déposer, 상대방에게 보내는 것은 signifier 또는 notifier.
2. conclusions en défense는 피고의 답변서다(CPC 4조).
3. 마지막 서면은 les dernières conclusions.

Le défendeur a déposé des conclusions en défense.

피고는 답변서를 제출했다.

Je voudrais un délai pour répondre à ces conclusions.

이 준비서면에 답할 기간을 주셨으면 합니다.

문법 F8 · sur lesquels — 앞 명사의 성·수

~~les moyens sur lesquelles~~ (비문)

les moyens sur lesquels

lesquels는 앞의 moyens(남성 복수)를 받는다. 여성 복수 명사를 받으면 lesquelles. 전치사 sur와 함께 「그것에 근거해」.

한국이라면? ≠ 준비서면

당사자의 주장 서면이라는 기능은 같다. 프랑스 CPC 768조는 청구와 주장의 기재 방식, 서증 번호 표시까지 법전으로 정한다.

---

7. **l'audience**, pl. les audiences [o.djɑ̃s] **(법정의) 기일, 심리, 법정** ★★★

여성 FR

영어 audience(청중)와 다르다. 법정에서는 당사자 진술을 듣고 판결을 선고하는 자리다. 청중·시청자 뜻도 있으니 문맥으로 가른다. 공개 기일은 audience publique.

쉬운 예 L'audience commence à neuf heures.
기일은 9시에 시작한다.

실무 예 L'audience a été renvoyée au mois prochain.
기일은 다음 달로 연기되었습니다.

원문

> Les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique et les décisions gracieuses hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières. — CPC, art. 451, al. 1 · 공식 대체
> 소송사건의 재판은 공개 법정에서, 비송사건의 재판은 공중이 없는 곳에서 선고한다. 모두 일부 분야의 특별 규정이 있으면 그에 따른다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
조각	문법	뜻
Les décisions contentieuses	주어 ①	소송사건의 재판은
sont prononcées en audience publique	수동태 + en + 무관사 명사	공개 법정에서 선고되고
et les décisions gracieuses	주어 ② — 동사 생략	비송사건의 재판은
hors la présence du public,	hors + 명사 — 「~ 밖에서」	공중이 없는 곳에서
le tout sous réserve des dispositions particulières	le tout = 앞의 둘 모두, 예외 표지	모두 특별 규정을 유보하고
à certaines matières.	particulières à + 명사	일부 분야에 관한
>
> 둘째 주어 les décisions gracieuses 뒤에는 sont prononcées가 생략됐다. 앞 절의 동사를 다시 읽어 넣는다.

문형

à l'audience / en audience publique

기일에서 / 공개 법정에서

1. 기일 자리를 말할 때는 à l'audience(그 기일에서).
2. 공개 여부를 말할 때는 en audience publique, 비공개는 en chambre du conseil.
3. 기일을 미루는 것은 renvoyer l'audience, 기일을 여는 것은 ouvrir l'audience.

Les témoins seront entendus à l'audience.
증인은 기일에서 신문된다.

Le jugement a été prononcé en audience publique.
판결은 공개 법정에서 선고되었다.

한국이라면? = 공개 법정 · 헌법 제109조
판결을 공개 법정에서 선고하는 원칙이 같다. 한국은 헌법이 「재판의 심리와 판결은 공개한다」(제109조)고 정한다.

---

8. ## le **commissaire de justice**, pl. les commissaires de justice [kɔ.mi.sɛʁ də ʒys.tis]

집행관(옛 huissier de justice) ★★★

남성 | 옛 이름 **huissier de justice** (~2022-07-01) | FR

2022. 7. 1. huissier de justice와 commissaire-priseur judiciaire(법원 경매사)가 합쳐 생긴 직역이다(service-public.gouv.fr — 근거 오르도낭스 n° 2016-728은 이 책의 자동 대조 범위 밖). 법전 문언은 조마다 따로 바뀌어, CPC 653·663조는 새 이름, 55·651조는 아직 옛 이름이다. 그래서 둘 다 알아야 읽는다.

쉬운 예 — Le commissaire de justice est venu ce matin.
집행관이 오늘 아침에 왔다.

실무 예 — Qui a délivré l'assignation ? Un commissaire de justice ?
소환장은 누가 송달했습니까? 집행관입니까?

원문

> Le jugement établi numériquement peut être signifié au format papier. Le commissaire de justice édite à cette fin une copie du jugement sur support papier et certifie de la conformité de cette édition au jugement numérique.
> — CPC, art. 653, al. 2 · 공식 대체
> 전자 문서로 작성된 판결은 종이로 송달할 수 있다. 이를 위해 집행관은 판결의 종이 사본을 출력하고, 그것이 전자 판결과 같다는 것을 인증한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le jugement établi numériquement	주어 + 과거분사 + 부사	전자로 작성된 판결은

peut être signifié au format papier.	pouvoir + 수동 동사원형	종이로 송달될 수 있다
Le commissaire de justice édite à cette fin	둘째 문장 — 주어 + 동사 + 목적 부사구	이를 위해 집행관은 출력한다
une copie du jugement sur support papier	목적어	판결의 종이 사본을
et certifie de la conformité de cette édition	동사 ② + de + 명사	그리고 그 출력본이 같다는 것을 인증한다
au jugement numérique.	conformité à + le = au	전자 판결과

문형

à cette fin

이를 위해, 그 목적으로

1. 앞 문장의 목적을 가리킨다. fin은 여기서 「끝」이 아니라 「목적」이다.
2. 같은 뜻: dans ce but, pour ce faire.
3. à cet effet도 비슷하게 쓴다(cet는 모음 앞 남성 ce).

Nous devons réunir les pièces. À cette fin, j'écrirai au greffe.
서증을 모아야 합니다. 이를 위해 제가 서기과에 편지를 쓰겠습니다.

Un délai est fixé à cet effet.
그 목적으로 기간이 정해진다.

한국이라면? ≠ 집행관 · 법원조직법 제55조

한국 집행관은 법원에 소속된다 — 「지방법원 및 그 지원에 집행관을 두며」(법원조직법 제55조 제1항). 프랑스 commissaire de justice는 법원 소속이 아닌 독립 직역이다.

---

9. la **signification**, pl. les significations [si.ɲi.fi.ka.sjɔ̃] **(집행관에 의한) 송달** ★★★

여성 FR

일상어로는 「의미」다. 법률에서는 notification(통지·송달) 가운데 집행관 문서로 하는 것이다 (CPC 651조). 동사는 signifier un jugement(판결을 송달하다). 651조 현행 문언은 아직 huissier de justice라고 쓴다.

쉬운 예 La signification a été faite hier.
송달은 어제 이루어졌다.

실무 예 Le délai d'appel court à partir de la signification du jugement, c'est bien cela ?
항소기간은 판결 송달 때부터 진행하지요?

원문

> La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification. – CPC, art. 651, al. 2 · 공식 대체
> 집행관 문서로 하는 통지가 송달(signification)이다.

문형

signifier qch à qn

~에게 ~을 송달하다

1. 무엇을은 signifier 바로 뒤, 누구에게는 à로 붙인다.
2. 일상어 signifier는 「의미하다」 다: Qu'est-ce que cela signifie ?
3. 법률문에서 주어가 집행관·당사자이면 「송달하다」 로 읽는다.

Le jugement a été signifié au défendeur.
판결은 피고에게 송달되었다.

Qu'est-ce que ce terme signifie exactement ?
이 용어는 정확히 무슨 뜻입니까?

문법 F1 · 과거분사 형용사의 일치

~~La notification fait par acte~~ (비문)

La notification faite par acte
명사를 꾸미는 과거분사는 그 명사의 성·수를 따른다. notification은 여성이라 faite. 남성이면 l'acte fait, 복수면 les notifications faites.

한국이라면? ≠ 송달 · 민사소송법 제174조
프랑스 판결 송달은 당사자 쪽이 집행관에게 맡겨 한다. 한국은 「송달은 이 법에 특별한 규정이 없으면 법원이 직권으로 한다」 (제174조).

---

10. **l'arrêt**, pl. les arrêts [a.ʁɛ] **(항소법원·파기원의) 판결** ★★★

남성 FR

cour(항소법원·파기원)의 판결이 arrêt, tribunal(1심)의 판결이 jugement다. 일상어로는 「멈춤·정류장」 (arrêt de bus)이다. 끝 t는 소리 나지 않는다.

쉬운 예

La cour a rendu son arrêt.
항소법원이 판결을 선고했다.

실무 예

Contre quel arrêt le pourvoi est-il formé ?
상고는 어느 판결에 대한 것입니까?

원문

> La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre

judiciaire. — COJ, art. L411-2, al. 1 · 공식 대체

파기원은 사법 계통 법원이 종심으로 선고한 판결(arrêt·jugement)에 대해 제기된 상고를 재판한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La Cour de cassation statue	주어 + 동사	파기원은 재판한다
sur les pourvois en cassation	statuer sur + 명사	상고에 대해
formés contre les arrêts et jugements	과거분사 formés(pourvois에 맞춰)	판결에 대해 제기된
rendus en dernier ressort	과거분사 rendus(arrêts et jugements)	종심으로 선고된
par les juridictions de l'ordre judiciaire.	par + 행위자	사법 계통 법원이

문형

rendre un arrêt / un jugement

판결을 선고하다

1. 법원이 판결을 「내다」는 rendre. prononcer도 쓴다.
2. 과거분사 rendu는 꾸미는 명사에 맞춘다: l'arrêt rendu, la décision rendue.
3. 날짜는 l'arrêt du 3 mars(3월 3일 판결).

La cour d'appel a rendu un arrêt de confirmation.

항소법원은 원심을 유지하는 판결을 선고했다.

La décision rendue par le tribunal est contestée.

법원이 선고한 결정이 다투어지고 있다.

한국이라면? ≠ 판결

한국어는 1심이든 상급심이든 판결이다. 프랑스어는 판결의 이름으로 어느 급 법원이 선고했는지 드러낸다(arrêt / jugement).

---

11. **l'appel**, pl. les appels [a.pɛl] **항소** ★★★

남성 FR

1심 판결에 대한 통상 불복이다. 일상어로는 「전화·부름」. 항소하다는 faire appel 또는 interjeter appel, 항소인은 l'appelant(e), 피항소인은 l'intimé(e)이다. 기간은 원칙 1개월(CPC 538조).

쉬운 예

Elle va faire appel.

그녀는 항소할 것이다.

실무 예

Dans quel délai faut-il interjeter appel ?

항소는 언제까지 해야 합니까?

원문

L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. – CPC, art. 542 · 공식 대체

항소는 1심 법원이 선고한 판결을 비판해 항소법원이 그 판결을 변경하거나 취소하게 하려는 것이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
L'appel tend,	주어 + tendre à(~을 지향하다)	항소는 ~을 목표로 한다
par la critique du jugement rendu	삽입구 — par + 명사	선고된 판결을 비판해
par une juridiction du premier degré,	par + 행위자	1심 법원이
à sa réformation ou à son annulation	tend à의 목적 — sa·son = 그 판결의	그 판결의 변경이나 취소를
par la cour d'appel.	par + 행위자	항소법원에 의한

tend와 그 목적 à sa réformation 사이에 쉼표로 묶인 삽입구가 있다. sa·son은 앞의 jugement(남성)을 가리키지만, réformation(여성)에 맞춰 sa, annulation(모음)이라 son이다.

문형

faire appel (d'un jugement)

(판결에) 항소하다

1. faire appel은 회화체, interjeter appel은 법률문 말투다.
2. 어느 판결인지는 de로 붙인다: faire appel du jugement(de + le = du).
3. 명사 l'appel 앞에서는 엘리지옹: l'appel, d'appel.

Le défendeur a fait appel du jugement.

피고는 그 판결에 항소했다.

Nous n'avons pas l'intention de faire appel.

저희는 항소할 생각이 없습니다.

한국이라면? ≠ 항소 · 민사소송법 제396조

항소기간이 다르다. 프랑스는 원칙 1개월(CPC 538조, 비송 15일), 한국은 「판결서가 송달된 날부터 2주 이내」(제396조 제1항).

---

12. ## le **pourvoi**, pl. les pourvois [puʁ.vwa] 상고(파기원에 대한 불복) ★★★

남성 FR

정식으로는 le pourvoi en cassation. 종심 판결에 대한 비상 불복이다(CPC 527·605조). 기간은 원칙 2개월이고(CPC 612조), 파기원 전문 변호사(avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation)를 선임해야 한다(CPC 973조).

쉬운 예

Le pourvoi a été rejeté.

상고가 기각되었다.

실무 예

Avez-vous l'intention de former un pourvoi ?

상고하실 생각입니까?

원문

Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit. — CPC, art. 604 · 공식 대체

상고는 대상 판결이 법규에 맞지 않음을 파기원이 바로잡게 하려는 것이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le pourvoi en cassation tend	주어 + tendre à	상고는 ~을 목표로 한다
à faire censurer par la Cour de cassation	faire + 동사원형(사역) + par 행위자	파기원이 바로잡게 하는 것을
la non-conformité du jugement	censurer의 목적어	판결의 불합치를
qu'il attaque	관계절 — il = le pourvoi	상고가 다투는
aux règles de droit.	conformité à + les = aux	법규에 대한

faire censurer는 사역(「바로잡게 하다」)이다. 실제로 바로잡는 쪽은 par 뒤의 Cour de cassation이다.

문형

former un pourvoi (contre + 판결)

(판결에 대해) 상고하다

1. 상고를 「내다」는 former. se pourvoir en cassation도 같은 뜻이다.

2. 결과는 rejeter le pourvoi(기각)나 casser l'arrêt(파기)다.

3. 상고인은 le demandeur au pourvoi라 부른다.

La société a formé un pourvoi contre l'arrêt.
회사는 그 판결에 상고했다.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
파기원은 상고를 기각했다.

한국이라면? ≠ 상고 · 민사소송법 제425조

프랑스 상고는 2개월 안에 파기원 전문 변호사를 통해 낸다(CPC 612·973조). 한국 상고는 「특별한 규정이 없으면 제1장의 규정을 준용한다」(제425조)여서 기간이 2주이고 변호사 강제가 없다.

---

13. la **cassation**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ka.sa.sjɔ̃] **파기** ★★★

여성 FR

동사는 casser(깨뜨리다·파기하다). 파기원 판결 주문의 «casse et annule»가 이 동사다(15장).
상고를 받아들이지 않는 것은 rejeter다.

쉬운 예

La Cour a cassé l'arrêt.
파기원이 그 판결을 파기했다.

실무 예

En cas de cassation, l'affaire est-elle renvoyée devant une autre cour ?
파기되면 사건은 다른 항소법원으로 환송됩니까?

원문

Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. — CPC, art. 625, al. 1 · 공식 대체
파기는 그것이 미치는 부분에 관해 당사자를 파기된 판결 전의 상태로 되돌린다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Sur les points qu'elle atteint,	sur + 명사 + 관계절, elle = la cassation	그것이 미치는 부분에 관해
la cassation replace les parties	주어 + 동사 + 목적어	파기는 당사자를 되돌린다
dans l'état où elles se trouvaient	관계부사 où + 반과거	그들이 있던 상태로
avant le jugement cassé.	avant + 명사 + 과거분사	파기된 판결 전에

문형

casser / rejeter

파기하다 / 기각하다

1. 파기원이 원심을 깨면 casser, 상고를 물리치면 rejeter.
2. 부분 파기는 casser partiellement, 환송 없는 파기는 casser sans renvoi.
3. 과거분사는 형용사로도 쓴다: le jugement cassé(파기된 판결).

La Cour a cassé partiellement l'arrêt.
파기원은 판결을 일부 파기했다.

Le pourvoi est rejeté.
상고를 기각한다.

한국이라면? = 파기환송 · 민사소송법 제436조
파기 뒤 환송이 원칙인 점이 같다. 한국 상고법원은 「원심판결을 파기하고 사건을 원심법원에 환송하거나, 동등한 다른 법원에 이송하여야 한다」(제436조 제1항).

---

14. le **renvoi**, pl. les renvois [ʁɑ̃.vwa] **환송, (기일의) 연기, 이송** ★★

남성 FR

「돌려보냄」이 기본 뜻이다. 파기 뒤 다른 법원으로 보내는 환송, 기일을 뒤로 미루는 연기, 다른 법원으로 보내는 이송이 모두 renvoi다. 동사는 renvoyer. 파기원은 2016년부터 민사에서 본안을 직접 판단할 수도 있다(COJ L411-3 2항).

쉬운 예 Le juge a ordonné le renvoi de l'affaire.
법관은 사건의 기일 연기를 명했다.

실무 예 La Cour a-t-elle cassé avec ou sans renvoi ?
파기원은 환송하면서 파기했습니까, 환송 없이 파기했습니까?

원문

La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond. — COJ, art. L411-3, al. 1 · 공식 대체
파기 때문에 본안을 다시 재판할 필요가 없으면 파기원은 환송 없이 파기할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La Cour de cassation peut casser	주어 + pouvoir + 동사원형	파기원은 파기할 수 있다
sans renvoi	sans + 무관사 명사	환송 없이
lorsque la cassation n'implique pas	lorsque 절 + 부정	파기가 ~을 필요로 하지 않을 때

qu'il soit à nouveau statué sur le fond.	que + 접속법(비인칭 수동)	본안에 관해 다시 재판이 이루어지는 것을

문형

renvoyer l'affaire (à une audience / devant + 법원)

사건을 (기일로) 미루다 / (법원으로) 보내다

1. 기일 연기는 à + 기일: renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
2. 다른 법원으로 보내면 devant: renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Lyon.
3. 명사 renvoi 앞의 관사는 le, 모음이 아니라 엘리지옹 없다.

L'affaire est renvoyée au 12 mai.
사건은 5월 12일로 연기된다.

Pourrions-nous renvoyer cette question à la prochaine séance ?
이 문제는 다음 회의로 미룰 수 있을까요?

문법 F7 · 부정 + que 절의 접속법

~~n'implique pas qu'il est statué~~ (비문)

n'implique pas qu'il soit statué

impliquer que를 부정하면 que 절이 불확실해져 접속법을 쓴다(soit). il soit statué는 비인칭 수동 「재판이 이루어지다」.

한국이라면? = 파기자판 · 민사소송법 제437조

환송 없이 끝내는 길이 두 나라 모두 있다. 한국은 일정한 경우 상고법원이 「사건에 대하여 종국판결을 하여야 한다」(제437조). 프랑스는 2016년부터 민사에서 본안 판단도 할 수 있다.

---

15. la **chose jugée**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ʃoz ʒy.ʒe] **기판사항(판단된 사항)** ★★★

여성 FR

l'autorité de la chose jugée가 기판력이다. CPC 480조는 판결이 선고되는 때(dès son prononcé)부터 이 효력이 있다고 쓴다. 집행을 정지시키는 불복(recours suspensif d'exécution)을 더 할 수 없게 된 판결의 효력은 la force de chose jugée라는 다른 말로 쓴다(CPC 500조). 모든 불복이 끝났다는 뜻은 아니다.

쉬운 예 Ce point a déjà été jugé.
이 점은 이미 판단되었다.

실무 예 Le défendeur oppose l'autorité de la chose jugée.
피고는 기판력을 주장합니다.

원문

Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. — CPC, art. 480, al. 1 · 공식 대체

주문에서 본안의 전부나 일부를 판단한 판결, 또는 소송 항변·소송요건 흠결 주장·그 밖의 부수 문제를 판단한 판결은 선고 때부터 그 판단한 다툼에 관해 기판력을 가진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le jugement qui tranche dans son dispositif	주어 ① + 관계절	주문에서 판단한 판결
tout ou partie du principal,	trancher의 목적어	본안의 전부나 일부를
ou celui qui statue sur une exception de procédure,	주어 ② — celui = le jugement	또는 소송 항변을 판단한 판결
une fin de non-recevoir ou tout autre incident	statuer sur의 목적어 이어서	소송요건 흠결 주장이나 그 밖의 부수 문제를
a, dès son prononcé,	동사 avoir + 삽입구	선고 때부터 가진다
l'autorité de la chose jugée	avoir의 목적어	기판력을
relativement à la contestation qu'il tranche.	relativement à + 명사 + 관계절	그 판결이 판단한 다툼에 관해

주어가 두 덩어리(Le jugement qui … / celui qui …)라 동사 a가 한참 뒤에 나온다. a 앞의 쉼표 삽입구(dès son prononcé)를 건너뛰고 l'autorité까지 이어 읽는다.

문형

opposer + 항변 (à qn)

(~에게) ~을 항변으로 내세우다

1. opposer는 상대의 청구를 막는 사유를 내세울 때 쓴다.
2. opposer l'autorité de la chose jugée(기판력 항변), opposer la prescription(시효 항변).
3. 수동: la prescription ne peut pas lui être opposée(그에게 시효를 대항할 수 없다).

Le défendeur oppose la prescription.

피고는 시효를 항변한다.

Cette exception ne peut pas être opposée au demandeur.

이 항변은 원고에게 내세울 수 없다.

한국이라면? ≠ 기판력 · 민사소송법 제216조

프랑스 판결은 선고 때부터 기판력을 가진다(CPC 480조). 한국은 확정판결이 「주문에 포함된 것에 한하여」 기판력을 가진다(제216조 제1항).

---

16. ## les **dépens**, 늘 복수 [de.pã] 소송비용 ★★

남성 FR

늘 복수다. 인지·송달·감정·증인 비용 등이 들어가고, 변호사 보수는 규제된 부분만 들어간다(CPC 695조 7°). 끝 s는 소리 나지 않는다.

쉬운 예

Il est condamné aux dépens.

그는 소송비용 부담을 명받았다.

실무 예

Qui supportera les dépens si la demande est rejetée ?

청구가 기각되면 소송비용은 누가 부담합니까?

원문

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. — CPC, art. 696, al. 1 · 공식 대체

패소한 당사자가 소송비용을 부담한다. 다만 법관은 이유를 붙인 결정으로 그 전부나 일부를 다른 당사자에게 부담시킬 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La partie perdante est condamnée aux dépens,	수동태 + à + les = aux	패소한 당사자는 소송비용을 명받는다
à moins que le juge,	à moins que 절의 주어	다만 법관이
par décision motivée,	삽입구 — 무관사	이유를 붙인 결정으로
n'en mette la totalité ou une fraction	허사 ne + en + 접속법 mette	그 전부나 일부를 ~하지 않는 한
à la charge d'une autre partie.	à la charge de + 명사	다른 당사자의 부담으로 돌리지

문형

être condamné aux dépens

소송비용 부담을 명받다

1. condamner qn à + 명사의 수동태. à + les = aux.

2. 부담시키다는 mettre à la charge de qn(~에게 부담시키다).

3. dépens는 늘 복수라 관사는 les, 축약은 aux·des.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

각 당사자는 자기 소송비용을 부담한다.

Les frais sont mis à la charge du défendeur.

비용은 피고가 부담한다.

문법 F7 · à moins que + 접속법 — mettre → mette

~~à moins que le juge n'en met~~ (비문)

à moins que le juge n'en mette

à moins que 뒤는 접속법이다. mettre의 접속법 3인칭 단수는 mette. 앞의 n'은 허사 ne, en은 「그 비용의」.

한국이라면? = 소송비용 부담 · 민사소송법 제98조

패소자 부담 원칙이 같다. 한국은 「소송비용은 패소한 당사자가 부담한다」(제98조). 프랑스 법관은 이유를 붙여 다른 당사자에게 부담시킬 수 있다(CPC 696조).

---

17. la **mise en état**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [miz ɑ̃ e.ta] **(본안 심리를 위한) 준비절차** ★★

여성 FR

사건을 판결할 수 있는 상태(état)로 만드는 절차다. 재판부의 법관 한 사람(juge de la mise en état)이 서면·서증 교환을 관리한다(CPC 780조). 이어 읽으면 mise en은 앙셴망(mise의 /z/는 원래 소리 난다), en état는 리에종(en의 n이 이어진다)이다. 1장 연음 코너 참고.

쉬운 예 L'affaire est en cours de mise en état.

사건은 준비절차 중이다.

실무 예 Quand l'ordonnance de clôture de la mise en état sera-t-elle rendue ?

준비절차 종결 결정은 언제 나옵니까?

원문

> Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. — CPC, art. 795, al. 1 · 공식 대체
>
> 준비절차 법관의 결정에는 이의(opposition)를 할 수 없다.

문형

être susceptible de + 명사/동사원형

~의 대상이 될 수 있다, ~할 수 있다

1. susceptible de는 「~할 수 있는」. 불복 가능성을 말할 때 자주 쓴다.
2. 형용사라 주어에 맞춘다: les ordonnances sont susceptibles.
3. non susceptible de recours는 「불복할 수 없는」.

Cette décision est susceptible d'appel.
이 결정에는 항소할 수 있다.

Ce point est susceptible d'intéresser nos collègues.
이 점은 동료들에게 관심거리가 될 수 있겠습니다.

한국이라면? = 변론준비절차 · 민사소송법 제279조
서면·증거를 정리하는 기능이 같다. 한국 변론준비절차에서는 「당사자의 주장과 증거를 정리하여야 한다」(제279조 제1항).

---

18. **l'expertise**, pl. les expertises [ɛk.spɛʁ.tiz] **감정** ★★★

여성 FR

일상어로는 「전문 지식」이다. 감정인은 l'expert, 감정서는 le rapport d'expertise. CPC 263조는 감정을 마지막 수단으로 두어, 확인(constatations)이나 자문(consultation)으로 부족할 때만 명하게 한다.

쉬운 예 Le juge a ordonné une expertise.
법관은 감정을 명했다.

실무 예 Une expertise médicale vous paraît-elle nécessaire ?
의료 감정이 필요하다고 보십니까?

원문 L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. — CPC, art. 263 · 공식 대체
감정은 확인이나 자문으로 법관의 판단을 돕기에 부족한 경우에만 명한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
L'expertise n'a lieu d'être ordonnée	avoir lieu de + 동사원형, ne … que의 앞부분	감정은 ~에만 명할 수 있다
que dans le cas où	ne … que + dans le cas où	~하는 경우에만
des constatations ou une consultation	où 절의 주어 둘	확인이나 자문이
ne pourraient suffire à éclairer le juge.	조건법 + pas 없는 부정	법관을 돕기에 부족할

문형
ordonner une expertise
감정을 명하다

1. 법원이 「명하다」는 ordonner. 명사는 l'ordonnance(결정).
2. 감정인을 「지정하다」는 désigner un expert.
3. 감정 결과는 déposer son rapport(감정서를 내다).

Le tribunal a désigné un expert.
법원은 감정인을 지정했다.

L'expert a déposé son rapport.
감정인이 감정서를 제출했다.

문법 F6 · dans le cas où 뒤의 조건법 — 가정

~~dans le cas où des constatations ne peuvent suffire~~ (부자연)

dans le cas où des constatations ne pourraient suffire

ne peuvent suffire 자체는 현재 사실을 말할 때 맞는 꼴이다. dans le cas où·au cas où(~하는 경우) 뒤에는 조건법이 표준이다. 이 조건법은 정중함이 아니라 가정이다. 회의의 Pourriez-vous와 꼴은 같은 법이다.

한국이라면? ≠ 감정 · 민사소송법 제335조

프랑스는 감정을 마지막 수단으로 명문화한다(CPC 263조). 한국은 감정인 지정 주체를 정한다 — 「감정인은 수소법원 · 수명법관 또는 수탁판사가 지정한다」(제335조).

---

19. la **médiation**, pl. les médiations [me.dja.sjɔ̃] **조정(제3자의 도움을 받는 합의 시도)** ★★

여성 FR

조정인은 le médiateur / la médiatrice. 법원 조정위원의 조정은 la conciliation이다. 5,000유로 이하 청구 등은 소를 내기 전에 화해(conciliateur de justice가 이끄는 conciliation)·조정(médiation)·참여절차(procédure participative — 당사자가 함께 분쟁의 우호적 해결에 힘쓰기로 하는 약정, C. civ. 2062조) 가운데 하나를 먼저 시도해야 한다(CPC 750-1조). 중재(arbitrage)는 이 목록에 없다.

쉬운 예 Les parties ont accepté une médiation.
당사자들은 조정에 동의했다.

실무 예 Avez-vous tenté une médiation avant d'introduire l'instance ?
소를 제기하기 전에 조정을 시도하셨습니까?

원문

> La conciliation et la médiation régies par le présent titre s'entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose. — CPC, art. 1530 · 공식 대체
> 이 편이 규율하는 화해와 조정이란 여러 사람이 제3자의 도움을 받아 그들 사이의 분쟁을 해결하는 합의에 이르려고 하는 짜인 절차를 말한다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
La conciliation et la médiation	주어 — 여성 둘	화해와 조정은
régies par le présent titre	과거분사(여성 복수) + par	이 편이 규율하는
s'entendent de tout processus structuré	s'entendre de: ~을 뜻하다	짜인 절차를 말한다
par lequel plusieurs personnes tentent,	par + lequel(processus) — 관계절	그것으로 여러 사람이 시도하는
avec l'aide d'un tiers,	삽입구	제3자의 도움을 받아
de parvenir à un accord	tenter de + 동사원형	합의에 이르려고
destiné à la résolution du différend qui les oppose.	과거분사 destiné(accord) + 관계절	그들 사이 분쟁의 해결을 위한

문형

parvenir à un accord

합의에 이르다

1. parvenir à는 「(노력해서) ~에 이르다」. venir처럼 활용한다: ils parviennent.
2. 복합과거는 être로 만든다: nous sommes parvenus à un accord.
3. tenter de + 동사원형은 「~하려고 해 보다」.

Les parties sont parvenues à un accord.
당사자들은 합의에 이르렀다.

Nous tentons de parvenir à un compromis.
저희는 타협에 이르려고 하고 있습니다.

문법 F1 · 주어가 여성 둘이면 여성 복수

~~La conciliation et la médiation régis~~ (비문)

La conciliation et la médiation régies

régir의 과거분사 régi는 꾸미는 명사에 맞춘다. 여성 명사 둘이라 여성 복수 régies. 남성이 하나라도 섞이면 régis.

한국이라면? + 소 제기 전 조정 의무 · 민사조정법 제2조

프랑스는 일정 사건에서 소 제기 전 조정 등의 시도를 요구한다(CPC 750-1조). 한국 조정은 임의다 — 「법원에 조정을 신청할 수 있다」(민사조정법 제2조).

20. la **voie de recours**, pl. les voies de recours [vwa də ʁə.kuʁ] **불복 방법(상소·재심 등)**

★★★

여성 FR

통상 불복은 appel(항소)과 opposition(궐석 판결에 대한 같은 법원의 재심리), 비상 불복은 tierce opposition(제3자 이의)·recours en révision(재심)·pourvoi en cassation(상고)이다 (CPC 527조). opposition을 「반대」로 읽으면 놓친다. recours의 끝 s는 소리 나지 않는다.

쉬운 예

Quelles sont les voies de recours ?

불복 방법은 무엇이 있습니까?

실무 예

Contre cette ordonnance, quelle voie de recours est ouverte ?

이 결정에는 어떤 불복 방법이 있습니까?

원문

> Les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition, les voies extraordinaires la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation. — CPC, art. 527 · 공식 대체
>
> 통상 불복 방법은 항소와 이의(opposition)이고, 비상 불복 방법은 제3자 이의, 재심, 상고다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Les voies ordinaires de recours	주어 ① — 형용사가 voie 바로 뒤	통상 불복 방법은
sont l'appel et l'opposition,	être + 보어 둘	항소와 이의이고
les voies extraordinaires	주어 ② — sont 생략	비상 불복 방법은
la tierce opposition,	보어 ①	제3자 이의,
le recours en révision	보어 ②	재심,
et le pourvoi en cassation.	보어 ③	그리고 상고다

문형

une voie de recours est ouverte (contre …)

(~에 대해) 불복할 수 있다

1. 불복이 「열려 있다」는 être ouvert(e). voie가 여성이라 ouverte.
2. 불복을 「행사하다」는 exercer une voie de recours.
3. 불복할 수 없으면 non susceptible de recours.

La voie de l'appel est ouverte contre ce jugement.

이 판결에는 항소할 수 있다.

> Aucune voie de recours n'est ouverte contre cette décision.
> 이 결정에는 불복할 수 없다.

문법 F1 · tiers의 여성형 tierce

~~la tiers opposition~~ (비문)

la tierce opposition

tiers(제3의)는 여성 명사 앞에서 tierce가 된다. 명사 le tiers는 「제3자」 다. 원문 둘째 절은 앞의 sont을 빼고 썼으니 넣어 읽는다.

한국이라면? ≠ 상소·재심

프랑스는 불복을 통상·비상 둘로 나눠 한 조에 늘어놓는다(CPC 527조). 한국 민사소송법은 상소와 재심을 따로 두고 재심 사유를 열거한다(제451조).

한국이라면? — 누가 송달하고 언제까지 불복하나

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 했고, 강학상 개념에 기대는 칸에는 그렇다고 적었다.

	프랑스	한국	차이
≠	assignation (CPC 54·55)	소장 제출 (제248조)	소환장 방식이면 원고 쪽이 피고에게 직접 송달(서기과 신청서 방식도 있다) / 「법원에 소장을 제출하여야 한다」.
≠	signification (CPC 651)	직권송달 (제174조)	당사자 쪽이 집행관에게 맡김 / 「법원이 직권으로 한다」.
≠	constitution d'avocat (CPC 760)	소송대리인의 자격 (제87조)	사법법원에서는 변호사 선임이 원칙 / 대리인을 쓰려면 변호사여야 할 뿐 본인 소송은 된다 — 「변호사가 아니면 소송대리인이 될 수 없다」.
≠	délai d'appel (CPC 538)	항소기간 (제396조)	1개월, 비송 15일 / 「판결서가 송달된 날부터 2주 이내」.
=	effet dévolutif (CPC 561)	항소심의 속행 (제409조)	사실과 법률을 다시 심리 / 「제1심의 소송행위는 항소심에서도 그 효력을 가진다」.
≠	pourvoi — 2 mois, avocat aux Conseils (CPC 612·973)	상고 (제425조)	2개월 + 전문 변호사 강제 / 항소 규정 준용(2주), 변호사 강제 없음.
≠	exécution provisoire de droit (CPC 514)	가집행 선고 (제213조)	법률이나 재판이 달리 정하지 않는 한 1심 판결은 당연히 가집행 / 가집행 선고는 「판결주문에 적어야 한다」.

=	mise en état (CPC 780)	변론준비절차 (제279조)	법관 한 사람이 서면·증거 교환 관리 / 「당사자의 주장과 증거를 정리하여야 한다」.
=	dépens (CPC 696)	소송비용 부담 (제98조)	패소자 부담 / 「소송비용은 패소한 당사자가 부담한다」.
≠	autorité de la chose jugée dès le prononcé (CPC 480)	확정판결의 기판력 (제216조)	선고 때부터 / 확정판결이 「주문에 포함된 것에 한하여」.
+	tentative préalable obligatoire (CPC 750-1)	임의 조정 (민사조정법 제2조)	5,000유로 이하 청구 등은 소 제기 전 조정 등 시도 의무 / 「법원에 조정을 신청할 수 있다」.

가짜 친구 · assignation·audience·instance — 영어로 읽으면 틀린다

l'assignation은 영어 assignation(밀회)이나 assignment(양도·과제)가 아니라, 원고가 상대방을 법원에 부르는 소환장이다(CPC 55조). assignation à résidence(주거 지정)는 또 다른 뜻이다.

l'audience는 영어 audience(청중)가 아니라 법정의 기일·심리다. 청중이라는 뜻도 있으니 문맥으로 가른다: une audience publique는 공개 기일.

l'instance는 영어 instance(사례)가 아니라 소송(계속)·심급이다. en première instance = 1심에서. le procès도 영어 process(과정)가 아니라 소송이다(과정은 le processus).

l'action은 소권·소송이고, 회사의 주식이기도 하다(actionnaire 주주). la caution은 영어 caution(주의)이 아니라 보증인·보증금이다.

항소는 l'appel, 상고는 le pourvoi다. 상고는 항소의 다음 단계라는 한국어 직관과 달리 CPC는 pourvoi를 비상 불복으로 분류한다(527조).

> La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions. 원문

요령 소송 서류에서 assignation·audience·instance·action을 만나면 영어 뜻을 지우고 소환장·기일·소송·소권으로 읽는다.

기억 되살리기 F6 — 법정과 회의의 정중한 말: vous와 조건법

공식 자리에서는 vous로 말하고, 부탁·바람·제안·반대를 조건법으로 누그러뜨린다. 조건법은 단순미래 어간에 반과거 어미(-ais, -ait, -ions, -iez, -aient)를 붙인다.

- vous는 상대가 한 사람이어도 쓰는 존댓말이다. 법정과 공식 회의에서는 vous가 기본이고, 동사는 2인칭 복수 꼴을 쓴다. 대부분 -ez로 끝나지만 vous êtes·faites·dites는 예외다.
- 조건법 만들기: 미래 어간 + 반과거 어미. pouvoir → pourr- → pourriez-vous, vouloir → voudr- → je voudrais, falloir → faudr- → il faudrait, être → ser- → serait-il.
- 쓰임은 넷이다. 부탁(Pourriez-vous …?), 바람(Je voudrais …), 제안(Il faudrait peut-être …), 완곡한 반대(Je ne serais pas tout à fait d'accord).
- 법전의 조건법은 정중함이 아니라 가정이다: des constatations … ne pourraient suffire(CPC 263조) — 「부족할 경우」.
- si(만약) 뒤에는 조건법을 쓰지 않는다. Si vous pouviez …, je serais …처럼 si 절은 반과거, 주절이 조건법이다.

표로 보기

꼴	만들기	뜻
je voudrais	vouloir → voudr- + -ais	~하고 싶습니다
pourriez-vous	pouvoir → pourr- + -iez	~해 주시겠습니까
il faudrait	falloir → faudr- + -ait	~해야 할 것 같습니다
serait-il possible de	être → ser- + -ait	~할 수 있을까요
auriez-vous	avoir → aur- + -iez	~이 있으신지요
je souhaiterais	souhaiter + -ais	~를 바랍니다
veuillez	vouloir의 명령형	~해 주십시오(서면)
ne pourraient	pouvoir 3인칭 복수 조건법	~할 수 없을 (법전의 가정)

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

Pourriez	-vous	préciser	la date	de l'audience
pouvoir 조건법 · vous 꼴	도치 · 존댓말	동사원형	목적어	de + l' · 줄지 않음

기일 날짜를 확인해 주시겠습니까?

Il faudrait	peut-être	renvoyer	l'affaire
falloir 조건법 · 비인칭	부사 · 누그러뜨림	동사원형	목적어

사건을 연기해야 할지도 모르겠습니다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜

~~Pourrais-vous m'expliquer ?~~	Pourriez-vous m'expliquer ?	vous의 조건법 어미는 -iez.
~~Je voudrai poser une question.~~	Je voudrais poser une question.	voudrai는 단순미래, 정중한 부탁은 조건법 voudrais. 사전 발음은 /vu.dʁe/와 /vu.dʁɛ/로 다르지만 둘을 구별하지 않는 화자도 있어 쓸 때 틀리기 쉽다.
~~Il faudrais vérifier.~~	Il faudrait vérifier.	il의 조건법 어미는 -ait.
~~Si vous pourriez venir, ...~~	Si vous pouviez venir, ...	si 절에는 조건법을 쓰지 않고 반과거를 쓴다.

말해 보기 — 사건을 함께 진행하며 정중하게 묻기

모의재판·사례 토론·법관 교류에서 절차를 짚을 때 쓰는 문형. 조건법으로 누그러뜨린 부탁과 제안이 많다.

Maître, pourriez-vous préciser le fondement de votre demande ?
변호사님, 청구의 근거를 좀 더 분명히 해 주시겠습니까?

Je voudrais savoir si l'assignation a été régulièrement délivrée.
소환장이 적법하게 송달되었는지 알고 싶습니다.

Les parties ont-elles déposé leurs dernières conclusions ?
당사자들은 최종 준비서면을 제출했습니까?

Il faudrait peut-être ordonner une expertise sur ce point.
이 점에 대해서는 감정을 명해야 할지도 모르겠습니다.

Serait-il possible de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ?
사건을 다음 기일로 미룰 수 있을까요?

Je vous remercie. La parole est maintenant au défendeur.
감사합니다. 이제 피고 측이 말씀하시지요.

설명해 보기 — 한국 민사소송을 프랑스어로

프랑스 법률가에게 한국 민사소송의 다른 점을 설명하는 문장. 이 장 「한국이라면?」 표와 짝을 이룬다.

En Corée, le demandeur dépose une requête au tribunal ; il n'y a pas d'assignation par commissaire de justice.

한국에서는 원고가 법원에 소장을 냅니다. 집행관을 통한 소환장은 없습니다.

C'est le tribunal qui notifie la requête au défendeur.
소장을 피고에게 송달하는 것은 법원입니다.

Le délai d'appel est de deux semaines à compter de la signification du jugement.
항소기간은 판결서 송달일부터 2주입니다.

La représentation par avocat n'est pas obligatoire en matière civile.
민사소송에서 변호사 대리는 의무가 아닙니다.

En principe, les frais de procédure sont à la charge de la partie perdante.
원칙적으로 소송비용은 패소한 당사자가 부담합니다.

Il n'y a pas d'obligation de tenter une médiation avant d'agir en justice.
소를 제기하기 전에 조정을 시도할 의무는 없습니다.

따라 말하기 — 민사소송법전 열 문장

조문 문장을 그대로 따라 말한다. 「느리게」 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 소리 나지 않는 어말(dépens, recours, délai)과 연음에 귀를 기울인다.

Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement.
법률이 달리 정한 경우가 아니면 당사자만 소송을 시작한다. (CPC 1조)

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
각 당사자는 자기 청구에 필요한 사실을 법률에 따라 증명해야 한다. (CPC 9조)

A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
집행을 정지시키는 불복을 더 할 수 없는 판결은 확정력(force de chose jugée)을 가진다. (CPC 500조)

Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent.
당사자는 자기에게 지워진 부담을 지고 소송을 수행한다. (CPC 2조)

La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction.
최초의 청구는 소환장으로 하거나, 법원 서기과에 내거나 보내는 신청서로 한다. (CPC 54조)

Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
통상 불복 기간은 소송사건에서 1개월, 비송사건에서 15일이다. (CPC 538조)

L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.
항소는 판단된 사항을 항소법원에서 다시 문제 삼게 한다. (CPC 561조)

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
상고기간은 2개월이다. 다른 규정이 있으면 그에 따른다. (CPC 612조)

Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
당사자는 다른 규정이 없으면 사법법원에서 변호사를 선임해야 한다. (CPC 760조)

Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit.
상고는 대상 판결이 법규에 맞지 않음을 파기원이 바로잡게 하려는 것이다. (CPC 604조)

확인 문제 8

1. CPC 30조에 따르면 action(소권)은 무엇인가?

- **청구의 본안에 관해 심리를 받을 권리**
- 법원이 사건을 맡는 권한
- 주식을 사고팔 권리
- 집행관의 송달 권한

「L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci ...」 .

2. assignation의 뜻은?

- 법원의 판결
- **원고가 상대방을 법원에 부르는 소환장**
- 변호사 선임
- 주거 지정만을 뜻하는 말

CPC 55조 「L'assignation est l'acte ... par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.」

3. 소송에서 les conclusions는?

판결의 결론

당사자의 준비서면

검사의 공소장

법원의 조서

CPC 768조 — 당사자의 청구와 사실상·법률상 주장을 적는 서면이다. 이 뜻으로는 늘 복수.

4. 프랑스 민사소송의 통상 불복 기간(소송사건)은?

15일

2주

1개월

2개월

CPC 538조 「... d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.」

5. commissaire de justice의 옛 이름은?

avoué

greffier

huissier de justice

notaire

huissier de justice와 commissaire-priseur judiciaire가 합쳐 생긴 직역이다. CPC 55·651조 문언에는 아직 huissier가 남아 있다.

6. CPC 527조가 비상 불복(voie extraordinaire)으로 분류하지 않는 것은?

pourvoi en cassation

recours en révision

tierce opposition

appel

appel과 opposition은 통상 불복이다.

7. CPC 696조에 따라 소송비용(dépens)은 원칙적으로 누가 부담하는가?

원고

패소한 당사자

국가

각 당사자가 절반씩

「La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que …」 .

8. 회의에서 정중하게 「설명해 주시겠습니까?」 라고 할 때 맞는 꼴은?

Pouvez-tu expliquer ?

Pourrais-vous expliquer ?

Pourriez-vous expliquer ?

Si vous pourriez expliquer ?

vous의 조건법은 -iez: pourriez-vous.

2부 법의 언어 · 제15장

판결문 읽기

Lire un arrêt

판결문은 법전보다 읽기 어렵다. 한 문장이 한 쪽을 넘고, 같은 공식이 판결마다 되풀이된다. 파기원은 2019. 10. 1.부터 「Attendu que」로 이어 쓰던 한 문장 판결을 버리고, 문단에 번호를 붙여 Faits et procédure · Examen du moyen · Par ces motifs 세 부분으로 나눠 쓴다. 행정재판은 그보다 먼저 2019. 1. 1.부터 문단마다 붙이던 「considérant que」를 없앴다. 이 장은 2019년 4월의 옛 문체 판결 하나와 새 문체 판결 둘(민사 전원합의부·형사부)을 문단 단위로 읽는다. 이 책의 제목 «Par ces motifs»도 판결문의 말이다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Qu'en statuant ainsi, … la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Cass. 1re civ., 3 avril 2019, n° 18-13.387

   그렇게 판단함으로써 … 항소법원은 위에 표시한 조문을 위반했다.

2. Si, pour répondre, notamment, aux impératifs de clarté et de prévisibilité du droit, une convergence jurisprudentielle entre les deux ordres de juridiction est recherchée lorsqu'il est statué sur des questions en partage, celle-ci peut ne pas aboutir en présence de principes et règles juridiques différents applicables respectivement dans ces deux ordres. Tel est le cas en l'espèce. Cass. ass. plén., 8 mars 2024, n° 21-12.560
법의 명확성과 예측 가능성이라는 요청에 답하기 위해, 두 재판 계통이 함께 다루는 문제에서는 판례를 서로 맞추려 하지만, 두 계통에 각각 다른 원칙과 규칙이 적용되면 그렇게 되지 않을 수 있다. 이 사건이 그렇다.

▼ **처음 보는 문법 용어 19** 이 장의 설명에 나오는 말

동사원형 활용하지 않은 사전형(부정법). devoir·pouvoir·vouloir 뒤, 전치사 de·à 뒤에 온다 — doit prouver, de s'exécuter

과거분사 -é·-i·-u 등으로 끝나는 꼴(formé, requis, dû). être와 함께 수동태를, avoir와 함께 복합과거를 만든다. 형용사처럼 명사를 꾸미기도 한다

대명동사 se가 붙는 동사(se prescrire, s'engager, s'exécuter). 법전에서는 「저절로 그렇게 된다」는 수동 뜻으로 자주 쓴다

현재분사 -ant로 끝나는 꼴(portant, excédant). 「~하는」. 관계절 qui …를 줄인 것이고 성·수에 따라 바뀌지 않는다

접속법 의심·조건·바람을 나타내는 동사 꼴. 정해진 접속사(à moins que, bien que, pour que) 뒤에 온다. 3인칭 복수는 직설법 현재와 꼴이 같은 동사가 많다(constatent)

소유형용사 mon·ton·son(남성)·ma·ta·sa(여성)·mes·tes·ses(복수). 모음으로 시작하는 여성 명사 앞에서는 son을 쓴다 — son obligation

도치 주어가 동사 뒤로 가는 어순. 법전은 목록을 끌어올 때 쓴다 — Sont nécessaires …(필요한 것은 … 이다)

정관사 le·la·les(모음 앞 l'). 이미 정해진 것이나 개념 전체에 붙인다

지시형용사 ce(모음 앞 cet)·cette·ces — 「이·그」

복합과거 avoir/être + 과거분사. 끝난 사건을 말한다 — il a été placé …

반과거 계속되던 상태·배경·습관. 어미 -ait·-aient — il était détenu, je lisais chaque matin

제롱디프 gérondif. en + 현재분사. 「~하면서·~함으로써」. 의미상 주어는 주절과 같다 — en statuant ainsi, en portant plainte

완료 부정법 부정법 과거와 같은 말. avoir/être + 과거분사의 원형 — d'avoir déclaré

조건법 conditionnel. -rait로 끝나는 꼴. 가정·완곡한 요청(Je voudrais …)·단정하지 않는 서술에 쓴다

비인칭 il 비인칭 주어와 같은 말 — il y a lieu de, il est fait grief

비인칭 수동 il est procédé à … 처럼 주어를 숨기는 법률 문장의 수동

주절	문장의 뼈대가 되는 절. 종속절(que·si·lorsque 등으로 이끄는 절)이 매달리는 쪽
접속사	절과 절을 잇는 말. et·ou·mais(대등), que·si·lorsque·bien que(종속)
복합 분사형	ayant·étant + 과거분사. 「먼저 ~했던」 — ayant justifié(앞서 밝힌)

표제어 20

왼쪽 여백의 번호는 2019년부터 파기원(Cour de cassation) 판결이 문단마다 붙이는 번호 방식을 빌렸다. 조문 인용은 2026. 10. 15. 현행 판본으로, DILA의 법령 데이터(LEGI — 레지프랑스와 같은 원천)와 대조했다. 판결은 DILA의 판결 데이터, 헌법·인권선언·헌법위원회 결정은 헌법위원회 게시본, 옛 판본은 출처 표시에 적은 판본과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

---

1. ### attendu que [a.tɑ̃.dy kə] ~이므로, ~인 점에 비추어 (옛 판결문의 이유 머리말) ★★★

FR

2019. 10. 1. 전의 파기원 판결은 이유 본문의 문단을 흔히 「Attendu que」로 열고 세미콜론으로 이어 이유를 한 문장처럼 썼다. 상고이유 머리(Sur le moyen …)·근거 조문 줄(Vu …)·주문·끝에 붙는 상고이유서(MOYEN ANNEXE)는 따로다. 우리말로는 「~이므로」로 옮기거나 옮기지 않고 넘어간다.

쉬운 예

Attendu que le délai est expiré, la demande est irrecevable.

기간이 지났으므로 신청은 부적법하다.

실무 예

Dans les arrêts anciens, beaucoup de paragraphes commencent par « Attendu que ».

옛 판결에서는 「Attendu que」로 시작하는 문단이 많습니다.

원문

> Attendu, selon ce texte, que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; — Cass. 1re civ., 3 avril 2019, n° 18-13.387 · 공식 대체
>
> 이 조문에 따르면, 항소는 항소인이 명시적으로나 묵시적으로 다투는 판결 항목과 그에 딸린 항목에 대해서만 항소법원에 심판을 넘긴다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Attendu, selon ce texte,	머리말 + 삽입구	이 조문에 따르면
que l'appel ne défère à la cour	que 절 — ne … que(~만)의 앞부분	항소는 항소법원에 넘긴다
que la connaissance des chefs de jugement	ne … que의 뒷부분 + 목적어	판결 항목에 대한 심판만을

qu'il critique expressément ou implicitement	관계절 — il = l'appel	항소가 명시적·묵시적으로 다투는
et de ceux qui en dépendent ;	ceux = les chefs, en = 다투는 항목에	그리고 그에 딸린 항목에 대한

que가 두 번 나오지만 하는 일이 다르다. 첫 que는 attendu que의 que, 둘째 que는 ne … que(~만)의 que다.

문형

Attendu que + 직설법

~이므로 (옛 판결의 이유 머리말)

1. attendu que 뒤에는 직설법을 쓴다. 접속법이 아니다.
2. 옛 판결은 「Attendu que … ; que … ; Qu'en statuant ainsi …」처럼 세미콜론과 que로 한 문장을 길게 잇는다.
3. 새 문체는 이 머리말 대신 번호 붙은 문단(1., 2., 3. …)을 쓴다.

Attendu que les parties sont d'accord, le juge homologue leur accord.
당사자들이 합의했으므로 법관은 그 합의를 인가한다.

Attendu que l'appel a été formé hors délai, il est irrecevable.
항소가 기간을 넘겨 제기되었으므로 부적법하다.

문법 F1 · attendu는 주어에 맞추지 않는다

~~Attendue que la demande est tardive~~ (비문)

Attendu que la demande est tardive
여기서 attendu는 전치사처럼 굳은 꼴이라 성·수가 바뀌지 않는다. 판결 머리의 Vu(Vu l'article …)도 같다.

한국이라면? + 판결 이유의 머리말

한국 판결서에는 문단마다 붙이는 고정 머리말이 없다. 민사소송법 제208조는 판결서에 이유를 적으라고만 정한다.

---

2. **le considérant**, pl. les considérants [kɔ̃.si.de.ʁɑ̃]

~을 고려하여 (옛 행정 판결의 이유 머리말); 이유의 한 문단 ★★

남성 FR

동사 considérer의 현재분사가 명사로 굳은 말이다. 국사원과 행정법원은 2019. 1. 1.부터 문단마다 붙이던 「considérant que」를 없애고, 이유 첫머리에 「Considérant ce qui suit :」를 한 번만 둔 뒤 번호 붙은 문단을 잇는다. 아래 원문은 2023년 국사원 판결의 그 첫머리와 문단 1의 끝 문장이다. 주문은 « D E C I D E : » 다음에 Article 1er …로 적는다.

쉬운 예 Le considérant suivant explique la décision.
다음 이유 문단이 결정을 설명한다.

실무 예 Depuis deux mille dix-neuf, le Conseil d'État n'écrit plus « considérant que » à chaque paragraphe.
2019년부터 국사원은 문단마다 「considérant que」를 쓰지 않습니다.

원문 > Considérant ce qui suit : … Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. — CE, 10e et 9e ch. réunies, 10 février 2023, n° 456954, publié au Recueil Lebon · 공식 대체
다음을 고려하여 … 두 사건을 병합해 하나의 결정으로 판단한다.

문형

considérant ce qui suit

다음을 고려하여 (행정 판결 첫머리에 한 번)

1. 2019년 뒤 행정 판결은 이 말을 판결 첫머리에 한 번만 둔다.
2. 그 뒤 이유는 번호 붙은 문단으로 이어진다.
3. ce qui suit는 「다음에 오는 것」. 회의에서도 je propose ce qui suit(다음과 같이 제안합니다)처럼 쓴다.

Je voudrais dire ce qui suit.
다음과 같이 말씀드리고 싶습니다.

La décision est rédigée comme suit.
결정문은 다음과 같이 쓰여 있다.

한국이라면? ≠ 판결서 기재사항 · 민사소송법 제208조
행정 판결은 적용 조문의 표시(visas)를 기재사항으로 둔다(CJA R741-2). 한국 판결서 기재사항은 「당사자와 법정대리인」 「주문」 「이유」 등이고 적용 조문을 따로 적는 칸은 없다.

---

3. # par ces motifs [paʁ se mɔ.tif] 이상의 이유로 (이유를 닫고 주문으로 넘어가는 말) ★★★

FR

이 책의 제목이다. 판결은 이 말로 이유를 끝내고 주문(dispositif)을 연다. 2019년 새 문체에도 그대로 남았다. DILA 파기원 판결 스톡(2025. 7. 13. 판)에 든 2023년 이후 판결 3,093건 중 3,076건(99.5%), 2019~2025년 7,492건 중 7,355건(98.2%)에 이 문구가 있다(이 책이 전문을 전수 검색, 대소문자 무시, 2026-10-15).

쉬운 예 Par ces motifs, le tribunal rejette la demande.
이상의 이유로 법원은 청구를 기각한다.

실무 예 Le dispositif commence juste après « Par ces motifs ».
주문은 「Par ces motifs」 바로 뒤에서 시작합니다.

원문

> PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : — Cass. ass. plén., 8 mars 2024, n° 21-12.560 · 공식 대체
> 이상의 이유로, 상고의 나머지 불복 사유는 판단할 필요 없이, 법원은 다음과 같이 판결한다.

문형

sans qu'il y ait lieu de + 동사원형

~할 필요 없이

1. il y a lieu de는 「~할 이유가 있다, ~해야 한다」. 판결에 아주 자주 나온다.
2. sans que 뒤에는 접속법이 온다. ait는 avoir의 접속법이다.
3. 판결은 이 꼴로 「나머지 주장은 판단하지 않는다」 고 밝힌다.

Il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.
이 신청은 판단할 필요가 없다.

Il y a lieu de renvoyer l'affaire.
사건을 환송해야 한다.

문법 F1 · ces(이) ≠ ses(그의)

~~Par ses motifs~~ (표기 오류)

Par ces motifs

ces는 지시형용사 복수(이), ses는 소유형용사 복수(그의)다. 소리가 [se]로 같아 받아쓸 때 자주 틀린다.

한국이라면? = 이유와 주문의 경계

이유와 주문을 나누는 것은 같다. 순서는 반대다. 한국 판결서는 주문을 앞에, 이유를 뒤에 두고, 프랑스 판결은 이유를 먼저 쓴 뒤 Par ces motifs 다음에 주문을 둔다.

---

4. les **motifs**, 늘 복수 [mɔ.tif] **(판결의) 이유** ★★★

남성 FR

단수 le motif는 「동기·사유」 다. 판결의 「이유」 는 대개 복수 les motifs로 쓴다. 동사 motiver는 「이유를 붙이다」, motivé는 「이유가 붙은」 이다.

쉬운 예

Les motifs du jugement sont clairs.
그 판결의 이유는 명확하다.

실무 예

Pourriez-vous résumer les motifs de l'arrêt ?
그 판결의 이유를 요약해 주시겠습니까?

원문

> En premier lieu, les motifs ayant justifié l'application d'une telle règle devant les juridictions administratives, qui permet de prévenir les situations dans lesquelles, faute de notification régulière, une décision

administrative pourrait être contestée indéfiniment, sont propres aux règles du contentieux administratif. — Cass. ass. plén., 8 mars 2024, n° 21-12.560 · 공식 대체

첫째, 행정재판소에서 그런 규칙을 적용하게 한 이유들은 행정소송의 규칙에 고유한 것이다. 그 규칙은 적법한 통지가 없어 행정결정이 끝없이 다투어질 수 있는 사태를 막아 준다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En premier lieu, les motifs	부사구 + 주어	첫째, 이유들은
ayant justifié l'application d'une telle règle	복합 분사형(ayant + 과거분사, 먼저 ~했던) — motifs를 꾸민다	그런 규칙의 적용을 정당화했던
devant les juridictions administratives,	devant + 명사	행정재판소에서
qui permet de prévenir les situations	관계절 — qui = une telle règle	그 규칙은 사태를 막아 준다
dans lesquelles, faute de notification régulière,	전치사 + lesquelles, faute de = ~이 없어	적법한 통지가 없어 ~하는
une décision administrative	관계절의 주어	행정결정이
pourrait être contestée indéfiniment,	조건법 수동 — 가능성	끝없이 다투어질 수 있는
sont propres aux règles du contentieux administratif.	주절의 동사 — 주어 les motifs로 돌아간다	행정소송 규칙에 고유하다

주어 les motifs와 동사 sont 사이에 꾸밈말이 길게 끼었다. 동사를 찾을 때 qui 절과 dans lesquelles 절은 건너뛴다.

문형

être propre à + 명사

~에 고유하다

1. propre 뒤에 à가 오면 「~에만 있는, ~에 고유한」 이다.
2. 명사 앞의 propre는 「자기 자신의」 로 뜻이 달라진다(son propre avis).
3. 형용사이므로 주어에 맞춘다: les motifs sont propres, la règle est propre.

Cette règle est propre au droit administratif.
이 규칙은 행정법에 고유하다.

Chaque pays a ses propres règles.
나라마다 고유한 규칙이 있다.

한국이라면? = 재판의 이유 · 형사소송법 제39조

판결에 이유를 붙여야 한다는 원칙은 같다. 한국 형사소송법은 「재판에는 이유를 명시하여야 한다」(제39조)고 하되, 상소를 불허하는 결정·명령은 예외로 둔다.

5. le **dispositif**, pl. les dispositifs [dis.po.zi.tif] **(판결의) 주문** ★★★

남성 FR

일상어로는 「장치」 다. 판결에서는 Par ces motifs 뒤의 결론 부분이다. 행정 판결은 주문을 조(article)로 나누고 « décide » 다음에 Article 1er, Article 2 …로 적는다.

쉬운 예

Lisez d'abord le dispositif.

주문부터 읽으세요.

실무 예

Dans un arrêt français, le dispositif se trouve à la fin.

프랑스 판결에서는 주문이 끝에 있습니다.

원문

> Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot « décide ». — CJA, art. R741-6 · 공식 대체
>
> 결정의 주문은 조로 나누고, 그 앞에 « décide »(결정한다)라는 말을 둔다.

문형

être divisé en + 명사

~으로 나뉘다

1. en 뒤 명사에는 관사를 붙이지 않는 일이 많다: divisé en articles.
2. 능동은 diviser A en B(A를 B로 나누다).
3. 과거분사는 주어에 맞춘다: la décision est divisée, les arrêts sont divisés.

L'arrêt est divisé en trois parties.

그 판결은 세 부분으로 나뉜다.

La réponse est divisée en deux points.

답변은 두 점으로 나뉜다.

문법 F1 · 동사는 진짜 주어에 맞춘다

~~Le dispositif des décisions sont divisés~~ (비문)

Le dispositif des décisions est divisé

주어는 le dispositif(남성 단수)다. 바로 앞의 décisions(복수)에 끌려 동사를 복수로 쓰기 쉽다.

한국이라면? = 주문 · 민사소송법 제208조

판결의 결론 부분이라는 점은 같고, 한국 판결서 기재사항에도 「주문」 이 있다(제208조 제1항). 자리는 다르다. 한국은 주문이 첫머리, 프랑스는 이유 뒤다.

6. le **moyen**, pl. les moyens [mwa.jɛ̃] **(상고) 이유, 공격방어방법** ★★★

남성 FR

일상어로는 「수단」, 형용사로는 「평균의」 다. 소송에서는 당사자가 주장의 근거로 드는 법적 논거이고, 상고심에서는 「상고이유」로 옮긴다. moyen de cassation(상고이유), moyen unique(하나뿐인 상고이유). 아래 원문의 법률사무소·회사 이름은 DILA 공개 판결 원문에 실린 그대로다(예문의 가상 인물과 다르다).

쉬운 예

Le pourvoi contient un seul moyen.

상고장에는 상고이유가 하나뿐이다.

실무 예

Quel est le moyen soulevé par la société ?

회사가 제기한 상고이유는 무엇입니까?

원문

La demanderesse au pourvoi invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cora. –

Cass. ass. plén., 8 mars 2024, n° 21-12.560 · 공식 대체

상고인은 전원합의부에서, 대리인 SCP Waquet, Farge et Hazan이 파기원 서기과에 낸 상고이유서에 적은 상고이유를 주장한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La demanderesse au pourvoi invoque,	주어(여성 — société) + 동사	상고인은 주장한다
devant l'assemblée plénière,	삽입구	전원합의부에서
le moyen de cassation formulé dans un mémoire	목적어 + 과거분사 formulé(moyen에 맞춤)	상고이유서에 적은 상고이유를
déposé au greffe de la Cour de cassation	과거분사 — mémoire를 꾸민다	파기원 서기과에 낸
par la SCP Waquet, Farge et Hazan,	par + 행위자	대리인 법인이
avocat de la société Cora.	동격	Cora 회사의 대리인인

문형

soulever un moyen

(이유·쟁점을) 제기하다

1. soulever는 「들어 올리다」. 쟁점·이유·항변을 꺼낼 때 쓴다.
2. 법원이 스스로 꺼내면 relever d'office(직권으로 제기하다)다.
3. 과거분사로 꾸밀 때: le moyen soulevé par la société.

La société soulève un moyen nouveau.
회사는 새로운 상고이유를 제기한다.

Je voudrais soulever une question.
질문을 하나 드리고 싶습니다.

문법 F1 · 명사 moyen은 남성

~~la moyen unique~~ (비문)

le moyen unique

명사 moyen은 남성이다. 여성 la moyenne은 「평균」이라는 다른 명사다. 판결의 moyen은 늘 le moyen, les moyens.

한국이라면? ≠ 상고이유 · 민사소송법 제423조

한국 민사 상고는 「판결에 영향을 미친 헌법 · 법률 · 명령 또는 규칙의 위반」을 이유로 들 때만 할 수 있다(제423조). moyen은 상고이유뿐 아니라 1·2심의 공격방어방법까지 덮는 말이다.

---

7. la **branche**, pl. les branches [bʁɑ̃ʃ] **(상고이유의) 갈래** ★★

여성 FR

일상어로는 「나뭇가지」다. 상고이유 하나(moyen)를 여러 갈래로 나눌 때 그 하나하나를 branche라 한다. 판결은 « pris en sa première branche »(그 첫째 갈래에 관하여)처럼 쓴다.

쉬운 예

Le moyen a deux branches.
그 상고이유는 두 갈래다.

실무 예

La Cour n'a examiné que la première branche du moyen.
파기원은 상고이유의 첫째 갈래만 판단했습니다.

원문

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : – Cass. 1re civ., 3 avril 2019, n° 18-13.387 · 공식 대체
하나뿐인 상고이유의 첫째 갈래에 관하여

문형

pris en sa … branche

그 ~째 갈래에 관하여

1. sa는 moyen을 가리키는 소유형용사다. branche가 여성이라 sa를 쓴다.
2. pris는 le moyen(남성 단수)에 맞춘다. branche에 끌려 prise로 쓰지 않는다.
3. 여러 갈래를 함께 볼 때: pris en ses deux branches.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
첫째 상고이유의 둘째 갈래에 관하여

> Le moyen, pris en ses deux branches, n'est pas fondé.
> 그 상고이유는 두 갈래 모두 이유 없다.

한국이라면? = 상고이유의 각 점

한국 판결도 상고이유를 제1점·제2점으로 나눠 판단한다. 프랑스는 moyen 아래를 branche로 한 번 더 나눈다.

---

8. le **grief**, pl. les griefs [gʁi.jɛf] **불복 사유, 탓** ★★

남성 FR

faire grief à qn de + 동사원형은 「~가 ~했다고 탓하다」 다. 상고인이 원심 판결을 탓하는 틀이어서 « fait grief à l'arrêt de … »는 「원심 판결이 ~했다고 다툰다」 로 옮긴다. 영어 grief(슬픔)와 다르다.

쉬운 예 Le pourvoi contient plusieurs griefs.
상고장에는 불복 사유가 여럿 있다.

실무 예 Quel grief la société fait-elle à l'arrêt ?
회사는 원심 판결의 무엇을 다툽니까?

원문

> IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande en contestation de paternité présentée dans ses conclusions d'appel … – Cass. 1re civ., 3 avril 2019, n° 18-13.387 (moyen annexé) · 공식 대체
>
> 원심 판결이, 항소 준비서면에서 낸 부자관계를 다투는 청구를 부적법하다고 한 것을 다툰다 …
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
IL EST FAIT GRIEF	비인칭 수동 — 탓이 가해진다	다툰다
à l'arrêt attaqué	à + 대상	원심 판결이
d'avoir déclaré irrecevable la demande	de + 완료 부정법 + 형용사 + 목적어	청구를 부적법하다고 한 것을
en contestation de paternité	en + 명사 — demande를 꾸민다	부자관계를 다투는
présentée dans ses conclusions d'appel	과거분사 — demande(여성)에 맞춰 -e	항소 준비서면에서 낸

> 옛 판결에서는 상고이유서 전문이 판결 끝에 « MOYEN ANNEXE »로 붙는다. 이 문장은 그 첫머리다.

문형

faire grief à qn de + avoir + 과거분사

~가 ~했다고 다투다

1. grief 앞에 관사를 쓰지 않는다: faire grief.
2. 탓하는 내용은 de 뒤에 완료 부정법(avoir + 과거분사)으로 쓴다.
3. 새 문체에서도 그대로다: La société fait grief à l'arrêt de …

Le demandeur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande.
원고는 원심 판결이 자기 청구를 기각했다고 다툰다.

On me fait grief d'avoir parlé trop vite.
제가 너무 빨리 말했다고들 하십니다.

---

9. le **visa**, pl. les visas [vi.za] **(근거 조문의) 표시** ★★

남성 FR

파기 판결은 이유 첫머리에 « Vu l'article … »로 파기의 근거 조문을 단다. 이 줄을 visa라 한다. 입국 사증 visa와 같은 낱말이다. 판결 끝의 « a violé le texte susvisé »(위에 표시한 조문을 위반했다)는 이 visa를 가리킨다.

쉬운 예 Le visa indique l'article appliqué.
visa는 적용한 조문을 보여 준다.

실무 예 Quel texte figure au visa de l'arrêt ?
그 판결의 visa에는 어느 조문이 있습니까?

원문
> L'arrêt vise la règle de droit sur laquelle la cassation est fondée. – CPC, art. 1020 · 공식 대체
> (파기) 판결은 파기의 근거가 되는 법규를 표시한다.

문형

Vu l'article … ;

~조에 비추어 (파기의 근거 조문 머리말)

1. Vu는 voir의 과거분사지만 여기서는 변하지 않는다: Vu les articles …
2. 조문이 여럿이면 쉼표와 ensemble(아울러)로 잇는다.
3. 판결 끝에서 le texte susvisé / les textes susvisés로 다시 가리킨다.

Vu l'article premier de la Constitution ;
헌법 제1조에 비추어

Vu le principe de la contradiction ;
대심 원칙에 비추어

한국이라면? ≠ 법령의 적용 · 형사소송법 제323조

한국 민사 판결은 이유 속에서 조문을 들 뿐 머리에 따로 적지 않는다. 형사 유죄판결은 이유에 「범죄될 사실, 증거의 요지와 법령의 적용을 명시하여야 한다」(제323조 제1항).

---

10. casse et annule [kas e a.nyl] 파기한다 (파기 판결 주문의 첫말) ★★★

FR

casser(깨뜨리다)와 annuler(무효로 하다)를 겹쳐 쓴 주문 공식이다. 문법상 주어는 la Cour다. 아래 2019년 판결은 주문에서 주어를 다시 쓰지 않고(판결 첫머리 « LA COUR DE CASSATION … a rendu l'arrêt suivant »), 새 문체 판결은 « PAR CES MOTIFS, … la Cour : » 다음에 주문을 잇는다. 이어서 remet(되돌린다)·renvoie(환송한다)가 온다. 국사원은 상고심에서도 annule(취소한다)이라고 쓴다.

쉬운 예

La Cour casse et annule l'arrêt.

파기원은 원심 판결을 파기한다.

실무 예

La Cour a cassé l'arrêt et renvoyé l'affaire devant une autre cour d'appel.

파기원은 판결을 파기하고 사건을 다른 항소법원으로 환송했습니다.

원문

> CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; — Cass. 1re civ., 3 avril 2019, n° 18-13.387 · 공식 대체
>
> 디종 항소법원이 2017. 9. 14. 당사자 사이에 선고한 판결을 모두 파기한다. 그에 따라 사건과 당사자를 그 판결 전의 상태로 되돌리고, 다시 재판하도록 브장송 항소법원으로 환송한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions,	동사 둘(주어 la Cour 생략) + 범위	모두 파기한다
l'arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties,	목적어 + 과거분사 rendu	2017. 9. 14. 당사자 사이에 선고된 판결을
par la cour d'appel de Dijon ;	par + 행위자	디종 항소법원이 선고한
remet, en conséquence, la cause et les parties	동사 ③ remettre + 목적어	그에 따라 사건과 당사자를 되돌린다
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt	où 관계절 — 반과거	그 판결 전의 상태로

et, pour être fait droit,	비인칭 수동 — 재판을 받게 하려고	다시 재판하도록
les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;	les = 사건과 당사자	브장송 항소법원으로 환송한다

문형

renvoyer qn devant + 법원

~을 ~법원으로 환송하다

1. renvoyer devant은 사건(la cause)과 당사자(les parties)를 다른 법원 앞으로 보내는 것이다.
2. les renvoie의 les는 la cause et les parties를 받는다.
3. 환송 없이 끝낼 때는 casser sans renvoi(환송 없이 파기하다).

La Cour renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel.
파기원은 사건을 다른 항소법원으로 환송한다.

La Cour casse sans renvoi.
파기원은 환송 없이 파기한다.

문법 F2 · renvoyer의 3인칭 단수

~~les renvoit devant la cour d'appel~~ (비문)

les renvoie devant la cour d'appel

renvoyer는 -yer 동사다: il renvoie, ils renvoient. 3인칭 단수 끝은 -t가 아니라 -e다. 주문의 casse·annule·remet도 3인칭 단수다.

한국이라면? ≠ 파기환송 · 민사소송법 제436조

한국 상고법원은 「원심판결을 파기하고 사건을 원심법원에 환송하거나, 동등한 다른 법원에 이송하여야 한다」(제436조 제1항). 이 판결은 디종의 사건을 다른 항소법원(브장송)으로 보냈다.

---

11. **rejeter** [ʁə.ʒə.te] **기각하다 (상고 기각 주문 REJETTE)** ★★★

FR

상고가 이유 없으면 주문은 « REJETTE le pourvoi »다. 주어가 la Cour이므로 3인칭 단수 rejette다. 명사는 le rejet(기각)이고, 판결 목록의 « Rejet »가 그것이다.

쉬운 예 La Cour rejette le pourvoi.
파기원은 상고를 기각한다.

실무 예 Dans cette affaire, le pourvoi a été rejeté.
이 사건에서 상고는 기각되었습니다.

원문

REJETTE le pourvoi. — Cass. crim., 8 octobre 2024, n° 24-81.595 · 공식 대체

상고를 기각한다.

문형

rejeter la demande / le pourvoi

청구를 / 상고를 기각하다

1. 명사는 le rejet(기각).
2. 수동은 être rejeté: le pourvoi est rejeté, la demande est rejetée.
3. 회의에서 제안을 받아들이지 않는 것도 rejeter다.

Le tribunal a rejeté la demande.

법원은 청구를 기각했다.

Je ne rejette pas votre proposition.

제안을 거절하는 것은 아닙니다.

문법 F2 · rejeter는 je rejette / nous rejetons

~~La Cour rejete le pourvoi.~~ (비문)

La Cour rejette le pourvoi.

rejeter(jeter 계열)는 소리 나지 않는 어미 앞에서 tt: je rejette, ils rejettent. 소리 나는 어미 앞에서는 t 하나: nous rejetons, vous rejetez. -eter 동사가 다 그렇지는 않다(acheter → j'achète).

한국이라면? = 상고기각

상고에 이유가 없으면 기각한다는 점은 같다. 프랑스 형사 판결은 주문 바로 앞에서 « Le jugement est régulier en la forme »(원심 판결은 형식이 적법하다)도 확인한다.

---

12. ## en statuant ainsi [ɑ̃ sta.tɥɑ̃ ɛ̃.si] 그렇게 판단함으로써 (파기 이유의 결론 공식) ★★★

FR

원심의 판단을 요약한 다음 « En statuant ainsi, la cour d'appel a violé … »로 위반을 선언한다. 옛 문체에서는 앞 문단에 이어 « Qu'en statuant ainsi, alors que …, la cour d'appel a violé le texte susvisé »처럼 que와 alors que가 붙었다.

쉬운 예

En statuant ainsi, le juge a commis une erreur.

그렇게 판단함으로써 법관은 잘못을 저질렀다.

실무 예

Selon la Cour, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la loi.

파기원에 따르면 항소법원은 그렇게 판단함으로써 법률을 위반했습니다.

원문

> En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. — Cass. ass. plén., 8 mars 2024, n° 21-12.560 · 공식 대체
>
> 그렇게 판단함으로써 항소법원은 위에 표시한 조문들을 위반했다.

문형

en + 현재분사

~함으로써, ~하면서 (제롱디프)

1. 현재분사는 nous 꼴에서 -ons를 떼고 -ant를 붙인다: nous statuons → statuant.
2. 주절과 주어가 같아야 한다.
3. 회의에서도 쓴다: en résumant(요약하면), en conclusion(결론적으로)과 헷갈리지 않는다.

En lisant l'arrêt, j'ai compris le raisonnement.

판결을 읽으면서 논리를 이해했다.

En se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte.

그렇게 판단함으로써 항소법원은 조문을 바르게 적용했다.

문법 F2 · en 뒤에는 현재분사(제롱디프)

~~En statuer ainsi~~ (비문)

En statuant ainsi

전치사 en 뒤에는 동사원형이 아니라 현재분사(-ant)가 온다. 이것이 제롱디프다. 의미상 주어는 주절의 주어(la cour d'appel)와 같다.

한국이라면? ≠ 파기 사유의 결론

한국 대법원 판결은 보통 '원심판결에는 … 법리를 오해한 잘못이 있다'처럼 원심의 잘못을 이름 붙여 맺는다. 파기원은 어느 조문을 위반했는지로 맺는다.

---

13. **retenir** [ʁə.tə.niʁ] **(원심이) 판단하다, 인정하다** ★★★

FR

판결에서 retenir는 「붙잡다」가 아니라 「판단 근거로 삼다·인정하다」다. 원심의 판단을 소개하는 틀이 « Pour …, l'arrêt retient que … »(원심은 ~하려고 ~라고 판단했다)다. 사실을 짚을 때는 relever, 설시는 énoncer를 쓴다.

쉬운 예

Le juge a retenu la faute du conducteur.

법관은 운전자의 과실을 인정했다.

실무 예

Qu'est-ce que la cour d'appel a retenu exactement ?

항소법원은 정확히 무엇을 인정했습니까?

원문

> Pour écarter la demande d'annulation comme tardive, l'arrêt retient que plus d'un an s'est écoulé entre le jour où la société a eu connaissance des titres exécutoires et le jour où elle a agi en annulation de ces titres. — Cass. ass. plén., 8 mars 2024, n° 21-12.560 · 공식 대체
>
> 원심은 무효 청구를 늦었다고 배척하면서, 회사가 그 집행권원을 안 날부터 무효를 구하는 소를 낸 날까지 1년 넘게 지났다고 판단한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Pour écarter la demande d'annulation	pour + 동사원형 — 원심의 결론	무효 청구를 배척하려고
comme tardive,	comme + 형용사 — ~라는 이유로	늦었다며
l'arrêt retient que plus d'un an s'est écoulé	주절 + que 절(대명동사 복합과거)	원심은 1년 넘게 지났다고 판단한다
entre le jour où la société a eu connaissance	entre A et B — où 관계절	회사가 안 날부터
des titres exécutoires	avoir connaissance de의 목적어	그 집행권원을
et le jour où elle a agi en annulation de ces titres.	et B	무효를 구하는 소를 낸 날까지

문형

Pour + 동사원형, l'arrêt retient que …

원심은 ~하려고 ~라고 판단했다

1. pour 뒤 동사원형은 원심의 결론이다(écarter, rejeter, déclarer irrecevable).
2. retient que 뒤가 원심이 든 이유다. 이 부분을 읽으면 원심의 논리가 보인다.
3. 다음 문단에서 파기원이 그 이유를 평가한다: En statuant ainsi …

Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le délai était expiré.
원심은 기간이 지났다고 보아 청구를 기각했다.

Le tribunal a retenu la responsabilité de la société.
법원은 회사의 책임을 인정했다.

문법 F2 · 대명동사의 복합과거는 être

~~plus d'un an a écoulé~~ (비문)

plus d'un an s'est écoulé

s'écouler(시간이 흐르다)처럼 se가 붙는 동사는 복합과거에서 avoir가 아니라 être를 쓴다. plus d'un an은 단수로 받는다.

---

14. **relever** [ʁə.lə.ve] **(사실을) 지적하다; (쟁점을 직권으로) 제기하다** ★★

FR

판결에서 relever는 둘로 쓴다. 원심이 사실을 「짚다·인정하다」(l'arrêt relève que …), 법원이 쟁점을 「직권으로 꺼내다」(relever d'office)다. 형사 판결에는 relever appel(항소하다)도 나온다.

쉬운 예 Le juge relève une contradiction.
법관은 모순을 지적한다.

실무 예 Je relève que le délai n'a pas été respecté.
기간이 지켜지지 않았다는 점을 지적합니다.

원문

> Lorsqu'il est envisagé de relever d'office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le ou les rapporteurs en avisent les parties et les invitent à présenter leurs observations dans le délai qu'ils fixent. — CPC, art. 1015 · 공식 대체
> 하나 이상의 이유를 직권으로 제기하려 하거나, 잘못된 이유 대신 직권으로 든 순수한 법률 이유로 상고이유를 배척하려 하거나, 환송 없이 파기하려 할 때에는, 재판장이나 주심 법관이 당사자에게 이를 알리고 정한 기간 안에 의견을 내도록 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Lorsqu'il est envisagé	lorsque + 비인칭 수동	~하려 할 때에는
de relever d'office un ou plusieurs moyens,	de + 동사원형 ①	하나 이상의 이유를 직권으로 제기하거나
de rejeter un moyen par substitution	de + 동사원형 ② + par + 명사	바꿔 끼워 상고이유를 배척하거나
d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné	substitution de A à B — B 대신 A	잘못된 이유 대신 직권으로 든 순수한 법률 이유를

ou de prononcer une cassation sans renvoi,	de + 동사원형 ③	또는 환송 없이 파기하려 할 때
le président de la formation ou le ou les rapporteurs	주절의 주어	재판장이나 주심 법관이
en avisent les parties	en = 그 일을, aviser qn de qch	당사자에게 이를 알리고
et les invitent à présenter leurs observations	inviter qn à + 동사원형	의견을 내도록 한다
dans le délai qu'ils fixent.	관계절	그들이 정한 기간 안에

문형

relever d'office

직권으로 제기하다

1. d'office = 직권으로. 당사자가 주장하지 않았는데 법원이 스스로.
2. 과거분사로 꾸밀 때: un moyen relevé d'office(직권으로 제기한 이유).
3. 사실을 짚을 때는 relever que + 직설법: l'arrêt relève que …

Le juge a relevé d'office l'irrecevabilité.
법관은 부적법을 직권으로 지적했다.

La Cour relève un moyen d'office.
파기원은 이유를 직권으로 제기한다.

문법 F2 · relever의 e → è

~~L'arrêt releve que~~ (표기 오류)

L'arrêt relève que

소리 나지 않는 어미 앞에서 e가 è로 바뀐다: il relève, ils relèvent. 소리 나는 어미 앞에서는 그대로: nous relevons, vous relevez.

한국이라면? = 법률상 사항의 지적 · 민사소송법 제136조

법원이 당사자가 주장하지 않은 법률 쟁점을 판단하기 전에 의견 기회를 준다는 점이 같다. 한국은 「당사자가 간과하였음이 분명하다고 인정되는 법률상 사항」에 그렇게 한다(제136조 제4항).

15. **l'énoncé du moyen**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [e.nɔ̃.se dy mwa.jɛ̃]

상고이유의 요지 (새 문체 판결의 소제목) ★★

남성 FR

2019년 새 문체에서 Examen du moyen(상고이유의 검토) 아래 첫 소제목이다. 상고인의 주장을 요약하거나 옮긴다. 그다음이 Réponse de la Cour다. DILA 원문은 대문자 É의 악상을 빼고 « Enoncé du moyen »으로 적었다.

쉬운 예

L'énoncé du moyen est court.

상고이유의 요지는 짧다.

실무 예

Je commence par l'énoncé du moyen.

상고이유의 요지부터 보겠습니다.

원문

> Le moyen, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, fait grief au jugement attaqué de ne pas avoir répondu à la demande de renvoi formulée par l'avocat du prévenu avant l'audience. — Cass. crim., 8 octobre 2024, n° 24-81.595 · 공식

대체

상고이유는 형사소송법 593조와 유럽인권협약 6조 3항의 위반을 들어, 원심 판결이 피고인의 변호인이 공판 전에 낸 기일 연기 신청에 답하지 않았다고 다툰다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le moyen, pris de la violation des articles 593	주어 + 과거분사 삽입구	상고이유는 … 조의 위반을 들어
du code de procédure pénale	de + 법전	형사소송법
et 6, § 3, de la Convention européenne	조문 ② — 6조 3항	과 유럽인권협약 6조 3항
des droits de l'homme,	협약 이름의 끝	(인권)
fait grief au jugement attaqué	faire grief à — 주절	원심 판결을 다툰다
de ne pas avoir répondu à la demande de renvoi	부정 완료 부정법 — ne pas 가 avoir 앞	기일 연기 신청에 답하지 않았다고
formulée par l'avocat du prévenu avant l'audience.	과거분사 — demande(여성)에 맞춰 -e	피고인의 변호인이 공판 전에 낸

문형

pris de la violation de + 조문

~의 위반을 이유로 하는

1. pris(prendre의 과거분사)는 le moyen에 맞춘다.
2. 조문이 여럿이면 des articles …, 하나면 de l'article …
3. 우리말로는 「~ 위반을 든」, 「~ 위반을 이유로 하는」으로 옮긴다.

> Le moyen est pris de la violation de la loi.
> 상고이유는 법률 위반을 든다.
>
> Le second moyen est pris d'un défaut de motifs.
> 둘째 상고이유는 이유 불비를 든다.

---

16. la **réponse de la Cour**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ʁe.pɔ̃s də la kuʁ]

파기원의 판단 (새 문체 판결의 소제목) ★★

여성 FR

Énoncé du moyen 다음 소제목이다. 상고이유가 이유 없으면 « le moyen ne saurait être accueilli »(받아들일 수 없다)나 « le moyen doit être écarté »(배척한다)로 맺는다. 파기하는 경우에는 visa(Vu …)로 시작하는 일이 많다.

쉬운 예 La réponse de la Cour est brève.
파기원의 판단은 짧다.

실무 예 Dans sa réponse, la Cour écarte le moyen.
파기원은 판단 부분에서 상고이유를 배척합니다.

원문

> L'argumentation selon laquelle la juridiction serait dépourvue d'une adresse conforme aux exigences de cette convention étant inopérante, le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli. — Cass. crim., 8 octobre 2024, n° 24-81.595 · 공식 대체
> 그 협약의 요건에 맞는 주소가 법원에 없었다는 주장은 결론에 영향이 없으므로, 상고이유는 받아들일 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
L'argumentation selon laquelle	주어 + selon laquelle(~라는)	~라는 주장은
la juridiction serait dépourvue d'une adresse	조건법 — 남의 주장을 거리 두고 옮긴다	법원에 주소가 없었다는
conforme aux exigences de cette convention	형용사 — adresse를 꾸민다	그 협약의 요건에 맞는
étant inopérante,	현재분사 절 — 이유	결론에 영향이 없으므로
le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli.	주절 — ne saurait + 수동	상고이유는 받아들일 수 없다

serait(조건법)는 상대방의 주장을 옮길 때 쓴다. 법원이 그 사실을 인정했다는 뜻이 아니다.
inopérant은 「결론을 바꾸지 못하는」 이다.

문형

ne saurait + 동사원형

~할 수 없다 (완곡한 문어)

1. savoir의 조건법 3인칭 단수 saurait + 동사원형.
2. pas 없이 ne만 쓴다.
3. 회의에서는 공손하게 사양할 때 쓴다: je ne saurais vous dire(말씀드리기 어렵습니다).

Je ne saurais vous répondre avec certitude.
확실하게 답해 드리기는 어렵습니다.

Cet argument ne saurait prospérer.
이 주장은 받아들여질 수 없다.

문법 F2 · ne saurait — pas 없는 부정

~~le moyen ne saurait pas être accueilli~~ (부자연)

le moyen ne saurait être accueilli

ne saurait + 동사원형은 「~할 수 없다」의 문어체다. savoir·pouvoir는 pas 없이 ne만으로 부정할 수 있고, 판결은 늘 이 꼴을 쓴다.

---

17. # faits et procédure [fɛ e pʁɔ.se.dyʁ] 사실관계와 소송 경과 (새 문체 판결의 첫 부분 제목)

★★

FR

2019년 새 문체 판결의 첫 부분이다. 형사 판결의 문단 1은 대개 « Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit »로, 민사 판결은 « Selon l'arrêt attaqué (…) »로 시작한다. 관사 없이 제목으로만 쓴다.

쉬운 예 Lisez d'abord les faits.
사실관계부터 읽으세요.

실무 예 La partie « Faits et procédure » résume l'affaire.
「Faits et procédure」 부분이 사건을 요약합니다.

원문

Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. — Cass. crim., 8 octobre 2024, n° 24-81.595 · 공식 대체
원심 판결과 소송기록에 따르면 다음과 같다.

문형

Il résulte de A ce qui suit / que …

A에 따르면 다음과 같다 / ~이다

1. résulter de는 「~에서 나오다」. 비인칭 il로 시작한다.
2. ce qui suit는 「다음에 오는 것」. 문단 2부터 사실이 이어진다.
3. que 절로 바로 내용을 쓰기도 한다: Il résulte du dossier que …

Il résulte du dossier que la lettre a été envoyée.
기록에 따르면 편지는 발송되었다.

Il résulte de ce qui précède que la demande doit être rejetée.
앞에서 본 바에 따르면 청구는 기각되어야 한다.

문법 F2 · 비인칭 il은 늘 단수

~~Il résultent du jugement~~ (비문)

Il résulte du jugement

비인칭 il은 뒤에 무엇이 오든 단수 동사를 쓴다: il résulte, il y a, il faut, il est fait grief.

한국이라면? ≠ 판결서의 사실 기재 · 민사소송법 제208조

한국 판결서에는 사실관계라는 칸이 따로 없고, 이유에 「당사자의 주장, 그 밖의 공격 · 방어방법에 관한 판단을 표시한다」(제208조 제2항). 프랑스 새 문체는 사실을 첫 부분에 모아 둔다.

---

18. la **chambre**, pl. les chambres [ʃɑ̃bʁ] (법원의) 부(部) ★★★

여성 FR

일상어로는 「방」이다. 파기원은 민사부 다섯과 형사부 하나로 이루어진다. 판결 목록의 « Chambre civile 1 »·« Chambre criminelle »이 그것이다. 판결 끝에서는 « première chambre civile »처럼 서수를 앞에 둔다.

쉬운 예 La chambre criminelle juge les affaires pénales.
형사부는 형사 사건을 재판한다.

실무 예 Quelle chambre a rendu cet arrêt ?
어느 부가 이 판결을 했습니까?

원문

La Cour de cassation comprend cinq chambres civiles et une chambre criminelle. Chaque chambre comprend une ou plusieurs sections. – COJ, art. R421-3 · 공식 대체
파기원은 민사부 다섯과 형사부 하나로 이루어진다. 각 부는 하나 이상의 섹션을 둔다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La Cour de cassation comprend	주어 + comprendre(~로 이루어지다)	파기원은 ~로 이루어진다

cinq chambres civiles	목적어 ① — 형용사 civiles(여성 복수)	민사부 다섯
et une chambre criminelle.	목적어 ②	과 형사부 하나
Chaque chambre comprend une ou plusieurs sections.	둘째 문장 — chaque + 단수 명사	각 부는 하나 이상의 섹션을 둔다

문형

la … chambre civile

민사 제~부

1. chambre는 여성이다. 서수도 여성: la première chambre civile.
2. 서수는 명사 앞, civile은 뒤에 둔다: la deuxième chambre civile.
3. 그 밖의 부: la chambre sociale(사회부), la chambre commerciale(상사부).

Cette affaire relève de la chambre sociale.
이 사건은 사회부 소관이다.

La première chambre civile a rendu un arrêt important.
민사 제1부가 중요한 판결을 했다.

한국이라면? ≠ 대법원의 부 · 법원조직법 제7조

한국 대법원은 「대법관 3명 이상으로 구성된 부(部)」에서 먼저 심리한다(제7조 제1항). 파기원은 부를 사건 분야로 나눠 두고(민사 다섯·형사 하나), 부 안에 다시 섹션을 둔다.

---

19. la **formation**, pl. les formations [fɔʁ.ma.sjɔ̃] **재판부, 재판부의 구성** ★★

여성 FR

일상어로는 「교육·연수」다. 법원에서는 사건을 맡는 재판부를 말한다. 파기원의 각 부는 formation plénière·formation de section·formation restreinte로 앉고, 그 위에 chambre mixte(연합부)와 assemblée plénière(전원합의부)가 있다.

쉬운 예 La formation compte trois juges.
재판부는 법관 세 명이다.

실무 예 Dans quelle formation l'affaire a-t-elle été jugée ?
그 사건은 어느 재판부에서 재판했습니까?

원문

> Les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées. … Cette formation statue lorsque la solution du pourvoi

s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre. … — COJ, art. L431-1, al. 1 et 2 · 공식 대체

민사부에 계속된 사건은 그 사건이 배당된 부에 속한 법관 3명의 재판부가 심리한다. … 상고의 결론이 분명하면 이 재판부가 재판한다. 그렇지 않으면 그 부의 법정 심리로 넘긴다. …

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Les affaires soumises à une chambre civile	주어 + 과거분사(soumises — 여성 복수)	민사부에 계속된 사건은
sont examinées par une formation de trois magistrats	수동 현재	법관 3명의 재판부가 심리한다
appartenant à la chambre	현재분사 — magistrats를 꾸민다	그 부에 속한
à laquelle elles ont été distribuées.	à + laquelle(chambre) — 복합과거 수동	사건이 배당된
Cette formation statue	둘째 문장	이 재판부가 재판한다
lorsque la solution du pourvoi s'impose.	lorsque 절	상고의 결론이 분명하면
Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi	셋째 문장	그렇지 않으면 심리를 넘긴다
à l'audience de la chambre.	à + 명사	그 부의 법정 심리로

인용 끝의 「…」 뒤에는 Toutefois로 시작하는 예외(제1원장·부장이 바로 큰 재판부로 넘길 수 있다)가 이어진다.

문형

être examiné par + 재판부

~가 심리하다 (수동)

1. examiner는 「심리하다」. 수동은 être examiné par.
2. 과거분사는 주어에 맞춘다: les affaires sont examinées.
3. 재판부 이름: formation restreinte, formation de section, chambre mixte, assemblée plénière.

L'affaire sera examinée par l'assemblée plénière.

그 사건은 전원합의부가 심리할 것이다.

La question a été examinée par une formation de trois juges.

그 문제는 법관 3명의 재판부가 심리했다.

문법 F8 · 전치사 + lequel은 앞 명사에 맞춘다

~~la chambre à lequel elles ont été distribuées~~ (비문)

la chambre à laquelle elles ont été distribuées

lequel은 앞 명사의 성·수를 따른다. chambre는 여성 단수 → laquelle. 남성이면 à + lequel = auquel.

한국이라면? ≠ 부와 전원합의체 · 법원조직법 제7조

한국은 「대법관 전원의 3분의 2 이상의 합의체」가 원칙이고 부의 재판은 단서로 정한다(제7조 제1항). 파기원 민사부는 3인 재판부에서 시작해 필요하면 큰 재판부로 올린다.

---

20. # publié au Bulletin [py.bli.je o byl.tɛ̃] (파기원) 공보에 실린 ★★

FR

Légifrance 판결 제목의 « Publié au bulletin »은 파기원 공보(Bulletin)에 싣기로 한 판결이라는 표시다. 연구할 때 먼저 볼 판결을 고르는 기준이 된다. 실을지는 그 판결을 한 재판부의 재판장이 정한다. 판결 인용 끝의 « Bull. 2015, II, n° 4 »는 공보의 연도·권·번호다.

쉬운 예

Cet arrêt est publié au Bulletin.

이 판결은 공보에 실려 있다.

실무 예

Je vous propose de lire d'abord les arrêts publiés au Bulletin.

공보에 실린 판결부터 읽으실 것을 권합니다.

원문

> Le service de documentation et d'études établit deux bulletins mensuels, l'un pour les chambres civiles, l'autre pour la chambre criminelle, dans lesquels sont mentionnés les décisions et avis dont la publication a été décidée par le président de la formation qui les a rendus. — COJ, art. R433-4 · 공식 대체
>
> 자료조사국은 민사부용과 형사부용 두 가지 월간 공보를 만들고, 판결·의견을 한 재판부의 재판장이 공간하기로 정한 것을 거기에 싣는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le service de documentation et d'études	주어	자료조사국은
établit deux bulletins mensuels,	동사 + 목적어	월간 공보 둘을 만든다
l'un pour les chambres civiles,	l'un … l'autre — 하나는 …	하나는 민사부용

l'autre pour la chambre criminelle,	다른 하나는 …	다른 하나는 형사부용
dans lesquels sont mentionnés les décisions et avis	전치사 + lesquels(bulletins) + 주어 도치	거기에 판결과 의견을 싣는다
dont la publication a été décidée	dont = 그것의	공간하기로 정한
par le président de la formation qui les a rendus.	par + 행위자 + 관계절	그것을 한 재판부의 재판장이

문형

être publié au Bulletin

공보에 실리다

1. au = à + le. Bulletin 앞에 정관사가 온다.
2. 과거분사는 꾸미는 명사에 맞춘다: un arrêt publié, une décision publiée.
3. 줄임은 Bull. 인용은 「Bull. 연도, 권, n° 번호」 꼴이다.

Cet arrêt a été publié au Bulletin.
이 판결은 공보에 실렸다.

Je cite une décision publiée au Bulletin.
공보에 실린 판결을 인용합니다.

한국이라면? = 판례공보

한국 대법원도 판례공보를 낸다. 프랑스는 공보 게재 여부를 재판부의 재판장이 정한다고 조문에 적어 두었다 (COJ R433-4).

한국이라면? — 판결서의 짜임

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 대조로 했고, 실무 관행에 기대는 칸에는 그렇다고 적었다.

	프랑스	한국	차이
≠	motifs → Par ces motifs → dispositif	주문 → 이유	프랑스는 이유를 먼저, 주문을 끝에 / 한국은 주문을 첫머리에.
=	dispositif	주문 (제208조)	판결서 기재사항 「주문」.
=	motifs	이유 (형사소송법 제39조)	「재판에는 이유를 명시하여야 한다」. 한국은 상소를 불허하는 결정·명령을 예외로 둔다.

≠	visa (CPC 1020)	법령의 적용 (형사소송법 제323조)	파기원은 파기의 근거 조문을 머리에 / 한국은 형사 유죄 판결 이유에 적용 법령을.
≠	moyen de cassation	상고이유 (민사소송법 제423조)	한국 민사 상고는 「판결에 영향을 미친 헌법 · 법률 · 명령 또는 규칙의 위반」 만. moyen은 1·2심의 공격방어방법까지 덮는다.
≠	casse et annule … renvoie	파기환송·이송 (제436조)	한국은 원심법원 환송이 기본이고 「동등한 다른 법원에 이송」 도 할 수 있다 / 이 장의 파기원 판결은 둘 다 다른 항소법원으로 보냈다.
=	la Cour ne connaît pas du fond (COJ L411-2)	사실심의 전권 (제432조)	「원심판결이 적법하게 확정한 사실은 상고법원을 기속한다」 . 두 나라 모두 상고심은 법률심.
≠	formation restreinte · chambre · assemblée plénière	부 · 전원합의체 (법원조직법 제7조)	파기원은 작은 재판부에서 시작해 올린다 / 한국은 전원합의체가 원칙, 부는 의견이 일치할 때.
≠	décision non spécialement motivée (CPC 1014)	심리불속행 (상고심절차에 관한 특례법 제5조)	두 나라 모두 이유를 줄인 상고 기각이 있다. 한국은 「이유를 적지 아니할 수 있다」 .
+	Le jugement est rendu au nom du peuple français (CPC 454)	—	선고 주체 문구는 프랑스에만 있다. 한국 판결서 기재사항(민사소송법 제208조)에는 없다.
≠	une seule motivation (secret des délibérations)	대법관 전원의 의견 표시 (법원조직법 제15조)	한국은 「합의에 관여한 모든 대법관의 의견을 표시하여야 한다」 / 프랑스 법관 선서에는 평의의 비밀이 들어 있다. 개별 의견 제도가 없다는 것은 조문에 없다는 데까지만 확인했다.

가짜 친구 · arrêt — 체포가 아니라 판결

영어 arrest는 「체포」 다. 프랑스어 l'arrêt는 일상어로 「멈춤·정류장」 이고, 법률어로는 cour(항소법원·파기원 등)가 내린 판결이다. 체포는 l'arrestation이다.

le moyen도 영어 means(수단)로 읽으면 틀린다. 소송에서는 당사자가 내세우는 법적 논거이고, 상고심에서는 상고이유다.

la cassation은 한국어 「파기」 와 짝지어 외우기 쉽지만, 파기원은 casse, 국사원은 상고심에서도 annule을 쓴다. 환송하지 않고 끝내는 cassation sans renvoi도 있다.

la jurisprudence는 영어 jurisprudence(법철학·법학)가 아니다. 「판례」, 그것도 개별 판결보다 판결들의 흐름을 말한다. 판결 하나는 un arrêt나 une décision이다. 아래 문장의 jurisprudence는 국사원 판례의 흐름이다.

> La jurisprudence du Conseil d'État était fixée dans le même sens que celle de la Cour de cassation. 원문

요령 판결문의 arrêt는 판결, moyen은 상고이유, jurisprudence는 판례의 흐름. arrêt·jugement·décision을 법원 종류로 가르는 쓰임은 문헌마다 갈려 이 책은 단정하지 않는다.

기억 되살리기 F8 — 판결문의 긴 문장, 뼈대부터 찾기

옛 판결은 이유 본문이 흔히 한 문장처럼 이어지고, 새 판결은 문단마다 한 생각이다. 어느 쪽이든 활용된 동사와 그 주어를 먼저 찾고, que·qui·dont·lequel 절과 삽입구는 괄호로 묶어 둔다.

- 옛 문체(2019. 10. 1. 전)는 「Attendu que … ;」로 문단을 열고 다음 문단을 「Attendu que …」나 「Que …」로 이어, 「Qu'en statuant ainsi, … a violé …」로 맺는다. 이유 본문은 마침표 없이 세미콜론으로 이어지는 일이 많다. 상고이유 머리(Sur le moyen …)·Vu 줄·주문·첨부 상고이유서는 따로 읽는다.
- 새 문체는 문단에 번호를 붙이고 Faits et procédure · Examen du moyen · Par ces motifs 세 부분으로 나눈다. 상고이유 부분은 다시 Énoncé du moyen과 Réponse de la Cour로 나뉜다.
- 뼈대 찾기. ① 문장 끝까지 훑어 활용된 동사를 찾는다(retient, a violé, ne saurait). ② 그 앞의 주어를 찾는다. ③ 나머지는 꾸밈말이다.
- 관계사는 앞 명사의 성·수를 따른다: la chambre à laquelle, les situations dans lesquelles, les bulletins dans lesquels. 꼴을 보면 무엇을 꾸미는지 알 수 있다.
- 조건법(serait, pourrait)은 판결이 남의 주장이나 가능성을 옮길 때 쓴다. 법원이 그렇다고 인정한 것이 아니다.

표로 보기

꼴	만들기	뜻
Attendu que	옛 이유 머리말 + 직설법	~이므로
Qu'en statuant ainsi	que + 제롱디프	그렇게 판단함으로써 (옛 문체)
alors que	대립 접속사	~인데도
selon lequel / laquelle	selon + lequel	~라는
dont	de + 관계사	그것의, 그것을
étant + 형용사	현재분사 절	~이므로

il résulte de … que	비인칭 il + résulter	~에 따르면 ~이다
ne saurait + 동사원형	savoir 조건법 + ne	~할 수 없다

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

Qu' en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé

que · 앞 문단에 있는다 | 제롱디프 | 주어 | 복합과거 | 목적어 · visa를 가리킨다

그렇게 판단함으로써 항소법원은 위에 표시한 조문을 위반했다.

Le moyen ne saurait être accueilli

주어 · 남성 단수 | savoir 조건법 · pas 없는 부정 | 수동 · moyen에 맞춤

상고이유는 받아들일 수 없다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Attendu que le délai soit expiré~~	Attendu que le délai est expiré	attendu que 뒤에는 직설법.
~~la chambre à lequel~~	la chambre à laquelle	chambre는 여성 단수라 laquelle.
~~En statuer ainsi~~	En statuant ainsi	en 뒤에는 현재분사(제롱디프).
~~Il résultent des pièces~~	Il résulte des pièces	비인칭 il은 늘 단수 동사.

말해 보기 — 프랑스 판결을 함께 읽을 때

판례 연구회나 법관 교류에서 프랑스 판결을 같이 읽으며 쓰는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation casse la décision d'appel.

이 판결에서 파기원은 항소심 판결을 파기합니다.

Sur quel texte la cassation est-elle fondée ?

파기의 근거 조문은 무엇입니까?

Le visa renvoie à l'article 680 du code de procédure civile.

visa는 민사소송법 680조를 가리킵니다.

Si je comprends bien, la Cour maintient sa propre jurisprudence.

제가 제대로 이해했다면, 파기원은 자기 판례를 유지하는 거죠?

Est-ce un arrêt publié au Bulletin ?

공보에 실린 판결입니까?

La Cour a-t-elle répondu à tous les griefs ?
파기원은 불복 사유에 모두 답했습니까?

설명해 보기 — 한국 대법원 판결을 프랑스어로

프랑스 법률가에게 한국 판결서의 짜임을 설명하는 문장. 이 장 「한국이라면?」 표와 짝을 이룬다.

En Corée, le dispositif figure au début du jugement, avant les motifs.
한국에서는 주문이 판결 첫머리, 이유보다 앞에 있습니다.

La Cour suprême coréenne juge en principe en formation plénière.
한국 대법원은 원칙적으로 전원합의체에서 재판합니다.

Une chambre peut statuer si ses juges sont unanimes.
부는 대법관들의 의견이 일치하면 재판할 수 있습니다.

L'arrêt doit indiquer l'opinion de chaque juge qui a délibéré.
판결에는 합의에 관여한 대법관 각자의 의견을 표시해야 합니다.

En matière civile, la Cour peut rejeter certains pourvois sans exposer de motifs.
민사 상고 일부는 이유를 적지 않고 기각할 수 있습니다.

Les faits régulièrement constatés par les juges du fond lient la Cour suprême.
원심이 적법하게 확정한 사실은 대법원을 기속합니다.

따라 말하기 — 판결 열 문장

파기원 판결 네 건의 문장을 그대로 따라 말한다. 이 장에서 읽은 세 판결에 형사부 2023. 9. 6. 판결(n° 22-84.919)을 더했고, 줄마다 판결을 괄호로 적었다. 「느리게」 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 판결 공식은 통째로 외워 두면 다음 판결이 빨리 읽힌다.

Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
원심 판결과 소송기록에 따르면 다음과 같다. (형사부 2024. 10. 8., n° 24-81.595 — 경찰법원 판결에 대한 상고라 jugement)

Le prévenu a fait opposition à cette décision.
피고인은 그 판결에 이의를 했다. (형사부 2024. 10. 8.)

Le moyen est pris de la violation de l'article 112-2, 3°, du code pénal.
상고이유는 형법 112-2조 3호의 위반을 든다. (형사부 2023. 9. 6., n° 22-84.919)

En se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen.

그렇게 판단함으로써 항소법원은 상고이유가 든 조문을 바르게 적용했다. (형사부 2023. 9. 6.)

Dès lors, le moyen doit être écarté.
그러므로 상고이유는 배척한다. (형사부 2023. 9. 6.)

Le jugement est régulier en la forme.
원심 판결은 형식이 적법하다. (형사부 2024. 10. 8.)

Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi.
이상의 이유로 파기원은 상고를 기각한다. (형사부 2024. 10. 8. — 두 줄을 이어 읽음)

Tel est le cas en l'espèce.
이 사건이 그렇다. (전원합의부 2024. 3. 8.)

Ces titres ne précisaient pas la juridiction devant laquelle le recours pour les contester devait être formé.
그 집행권원들에는 그것을 다툴 불복을 어느 법원에 내야 하는지 적혀 있지 않았다. (전원합의부 2024. 3. 8.)

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
소송비용은 각자 부담한다. (제1민사부 2019. 4. 3. — 옛 문체 판결의 주문)

확인 문제 8

1. 파기원이 「Attendu que」 한 문장 판결을 버리고 새 작성 방식을 시행한 날은?

- 2016. 10. 1.
- 2019. 1. 1.
- **2019. 10. 1.**
- 2020. 1. 1.

파기원은 2019. 10. 1.부터 시행했다. 2019. 1. 1.은 행정재판이 considérant que를 없앤 날이다.

2. 새 문체 파기원 판결의 세 부분이 아닌 것은?

Faits et procédure

Examen du moyen

Par ces motifs

Considérant ce qui suit

「considérant ce qui suit」는 행정 판결 첫머리에 한 번 두는 말이다.

3. 판결문의 moyen을 옮기면?

수단

평균

상고이유

판결

일상어로는 「수단」이지만 소송에서는 법적 논거, 상고심에서는 상고이유다.

4. « CASSE ET ANNULE »의 주어는?

la Cour

la cour d'appel

le demandeur

le procureur général

주어는 la Cour(파기원)다. 새 문체는 « PAR CES MOTIFS, ... la Cour : » 다음에 주문을 적고, 옛 문체는 판결 첫머리 « LA COUR DE CASSATION ... a rendu l'arrêt suivant »에서 주어를 밝힌다. 그래서 동사가 3인칭 단수(casse, annule)다.

5. « la chambre à laquelle elles ont été distribuées »에서 laquelle인 이유는?

chambre가 여성 단수라서

elles가 여성 복수라서

과거 시제라서

à 뒤라서

전치사 + lequel은 앞 명사(chambre, 여성 단수)에 맞춘다.

6. « le moyen ne saurait être accueilli »의 뜻은?

- **상고이유는 받아들일 수 없다**
- 상고이유를 알 수 없다
- 상고이유를 받아들인다
- 상고이유를 나중에 본다

ne saurait + 동사원형은 pas 없는 문어체 부정으로 「~할 수 없다」.

7. 파기원 판결에서 파기의 근거 조문을 머리에 적는 줄(Vu l'article ...)을 무엇이라 하는가?

- **visa**
- dispositif
- grief
- branche

CPC 1020조 « L'arrêt vise la règle de droit sur laquelle la cassation est fondée. »

8. la jurisprudence의 뜻으로 맞는 것은?

- 법철학
- **판례(판결들의 흐름)**
- 법학 교과서
- 재판부

영어 jurisprudence(법철학)와 다르다. 판결 하나는 un arrêt나 une décision이다.

3부 원전과 말하기 · 제16장

원전 강독

Lire les textes fondateurs

프랑스 법률가가 지금도 인용하는 옛 문장을 원문으로 읽는다. 1789년 인권선언, 몽테스키외의 『법의 정신』(1748), 민법전 기초자 포르탈리스의 「서론」, 1804년 민법전 원조문이다. 인권선언은 헌법위원회 게시본으로 읽는다. 지금도 헌법 규범으로 쓰이는 현행 문언이다. 나머지는 18~19세기 인쇄본에서 옮겼고, 출처마다 어느 판본을 누가 대조했는지 적었다. 1804년 원조문은

현행 민법과 섞지 않는다. 나폴레옹의 발언과 아내의 복종 조문(1804년 213조)은 그 시대 가족법이 무엇을 당연하게 여겼는지 보여 주는 자료로 함께 읽는다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. DDHC 1789, art. 1er
   사람은 자유롭고 권리에서 평등하게 태어나 그렇게 산다. 사회적 차별은 공동의 이익에 근거할 때에만 둘 수 있다.
2. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Montesquieu, De l'esprit des lois, liv. XI, ch. IV (Londres, Nourse, 1772, t. I, p. 190) · 비공식 전사(Wikisource), 원본 스캔 대조
   권력을 남용하지 못하게 하려면, 사물의 배치로써 권력이 권력을 멈추게 해야 한다.

▼ **처음 보는 문법 용어 20** 이 장의 설명에 나오는 말

직설법 현재 사실을 그대로 말하는 현재형. 법전은 정의·효과·의무를 모두 이 꼴로 쓴다 — Le contrat est …(계약은 …이다)

3인칭 복수 「그들·그것들」 이 주어일 때의 동사 꼴(ils/elles). 규칙동사는 -ent로 끝나고 이 -ent는 소리 나지 않는다

동사원형 활용하지 않은 사전형(부정법). devoir·pouvoir·vouloir 뒤, 전치사 de·à 뒤에 온다 — doit prouver, de s'exécuter

과거분사 -é··i··u 등으로 끝나는 꼴(formé, requis, dû). être와 함께 수동태를, avoir와 함께 복합과거를 만든다. 형용사처럼 명사를 꾸미기도 한다

수동태 être + 과거분사. 「~되다」. 과거분사는 주어의 성·수에 맞춘다 — la nullité doit être prononcée. 누가 했는지는 par로 붙인다(par le juge)

대명동사 se가 붙는 동사(se prescrire, s'engager, s'exécuter). 법전에서는 「저절로 그렇게 된다」는 수동 뜻으로 자주 쓴다

현재분사 -ant로 끝나는 꼴(portant, excédant). 「~하는」. 관계절 qui …를 줄인 것이고 성·수에 따라 바뀌지 않는다

접속법 의심·조건·바람을 나타내는 동사 꼴. 정해진 접속사(à moins que, bien que, pour que) 뒤에 온다. 3인칭 복수는 직설법 현재와 꼴이 같은 동사가 많다(constatent)

연음 리에종(liaison). 평소 소리 나지 않는 끝 자음이 다음 낱말의 모음과 이어져 소리 나는 것 — les avocats [le.z‿a.vɔ.ka]. 원래 소리 나는 자음이 이어지는 것(mise en)은 앙셴망

복합과거 avoir/être + 과거분사. 끝난 사건을 말한다 — il a été placé …

반과거 계속되던 상태·배경·습관. 어미 -ait··aient — il était détenu, je lisais chaque matin

단순과거	passé simple. 글에서만 쓰는 서술 시제(il fut, il rendit). 현행 법전 본문에는 없고 옛 글·판결의 사실 서술에서 읽는다
단순미래	futur simple. -ra로 끝나는 꼴. 1804년 법전은 조건·효과를 이 시제로 썼다(Le juge qui refusera …)
제롱디프	gérondif. en + 현재분사. 「~하면서·~함으로써」. 의미상 주어는 주절과 같다 — en statuant ainsi, en portant plainte
접속법 과거	avoir·être의 접속법 + 과거분사 — à moins que la juridiction n'ait précisé
조건법	conditionnel. -rait로 끝나는 꼴. 가정·완곡한 요청(Je voudrais …)·단정하지 않는 서술에 쓴다
비인칭 il	비인칭 주어와 같은 말 — il y a lieu de, il est fait grief
주절	문장의 뼈대가 되는 절. 종속절(que·si·lorsque 등으로 이끄는 절)이 매달리는 쪽
보어	동사의 뜻을 채우는 말. être 뒤의 속사(Le contrat est un accord)와 동사의 목적어(prouver l'obligation)를 두루 이른다
조동사	다른 동사를 돕는 동사. avoir·être(복합 시제·수동), devoir·pouvoir·vouloir(+ 동사원형)

표제어 20

왼쪽 여백의 번호는 2019년부터 파기원(Cour de cassation) 판결이 문단마다 붙이는 번호 방식을 빌렸다. 조문 인용은 2026. 10. 15. 현행 판본으로, DILA의 법령 데이터(LEGI — 레지프랑스와 같은 원천)와 대조했다. 판결은 DILA의 판결 데이터, 헌법·인권선언·헌법위원회 결정은 헌법위원회 게시본, 옛 판본은 출처 표시에 적은 판본과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

1. la **déclaration**, pl. les déclarations [de.kla.ʁa.sjɔ̃] **선언, 신고** ★★★

여성 FR

1789. 8. 26. 국민의회가 채택한 la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen(DDHC)이다. 법정·행정에서는 「신고·진술」이다(la déclaration d'impôts, la déclaration du témoin). 헌법위원회 게시본은 본문의 déclaration을 소문자로 쓴다.

쉬운 예

Le témoin a fait une déclaration.

증인이 진술을 했다.

실무 예

J'ai relu le préambule de la Déclaration de mille sept cent quatre-vingt-neuf ce matin.

오늘 아침 1789년 선언의 전문을 다시 읽었습니다.

원문

> Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des

gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, … — DDHC 1789, préambule · 공식

국민의회를 구성한 프랑스 인민의 대표자들은, 인권에 대한 무지·망각·멸시가 공공의 불행과 정부 부패의 유일한 원인이라고 보아, 사람의 자연적이고 양도할 수 없으며 신성한 권리를 엄숙한 선언으로 밝히기로 결의하였다 …

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale,	주어 + 과거분사구	국민의회를 구성한 프랑스 인민의 대표자들은
considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme	현재분사 considérant + que 절의 주어 셋	인권에 대한 무지·망각·멸시가 ~라고 보아
sont les seules causes des malheurs publics	que 절의 동사 + 보어	공공의 불행의 유일한 원인이다
et de la corruption des gouvernements,	causes de의 둘째	그리고 정부 부패의
ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle,	주절 동사(복합과거) + de + 동사원형	엄숙한 선언으로 밝히기로 결의하였다
les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme,	exposer의 목적어 + 형용사 셋	사람의 자연적이고 양도할 수 없으며 신성한 권리를

주어 Les représentants와 동사 ont résolu 사이에 considérant 절이 통째로 끼어 있다. 쉼표를 따라 건너뛰고 ont résolu를 먼저 찾는다.

문형

résoudre de + 동사원형

~하기로 결의하다

1. résoudre de + 동사원형은 「~하기로 결정하다」. 과거분사는 résolu다.
2. 복합과거: ils ont résolu d'exposer. 모음 앞에서 de는 d'로 준다.
3. 말할 때는 décider de가 더 흔하다.

Le comité a résolu de publier le rapport.
위원회는 보고서를 공개하기로 결의했다.

Nous avons décidé de poursuivre la discussion demain.
우리는 내일 토론을 이어 가기로 했습니다.

문법 F2 · 현재분사 considérant — 이유를 끌어온다

~~considérants que l'ignorance …~~ (비문)

considérant que l'ignorance …

considérant은 현재분사라 주어(représentants, 복수)에 맞춰 바뀌지 않는다. 「~라고 보아·~을 고려하여」. 옛 행정재판 판결의 Considérant que …(15장)도 같은 말이다.

한국이라면? ≠ 헌법 전문 · 헌법 전문

1789 선언 전문은 권리를 밝히는 이유(무지·망각·멸시가 불행의 원인)를 적는다. 한국 헌법 전문은 「불의에 항거한 4 · 19민주이념을 계승하고」처럼 역사와 이념을 적는다.

---

2. **l'égalité**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [e.ga.li.te] **평등** ★★★

여성 FR

형용사는 égal(남성 단수), égaux(남성 복수), égale(여성). 1조는 형용사로 egaux en droits(권리에서 평등한)라 쓴다. 공화국 표어는 Liberté, Égalité, Fraternité.

쉬운 예 L'égalité est un principe de la République.
평등은 공화국의 원칙이다.

실무 예 En Corée, l'égalité devant la loi figure à l'article onze de la Constitution.
한국에서는 법 앞의 평등이 헌법 제11조에 있습니다.

원문

> Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. – DDHC 1789, art. 1er · 공식
>
> 사람은 자유롭고 권리에서 평등하게 태어나 그렇게 산다. 사회적 차별은 공동의 이익에 근거할 때에만 둘 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Les hommes naissent et demeurent	주어 + 동사 둘(3인칭 복수)	사람은 태어나 그렇게 산다
libres et égaux en droits.	형용사 둘(남성 복수) + en + 명사	자유롭고 권리에서 평등하게
Les distinctions sociales ne peuvent être fondées	둘째 문장 — ne + pouvoir + 수동	사회적 차별은 근거할 수 있다
que sur l'utilité commune.	ne … que = 「~에만」	공동의 이익에만

문형

naître et demeurer + 형용사

~하게 태어나 ~한 채로 있다

1. naître(태어나다)는 불규칙: il naît, ils naissent. 과거분사 né.
2. demeurer + 형용사는 「~한 상태로 남다」. rester와 같다.
3. 형용사는 주어에 맞춘다: les hommes … libres et égaux.

Les règles demeurent applicables.
그 규칙은 계속 적용된다.

La question demeure ouverte.
그 문제는 아직 열려 있다.

문법 F1 · égal의 남성 복수는 égaux

~~libres et égals~~ (비문)

libres et égaux

-al로 끝나는 형용사는 남성 복수에서 -aux가 된다(égal → égaux, national → nationaux). 여성 복수는 égales로 -s만 붙인다.

한국이라면? = 법 앞의 평등 · 헌법 제11조

1789 선언은 권리에서 평등하다고 쓰고 차별은 공동의 이익으로만 정당화된다고 한다. 한국은 「모든 국민은 법 앞에 평등하다」(제11조 제1항).

---

3. la **nation**, pl. les nations [na.sjɔ̃] **국민(전체), 민족** ★★

여성 FR

1789년의 nation은 왕이 아니라 국민 전체가 주권의 주인이라는 뜻이다. 1958 헌법 3조는 souveraineté nationale(국민 주권)가 peuple(인민)에게 속한다고 쓴다(10장).

쉬운 예 La nation a choisi la République.
국민은 공화정을 택했다.

실무 예 Dans ce texte, faut-il traduire nation par peuple ou par État ?
이 문서에서 nation을 국민으로 옮겨야 합니까, 국가로 옮겨야 합니까?

원문

Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. — DDHC 1789, art. 3 · 공식
모든 주권의 원리는 본질적으로 국민에게 있다. 어떤 단체도 어떤 개인도 국민에게서 명시적으로 나오지 않은 권한을 행사할 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Le principe de toute souveraineté	주어 — toute는 souveraineté(여성)에 맞춤	모든 주권의 원리는
réside essentiellement dans la nation.	résider dans + 부사	본질적으로 국민에게 있다
Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité	둘째 문장 — nul … ne, 부정의 de	어떤 단체도 어떤 개인도 권한을 행사할 수 없다
qui n'en émane expressément.	관계절 — en = de la nation, pas 없는 부정	국민에게서 명시적으로 나오지 않은

문형

résider dans + 명사

~에 있다(근거·본질이 ~에 있다)

1. résider는 「살다」 말고도 「(무엇이) ~에 있다」. 추상 명사를 주어로 자주 쓴다.
2. La difficulté réside dans …(어려움은 ~에 있다)는 회의에서 유용하다.
3. 명사 la résidence는 「거소」(법률), le résident은 「거주자」.

La difficulté réside dans la preuve.
어려움은 증명에 있습니다.

Tout le problème réside dans cette phrase.
문제는 모두 이 문장에 있다.

한국이라면? = 국민주권 · 헌법 제1조

1789 선언은 주권의 원리가 국민에게 있고 모든 권한이 거기서 나와야 한다고 쓴다. 한국은 「모든 권력은 국민으로부터 나온다」(제1조 제2항).

---

4. la **liberté**, pl. les libertés [li.bɛʁ.te] **자유** ★★★

여성 FR

4조는 자유를 「남을 해치지 않는 모든 것을 할 수 있음」으로 정의하고, 그 한계는 법률로만 정할 수 있다고 한다. 복수 les libertés는 개별 자유들(표현의 자유 등)이다. 10장의 droits et libertés와 함께 본다.

쉬운 예 La liberté d'expression est protégée.
표현의 자유는 보호된다.

실무 예 Selon l'article quatre, seule la loi peut fixer les bornes de la liberté.
4조에 따르면 자유의 한계는 법률만 정할 수 있습니다.

원문

> La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. — DDHC 1789, art. 4 · 공식
>
> 자유란 남을 해치지 않는 모든 것을 할 수 있는 것이다. 그러므로 각 사람의 자연권 행사에는, 사회의 다른 구성원이 같은 권리를 누리도록 보장하는 한계 말고는 한계가 없다. 이 한계는 법률로만 정할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui :	정의 — consister à + 동사원형, tout ce qui	자유란 남을 해치지 않는 모든 것을 할 수 있는 것이다
ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme	ainsi + 주어	그러므로 각 사람의 자연권 행사에는
n'a de bornes que celles	ne … que + 부정의 de, celles = bornes	~한 한계 말고는 한계가 없다
qui assurent aux autres membres de la société	관계절 + à + 사람	사회의 다른 구성원에게 보장하는
la jouissance de ces mêmes droits.	assurer의 목적어	같은 권리의 향유를
Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.	셋째 문장 — ne … que + 수동	이 한계는 법률로만 정할 수 있다

문형

consister à + 동사원형

~하는 데 있다, ~하는 것이다

1. 정의할 때 쓴다: A consiste à + 동사원형(A란 ~하는 것이다).
2. consister en + 명사는 「~로 이루어지다」: le dossier consiste en trois pièces.
3. 5장의 le fait de + 동사원형과 함께 법률 정의의 틀이다.

Le dol consiste à tromper le cocontractant.
사기는 계약 상대방을 속이는 것이다.

Mon rôle consiste à présenter le système coréen.
제 역할은 한국 제도를 소개하는 것입니다.

문법 F7 · n'avoir de … que — 「~밖에 없다」

~~n'a pas de bornes que celles~~ (비문)

n'a de bornes que celles

ne … que 사이에 부정의 de가 낀 꼴이다. n'a de bornes que celles qui … = 「~하는 한계 말고는 한계가 없다」. pas를 넣으면 비문이다.

한국이라면? ≠ 기본권 제한 · 헌법 제37조

1789 선언은 자유의 한계를 법률로만 정한다고 쓴다. 한국은 「법률로써 제한할 수 있으며」에 더해 필요한 경우 ·본질적 내용 침해 금지를 적는다(제37조 제2항).

---

5. la **volonté générale**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [vɔ.lɔ̃.te ʒe.ne.ʁal] **일반의지** ★★★

여성 FR

루소의 개념을 6조가 법률의 정의로 받아들였다. 「일반의지」가 번역어로 굳었다. 6조 둘째 문장은 시민이 직접 또는 대표자를 통해 법률 제정에 참여할 권리를 적는다.

쉬운 예 La loi exprime la volonté générale.
법률은 일반의지를 표현한다.

실무 예 Peut-on encore dire que la loi exprime la volonté générale ?
법률이 일반의지를 표현한다고 지금도 말할 수 있을까요?

원문

> La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. –
> DDHC 1789, art. 6 · 공식
> 법률은 일반의지의 표현이다. 모든 시민은 몸소 또는 대표자를 통해 법률의 형성에 참여할 권리가 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La loi est l'expression de la volonté générale.	정의 — être + 명사	법률은 일반의지의 표현이다
Tous les citoyens ont droit de concourir	주어 + avoir droit de + 동사원형	모든 시민은 참여할 권리가 있다
personnellement, ou par leurs représentants,	부사 / par + 명사 — 방법 둘	몸소 또는 대표자를 통해
à sa formation.	concourir à + 명사, sa = 법률의	그 형성에

문형

avoir droit de / à + …

~할 권리가 있다

1. avoir droit à + 명사(à une indemnité), avoir le droit de + 동사원형이 오늘날의 꼴이다.
2. 6조의 ont droit de concourir는 관사 없는 옛 문어 꼴이다.
3. concourir à + 명사는 「~에 함께 이바지하다·참여하다」.

La victime a droit à une réparation.
피해자는 배상을 받을 권리가 있다.

Chaque délégation a le droit de poser deux questions.
대표단마다 질문 두 개를 할 권리가 있습니다.

한국이라면? ≠ 입법권 · 헌법 제40조

1789 선언은 시민이 몸소 또는 대표자를 통해 법률 형성에 참여한다고 쓴다. 한국은 「입법권은 국회에 속한다」(제40조).

---

6. la **résistance à l'oppression**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ʁe.zis.tɑ̃s a lɔ.pʁe.sjɔ̃]

압제에 대한 저항(저항권) ★★

여성 FR

2조는 자연권 넷을 든다. 자유(liberté), 소유(propriété), 안전(sûreté — 자의적 체포로부터의 안전), 압제에 대한 저항이다. 소유는 7장에서 17조와 함께 읽는다.

쉬운 예 Le peuple a choisi la résistance.
민중은 저항을 택했다.

실무 예 Le droit de résistance à l'oppression a-t-il encore une portée juridique ?
압제에 대한 저항권이 지금도 법적 의미가 있습니까?

원문

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. — DDHC 1789, art. 2 · 공식
모든 정치적 결사의 목적은 사람의 자연적이고 소멸하지 않는 권리를 지키는 것이다. 그 권리는 자유, 소유, 안전, 그리고 압제에 대한 저항이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le but de toute association politique	주어	모든 정치적 결사의 목적은

est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme.	être + 명사 + 형용사 둘	사람의 자연적이고 소멸하지 않는 권리를 지키는 것이다
Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté,	둘째 문장 — 열거	그 권리는 자유, 소유, 안전
et la résistance à l'oppression.	열거의 마지막	그리고 압제에 대한 저항이다

문형

impresciptible / inaliénable

시효로 소멸하지 않는 / 양도할 수 없는

1. im-·in-은 부정 접두사다. prescrire(시효에 걸리다 — 5장) → imprescriptible.
2. aliéner(양도하다) → inaliénable. 전문은 inaliénables et sacrés라 쓴다.
3. 형용사라 명사에 맞춘다: des droits imprescriptibles.

Ce droit est imprescriptible.
이 권리는 시효로 소멸하지 않는다.

La dignité humaine est inaliénable.
인간의 존엄은 양도할 수 없다.

한국이라면? ≠ 저항권 · 헌법 전문

1789 선언은 압제에 대한 저항을 자연권의 하나로 명문화한다. 한국 헌법은 저항권을 권리로 적지 않고, 전문에 「불의에 항거한 4 · 19민주이념을 계승하고」 라고 쓴다.

---

7. la **présomption d'innocence**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [pʁe.zɔ̃p.sjɔ̃ di.nɔ.sɑ̃s]

무죄추정 ★★★

여성 FR

9조는 이 이름을 쓰지 않고 présumé innocent(무죄로 추정되는)이라는 분사 구문으로 말한다. 핵심은 둘째 절이다. 체포가 불가피해도 필요하지 않은 가혹함은 법률로 엄하게 막아야 한다.

쉬운 예 Il est présumé innocent.
그는 무죄로 추정된다.

실무 예 La présomption d'innocence est-elle respectée pendant la garde à vue ?
보호유치 동안에도 무죄추정이 지켜집니까?

원문

> Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait

pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. — DDHC 1789, art. 9 · 공식

누구나 유죄로 선고될 때까지는 무죄로 추정되므로, 그를 체포하는 것이 불가피하다고 판단되더라도 신병 확보에 필요하지 않은 가혹함은 법률로 엄하게 억제해야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Tout homme étant présumé innocent	절대 분사구 — étant이 이유를 만든다	누구나 무죄로 추정되므로
jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable,	jusqu'à ce que + 접속법 과거	유죄로 선고될 때까지
s'il est jugé indispensable de l'arrêter,	si 조건절 — 비인칭 il est jugé + 형용사 + de	그를 체포하는 것이 불가피하다고 판단되더라도
toute rigueur qui ne serait pas nécessaire	주어 + 관계절(조건법)	필요하지 않은 가혹함은
pour s'assurer de sa personne	pour + 대명동사 원형	신병 확보에
doit être sévèrement réprimée par la loi.	주절 — devoir + 수동	법률로 엄하게 억제해야 한다

주절의 주어는 셋째 쉼표 뒤의 toute rigueur다. 앞의 두 덩어리(이유·조건)를 먼저 걷어 낸다.

문형

être présumé + 형용사

~로 추정되다

1. présumer는 「추정하다」. 수동태 être présumé + 형용사가 법률 문장의 기본 꼴이다.
2. 과거분사는 주어에 맞춘다: elle est présumée innocente.
3. 반증할 수 있는 추정은 présomption simple, 반증할 수 없는 추정은 présomption irréfragable.

Le possesseur est présumé de bonne foi.

점유자는 선의로 추정된다.

Elle est présumée innocente jusqu'au jugement.

그녀는 판결 때까지 무죄로 추정된다.

문법 F7 · jusqu'à ce que + 접속법

~~jusqu'à ce qu'il a été déclaré coupable~~ (비문)

jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable

jusqu'à ce que(~할 때까지) 뒤는 접속법이다. 완료된 일이면 접속법 과거(ait été + 과거분사).

한국이라면? ≠ 무죄추정 · 헌법 제27조

1789 선언은 유죄로 선고될 때까지 무죄로 추정한다고 쓴다. 한국은 「유죄의 판결이 확정될 때까지는 무죄로 추정된다」(제27조 제4항)로 확정을 명시한다. 여기서는 두 조문의 문언만 견준다. 불복 중의 무죄추정 범위는 다루지 않는다.

---

8. les **paroles de la loi**, 늘 복수 [pa.ʁɔl də la lwa] **법률의 말(문언)** ★★

여성 FR

흔히 「법관은 법률의 입(bouche de la loi)」이라고 줄여 인용하지만, 원문은 「법률의 말을 발음하는 입」이다. 영국 헌정을 다룬 11편 6장의 문장이다. 원문 철자는 그대로 두었다.

쉬운 예

Le juge lit les paroles de la loi.

법관은 법률의 말을 읽는다.

실무 예

Peut-on encore dire aujourd'hui que le juge est seulement la bouche de la loi ?

오늘날에도 법관이 법률의 입일 뿐이라고 말할 수 있을까요?

원문

> Mais les juges de la nation ne sont, comme nous avons dit, que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés, qui n'en peuvent modérer ni la force, ni la rigueur. — Montesquieu, De l'esprit des lois, liv. XI, ch. VI (Londres, Nourse, 1772, t. I, p. 200) · 비공식 전사(Wikisource) · 원본 스캔 쪽 그림 대조 · 옛 판본 — 판본 대조: 1772 Nourse 원본 스캔 p. 200(Commons djvu page326 쪽 그림)을 직접 보고 대조 — loi 뒤는 쉼표(같은 쪽 celle-ci; 의 쌍반점과 꼴이 다르다), force 뒤도 쉼표로 Wikisource 전사(교정 단계 3)와 같다. 다른 판은 구두점이 다르다: IA bub_gb_2ZCM3MFHX2MC(1777, t. I, p. 264) OCR 「de la loi ; des êtres」 「ni la force ni la rigueur」, 1816 Didot판 OCR(delespritdesloi03unkngoog) 「de la loi ; des êtres」. 2026-10-15 AI 대조
>
> 그러나 국가의 법관은, 앞서 말했듯이, 법률의 말을 발음하는 입일 뿐이고, 법률의 힘도 엄격함도 누그러뜨릴 수 없는 생명 없는 존재다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Mais les juges de la nation ne sont,	주어 + ne + être	그러나 국가의 법관은 ~일 뿐이다
comme nous avons dit,	삽입구 — 앞서 말했듯이	앞서 말했듯이
que la bouche qui prononce les paroles de la loi,	ne … que + 명사 + 관계절	법률의 말을 발음하는 입
des êtres inanimés,	동격 — bouche를 다시 말함	생명 없는 존재

qui n'en peuvent modérer ni la force, ni la rigueur.	관계절 — en = 법률의, ne … ni … ni	법률의 힘도 엄격함도 누그러뜨릴 수 없는

문형

ne … que + 명사

~일 뿐이다

1. ne를 동사 앞에, que를 「뿐」인 말 앞에 둔다: ne sont que la bouche.
2. 사이에 삽입구가 와도 된다: ne sont, comme nous avons dit, que …
3. 말할 때는 seulement으로 바꿔도 된다: ils sont seulement la bouche.

Ce n'est qu'une hypothèse.
그것은 가설일 뿐입니다.

Le texte ne parle que des contrats.
그 조문은 계약만 다룬다.

문법 F7 · ne … ni … ni — 「~도 ~도 않다」

~~ne peuvent modérer pas ni la force ni la rigueur~~ (비문)

n'en peuvent modérer ni la force, ni la rigueur

ni … ni를 쓰면 pas를 넣지 않는다. 옛 문어는 대명사 en을 조동사 앞에 둔다(n'en peuvent modérer). 지금은 ne peuvent en modérer라 쓴다.

한국이라면? ≠ 법관과 법률 · 헌법 제27조

몽테스키외는 법관을 법률의 말을 발음하는 입으로 그린다. 한국 헌법은 국민 쪽에서 「법률에 의한 재판을 받을 권리를 가진다」(제27조 제1항)고 쓴다.

---

9. la **puissance de juger**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [pɥi.sɑ̃s də ʒy.ʒe] **재판권, 사법권**

★★

여성 FR

몽테스키외는 세 권력을 la puissance législative, la puissance exécutrice, la puissance de juger라 부른다. 오늘날은 le pouvoir législatif·exécutif·judiciaire라 한다. 원문의 &은 et다.

쉬운 예

La puissance de juger appartient aux juges.
재판권은 법관에게 속한다.

실무 예

Montesquieu parle de puissance de juger, et non de pouvoir judiciaire.
몽테스키외는 사법권이 아니라 「재판하는 권력」이라고 말합니다.

원문

> Il n'y a point encore de liberté, si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative, & de l'exécutrice. — Montesquieu, De l'esprit des lois, liv. XI, ch. VI

(Londres, Nourse, 1772, t. I, p. 192) · 비공식 전사(Wikisource) · 원본 스캔 쪽 그림 대조 · 옛 판본 — 판본 대조: 1772 Nourse 원본 스캔 p. 192(Commons djvu page318 쪽 그림)을 직접 보고 대조 — 「législative, & de l'exécutrice」까지 Wikisource 전사(교정 단계 3)와 같다 . IA bub_gb_2ZCM3MFHX2MC(1777, t. I, p. 252) OCR도 낱말 같음. 1777판은 「législative & de」(쉼표 없음). 1816 Didot판 OCR은 「législative et de l'exécutrice」. 2026-10-15 AI 대조

재판하는 권력이 입법권과 집행권에서 분리되어 있지 않으면, 이 또한 자유는 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Il n'y a point encore de liberté,	il n'y a point de — 부정의 de	이 또한 자유는 없다
si la puissance de juger	si 조건절의 주어	재판하는 권력이
n'est pas séparée de la puissance législative,	수동 — séparée는 puissance(여성)에 맞춤	입법권에서 분리되어 있지 않으면
& de l'exécutrice.	& = et, l'exécutrice = la puissance exécutrice	그리고 집행권에서

문형

il n'y a point de + 명사, si …

~하지 않으면 ~은 없다

1. il n'y a point de는 il n'y a pas de의 문어다. 부정 뒤 명사에는 de만 쓴다.
2. encore는 여기서 「이 또한·역시」다. 앞 문단의 조건에 하나를 더한다.
3. si 절은 조건이다. 동사는 직설법 현재(n'est pas).

Il n'y a pas de justice sans juges indépendants.
독립된 법관 없이는 정의도 없다.

Il n'y a pas de contrat si les parties ne sont pas d'accord.
당사자가 합의하지 않으면 계약은 없다.

한국이라면? = 사법권의 독립 · 헌법 제101조

재판하는 권력을 입법·집행에서 떼어 놓아야 자유가 있다는 생각은 한국 헌법에도 있다. 「사법권은 법관으로 구성된 법원에 속한다」(제101조 제1항).

---

10. la **séparation des pouvoirs**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [se.pa.ʁa.sjɔ̃ de pu.vwaʁ]

권력분립 ★★★

여성 FR

이 말 자체는 1789 선언 16조에 나온다(10장). 몽테스키외의 원문은 「권력이 권력을 멈추게 한다」는 생각을 접속법 두 번으로 말한다. 그 문장이 권력분립의 근거로 가장 자주 인용된다.

쉬운 예

La séparation des pouvoirs protège la liberté.

권력분립은 자유를 지킨다.

실무 예

En Corée aussi, la séparation des pouvoirs est un principe constitutionnel.

한국에서도 권력분립은 헌법 원리입니다.

원문

Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. — Montesquieu, De l'esprit des lois, liv. XI, ch. IV (Londres, Nourse, 1772, t. I, p. 190) · 비공식 전사(Wikisource) · 원본 스캔 쪽 그림 대조 · 옛 판본 — 판본 대조: 1772 Nourse 원본 스캔 p. 190(Commons djvu page316 쪽 그림)을 직접 보고 Wikisource 전사(교정 단계 3)와 같음을 확인. IA bub_gb_2ZCM3MFHX2MC(1777, t. I, p. 250) OCR도 낱말·구두점 같음(OCR 「puifle abufer」「difpofition」은 긴 s). 1816 Didot판 OCR도 같은 문장. 2026-10-15 AI 대조

권력을 남용하지 못하게 하려면, 사물의 배치로써 권력이 권력을 멈추게 해야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir,	pour que + 접속법(puisse), pas 없는 부정	권력을 남용하지 못하게 하려면
il faut que,	비인칭 il faut que — 접속법을 부른다	~해야 한다
par la disposition des choses,	삽입구 — 수단	사물의 배치로써
le pouvoir arrête le pouvoir.	que 절 — arrête는 접속법 현재	권력이 권력을 멈추게

문형

pour que + 접속법

~하도록, ~하기 위해

1. 주절과 종속절의 주어가 다르면 pour que + 접속법을 쓴다.
2. 주어가 같으면 pour + 동사원형: pour éviter l'abus.
3. 부정은 pour qu'on ne puisse(pas 없는 문어) 또는 pour qu'on ne puisse pas.

Je parle lentement pour que tout le monde comprenne.

모두가 이해하도록 천천히 말하겠습니다.

Il faut que la décision soit motivée.

결정에는 이유가 붙어야 한다.

문법 F7 · 접속법 두 번 — pour que, il faut que

~~Pour qu'on ne peut abuser du pouvoir, il faut que le pouvoir arrête~~ (비문)

Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que le pouvoir arrête

pour que(~하도록)와 il faut que(~해야 한다) 뒤는 둘 다 접속법이다. puisse는 pouvoir의 접속법, arrête는 arrêter의 접속법(직설법과 꼴이 같다).

---

11. le **législateur**, pl. les législateurs [le.ʒi.sla.tœʁ] **입법자** ★★★

남성 FR

판결과 학설은 의회를 흔히 le législateur라 부른다(l'intention du législateur, 입법자의 의사).
포르탈리스의 문장은 입법을 권력 행사보다 성직(sacerdoce, 사제의 직분)에 가깝다고 본다.

쉬운 예

Le législateur a modifié la loi.

입법자가 법률을 고쳤다.

실무 예

Quelle était l'intention du législateur sur ce point ?

이 점에 대한 입법자의 의사는 무엇이었습니까?

원문

> Le législateur exerce moins une autorité qu'un sacerdoce. — Portalis, Discours préliminaire, in Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du code civil, t. I (1827), p. 466 · 역사 문헌 스캔(Fenet 1827 편찬집, IA OCR · 원본 쪽 그림 대조) · 옛 판본 — 판본 대조: Fenet t. I p. 466 원본 스캔(IA recueilcompletde01fene leaf 610, IIIF 쪽 그림)을 직접 보고 대조 — 같은 문장 . IA bnf-bpt6k64644592(Gallica 미러, Portalis, Discours, rapports et travaux inédits sur le Code civil, 1844) OCR도 같은 문장. Fenet OCR은 「autori'-i qu'u»」로 깨져 자동 대조가 ⚠️, 1844판 OCR은 글자까지 일치. 2026-10-15 AI 대조
> 입법자는 권위를 행사한다기보다 성직을 수행한다.

문형

moins A que B

A라기보다 B

1. 비교 대상 둘을 같은 꼴(명사·형용사)로 맞춘다.
2. plus A que B는 「B보다 A」. moins는 그 반대다.
3. 토론에서 입장을 다듬을 때 쓰기 좋다(20장).

C'est moins un problème juridique qu'un problème politique.

이것은 법적 문제라기보다 정치적 문제입니다.

Le juge est moins un arbitre qu'un gardien.

법관은 심판이라기보다 수호자다.

문법 F8 · moins … que — 「~라기보다」

~~exerce moins une autorité que un sacerdoce~~ (표기 오류)

exerce moins une autorité qu'un sacerdoce

비교의 que도 모음 앞에서 qu'로 준다(qu'un). moins A que B = 「B보다 A가 덜」, 곧 「A라기보다 B」다.

---

12. **perdre de vue** [pɛʁ.dʁə də vy] **(~을) 잊다, 시야에서 놓치다** ★★

FR

흔히 「Les lois sont faites pour les hommes, et non les hommes pour les lois」만 떼어 인용한다. 원문에서 이 말은 독립문이 아니라 「입법자는 ~을 잊어서는 안 된다」에 딸린 que 절이다. Il은 앞 문장의 le législateur다.

쉬운 예

Il ne faut pas perdre de vue l'objectif.

목표를 잊어서는 안 된다.

실무 예

Il ne faut pas perdre de vue que la loi est faite pour les citoyens.

법률이 시민을 위해 만들어졌다는 것을 잊어서는 안 됩니다.

원문

Il ne doit point perdre de vue que les lois sont faites pour les hommes, et non les hommes pour les lois ; … — Portalis, Discours préliminaire, in Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du code civil, t. I (1827), p. 466 · 역사 문헌 스캔(Fenet 1827 편찬집, IA OCR · 원본 쪽 그림 대조) · 옛 판본 — 판본 대조: Fenet t. I p. 466 원본 스캔(IA leaf 610 쪽 그림)을 직접 보고 대조 — 「pour les lois; qu'elles …」까지 같은 문장, 뒤에 que 절이 이어진다 . IA bnf-bpt6k64644592(Portalis 1844, Gallica 미러) OCR도 같은 문장. 두 OCR 모두 글자가 깨져(「lo's ont faites」 「perdre do vue」) 자동 대조는 ⚠️. 2026-10-15 AI 대조

입법자는 법률이 사람을 위해 만들어진 것이지 사람이 법률을 위해 만들어진 것이 아님을 잊어서는 안 된다 …

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Il ne doit point perdre de vue	주어 il(= 입법자) + devoir + 동사원형, ne … point	입법자는 잊어서는 안 된다
que les lois sont faites pour les hommes,	que 절 — 수동태, faites는 여성 복수	법률이 사람을 위해 만들어졌다는 것을
et non les hommes pour les lois ;	et non — 동사 sont faits 생략	사람이 법률을 위해서가 아니라
…	생략 — 원문은 que 절이 더 이어진다	…

문형

ne pas perdre de vue que + 직설법

~을 잊지 않다, ~을 염두에 두다

1. perdre de vue + 명사, 또는 que + 직설법 절.
2. devoir·falloir와 함께 「잊지 말아야 한다」로 자주 쓴다.
3. ne … point은 옛 문어다. 지금은 ne … pas.

Ne perdons pas de vue l'intérêt de l'enfant.
아이의 이익을 잊지 맙시다.

Il ne faut pas perdre de vue le contexte historique.
역사적 맥락을 놓쳐서는 안 됩니다.

문법 F2 · 수동태 être fait pour

~~les lois sont fait pour les hommes~~ (비문)

les lois sont faites pour les hommes

수동태 과거분사는 주어에 맞춘다. lois(여성 복수) → faites. 둘째 절 les hommes (sont faits) pour les lois는 동사가 생략됐다.

---

13. la **sagesse**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [sa.ʒɛs] **지혜, 사려** ★★

여성 FR

형용사는 sage(지혜로운, 얌전한). 포르탈리스는 법률을 권력(puissance)의 행위라기보다 지혜·정의·이성의 행위로 본다. 10장의 1789 선언 6조(법률 = 일반의지)와 대비해 읽는다.

쉬운 예 Le juge a agi avec sagesse.
법관은 지혜롭게 처신했다.

실무 예 Portalis voit dans la loi un acte de sagesse plutôt qu'un acte de puissance.
포르탈리스는 법률을 권력의 행위라기보다 지혜의 행위로 봅니다.

원문

Les lois ne sont pas de purs actes de puissance ; ce sont des actes de sagesse, de justice et de raison. — Portalis, Discours préliminaire, in Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du code civil, t. I (1827), p. 466 · 역사 문헌 스캔(Fenet 1827 편찬집, IA OCR · 원본 쪽 그림 대조) · 옛 판본 — 판본 대조: Fenet t. I p. 466 원본 스캔(IA leaf 610 쪽 그림)을 직접 보고 대조 — 「puissance; ce sont」까지 같은 문장 . IA bnf-bpt6k64644592(Portalis 1844, Gallica 미러) OCR도 같은 문장. Fenet OCR 「ne son'^ pas」, 1844 OCR 「tle juirs actes de pui.ssance」로 글자가 깨져 자동 대조는 ⚠️. 2026-10-15 AI 대조
법률은 순전한 권력 행위가 아니다. 지혜와 정의와 이성의 행위다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Les lois ne sont pas de purs actes de puissance ;	부정 + 형용사 앞 de	법률은 순전한 권력 행위가 아니다
ce sont des actes	ce sont — 다시 정의	~의 행위다
de sagesse, de justice	de + 관사 없는 명사 ①②	지혜와 정의와
et de raison.	de + 명사 ③	이성의

문형

ce sont des + 복수 명사

그것은 ~이다(복수)

1. 앞 문장의 명사를 ce로 받아 다시 정의한다. 복수면 ce sont, 단수면 c'est.
2. 말할 때는 복수에도 c'est를 쓰는 일이 많지만 문서에서는 ce sont.
3. 부정 → 긍정으로 대비할 때 쓰기 좋다: ce ne sont pas …; ce sont …

Ce ne sont pas des erreurs, ce sont des choix.
그것은 실수가 아니라 선택입니다.

Ce sont des questions difficiles.
어려운 질문들입니다.

---

14. être sobre de [ɛtʁ sɔbʁ də] ~을 아끼다, ~에 절제하다 ★★

FR

la nouveauté(새것, 새로운 제도)를 목적어로 받았다. 원문은 que 절이 이어지는 긴 문장의 한 마디다. 그래서 앞뒤에 생략 표시를 붙였다. 「입법에서는 새로운 것을 아껴야 한다」는 법전 편찬의 신중론을 대표하는 문장이다.

쉬운 예

Cette loi apporte peu de nouveautés.
이 법률에는 새로운 것이 별로 없다.

실무 예

Selon Portalis, il faut être sobre de nouveautés. Êtes-vous d'accord ?
포르탈리스는 새것을 아껴야 한다고 했습니다. 동의하십니까?

원문

… qu'il faut être sobre de nouveautés en matière de législation … — Portalis, Discours préliminaire, in Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du code civil, t. I (1827), p. 466 · 역사 문헌 스캔(Fenet 1827 편찬집, IA OCR · 원본 쪽 그림 대조) · 옛 판본 — 판본 대조: Fenet t. I p. 466 원본 스캔(IA leaf 610 쪽 그림)을 직접 보고 대조 — 같은 문구 . IA recueilcompletde01fene OCR에서 글자까지 일치, IA bnf-bpt6k64644592(Portalis 1844) OCR에서 같은 문구(줄끝 「nou¬ veautés」 분철). 2026-10-15 AI 대조

… 입법에서는 새로운 것을 아껴야 한다는 것 …

문형

être sobre de + 명사

~을 아끼다, ~에 절제하다

1. sobre는 「절제하는·검소한」. être sobre de + 무관사 명사 = ~을 아껴 쓰다.
2. en matière de + 무관사 명사는 「~ 분야에서」. 법률 문장에 아주 흔하다.
3. 비인칭 il faut + 동사원형: 「~해야 한다」.

En matière pénale, la loi est d'interprétation stricte.
형사 분야에서 법률은 엄격하게 해석한다.

Soyons sobres de citations dans le rapport.
보고서에서는 인용을 아낍시다.

---

15. le **peuple**, pl. les peuples [pœpl] **국민, 민족, 인민** ★★

남성 FR

포르탈리스의 「민족의 법전은 세월과 함께 만들어진다」는 법전이 한 사람의 작품이 아니라 관습과 판례가 쌓인 것이라는 생각이다. 10장 1958 헌법 3조의 peuple(주권자 인민)과 쓰임이 다르다.

쉬운 예 Le peuple vote.
국민이 투표한다.

실무 예 Cette phrase de Portalis s'applique-t-elle aussi au Code civil coréen ?
포르탈리스의 이 문장은 한국 민법전에도 들어맞을까요?

원문

> Les codes des peuples se font avec le temps ; mais, à proprement parler, on ne les fait pas. — Portalis, Discours préliminaire, in Discours, rapports et travaux inédits sur le Code civil, éd. F. Portalis, Paris, Joubert, 1844, p. 15 (Fenet, Recueil complet, t. I, 1827, p. 476 도 같은 문장) · 역사 문헌 스캔(Gallica bpt6k64644592 의 IA 미러 OCR · 원본 쪽 그림 대조) · 옛 판본 — 판본 대조: 1844 Joubert판 p. 15(IA leaf 122, 전체 해상도 쪽 그림)에서 «parler, on ne les fait pas» 쉼표를 또렷이 확인(2026-10-15 AI 대조) . Fenet 1827 t. I p. 476(IA leaf 620)도 같은 문장이나 parler 뒤 부호가 인쇄 번짐으로 쉼표·쌍점·쌍반점 어느 쪽으로도 읽혀 세 판독이 갈렸다(AI 판독이 쉼표·쌍점·쌍반점으로 갈림) — 그래서 부호가 분명한 1844판을 인용 판본으로 삼는다. 원본의 se font avec le temps·on ne les fait pas 는 두 판 모두 이탤릭. 1844 OCR 「on 7W les」로 깨져 자동 대조는 ⚠️
>
> 민족의 법전은 세월과 함께 만들어진다. 그러나 엄밀히 말하면 누가 만드는 것이 아니다.

문형

à proprement parler

엄밀히 말하면

1. 말을 다듬거나 정의를 좁힐 때 쓰는 삽입구다. 앞뒤에 쉼표를 둔다.
2. proprement은 「제대로·정확히」. 일상어의 「깨끗이」와 다르다.

3. 비슷한 말: au sens strict(좁은 뜻으로).

Ce n'est pas, à proprement parler, un contrat.
그것은 엄밀히 말하면 계약이 아니다.

À proprement parler, la Cour n'a pas tranché la question.
엄밀히 말하면 법원은 그 문제를 판단하지 않았습니다.

문법 F2 · 대명동사의 수동 용법 — se faire

~~Les codes des peuples sont font avec le temps.~~ (비문)

Les codes des peuples se font avec le temps.

se faire는 여기서 「만들어지다」(수동)다. 사람 주어 없이 사물이 저절로 되는 일을 말한다. 뒤의 on ne les fait pas(사람이 만드는 것이 아니다)와 짝을 이룬다.

---

16. ## le déni de justice, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [de.ni də ʒys.tis] 재판 거부 ★★★

남성 FR

1804년 4조가 지금도 같은 문언으로 살아 있다. 법률이 없거나 모호하다는 이유로 재판을 거부하면 처벌될 수 있다는 것이다. 법관이 법률의 빈틈을 메워야 한다는 근거로 인용된다. 1804년 édition originale의 Wikisource 전사에는 juger 뒤 쉼표가 없다. 1804년 초판(Gallica bpt6k1061517, p. 2)은 «refusera de juger sous prétexte»로 juger 뒤에 쉼표가 없다. 쉼표는 뒤 판본과 현행 조문의 것이다(소유자 브라우저 확인 2026-10-15).

쉬운 예 Refuser de juger est un déni de justice.
재판을 거부하는 것은 재판 거부다.

실무 예 Le juge ne peut pas refuser de statuer au motif que la loi est obscure.
법관은 법률이 모호하다는 이유로 재판을 거부할 수 없습니다.

원문

Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. — C. civ., art. 4 · 공식 대체
법률이 없다거나 모호하다거나 불충분하다는 구실로 재판을 거부하는 법관은 재판 거부의 죄로 소추될 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le juge qui refusera de juger,	주어 + 관계절(단순미래)	재판을 거부하는 법관은
sous prétexte du silence, de l'obscurité	sous prétexte de + 명사 ①②	법률이 없다거나 모호하다는

ou de l'insuffisance de la loi,	명사 ③	또는 불충분하다는 구실로
pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.	주절 — 단순미래 + 수동	재판 거부의 죄로 소추될 수 있다

문형

sous prétexte de + 명사 / que + 직설법

~을 구실로

1. prétexte는 「핑계·구실」. 진짜 이유가 아니라는 뉘앙스가 있다.
2. de + le = du: sous prétexte du silence.
3. 중립적으로는 au motif que(~라는 이유로)를 쓴다.

Il a refusé de payer sous prétexte d'une erreur.
그는 착오를 구실로 지급을 거부했다.

La demande a été rejetée au motif qu'elle était tardive.
그 청구는 늦었다는 이유로 기각되었다.

문법 F2 · 법조문의 단순미래

~~Le juge qui refuse de juger … pourra être poursuivi (뜻은 같지만 1804년 문체와 다르다)~~ (부자연)

Le juge qui refusera de juger … pourra être poursuivi

1804년 법전은 조건과 효과를 단순미래로 쓴다(refusera, pourra). 오늘날 새 조문은 현재형을 쓴다(5장). 두 시제 모두 「~하면 ~한다」로 옮긴다.

한국이라면? ≠ 재판청구권 · 헌법 제27조

프랑스는 법관 쪽에서 재판 거부를 금지한다(4조). 한국 헌법은 국민 쪽에서 「법률에 의한 재판을 받을 권리를 가진다」(제27조 제1항)고 쓴다.

---

17. **l'obéissance**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ɔ.be.i.sɑ̃s] **복종** ★★

여성 FR

1804년 213조는 아내의 복종을 법 문언으로 두었다. LEGI에 실린 가장 이른 판본(1938. 2. 20.)에는 복종 문언이 없고, 1971. 1. 1.부터 현행 213조는 「Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille.」(부부가 함께 가족을 이끈다)라고 쓴다.

쉬운 예 L'obéissance à la loi est un devoir.
법률을 따르는 것은 의무다.

실무 예 Ce texte de mille huit cent quatre montre bien l'inégalité entre époux à l'époque.
1804년의 이 조문은 당시 부부 사이의 불평등을 잘 보여 줍니다.

원문

> Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari. — Code civil des Français (1804), art. 213 · 비공식 전사(Wikisource) · 원본 스캔 쪽 그림 대조 · 옛 판본 — 판본 대조: 1804 édition originale 원본 스캔 p. 53(Commons djvu page55 쪽 그림)을 직접 보고 Wikisource 전사(교정 단계 4)와 같음을 확인 . Wikisource 전사와 IA 10548846bsb(BSB, édition stéréotype 1804) OCR을 직접 대조 — 같은 문장 (OCR 「obeissance & son mari」는 악상·à 오독). Fenet t. IX 의사록 본문과 Thibaudeau(1827) OCR에도 같은 문언. 2026-10-15 AI 대조
> 남편은 아내에게 보호를, 아내는 남편에게 복종을 해야 한다.

문형

devoir + 명사 + à + 사람

~에게 ~을 해야 한다(지고 있다)

1. devoir는 동사원형 말고 명사도 받는다: devoir de l'argent à qn(~에게 돈을 빚지다).
2. 현행 212조도 이 틀이다: les époux se doivent mutuellement respect(서로 존중해야 한다).
3. 명사 앞 관사는 대개 빠진다(protection, obéissance).

Je vous dois une explication.
제가 설명을 드려야겠습니다.

Il doit mille euros à la banque.
그는 은행에 1,000유로를 빚지고 있다.

한국이라면? ≠ 혼인과 양성평등 · 헌법 제36조

1804년 민법은 아내의 복종을 명문으로 두었다. 한국 헌법은 혼인과 가족생활이 「개인의 존엄과 양성의 평등을 기초로 성립되고 유지되어야 하며」라고 쓴다(제36조 제1항).

---

18. la **tutelle**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ty.tɛl] **후견, 보호 아래 있음** ★★

여성 FR

민법의 미성년·성년 후견이다. 행정법에서는 국가의 감독(la tutelle administrative)이다. 이 발언은 Thibaudeau의 『Mémoires sur le Consulat』(1827)이 전하고 Fenet가 각주로 옮겼다. 공식 의사록 본문이 아니다.

쉬운 예

L'enfant est placé sous tutelle.
그 아이는 후견 아래 놓였다.

실무 예

Il faut lire cette phrase dans son contexte historique, sans l'approuver.
이 문장은 그 시대 맥락에서 읽어야 합니다. 그렇다고 동의하는 것은 아닙니다.

원문

> « Est-ce que vous ne ferez pas promettre obéissance par la femme ? … Il faut qu'elle sache qu'en sortant de la tutelle de sa famille, elle passe sous celle de son mari. » — Bonaparte (Premier Consul), Conseil d'État, séance du 4 vendémiaire an X,

rapporté par Thibaudeau — Fenet, t. IX (1827), p. 34, note · 회고록 전언(Thibaudeau 경유, Fenet 각주) · IA OCR, 원본 쪽 그림 대조 · 옛 판본 — 판본 대조: Fenet t. IX p. 34 원본 스캔(IA recueilcompletde09fene leaf 46 쪽 그림)을 직접 보고 대조 — 각주 끝에 «Tiré des Mémoires de M. Thibaudeau sur le Consulat, page 433» . 회의 날짜는 Fenet 같은 장 머리 「Procès-verbal de la séance du 4 vendémiaire an X — 26 septembre 1801」(OCR)과 Thibaudeau 「Séance du 4 vendémiaire」로 맞춤. 공식 의사록 본문이 아니라 회고록 전언이다. Fenet OCR과 IA mmoiressurleco00thibuoft(Thibaudeau, Mémoires sur le Consulat, 1827, 「Séance du 4 vendémiaire」) OCR을 직접 대조 — 같은 문장. Fenet OCR 「11 faut」, Thibaudeau OCR 「p^sse」로 깨져 자동 대조는 ⚠️. 2026-10-15 AI 대조

「아내가 복종을 약속하게 하지 않겠습니까? … 아내는 자기 집안의 후견에서 나오면 남편의 후견 아래로 들어간다는 것을 알아야 합니다.」

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
« Est-ce que vous ne ferez pas promettre obéissance par la femme ?	의문 est-ce que + 단순미래 부정 + faire + 동사원형(사역)	아내가 복종을 약속하게 하지 않겠습니까?
…	생략	…
Il faut qu'elle sache	il faut que + 접속법	아내는 알아야 합니다
qu'en sortant de la tutelle de sa famille,	que 절 + 제롱디프	자기 집안의 후견에서 나오면
elle passe sous celle de son mari. »	celle = la tutelle	남편의 후견 아래로 들어간다는 것을

문형

en + 현재분사(제롱디프)

~하면서, ~함으로써, ~할 때

1. en sortant = 나오면서·나올 때. 주절 주어가 그 행위를 한다.
2. 현재분사는 nous 꼴에서 -ons를 떼고 -ant: nous sortons → sortant.
3. 말할 때 매우 흔하다: en lisant le dossier(기록을 읽으면서).

En lisant le dossier, j'ai remarqué une contradiction.
기록을 읽다가 모순을 발견했습니다.

Elle a répondu en souriant.
그녀는 웃으면서 대답했다.

문법 F7 · il faut que + savoir의 접속법 sache

~~Il faut qu'elle sait~~ (비문)

Il faut qu'elle sache

savoir의 접속법은 불규칙이다: que je sache, qu'il sache, qu'ils sachent. 「내가 아는 한」을 뜻하는 관용구 que je sache도 이 꼴이다.

한국이라면? ≠ 처의 행위능력 · 헌법 제36조

1804년 민법은 아내를 남편의 보호 아래 두었다(215조는 남편의 허가 없는 소송을 막았다). 한국 헌법은 「양성의 평등을 기초로」 혼인과 가족생활이 유지되어야 한다고 쓴다(제36조 제1항).

---

19. la **convention**, pl. les conventions [kɔ̃.vɑ̃.sjɔ̃] **합의, 약정, 협약** ★★★

여성 FR

1804년 1134조는 「conventions」이라 썼다. 2016년 개정 뒤 같은 문장이 1103조로 옮겨지며 「contrats」로 바뀌었다(5장). 국제법에서는 협약(la Convention européenne des droits de l'homme)이다.

쉬운 예 Les parties ont signé une convention.
당사자들은 약정서에 서명했다.

실무 예 En deux mille seize, le mot convention a été remplacé par contrat dans cette phrase.
2016년에 이 문장의 convention이 contrat로 바뀌었습니다.

원문

> Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. — Code civil des Français (1804), art. 1134, al. 1 · 비공식 전사(Wikisource) · 원본 스캔 쪽 그림 대조 · 옛 판본 — 판본 대조: 1804 édition originale 원본 스캔 p. 275(Commons djvu page277 쪽 그림)을 직접 보고 Wikisource 전사(교정 단계 4)와 같음을 확인 . Wikisource 전사와 IA 10548846bsb(BSB 1804) OCR을 직접 대조 — 같은 문장. LEGI 의 옛 판본(LEGIARTI000006436298, 1804-03-21~2016-10-01, MODIFIE)도 같은 문언. 2026-10-15 AI 대조
> 적법하게 성립한 합의는 그것을 맺은 사람들에게 법률을 대신한다.

문형

à ceux qui …

~하는 사람들에게

1. ceux qui는 「~하는 사람들」. 단수는 celui qui, 여성은 celle(s) qui.
2. à + ceux는 줄지 않는다(à ceux).
3. 5장 1353조의 celui qui와 같은 틀이다.

La loi s'applique à ceux qui résident en France.
그 법률은 프랑스에 거주하는 사람들에게 적용된다.

Je remercie ceux qui ont organisé ce colloque.
이 학술대회를 준비하신 분들께 감사드립니다.

문법 F1 · 과거분사 일치 — les ont faites

~~à ceux qui les ont fait~~ (비문)

à ceux qui les ont faites

avoir 복합과거라도 직접 목적어가 동사 앞에 오면 과거분사가 그에 맞춘다. les = les conventions(여성 복수) → faites. 2016년 1103조는 contrats(남성)라서 faits다.

---

20. l'**horreur**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ɔ.ʁœʁ] **공포, 질색** ★

여성 FR

avoir horreur de = 「~을 질색하다」. 스탕달은 민법전 문체를 본보기로 삼았다고 여러 번 썼다. 이 편지(생트뵈브 앞, 1834)는 『뤼시앵 뢰벤』 원고를 두고 한 말이다. h는 소리 나지 않아 l'horreur다.

쉬운 예 J'ai horreur du bruit.
나는 소음이 질색이다.

실무 예 J'ai horreur des phrases trop longues dans les jugements.
저는 판결문의 지나치게 긴 문장이 질색입니다.

원문 Cela est écrit comme le Code civil. J'ai horreur de la phrase à la Chateaubriand. — Stendhal, lettre à Sainte-Beuve, Civita-Vecchia, 21 décembre 1834 — Correspondance, éd. Paupe et Cheramy, t. III (1908), p. 135 · 서간집(IA OCR, 원본 쪽 그림 대조) · 옛 판본 — 판본 대조: Paupe 1908, t. III p. 135 원본 스캔(IA correspondancede03stenuoft leaf 157 쪽 그림)을 직접 보고 대조 — 같은 문장 . 같은 IA OCR에서 글자까지 일치, IA correspondancei01mrgoog(Colomb 1855, p. 203) OCR에서 같은 문장(OCR 「J*ai」). 2026-10-15 AI 대조
그것은 민법전처럼 쓰였습니다. 나는 샤토브리앙 식 문장이 질색입니다.

문형

avoir horreur de + 명사 / 동사원형

~을 질색하다

1. horreur 앞에 관사를 넣지 않는다. de 뒤 명사에는 관사가 붙는다(du bruit).
2. de + le = du, de + les = des.
3. 약하게는 je n'aime pas beaucoup …

> Il a horreur d'attendre.
> 그는 기다리는 것을 질색한다.
>
> J'ai horreur des réunions sans ordre du jour.
> 저는 의제 없는 회의가 질색입니다.

한국이라면? — 1789년의 문장과 한국 헌법

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 1789 선언은 지금도 프랑스 헌법 규범이다. 몽테스키외·1804 민법전 행은 생각의 계보를 견주는 것이다.

	프랑스	한국	차이
=	égaux en droits (DDHC 1)	법 앞의 평등 (헌법 제11조)	「모든 국민은 법 앞에 평등하다」.
≠	résistance à l'oppression (DDHC 2)	헌법 전문	자연권으로 명문화 / 「불의에 항거한 4 · 19민주이념을 계승하고」 — 권리 조문은 없다.
=	souveraineté dans la nation (DDHC 3)	국민주권 (헌법 제1조)	「모든 권력은 국민으로부터 나온다」.
≠	bornes de la liberté par la loi (DDHC 4)	기본권 제한 (헌법 제37조)	한계는 법률로만 / 「필요한 경우에 한하여 법률로써 제한할 수 있으며」, 본질적 내용 침해 금지까지.
≠	volonté générale (DDHC 6)	입법권 (헌법 제40조)	시민이 몸소 또는 대표자를 통해 참여 / 「입법권은 국회에 속한다」.
=	nul … arrêté que dans les cas déterminés par la loi (DDHC 7)	신체의 자유 (헌법 제12조)	「누구든지 법률에 의하지 아니하고는 체포」 등을 받지 아니한다. 한국은 영장주의 등 절차를 헌법에 더 적는다.
≠	présumé innocent (DDHC 9)	무죄추정 (헌법 제27조)	유죄로 선고될 때까지 / 「유죄의 판결이 확정될 때까지는」. 조문 문언 비교이고, 프랑스의 불복 중 무죄추정 범위는 따로 확인해야 한다.
=	séparation de la puissance de juger (Montesquieu XI, 6)	사법권 (헌법 제101조)	「사법권은 법관으로 구성된 법원에 속한다」.
≠	déni de justice (C. civ., art. 4)	재판청구권 (헌법 제27조)	법관의 재판 거부 금지 / 국민의 「법률에 의한 재판을 받을 권리」.

≠	obéissance de la femme (C. civ. 1804, art. 213)	양성평등 (헌법 제36조)	1804년의 복종 문언 / 「양성의 평등을 기초로」. 프랑스 현행 213조(1971~)는 부부가 함께 가족을 이끈다.

가짜 친구 · évidence — 증거가 아니라 「명백함」

영어 evidence는 「증거」다. 프랑스어 l'évidence는 「명백함·자명한 것」이다. 「증거」는 la preuve다. c'est une évidence는 「그건 뻔한 일이다」이고, de toute évidence는 「분명히」다.

토론에서 가장 자주 틀리는 자리다. 「증거가 없습니다」를 il n'y a pas d'évidence라고 하면 「명백하지 않다」로 들린다. il n'y a pas de preuve라고 해야 한다.

형용사 évident(명백한)과 부사 évidemment(물론)도 같은 계열이다. 증거 조사는 l'administration de la preuve, 증거 방법은 les moyens de preuve다.

> Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. 원문

요령 증거 = la preuve. l'évidence는 「뻔함」. 영어 evidence를 프랑스어로 옮길 때는 늘 preuve로.

기억 되살리기 F2·F8 — 옛 법문 읽기

18~19세기 법문은 지금 문법과 크게 다르지 않다. 다른 것은 셋이다. 조건과 효과를 단순미래로 쓰고, ne … point 같은 문어 부정을 쓰고, 철자가 조금 옛것이다.

- 1804년 민법전은 「~하면 ~한다」를 단순미래로 쓴다. Le juge qui refusera de juger … pourra être poursuivi(4조). 단순미래는 동사원형 + -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont이고, pouvoir → pourr-, être → ser-, avoir → aur-는 어간이 바뀐다.
- 복합과거는 한 번 끝난 일, 반과거는 되풀이되던 일이다. Thibaudeau가 전한 나폴레옹의 말 「L'ange l'a dit à Adam et Eve. On le prononçait en latin lors de la célébration du mariage」에서 l'a dit는 한 번의 일, prononçait는 혼인 때마다 하던 관행이다. 아내의 복종 문언을 넣자는 주장 속의 말이다.
- 문어 부정: ne … point(= ne … pas), ne … que(~만), ne … ni … ni(~도 ~도), pas 없는 ne(ne puisse, n'en peuvent). 1789 선언·몽테스키외·포르탈리스가 모두 쓴다.
- 옛 철자: 몽테스키외 판본의 -oit는 지금의 -ait다(étoit → était, seroit → serait). loix → lois, & → et. 1777년판 같은 인쇄본에는 긴 s(ſ)가 있어 OCR이 f로 읽는다(puiſſance → puiffance).

- 긴 문장은 que를 따라 자른다. 포르탈리스의 Il ne doit point perdre de vue que …; qu'elles …; qu'il faut … 는 que마다 입법자가 잊지 말아야 할 것이 하나씩 늘어난다.

표로 보기

옛 꼴	지금 꼴	뜻
refusera / pourra	refuse / peut (오늘 말로 풀면 — 현행 4조는 refusera / pourra 그대로)	거부하면 / ~할 수 있다
étoit / seroit	était / serait	~였다 / ~일 것이다
les loix	les lois	법률들
&	et	그리고
ne … point	ne … pas	~않다(문어)
n'en peuvent modérer	ne peuvent en modérer	누그러뜨릴 수 없다
réglemens	règlements	규칙·명령(1804년 544조 철자)

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

Le juge (주어) qui refusera (관계절 · 단순미래) de juger (refuser de + 동사원형) pourra (pouvoir 단순미래) être poursuivi (수동 원형)
재판을 거부하는 법관은 소추될 수 있다.

l'a dit (복합과거 · 한 번의 일) à Adam et Eve (à + 사람) On (막연한 주어 · 사람들) le prononçait (반과거 · 되풀이된 관행) en latin (en + 언어)
천사가 아담과 하와에게 그렇게 말했다. 사람들은 그것을 라틴어로 낭독하곤 했다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Il n'y a pas point de liberté.~~	Il n'y a point de liberté.	point은 pas 자리에 들어간다. 둘을 함께 쓰지 않는다.
~~Le juge qui refusera de juger peut sera poursuivi.~~	Le juge qui refusera de juger pourra être poursuivi.	pouvoir의 단순미래는 pourra. 뒤에는 동사원형 être.
~~ils ne peuvent ni la force ni la rigueur modérer~~	ils ne peuvent modérer ni la force ni la rigueur	ni … ni로 묶인 목적어는 동사원형 뒤에 둔다.

~~les loix (오늘 문서에서)~~	les lois	옛 철자는 인용할 때만 원문대로 두고, 자기 문장에서는 지금 철자로 쓴다.

말해 보기 — 강독 세미나에서

원전 강독 모임이나 학회에서 옛 문장의 뜻을 함께 따질 때 쓰는 문형.

Pourriez-vous relire la phrase de Montesquieu, s'il vous plaît ?
몽테스키외의 문장을 다시 읽어 주시겠어요?

Dans le texte original, la phrase continue après le point-virgule.
원문에서는 쌍반점 뒤로 문장이 이어집니다.

Je crois qu'il faut distinguer le texte de mille huit cent quatre et le texte actuel.
1804년 문언과 현행 문언은 구별해야 한다고 생각합니다.

Cette citation est souvent coupée, ce qui en change un peu le sens.
이 인용은 자주 잘려서 뜻이 조금 바뀝니다.

Quelle édition utilisez-vous ? La ponctuation n'est pas la même dans la mienne.
어느 판본을 쓰십니까? 제 판본은 구두점이 다릅니다.

Aujourd'hui, personne ne défendrait l'article deux cent treize de mille huit cent quatre.
오늘날 1804년 213조를 옹호할 사람은 없을 겁니다.

설명해 보기 — 한국 헌법의 같은 생각을 프랑스어로

1789년의 문장과 한국 헌법을 견주어 설명하는 문장. 이 장 「한국이라면?」 표와 짝을 이룬다.

La Constitution coréenne dit que tous les citoyens sont égaux devant la loi.
한국 헌법은 모든 국민이 법 앞에 평등하다고 합니다.

Chez nous, la présomption d'innocence dure jusqu'à ce que le jugement soit définitif.
우리나라에서는 판결이 확정될 때까지 무죄추정이 계속됩니다.

Le droit de résistance n'est pas écrit dans les articles de notre Constitution.
저항권은 우리 헌법의 조문에 적혀 있지 않습니다.

Le préambule évoque toutefois la révolution d'avril mille neuf cent soixante.
다만 전문은 1960년 4월 혁명을 언급합니다.

전문의 문언은 「불의에 항거한 4 · 19민주이념」이다.

L'égalité entre les époux est garantie par l'article trente-six.
부부의 평등은 제36조가 보장합니다.

Comme en France, seule la loi peut restreindre les libertés.
프랑스처럼 자유는 법률로만 제한할 수 있습니다.

따라 말하기 — 원전 열 문장

인권선언과 옛 법학 문장을 따라 말한다. 「느리게」 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 몽테스키외 문장은 지금 철자로 읽는다.

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits.
사람은 자유롭고 권리에서 평등하게 태어나 그렇게 산다. (1789 선언 1조)

Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation.
모든 주권의 원리는 본질적으로 국민에게 있다. (3조)

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui.
자유란 남을 해치지 않는 모든 것을 할 수 있는 것이다. (4조)

La loi est l'expression de la volonté générale.
법률은 일반의지의 표현이다. (6조)

Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché.
법률이 금지하지 않은 것은 막을 수 없다. (5조)

Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir.
권력을 남용하지 못하게 하려면 권력이 권력을 멈추게 해야 한다. (몽테스키외)

Les lois ne sont pas de purs actes de puissance.
법률은 순전한 권력 행위가 아니다. (포르탈리스)

Le législateur exerce moins une autorité qu'un sacerdoce.
입법자는 권위를 행사한다기보다 성직을 수행한다. (포르탈리스)

Les codes des peuples se font avec le temps.
민족의 법전은 세월과 함께 만들어진다. (포르탈리스)

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
적법하게 성립한 합의는 그것을 맺은 사람들에게 법률을 대신한다. (1804년 1134조)

확인 문제 8

1. 1789 선언 1조에서 égaux는 어느 낱말의 남성 복수인가?

- **égal**
- égaliser
- également
- égalité

-al로 끝나는 형용사는 남성 복수에서 -aux가 된다.

2. 몽테스키외 원문에서 법관은 무엇인가?

- 법률의 입 (bouche de la loi)
- **법률의 말을 발음하는 입**
- 법률의 주인
- 입법자의 대리인

「la bouche qui prononce les paroles de la loi」. 「bouche de la loi」는 원문에 없는 줄임말이다.

3. 「Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir」의 puisse는?

- pouvoir의 직설법 현재
- **pouvoir의 접속법 현재**
- pouvoir의 조건법
- pouvoir의 단순미래

pour que 뒤는 접속법이다. il faut que 뒤의 arrête도 접속법.

4. 1804년 민법전 4조의 refusera·pourra는 어떤 시제인가?

반과거

단순미래

조건법 현재

단순과거

1804년 법전은 조건과 효과를 단순미래로 쓴다. 이 조문은 지금도 같은 문언으로 현행이다.

5. 「Les lois sont faites pour les hommes, et non les hommes pour les lois」 는 원문에서 어떤 문장인가?

독립된 한 문장

「입법자는 ~을 잊어서는 안 된다」 에 딸린 que 절

1789 선언 6조

1804년 민법전 1조

포르탈리스 「Il ne doit point perdre de vue que les lois sont faites …」 . 잘라 인용하면 생략 표시를 붙인다.

6. 프랑스어로 「증거가 없다」 는?

Il n'y a pas d'évidence.

Il n'y a pas de preuve.

Il n'y a pas de témoin.

Ce n'est pas évident.

l'évidence는 「명백함」 이다. 증거는 la preuve.

7. 1804년 1134조의 「conventions」 은 2016년 개정 뒤 1103조에서 무엇으로 바뀌었나?

obligations

contrats

accords

actes

「Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi …」 (현행 1103조, 5장).

8. 1789 선언 9조가 무죄추정의 끝으로 드는 때는?

- 기소될 때
- 체포될 때
- **유죄로 선고될 때**
- 판결이 확정될 때

「jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable」. 한국 헌법 제27조 제4항은 「유죄의 판결이 확정될 때까지」.

3부 원전과 말하기 · 제17장

한국 제도를 프랑스어로

Expliquer les institutions coréennes en français

프랑스 동료에게 한국 법원을 설명하려면 프랑스어 낱말을 빌려야 한다. 빌린 말은 프랑스 제도를 함께 데려온다. 고등법원을 Haute Cour라고 하면 프랑스 사람은 대통령을 파면하는 의회를 떠올린다. 배심원의 평결을 그냥 verdict라고만 하면 직업법관과 함께 표결하는 중죄법원 배심을 떠올린다. 이 장은 헌법·법원조직법전·행정재판법전·민사소송법전·지식재산법전에서 낱말을 골라 대법원(전원합의체·심리불속행), 헌법재판소(위헌법률심판·재판소원·탄핵), 특허법원, 국민참여재판, 법관 임용, 공정이용, 공소청을 설명한다. 한국 기관의 공식 프랑스어 이름은 찾지 못했다. 그래서 기관 이름은 이 책이 옮긴 말이고, 처음 말할 때 영어 공식 명칭을 덧붙이는 습관을 권한다. 형사소송법전(CPP)은 2029. 1. 1. 재작성이 예정되어(9장) 이 장에서는 원문으로 인용하지 않았다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour. Const., art. 68, al. 1
   파면은 Haute Cour로 구성된 의회가 선고한다.
2. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. CJA, art. L822-1
   상고가 부적법하거나 진지한 상고이유에 근거하지 않으면 재판으로 허가를 거부한다.

▼ 처음 보는 문법 용어 17 이 장의 설명에 나오는 말

3인칭 복수 「그들·그것들」이 주어일 때의 동사 꼴(ils/elles). 규칙동사는 -ent로 끝나고 이 -ent는 소리 나지 않는다

동사원형	활용하지 않은 사전형(부정법). devoir·pouvoir·vouloir 뒤, 전치사 de·à 뒤에 온다 — doit prouver, de s'exécuter
과거분사	-é·-i·-u 등으로 끝나는 꼴(formé, requis, dû). être와 함께 수동태를, avoir와 함께 복합과거를 만든다. 형용사처럼 명사를 꾸미기도 한다
수동태	être + 과거분사. 「~되다」. 과거분사는 주어의 성·수에 맞춘다 — la nullité doit être prononcée. 누가 했는지는 par로 붙인다(par le juge)
대명동사	se가 붙는 동사(se prescrire, s'engager, s'exécuter). 법전에서는 「저절로 그렇게 된다」는 수동 뜻으로 자주 쓴다
현재분사	-ant로 끝나는 꼴(portant, excédant). 「~하는」. 관계절 qui …를 줄인 것이고 성·수에 따라 바뀌지 않는다
관계대명사	앞 명사를 받아 뒤 문장을 잇는 말: qui(주어)·que(목적어)·dont(de + 명사)·où(때·곳)·lequel(전치사 뒤, 앞 명사의 성·수를 따름)
엘리지옹	모음·무음 h 앞에서 le·la·de·que·ne의 모음을 빼고 아포스트로피로 잇는 것 — l'offre, d'une, qu'il
정관사	le·la·les(모음 앞 l'). 이미 정해진 것이나 개념 전체에 붙인다
부정관사	un·une·des. 처음 꺼내는 하나·여럿에 붙인다. 부정문에서는 de
조건법	conditionnel. -rait로 끝나는 꼴. 가정·완곡한 요청(Je voudrais …)·단정하지 않는 서술에 쓴다
비인칭 il	비인칭 주어와 같은 말 — il y a lieu de, il est fait grief
비인칭 수동	il est procédé à … 처럼 주어를 숨기는 법률 문장의 수동
이 책이 옮긴 말	한국 기관·제도에 공식 프랑스어 명칭이 없어 이 책이 정한 번역어. 공식 명칭이 아니다
주절	문장의 뼈대가 되는 절. 종속절(que·si·lorsque 등으로 이끄는 절)이 매달리는 쪽
접속사	절과 절을 잇는 말. et·ou·mais(대등), que·si·lorsque·bien que(종속)
조동사	다른 동사를 돕는 동사. avoir·être(복합 시제·수동), devoir·pouvoir·vouloir(+ 동사원형)

표제어 20

왼쪽 여백의 번호는 2019년부터 파기원(Cour de cassation) 판결이 문단마다 붙이는 번호 방식을 빌렸다. 조문 인용은 2026. 10. 15. 현행 판본으로, DILA의 법령 데이터(LEGI — 레지프랑스와 같은 원천)와 대조했다. 판결은 DILA의 판결 데이터, 헌법·인권선언·헌법위원회 결정은 헌법위원회 게시본, 옛 판본은 출처 표시에 적은 판본과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

---

1. la **Haute Cour**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ot kuʁ] **(프랑스) 대통령 파면을 위해 모인 의회**

★★

여성 FR

이름에 cour가 있지만 상설 법원이 아니다. 대통령을 파면할 때 의회가 Haute Cour로 모인다(헌법 68조). 한국의 고등법원을 이 말로 옮기면 안 된다. 고등법원은 cour d'appel이다. haute의 h는 유음이라 l'로 줄지 않는다.

쉬운 예

La Haute Cour n'est pas un tribunal ordinaire.

Haute Cour는 보통의 법원이 아니다.

실무 예

En Corée, ce n'est pas le Parlement mais la Cour constitutionnelle qui se prononce sur la destitution du Président.

한국에서는 의회가 아니라 헌법재판소가 대통령 파면을 정합니다.

원문

> La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat. — Const., art. 68, al. 3 · 공식 대체
>
> Haute Cour는 국민의회 의장이 주재한다. Haute Cour는 1개월 안에 비밀투표로 파면 여부를 정한다. 그 결정은 즉시 효력이 생긴다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La Haute Cour est présidée	수동태 현재 — présidée는 여성 단수	Haute Cour는 주재된다
par le président de l'Assemblée nationale.	par + 행위자	국민의회 의장이
Elle statue dans un délai d'un mois,	elle = Haute Cour, statuer = 재판하다	1개월 안에 정한다
à bulletins secrets, sur la destitution.	à + 방식, sur + 대상	비밀투표로, 파면에 관해
Sa décision est d'effet immédiat.	être + de + 명사(성질)	그 결정은 즉시 효력이 있다

문형

être présidé(e) par + 사람

~가 주재하다(수동태로)

1. 회의·법정·위원회를 누가 이끄는지 말할 때 쓴다. 능동은 présider qch(~을 주재하다).
2. 과거분사는 주어에 맞춘다: le tribunal est présidé, la séance est présidée.
3. par 뒤에 사람을 둔다. 직함 앞 관사를 잊지 않는다(par le président).

La séance est présidée par la juge Kim.

회의는 김 판사(여성)가 주재한다.

Le jury est présidé par un professeur de droit.
심사위원회는 법학 교수가 맡아 이끈다.

문법 F1 · 수동태의 과거분사는 주어의 성을 따른다

~~La Haute Cour est présidé par le président.~~ (비문)

La Haute Cour est présidée par le président.

être + 과거분사에서 과거분사는 주어(Haute Cour, 여성 단수)에 맞춰 -e를 붙인다. 주재하는 사람(président)의 성과는 상관없다.

한국이라면? ≠ 탄핵심판 · 헌법 제111조

프랑스는 의회가 Haute Cour로 모여 대통령 파면을 정한다(68조). 한국은 「탄핵의 심판」을 헌법재판소가 관장한다(제111조 제1항 제2호).

---

2. la **destitution**, pl. les destitutions [dɛs.ti.ty.sjɔ̃] **파면(직에서 물러나게 함)** ★★

여성 FR

동사는 destituer(파면하다). 한국 탄핵 절차 전체는 la procédure de destitution(이 책이 옮긴 말)으로 풀어 말할 수 있다. 소추 단계와 심판 단계를 나눠 말해야 오해가 없다.

쉬운 예 La destitution est une décision très rare.
파면은 아주 드문 결정이다.

실무 예 En Corée, la décision de destitution est rendue par la Cour constitutionnelle.
한국에서 파면 결정은 헌법재판소가 내립니다.

원문

Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour. — Const., art. 68, al. 1 · 공식 대체
공화국 대통령은 임기 수행과 명백히 양립할 수 없는 직무상 의무 위반이 있는 경우에만 파면될 수 있다. 파면은 Haute Cour로 구성된 의회가 선고한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le Président de la République	주어	공화국 대통령은
ne peut être destitué	ne + pouvoir + 수동 원형(pas 없이)	파면될 수 있다(~만)
qu'en cas de manquement à ses devoirs	que(제한) + en cas de	직무상 의무 위반의 경우에만

manifestement incompatible	형용사 — manquement을 꾸민다	명백히 양립할 수 없는
avec l'exercice de son mandat.	avec + 명사	임기 수행과
La destitution est prononcée	둘째 문장 — 수동태, prononcée는 여성	파면은 선고된다
par le Parlement constitué en Haute Cour.	par + 행위자 + 과거분사	Haute Cour로 구성된 의회가

문형

ne … qu'en cas de + 명사

~한 경우에만

1. en cas de 뒤 명사에는 관사를 붙이지 않는다(en cas de manquement).
2. ne는 조동사 앞, que는 en cas de 앞에 둔다: il ne peut être … qu'en cas de …
3. 말할 때는 seulement en cas de로 바꿔도 뜻이 같다.

On ne peut destituer un juge qu'en cas de faute grave.
중대한 잘못이 있을 때에만 법관을 파면할 수 있다.

Je ne parle qu'en mon nom personnel.
저는 제 개인 자격으로만 말씀드립니다.

문법 F8 · ne … que = ~만, ~한 경우에만

~~Il peut être destitué que en cas de manquement.~~ (비문)

Il ne peut être destitué qu'en cas de manquement.

제한의 ne … que는 ne를 동사 앞에, que를 제한할 말 앞에 둔다. que 뒤가 모음이면 qu'로 줄인다. 법조문에서 ne를 빼면 틀린다.

한국이라면? ≠ 탄핵결정 · 헌법재판소법 제53조

프랑스는 의회(Haute Cour)가 3분의 2로 파면을 정한다(68조 4항). 한국은 국회가 소추하고 헌법재판소가 「피청구인을 해당 공직에서 파면하는 결정을 선고한다」(제53조 제1항).

---

3. le **mandat**, pl. les mandats [mɑ̃.da] **임기; (민법) 위임** ★★★

남성 FR

선출·임명된 직의 임기다. renouvelable(연임할 수 있는)·non renouvelable(단임)과 자주 붙는다. 민법에서는 위임 계약이다. 끝의 t는 소리 나지 않는다. 인용 조문은 사법법원 안 위원회 위원의 임기다.

쉬운 예 Son mandat dure six ans.
그의 임기는 6년이다.

실무 예 Le mandat du Président de la Cour suprême est de six ans et n'est pas renouvelable.
대법원장의 임기는 6년이고 연임할 수 없습니다.

원문 > Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres est renouvelable deux fois. — COJ, art. R212-51, III · 공식 대체
위원은 2년 임기로 선출된다. 위원의 임기는 두 번까지 연임할 수 있다.

문형

un mandat de + 기간 (non) renouvelable

~년 임기, 연임할 수 있는(없는)

1. 기간은 de로 붙인다: un mandat de six ans.
2. renouvelable는 mandat(남성)에 맞춰 형태가 같다. 여성 명사 앞에서도 -able은 그대로다.
3. 「연임하다」는 être renouvelé, 「임기를 마치다」는 achever son mandat.

Les juges ont un mandat de dix ans renouvelable.
판사의 임기는 10년이고 연임할 수 있다.

Elle a achevé son mandat en mars.
그녀는 3월에 임기를 마쳤다.

한국이라면? = 임기 · 법원조직법 제45조
한국 법관에게도 임기가 있다. 「대법원장의 임기는 6년으로 하며, 중임(重任)할 수 없다」(제45조 제1항). 판사는 10년이고 연임할 수 있다(제3항).

---

4. **l'assemblée plénière**, pl. les assemblées plénières [a.sɑ̃.ble ple.njɛʁ]

(파기원) 전원부, 가장 큰 재판 구성 ★★★

여성 FR

파기원 판결은 부(chambre)·혼합부(chambre mixte)·assemblée plénière 가운데 하나가 한다(COJ L421-3). 한국 전원합의체는 formation plénière de la Cour suprême으로 옮길 수 있다(이 책이 옮긴 말).

쉬운 예 L'affaire a été renvoyée devant l'assemblée plénière.
그 사건은 전원부에 회부되었다.

실무 예 En Corée, un revirement de jurisprudence exige une décision de la formation plénière de la Cour suprême.
한국에서는 판례를 바꾸려면 대법원 전원합의체가 재판해야 합니다.

원문

Le renvoi devant l'assemblée plénière peut être ordonné lorsque l'affaire pose une question de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation ; il doit l'être lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens. — COJ, art. L431-6 · 공식 대체

사건이 원칙 문제를 제기할 때, 특히 사실심 법관들 사이에, 또는 사실심 법관과 파기원 사이에 해결이 갈릴 때 전원부 회부를 명할 수 있다. 첫 판결을 파기한 뒤 환송받은 법원의 판결이 같은 상고이유로 다투어지면 반드시 회부해야 한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le renvoi devant l'assemblée plénière	주어	전원부 회부는
peut être ordonné	pouvoir + 수동 원형	명해질 수 있다
lorsque l'affaire pose une question de principe,	lorsque 절 ①	사건이 원칙 문제를 제기할 때
notamment s'il existe des solutions divergentes	notamment + si 절	특히 해결이 갈리면
soit entre les juges du fond,	soit … soit ①	사실심 법관들 사이에
soit entre les juges du fond et la Cour de cassation ;	soit … soit ②	또는 사실심 법관과 파기원 사이에
il doit l'être	il = 회부, l' = ordonné	반드시 명해져야 한다
lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement,	lorsque 절 ② + 삽입구	첫 판결을 파기한 뒤
la décision rendue par la juridiction de renvoi	lorsque 절의 주어	환송받은 법원의 판결이
est attaquée par les mêmes moyens.	수동태 — attaquée는 décision에 일치	같은 상고이유로 다투어지면

문형

renvoyer une affaire devant + 법원

사건을 ~에 회부하다

1. renvoyer devant은 사건을 다른 재판부로 보내는 말이다. 명사는 le renvoi.
2. 수동태로 많이 쓴다: l'affaire a été renvoyée(affaire가 여성이라 -e).
3. 「환송」 도 같은 말이다: la juridiction de renvoi는 환송받은 법원.

La chambre a renvoyé l'affaire devant l'assemblée plénière.
부는 사건을 전원부에 회부했다.

L'affaire est renvoyée devant une autre cour d'appel.
사건은 다른 항소법원으로 환송된다.

문법 F5 · il doit l'être — 앞 동사구를 받는 중성 le

~~il le doit être~~ (비문)

il doit l'être

l'(le)는 앞의 ordonné(회부가 명해지다)를 받는다. 목적·속사 대명사는 그 대명사를 받는 동사원형(être) 바로 앞에 둔다. 모음 앞이라 l'로 준다.

한국이라면? ≠ 전원합의체 · 법원조직법 제7조

프랑스는 원칙 문제·견해 대립이 있을 때 회부한다. 한국은 전원합의체가 원칙이고, 「종전에 대법원에서 판시(判示)한 헌법 · 법률 · 명령 또는 규칙의 해석 적용에 관한 의견을 변경할 필요가 있다고 인정하는 경우」 부에서 재판하지 못한다(제7조 제1항).

---

5. **l'admission**, pl. les admissions [ad.mi.sjɔ̃] **(상고의) 허가, 받아들임** ★★

여성 FR

국사원은 상고를 본안 전에 거른다. 그 단계가 procédure préalable d'admission(사전 허가 절차)이고, 거르면 refus d'admission(허가 거부)이다(CJA R822-3). 학교의 「입학」 도 admission이다.

쉬운 예 L'admission du pourvoi a été refusée.
상고 허가가 거부되었다.

실무 예 En Corée, la Cour suprême peut rejeter un pourvoi sans examen approfondi.
한국 대법원은 더 나아가 심리하지 않고 상고를 기각할 수 있습니다.

원문

> Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. – CJA, art. L822-1 · 공식 대체
>
> 국사원에 대한 상고는 사전 허가 절차를 거친다. 상고가 부적법하거나 진지한 상고이유에 근거하지 않으면 재판으로 허가를 거부한다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat	주어	국사원에 대한 상고는
fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.	faire l'objet de	사전 허가 절차의 대상이 된다
L'admission est refusée par décision juridictionnelle	수동태 — refusée는 admission(여성)에 일치	허가는 재판으로 거부된다
si le pourvoi est irrecevable	si 조건 ①	상고가 부적법하거나
ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.	조건 ② — ne … aucun	진지한 상고이유에 근거하지 않으면

문형

faire l'objet de + 명사

~의 대상이 되다, ~을 받다

1. 법률 문장에서 수동태 대신 자주 쓴다: faire l'objet d'un recours(불복의 대상이 되다).
2. de 뒤 명사가 모음으로 시작하면 d'로 준다: l'objet d'une procédure.
3. 주어는 대개 사물(결정·상고·처분)이다.

Cette décision peut faire l'objet d'un appel.
이 결정에는 항소할 수 있다.

Le projet a fait l'objet de nombreuses critiques.
그 안은 많은 비판을 받았다.

문법 F1 · aucun은 명사와 성을 맞추고 보통 단수로 쓴다

~~n'est fondé sur aucuns moyens sérieux~~ (비문)

n'est fondé sur aucun moyen sérieux

「어떤 ~도 없다」의 aucun은 ne와 함께 쓰고 단수가 원칙이다. 여성 명사 앞에서는 aucune(aucune raison).

한국이라면? ≠ 심리불속행 · 상고심절차에 관한 특례법 제4조

국사원은 사전 절차에서 허가를 거부한다(L822-1). 한국 대법원은 상고이유가 제4조 제1항 각 호의 사유를 포함하지 않으면 「더 나아가 심리(審理)를 하지 아니하고 판결로 상고를 기각(棄却)한다」.

---

6. il n'y a pas lieu de [il ni.ja pa ljø də] ~할 필요가 없다, ~할 까닭이 없다 ★★

FR

판결·결정의 단골 표현이다. 긍정은 il y a lieu de(~할 이유가 있다). 5장의 tenir lieu de(~을 대신 하다)와는 다른 말이다.

쉬운 예

Il n'y a pas lieu de s'inquiéter.

걱정할 필요가 없다.

실무 예

À mon avis, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire.

제 생각에는 사건을 환송할 필요가 없습니다.

원문

> Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. — CPC, art. 1014, al. 1 · 공식 대체
>
> 서면이 제출된 뒤, 이 재판부는 상고가 부적법하거나 명백히 파기에 이를 성질이 아닌 때에는 특별히 이유를 붙인 판결로 재판할 필요가 없다고 결정한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Après le dépôt des mémoires,	après + 명사	서면 제출 뒤
cette formation décide	주어 + 동사	이 재판부는 결정한다
qu'il n'y a pas lieu de statuer	que 절 + 표제어	재판할 필요가 없다고
par une décision spécialement motivée	par + 명사 — 방식	특별히 이유를 붙인 판결로
lorsque le pourvoi est irrecevable	lorsque 절 ①	상고가 부적법할 때
ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature	lorsque 절 ② — être de nature à	또는 명백히 ~할 성질이 아닐 때
à entraîner la cassation.	à + 동사원형	파기에 이를

문형

il n'y a pas lieu de + 동사원형

~할 필요가 없다

1. il은 비인칭이다. lieu에는 관사가 붙지 않는다.
2. de 뒤 동사가 모음으로 시작하면 d'로 준다: il n'y a pas lieu d'attendre.
3. 회의에서 부드럽게 반대할 때도 쓴다. 긍정 il y a lieu de는 「~해야 할 이유가 있다」.

Il n'y a pas lieu d'attendre la décision.
그 결정을 기다릴 필요가 없다.

Il y a lieu de préciser ce point.
이 점은 분명히 해 둘 필요가 있다.

한국이라면? = 심리불속행 판결의 이유 생략 · 상고심절차에 관한 특례법 제5조

파기원도 부적법하거나 명백히 이유 없는 상고에는 특별히 이유를 달지 않고 끝낸다(1014조). 한국도 심리불속행 「판결에는 이유를 적지 아니할 수 있다」(제5조 제1항).

---

7. la **voix consultative**, pl. les voix consultatives [vwa kɔ̃.syl.ta.tiv]

표결권 없는 의견 진술권, 자문 표 ★★★

여성 FR

반대는 la voix délibérative(표결권). 회의에 참석해 말할 수 있지만 결정에는 표를 던지지 않는다. voix는 단수와 복수 꼴이 같다. 원문의 conseiller référendaire와 견줄 한국 직위로는 대법원 재판연구관(법원조직법 제24조 — 사건의 심리·재판에 관한 조사·연구)이 있다. 한국 배심원 평결의 효력을 설명할 때 valeur consultative(권고적 효력)로 바꿔 쓸 수 있다.

쉬운 예 Il participe à la réunion avec voix consultative.
그는 표결권 없이 회의에 참여한다.

실무 예 En Corée, le verdict des jurés n'a qu'une valeur consultative : il ne lie pas le juge.
한국에서 배심원의 평결은 권고적 효력만 있습니다. 법관을 기속하지 않습니다.

원문

> Les conseillers référendaires siègent, avec voix consultative, dans la chambre à laquelle ils sont affectés. Ils ont voix délibérative dans le jugement des affaires qu'ils sont chargés de rapporter. — COJ, art. L431-3, al. 1 · 공식 대체
> conseiller référendaire는 배속된 부에 표결권 없이 앉는다. 자신이 보고를 맡은 사건의 재판에서는 표결권을 가진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Les conseillers référendaires siègent,	주어 + siéger(자리에 앉다·재판에 관여하다)	conseiller référendaire는 앉는다
avec voix consultative,	관사 없는 avec + 명사	표결권 없이
dans la chambre à laquelle ils sont affectés.	전치사 + laquelle(chambre)	배속된 부에
Ils ont voix délibérative	avoir + 관사 없는 명사	표결권을 가진다
dans le jugement des affaires	dans + 명사	사건의 재판에서
qu'ils sont chargés de rapporter.	관계절 que + être chargé de	그들이 보고를 맡은

문형

avec voix consultative / délibérative

표결권 없이 / 표결권을 가지고

1. voix 앞에 관사를 붙이지 않는다: siéger avec voix consultative.
2. avoir voix délibérative(표결권이 있다)처럼 avoir와도 쓴다.
3. 회의 공지에서 자주 본다: le secrétaire assiste avec voix consultative.

Les invités participent avec voix consultative.
초청자는 표결권 없이 참여한다.

Seuls les membres ont voix délibérative.
위원만 표결권이 있다.

문법 F8 · 전치사 + lequel은 앞 명사의 성·수를 따른다

~~la chambre à lequel ils sont affectés~~ (비문)

la chambre à laquelle ils sont affectés

chambre가 여성이라 laquelle. 남성이면 à + lequel이 auquel로 줄고(le tribunal auquel), 복수는 auxquels·auxquelles.

한국이라면? ≠ 배심원 평결의 효력 · 국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제46조

한국 배심원의 「평결과 의견은 법원을 기속하지 아니한다」(제46조 제5항). 프랑스어로는 valeur consultative(권고적 효력), verdict non contraignant으로 설명한다. voix consultative는 회의 구성원의 표결권 없는 발언권이라 다르다.

---

8. le **juge rapporteur**, pl. les juges rapporteurs [ʒyʒ ʁa.pɔʁ.tœʁ] **보고 담당 법관, 주심**

★★

남성 FR

rapporteur는 사건을 정리해 재판부에 보고(rapport)하는 사람이다. 파기원에서는 conseiller rapporteur(CPC 1031-13), 국사원에서는 rapporteur라 한다. 12장의 rapporteur public과는 다른 사람이다. 여성 법관도 le juge rapporteur 또는 la juge rapporteure라 한다.

쉬운 예

Le juge rapporteur présente l'affaire.

보고 담당 법관이 사건을 보고한다.

실무 예

Dans notre chambre, je suis le juge rapporteur de cette affaire.

우리 재판부에서 제가 이 사건의 주심입니다.

원문

> Un juge rapporteur est désigné par le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire est distribuée. Il dispose, pour instruire l'affaire, des mêmes pouvoirs que le tribunal. — CPC, art. 810 · 공식 대체
>
> 보고 담당 법관은 사건이 계속된 부 또는 사건이 배당된 부의 부장이 지정한다. 그는 사건을 준비하기 위하여 법원과 같은 권한을 가진다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Un juge rapporteur est désigné	수동태 현재	보고 담당 법관이 지정된다
par le président de la chambre saisie	par + 행위자, saisie = 사건이 계속된	사건이 계속된 부의 부장이
ou à laquelle l'affaire est distribuée.	à laquelle(chambre) — 관계절	또는 사건이 배당된 부의
Il dispose, pour instruire l'affaire,	disposer de + 삽입구 pour + 원형	사건을 준비하기 위해 가진다
des mêmes pouvoirs que le tribunal.	de + les mêmes … que	법원과 같은 권한을

문형

être désigné(e) par + 사람

~가 지정하다(수동태로)

1. désigner는 사람을 어떤 자리에 지정하는 말이다. 명사는 la désignation.
2. 과거분사는 주어에 맞춘다: la juge est désignée.
3. désigner qn comme + 직함도 쓴다(~을 ~로 지정하다).

Un expert a été désigné par le tribunal.

법원이 감정인을 지정했다.

> Elle a été désignée comme rapporteure.
> 그녀가 보고 담당으로 지정되었다.

한국이라면? ≠ 주심

한국 대법원 판결문은 끝의 관여 대법관 이름 뒤에 (주심)을 적는다(예: 대법원 2019. 4. 23. 선고 2015다 28968 판결). 법원조직법·민사소송법·헌법재판소법 조문에는 주심이라는 말이 없다(전문 검색 0건, 2026-10-15). 프랑스 CPC 810조는 juge rapporteur에게 법원과 같은 준비 권한을 준다.

---

9. le **jury**, pl. les jurys [ʒy.ʁi] **배심(단); (시험) 심사위원회** ★★★

남성 FR

배심원 한 사람은 le juré / la jurée이고 jury는 그 무리 전체다. 형사 배심은 jury criminel. 시험 심사위원회도 jury다(CJA R233-8). 국민참여재판은 le procès avec jury(이 책이 옮긴 말)로 풀어 말할 수 있다.

쉬운 예 Le jury s'est retiré pour délibérer.
배심원단이 평의하러 물러났다.

실무 예 En Corée, le jury est composé de cinq, sept ou neuf jurés.
한국에서 배심원은 5명, 7명 또는 9명입니다.

원문

> Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel. — C. civ., art. 29, al. 2 · 공식 대체
> 국적에 관한 문제는 행정·사법 계통의 다른 모든 법원에서 선결문제가 된다. 다만 형사 배심을 둔 형사법원은 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Les questions de nationalité	주어	국적에 관한 문제는
sont préjudicielles	être + 형용사(복수 일치)	선결문제가 된다
devant toute autre juridiction	devant + tout(e) + 명사	다른 모든 법원에서
de l'ordre administratif ou judiciaire	de + 명사 — 계통	행정 또는 사법 계통의
à l'exception des juridictions répressives	à l'exception de — 예외	형사법원을 제외하고

comportant un jury criminel.	현재분사 — juridictions를 꾸민다	형사 배심을 둔

문형

être composé de + 명사

~로 구성되다

1. 구성원을 말할 때 쓴다. de 뒤 수사 앞에는 관사를 붙이지 않는다(de neuf jurés).
2. 과거분사는 주어에 맞춘다: la cour est composée de trois juges.
3. comprendre(포함하다)로 바꿔 말할 수도 있다: le jury comprend neuf jurés.

La chambre est composée de trois juges.
그 부는 판사 세 명으로 구성된다.

Le jury était composé de six femmes et trois hommes.
배심원단은 여성 여섯, 남성 셋이었다.

한국이라면? ≠ 배심원 · 국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제13조

한국 국민참여재판의 배심원 수는 사건에 따라 9인·7인·5인이다(제13조 제1항). 프랑스 중죄법원은 직업법관과 배심원이 함께 판단한다(9장).

---

10. **l'unanimité**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [y.na.ni.mi.te] **만장일치** ★★

여성 FR

à l'unanimité(만장일치로)가 가장 흔한 꼴이다. 반대는 à la majorité(다수결로). 형용사는 unanime(만장일치의).

쉬운 예 La décision a été prise à l'unanimité.
결정은 만장일치로 내려졌다.

실무 예 Si les jurés ne parviennent pas à l'unanimité, ils doivent d'abord entendre l'avis des juges.
배심원 의견이 일치하지 않으면 먼저 판사의 의견을 들어야 합니다.

원문 La délibération du conseil de famille est motivée. Toutes les fois qu'elle n'est pas prise à l'unanimité, l'avis de chacun de ses membres est mentionné dans le procès-verbal. — CPC, art. 1235 · 공식 대체
친족회의 의결에는 이유를 붙인다. 의결이 만장일치로 이루어지지 않을 때마다 위원 각자의 의견을 조서에 적는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

La délibération du conseil de famille	주어	친족회의 의결은
est motivée.	수동 — motivée는 délibération에 일치	이유가 붙는다
Toutes les fois qu'elle n'est pas prise à l'unanimité,	toutes les fois que(~할 때마다) + 부정 수동	만장일치로 이루어지지 않을 때마다
l'avis de chacun de ses membres	주어 — chacun de(각자)	위원 각자의 의견은
est mentionné dans le procès-verbal.	수동태	조서에 적힌다

문형

à l'unanimité / à la majorité

만장일치로 / 다수결로

1. 결정 방식은 à + 관사 + 명사로 말한다.
2. 숫자를 넣으면 à la majorité des deux tiers(3분의 2 다수로).
3. 「만장일치에 이르다」는 parvenir à l'unanimité.

Le comité a voté à l'unanimité.
위원회는 만장일치로 의결했다.

La décision est prise à la majorité.
결정은 다수결로 한다.

한국이라면? ≠ 평결 방식 · 국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제46조

한국 배심원은 「전원의 의견이 일치하면 그에 따라 평결한다」. 일치하지 않으면 판사의 의견을 들은 뒤 「다수결의 방법으로 한다」(제46조 제2항·제3항).

---

11. le **tirage au sort**, pl. les tirages au sort [ti.ʁaʒ o sɔʁ] **추첨** ★★

남성 FR

동사는 tirer au sort(추첨하다). 프랑스 배심원도 선거인 명부에서 추첨으로 뽑는다(CPP 261조 — 2029년 재작성 예정 조문이라 원문은 싣지 않았다). sort의 t는 소리 나지 않는다.

쉬운 예 Les noms sont choisis par tirage au sort.
이름은 추첨으로 정한다.

실무 예 En Corée, les candidats jurés sont choisis au hasard parmi les habitants du ressort.
한국에서 배심원 후보자는 관할 구역 주민 가운데서 무작위로 뽑습니다.

원문

En cas d'égalité, il est procédé par voie de tirage au sort. — CJA, art. R232-1-4, al. 2 · 공식 대체

득표가 같으면 추첨으로 정한다.

문형

il est procédé à + 명사

~을 실시한다(비인칭 수동)

1. procéder à + 명사는 「~을 하다, 실시하다」. 법률 문장은 주어를 숨기려 비인칭 il est procédé à를 쓴다.
2. à + le는 au: il est procédé au vote.
3. par voie de + 명사는 「~의 방법으로」다.

Il est procédé au vote à main levée.

거수로 표결한다.

Le tribunal procède à l'audition des témoins.

법원은 증인을 신문한다.

한국이라면? = 무작위 추출 · 국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제23조

한국 법원은 배심원후보예정자명부에서 「필요한 수의 배심원후보자를 무작위 추출 방식으로 정하여」 선정기일을 통지한다(제23조 제1항).

---

12. **nommer** [nɔ.me] **임명하다; 이름을 부르다** ★★★

FR

명사는 la nomination(임명). être nommé par décret(데크레로 임명되다)가 공무원·법관 임명의 상투 표현이다. 「임용」도 대개 nomination으로 옮긴다.

쉬운 예

Elle a été nommée juge en 2020.

그녀는 2020년에 판사로 임명되었다.

실무 예

En Corée, les juges sont nommés par le Président de la Cour suprême.

한국에서 판사는 대법원장이 임명합니다.

원문

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés dans le corps par décret du Président de la République. — CJA, art. L233-1 · 공식 대체

행정법원과 행정항소법원의 법관은 공화국 대통령의 데크레로 그 직군에 임명된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Les magistrats des tribunaux administratifs	주어	행정법원의 법관은
et des cours administratives d'appel	et + de + 명사	그리고 행정항소법원의
sont nommés dans le corps	수동태 — nommés는 남성 복수	그 직군에 임명된다
par décret du Président de la République.	par + 관사 없는 명사 — 방식	대통령의 데크레로

문형

nommer qn + 직위 / être nommé(e) + 직위

~을 ~로 임명하다 / ~로 임명되다

1. 직위 앞에는 관사를 붙이지 않는다: elle a été nommée juge.
2. 임명하는 사람은 par로 붙인다: nommé par le Président.
3. 어느 법원으로 가는지는 à: nommé à la cour d'appel.

Il a été nommé président de chambre.
그는 부장으로 임명되었다.

Le Président nomme les juges de la Cour suprême.
대통령이 대법관을 임명한다.

문법 F1 · être nommé — 과거분사를 주어에 맞춘다

~~Elle a été nommé juge.~~ (비문)

Elle a été nommée juge.

수동태 a été + 과거분사에서 과거분사는 주어의 성·수를 따른다: il a été nommé, elle a été nommée, ils ont été nommés.

한국이라면? ≠ 판사 임명 · 법원조직법 제41조

프랑스 행정법관은 대통령 데크레로 임명된다(L233-1). 한국은 「판사는 인사위원회의 심의를 거치고 대법관회의의 동의를 받아 대법원장이 임명한다」(제41조 제3항).

---

13. le **concours**, pl. les concours [kɔ̃.kuʁ] **공개 경쟁 시험; 협력** ★★★

남성 FR

공무원·법관 선발 시험이다. 단수와 복수 꼴이 같다. passer un concours는 「시험을 치르다」, réussir un concours가 「합격하다」다. apporter son concours는 「협력하다」(CJA R212-2).

쉬운 예

Il a réussi le concours.

그는 시험에 합격했다.

실무 예

En Corée, les juges sont recrutés parmi des juristes ayant au moins cinq ans d'expérience.

한국에서는 법조경력 5년 이상인 사람 가운데서 판사를 임용합니다.

원문

> L'ouverture des concours prévus par le 2° de l'article L. 233-2 en vue du recrutement direct des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel donne lieu à une publicité, notamment par la voie du Journal officiel de la République française, au moins un mois avant la date des épreuves écrites. — CJA, art. R233-8, al. 1 · 공식 대체
>
> L233-2조 2°가 정한, 행정법원·행정항소법원 법관의 직접 채용 시험을 열 때에는 필기시험일 적어도 1개월 전에, 특히 프랑스 공화국 관보로 공고한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
L'ouverture des concours	주어 — 시험의 개시	시험을 여는 것은
prévus par le 2° de l'article L. 233-2	과거분사 — concours(남성 복수) 일치	L233-2조 2°가 정한
en vue du recrutement direct des magistrats	en vue de + 명사 — 목적	법관의 직접 채용을 위한
des tribunaux administratifs	de + 명사	행정법원의
et des cours administratives d'appel	et + de + 명사	그리고 행정항소법원의
donne lieu à une publicité,	동사 — donner lieu à(~을 낳다)	공고를 한다
notamment par la voie du Journal officiel	notamment + par la voie de	특히 관보로
de la République française,	de + 명사	프랑스 공화국의
au moins un mois avant la date des épreuves écrites.	기간 + avant	필기시험일 적어도 1개월 전에

문형

passer / réussir un concours

시험을 치르다 / 시험에 합격하다

1. passer un concours는 「치르다」 다. 합격은 réussir. 영어 pass와 다르다.

2. 떨어지다는 échouer à un concours.

3. concours d'entrée(입학 시험), concours externe·interne(외부·내부 채용 시험).

Elle passe le concours en juin.
그녀는 6월에 시험을 치른다.

Il a échoué au concours l'an dernier.
그는 작년에 시험에 떨어졌다.

한국이라면? ≠ 판사 임용자격 · 법원조직법 제42조
프랑스 행정법관의 직접 채용은 시험(concours)으로 한다(R233-8). 한국은 「판사는 5년 이상 제1항 각 호의 직에 있던 사람 중에서 임용한다」(제42조 제2항).

---

14. **l'expérience professionnelle**, pl. les expériences professionnelles

[ɛks.pe.ʁjɑ̃s pʁɔ.fɛ.sjɔ.nɛl] **직업 경력** ★★

여성 FR

「법조경력」은 expérience juridique 또는 expérience professionnelle dans le domaine juridique로 풀어 말한다(이 책이 옮긴 말). 「~년 경력」은 X ans d'expérience.

쉬운 예 Il a dix ans d'expérience professionnelle.
그는 직업 경력이 10년이다.

실무 예 Pour devenir juge à la Cour suprême, il faut au moins vingt ans d'expérience juridique.
대법관이 되려면 법조경력이 20년 이상이어야 합니다.

원문

> Les conseillers qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A, sont réputés avoir accompli la mobilité prévue à l'alinéa précédent. — CJA, art. L234-2-1, al. 2 · 공식 대체
> conseiller로 임명되기 전에 공공 부문이나 민간 부문에서 A급 공무원과 같은 수준의 직무로 4년 이상 직업 경력을 쌓았음을 증명하는 conseiller는 앞 항이 정한 전보 의무(mobilité)를 마친 것으로 본다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Les conseillers qui justifient,	주어 + 관계절 qui	증명하는 conseiller는
avant leur nomination en cette qualité,	삽입구 — avant + 명사	그 직으로 임명되기 전에

d'une expérience professionnelle	justifier de + 명사	직업 경력을
dans le secteur public ou le secteur privé	dans + 명사	공공 또는 민간 부문에서
d'une durée d'au moins quatre ans	de + 명사 — 기간	4년 이상의
dans des fonctions d'un niveau équivalent	dans + 명사 + 형용사	같은 수준의 직무에서
à celles de la catégorie A,	celles = fonctions	A급 직무와
sont réputés avoir accompli	주절 동사 — 간주	마친 것으로 본다
la mobilité prévue à l'alinéa précédent.	목적어 + 과거분사	앞 항이 정한 전보 의무를

문형

justifier de + 명사

~을 갖추었음을 증명하다

1. 자격 요건 조문의 단골 동사다. 「증명하다」 지만 실제로는 「갖추다」 로 옮기면 자연스럽다.
2. de 뒤 명사에 부정관사가 붙으면 d'une·d'un으로 준다.
3. justifier que + 직설법도 쓴다(5장 1231-1조: s'il ne justifie pas que …).

Le candidat doit justifier de cinq ans d'expérience.
후보자는 5년 경력을 갖추어야 한다.

Pouvez-vous justifier de votre identité ?
신분을 증명하실 수 있습니까?

문법 F2 · être réputé + 동사원형 — ~한 것으로 본다

~~sont réputés d'avoir accompli~~ (비문)

sont réputés avoir accompli

법률의 간주 표현이다. être réputé 뒤에는 de 없이 동사원형을 쓴다. 완료면 avoir + 과거분사. réputé는 주어의 성·수를 따른다.

한국이라면? ≠ 대법관 임용자격 · 법원조직법 제42조

한국은 「대법원장과 대법관은 20년 이상 다음 각 호의 직(職)에 있던 45세 이상의 사람 중에서 임용한다」(제42조 제1항). 프랑스 조문은 경력을 승진 요건(mobilité)에 셈한다.

---

15. la **compétence exclusive**, pl. les compétences exclusives [kɔ̃.pe.tɑ̃s ɛks.kly.ziv]

전속관할 ★★★

여성 FR

avoir compétence exclusive pour connaître de ...(~을 전속으로 관할하다). 특허법원은 la Cour des brevets de Corée(이 책이 옮긴 말)로, 영어 공식 명칭 IP High Court of Korea를 덧붙인다. 특허심판원은 la Commission des brevets(이 책이 옮긴 말)로 풀었다.

쉬운 예

Ce tribunal a une compétence exclusive.

이 법원이 전속관할을 가진다.

실무 예

En Corée, les recours contre les décisions de la Commission des brevets relèvent de la compétence exclusive de la Cour des brevets.

한국에서 특허심판원 심결에 대한 소는 특허법원의 전속관할입니다.

원문

Le tribunal judiciaire ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris. — COJ, art. D211-6 · 공식 대체

지식재산법전이 정한 경우와 조건에 따라 발명특허, 실용증, 보충보호증명서와 반도체 배치설계에 관한 소를 전속으로 관할하는 사법법원은 파리 사법법원이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le tribunal judiciaire ayant compétence exclusive	주어 + 현재분사 ayant	전속관할을 가진 사법법원은
pour connaître des actions	pour + connaître de	소를 관할하기 위한
en matière de brevets d'invention,	en matière de(~에 관한)	발명특허에 관한
de certificats d'utilité,	de + 명사 — 나열	실용증
de certificats complémentaires de protection	de + 명사	보충보호증명서
et de topographies de produits semi-conducteurs,	et + de + 명사	반도체 배치설계
dans les cas et conditions prévus	dans + 명사 + 과거분사	정한 경우와 조건에서
par le code de la propriété intellectuelle,	par + 명사	지식재산법전이

est celui de Paris.	동사 + celui(= tribunal)	파리의 법원이다

문형

relever de la compétence (exclusive) de + 법원

~의 (전속)관할에 속하다

1. 주어는 사건·소송이다: ce litige relève de la compétence du tribunal.
2. relever de는 「~에 속하다」. de + le는 du로 준다.
3. 관할이 없으면 être incompétent(관할이 없다), 명사는 l'incompétence.

Ce litige relève de la compétence du juge administratif.
이 분쟁은 행정 법관의 관할에 속한다.

Le tribunal s'est déclaré incompétent.
법원은 관할이 없다고 선언했다.

문법 F3 · connaître de — 법원이 ~을 관할·심리하다

~~pour connaître les actions en matière de brevets~~ (비문)

pour connaître des actions en matière de brevets

법원이 사건을 관할·심리한다는 connaître de + 명사다. de가 빠지면 「~을 알다」가 된다. de + les는 des로 준다.

한국이라면? ≠ 특허법원 전속관할 · 특허법 제186조

프랑스는 특허 소송 1심을 파리 사법법원에 모은다(D211-6). 한국은 심결 등에 대한 소를 「특허법원의 전속관할로 한다」(제186조 제1항). 특허 침해소송의 항소도 특허법원이 맡는다.

---

16. le **recours**, pl. les recours [ʁə.kuʁ] **불복(신청), 구제 수단** ★★★

남성 FR

former·exercer un recours(불복하다). 헌법소원은 le recours constitutionnel, 재판소원은 le recours constitutionnel contre une décision de justice로 옮긴다(이 책이 옮긴 말). 단수와 복수 꼴이 같다.

쉬운 예 Un recours est possible dans un délai de deux mois.
두 달 안에 불복할 수 있다.

실무 예 Depuis mars 2026, un recours constitutionnel est possible contre certaines décisions de justice définitives.
2026년 3월부터 일부 확정된 재판에 대해서도 헌법소원을 낼 수 있습니다.

원문

> Les cours d'appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre ses décisions. — CPI, art. L411-4, al. 3 · 공식 대체
>
> 명령으로 지정된 항소법원이 그(산업재산청장)의 결정에 대한 불복을 바로 심리한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Les cours d'appel	주어	항소법원이
désignées par voie réglementaire	과거분사 — cours(여성 복수) 일치	명령으로 지정된
connaissent directement	connaître(de) 3인칭 복수	바로 심리한다
des recours formés contre ses décisions.	de + les recours + 과거분사	그 결정에 대한 불복을

문형

former un recours contre + 결정

~에 불복하다

1. former 대신 exercer·introduire도 쓴다. 명사는 그대로 recours.
2. 수동태: les recours formés contre ses décisions(그 결정에 대해 제기된 불복).
3. 기간은 dans un délai de + 기간으로 말한다.

L'avocat a formé un recours contre la décision.
변호사는 그 결정에 불복했다.

Le recours doit être formé dans un délai de trente jours.
불복은 30일 안에 해야 한다.

문법 F3 · 불복의 대상은 contre로 붙인다

~~former un recours à la décision~~ (비문)

former un recours contre la décision

recours 뒤 대상은 contre다. 불복을 내는 법원은 devant으로 붙인다: un recours devant la Cour constitutionnelle.

한국이라면? + 재판소원 · 헌법재판소법 제68조

한국은 2026. 3. 12.부터 재판도 헌법소원 대상이다. 「법원의 재판에 대한 헌법소원심판은 확정된 재판을 그 대상으로 하며」 세 사유로 한정된다(제68조 제3항). 프랑스에는 개인이 헌법위원회에 직접 내는 헌법소원이 없다.

---

17. **l'exception**, pl. les exceptions [ɛk.sɛp.sjɔ̃] **예외; (저작권) 제한 규정; (소송) 항변** ★★★

여성 FR

저작권법의 「저작재산권 제한」을 프랑스 법전은 exceptions라고 부른다. 소송법에서는 항변이다(exception d'incompétence 관할 위반 항변, CPC 104조). 한국 공정이용은 l'usage loyal(이 책이 옮긴 말)로 옮겼다.

쉬운 예

Il n'y a pas d'exception à cette règle.

이 규칙에는 예외가 없다.

실무 예

Le droit coréen prévoit, en plus des exceptions énumérées, une clause générale d'usage loyal.

한국 저작권법은 열거된 제한 규정에 더해 공정이용 일반조항을 둡니다.

원문

> Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de la base de données ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de la base. — CPI, art. L342-3, avant-dernier al. · 공식 대체
>
> 이 조가 열거한 예외는 데이터베이스의 통상적 이용을 해치거나 데이터베이스 제작자의 정당한 이익에 부당한 손해를 줄 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Les exceptions énumérées par le présent article	주어 + 과거분사(여성 복수)	이 조가 열거한 예외는
ne peuvent porter atteinte	ne + pouvoir(pas 없이) + porter atteinte	해칠 수 없다
à l'exploitation normale de la base de données	porter atteinte à + 명사	데이터베이스의 통상적 이용을
ni causer un préjudice injustifié	ni + 동사원형 — 부정의 병렬	부당한 손해를 주지도
aux intérêts légitimes du producteur de la base.	à + les → aux	제작자의 정당한 이익에

문형

à l'exception de + 명사

~을 제외하고

1. 목록에서 하나를 빼는 말이다. de + les는 des(à l'exception des juridictions répressives, C. civ. 29조).
2. sauf + 명사와 뜻이 같다. 조문을 인용할 때 이 부분을 빼면 뜻이 바뀐다.
3. faire exception à(~의 예외가 되다)도 함께 외운다.

Tous les juges sont présents, à l'exception du président.
재판장을 빼고 모든 판사가 참석했다.

Cette affaire fait exception à la règle.
이 사건은 그 규칙의 예외다.

한국이라면? ≠ 저작재산권 제한·공정이용 · 저작권법 제35조의5
한국은 개별 제한 규정인 「제23조부터 제35조의4까지, 제101조의3부터 제101조의5까지의 경우 외에」 도 이용을 허용하는 일반조항을 둔다(제35조의5 제1항). 이 책은 현행 CPI에서 같은 일반조항을 찾지 못했다.

---

18. **l'exploitation normale**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ɛks.plwa.ta.sjɔ̃ nɔʁ.mal]

통상적 이용, 정상적 이용 ★★

여성 FR

저작권 예외의 한계를 정하는 말이다. les intérêts légitimes(정당한 이익), un préjudice injustifié(부당한 손해)와 늘 함께 나온다. 일상어 exploitation(착취)과 다르다.

쉬운 예 Cette copie ne nuit pas à l'exploitation normale de l'œuvre.
이 복제는 저작물의 통상적 이용을 해치지 않는다.

실무 예 La loi coréenne utilise presque les mêmes critères : l'exploitation normale de l'œuvre et les intérêts légitimes de l'auteur.
한국법도 거의 같은 기준을 씁니다. 저작물의 통상적 이용과 저작자의 정당한 이익입니다.

원문

Le présent article ne saurait être interprété comme permettant de porter atteinte à l'exploitation normale du logiciel ou de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. — CPI, art. L122-6-1, VIII · 공식 대체
이 조는 컴퓨터프로그램의 통상적 이용을 해치거나 저작자의 정당한 이익에 부당한 손해를 주는 것을 허용하는 것으로 해석될 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le présent article ne saurait être interprété	주어 + ne saurait + 수동원형	이 조는 해석될 수 없다
comme permettant de porter atteinte	comme + 현재분사 + de + 원형	해치는 것을 허용하는 것으로
à l'exploitation normale du logiciel	porter atteinte à + 명사	프로그램의 통상적 이용을
ou de causer un préjudice injustifié	ou + de + 원형	또는 부당한 손해를 주는 것을

aux intérêts légitimes de l'auteur.	à + les → aux	저작자의 정당한 이익에

문형

porter atteinte à + 명사

~을 침해하다, 해치다

1. 권리·이익·명예를 해칠 때 쓰는 법률 표현이다. 명사는 une atteinte à.
2. à + le는 au, à + les는 aux로 준다: porter atteinte aux droits.
3. 부정은 ne pas porter atteinte à, 또는 조문처럼 ne peut porter atteinte à.

Cette mesure porte atteinte à la vie privée.
이 조치는 사생활을 침해한다.

La copie ne porte pas atteinte aux droits de l'auteur.
그 복제는 저작자의 권리를 침해하지 않는다.

문법 F6 · ne saurait + 동사원형 — 「~할 수 없다」의 문어 부정

~~ne saurait pas être interprété~~ (부자연)

ne saurait être interprété

savoir의 조건법 ne saurait는 pouvoir의 부정(ne peut pas)을 정중하고 단호하게 말하는 문어 꼴이다. pas 없이 쓴다. 회의에서도 je ne saurais vous dire(말씀드리기 어렵다)로 쓴다.

한국이라면? = 공정이용의 요건 · 저작권법 제35조의5

한국 일반조항도 같은 축을 쓴다: 「저작물의 일반적인 이용 방법과 충돌하지 아니하고 저작자의 정당한 이익을 부당하게 해치지 아니하는 경우」(제35조의5 제1항).

---

19. la **constitutionnalité**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [kɔ̃s.ti.ty.sjɔ.na.li.te]

합헌성, 헌법 적합성 ★★

여성 FR

반대는 l'inconstitutionnalité(위헌성). le contrôle de constitutionnalité는 위헌심사다. 프랑스의 QPC(question prioritaire de constitutionnalité)는 10장. 한국 헌법재판소는 la Cour constitutionnelle de Corée(이 책이 옮긴 말, engl. Constitutional Court of Korea).

쉬운 예 La Cour examine la constitutionnalité de la loi.
재판소가 그 법률의 합헌성을 심사한다.

실무 예 En Corée, une juridiction inférieure transmet la question à la Cour constitutionnelle par l'intermédiaire de la Cour suprême.
한국에서 하급법원은 대법원을 거쳐 헌법재판소에 제청합니다.

원문

> Dès réception d'une question prioritaire de constitutionnalité transmise par une juridiction, l'affaire est distribuée à la chambre qui connaît des pourvois dans la matière considérée. — COJ, art. R*461-1, al. 1 · 공식 대체
>
> 법원이 이송한 우선적 합헌성 문제를 받으면 곧바로, 사건은 그 분야 상고를 관할하는 부에 배당된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Dès réception d'une question prioritaire	dès + 관사 없는 명사 — ~하자마자	우선적 문제를 받자마자
de constitutionnalité transmise par une juridiction,	과거분사 transmise — question(여성) 일치	법원이 이송한 합헌성의
l'affaire est distribuée à la chambre	주절 — 수동태	사건은 부에 배당된다
qui connaît des pourvois	관계절 qui + connaître de	상고를 관할하는
dans la matière considérée.	dans + 명사	해당 분야의

문형

transmettre une question à + 법원

문제를 ~에 이송(제청)하다

1. 한국의 「제청」은 transmettre la question으로 풀어 말한다(이 책이 옮긴 말).
2. 명사는 la transmission. 거부는 le refus de transmettre.
3. 경유는 par l'intermédiaire de(~을 거쳐).

Le tribunal a transmis la question à la Cour de cassation.

법원은 그 문제를 파기원에 이송했다.

Le juge a refusé de transmettre la question.

법관은 이송을 거부했다.

한국이라면? ≠ 위헌법률심판 제청 · 헌법재판소법 제41조

프랑스는 사건 법원 → 파기원·국사원 → 헌법위원회의 2단 거름이다(10장). 한국은 「대법원 외의 법원이 제1항의 제청을 할 때에는 대법원을 거쳐야 한다」(제41조 제5항). 대법원이 거르는 권한은 조문에 없다.

---

20. **poursuivre** [puʁ.sqivʁ] **(형사) 소추하다; 계속하다** ★★★

FR

명사는 les poursuites(소추). 「계속하다」라는 일상 뜻이 더 흔하다. 공소청은 le Gongsocheong 또는 le parquet coréen으로 풀어 말한다(이 책이 옮긴 말). 검사 직무 범위를 함께 말해야 프랑스 parquet(4장)와 섞이지 않는다.

쉬운 예

Nous poursuivons la réunion après la pause.

휴식 뒤 회의를 계속합니다.

실무 예

En Corée, ce sont les procureurs du Gongsocheong qui décident de poursuivre ou non.

한국에서는 공소청 검사가 공소 제기 여부를 결정합니다.

원문

> Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. — Const., art. 26, al. 1 · 공식 대체
>
> 의회 의원은 직무 수행 중 표명한 의견이나 표결을 이유로 소추·수색·체포·구금되거나 재판받지 아니한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Aucun membre du Parlement	주어 — aucun(ne와 함께)	어떤 의원도
ne peut être poursuivi, recherché,	ne + pouvoir + 수동 원형 나열	소추·수색될 수 없다
arrêté, détenu ou jugé	과거분사 나열 계속	체포·구금·재판될 수 없다
à l'occasion des opinions ou votes	à l'occasion de — ~을 이유로	의견이나 표결을 이유로
émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.	과거분사 émis + par + dans	직무 수행 중 그가 표명한

문형

poursuivre qn (pour + 범죄)

~을 (~ 혐의로) 소추하다

1. 형사 문맥에서 목적어는 사람이다: poursuivre l'auteur des faits.
2. 혐의는 pour로 붙인다: poursuivi pour vol(절도로 소추된).
3. 「소추하지 않다」는 ne pas poursuivre, 명사로는 le classement sans suite(불기소 종결).

Il est poursuivi pour fraude.
그는 사기 혐의로 소추되었다.

Le procureur a décidé de ne pas poursuivre.
검사는 소추하지 않기로 했다.

문법 F2 · poursuivre는 suivre처럼 활용한다

~~Il a été poursuivé.~~ (비문)

Il a été poursuivi.

je poursuis, il poursuit, nous poursuivons, ils poursuivent. 과거분사는 poursuivi(여성 poursuivie). -er 동사처럼 -é로 만들지 않는다.

한국이라면? ≠ 공소 제기 · 공소청법 제4조

2026. 10. 2. 시행 공소청법에서 검사의 첫째 직무는 「공소 제기 여부 결정 및 그 유지에 필요한 사항」이다(제4조 제1호). 프랑스 parquet와 이름을 맞출 때는 직무 범위를 함께 말한다.

퀘벡·벨기에·스위스 QC acte criminel · infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire

캐나다 연방 해석법(Loi d'interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21) 제34조 제1항: 정식기소(mise en accusation)로 소추할 수 있다고 정한 범죄는 acte criminel(a호), 범죄의 성격 표시가 없으면 약식 범죄(b호)로 보고, 두 절차 가운데 고를 수 있는 범죄도 둔다(c호). 형법은 연방 관할이라(1867년 헌법법 제91조 제27호) 퀘벡에도 같은 연방 법률이 적용된다. 프랑스의 crime·délit·contravention 3분(8장)과 다르다.

한국이라면? — 한국 제도를 프랑스어로 옮길 때 고를 말과 어긋나는 곳

이 장은 방향이 반대다. 「한국」 칸이 설명할 한국 제도, 「프랑스」 칸이 프랑스어로 설명할 때 고를 말, 「차이」가 프랑스 쪽 대응 제도와 어긋나는 곳이다. 한국 기관의 공식 프랑스어 명칭을 찾지 못해 기관 이름은 이 책이 옮긴 말이고, engl.은 그 기관이 쓰는 영어 공식 명칭이다. 「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다.

프랑스	한국	차이

≠	Haute Cour (Const., art. 68)	탄핵심판 (헌법 제111조 제1항 제2호)	프랑스는 의회가 Haute Cour로 모여 파면을 정한다 / 한국은 「탄핵의 심판」을 헌법재판소가 관장한다. 고등법원은 Haute Cour가 아니라 cour d'appel.
≠	Cour de cassation · Conseil d'État (4장)	대법원 (헌법 제101조 제2항)	프랑스는 최상급 법원이 둘 / 한국은 「최고법원인 대법원」 하나. la Cour suprême de Corée (engl. Supreme Court of Korea).
≠	assemblée plénière (COJ L431-6)	전원합의체 (법원조직법 제7조 제1항)	프랑스는 원칙 문제·견해 대립 때 회부 / 한국은 전원합의체가 원칙이고 판례 변경은 부에서 못 한다.
≠	refus d'admission (CJA L822-1) · décision non spécialement motivée (CPC 1014)	심리불속행 (상고심절차에 관한 특례법 제4조·제5조)	프랑스는 부적법·진지한 이유 없음으로 거른다 / 한국은 각 호 사유가 없으면 기각하고 「판결에는 이유를 적지 아니할 수 있다」.
+	recours constitutionnel contre une décision de justice	재판소원 (헌법재판소법 제68조 제3항)	한국에만 있다(2026. 3. 12.부터). 「확정된 재판을 그 대상으로 하며」 세 사유로 한정.
≠	QPC (COJ R*461-1, 10장)	위헌법률심판 제청 (헌법재판소법 제41조)	프랑스는 파기원·국사원이 거른다 / 한국 하급법원은 「대법원을 거쳐야 한다」 — 거르는 권한은 조문에 없다.
≠	compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris (COJ D211-6)	특허법원 (법원조직법 제28조의4)	프랑스는 특허 소송 1심을 파리에 모은다 / 한국은 심결취소소송 1심과 특허 침해소송 항소심을 특허법원이 맡는다. la Cour des brevets (engl. IP High Court of Korea).
≠	jury criminel · voix délibérative	배심원 평결 (국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제46조 제5항)	프랑스 중죄법원 배심원은 직업법관과 함께 판단(9장) / 한국은 「평결과 의견은 법원을 기속하지 아니한다」.
=	tirage au sort	배심원후보자 무작위 추출 (같은 법 제23조)	둘 다 명부에서 추첨으로 뽑는다. 프랑스는 선거인 명부 (CPP 261조, 2029 재작성 예정) / 한국은 「무작위 추출 방식으로」.
≠	concours · nommés par décret (CJA R233-8 · L233-1)	판사 임용 (법원조직법 제42조 제2항)	프랑스 행정법관의 직접 채용은 시험 / 한국은 「판사는 5년 이상 제1항 각 호의 직에 있던 사람 중에서 임용한다」.

≠	exceptions énumérées (CPI L342-3 · L122-6-1)	공정이용 일반조항 (저작권법 제35조의5)	프랑스는 예외를 열거하고 끝에 한계(exploitation normale)를 둔다 / 한국은 열거 밖에서도 「저작물의 일반적인 이용 방법과 충돌하지 아니하고」 이용할 수 있게 한다. CPI 일반조항은 이 책이 찾지 못했다.
≠	parquet · ministère public (4장)	공소청 (공소청법 제2조·제4조)	2026. 10. 2. 시행. 검사의 첫째 직무는 「공소 제기 여부 결정 및 그 유지에 필요한 사항」. 프랑스어 이름은 이 책이 옮긴 말.

가짜 친구 · notaire·procureur — 한국어 「공증인」 「검사」로 바로 옮기면

le notaire를 「공증인」으로 옮기면 크기가 어긋난다. 한국어 사전은 공증인을 공정증서를 작성하고 사서증서에 인증을 주는 사람으로 푼다. 프랑스 민법은 공정증서(acte authentique)를 권한 있는 officier public이 작성한 증서로 정의하고, notaire가 작성하면 법률이 요구하는 자필 기재가 면제된다고 쓴다(1369조).

부동산과 상속에서 notaire의 자리는 크다. 민법 710-1조는 부동산 공시(publicité foncière)에 올릴 증서를 프랑스에서 일하는 notaire가 받은 공정증서, 판결, 행정청의 공정증서로 한정하고, 730-1조는 상속인 자격을 notaire가 작성한 acte de notoriété로 증명할 수 있게 한다. 한국 제도를 설명할 때는 notaire coréen 대신 le notaire public coréen(공증인, 이 책이 옮긴 말)처럼 「한국의」를 붙이고 하는 일을 한 줄 덧붙인다.

le procureur는 프랑스에서 검찰 쪽 말이다(procureur de la République, 4장). 그러나 낱말의 첫 뜻은 「남을 위해 행위할 권한이 있는 사람」이고(Wiktionnaire), 캐나다에서는 형사 사건의 소추 쪽 변호사를 procureur de la Couronne라 부른다. 캐나다 청중 앞에서는 le procureur (le ministère public)처럼 풀어 말하면 안전하다.

캐나다 연방 해석법 제34조 제1항은 정식기소로 소추할 수 있다고 정한 범죄를 acte criminel로, 성격 표시가 없는 범죄를 약식 범죄로 보고, 두 절차 가운데 고를 수 있는 범죄도 둔다. 프랑스의 crime과 낱말이 비슷해도 나누는 기준이 다르다. 한국 공소청 검사의 공소 제기를 설명할 때 mise en accusation은 프랑스에서 중죄 예심 종결 뒤의 회부라서 피한다.

> L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. 원문

> Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. 원문

요령 직역 낱말에는 「coréen」과 하는 일을 붙인다. le notaire, le procureur는 나라마다 하는 일이 다르다.

기억 되살리기 종합 — 관계절과 대비 표현으로 한국 제도를 설명한다

제도를 정의할 때는 「상위 개념 + 관계절」을 쓴다 — La Cour constitutionnelle est une juridiction qui … 견줄 때는 À la différence de …, Contrairement à …, alors que …를 쓴다. 강조는 c'est … qui …다.

- 정의 틀: X est une juridiction qui … / un organe que … qui는 관계절의 주어, que는 목적어를 받는다. 관계절 안 동사는 앞 명사(선행사)에 수를 맞춘다: les juges qui siègent.
- 전치사가 필요하면 lequel 꼴을 쓴다. 성·수는 앞 명사를 따른다: la chambre à laquelle ils sont affectés(L431-3), la chambre à laquelle l'affaire est distribuée(CPC 810). à + lequel은 auquel, de + lequel은 duquel로 준다. 「~의」는 dont이다.
- 대비 ①: À la différence de la France, … / Contrairement à la France, …는 문장 머리에 둔다. 독일어와 달리 프랑스어는 그 뒤에도 주어 + 동사 어순을 그대로 둔다.
- 대비 ②: alors que + 직설법은 「~인 반면」이다. En France, les jurés jugent avec les magistrats, alors qu'en Corée, leur verdict ne lie pas le juge. que 뒤가 모음이면 qu'로 준다.
- 강조: c'est … qui …로 누가 하는지를 앞세운다. En Corée, c'est la Cour constitutionnelle qui se prononce sur la destitution. 복수면 ce sont … qui ….
- 공식 프랑스어 명칭이 없는 기관은 처음에 한 번 풀어 말한다: la Cour des brevets, qui s'appelle en anglais « IP High Court of Korea ». 이 문장도 관계절이다.

표로 보기

꼴	만들기	뜻
une juridiction qui …	관계대명사 qui · 주어	~하는 법원
une décision que …	관계대명사 que · 목적어	~이 내리는 결정
la chambre à laquelle …	à + laquelle(여성)	~이 배속된 부
le tribunal auquel …	à + lequel → auquel	~이 가는 법원
une loi dont …	dont = de + 관계	그 ~이 …인 법률
À la différence de … / Contrairement à …	대비 · 문장 머리 · 어순 그대로	~와 달리
…, alors que …	대비 접속사 + 직설법	~인 반면
c'est … qui …	강조 구문	바로 ~이 …한다

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

La Cour constitutionnelle	est une juridiction	qui	contrôle
주어 · 여성	être + 상위 개념	관계대명사 · 주어	관계절 동사 · 3인칭 단수

la constitutionnalité des lois.

목적어 · de + les → des
헌법재판소는 법률의 합헌성을 심사하는 재판기관이다.

À la différence de la France,	c'est la Cour constitutionnelle	qui	se prononce
대비 · 문장 머리	강조 · c'est	강조 구문의 qui	대명동사 · se prononcer sur

sur la destitution.

sur + 대상
프랑스와 달리 파면을 정하는 것은 헌법재판소다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~la chambre à lequel ils sont affectés~~	la chambre à laquelle ils sont affectés	chambre가 여성이라 laquelle.
~~le tribunal à lequel l'affaire est renvoyée~~	le tribunal auquel l'affaire est renvoyée	à + lequel은 auquel로 줄인다.
~~À la différence de la France, est la Cour constitutionnelle compétente.~~	À la différence de la France, la Cour constitutionnelle est compétente.	프랑스어는 대비 어구 뒤에도 주어 + 동사다. 독일어처럼 동사를 앞으로 옮기지 않는다.
~~alors que en Corée, le verdict ne lie pas le juge~~	alors qu'en Corée, le verdict ne lie pas le juge	que 뒤가 모음이면 qu'로 줄인다(엘리지옹).

말해 보기 — 한국 제도를 소개하기 전에

프랑스어권 동료에게 한국 제도를 소개하면서 이름을 정하고 질문을 받을 때 쓰는 문형. 소리 단추로 듣고 따라 한다.

Permettez-moi de présenter brièvement le système judiciaire coréen.
한국 사법 제도를 간단히 소개하겠습니다.

J'utiliserai le terme « Cour des brevets », qui n'est pas une traduction officielle.
공식 번역은 아니지만 Cour des brevets라는 말을 쓰겠습니다.

관계절 qui — 앞의 terme를 받는다.

En anglais, cette juridiction s'appelle « IP High Court of Korea ».
영어로는 이 법원을 IP High Court of Korea라고 합니다.

Existe-t-il une institution équivalente en France ?

프랑스에도 같은 기관이 있습니까?

Si je comprends bien, chez vous, ce sont les jurés et les juges qui jugent ensemble ?
제가 제대로 이해했다면, 프랑스에서는 배심원과 판사가 함께 판단하는 거죠?

Je peux vous envoyer les textes en anglais, si cela vous intéresse.
관심 있으시면 영어 조문을 보내 드리겠습니다.

설명해 보기 — 한국 제도를 프랑스어로

이 장의 본체다. 프랑스 법률가에게 한국 제도를 한 문장씩 설명한다. 「한국이라면?」 표와 짝을 이룬다. 기관 이름은 이 책이 옮긴 말이다.

En Corée, il n'y a qu'une seule Cour suprême, et la Cour constitutionnelle est une juridiction distincte.
한국에는 대법원이 하나뿐이고, 헌법재판소는 별개의 재판기관입니다.

La Cour des brevets juge en premier ressort les recours contre les décisions de la Commission des brevets, et en appel les actions en contrefaçon.
특허법원은 특허심판원 심결에 대한 소를 1심으로, 특허 침해소송을 항소심으로 재판합니다.

La formation plénière de la Cour suprême doit statuer lorsqu'il faut modifier la jurisprudence.
판례를 바꿔야 할 때는 대법원 전원합의체가 재판해야 합니다.

Depuis mars 2026, on peut former un recours constitutionnel contre une décision de justice définitive, mais seulement dans trois cas.
2026년 3월부터 확정된 재판에 대해 헌법소원을 낼 수 있지만, 세 가지 경우로 한정됩니다.

Dans un procès avec jury, le verdict des jurés ne lie pas le juge.
국민참여재판에서 배심원의 평결은 판사를 기속하지 않습니다.

Notre loi sur le droit d'auteur contient une clause générale d'usage loyal, à l'article 35-5.
한국 저작권법은 제35조의5에 공정이용 일반조항을 둡니다.

따라 말하기 — 조문 열 문장

이 장에서 읽은 조문 문장을 그대로 따라 말한다. 「느리게」 단추는 같은 문장을 천천히 읽는다. 관계절 앞에서 숨을 끊지 않는다.

La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.
파면은 Haute Cour로 구성된 의회가 선고한다. (헌법 68조)

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
국사원에 대한 상고는 사전 허가 절차를 거친다. (CJA L822-1)

Un juge rapporteur est désigné par le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire est distribuée.
보고 담당 법관은 사건이 계속된 부 또는 사건이 배당된 부의 부장이 지정한다. (CPC 810조)

Les conseillers référendaires siègent, avec voix consultative, dans la chambre à laquelle ils sont affectés.
conseiller référendaire는 배속된 부에 표결권 없이 앉는다. (COJ L431-3)

Les membres sont élus pour deux ans.
위원은 2년 임기로 선출된다. (COJ R212-51)

Le mandat des membres est renouvelable deux fois.
위원의 임기는 두 번까지 연임할 수 있다. (COJ R212-51)

En cas d'égalité, il est procédé par voie de tirage au sort.
득표가 같으면 추첨으로 정한다. (CJA R232-1-4)

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés dans le corps par décret du Président de la République.
행정법원과 행정항소법원의 법관은 대통령의 데크레로 임명된다. (CJA L233-1)

La délibération du conseil de famille est motivée.
친족회의 의결에는 이유를 붙인다. (CPC 1235조)

L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.
공정증서란 권한과 자격이 있는 공무적 직무자가 필요한 방식을 갖추어 작성한 증서다. (민법 1369조)

확인 문제 8

1. 한국 「고등법원」을 프랑스어로 설명할 때 피해야 할 말은?

la cour d'appel

la Haute Cour

la juridiction d'appel

la juridiction de second degré

헌법 68조의 Haute Cour는 대통령 파면을 위해 모인 의회다. 고등법원은 cour d'appel로 옮긴다.

2. 프랑스 헌법 68조에서 대통령 파면을 선고하는 것은?

Conseil constitutionnel

Cour de cassation

Haute Cour로 구성된 의회

Conseil d'État

「La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.」

3. avec voix consultative의 뜻은?

표결권 없이 의견만 말할 수 있게

결정적 한 표를 가지고

만장일치로

비밀투표로

반대는 voix délibérative(표결권). 회의 구성원의 발언권 이야기다. 한국 배심원 평결의 권고적 효력은 valeur consultative로 설명한다.

4. CJA L822-1에서 국사원에 대한 상고가 본안 전에 거치는 단계는?

référé

assemblée plénière

question prioritaire de constitutionnalité

procédure préalable d'admission

「Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.」

5. 한국 국민참여재판에서 배심원의 평결은?

만장일치일 때만 법원을 기속한다

법원을 기속하지 않는다

유죄일 때만 법원을 기속한다

늘 법원을 기속한다

국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제46조 제5항 「평결과 의견은 법원을 기속하지 아니한다」.

6. passer un concours의 뜻은?

시험에 합격하다

시험을 건너뛰다

시험을 치르다

시험을 주관하다

passer는 「치르다」, 합격은 réussir다. 영어 pass와 다르다.

7. 법원이 사건을 「관할·심리하다」를 바르게 쓴 것은?

connaître des actions

connaître les actions

connaître aux actions

connaître par les actions

connaître de + 명사. de가 빠지면 「~을 알다」가 된다(COJ D211-6).

8. 2026. 3. 12. 개정 헌법재판소법에 따라 법원의 재판에 대한 헌법소원의 대상은?

모든 재판

확정된 재판 — 세 사유로 한정

대법원 판결만

형사 재판만

제68조 제3항 「확정된 재판을 그 대상으로 하며」, 세 호의 경우로 한정된다.

3부 원전과 말하기 · 제18장

학회·회의에서 질문하고 답하기

Poser des questions et répondre en colloque

학회와 법관 교류 회의에서 질문을 꺼내고, 되묻고, 시간을 벌고, 말을 바로잡는 말을 모았다. 이 장의 본체는 말하기 코너 셋이다. 「말해 보기」는 질문 꺼내기와 되묻기, 「설명해 보기」는 시간 벌기와 정정하기, 「따라 말하기」는 좌장과 발표자가 쓰는 회의 문장 열 개다. 표제어 예문은 그 낱말이 실제로 쓰인 조문에서 가져왔다. 민사소송법전의 변론 조문(440~444조)에는 회의에도 그대로 쓰는 말이 많다. parole, débats, explications, préciser가 그렇다. 문법은 공손함을 만드는 장치, 곧 vous와 조건법(Pourriez-vous …? Je voudrais …)이다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. CPC, art. 16, al. 3
   법관은 직권으로 거론한 법률상 사유에 대해 미리 당사자에게 의견을 내도록 청하지 않고서는 그 사유로 판단할 수 없다.
2. Le président peut ordonner la réouverture des débats. CPC, art. 444, al. 1
   재판장은 변론의 재개를 명할 수 있다.

▼ **처음 보는 문법 용어 19** 이 장의 설명에 나오는 말

직설법 현재 사실을 그대로 말하는 현재형. 법전은 정의·효과·의무를 모두 이 꼴로 쓴다 — Le contrat est …(계약은 …이다)

동사원형 활용하지 않은 사전형(부정법). devoir·pouvoir·vouloir 뒤, 전치사 de·à 뒤에 온다 — doit prouver, de s'exécuter

과거분사	-é·-i·-u 등으로 끝나는 꼴(formé, requis, dû). être와 함께 수동태를, avoir와 함께 복합과거를 만든다. 형용사처럼 명사를 꾸미기도 한다
수동태	être + 과거분사. 「~되다」. 과거분사는 주어의 성·수에 맞춘다 — la nullité doit être prononcée. 누가 했는지는 par로 붙인다(par le juge)
현재분사	-ant로 끝나는 꼴(portant, excédant). 「~하는」. 관계절 qui …를 줄인 것이고 성·수에 따라 바뀌지 않는다
관계대명사	앞 명사를 받아 뒤 문장을 잇는 말: qui(주어)·que(목적어)·dont(de + 명사)·où(때·곳)·lequel(전치사 뒤, 앞 명사의 성·수를 따름)
접속법	의심·조건·바람을 나타내는 동사 꼴. 정해진 접속사(à moins que, bien que, pour que) 뒤에 온다. 3인칭 복수는 직설법 현재와 꼴이 같은 동사가 많다(constatent)
소유형용사	mon·ton·son(남성)·ma·ta·sa(여성)·mes·tes·ses(복수). 모음으로 시작하는 여성 명사 앞에서는 son을 쓴다 — son obligation
지시대명사	앞에 나온 명사를 가리키는 celui·celle·ceux·celles(+ -ci/-là). celle-ci = 「이 사람·이것」(여성 단수)
연음	리에종(liaison). 평소 소리 나지 않는 끝 자음이 다음 낱말의 모음과 이어져 소리 나는 것 — les avocats [le.z‿a.vɔ.ka]. 원래 소리 나는 자음이 이어지는 것(mise en)은 앙셴망
도치	주어가 동사 뒤로 가는 어순. 법전은 목록을 끌어올 때 쓴다 — Sont nécessaires …(필요한 것은 … 이다)
반과거	계속되던 상태·배경·습관. 어미 -ait·-aient — il était détenu, je lisais chaque matin
단순미래	futur simple. -ra로 끝나는 꼴. 1804년 법전은 조건·효과를 이 시제로 썼다(Le juge qui refusera …)
제롱디프	gérondif. en + 현재분사. 「~하면서·~함으로써」. 의미상 주어는 주절과 같다 — en statuant ainsi, en portant plainte
조건법	conditionnel. -rait로 끝나는 꼴. 가정·완곡한 요청(Je voudrais …)·단정하지 않는 서술에 쓴다
비인칭 수동	il est procédé à … 처럼 주어를 숨기는 법률 문장의 수동
도치 의문문	동사-주어 순서로 묻는 격식 의문문 — Pourriez-vous préciser … ?
주절	문장의 뼈대가 되는 절. 종속절(que·si·lorsque 등으로 이끄는 절)이 매달리는 쪽
보어	동사의 뜻을 채우는 말. être 뒤의 속사(Le contrat est un accord)와 동사의 목적어(prouver l'obligation)를 두루 이른다

표제어 21

왼쪽 여백의 번호는 2019년부터 파기원(Cour de cassation) 판결이 문단마다 붙이는 번호 방식을 빌렸다. 조문 인용은 2026. 10. 15. 현행 판본으로, DILA의 법령 데이터(LEGI — 레지프랑스와 같은 원천)와 대조했다. 판결은 DILA의 판결 데이터, 헌법·인권선언·헌법위원회 결정은 헌법위원회

게시본, 옛 판본은 출처 표시에 적은 판본과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

1. **la question**, pl. les questions [kɛs.tjɔ̃] **질문, 문제(쟁점)** ★★★

여성 FR

「질문」과 「쟁점·문제」를 함께 뜻한다. la question est de savoir si …는 「쟁점은 ~인가이다」. 의회의 대정부 질문은 les questions au Gouvernement. -tion의 t는 [s]로 읽지만 question에서는 [t]다(s 뒤라서).

쉬운 예

J'ai une question.

질문이 하나 있습니다.

실무 예

J'aurais une question pour le premier intervenant.

첫 번째 발표자께 질문이 하나 있습니다.

원문

Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l'article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement. – Const., art. 48, al. 6 · 공식 대체

적어도 매주 한 번의 회의는, 제29조의 임시회 기간을 포함하여, 의원의 질문과 정부의 답변에 우선 배정된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Une séance par semaine au moins,	주어 — 「적어도 매주 한 번의 회의」	적어도 매주 한 번의 회의는
y compris pendant les sessions extraordinaires	삽입구 — y compris(~을 포함하여)	임시회 기간을 포함하여
prévues à l'article 29,	과거분사 — sessions(여성 복수)에 일치	제29조가 정한
est réservée par priorité	수동태 — réservée는 séance에 일치	우선 배정된다
aux questions des membres du Parlement	à + les = aux ①	의원의 질문에
et aux réponses du Gouvernement.	aux ②	그리고 정부의 답변에

문형

La question est de savoir si …

쟁점은 ~인가이다

1. 쟁점을 한 문장으로 세울 때 쓴다. si 뒤는 직설법이다.
2. 의문사도 온다: la question est de savoir qui / quand / comment ….
3. 앞에 vraie·première를 넣어 강조한다: la vraie question est de savoir ….

La question est de savoir si le délai a été respecté.
쟁점은 기간이 지켜졌느냐입니다.

La vraie question est de savoir qui doit payer.
진짜 쟁점은 누가 지급해야 하느냐입니다.

문법 F8 · 「쟁점은 ~인가이다」는 de savoir si

~~La question est si le délai a été respecté.~~ (부자연)

La question est de savoir si le délai a été respecté.

question 뒤에 si 절을 바로 붙이지 않고 de savoir를 끼운다. 판결과 학회 발표에서 쟁점을 세울 때 가장 흔한 틀이다.

한국이라면? ≠ 국회의 대정부 질문 · 헌법 제62조

프랑스 헌법은 매주 한 번 이상 질문 회의를 둔다(48조 6항). 한국 헌법은 「국회나 그 위원회의 요구가 있을 때에는」 국무총리 등이 출석·답변하도록 한다(제62조 제2항).

---

2. poser une question [po.ze yn kɛs.tjɔ̃] 질문하다 ★★★

FR

「질문하다」는 poser une question이다(demander une question은 쓰지 않는다). 질문받는 사람은 à로 붙인다. 「질문에 답하다」는 répondre à une question.

쉬운 예

Puis-je poser une question ?
질문해도 될까요?

실무 예

Je voudrais poser une question à la deuxième intervenante.
두 번째 발표자께 질문드리고 싶습니다.

원문

> Les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois. — C. civ., art. 1855 · 공식 대체
> 사원은 적어도 1년에 한 번 장부와 회사 서류를 받아 볼 권리, 그리고 회사 경영에 관하여 서면으로 질문할 권리를 가진다. 그 질문에는 1개월 안에 서면으로 답해야 한다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Les associés ont le droit d'obtenir,	주어 + avoir le droit de + 동사원형 ①	사원은 받아 볼 권리가 있다
au moins une fois par an,	삽입구	적어도 1년에 한 번
communication des livres et des documents sociaux,	obtenir의 목적어(관사 없음)	장부와 회사 서류의 교부를
et de poser par écrit des questions	de + 동사원형 ② — poser des questions	그리고 서면으로 질문할
sur la gestion sociale	sur — 질문의 주제	회사 경영에 관하여
auxquelles il devra être répondu par écrit	à + lesquelles = auxquelles, 비인칭 수동	그 질문에는 서면으로 답해야 한다
dans le délai d'un mois.	기간	1개월 안에

auxquelles는 questions(여성 복수)를 받는다. répondre à가 관계절로 들어가며 à + lesquelles가 auxquelles로 합쳐졌다. il devra être répondu는 「답해져야 한다」는 비인칭 수동이다.

문형

poser une question à qn (sur qch)

~에게 (~에 관해) 질문하다

1. 받는 사람은 à, 주제는 sur 또는 à propos de로 붙인다.
2. 대명사로 받으면 동사 앞: Je vous pose une question / Puis-je vous poser une question ?
3. 회의에서는 조건법으로 부드럽게: Je voudrais poser une question.

Je voudrais poser une question sur le deuxième point.
두 번째 논점에 관해 질문하고 싶습니다.

Puis-je vous poser une question personnelle ?
개인적인 질문을 하나 드려도 될까요?

문법 F6 · pouvoir의 je 도치는 puis-je

~~Peux-je poser une question ?~~ (비문)

Puis-je poser une question ?

pouvoir의 직설법 현재에서 je를 뒤집으면 peux-je가 아니라 puis-je다. 한 음절 현재형 가운데 je 도치가 되는 것은 ai·dis·dois·fais·puis·sais·suis·vais·veux·vois다(아카데미 프랑세즈). 더 공손하게는 조건법 Pourrais-je ...?

3. **l'intervention**, pl. les interventions [ɛ̃.tɛʁ.vɑ̃.sjɔ̃] **(회의) 발언·발표 / (소송) 참가** ★★★

여성 FR

회의에서는 「발언·발표」이고, 발언자·발표자는 l'intervenant / l'intervenante다. 민사소송에서는 제3자의 「소송참가」다(CPC 66). 같은 낱말이 자리에 따라 뜻이 갈린다.

쉬운 예

Merci pour votre intervention.

발언 감사합니다.

실무 예

Mon intervention durera une quinzaine de minutes.

제 발표는 15분쯤 걸리겠습니다.

원문

> Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. — CPC, art. 66, al. 1 · 공식 대체
>
> 본래 당사자 사이에 계속 중인 소송에 제3자를 당사자로 들이는 것을 목적으로 하는 신청이 참가다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Constitue une intervention	동사 + 보어 — 주어는 뒤에	참가가 된다
la demande dont l'objet	주어 + dont(그 신청의)	그 목적이 ~인 신청이
est de rendre un tiers partie	rendre + 목적어 + 보어	제3자를 당사자로 만드는 것
au procès engagé	à + le = au, 과거분사	계속 중인 소송에
entre les parties originaires.	entre — 누구 사이	본래 당사자 사이에

문형

Constitue + 명사 + 긴 주어

~이 ~이다(법전의 정의 틀)

1. 동사 Constitue를 문장 첫머리에, 정의되는 말을 바로 뒤에, 긴 주어를 끝에 둔다.
2. 주어가 길어서 뒤로 보낸 도치다. 동사는 뒤에 온 주어에 맞춘다.
3. 우리말로는 「(긴 주어)는 (명사)이다」로 순서를 돌려 옮긴다.

Constitue une faute tout manquement à cette obligation.

이 의무를 어기는 일은 모두 과실이 된다.

Constitue une intervention toute prise de parole en séance.

회의 중의 모든 발언은 intervention이다.

---

4. **l'interprète**, pl. les interprètes [ɛ̃.tɛʁ.pʁɛt] **통역인** ★★

남성 FR

남녀가 꼴이 같다(un / une interprète). 동시통역은 l'interprétation simultanée, 순차통역은 l'interprétation consécutive. 글의 번역은 la traduction, 번역가는 le traducteur / la

traductrice다.

쉬운 예

L'interprète traduit en coréen.

통역인이 한국어로 옮긴다.

실무 예

Je vais parler lentement pour faciliter le travail des interprètes.

통역하시는 분들을 위해 천천히 말하겠습니다.

원문

> Le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu'il connaît la langue dans laquelle s'expriment les parties. — CPC, art. 23 · 공식 대체
>
> 법관은 당사자가 쓰는 언어를 알면 통역인을 쓰지 않아도 된다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
Le juge n'est pas tenu	주어 + être tenu de의 부정	법관은 ~할 의무가 없다
de recourir à un interprète	de + 동사원형 + à	통역인을 쓸
lorsqu'il connaît la langue	lorsque 절	그 언어를 알면
dans laquelle s'expriment les parties.	dans laquelle(langue) + 도치된 주어	당사자가 쓰는

> 관계절 안에서 주어 les parties가 동사 s'expriment 뒤로 갔다. 주어가 길 때 관계절에서도 도치한다.

문형

recourir à / avoir recours à + 명사

~을 이용하다, ~에 의지하다

1. 도움·수단을 쓴다는 뜻이다. 대상은 à로 붙인다.
2. à + le = au: recourir au juge, avoir recours au vote.
3. 명사 un recours는 소송에서 「불복·소」가 된다(14장).

Nous aurons recours à un interprète.

우리는 통역인을 쓸 것입니다.

Le tribunal peut recourir à un expert.

법원은 감정인의 도움을 받을 수 있다.

문법 F3 · recourir 뒤에는 à

~~recourir un interprète~~ (비문)

recourir à un interprète

recourir à는 「~에 의지하다, ~을 쓰다」. 명사로는 avoir recours à(~을 이용하다).

한국이라면? ≠ 통역 · 민사소송법 제143조

프랑스는 법관이 그 언어를 알면 통역 없이 진행할 수 있다. 한국은 「우리말을 하지 못하거나」 듣거나 말하는 데 장애가 있으면 「통역인에게 통역하게 하여야 한다」(제143조 제1항).

5. **l'ordre du jour**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ɔʁ.dʁə dy ʒuʁ] **의사일정, 안건** ★★

남성 FR

회의의 안건 목록이다. 「안건에 올리다」는 inscrire à l'ordre du jour(헌법 48조), 「다음 안건」은 le point suivant de l'ordre du jour. 「오늘의 화제」라는 뜻으로 être à l'ordre du jour도 쓴다.

쉬운 예

Quel est l'ordre du jour ?

오늘 안건은 무엇입니까?

실무 예

Je propose d'ajouter ce point à l'ordre du jour.

이 사항을 안건에 추가할 것을 제안합니다.

원문

Le président du conseil de famille transmet préalablement au juge l'ordre du jour de chaque réunion. — C. civ., art. 457, al. 2 · 공식 대체

친족회의 의장은 각 회의의 안건을 미리 판사에게 보낸다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le président du conseil de famille	주어	친족회의 의장은
transmet préalablement	동사 + 부사	미리 보낸다
au juge	à + le = au — 받는 사람	판사에게
l'ordre du jour de chaque réunion.	목적어	각 회의의 안건을

문형

inscrire qch à l'ordre du jour

~을 안건에 올리다

1. 수동태로 자주 쓴다: la question est inscrite à l'ordre du jour.
2. 안건 하나는 un point de l'ordre du jour.
3. 「다음 안건으로 넘어갑시다」는 Passons au point suivant.

Cette question est inscrite à l'ordre du jour.

이 문제는 안건에 올라 있습니다.

Passons au point suivant de l'ordre du jour.

다음 안건으로 넘어갑시다.

---

6. **la séance**, pl. les séances [se.ɑ̃s] **(회의의) 회차, 세션, 회의** ★★★

여성 FR

학회의 세션도 la séance(또는 la session)다. 「개회합니다」는 Je déclare la séance ouverte, 「폐회」는 La séance est levée. séance tenante는 「그 자리에서 즉시」.

쉬운 예

La séance commence à dix heures.

회의는 10시에 시작한다.

실무 예

Je préside la séance de cet après-midi.

제가 오늘 오후 세션의 좌장을 맡습니다.

원문

Les séances des deux Assemblées sont publiques. Le compte-rendu intégral des débats est publié au Journal officiel. — Const., art. 33, al. 1 · 공식 대체

양원의 회의는 공개한다. 토의의 전문 기록은 관보에 싣는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Les séances des deux Assemblées	주어	양원의 회의는
sont publiques.	être + 형용사(여성 복수)	공개한다
Le compte-rendu intégral des débats	둘째 문장 주어	토의의 전문 기록은
est publié au Journal officiel.	수동태	관보에 싣는다

문형

ouvrir / lever / suspendre la séance

개회하다 / 폐회하다 / 정회하다

1. 좌장이 쓰는 동사 셋이다. 「폐회」는 fermer가 아니라 lever.
2. 수동태로 선언한다: La séance est ouverte / levée / suspendue.
3. 격식 있는 개회 선언은 Je déclare la séance ouverte.

Le président a levé la séance à midi.

의장은 정오에 폐회했다.

La séance est suspendue pour dix minutes.

10분간 정회합니다.

문법 F1 · 형용사 public의 여성 복수

~~Les séances sont public.~~ (비문)

Les séances sont publiques.

public의 여성형은 publique다(-c → -que). 그래서 여성 복수는 publiques. 남성 복수는 publics.

한국이라면? = 회의 공개 · 헌법 제50조

「국회의 회의는 공개한다」(제50조 제1항)로 원칙이 같다. 비공개 요건은 다르다. 프랑스는 총리나 의원 10분의 1의 요구, 한국은 출석의원 과반수 찬성이나 의장의 인정이다.

7. le **débat**, pl. les débats [de.ba] **토론, (복수로) 변론** ★★★

남성 FR

학회에서는 「토론」, 법정에서는 복수 les débats로 「변론」이다. 동사는 débattre de(~을 두고 토론하다). 변론 재개는 la réouverture des débats(CPC 444).

쉬운 예

Le débat était très animé.

토론은 아주 활발했다.

실무 예

Je voudrais ouvrir le débat avec une question simple.

간단한 질문으로 토론을 시작하고 싶습니다.

원문

Le président dirige les débats. Il donne la parole au rapporteur dans le cas où un rapport doit être fait. — CPC, art. 440, al. 1 · 공식 대체

재판장은 변론을 지휘한다. 보고가 있어야 하는 경우에는 보고 판사에게 발언권을 준다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le président dirige les débats.	주어 + 동사 + 목적어(복수 — 변론)	재판장은 변론을 지휘한다
Il donne la parole au rapporteur	donner la parole à	보고 판사에게 발언권을 준다
dans le cas où	「~하는 경우에」 — 뒤는 직설법	~하는 경우에
un rapport doit être fait.	devoir + 수동	보고가 있어야 하는

문형

diriger / animer le débat

토론을 이끌다 / 진행하다

1. diriger는 「지휘하다」(법정·좌장), animer는 「진행하다」(토론회 사회)에 가깝다.
2. 토론 사회자는 le modérateur / la modératrice 또는 l'animateur.
3. 「토론을 시작하다」는 ouvrir le débat, 「마치다」는 clore le débat.

La modératrice dirige le débat.

사회자가 토론을 이끈다.

Qui va animer le débat demain ?

내일 토론은 누가 진행합니까?

한국이라면? = 변론 지휘 · 민사소송법 제135조

같다. 한국도 「변론은 재판장」이 지휘하고, 재판장은 「발언을 허가하거나」 명령에 따르지 않는 사람의 발언을 금지할 수 있다(제135조).

---

8. # prendre la parole [pʁɑ̃dʁ la pa.ʁɔl] 발언하다 ★★★

FR

「발언권을 주다」는 donner la parole à, 「발언권을 거두다」는 retirer la parole(CPC 441), 「마지막에 발언하다」는 avoir le dernier la parole(CPC 443)다. 「발언 시간」은 le temps de parole.

쉬운 예

Qui veut prendre la parole ?

누가 발언하시겠습니까?

실무 예

Je voudrais prendre la parole brièvement.

짧게 발언하고 싶습니다.

원문

> Le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole. … S'il estime ne pas pouvoir prendre la parole sur-le-champ, il peut demander que son audition soit reportée à une prochaine audience. — CPC, art. 443 · 공식 대체
>
> 부가 당사자(partie jointe)인 검찰은 마지막으로 발언한다. … 그 자리에서 바로 발언할 수 없다고 보면 자기 진술을 다음 기일로 미뤄 달라고 요청할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le ministère public, partie jointe,	주어 + 동격 삽입	부가 당사자인 검찰은
a le dernier la parole.	avoir la parole + le dernier(마지막으로)	마지막으로 발언한다
S'il estime ne pas pouvoir prendre la parole	si 절 — estimer + 동사원형(부정)	발언할 수 없다고 보면
sur-le-champ,	부사 — 즉시	그 자리에서 바로
il peut demander que son audition	주절 — demander que	자기 진술을 ~해 달라고 요청할 수 있다
soit reportée à une prochaine audience.	접속법 수동	다음 기일로 미뤄

문형

donner la parole à qn

~에게 발언권을 주다

1. 좌장이 다음 발언자를 부를 때 쓴다: Je donne la parole à ….
2. 대명사로 받으면 동사 앞: Je vous donne la parole.
3. 「발언을 청하다」는 demander la parole.

Je donne la parole à Madame Martin.
마르탱 선생님께 발언권을 드립니다.

Le président m'a donné la parole.
의장이 제게 발언권을 주었습니다.

문법 F7 · demander que + 접속법

~~il peut demander que son audition est reportée~~ (비문)

il peut demander que son audition soit reportée
요구·바람의 que 절은 접속법이다(soit). 「~해 달라고 청하다」는 demander que + 접속법 또는 demander de + 동사원형.

---

9. ## exposer [ɛks.po.ze] (사실·주장을) 진술하다, 발표하다 ★★★

FR

명사 l'exposé(발표, 진술)는 학회 「발표」의 대표어다. faire un exposé(발표하다). 법정에서 exposer ses prétentions는 「자기 청구를 진술하다」다. 일상어로는 「전시하다」.

쉬운 예 Il expose ses arguments.
그는 자기 논거를 설명한다.

실무 예 Je vais exposer brièvement les faits de l'affaire.
사건의 사실관계를 간단히 말씀드리겠습니다.

원문
> Le demandeur, puis le défendeur, sont ensuite invités à exposer leurs prétentions. — CPC, art. 440, al. 2 · 공식 대체
> 이어서 원고가, 그다음 피고가 자기 청구를 진술하도록 요청받는다.

문형

être invité à + 동사원형

~하도록 요청받다

1. inviter qn à + 동사원형의 수동태다. 「초대받다」만이 아니라 「요청받다」다.
2. 과거분사는 주어에 맞춘다: les parties sont invitées.
3. 안내문의 정중한 지시로 자주 쓴다: Les participants sont invités à ….

> Les participants sont invités à poser leurs questions.
> 참가자께서는 질문해 주시기 바랍니다.
>
> Vous êtes invitée à prendre la parole.
> (여성에게) 발언해 주시기 바랍니다.

---

10. la **communication**, pl. les communications [kɔ.my.ni.ka.sjɔ̃]

(학회) 발표 논문, (소송) 서류 교부, 소통 ★★★

여성 FR

학회에서 une communication은 「발표(논문)」 다. 「발표하다」 는 présenter une communication. 소송에서 la communication des pièces는 서증을 상대방에게 건네는 일이다 (CPC 132).

쉬운 예 Sa communication portait sur le droit d'auteur.
그의 발표는 저작권에 관한 것이었다.

실무 예 Ma communication comporte trois parties.
제 발표는 세 부분으로 되어 있습니다.

원문

> La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. … La communication des pièces doit être spontanée. –
>
> CPC, art. 132 · 공식 대체
> 어느 서류를 원용하는 당사자는 소송의 다른 모든 당사자에게 그 서류를 건넬 의무를 진다. … 서류의 교부는 자발적이어야 한다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
La partie qui fait état d'une pièce	주어 + 관계절	어느 서류를 원용하는 당사자는
s'oblige à la communiquer	s'obliger à + 대명사 + 동사원형	그것을 건넬 의무를 진다
à toute autre partie à l'instance.	받는 사람	소송의 다른 모든 당사자에게
La communication des pièces doit être spontanée.	둘째 항 — devoir + être + 형용사	서류의 교부는 자발적이어야 한다

> 문형
>
> **faire état de + 명사**
>
> **~을 원용하다, ~을 언급하다**

1. 소송에서는 증거·사실을 「원용하다」, 회의에서는 자료를 「언급하다」 다.
2. de + le = du, de + les = des: faire état des chiffres.
3. état에는 관사를 붙이지 않는다(굳은 표현).

L'intervenant a fait état de chiffres récents.
발표자는 최근 수치를 언급했다.

Je voudrais faire état d'une décision récente.
최근 판결 하나를 소개하고 싶습니다.

문법 F5 · 목적 대명사는 동사원형 앞

~~s'oblige à communiquer la~~ (비문)

s'oblige à la communiquer

la(= la pièce)는 그것을 목적어로 받는 동사원형 바로 앞에 둔다. 긍정 명령문에서만 뒤에 붙고(Communiquez-la), 부정 명령문에서는 앞에 둔다(Ne la communiquez pas).

---

11. la **remarque**, pl. les remarques [ʁə.maʁk] **의견, 지적** ★★★

여성 FR

질문이 아니라 짧은 의견을 말할 때 쓴다. Ce n'est pas une question, plutôt une remarque(질문이라기보다 의견입니다). 동사 remarquer는 「알아차리다·지적하다」.

쉬운 예 Merci pour votre remarque.
의견 감사합니다.

실무 예 Ce n'est pas vraiment une question, plutôt une remarque.
질문이라기보다 의견을 하나 말씀드리겠습니다.

원문

> Avant que soit établie la version définitive du rapport, le secrétariat en adresse le projet aux parties en leur accordant un délai, à compter de la réception du projet, pour communiquer leurs remarques. Ce délai ne peut être inférieur à deux semaines. — CPI, art. R. 422-59, al. 7 · 공식 대체
> 보고서 최종본을 확정하기 전에 사무국은 당사자들에게 초안을 보내면서, 초안을 받은 때부터 의견을 낼 기간을 준다. 이 기간은 2주보다 짧을 수 없다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Avant que soit établie	avant que + 접속법 수동 — 주어가 뒤로	확정되기 전에
la version définitive du rapport,	avant que 절의 주어	보고서 최종본이

le secrétariat en adresse le projet aux parties	주절 — en = 보고서의	사무국은 당사자들에게 그 초안을 보낸다
en leur accordant un délai,	제롱디프 — leur = 당사자들에게	그들에게 기간을 주면서
à compter de la réception du projet,	기산점	초안을 받은 때부터
pour communiquer leurs remarques.	pour + 동사원형 — 목적	의견을 낼
Ce délai ne peut être inférieur à deux semaines.	둘째 문장 — pas 없는 부정	이 기간은 2주보다 짧을 수 없다

문형

en + 현재분사(제롱디프)

~하면서, ~함으로써

1. en + -ant은 주절과 같은 주어가 동시에 하는 일을 말한다(en leur accordant).
2. 현재분사는 nous 꼴에서 -ons를 떼고 -ant을 붙인다: nous accordons → accordant.
3. 발표 끝맺음에 흔하다: Je termine en vous remerciant.

Je termine en vous remerciant de votre attention.
경청해 주셔서 감사드리며 마치겠습니다.

Il a répondu en souriant.
그는 웃으며 대답했다.

문법 F7 · avant que + 접속법

~~Avant que est établie la version définitive~~ (비문)

Avant que soit établie la version définitive

avant que 뒤에는 접속법(soit)이 온다. 원문은 주어 la version définitive를 동사 뒤로 보냈다. après que는 직설법이니 둘을 갈라 외운다.

12. **préciser** [pʁe.si.ze] **분명히 하다, 구체적으로 말하다** ★★★

FR

회의에서 가장 많이 쓰는 되묻기 동사다. Pourriez-vous préciser ...? 명사 la précision은 「정확성」과 「보충 설명」이다. 「하나만 보충하겠습니다」는 Juste une précision.

쉬운 예

Pouvez-vous préciser la date ?
날짜를 정확히 말씀해 주시겠어요?

실무 예

Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par « risque » ?

「위험」 이라는 말을 어떤 뜻으로 쓰시는지 구체적으로 말씀해 주시겠어요?

원문

Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. — CPC, art. 442 · 공식 대체

재판장과 판사들은 당사자에게 필요하다고 보는 법률상·사실상 설명을 하거나 모호해 보이는 점을 분명히 하도록 청할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le président et les juges peuvent inviter les parties	주어 둘 + pouvoir + inviter	재판장과 판사들은 당사자에게 청할 수 있다
à fournir les explications de droit ou de fait	inviter à ① + 동사원형	법률상·사실상 설명을 하도록
qu'ils estiment nécessaires	관계절 — nécessaires는 explications에 일치	필요하다고 보는
ou à préciser ce qui paraît obscur.	inviter à ② + ce qui	또는 모호해 보이는 점을 분명히 하도록

문형

ce qui / ce que + 절

~하는 것

1. ce qui는 관계절의 주어, ce que는 목적어다.
2. ce qui paraît obscur(모호해 보이는 것) — paraît의 주어가 ce qui.
3. ce que vous entendez par …(~이라는 말로 뜻하시는 것)는 되묻기의 단골이다.

Je ne comprends pas ce que vous voulez dire.

무슨 말씀이신지 잘 모르겠습니다.

Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ?

무슨 일이 있었는지 말씀해 주시겠습니까?

문법 F6 · 조건법 + 동사원형

~~Pourriez-vous de préciser votre question ?~~ (비문)

Pourriez-vous préciser votre question ?

pouvoir 뒤에는 동사원형이 바로 온다. 조건법 pourriez는 Pouvez-vous보다 공손하다.

한국이라면? = 석명권 · 민사소송법 제136조

법원이 당사자에게 설명을 구하는 장치가 같다. 한국 재판장은 「사실상 또는 법률상 사항에 대하여 질문할 수 있고」 증명을 촉구할 수 있다(제136조 제1항).

---

13. **l'explication**, pl. les explications [ɛks.pli.ka.sjɔ̃] **설명** ★★

여성 FR

fournir des explications(설명을 내놓다)는 법정에서 자주 쓴다. 동사는 expliquer, 「해명하다·자기 입장을 말하다」는 s'expliquer(CPC 444). 「설명이 부족했습니다」는 Je me suis mal expliqué(e).

쉬운 예

Merci pour cette explication.

설명 감사합니다.

실무 예

Je vous dois une explication sur ce point.

이 점은 제가 설명을 드려야겠습니다.

원문

Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige. — CPC, art. 8 · 공식 대체

법관은 분쟁을 해결하는 데 필요하다고 보는 사실상 설명을 하도록 당사자에게 청할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le juge peut inviter les parties	주어 + pouvoir + inviter + 목적어	법관은 당사자에게 청할 수 있다
à fournir les explications de fait	à + 동사원형 + 목적어	사실상 설명을 하도록
qu'il estime nécessaires	관계절 que + estimer	필요하다고 보는
à la solution du litige.	nécessaire à — 무엇에	분쟁 해결에

문형

inviter qn à + 동사원형

~에게 ~하도록 청하다

1. 명령보다 부드러운 요청이다. 법정과 회의 모두에서 쓴다.
2. 청받는 사람은 inviter 바로 뒤, 할 일은 à + 동사원형.
3. 좌장이 청중에게: Je vous invite à ….

Je vous invite à poser vos questions.

질문해 주시기 바랍니다.

Le président a invité les parties à conclure.
재판장은 당사자들에게 결론을 말해 달라고 청했다.

문법 F1 · nécessaires는 explications에 맞춘다

~~les explications qu'il estime nécessaire~~ (비문)

les explications qu'il estime nécessaires

estimer + 목적어 + 형용사에서 형용사는 목적어(여기서는 앞의 que = explications)를 따른다. 그래서 복수 -s.

한국이라면? ≠ 구문권 · 민사소송법 제136조

한국은 법원의 석명 외에, 당사자가 재판장에게 상대방에 대하여 「설명을 요구하여 줄 것을 요청할 수 있다」(제136조 제3항). 프랑스 8조·13조는 법관이 청하는 쪽만 쓴다.

---

14. la **clarté**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [klaʁ.te] **명료함, 분명함** ★★

여성 FR

형용사 clair, 부사 clairement. 발표를 칭찬할 때 Merci pour la clarté de votre exposé라고 한다. CPC 441조는 당사자가 품위나 명료함을 갖추지 못하면 발언권을 거둘 수 있다고 쓴다.

쉬운 예

Ce texte manque de clarté.
이 글은 명료함이 부족하다.

실무 예

Merci pour la clarté de votre exposé.
발표를 분명하게 해 주셔서 감사합니다.

원문

Même dans les cas où la représentation est obligatoire les parties, assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales. … La juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire. — CPC, art. 441 · 공식 대체

대리가 강제되는 경우에도 당사자는 대리인의 조력을 받아 직접 구두로 의견을 진술할 수 있다. … 법원은 감정이나 미숙함 때문에 당사자가 적절한 품위나 필요한 명료함을 갖추어 자기 사건을 논할 수 없으면 발언권을 거둘 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Même dans les cas où la représentation est obligatoire	양보 — 「~한 경우에도」	대리가 강제되는 경우에도
les parties, assistées de leur représentant,	주어 + 과거분사 삽입	당사자는 대리인의 조력을 받아

peuvent présenter elles-mêmes des observations orales.	동사 + 강조 대명사 + 목적어	직접 구두 의견을 진술할 수 있다
La juridiction a la faculté de leur retirer la parole	둘째 항 — avoir la faculté de	법원은 발언권을 거둘 수 있다
si la passion ou l'inexpérience les empêche	si 절 — empêcher qn de	감정이나 미숙함 때문에 ~할 수 없으면
de discuter leur cause	de + 동사원형	자기 사건을 논할
avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.	avec + 명사 둘	적절한 품위나 필요한 명료함을 갖추어

문형

avoir la faculté de + 동사원형

~할 수 있다(권한·재량)

1. 법률문에서 재량 권한을 말한다. pouvoir보다 격식 있다.
2. faculté는 「능력·학부」 도 뜻하지만 이 틀에서는 「권한」 이다.
3. 부정은 n'a pas la faculté de ….

Vous avez la faculté de refuser.
거절하실 수 있습니다.

Le président a la faculté de suspendre la séance.
의장은 정회할 권한이 있다.

문법 F5 · 간접 목적 대명사 leur는 동사 앞

~~La juridiction a la faculté de retirer leur la parole.~~ (비문)

La juridiction a la faculté de leur retirer la parole.

leur(그들에게)는 동사원형 retirer 바로 앞에 둔다. 소유형용사 leur(그들의)와 꼴이 같으니 자리로 가린다.

한국이라면? = 진술 금지 · 민사소송법 제144조

한국 법원도 「소송관계를 분명하게 하기 위하여 필요한 진술을 할 수 없는」 당사자나 대리인의 진술을 금지할 수 있다(제144조 제1항). 기준을 명료함에 둔 것이 같다.

---

15. **l'exemple**, pl. les exemples [ɛg.zɑ̃pl] **예, 보기** ★★★

남성 FR

par exemple(예를 들어)를 글에서는 p. ex.로 줄인다. 「예를 하나 들겠습니다」 는 Je vais prendre un exemple. 첫 ex는 [ɛgz]로 소리 난다.

쉬운 예

Pouvez-vous donner un exemple ?

예를 들어 주시겠어요?

실무 예

Je vais prendre un exemple tiré de la jurisprudence coréenne.

한국 판례에서 예를 하나 들겠습니다.

원문

> Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée. — C. civ., art. 689, al. 3 · 공식 대체
>
> 비표현 지역권은 그 존재를 드러내는 외부 표지가 없는 것이다. 예컨대 어떤 토지에 건축을 금지하거나 일정한 높이까지만 건축하게 하는 것이 그렇다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Les servitudes non apparentes sont celles	주어 + être + 지시대명사(여성 복수)	비표현 지역권은 ~한 것이다
qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence,	관계절 — 부정 뒤 de	그 존재를 드러내는 외부 표지가 없는
comme, par exemple,	예시 표지	예컨대
la prohibition de bâtir sur un fonds,	예 ①	토지에 건축을 금지하는 것
ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.	예 ② — ne … que(~만)	또는 일정한 높이까지만 건축하게 하는 것

문형

prendre un exemple

예를 들다

1. 「예를 들다」는 donner 또는 prendre un exemple. 발표자는 prendre를 즐겨 쓴다.
2. 청유형 Prenons un exemple(예를 하나 봅시다)은 강의·발표의 단골이다.
3. 「~을 예로 들다」는 prendre l'exemple de + 명사.

Prenons un exemple simple.

간단한 예를 하나 봅시다.

Je prendrai l'exemple du droit français.

프랑스법을 예로 들겠습니다.

---

16. le **chiffre**, pl. les chiffres [ʃifʁ] **숫자, 수치** ★★★

남성 FR

통계 「수치」는 les chiffres, 매출액은 le chiffre d'affaires. 숫자 한 글자(digit)도 chiffre다.
「수·개수」 자체는 le nombre.

쉬운 예

Ces chiffres sont récents.

이 수치는 최근 것이다.

실무 예

Pourriez-vous nous donner le chiffre exact ?

정확한 수치를 알려 주시겠어요?

원문

> L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support. — C. civ., art. 1365 · 공식 대체
>
> 서면은 매체가 무엇이든, 알아볼 수 있는 뜻을 가진 문자·글자·숫자 그 밖의 모든 기호나 상징이 이어진 것이다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
L'écrit consiste en une suite de lettres,	주어 + consister en	서면은 문자들이 이어진 것이다
de caractères, de chiffres	suite de의 나열	글자, 숫자
ou de tous autres signes ou symboles	나열 계속	또는 그 밖의 모든 기호나 상징
dotés d'une signification intelligible,	과거분사 — 남성 복수	알아볼 수 있는 뜻을 가진
quel que soit leur support.	quel que + 접속법	매체가 무엇이든

문형

consister en + 명사 / consister à + 동사원형

~으로 이루어지다 / ~하는 것이다

1. 명사가 오면 en, 동사원형이 오면 à.
2. 정의·구성을 말할 때 쓴다: L'écrit consiste en ….
3. 발표의 구성을 말할 때도 쓴다: Ma méthode consiste à ….

Ma proposition consiste en trois mesures.

제 제안은 세 가지 조치로 이루어져 있습니다.

Le travail consiste à analyser les décisions.

그 작업은 판결을 분석하는 것입니다.

17. **l'hypothèse**, pl. les hypothèses [i.pɔ.tɛz] **가정, (법률문에서) 경우** ★★

여성 FR

법률문에서는 「경우」에 가깝다. dans cette hypothèse(이 경우에), en toute hypothèse(어떤 경우에도). 담보의 저당권 l'hypothèque와 다른 말이다. h는 소리 나지 않아 관사가 l'로 준다.

쉬운 예 C'est seulement une hypothèse.
그건 가정일 뿐이다.

실무 예 Dans l'hypothèse où le délai serait dépassé, que se passerait-il ?
기간이 지났다고 가정하면 어떻게 됩니까?

원문
> La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. — C. civ., art. 1227 · 공식 대체
> 해제는 어떤 경우에도 법원에 청구할 수 있다.

문형

en toute hypothèse

어떤 경우에도, 아무튼

1. 법률문에서는 「어떤 경우에도」, 회의에서는 「아무튼·어쨌든」으로 쓴다.
2. 관사 없이 굳은 표현이다. toute는 hypothèse(여성)에 맞춘 꼴.
3. 비슷한 말 en tout état de cause, de toute façon(구어).

En toute hypothèse, la décision doit être motivée.
어떤 경우에도 결정에는 이유가 있어야 한다.

En toute hypothèse, je vous enverrai le texte.
아무튼 원문은 보내 드리겠습니다.

문법 F6 · au cas où + 조건법

~~Au cas où le délai sera dépassé, ...~~ (비문)

Au cas où le délai serait dépassé, ...

au cas où·dans le cas où 뒤에는 조건법(아카데미 프랑세즈). dans l'hypothèse où는 가상이면 조건법을 흔히 쓰지만 사실로 놓으면 직설법도 온다(« dans l'hypothèse où celui-ci est amené à présider », CJA R232-18-1).

18. **dans ce cas** [dɑ̃ sə ka] **그 경우에는, 그렇다면** ★★★

FR

앞 문장의 조건을 받는다. 회의에서는 상대 답을 받아 되물을 때 쓴다(Dans ce cas, pourquoi ...?).
비슷한 말 en ce cas, dans cette hypothèse.

쉬운 예

Dans ce cas, je comprends.

그렇다면 이해가 됩니다.

실무 예

Dans ce cas, comment expliquez-vous la décision de la cour d'appel ?

그렇다면 항소법원의 판결은 어떻게 설명하십니까?

원문

Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. — C. civ., art. 472, al. 1 · 공식 대체

판사는 또한 언제든지 강화 보좌(curatelle renforcée)를 명할 수 있다. 그 경우 보좌인은 피보좌인 명의로 연 계좌로 그 사람의 수입을 혼자 받는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le juge peut également, à tout moment,	주어 + pouvoir + 삽입구	판사는 또한 언제든지
ordonner une curatelle renforcée.	동사원형 + 목적어	강화 보좌를 명할 수 있다
Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus	둘째 문장 — dans ce cas가 앞 문장을 받는다	그 경우 보좌인은 혼자 수입을 받는다
de la personne en curatelle	de + 명사	피보좌인의
sur un compte ouvert au nom de cette dernière.	sur + 명사 + 과거분사, cette dernière = 그 사람	그 사람 명의로 연 계좌로

문형

Dans ce cas, + 의문문 / 평서문

그렇다면 ~

1. 상대 답이나 앞 조건을 받아 다음 말을 잇는다.
2. 문장 첫머리에 두고 쉼표로 끊는다.
3. 되물을 때는 뒤에 도치 의문문을 둔다: Dans ce cas, pourquoi avez-vous ...?

Dans ce cas, je retire ma question.

그렇다면 제 질문은 거두겠습니다.

Dans ce cas, il faut attendre la décision.

그 경우라면 판결을 기다려야 합니다.

---

19. **à propos** [a pʁɔ.po] **~에 관하여(à propos de), 그런데** ★★★

FR

à propos de + 명사는 「~에 관하여」, 문장 앞의 À propos, …는 「그런데(말이 나온 김에)」 다.
화제를 옮기는 신호다. 명사 les propos는 「말·발언」 이다(les propos tenus, 민법 972조).

쉬운 예

J'ai une question à propos de votre exposé.

발표에 관해 질문이 하나 있습니다.

실무 예

À propos, avez-vous lu la dernière décision de la Cour de cassation ?

그런데, 파기원의 최근 판결을 읽어 보셨습니까?

원문

> La demande en faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation est adressée au premier président. … Elle est déposée au greffe et signée d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation si le ministère en est obligatoire dans l'affaire à propos de laquelle la demande est présentée. –
>
> CPC, art. 1028 · 공식 대체
>
> 파기원에 제출된 서류에 대한 위조 주장 신청은 제1원장에게 한다. … 그 신청은 서기과에 내고, 그 신청이 관계된 사건에서 변호사 대리가 강제되면 국사원·파기원 전속 변호사가 서명한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La demande en faux contre une pièce produite	주어 + 과거분사	제출된 서류에 대한 위조 주장 신청은
devant la Cour de cassation	어디에	파기원에
est adressée au premier président.	수동태	제1원장에게 한다
Elle est déposée au greffe	둘째 항 — Elle = la demande	그 신청은 서기과에 낸다
et signée d'un avocat au Conseil d'Etat	수동 ② — signé de(~이 서명한)	그리고 국사원·
et à la Cour de cassation	avocat의 자격 계속	파기원 전속 변호사가 서명한다
si le ministère en est obligatoire	si 조건 — ministère = 변호사 대리	변호사 대리가 강제되면
dans l'affaire à propos de laquelle	à propos de + laquelle(affaire)	그 신청이 관계된 사건에서
la demande est présentée.	관계절의 주어 + 동사	신청이 제기된

문형

à propos de + 명사

~에 관하여

1. 질문의 주제를 밝힐 때 sur와 함께 가장 많이 쓴다.
2. de + le = du: à propos du deuxième point.
3. 문장 첫머리 À propos, ...는 「그런데」 — 화제 전환이다.

Je voudrais dire un mot à propos de la méthode.
방법론에 관해 한마디 하고 싶습니다.

À propos, quand aura lieu la prochaine séance ?
그런데 다음 회의는 언제입니까?

문법 F8 · à propos de laquelle — affaire에 맞춘다

~~l'affaire à propos de lequel la demande est présentée~~ (비문)

l'affaire à propos de laquelle la demande est présentée

전치사구 뒤 관계대명사는 lequel 계열이다. affaire가 여성이라 laquelle. de + lequel은 duquel로 합치지만 à propos de laquelle처럼 여성 단수는 그대로다.

---

20. ## distinguer [dis.tɛ̃.ge] 구별하다, 나누다 ★★★

FR

논점을 쪼갤 때 쓴다. Il faut distinguer deux situations(두 경우를 나눠 봐야 합니다). 「A를 B와 구별하다」는 distinguer A de B, 명사는 la distinction. -guer의 u는 소리 나지 않는다.

쉬운 예 Il faut distinguer deux cas.
두 경우를 나눠야 한다.

실무 예 Je propose de distinguer deux questions.
두 질문을 나눠서 보자고 제안합니다.

원문

> On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante. — C. civ., art. 742, al. 2 · 공식 대체
> 직계는 비속 직계와 존속 직계로 나뉜다.

문형

On distingue ...

~으로 나뉜다(분류)

1. on은 일반 주어 「사람들」이다. On distingue ...는 분류를 소개하는 틀이다.
2. 우리말로는 수동으로 옮긴다: 「~으로 나뉜다」.
3. 발표에서 구조를 예고할 때 쓴다: On peut distinguer trois étapes.

> On peut distinguer trois étapes.
> 세 단계로 나눌 수 있습니다.
>
> On distingue la nullité absolue et la nullité relative.
> 무효는 절대적 무효와 상대적 무효로 나뉜다.

---

21. la **référence**, pl. les références [ʁe.fe.ʁɑ̃s] **참조, (인용의) 출처** ★★

여성 FR

「~을 기준으로」는 par référence à, 「~을 언급하다」는 faire référence à다. 「출처를 알려 주시겠어요?」는 Pourriez-vous me donner la référence ? 문헌 목록은 les références (bibliographiques).

쉬운 예 Voici la référence du texte.
원문 출처는 이것입니다.

실무 예 Pourriez-vous m'envoyer la référence de cet article ?
그 논문의 서지를 보내 주시겠어요?

원문

> Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à un indice qui n'existe pas ou a cessé d'exister ou d'être accessible, celui-ci est remplacé par l'indice qui s'en rapproche le plus. – C. civ., art. 1167 · 공식 대체
> 가격이나 계약의 다른 요소를 어떤 지수를 기준으로 정해야 하는데 그 지수가 없거나 없어졌거나 이용할 수 없게 되었으면, 그 지수는 가장 가까운 지수로 바뀐다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat	lorsque 절의 주어	가격이나 계약의 다른 요소를
doit être déterminé par référence à un indice	devoir + 수동 + par référence à	어떤 지수를 기준으로 정해야 할 때
qui n'existe pas ou a cessé d'exister	관계절 ①②	그 지수가 없거나 없어졌거나
ou d'être accessible,	cesser de ③	이용할 수 없게 되었으면
celui-ci est remplacé	주절 — celui-ci = 그 지수	그 지수는 바뀐다
par l'indice qui s'en rapproche le plus.	par + 최상급 관계절	가장 가까운 지수로

문형

faire référence à + 명사

~을 언급하다, ~을 가리키다

1. 발표자가 다른 문헌·판결을 끌어올 때 쓴다.
2. à + le = au: faire référence au rapport.
3. 되물을 때: À quel texte faites-vous référence ?

Vous avez fait référence à une étude récente.
최근 연구를 언급하셨지요.

À quel article faites-vous référence ?
어느 조문을 말씀하시는 겁니까?

한국이라면? — 회의와 법정의 발언 규칙

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 이 장의 원문(1958 헌법·민사소송법전)과 한국 헌법·민사소송법을 문언으로 견주었다.

	프랑스	한국	차이
=	séances publiques (Const., art. 33)	회의 공개 (헌법 제50조 제1항)	「국회의 회의는 공개한다」. 원칙이 같다.
≠	comité secret (Const., art. 33, al. 2)	비공개 회의 (헌법 제50조 제1항 단서)	총리나 의원 10분의 1의 요구 / 「출석의원 과반수의 찬성이 있거나 의장이 국가의 안전보장을 위하여 필요하다고 인정할 때」.
≠	questions au Gouvernement (Const., art. 48, al. 6)	출석·답변 (헌법 제62조)	매주 한 번 이상 질문 회의를 헌법이 보장 / 「국회나 그 위원회의 요구가 있을 때에는」 출석·답변 의무.
=	le président dirige les débats (CPC, art. 440)	변론 지휘 (민사소송법 제135조)	재판장이 변론을 지휘하고 발언을 허가한다. 한국 재판장은 「발언을 허가하거나」 명령에 따르지 않는 사람의 발언을 금지한다.
=	explications de fait et de droit (CPC, art. 8, 13, 442)	석명권 (민사소송법 제136조 제1항)	법관이 「사실상 또는 법률상 사항에 대하여 질문할 수 있고」 설명을 구한다.
=	moyens relevés d'office — observations (CPC, art. 16, al. 3)	법률상 사항 지적 (민사소송법 제136조 제4항)	직권으로 거론한 법률 사유는 먼저 의견을 들어야 한다 / 「당사자에게 의견을 진술할 기회를 주어야 한다」.

≠	interprète (CPC, art. 23)	통역 (민사소송법 제143조)	법관이 그 언어를 알면 통역 없이 진행할 수 있다 / 「통역인에게 통역하게 하여야 한다」. 한국 조문에는 법관이 외국어를 아는 경우의 예외가 없다.
=	retirer la parole — clarté nécessaire (CPC, art. 441)	진술 금지 (민사소송법 제144조)	명료하게 말하지 못하는 당사자의 발언을 막는다 / 「필요한 진술을 할 수 없는 당사자 또는 대리인의 진술을 금지하고」.

가짜 친구 · plaidoirie는 plea가 아니다

영어 plea는 형사 피고인이 법정에서 죄를 인정하거나 부인하는 답변(plead guilty)이다. 프랑스어 la plaidoirie는 변호사가 법정에서 하는 「구두 변론」 이고, 동사는 plaider(변론하다)다.

CPC 440조 3항은 법원이 사안을 충분히 알게 되면 재판장이 plaidoiries와 당사자의 observations를 그치게 한다고 쓴다. 변론을 끝내는 것은 재판장의 일이다.

학회 발표는 plaidoirie가 아니다. 발표는 un exposé, une communication, une présentation 이고, 짧은 발언은 une intervention이다. 발표를 「변론했다」 고 하면 법정 이야기처럼 들린다.

저작권법에서는 둘이 만난다. CPI L112-2조는 강연(conférences)과 변론(plaidoiries)을 모두 정신의 저작물 예시로 든다.

> Lorsque la juridiction s'estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense. 원문

> Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code : … 2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ; 원문

요령 법정의 plaidoirie는 구두 변론, 학회의 발표는 exposé·communication. 영어 plea와 짝짓지 않는다.

기억 되살리기 F6 — 공손하게 묻기: vous, 조건법, 도치

처음 만난 사람과 여럿에게는 vous를 쓴다. 부탁·질문은 직설법보다 조건법이 부드럽다 (Pouvez-vous → Pourriez-vous, Je veux → Je voudrais). 격식 있는 의문문은 동사와 주어를 붙임표로 뒤집는다.

- 학회·법관 교류에서는 상대가 한 사람이어도 vous다. 동사 어미는 -ez: vous pouvez, vous avez, vous dites(dire는 예외).
- 조건법은 미래 어간에 반과거 어미를 붙인다: pouvoir → pourr- + -iez = pourriez, vouloir → voudr- + -ais = voudrais, avoir → aur- + -ais = aurais.
- 의문문은 세 층이다. Vous pouvez répéter ?(억양, 구어) · Est-ce que vous pouvez répéter ?(중립) · Pouvez-vous répéter ?(도치, 격식). 회의에서는 도치나 조건법 도치(Pourriez-vous …?)가 안전하다.
- je 도치 의문문도 쓴다: Puis-je …? · Dois-je …? · Ai-je bien compris ? pouvoir는 peux-je가 아니라 puis-je다. 한 음절 현재형 가운데 도치가 되는 것은 ai·dis·dois·fais·puis·sais·suis·vais·veux·vois뿐이다. 더 공손하게는 Pourrais-je …?
- J'aurais une question(질문이 하나 있습니다)처럼 avoir의 조건법도 끼어들기를 부드럽게 만든다.

표로 보기

직설법	조건법(공손)	뜻
je veux	je voudrais	~하고 싶습니다
vous pouvez	vous pourriez	~해 주실 수 있겠습니까
j'ai une question	j'aurais une question	질문이 하나 있습니다
il faut	il faudrait	~해야 할 것입니다
vous devez	vous devriez	~하시는 편이 좋겠습니다
c'est	ce serait	~일 것입니다
je peux ?	puis-je ? / pourrais-je ?	~해도 되겠습니까?

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

Pourriez (pouvoir 조건법 · vous) -vous (도치된 주어 · 붙임표) préciser (동사원형) votre question (목적어 · 여성 단수)

질문을 좀 더 구체적으로 말씀해 주시겠어요?

Je (주어 · 1인칭) voudrais (vouloir 조건법 · je) faire (동사원형) une remarque (목적어 · 여성 단수)

의견을 하나 말씀드리고 싶습니다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Peux-je poser une question ?~~	Puis-je poser une question ?	pouvoir의 je 도치는 puis-je다.

~~Pourriez vous répéter ?~~	Pourriez-vous répéter ?	도치 의문문은 동사와 주어를 붙임표로 잇는다.
~~Je voudrai poser une question.~~	Je voudrais poser une question.	-ai는 단순미래, -ais가 조건법이다. 소리가 거의 같아 글에서 자주 틀린다.
~~Tu peux répéter ?~~	Pourriez-vous répéter ?	처음 보는 발표자에게는 tu가 아니라 vous를 쓴다.

말해 보기 — 질문 꺼내기·되묻기

발표가 끝나고 질의응답 시간에 손을 들었을 때. 감사 → 질문의 주제 → 질문 순서로 말하고, 못 알아들었으면 되묻는다.

Merci beaucoup pour cet exposé. J'aurais une question, si vous me le permettez.
발표 정말 감사합니다. 괜찮으시다면 질문이 하나 있습니다.

Ma question porte sur le deuxième point de votre présentation.
제 질문은 발표의 두 번째 논점에 관한 것입니다.

Excusez-moi, je n'ai pas bien saisi le dernier chiffre. Pourriez-vous le répéter ?
죄송합니다만 마지막 수치를 잘 못 들었습니다. 다시 말씀해 주시겠어요?

Si j'ai bien compris, vous proposez d'appliquer cette règle aussi aux logiciels ?
제가 제대로 이해했다면, 이 규칙을 소프트웨어에도 적용하자는 말씀이시죠?

Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par « intérêt public » ?
「공익」 이라는 말을 어떤 뜻으로 쓰시는지 구체적으로 말씀해 주시겠어요?

Pourriez-vous nous donner un exemple concret ?
구체적인 예를 하나 들어 주시겠어요?

설명해 보기 — 시간 벌기·정정하기

질문을 받았는데 답이 바로 떠오르지 않을 때, 그리고 방금 한 말을 바로잡을 때. 말이 막히면 침묵보다 이런 문장으로 시간을 번다.

C'est une excellente question. Permettez-moi d'y réfléchir un instant.
아주 좋은 질문입니다. 잠깐 생각해 보겠습니다.

Comment dire, ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît.
뭐랄까요, 보기만큼 간단하지는 않습니다.

Si vous le permettez, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure.

괜찮으시다면 아까 드린 말씀으로 돌아가고 싶습니다.

Pardon, je me suis mal exprimé. Je voulais parler de la Cour suprême, et non de la Cour constitutionnelle.
죄송합니다, 제가 잘못 말했습니다. 헌법재판소가 아니라 대법원을 말하려던 것입니다.
여성 화자는 exprimée.

Autrement dit, la règle ne s'applique qu'aux brevets.
다시 말해, 그 규칙은 특허에만 적용됩니다.

Je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais je peux vous les envoyer par courriel.
정확한 수치는 지금 기억나지 않습니다만, 이메일로 보내 드릴 수 있습니다.

따라 말하기 — 회의 문장 열 개

좌장과 발표자가 실제로 쓰는 문장이다(조문이 아니라 이 책이 만든 구어 문장). 「느리게」 단추로 천천히 듣고 따라 한다. 연음(vous‿avez)과 조건법 어미 -rais에 귀를 기울인다.

Je déclare la séance ouverte.
개회를 선언합니다.

Je donne maintenant la parole à notre premier intervenant.
이제 첫 번째 발표자께 발언권을 드리겠습니다.

Je vous remercie de votre invitation.
초대해 주셔서 감사합니다.

Je serai bref, car le temps nous est compté.
시간이 많지 않으니 짧게 말씀드리겠습니다.

Je voudrais d'abord présenter le contexte, puis les chiffres.
먼저 배경을, 이어서 수치를 말씀드리겠습니다.

Permettez-moi de vous interrompre un instant.
잠시 말씀을 끊어도 되겠습니까.

Il nous reste dix minutes pour les questions.
질문 시간이 10분 남았습니다.

Je laisse maintenant la parole à la salle.
이제 청중께 발언 기회를 드리겠습니다.

Merci pour cette remarque très pertinente.
아주 적절한 지적 감사합니다.

La séance est levée. Merci à tous.

폐회합니다. 모두 감사합니다.

확인 문제 8

1. 「Pourriez-vous répéter ?」의 pourriez는 무슨 법(法)인가?

- 직설법 현재
- **조건법 현재**
- 접속법 현재
- 단순미래

pouvoir의 미래 어간 pourr- + 반과거 어미 -iez. 직설법 Pouvez-vous보다 공손하다.

2. la plaidoirie의 뜻은?

- 형사 피고인의 유죄 답변
- **변호인의 구두 변론**
- 학회 발표
- 판결 이유

CPC 440조 3항 「le président fait cesser les plaidoiries」. 영어 plea와 다르다.

3. 학회 「발표」를 가리키는 말이 아닌 것은?

- un exposé
- une communication
- une présentation
- **une plaidoirie**

plaidoirie는 법정의 구두 변론이다.

4. pouvoir의 직설법 현재에서 je 도치 의문문은?

Peux-je

Puis-je

Pouvé-je

Pourrai-je

직설법 현재 peux의 je 도치는 puis-je다. Pourrai-je는 미래형이고, 더 공손하게는 조건법 Pourrais-je.

5. 1958 헌법 33조에 따르면 양원의 회의(séances)는?

원칙적으로 비공개

공개(publiques)

의장이 정한다

법률로 정한다

「Les séances des deux Assemblées sont publiques.」

6. CPC 23조에 따르면 법관이 당사자의 언어를 알 때는?

반드시 통역인을 쓴다

통역인을 쓰지 않아도 된다

사건을 다른 법원에 보낸다

서면으로만 진행한다

「Le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu'il connaît la langue ...」

7. 「Au cas où le délai ___ dépassé」 의 빈칸에 알맞은 것은?

est

sera

serait

soit

au cas où 뒤에는 조건법이 온다(아카데미 프랑세즈 — 직설법·접속법은 쓰지 않는다). dans l'hypothèse où는 직설법도 온다.

8. CPC 443조에서 부가 당사자(partie jointe)인 검찰은 언제 발언하는가?

맨 먼저

원고 다음

마지막

발언하지 않는다

「Le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole.」

3부 원전과 말하기 · 제19장

법관 교류·의전·이메일

Échanges entre juges, protocole et courriels

법관 교류의 프랑스어는 법정의 프랑스어와 결이 다르다. 조문을 정확히 읽는 것보다 상대를 맞게 부르는 일이 먼저다. 직함은 상대의 성별에 따라 관사와 꼴이 바뀌고(Monsieur le Premier Président / Madame la Première Présidente), 편지와 메일은 정해진 끝 공식으로 맺는다. 이 장은 법원 직함과 의전·편지의 낱말 스무 개를 법원조직법전(COJ) 조문과 파기원 판결 속 문장으로 확인하고, 맞이하기·건배·이메일을 연습한다. 이메일 서식 다섯은 부록 G에 있다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Cette liste établit le rang des juges dans les cérémonies publiques, les assemblées générales et les formations de la juridiction. COJ, art. R121-4, al. 3
   이 명부가 공식 행사, 총회, 재판부에서 법관의 서열을 정한다.
2. Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui. Const., art. 14
   대통령은 외국에 대사와 특사를 신임하여 보내고, 외국의 대사와 특사는 대통령에게 신임장을 제정한다.

▼ **처음 보는 문법 용어 12** 이 장의 설명에 나오는 말

동사원형 활용하지 않은 사전형(부정법). devoir·pouvoir·vouloir 뒤, 전치사 de·à 뒤에 온다 — doit prouver, de s'exécuter

과거분사 -é··i··u 등으로 끝나는 꼴(formé, requis, dû). être와 함께 수동태를, avoir와 함께 복합과거를 만든다. 형용사처럼 명사를 꾸미기도 한다

수동태	être + 과거분사. 「~되다」. 과거분사는 주어의 성·수에 맞춘다 — la nullité doit être prononcée. 누가 했는지는 par로 붙인다(par le juge)
현재분사	-ant로 끝나는 꼴(portant, excédant). 「~하는」. 관계절 qui …를 줄인 것이고 성·수에 따라 바뀌지 않는다
소유형용사	mon·ton·son(남성)·ma·ta·sa(여성)·mes·tes·ses(복수). 모음으로 시작하는 여성 명사 앞에서는 son을 쓴다 — son obligation
도치	주어가 동사 뒤로 가는 어순. 법전은 목록을 끌어올 때 쓴다 — Sont nécessaires …(필요한 것은 … 이다)
정관사	le·la·les(모음 앞 l'). 이미 정해진 것이나 개념 전체에 붙인다
단순미래	futur simple. -ra로 끝나는 꼴. 1804년 법전은 조건·효과를 이 시제로 썼다(Le juge qui refusera …)
완료 부정법	부정법 과거와 같은 말. avoir/être + 과거분사의 원형 — d'avoir déclaré
조건법	conditionnel. -rait로 끝나는 꼴. 가정·완곡한 요청(Je voudrais …)·단정하지 않는 서술에 쓴다
명령법	명령·요청의 꼴. 편지의 Veuillez(vouloir)는 「~해 주십시오」
비인칭 수동	il est procédé à … 처럼 주어를 숨기는 법률 문장의 수동

표제어 20

왼쪽 여백의 번호는 2019년부터 파기원(Cour de cassation) 판결이 문단마다 붙이는 번호 방식을 빌렸다. 조문 인용은 2026. 10. 15. 현행 판본으로, DILA의 법령 데이터(LEGI — 레지프랑스와 같은 원천)와 대조했다. 판결은 DILA의 판결 데이터, 헌법·인권선언·헌법위원회 결정은 헌법위원회 게시본, 옛 판본은 출처 표시에 적은 판본과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

1. le **président**, pl. les présidents [pʁe.zi.dɑ̃] **재판장, 부장, 법원장, (회의의) 의장** ★★★

남성 FR

여성은 la présidente. 호칭은 Monsieur le Président / Madame la Présidente이고 성(姓)은 붙이지 않는다. 법원에서는 재판부의 장(président de chambre)과 법원의 장(président du tribunal judiciaire)이 모두 président이다.

쉬운 예

Le président ouvre l'audience.

재판장이 개정한다.

실무 예

Madame la Présidente, permettez-moi de vous poser une question.

재판장님, 질문 하나 드려도 되겠습니까?

원문

> A défaut de son président, chaque chambre est présidée par son doyen ou, à défaut, par le conseiller dont le rang est le plus élevé. — COJ, art. R431-1, al. 1 · 공

식 대체

부장이 없으면 각 부는 그 부의 doyen(선임 법관)이, 그도 없으면 서열이 가장 높은 conseiller가 주재한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
A défaut de son président,	à défaut de = ~이 없으면 (원문은 À의 악상 없이 적었다)	부장이 없으면
chaque chambre est présidée par son doyen	수동 현재 — présidée는 chambre에 맞춤	각 부는 doyen이 주재한다
ou, à défaut,	삽입 — 그도 없으면	그도 없으면
par le conseiller dont le rang est le plus élevé.	par + 명사 + dont 관계절	서열이 가장 높은 conseiller가

문형

Monsieur le Président / Madame la Présidente

재판장님·법원장님 (호칭)

1. Monsieur/Madame + 정관사 + 직함. 성(姓)은 붙이지 않는다.
2. 직함은 그 사람의 성별에 맞춘다: Madame la Présidente.
3. 호칭은 문장 앞이나 쉼표 사이에 넣는다: Merci, Madame la Présidente.

Merci, Madame la Présidente.

감사합니다, 재판장님.

Monsieur le Président, puis-je poser une question ?

재판장님, 질문드려도 되겠습니까?

문법 F1 · 수동태 과거분사는 주어에 맞춘다

~~chaque chambre est présidé par son doyen~~ (비문)

chaque chambre est présidée par son doyen

chambre가 여성 단수이므로 présidée. 「~이 주재한다」를 프랑스어는 수동태 être présidé par로 즐겨 쓴다.

한국이라면? ≠ 재판장·법원장

한국어는 재판장·부장·법원장을 가르지만 프랑스어는 모두 président이다. 헷갈리면 président de chambre(부장), président du tribunal(법원장)처럼 풀어 말한다.

---

2. le **premier président**, pl. les premiers présidents [pʁə.mje pʁe.zi.dɑ̃]

(파기원·항소법원의) 법원장 ★★★

남성 FR

파기원과 각 항소법원의 장이다. 「첫째 재판장」 이 아니라 그 법원 전체의 장이다. 여성은 la première présidente, 호칭은 Monsieur le Premier Président / Madame la Première Présidente. 파기원 전원합의부도 premier président이 주재한다.

쉬운 예

Le premier président préside l'audience solennelle.

법원장이 공식 개정식을 주재한다.

실무 예

Madame la Première Présidente, c'est un honneur de vous accueillir.

법원장님, 모시게 되어 영광입니다.

원문

L'assemblée plénière est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre. Elle comprend, en outre, les présidents et les doyens des chambres ainsi qu'un conseiller de chaque chambre. — COJ, art. L421-5 · 공식 대체

전원합의부는 premier président이 주재하고, 그가 직무를 할 수 없으면 가장 오래된 부장이 주재한다. 그 밖에 각 부의 부장과 doyen, 그리고 부마다 conseiller 한 명이 들어간다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
L'assemblée plénière est présidée par le premier président,	수동 현재	전원합의부는 premier président이 주재한다
ou, en cas d'empêchement de celui-ci,	삽입 — celui-ci = premier président	또는 그가 직무를 할 수 없으면
par le plus ancien des présidents de chambre.	최상급 le plus + 형용사	가장 오래된 부장이
Elle comprend, en outre,	둘째 문장 — elle = l'assemblée plénière	그 밖에 ~가 들어간다
les présidents et les doyens des chambres	목적어 ①	각 부의 부장과 doyen
ainsi qu'un conseiller de chaque chambre.	ainsi que + 목적어 ②	그리고 부마다 conseiller 한 명

문형

en cas d'empêchement (de qn)

(~가) 직무를 할 수 없을 때

1. empêchement은 직무를 막는 사정(출장·질병 등)이다.
2. en cas de 뒤 명사에는 관사를 붙이지 않는다: en cas d'empêchement.
3. 약속을 지키지 못할 때도 쓴다: en cas d'empêchement, je vous préviendrai.

> En cas d'empêchement, merci de me prévenir.
> 못 오시게 되면 알려 주십시오.
>
> Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement.
> 회장이 직무를 할 수 없으면 부회장이 대신한다.

문법 F1 · 서수도 여성형으로

~~Madame la Premier Présidente~~ (비문)

Madame la Première Présidente

관사·서수·직함을 모두 여성으로 맞춘다: la Première Présidente. 남성은 le Premier Président.

한국이라면? ≠ 대법원장 · 법원조직법 제13조

한국은 「대법원에 대법원장을 둔다」(제13조 제1항). 프랑스 premier président은 파기원에도, 항소법원마다에도 있다(COJ R312-65는 항소법원의 premier président을 말한다).

---

3. le **conseiller**, pl. les conseillers [kɔ̃.se.je] **(파기원·항소법원의) 법관** ★★

남성 FR

상급 법원 법관의 직함이다. 일상어로는 「조언자」. 파기원은 conseiller 밖에 conseiller référendaire(보조 법관)도 둔다(COJ R421-1). 파기원 판결 머리는 여성 법관도 « Mme …, conseiller »처럼 남성형 직함으로 적는다.

쉬운 예 Elle est conseiller à la Cour de cassation.
그녀는 파기원 법관이다.

실무 예 Je vous présente mon collègue, conseiller à la cour d'appel.
항소법원 법관인 제 동료를 소개합니다.

원문

> Le premier président désigne, sur proposition de chacun des présidents de chambre, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger à l'assemblée plénière au titre de cette chambre. — COJ, art. R431-12 · 공식 대체
> premier président은 각 부장의 제청을 받아 각 부의 conseiller 가운데 그 부를 대표해 전원합의부에 앉을 사람을 정한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le premier président désigne,	주어 + 동사	premier président은 정한다
sur proposition de chacun des présidents de chambre,	sur proposition de = ~의 제청으로	각 부장의 제청을 받아

parmi les conseillers de chaque chambre,	parmi + 복수 명사	각 부의 conseiller 가운데
celui qui sera appelé à siéger à l'assemblée plénière	목적어 — celui qui + 단순미래 수동	전원합의부에 앉을 사람을
au titre de cette chambre.	au titre de = ~ 자격으로	그 부를 대표해

문형

désigner qn parmi + 복수 명사

~ 가운데서 ~를 지명하다

1. parmi 뒤에는 복수 명사가 온다: parmi les conseillers.
2. 누구의 제안으로 정하는지는 sur proposition de로 붙인다.
3. 수동: être désigné par(~가 지명하다).

Le président a désigné un rapporteur parmi les conseillers.
부장은 법관들 가운데 주심을 지명했다.

J'ai été désigné pour représenter notre tribunal.
제가 우리 법원 대표로 지명되었습니다.

한국이라면? ≠ 대법관 · 헌법 제104조

파기원 conseiller는 부에 속한 법관의 직함이다. 한국 대법관은 「대법원장의 제청으로 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명한다」(헌법 제104조 제2항).

---

4. le **procureur général**, pl. les procureurs généraux [pʁɔ.ky.ʁœʁ ʒe.ne.ʁal]

(파기원·항소법원에 대응하는) 검찰의 장 ★★★

남성 FR

파기원에 하나, 항소법원마다 하나 있다. 파기원 procureur général은 큰 재판부 법정에서 의견을 말하고 판결이 미칠 영향을 밝힌다. 호칭은 Monsieur le Procureur général. 여성 직함은 상대가 쓰는 꼴을 확인해 따른다.

쉬운 예 Le procureur général a donné son avis.
procureur général이 의견을 냈다.

실무 예 Monsieur le Procureur général, je vous remercie de nous recevoir.
검사장님, 맞아 주셔서 감사합니다.

원문

> Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour.

… Il rend des avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun. — COJ, art. L432-1 ·

공식 대체

procureur général은 연합부와 전원합의부의 법정, 그리고 법원 총회에서 의견을 말한다. … 그는 법과 공공의 이익을 위해 의견을 낸다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le procureur général porte la parole	주어 + porter la parole	procureur général은 의견을 말한다
aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière	à + les = aux	연합부와 전원합의부의 법정에서
ainsi que dans les assemblées générales de la cour.	ainsi que + 장소	그리고 법원 총회에서
Il rend des avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun.	셋째 문장 — rendre un avis	법과 공공의 이익을 위해 의견을 낸다

문형

porter la parole

(법정에서) 대표해 의견을 말하다

1. parole에 정관사를 쓴다: porter la parole.
2. 누구의 이름으로 말하는지는 au nom de로 붙인다.
3. 회의에서 발언권은 prendre la parole(발언하다), donner la parole à(발언권을 주다).

Je donne la parole à Madame la Présidente.

재판장님께 발언권을 드립니다.

Je prends la parole au nom de la délégation coréenne.

한국 대표단을 대표해 말씀드립니다.

한국이라면? ≠ 검찰총장 · 공소청법 제11조

한국은 「공소청에 검찰총장을 둔다」(공소청법 제11조 제1항). 프랑스 procureur général은 파기원과 항소법원마다 있어 검찰총장으로 1:1로 옮기면 어긋난다.

---

5. le **garde des Sceaux**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [gaʁd de so] **법무부 장관 (옛 칭호)**

★★

남성 FR

「국새를 지키는 사람」이라는 옛 직함을 지금도 법무부 장관에게 쓴다. 조문은 « garde des sceaux, ministre de la justice »처럼 두 직함을 함께 적는다. 호칭은 Monsieur le Garde des

Sceaux 또는 Monsieur le Ministre.

쉬운 예

Le garde des Sceaux a visité le tribunal.

법무부 장관이 법원을 방문했다.

실무 예

La délégation sera reçue par le garde des Sceaux.

대표단은 법무부 장관을 예방합니다.

원문

> Il est fait rapport annuellement au président de la République et au garde des sceaux, ministre de la justice, de la marche des procédures et de leurs délais d'exécution. — COJ, art. R431-9 · 공식 대체
>
> (파기원은) 해마다 대통령과 법무부 장관에게 소송의 진행과 처리 기간을 보고한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Il est fait rapport annuellement	비인칭 수동	해마다 보고한다
au président de la République	à + le = au — 받는 사람 ①	대통령에게
et au garde des sceaux, ministre de la justice,	받는 사람 ② + 동격	그리고 법무부 장관에게
de la marche des procédures	de + 보고 내용 ①	소송의 진행을
et de leurs délais d'exécution.	보고 내용 ②	그리고 처리 기간을

문형

faire rapport à qn de qch

~에게 ~을 보고하다

1. rapport에 관사를 붙이지 않는다: faire rapport.
2. 비인칭 수동 Il est fait rapport는 「보고가 이루어진다」.
3. 회의에서는 faire un rapport sur(~에 관해 보고하다)를 더 자주 쓴다.

Je ferai un rapport sur cette visite.

이번 방문에 관해 보고서를 쓰겠습니다.

Il est fait rapport chaque année au ministre.

해마다 장관에게 보고한다.

한국이라면? = 법무부장관 · 정부조직법 제35조

같은 자리다. 한국은 「검사에 관한 사무를 관장하기 위하여 법무부장관 소속으로 공소청을 둔다」(정부조직법 제35조 제2항). 프랑스는 옛 칭호를 지금도 함께 쓴다.

6. la **délégation**, pl. les délégations [de.le.ga.sjɔ̃] **대표단; (권한의) 위임** ★★★

여성 FR

법관 교류에서는 「대표단」이다(une délégation de magistrats coréens). 조문에서는 「권한 위임」이 더 흔하다. 아래 원문의 par délégation du garde des sceaux는 「장관의 위임을 받아」다. 대표단장은 le chef de la délégation.

쉬운 예 La délégation arrive demain.
대표단은 내일 도착한다.

실무 예 Au nom de la délégation coréenne, je vous remercie.
한국 대표단을 대표해 감사드립니다.

원문

> Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour assurent conjointement l'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel. – COJ, art. R312-65, al. 1 · 공식 대체
> 법무부 장관의 위임을 받아, 항소법원의 premier président과 그 법원에 대응하는 procureur général이 관할 안의 사법 행정을 함께 맡는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice,	par délégation de = ~의 위임으로	법무부 장관의 위임을 받아
le premier président de la cour d'appel	주어 ①	항소법원의 premier président과
et le procureur général près cette cour	주어 ② — près = ~에 대응하는	그 법원에 대응하는 procureur général이
assurent conjointement l'administration	동사(복수) + 부사 + 목적어	행정을 함께 맡는다
des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel.	de + 명사 + 장소	항소법원 관할 안의 사법

문형

une délégation de + 사람 명사

~ 대표단

1. délégation 뒤 사람 명사는 관사 없이 de로 붙인다: une délégation de juges.
2. 대표단은 하나의 집단이라 동사는 단수: la délégation arrive.

3. 대표단장은 le chef (la cheffe) de la délégation.

Une délégation de juges coréens visitera Paris en mai.

한국 법관 대표단이 5월에 파리를 방문한다.

Je suis le chef de la délégation.

제가 대표단장입니다.

---

7. la **visite**, pl. les visites [vi.zit] **방문; (현장) 검증** ★★★

여성 FR

visite officielle(공식 방문), visite de courtoisie(예방). 소송에서는 visite des lieux(현장 검증)다. 「방문하다」는 사람이면 rendre visite à, 장소면 visiter.

쉬운 예

La visite du tribunal dure une heure.

법원 견학은 한 시간 걸린다.

실무 예

Je vous remercie d'avoir organisé cette visite.

이번 방문을 마련해 주셔서 감사합니다.

원문

> Les parties sont averties du jour et de l'heure auxquels la visite des lieux doit se faire. — CJA, art. R622-1, al. 3 · 공식 대체
>
> 당사자에게 현장 검증을 할 날짜와 시각을 알린다.

문형

rendre visite à qn

~를 방문하다

1. 사람을 찾아갈 때는 rendre visite à, 장소를 둘러볼 때는 visiter.
2. à + le = au: rendre visite au président.
3. 대명사로는 lui rendre visite(그를 방문하다).

Nous avons rendu visite au premier président.

우리는 법원장을 예방했다.

Demain, nous visiterons la Cour de cassation.

내일 파기원을 둘러봅니다.

---

8. l'**accueil**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [a.kœj] **맞이함, 환대; 안내(창구)** ★★★

남성 FR

방문 뒤 인사의 첫 문장은 대개 accueil에 대한 감사다(merci pour votre accueil chaleureux). 동사는 accueillir. 아래 원문의 service d'accueil unique du justiciable은 소송 당사자를 위한 통합 안내 창구다.

쉬운 예

Merci pour votre accueil.

맞아 주셔서 감사합니다.

실무 예

Nous avons été très touchés par votre accueil chaleureux.

따뜻하게 맞아 주셔서 깊이 감동했습니다.

원문

> Il est institué un service d'accueil unique du justiciable dont la compétence s'étend au delà de celle de la juridiction où il est implanté. — COJ, art. L123-3, al. 1 ·
>
> 공식 대체
>
> 자기가 설치된 법원의 관할을 넘어서까지 일을 보는 소송 당사자 통합 안내 창구를 둔다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
조각	문법	뜻
Il est institué	비인칭 수동 — 「~을 둔다」	~을 둔다
un service d'accueil unique du justiciable	의미상 주어	소송 당사자 통합 안내 창구를
dont la compétence s'étend au delà de celle	dont = 그 창구의, celle = la compétence	그 창구의 권한은 ~의 것을 넘어선다
de la juridiction où il est implanté.	où 관계절	자기가 설치된 법원의

문형

remercier qn pour son accueil

환대에 감사하다

1. accueil은 남성이다: un accueil chaleureux.
2. 모음으로 시작하므로 소유형용사는 votre·son 그대로, 관사는 l'accueil.
3. 동사 accueillir는 「맞이하다」: accueillir une délégation.

Je vous remercie pour votre accueil chaleureux.

따뜻하게 맞아 주셔서 감사합니다.

Nous serons heureux de vous accueillir à Séoul.

서울에서 모시게 되면 기쁘겠습니다.

---

9. le **protocole**, pl. les protocoles [pʁɔ.tɔ.kɔl] **의전; (조약의) 의정서** ★★

남성 FR

le protocole은 공식 행사의 의전과 의전 담당(le service du protocole)이다. 조약에 붙는 「의정서」도 같은 낱말이고, 아래 원문이 그 뜻이다. 법원 행사에서 법관의 자리는 서열(rang)로 정한다.

법관 서열 명부가 « cérémonies publiques »의 서열을 정한다(COJ R121-4).

쉬운 예 Le protocole prévoit un discours du président.
의전 계획에는 법원장의 인사말이 있다.

실무 예 Pourriez-vous me dire où je dois m'asseoir selon le protocole ?
의전상 제가 어디에 앉아야 하는지 알려 주시겠습니까?

원문

> … en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, …
> — COJ, art. L452-1, al. 1 · 공식 대체
> … 유럽인권협약이나 그 추가 의정서를 위반하여 …
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
조각	문법	뜻
en violation de la convention européenne	en violation de = ~을 위반하여	유럽 협약을 위반하여
de sauvegarde des droits de l'homme	협약 이름 ①	인권 보호를 위한
et des libertés fondamentales	협약 이름 ②	그리고 기본적 자유의
ou de ses protocoles additionnels,	ou + de + 명사 — ses = 협약의	또는 그 추가 의정서를

문형

selon le protocole

의전에 따라

1. selon + 정관사 + 명사: selon le protocole, selon l'usage(관례에 따라).
2. 의전 담당자는 le chef du protocole.
3. 어디 앉을지·누가 먼저 말할지는 l'ordre de préséance(서열)라 한다.

Selon le protocole, le premier président parle en premier.
의전상 법원장이 먼저 말한다.

Le service du protocole nous attend à l'entrée.
의전 담당이 입구에서 기다립니다.

---

10. le **discours**, pl. les discours [dis.kuʁ] **연설, 인사말** ★★★

남성 FR

법원 행사에서 법원장이 하는 연설·인사말이다. 「연설하다」는 prononcer un discours. 만찬에서 잔을 들고 하는 짧은 말은 un toast(porter un toast à)다. 아래 원문은 해마다 1월에 여는 공식 개정(audience solennelle)에서 활동 보고 앞에 연설을 둘 수 있다고 정한다.

쉬운 예

Le discours du premier président a duré vingt minutes.

법원장의 연설은 20분 걸렸다.

실무 예

Je serai bref : mon discours ne durera que trois minutes.

짧게 하겠습니다. 제 인사말은 3분이면 끝납니다.

원문

Au cours de l'audience solennelle, il est fait un exposé de l'activité de la juridiction durant l'année écoulée. Dans les cours d'appel et les tribunaux judiciaires, cet exposé peut être précédé d'un discours portant sur un sujet d'actualité ou sur un sujet d'intérêt juridique ou judiciaire. — COJ, art. R111-2, al. 3-4 · 공식 대체

공식 개정에서는 지난 한 해 법원의 활동을 보고한다. 항소법원과 tribunal judiciaire에서는 그 보고 앞에 시사 문제나 법률·사법에 관한 주제로 연설을 할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Au cours de l'audience solennelle,	au cours de = ~하는 자리에서	공식 개정에서는
il est fait un exposé de l'activité de la juridiction	비인칭 수동 il est fait — 「~이 이루어진다」	법원의 활동 보고가 이루어진다
durant l'année écoulée.	과거분사 écoulée — année(여성)에 일치	지난 한 해 동안의
Dans les cours d'appel et les tribunaux judiciaires,	다음 항 — 장소	항소법원과 tribunal judiciaire에서는
cet exposé peut être précédé d'un discours	pouvoir + 수동 원형, être précédé de = ~이 앞서다	그 보고 앞에 연설을 둘 수 있다
portant sur un sujet d'actualité	현재분사 portant sur = ~을 다루는	시사 주제를 다루는
ou sur un sujet d'intérêt juridique ou judiciaire.	ou + sur — 주제 ②	또는 법률·사법에 관한 주제를

문형

prononcer un discours / porter un toast à + 명사

연설하다 / ~를 위해 건배하다

1. 격식 있는 연설은 prononcer un discours, 짧은 인사말은 dire quelques mots.
2. 만찬의 건배사는 porter un toast à: porter un toast à nos hôtes. 구호는 « À votre santé ! », 줄여서 « Santé ! ».
3. discours는 단수와 복수 꼴이 같다: un discours, des discours.

Le premier président prononcera un discours d'accueil.
법원장이 환영 연설을 할 것이다.

Permettez-moi de porter un toast à nos hôtes.
우리를 맞아 주신 분들을 위해 건배를 제의하겠습니다.

---

11. le **remerciement**, pl. les remerciements [ʁə.mɛʁ.si.mɑ̃] **감사(의 말)** ★★★

남성 FR

인사말에서는 대개 복수로 쓴다(mes remerciements, avec tous mes remerciements). 동사는 remercier qn de/pour qch. 아래 판결에서는 근로자가 되풀이한 감사 인사가 악의를 보여 주는 정황의 하나로 거론되었다(원심의 판단).

쉬운 예 Merci, et encore tous mes remerciements.
감사합니다. 다시 한번 깊이 감사드립니다.

실무 예 Je voudrais adresser mes remerciements à toute l'équipe.
모든 분께 감사의 말씀을 드리고 싶습니다.

원문

> … du caractère répétitif des remerciements qu'il avait adressés à l'employeur … — Cass. soc., 16 septembre 2020, n° 18-26.696 · 공식 대체
> … 그가 사용자에게 되풀이해 보낸 감사 인사 …

문형

remercier qn de + 명사 / de + avoir + 과거분사

~에게 ~을 감사하다

1. 명사면 de나 pour: Je vous remercie de votre invitation.
2. 한 일에 감사하면 de + 완료 부정법: Je vous remercie de m'avoir invité.
3. 연설 끝: Je vous remercie de votre attention.

Je vous remercie de m'avoir invité.
초대해 주셔서 감사합니다.

Je vous remercie de votre attention.
경청해 주셔서 감사합니다.

문법 F5 · remercier는 직접목적어

~~Je remercie à vous de votre accueil.~~ (비문)

Je vous remercie de votre accueil.

remercier는 사람을 직접목적어로 받는다. 대명사 vous는 동사 앞에 둔다. 감사의 대상은 de나 pour로 붙인다.

---

12. **l'invitation**, pl. les invitations [ɛ̃.vi.ta.sjɔ̃] **초청, 초대; (계약법) 교섭의 권유** ★★★

여성 FR

법관 교류에서는 「초청(장)」 이다. 민법에서는 청약에 이르지 못한 「교섭으로 들어가자는 권유」를 말한다(1114조). 「초청하다」 는 inviter qn à + 명사/동사원형.

쉬운 예 J'ai reçu votre invitation.

초청장을 받았습니다.

실무 예 C'est avec grand plaisir que j'accepte votre invitation.

기쁜 마음으로 초청을 받아들입니다.

원문

L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. — C. civ., art. 1114 · 공식 대체

청약은 특정인에게든 불특정인에게든 할 수 있고, 계획한 계약의 본질적 요소를 담으며, 승낙이 있으면 구속되겠다는 의사를 나타낸다. 그렇지 않으면 교섭으로 들어가자는 권유가 있을 뿐이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée,	주어 + 과거분사 삽입	청약은 특정인에게든 불특정인에게든 할 수 있고
comprend les éléments essentiels du contrat envisagé	동사 ①	계획한 계약의 본질적 요소를 담으며
et exprime la volonté de son auteur	동사 ②	청약자의 의사를 나타낸다
d'être lié en cas d'acceptation.	de + 수동 부정법	승낙이 있으면 구속되겠다는
A défaut, il y a seulement invitation	둘째 문장 — 관사 없는 invitation	그렇지 않으면 권유가 있을 뿐이다
à entrer en négociation.	à + 동사원형	교섭으로 들어가자는

문형

avoir le plaisir de + 동사원형

기쁘게 ~하다 (공식 초청의 첫 문장)

1. J'ai le plaisir de vous inviter는 초청장의 정해진 첫 문장이다.
2. 더 정중하게: J'ai l'honneur et le plaisir de vous inviter.
3. 받아들일 때: C'est avec grand plaisir que j'accepte.

J'ai le plaisir de vous inviter à notre séminaire.
저희 세미나에 모시게 되어 기쁩니다.

Nous avons le plaisir de vous annoncer la date de la conférence.
학술대회 날짜를 알려 드립니다.

문법 F5 · 목적 대명사는 동사원형 앞

~~J'ai le plaisir d'inviter vous.~~ (비문)

J'ai le plaisir de vous inviter.

목적 대명사(vous, le, lui)는 그것을 받는 동사원형 바로 앞에 둔다. de는 vous 앞에서 줄지 않는다.

한국이라면? + 청약의 유인

한국 민법 조문에는 청약의 유인이라는 말이 없다(민법 전문 검색 0건, 법제처 2026-10-15). 판례가 쓰는 말이다. 분양광고 가운데 계약 내용이 되지 않는 부분은 청약의 유인에 불과하다(대법원 2019. 4. 23. 선고 2015다28968 판결). 프랑스는 1114조에 명문으로 둔다.

---

13. le **courriel**, pl. les courriels [ku.ʁjɛl] **전자우편, 이메일** ★★★

남성 FR

일상에서는 mail·e-mail도 많이 쓰지만 판결과 공문은 courriel을 쓴다. 「메일로」는 관사 없이 par courriel. 메일 주소는 l'adresse électronique. 아래 원문은 2020. 3. 25. 오르도낭스가 형사소송법 576조의 예외로 둔 특례를 적용한 판결의 문장이라, 지금의 상고 방법을 안내하는 문장이 아니다. 같은 판결은 상고이유서(mémoire)를 메일로 낸 것은 받아들이지 않았다(4항).

쉬운 예 Je vous envoie un courriel.
메일 보내 드리겠습니다.

실무 예 Pourriez-vous me confirmer la date par courriel ?
날짜를 메일로 확인해 주시겠습니까?

원문

> L'article 4 de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 prévoit que, par dérogation à l'article 576 du code de procédure pénale, le pourvoi en cassation peut être formé par courriel à l'adresse électronique communiquée à cette fin par la juridiction de première instance ou d'appel.
>
> — Cass. crim., 16 juin 2020, n° 20-81.985 · 공식 대체

(판결 당시) 2020. 3. 25. 오르도낭스 n° 2020-303 제4조는 형사소송법 576조에도 불구하고, 1심·항소심 법원이 그 용도로 알린 메일 주소로 상고를 메일로 제기할 수 있다고 정하였다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
L'article 4 de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020	주어	2020. 3. 25. 오르도낭스 제4조는
prévoit que, par dérogation à l'article 576	동사 + que 절 + 삽입구	576조에도 불구하고 ~라고 정한다
du code de procédure pénale,	de + 법전	형사소송법
le pourvoi en cassation peut être formé par courriel	que 절 — pouvoir + 수동	상고를 메일로 제기할 수 있다
à l'adresse électronique communiquée à cette fin	à + 장소 + 과거분사	그 용도로 알린 메일 주소로
par la juridiction de première instance ou d'appel.	par + 행위자	1심·항소심 법원이

문형

envoyer qch à qn par courriel

~에게 ~을 메일로 보내다

1. 수단은 par courriel, 받는 사람은 à로 붙인다.
2. 대명사로는 je vous l'envoie(그것을 보내 드립니다) — 순서는 vous + le.
3. 답장은 répondre à un courriel.

Je vous envoie le programme par courriel.
일정표를 메일로 보내 드립니다.

Merci de répondre à ce courriel avant vendredi.
금요일 전에 이 메일에 답해 주십시오.

문법 F3 · par + 관사 없는 명사 (수단)

~~par le courriel~~ (부자연)

par courriel

보내는 수단은 관사 없이 par로: par courriel, par téléphone, par écrit. 특정한 메일을 가리킬 때만 관사를 쓴다: dans le courriel du 3 mai.

---

14. l'**objet**, pl. les objets [ɔb.ʒɛ] **(메일·편지의) 제목; (소송의) 대상** ★★

남성 FR

메일 머리의 « Objet : »가 제목 칸이다. 소송에서는 l'objet du litige(다툼의 대상)다. 답장 제목에는 « Re : », 전달에는 « TR : »가 붙는다.

쉬운 예
Quel est l'objet de votre courriel ?
메일 제목이 무엇입니까?

실무 예
L'objet de ma visite est d'étudier votre procédure d'appel.
제 방문 목적은 항소 절차를 살펴보는 것입니다.

원문
> L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. – CPC, art. 4, al. 1 · 공식 대체
> 다툼의 대상은 당사자들 각자의 주장으로 정해진다.

문형

Objet : + 명사구

제목: ~

1. 프랑스 표기는 쌍점 앞에 한 칸을 띈다: Objet : …
2. 제목은 명사구로 짧게: Objet : Invitation – visite de la délégation.
3. 답장은 Re :, 전달은 TR :가 앞에 붙는다.

Objet : Demande de documentation
제목: 자료 요청

Objet : Report de la réunion
제목: 회의 연기

한국이라면? ≠ 소송물

한국 민사소송법 조문에는 소송물이라는 말이 없다(전문 검색 0건, 법제처 2026-10-15). 판례가 쓰는 말이다(예: 대법원 2025. 12. 4. 선고 2025다214761 판결). 프랑스는 다툼의 대상을 당사자의 주장이 정한다는 원칙을 법전에 둔다(CPC 4조).

---

15. la **pièce jointe**, pl. les pièces jointes [pjɛs ʒwɛ̃t] **첨부 파일, 첨부 서류** ★★★

여성 FR

메일의 첨부다. « en pièce jointe »(첨부로), « Vous trouverez ci-joint … »(첨부한 ~을 보내 드립니다). 소송에서 pièce 혼자는 「증거 서류」다(les pièces de procédure).

쉬운 예
Voici la pièce jointe.
첨부 파일입니다.

실무 예
Je vous envoie le programme en pièce jointe.
일정표를 첨부로 보내 드립니다.

원문

> ... l'identité de toutes les personnes ayant pu prendre connaissance du courriel, comportant en pièce jointe l'écrit incriminé, ... — Cass. crim., 22 janvier 2019, n° 18-82.614 · 공식 대체
>
> ... 문제의 글이 첨부된 메일의 내용을 볼 수 있었던 모든 사람의 신원 ...

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
l'identité de toutes les personnes	명사 + de — 원심이 조사하지 않은 것	모든 사람의 신원
ayant pu prendre connaissance du courriel,	완료 현재분사 ayant pu + 원형 — 「~할 수 있었던」(가능성)	메일의 내용을 볼 수 있었던
comportant en pièce jointe	현재분사 comportant(courriel 수식) + en pièce jointe	첨부로 담은
l'écrit incriminé,	comporter의 목적어 + 과거분사 incriminé	문제의 글을

문형

en pièce jointe

첨부로

1. en 뒤에서는 관사 없이 단수로 쓴다: en pièce jointe.
2. 같은 뜻으로 ci-joint을 쓴다: Vous trouverez ci-joint le programme.
3. 첨부를 잊었다면: Veuillez m'excuser, j'ai oublié la pièce jointe.

Vous trouverez le document en pièce jointe.
문서를 첨부해 드립니다.

Pardon, j'ai oublié la pièce jointe.
죄송합니다, 첨부를 빠뜨렸습니다.

문법 F1 · jointe도 명사에 맞춘다

~~les pièces joint~~ (비문)

les pièces jointes

joint는 joindre의 과거분사다. 명사 뒤에서 형용사처럼 쓰이면 성·수를 맞춘다: la pièce jointe, les documents joints.

---

16. la **formule de politesse**, pl. les formules de politesse [fɔʁ.myl də pɔ.li.tɛs]

(편지의) 끝인사 공식 ★★★

여성 FR

편지 끝의 정해진 인사 문장이다. 받는 사람과의 관계와 직위에 따라 고른다(부록 G). 아래 원문은 변호사가 의뢰인에게 쓰는 끝인사 « votre bien dévoué »가 쟁점이 된 사건에서 상고인이 든 문장이다.

쉬운 예

N'oubliez pas la formule de politesse.

끝인사를 잊지 마세요.

실무 예

Quelle formule de politesse dois-je utiliser pour un premier président ?

법원장께는 어떤 끝인사를 써야 합니까?

원문

> … le recours à la formule de politesse consacrée dans le cadre d'un rapport avocat-client « votre bien dévoué », … — Cass. crim., 5 mars 2024, n° 23-80.110 · 공식 대체
>
> … 변호사·의뢰인 관계에서 굳어진 끝인사 « votre bien dévoué »를 썼다는 점 …

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
le recours à la formule de politesse	주어 역할의 명사구 — recours à = ~을 씀	끝인사를 썼다는 점
consacrée dans le cadre	과거분사 consacrée(formule에 맞춤) — 굳어진	굳어진
d'un rapport avocat-client	de + 명사	변호사·의뢰인 관계에서
« votre bien dévoué »,	동격 — 그 끝인사의 문구	「votre bien dévoué」라는

문형

Veuillez agréer, + 호칭, + 끝말

~를 받아 주십시오 (공식 끝 문장)

1. Veuillez는 vouloir의 명령법 — 「~해 주십시오」.
2. 호칭은 쉼표 사이에 그대로 다시 넣는다: Veuillez agréer, Madame la Présidente, …
3. 끝말은 mes salutations distinguées, 또는 l'expression de ma haute considération. salutations 앞에는 l'expression de를 붙이지 않는다.

Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées.

삼가 인사드립니다.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

법원장님께 깊은 경의를 표합니다.

17. ## cordialement [kɔʁ.djal.mɑ̃] (메일 끝) 진심을 담아, 드림 ★★★

FR

업무 메일에서 가장 흔한 끝말이다. Bien cordialement은 조금 더 따뜻하다. 처음 쓰는 윗사람에게는 긴 공식(Je vous prie d'agréer …)이 안전하다. 아래 원문은 판결이 인용한 짧은 업무 메일이다.

쉬운 예

Bien cordialement, Minji

민지 드림

실무 예

Je termine mes courriels par « Bien cordialement ».

저는 메일을 「Bien cordialement」으로 맺습니다.

원문

… Mesdames, pouvez-vous m'adresser la liste d'émargement de l'élection qui a eu lieu entre le 3 et le 6 mai 2022. Cordialement. … — Cass. soc., 20 septembre 2023, n° 22-21.249 · 공식 대체

… 담당자님들, 5월 3일부터 6일까지 치른 선거의 서명 명부를 보내 주시겠습니까. 드림. …

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Mesdames, pouvez-vous m'adresser	호칭 + 직설법 의문(조건법보다 덜 공손)	여러분, 보내 주시겠습니까
la liste d'émargement de l'élection	목적어	선거의 서명 명부를
qui a eu lieu entre le 3 et le 6 mai 2022.	관계절 — avoir lieu(열리다)	5월 3일부터 6일까지 치른
Cordialement.	끝말	드림

문형

Bien cordialement, / Cordialement,

(메일 끝) 드림

1. 끝말 다음에 쉼표, 다음 줄에 이름을 쓴다.
2. 감사를 더하려면 앞에 한 줄: Merci d'avance pour votre aide.
3. 공식 편지에는 쓰지 않고 Veuillez agréer … 공식을 쓴다.

Merci d'avance pour votre réponse. Bien cordialement,

답장 미리 감사드립니다. 드림.

Cordialement, Jiwoo Park

박지우 드림

한국이라면? ≠ 메일 끝인사

한국 업무 메일은 '감사합니다'나 '○○○ 드림'으로 맺는 일이 많다. Cordialement에는 감사의 뜻이 없으니 감사하려면 Merci d'avance. Cordialement처럼 따로 쓴다.

---

18. ## les salutations distinguées, 늘 복수 [sa.ly.ta.sjɔ̃ dis.tɛ̃.ge] (편지 끝) 삼가 드리는 인사

★★★

여성 FR

공식 편지의 끝 공식에 들어가는 말이다. Je vous prie d'agréer, Madame, mes salutations distinguées. 인사(salutations)는 「표현」 하는 감정이 아니라서 l'expression de mes salutations라고 하지 않는다(아카데미 프랑세즈·퀘벡 OQLF). 더 정중하게 mes salutations les plus distinguées라고도 쓴다. 아래 원문은 판결이 인용한 편지의 끝 문장이다.

쉬운 예

Recevez mes salutations distinguées.

삼가 인사드립니다.

실무 예

Je termine la lettre par mes salutations distinguées.

편지는 정중한 끝인사로 맺습니다.

원문

… Dans l'attente de vos réponses, je vous prie, Monsieur le Directeur d'accepter mes salutations les plus distinguées … — Cass. soc., 18 septembre 2019, n° 17-22.863 · 공식 대체

… 회신을 기다리며, 디렉터님, 삼가 인사드립니다 …

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Dans l'attente de vos réponses,	dans l'attente de — 끝 공식 앞 문장	회신을 기다리며
je vous prie,	prier qn de + 동사원형	청합니다
Monsieur le Directeur	호칭 삽입(원문은 뒤 쉼표 없음)	디렉터님
d'accepter mes salutations les plus distinguées	de + 동사원형 + 최상급	삼가 드리는 인사를 받아 주시기를

문형

Dans l'attente de + 명사, …

~를 기다리며 (편지 끝 바로 앞)

1. 끝 공식 앞에 한 문장을 둔다: Dans l'attente de votre réponse, …
2. attente는 여성이라 관사는 l'(dans l'attente).

3. 이어서 je vous prie d'agréer …로 맺는다.

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame, mes salutations distinguées.

회신을 기다리며 삼가 인사드립니다.

Dans l'attente de vous rencontrer, je vous adresse mes salutations distinguées.

뵙기를 기다리며 삼가 인사드립니다.

문법 F1 · distinguées는 salutations(여성 복수)에 맞춘다

~~mes salutations distingués~~ (비문)

mes salutations distinguées

salutation은 여성이다. 형용사로 쓰인 과거분사 distingué도 여성 복수 -ées로 맞춘다. 끝 공식은 외워 쓰는 만큼 철자가 틀리면 더 눈에 띈다.

---

19. la **courtoisie**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [kuʁ.twa.zi] **정중함, 예의; (국가 사이의) 예양** ★★

여성 FR

몸가짐의 정중함이다. 처음 만난 법관·윗사람에게 vous로 부르는 것(le vouvoiement, 동사 vouvoyer)도 courtoisie에 든다. visite de courtoisie는 예방이다. 아래 원문은 파기원이 유럽인권재판소 판결(Al-Adsani, 2001)을 옮긴 대목이고, 국가 사이의 예양을 말한다.

쉬운 예

Merci de votre courtoisie.

정중하게 대해 주셔서 감사합니다.

실무 예

Par courtoisie, je vouvoie toujours un collègue que je rencontre pour la première fois.

예의상 처음 만나는 동료에게는 늘 vous를 씁니다.

원문

… l'octroi de l'immunité souveraine à un Etat dans une procédure civile poursuit le but légitime d'observer le droit international afin de favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre Etats grâce au respect de la souveraineté d'un autre Etat … — Cass. 1re civ., 28 juin 2023, n° 21-19.766 · 공식 대체

… 민사소송에서 국가에 주권 면제를 인정하는 것은 다른 국가의 주권을 존중함으로써 국가 사이의 예양과 좋은 관계를 도모하려고 국제법을 지킨다는 정당한 목적을 추구한다 …

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
l'octroi de l'immunité souveraine à un Etat	주어 — l'octroi de qch à qn(원문은 É를 E로 적었다)	국가에 주권 면제를 인정하는 것은
dans une procédure civile	dans + 명사	민사소송에서

poursuit le but légitime	동사 poursuivre — 「추구하다」	정당한 목적을 추구한다
d'observer le droit international	de + 동사원형 — but의 내용	국제법을 지킨다는
afin de favoriser la courtoisie	afin de + 동사원형 — 목적	예양을 도모하려고
et les bonnes relations entre Etats	목적어 ②	그리고 국가 사이의 좋은 관계를
grâce au respect de la souveraineté d'un autre Etat	grâce à + le = au	다른 국가의 주권을 존중함으로써

문형

par courtoisie / vouvoyer qn

예의상 / ~에게 vous를 쓰다

1. par courtoisie는 관사 없이 「예의상」 이다: par courtoisie, il a répondu en français.
2. vouvoyer는 사람을 목적어로 받는다: je vous vouvoie. 서로 존대하면 nous nous vouvoyons.
3. 반대말은 tutoyer(tu로 부르다). 바꾸는 것은 상대가 먼저 제안할 때다.

Nous nous vouvoyons depuis des années.
우리는 몇 년째 서로 존대합니다.

Par courtoisie, il a répondu en français.
그는 예의상 프랑스어로 답했다.

한국이라면? ≠ 존댓말

한국어 존댓말은 어미에 있고 등급이 여럿이다. 프랑스어는 vous와 tu 둘뿐이고, 공손함의 나머지는 조건법과 호칭이 맡는다.

---

20. le **tutoiement**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [ty.twa.mɑ̃] **tu로 부르기, 말 놓기** ★★

남성 FR

가까운 사이의 tu다. 공식 행사에서 처음 만난 외국 법관에게 먼저 쓰지 않는다. 상대가 « On peut se tutoyer ? »라고 제안하면 그때 바꾼다. 아래 원문은 원심 판단의 한 대목으로, 가게에 있던 사람이 분명히 아는 여성(une exposante)을 tu로 맞이했다는 서술이다. 판결은 그 여성의 역할을 더 밝히지 않는다.

쉬운 예 Entre amis, le tutoiement est normal.
친구끼리는 말을 놓는 것이 보통이다.

실무 예 Si vous le souhaitez, nous pouvons nous tutoyer.
괜찮으시면 우리 말을 놓아도 됩니다.

원문

> … accueillant par le tutoiement une exposante qu'elle connaissait manifestement, … — Cass. soc., 26 février 2020, n° 18-10.017 · 공식 대체
> … 분명히 알고 지내던 여성(une exposante)을 tu로 맞이하는 …

문형

On peut se tutoyer ?

말 놓을까요?

1. se tutoyer는 「서로 tu로 부르다」.
2. on은 nous 대신 쓰는 구어다: on peut = nous pouvons.
3. 정중하게 묻기: Est-ce que je peux te tutoyer ?보다 Voulez-vous que nous nous tutoyions ?가 격식 있다.

On peut se tutoyer, si tu veux.
괜찮으면 말 놓자.

Voulez-vous que nous nous tutoyions ?
우리 말을 놓을까요?

문법 F2 · -oyer 동사는 y가 i로

~~Je te tutoye.~~ (비문)

Je te tutoie.

-oyer 동사는 소리 나지 않는 어미 앞에서 y가 i로 바뀐다: je tutoie, ils tutoient / nous tutoyons. vouvoyer(je vous vouvoie), envoyer도 같다.

한국이라면? ≠ 말 놓기

한국에서 말을 놓는 것은 나이와 관계가 좌우한다. 프랑스어 tu는 동료 사이에서 나이와 상관없이 쓰기도 해서, 한국어 반말보다 문턱이 낮은 자리가 있다.

한국이라면? — 직함과 예절

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 직함은 조문으로 대조했고, 예절 칸은 관행 서술이다.

	프랑스	한국	차이
≠	premier président de la Cour de cassation	대법원장 (법원조직법 제13조)	「대법원에 대법원장을 둔다」 / premier président은 파기원에도, 항소법원마다에도 있다.

≠	conseiller à la Cour de cassation	대법관 (헌법 제104조)	대법관은 「대법원장의 제청으로 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명한다」 / conseiller는 부에 속한 법관의 직함.
=	assemblée plénière présidée par le premier président (COJ L421-5)	전원합의체 (법원조직법 제7조)	두 나라 모두 법원의 장이 재판장이다. 한국은 「대법원장이 재판장이 된다」 (제7조 제1항).
≠	procureur général près la Cour de cassation	검찰총장 (공소청법 제11조)	「공소청에 검찰총장을 둔다」 / 프랑스는 파기원과 항소법원마다 procureur général.
=	ministère public « près » chaque juridiction	법원에 대응한 공소청 (공소청법 제3조)	「공소청은 대법원에, 광역공소청은 고등법원에, … 대응하여 각각 설치한다」 / près cette cour = 그 법원에 대응하는.
+	avocat général (COJ L432-3)	—	파기원 법정에서 procureur général의 이름으로 의견을 말하는 검찰 쪽 법관. 한국에는 같은 이름의 직위가 없다.
=	garde des Sceaux, ministre de la justice	법무부장관 (정부조직법 제35조)	같은 자리. 한국은 「법무부장관 소속으로 공소청을 둔다」 / 프랑스는 옛 칭호를 함께 쓴다.
≠	Monsieur le Président / Madame la Présidente	재판장님·법원장님	프랑스어는 상대의 성별에 따라 관사와 직함을 바꾼다 / 한국어 직함에는 성 구별이 없다.
≠	vous / tu	존댓말·반말	둘로 갈린다 / 어미로 여러 단계를 가른다.
≠	« À votre santé ! »	건배 구호	상대의 건강을 빈다 / 무엇을 위해 마시는지 외친다.
≠	Je vous prie d'agréer …	편지·메일 끝인사	끝 문장이 길고 정해져 있다 / '드림'·'올림' 한 낱말로 맺는다.

가짜 친구 · avocat général — 변호사가 아니라 검찰 쪽

l'avocat은 영어 advocate·lawyer와 뜻이 크게 겹쳐서 그 자체로는 함정이 아니다. 함정은 뒤에 général이 붙을 때다.

l'avocat général은 변호사가 아니다. 파기원에서는 procureur général의 이름으로 각 부의 법정에서 의견을 말하는 검찰 쪽 법관이다. 파기원 판결 머리의 « l'avis … de M. …, avocat général »이 그것이다.

le procureur général도 「검찰총장」으로 옮기면 어긋난다. 파기원에 procureur général이 있고, 항소법원마다 procureur général près la cour d'appel이 있다. 항소법원의 그는 premier président과 함께 관할 안 사법 행정을 맡는다(COJ R312-65).

한국 검찰총장은 공소청의 사무를 맡아 처리하고 검사사무를 총괄하며 소속 공무원을 지휘·감독한다(공소청법 제11조 제2항). 파기원 procureur général에 관한 COJ L432-1은 법정·총회에서 의견을 말하고 판결이 미칠 영향을 법원에 밝히는 일을 정한다. 두 조문이 정하는 일이 달라 한 낱말로 맞바꾸지 않는다.

> Les premiers avocats généraux, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires portent la parole, au nom du procureur général, devant les chambres auxquelles ils sont affectés. 원문

요령 avocat général은 검찰 쪽 법관, procureur général은 파기원·항소법원마다 있는 검찰의 장. 한국어 직함으로 바꾸지 말고 원어에 「파기원의」·「○○ 항소법원의」를 붙여 부른다.

기억 되살리기 F6 — vous, 조건법, 편지 공식

격식은 세 겹이다. vous로 부르고, 조건법으로 부탁하고, 정해진 끝 공식으로 맺는다. 호칭은 Monsieur/Madame + 정관사 + 직함이고 직함은 상대의 성별을 따른다.

- 호칭: Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame la Première Présidente. 성(姓)은 붙이지 않는다. 직함을 모르면 Monsieur, Madame만으로도 정중하다.
- 부탁은 조건법으로 누그러뜨린다: je voudrais, pourriez-vous, je souhaiterais, nous serions heureux de. 직설법 pouvez-vous도 틀리지 않지만 한 단계 덜 공손하다.
- 편지 첫머리는 호칭 다음에 쉼표(Madame la Présidente,)를 찍고 본문 첫 낱말은 대문자로 시작한다.
- 끝 공식은 길이로 격을 맞춘다. 공식 편지는 Je vous prie d'agréer, ..., mes salutations distinguées. 직위가 높은 상대에게는 l'expression de ma haute considération을 쓰기도 한다. l'expression de는 considération·sentiments 앞에만 붙이고 salutations 앞에는 붙이지 않는다. 메일이 오가는 사이가 되면 Bien cordialement으로 줄인다.
- 끝 공식 안에도 첫머리 호칭을 그대로 다시 넣는다: Veuillez agréer, Monsieur le Premier Président, ...

표로 보기

꼴	만들기	뜻
vous / tu	존칭 / 친칭	처음에는 늘 vous
je voudrais	vouloir 조건법	~하고 싶습니다
pourriez-vous	pouvoir 조건법 + 도치	~해 주시겠습니까
nous serions heureux de	être 조건법 + 형용사	~하면 기쁘겠습니다
Veuillez + 동사원형	vouloir 명령법	~해 주십시오

Je vous prie de + 동사원형	prier + de	~해 주시기 바랍니다
Bien cordialement	부사 + 부사	(메일 끝) 드림
Je vous prie d'agréer …	끝 공식	삼가 인사드립니다

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

Pourriez-vous — pouvoir 조건법 · 주어 도치
me — 간접목적 대명사 · 동사원형 앞
confirmer — 동사원형
la date — 목적어

날짜를 확인해 주시겠습니까?

Veuillez — vouloir 명령법
agréer — 동사원형 · 받아 주다
Madame la Présidente — 호칭 · 쉼표 사이
l'expression — 목적어
de ma haute considération — de + 명사

재판장님께 깊은 경의를 표합니다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Madame le Première Présidente~~	Madame la Première Présidente	관사·서수·직함을 모두 여성으로.
~~Tu peux me confirmer la date ?~~	Pourriez-vous me confirmer la date ?	처음 쓰는 상대에게 tu는 결례. vous + 조건법.
~~Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées.~~	Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées.	인사는 「표현」 하지 않는다. l'expression de는 considération·sentiments 앞에만(아카데미 프랑세즈·OQLF).
~~Merci pour votre accueil chaleureuse.~~	Merci pour votre accueil chaleureux.	accueil은 남성이다.

말해 보기 — 대표단을 맞이할 때

프랑스 법관 대표단을 공항이나 법원에서 맞고 소개하는 문장. 직함의 성별 꼴은 줄 아래 적었다.

Monsieur le Premier Président, c'est un honneur de vous accueillir à Séoul.

법원장님, 서울에서 모시게 되어 영광입니다.

여성: Madame la Première Présidente.

Avez-vous fait bon voyage ?

오시는 길은 편안하셨습니까?

처음 만난 자리에서는 vous로 부른다(le vouvoiement). 상대가 tu를 제안하기 전에는 바꾸지 않는다.

Permettez-moi de vous présenter ma collègue, présidente de la chambre des brevets.

특허 사건 전담부 부장인 제 동료를 소개하겠습니다.

남성 동료: mon collègue, président de …

Préférez-vous que nous parlions en français ou en anglais ?

프랑스어와 영어 중 어느 쪽이 편하십니까?

Votre délégation sera reçue demain matin au tribunal.

대표단은 내일 오전 법원에서 맞이할 예정입니다.

Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire.

필요하신 것이 있으면 언제든 말씀해 주십시오.

말해 보기 — 건배와 감사

만찬 건배사와 방문을 마치는 인사. 짧게 말하고 잔을 든다.

Je voudrais porter un toast à l'amitié entre nos deux pays.

두 나라의 우정을 위해 건배를 제의하고 싶습니다.

porter un toast à + 명사 = ~를 위해 건배하다(le toast, 건배·건배사). 일상어로는 「구운 빵」 도 toast다.

À votre santé !

건배! (상대의 건강을 위하여)

줄여서 « Santé ! ». 상대의 건강을 비는 말이다.

Au nom de toute la délégation, je vous remercie de votre accueil chaleureux.

대표단 모두를 대신해 따뜻한 환대에 감사드립니다.

Ces échanges nous ont beaucoup appris.

이번 교류에서 많이 배웠습니다.

J'espère avoir l'honneur de vous accueillir bientôt en Corée.

곧 한국에서 모실 수 있기를 바랍니다.

Je vous remercie de votre attention.

경청해 주셔서 감사합니다.

따라 말하기 — 의전·편지 열 문장

의전과 편지에서 그대로 쓰는 문장이다(이 책이 지은 예문). 「느리게」 단추로 천천히 듣고, 호칭의 성별 꼴은 줄 끝 괄호를 보고 바꿔 말한다.

Madame la Présidente, je vous remercie de votre invitation.
재판장님, 초청해 주셔서 감사합니다. (남성: Monsieur le Président)

C'est avec un grand plaisir que j'accepte votre invitation.
기쁜 마음으로 초청을 받아들입니다.

Vous trouverez ci-joint le programme de la visite.
방문 일정표를 첨부합니다.

Pourriez-vous me confirmer la date de votre arrivée ?
도착 날짜를 확인해 주시겠습니까?

Je me permets de vous écrire au sujet de notre réunion.
회의 건으로 연락드립니다.

Nous serions heureux de vous recevoir au tribunal.
법원에서 모시게 되면 기쁘겠습니다.

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
더 필요한 내용이 있으면 언제든 말씀해 주십시오.

Veuillez agréer, Monsieur le Premier Président, l'expression de ma haute considération.
법원장님께 깊은 경의를 표합니다. (여성: Madame la Première Présidente)

Dans l'attente de votre réponse, je vous adresse mes salutations distinguées.
회신을 기다리며 삼가 인사드립니다.

Je lève mon verre à notre coopération.
우리의 협력을 위해 잔을 듭니다.

확인 문제 8

1. 파기원 법원장이 여성일 때 맞는 호칭은?

Madame le Premier Président

Madame la Première Président

Madame la Première Présidente

Madame Première Présidente

관사·서수·직함을 모두 여성으로 맞춘다.

2. 파기원의 avocat général은 누구인가?

국선변호인

procureur général의 이름으로 의견을 말하는 검찰 쪽 법관

변호사회장

법무부 장관

COJ L432-3 « portent la parole, au nom du procureur général ».

3. garde des Sceaux는 누구를 가리키는가?

법원 경위

법원장

의전관

법무부 장관

조문은 « garde des sceaux, ministre de la justice »처럼 두 직함을 함께 적는다.

4. 「메일로 보내다」로 자연스러운 것은?

envoyer par le courriel

envoyer avec courriel

envoyer par courriel

envoyer en courriel

수단은 관사 없이 par로: par courriel, par téléphone.

5. vouvoyer의 je 현재형은?

je vouvoye

je vouvoie

je vouvoies

je vouvoyé

-oyer 동사는 소리 나지 않는 어미 앞에서 y가 i로 바뀐다.

6. 프랑스 공문·메일에서 제목 칸에 쓰는 말은?

Objet

Chapitre

Rubrique

Thème

« Objet : ...». 소송에서는 l'objet du litige(다툼의 대상)다.

7. COJ L421-5에 따르면 파기원 전원합의부를 주재하는 사람은?

procureur général

premier président

garde des Sceaux

avocat général

« L'assemblée plénière est présidée par le premier président ... ».

8. 처음 연락하는 외국 법원장에게 쓰는 메일의 끝으로 가장 알맞은 것은?

Bisous

Salut !

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

À plus

처음 쓰는 윗사람에게는 긴 공식이 안전하다. Cordialement은 메일이 오가는 사이에서.

토론 — 반론과 양보

Débattre — objecter et concéder

토론에서 반대만 하면 대화가 끊긴다. 프랑스어 토론의 기본 동작은 둘이다. 먼저 상대의 말에서 맞는 부분을 인정하고(certes, bien que, je vous concède que), 그다음에 뒤집는다(mais, cependant, néanmoins). 반대할 때는 조건법으로 한 걸음 물러선다. Je ne suis pas d'accord 보다 Je ne serais pas tout à fait d'accord가 회의에서 덜 날카롭다. 파기원 판결도 같은 틀로 쓴다. 한 문단을 Certes로 열고 다음 문단을 Cependant으로 연다. 이 장은 그 낱말 스무 개를 조문·헌법·판결 문장으로 읽고, 회의에서 말하는 연습을 한다. 끝으로 표결과 다수결을 한국 제도와 견준다.

이 장을 마치면 읽을 수 있는 문장

1. Les délibérations des juges sont secrètes. CPC, art. 448
   법관의 합의는 비밀이다.
2. Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux Assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. Const., art. 45, al. 1
   모든 정부 법률안과 의원 법률안은 같은 문안을 채택하기 위해 의회의 두 원에서 차례로 심의한다.

▼ **처음 보는 문법 용어 17** 이 장의 설명에 나오는 말

동사원형	활용하지 않은 사전형(부정법). devoir·pouvoir·vouloir 뒤, 전치사 de·à 뒤에 온다 — doit prouver, de s'exécuter
과거분사	-é··i··u 등으로 끝나는 꼴(formé, requis, dû). être와 함께 수동태를, avoir와 함께 복합과거를 만든다. 형용사처럼 명사를 꾸미기도 한다
대명동사	se가 붙는 동사(se prescrire, s'engager, s'exécuter). 법전에서는 「저절로 그렇게 된다」는 수동 뜻으로 자주 쓴다
현재분사	-ant로 끝나는 꼴(portant, excédant). 「~하는」. 관계절 qui …를 줄인 것이고 성·수에 따라 바뀌지 않는다
관계대명사	앞 명사를 받아 뒤 문장을 잇는 말: qui(주어)·que(목적어)·dont(de + 명사)·où(때·곳)·lequel(전치사 뒤, 앞 명사의 성·수를 따름)
접속법	의심·조건·바람을 나타내는 동사 꼴. 정해진 접속사(à moins que, bien que, pour que) 뒤에 온다. 3인칭 복수는 직설법 현재와 꼴이 같은 동사가 많다(constatent)
복합과거	avoir/être + 과거분사. 끝난 사건을 말한다 — il a été placé …
반과거	계속되던 상태·배경·습관. 어미 -ait··aient — il était détenu, je lisais chaque matin

단순미래	futur simple. -ra로 끝나는 꼴. 1804년 법전은 조건·효과를 이 시제로 썼다(Le juge qui refusera …)
부정법 과거	infinitif passé. avoir·être + 과거분사의 원형. 「~한 것」 — après avoir vérifié, d'avoir déclaré
접속법 과거	avoir·être의 접속법 + 과거분사 — à moins que la juridiction n'ait précisé
조건법	conditionnel. -rait로 끝나는 꼴. 가정·완곡한 요청(Je voudrais …)·단정하지 않는 서술에 쓴다
명령법	명령·요청의 꼴. 편지의 Veuillez(vouloir)는 「~해 주십시오」
비인칭 il	비인칭 주어와 같은 말 — il y a lieu de, il est fait grief
비인칭 수동	il est procédé à … 처럼 주어를 숨기는 법률 문장의 수동
주절	문장의 뼈대가 되는 절. 종속절(que·si·lorsque 등으로 이끄는 절)이 매달리는 쪽
보어	동사의 뜻을 채우는 말. être 뒤의 속사(Le contrat est un accord)와 동사의 목적어(prouver l'obligation)를 두루 이른다

표제어 20

왼쪽 여백의 번호는 2019년부터 파기원(Cour de cassation) 판결이 문단마다 붙이는 번호 방식을 빌렸다. 조문 인용은 2026. 10. 15. 현행 판본으로, DILA의 법령 데이터(LEGI — 레지프랑스와 같은 원천)와 대조했다. 판결은 DILA의 판결 데이터, 헌법·인권선언·헌법위원회 결정은 헌법위원회 게시본, 옛 판본은 출처 표시에 적은 판본과 대조했다. 표제어마다 예문에서 뽑은 「문형」 상자가 있고, 긴 원문 아래에는 문장을 주어·동사·종속절 경계로 자른 「구문 분해」를 붙였다.

1. **l'argument**, pl. les arguments [aʁ.gy.mɑ̃] **논거, 논증** ★★★

남성 FR

développer un argument(논거를 펴다), répondre à un argument(논거에 답하다). 445조는 변론이 끝난 뒤 당사자 메모를 막되, 검사가 편 논거에 답하는 메모와 재판장이 요청한 메모는 예외로 둔다.

쉬운 예 C'est un bon argument.
좋은 논거다.

실무 예 Votre argument me paraît convaincant, mais il ne règle pas tout.
말씀하신 논거는 설득력 있어 보입니다만, 그것으로 다 해결되지는 않습니다.

원문

> Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. — CPC, art. 445 · 공식 대체

변론이 종결된 뒤에는 당사자는 자기 진술을 뒷받침하는 어떤 메모도 낼 수 없다. 다만 검사가 편 논거에 답하려는 경우나 제442조·제444조가 정한 경우에 재판장이 요청한 경우는 그렇지 않다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Après la clôture des débats,	après + 명사	변론이 종결된 뒤에는
les parties ne peuvent déposer aucune note	주어 + ne … aucune	당사자는 어떤 메모도 낼 수 없다
à l'appui de leurs observations,	à l'appui de — 「~을 뒷받침하는」	자기 진술을 뒷받침하는
si ce n'est en vue de répondre	si ce n'est — 「~이 아니면」 예외	답하려는 경우가 아니면
aux arguments développés par le ministère public,	à + les = aux, 과거분사 développés	검사가 편 논거에
ou à la demande du président	예외 ②	또는 재판장의 요청으로
dans les cas prévus aux articles 442 et 444.	과거분사 prévus + 조문	제442조·제444조가 정한 경우에

si ce n'est는 예외를 끌어온다. 앞 절만 인용하면 「어떤 메모도 낼 수 없다」로 뜻이 바뀐다.

문형

développer / répondre à un argument

논거를 펴다 / 논거에 답하다

1. 펴다는 développer·avancer, 답하다는 répondre à, 논박하다는 réfuter.
2. argument은 남성이다: un argument solide, un bon argument.
3. 찬성 논거는 un argument en faveur de, 반대 논거는 un argument contre.

Permettez-moi de développer un autre argument.
다른 논거를 하나 더 말씀드리겠습니다.

Cet argument ne me convainc pas.
그 논거는 저를 설득하지 못합니다.

문법 F8 · ne … aucun — pas를 함께 쓰지 않는다

~~les parties ne peuvent pas déposer aucune note~~ (비문)

les parties ne peuvent déposer aucune note

aucun(e)은 ne와 짝을 이뤄 「하나도 ~않다」를 만든다. pas를 더하면 부정이 겹친다. aucun은 뒤 명사의 성에 맞춘다(aucune note, aucun argument).

한국이라면? ≠ 변론 종결 뒤 · 민사소송법 제142조

두 나라 모두 변론 종결 뒤를 조문으로 다룬다. 프랑스는 종결 뒤 당사자 메모를 막고 예외를 적는다(445조). 한국은 「법원은 종결된 변론을 다시 열도록 명할 수 있다」(민사소송법 제142조).

---

2. la **thèse**, pl. les thèses [tɛz] **(한쪽의) 주장, 입장, 학위논문** ★★

여성 FR

법정에서는 한 당사자가 일관되게 펴는 주장 전체다. 파기원은 상고이유가 원심에서 편 thèse와 어긋나는지를 따진다 — 이 판결(8항)은 어긋나지 않는다고 보아 상고이유를 받아들였다. 학계에서는 「학위논문」이다.

쉬운 예 Elle défend une thèse originale.
그녀는 독창적인 주장을 편다.

실무 예 Ma thèse est simple : la loi ne s'applique pas à ce cas.
제 주장은 간단합니다. 그 법률은 이 사안에 적용되지 않습니다.

원문

> Le moyen, qui n'est pas contraire à la thèse développée devant la cour d'appel par la demanderesse au pourvoi, est, dès lors, recevable. — Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 22-18.531 · 공식 대체
>
> 그 상고이유는 상고인이 항소심에서 편 주장과 어긋나지 않으므로 받아들일 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le moyen,	주어 — 상고이유	그 상고이유는
qui n'est pas contraire à la thèse	관계절 — contraire à	주장과 어긋나지 않는
développée devant la cour d'appel	과거분사 développée — thèse(여성)에 일치	항소심에서 편
par la demanderesse au pourvoi,	par + 명사 — 상고인(여성)	상고인이
est, dès lors, recevable.	être + 형용사, 사이에 dès lors(그러므로)	그러므로 받아들일 수 있다

문형

soutenir une thèse / soutenir que + 직설법

주장을 펴다 / ~라고 주장하다

1. soutenir는 「지지하다」이자 「주장하다」: soutenir que + 직설법.

2. 상대방 주장은 la thèse adverse, 자기 주장은 ma thèse.

3. soutenir sa thèse는 「학위논문 심사를 받다」로도 쓴다.
La défense soutient que le délai était expiré.

피고 쪽은 기간이 지났다고 주장한다.

J'ai soutenu ma thèse en 2015.

저는 2015년에 학위논문 심사를 받았습니다.

---

3. **l'objection**, pl. les objections [ɔb.ʒɛk.sjɔ̃] **이의, 반론** ★★★

여성 FR

soulever une objection(이의를 제기하다), sans objection(이의 없이). 회의에서 Pas d'objection ?은 「이의 없습니까?」. 이 판결은 출석 위원들이 의제 변경을 만장일치로 받아들이고 이의 없이 논의한 사실에서, 미리 통지를 받았음을 끌어냈다.

쉬운 예

Pas d'objection ?

이의 없습니까?

실무 예

Je voudrais soulever une objection sur ce point.

이 점에 대해 이의를 하나 제기하고 싶습니다.

원문

Or, il résulte du procès-verbal du comité du 1er octobre 2015, dont la Cour de cassation a le contrôle, que la modification de l'ordre du jour a été adoptée à l'unanimité des membres présents, de sorte qu'il en résulte que ces derniers ont accepté, sans objection, de discuter de la question du mandat, manifestant ainsi avoir été avisés en temps utile. — Cass. crim., 13 sept. 2022, n° 21-83.914 · 공식 대체

그런데 파기원이 심사할 수 있는 2015년 10월 1일 위원회 회의록을 보면 의제 변경이 출석 위원 만장일치로 채택되었다. 그러므로 출석 위원들은 위임 문제를 논의하는 데 이의 없이 동의했고, 그로써 제때 통지를 받았음을 드러냈다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Or, il résulte du procès-verbal du comité	or(그런데) + il résulte de — 「~에서 드러난다」	그런데 위원회 회의록에서 드러난다
du 1er octobre 2015,	날짜	2015년 10월 1일의
dont la Cour de cassation a le contrôle,	dont 관계절	파기원이 심사할 수 있는

que la modification de l'ordre du jour	que 절의 주어	의제 변경이
a été adoptée à l'unanimité des membres présents,	수동 복합과거 — adoptée는 modification(여성)에 일치	출석 위원 만장일치로 채택되었다는 것이
de sorte qu'il en résulte	de sorte que — 결과	그러므로 드러난다
que ces derniers ont accepté, sans objection,	복합과거 + 삽입 sans objection	그들이 이의 없이 동의했다는 것이
de discuter de la question du mandat,	accepter de + 동사원형	위임 문제를 논의하는 데
manifestant ainsi avoir été avisés en temps utile.	현재분사 + 부정법 과거 수동	그로써 제때 통지받았음을 드러내며

문형

soulever une objection / sans objection

이의를 제기하다 / 이의 없이

1. 제기하다는 soulever·faire·formuler une objection.
2. 이의가 없으면 Je n'ai pas d'objection. 부정 뒤라 une가 de로 바뀐다.
3. objecter que + 직설법: 「~라고 반론하다」. On pourrait objecter que …(조건법)는 부드러운 반론이다.

Je n'ai pas d'objection à cette proposition.
그 제안에 이의 없습니다.

On pourrait objecter que le texte est ancien.
그 조문이 오래되었다고 반론할 수도 있겠습니다.

문법 F2 · 부정법 과거 수동도 일치한다

~~manifestant ainsi avoir été avisé en temps utile~~ (비문)

manifestant ainsi avoir été avisés en temps utile

avoir été + 과거분사(부정법 과거 수동)의 과거분사도 행위의 주인(ces derniers, 남성 복수)에 맞춘다. 그래서 avisés다.

---

4. **réfuter** [ʁe.fy.te] **논박하다, 반박하다** ★★

FR

réfuter un argument·les motifs. 명사 la réfutation, 형용사 irréfutable(반박할 수 없는). 이 판결은 항소법원이 1심의 이유를 논박했으므로 판결 이유가 충분하다고 보았다(8항). 회의에서는 무거운 말이라 répondre à가 더 흔하다.

쉬운 예

Il a réfuté cette idée.

그는 그 생각을 반박했다.

실무 예

Je vais essayer de réfuter cet argument.

그 논거를 반박해 보겠습니다.

원문

> La cour d'appel, qui a réfuté les motifs des premiers juges et qui n'avait pas à procéder à des recherches, que ses constatations rendaient inopérantes, sur les règles supplétives prévues par les articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, a ainsi légalement justifié sa décision. — Cass. 3e civ., 7 janv. 2021, nº 19-19.459 ·
>
> 공식 대체
>
> 항소법원은 1심의 이유를 논박했고, 자신이 확인한 사실로 쓸모가 없어진 1965년 7월 10일 법률 제2조·제3조의 보충 규정에 관한 조사는 할 필요가 없었으므로, 판결을 적법하게 정당화했다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**

조각	문법	뜻
La cour d'appel,	주어	항소법원은
qui a réfuté les motifs des premiers juges	관계절 ① — 복합과거	1심의 이유를 논박했고
et qui n'avait pas à procéder à des recherches,	관계절 ② — n'avoir pas à(반과거)	조사를 할 필요가 없었으며
que ses constatations rendaient inopérantes,	관계절 — que = recherches, rendre + 형용사(일치)	자신이 확인한 사실로 쓸모없어진
sur les règles supplétives	sur + 명사 — recherches의 대상	보충 규정에 관한
prévues par les articles 2 et 3	과거분사 prévues	제2조·제3조가 정한
de la loi du 10 juillet 1965,	법률의 표시	1965년 7월 10일 법률의
a ainsi légalement justifié sa décision.	주절 동사 — 복합과거	그로써 판결을 적법하게 정당화했다

> 주어 La cour d'appel과 동사 a … justifié 사이에 관계절 둘이 끼어 있다. 쉼표를 따라 건너뛰면 뼈대가 보인다.

문형

réfuter + 명사

~을 논박하다

1. 목적어를 바로 뒤에 둔다: réfuter un argument, réfuter les motifs.
2. 부드럽게 말하려면 répondre à un argument, apporter une réponse.

3. 형용사 irréfutable: un argument irréfutable(반박할 수 없는 논거).
La défense n'a pas réfuté ce point.
피고 쪽은 그 점을 반박하지 않았다.

C'est un argument difficile à réfuter.
반박하기 어려운 논거입니다.

문법 F2 · n'avoir pas à + 동사원형 = ~할 필요가 없다

~~qui ne devait pas procéder à des recherches~~ (부자연)

qui n'avait pas à procéder à des recherches

avoir à + 동사원형은 「~해야 한다」, 그 부정은 「~할 필요가 없다」다. ne pas devoir는 「~해서는 안 된다」로 읽힐 수 있어 뜻이 달라진다.

한국이라면? ≠ 항소심 판결 이유 · 민사소송법 제420조

이 판결(8항)은 항소법원이 1심의 이유를 논박했다는 점을 들어 판결 이유가 충분하다고 보았다. 한국 항소심은 「판결이유를 적을 때에는 제1심 판결을 인용할 수 있다」(민사소송법 제420조).

---

5. ## concéder [kɔ̃.se.de] 인정하다, 양보하다, (권리를) 설정해 주다 ★★

FR

토론에서 concéder que + 직설법은 「~임을 인정하다」: je vous concède que … 명사 la concession은 「양보」이자 「사용권 설정」이다. 2044조는 화해를 「서로 양보하여(par des concessions réciproques)」 분쟁을 끝내는 계약으로 정의한다(2016. 11. 20. 판본부터 이 말이 들어갔다).

쉬운 예 Il a concédé un point.
그는 한 가지는 인정했다.

실무 예 Je vous concède ce point.
그 점은 인정하겠습니다.

원문

> La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. — C. civ., art. 2044, al. 1 · 공식 대체
> 화해는 당사자들이 서로 양보하여 이미 생긴 분쟁을 끝내거나 앞으로 생길 분쟁을 막는 계약이다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
La transaction est un contrat	주어 + être + 보어	화해는 계약이다
par lequel les parties,	par + 관계대명사 lequel(contrat, 남성)	그로써 당사자들이

par des concessions réciproques,	삽입 — 서로의 양보로	서로 양보하여
terminent une contestation née,	동사 ① + 과거분사 née	이미 생긴 분쟁을 끝내거나
ou préviennent une contestation à naître.	동사 ② + à + 원형(앞으로 ~할)	앞으로 생길 분쟁을 막는

문형

Je vous concède que + 직설법, mais …

~라는 점은 인정합니다만 …

1. 먼저 상대 말의 일부를 인정하고 mais로 뒤집는 틀이다.
2. vous는 간접목적어다: 「당신에게 ~을 인정해 드린다」.
3. 더 가볍게는 Je reconnais que …, J'admets que …

Je vous concède que le délai est court, mais il est légal.
기한이 짧다는 건 인정합니다만, 적법합니다.

Les deux parties ont fait des concessions.
양쪽 모두 양보했습니다.

문법 F7 · 주장을 인정하는 표현과 가정하는 표현 — concéder que 는 직설법

Je vous concède que vous avez raison. / Admettons que vous ayez raison.

상대 말을 인정할 때 concéder que 뒤는 직설법이다(아카데미 사전 9판: Vous me concèderez que le moment était mal choisi). 「옳다고 치자」 고 가정만 할 때는 Admettons que + 접속법(Larousse: admettons que vous ayez raison). Admettons 자체는 명령법이다. 법은 뜻과 구문이 정한다.

한국이라면? = 화해 · 민법 제731조

서로 양보한다는 점을 정의에 넣는 것이 같다 — 「화해는 당사자가 상호양보하여 당사자간의 분쟁을 종지할 것을 약정함으로써 그 효력이 생긴다」.

---

6. **certes** [sɛʁt] **물론, 확실히(인정하고 뒤집을 때)** ★★★

FR

긍정을 굳히는 쓰임(Oui, certes)도 있지만(아카데미 사전 뜻 1), 이 장에서 연습하는 것은 상대 주장이나 불리한 사정을 먼저 인정하는 양보의 쓰임이다(뜻 2). 그때는 뒤에 mais·cependant·toutefois가 와서 결론을 뒤집는다. 이 판결은 14항을 Certes로, 15항을 Cependant으로 열어 결론의 이유를 쌓는다.

쉬운 예 Certes, c'est cher, mais c'est utile.
물론 비싸긴 하지만 쓸모가 있다.

실무 예

Certes, la règle est claire ; son application l'est moins.

물론 규칙은 명확합니다. 하지만 그 적용은 덜 명확합니다.

원문

Certes, la disposition statutaire qui réserve, dans ces sociétés, certaines décisions à la collectivité des associés, n'aménage aucune disposition impérative, tirant au contraire parti de la liberté que l'article L. 227-9, alinéa 1er, laisse aux rédacteurs des statuts. … Cependant, l'organisation et le fonctionnement de la société par actions simplifiée relèvent essentiellement de la liberté statutaire. — Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324 · 공식 대체

물론, 이런 회사에서 일부 결정을 사원 전체에 맡기는 정관 조항은 어떤 강행 규정을 정한 것이 아니라 오히려 L. 227-9조 1항이 정관 작성자에게 남긴 자유를 활용한 것이다. … 그러나 단순주식회사의 조직과 운영은 본질적으로 정관 자치에 속한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Certes, la disposition statutaire	certes + 주어	물론 정관 조항은
qui réserve, dans ces sociétés,	관계절 + 삽입	이런 회사에서 맡기는
certaines décisions à la collectivité des associés,	réserver qch à qn	일부 결정을 사원 전체에
n'aménage aucune disposition impérative,	주절 동사 — ne … aucune	어떤 강행 규정도 정하지 않는다
tirant au contraire parti de la liberté	현재분사 — tirer parti de(활용하다)	오히려 자유를 활용하며
que l'article L. 227-9, alinéa 1er,	관계절 que의 주어	L. 227-9조 1항이
laisse aux rédacteurs des statuts.	laisser qch à qn	정관 작성자에게 남긴
Cependant, l'organisation et le fonctionnement	다음 문단 — cependant으로 뒤집기	그러나 조직과 운영은
de la société par actions simplifiée	de + 명사	단순주식회사의
relèvent essentiellement de la liberté statutaire.	relever de — 「~에 속하다」	본질적으로 정관 자치에 속한다

14항이 Certes, 15항이 Cependant으로 시작한다. 인정한 내용과 결론을 문단으로 갈라 놓았다.

문형

Certes, A, mais B

물론 A다. 하지만 B다

1. certes는 문장 머리나 동사 뒤에 둔다: c'est certes utile, mais …
2. 뒤집는 말: 말에서는 mais, 글에서는 cependant·toutefois·néanmoins.
3. 인정하는 부분(A)은 짧게, 뒤집는 부분(B)에 무게를 둔다.

Certes, la loi est ancienne, mais elle reste utile.
물론 그 법률은 오래되었지만 여전히 쓸모가 있습니다.

C'est certes possible, mais peu probable.
물론 가능은 하지만 그럴 것 같지는 않습니다.

문법 F8 · 양보의 certes는 mais로 뒤집는다

~~Certes, le délai est court, donc nous acceptons.~~ (부자연)

Certes, le délai est court, mais nous acceptons.

양보로 쓴 certes(「물론 ~지만」)는 뒤에 mais·cependant이 따라온다. 「기한이 짧다, 그래서 받아들인다」는 양보가 아니어서 이 자리에 certes를 쓸 까닭이 없다. 긍정을 굳히는 Oui, certes는 다른 쓰임이다.

---

7. bien que [bjɛ̃ kə] ~이지만, ~인데도 ★★★

FR

뒤에 접속법이 온다. 모음 앞에서 bien qu'. 93조: 신분 등록 공무원이 사망자 곁에 갈 수 없었더라도 군에서 사망증서를 작성할 수 있다.

쉬운 예 Bien qu'il soit tard, je reste.
늦었지만 나는 남는다.

실무 예 Bien que votre argument soit solide, je ne suis pas convaincu.
말씀하신 논거는 탄탄하지만, 저는 설득되지 않았습니다.

원문

Les actes de décès peuvent être dressés aux armées, bien que l'officier de l'état civil n'ait pu se transporter auprès de la personne décédée. — C. civ., art. 93, al. 5 · 공식 대체
신분 등록 공무원이 사망자 곁으로 갈 수 없었더라도 군에서 사망증서를 작성할 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Les actes de décès	주어	사망증서는
peuvent être dressés aux armées,	pouvoir + 수동 원형	군에서 작성될 수 있다
bien que l'officier de l'état civil	bien que + 주어	신분 등록 공무원이 ~더라도

n'ait pu se transporter	접속법 과거 — pas 없는 부정	갈 수 없었더라도
auprès de la personne décédée.	auprès de + 명사	사망자 곁으로

문형

bien que + 접속법

~이지만

1. 주절의 사실은 그대로 두고, 그것을 막을 듯한 사정을 인정한다.
2. être·avoir 접속법을 외워 둔다: bien qu'il soit, bien qu'il ait.
3. 주어가 같으면 bien que + 분사로 줄인다: bien que n'ayant pas …(이 장 nuance).

Bien que je sois d'accord sur le fond, je reste prudent.
내용에는 동의하지만 저는 신중한 입장입니다.

Bien qu'il ait raison, sa méthode pose problème.
그가 옳긴 하지만 그 방법에는 문제가 있습니다.

문법 F7 · bien que + 접속법

~~bien que l'officier n'a pas pu se transporter~~ (비문)

bien que l'officier n'ait pu se transporter

bien que 뒤에는 접속법이 온다. 지난 일이면 접속법 과거(ait pu). 조문은 pouvoir의 문어 부정이라 pas 없이 n'ait pu로 썼다(5장 1218조).

---

8. ## quoique [kwa.kə] ~이지만(= bien que) ★★

FR

한 낱말 quoique는 bien que와 같다. 두 낱말 quoi que는 「무엇을 ~하든」이다(quoi que vous disiez). 둘 다 접속법이다. 685조: 보상 청구가 시효로 더는 받아들여지지 않아도 통행은 계속될 수 있다.

쉬운 예 Quoiqu'il pleuve, nous sortons.
비가 오지만 우리는 나간다.

실무 예 Quoique la question soit délicate, je vais essayer d'y répondre.
까다로운 질문이지만 답해 보겠습니다.

원문

L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable. — C. civ., art. 685, al. 2 · 공식 대체
제682조의 경우 보상 청구권은 시효에 걸리고, 보상 청구가 더는 받아들여지지 않더라도 통행은 계속될 수 있다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
L'action en indemnité,	주어	보상 청구권은
dans le cas prévu par l'article 682,	삽입 — 과거분사 prévu	제682조의 경우
est prescriptible,	être + 형용사	시효에 걸리고
et le passage peut être continué,	둘째 절 — pouvoir + 수동 원형	통행은 계속될 수 있다
quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable.	quoique + 접속법 (ne … plus)	보상 청구가 더는 받아들여지지 않더라도

문형

quoique + 접속법 / quoique + 형용사

~이지만

1. bien que와 바꿔 써도 뜻이 같다.
2. 주어·동사를 빼고 형용사만 둘 수 있다: quoique certaine(1348조).
3. quoi que(두 낱말, 「무엇을 ~하든」)와 철자를 헷갈리지 않는다.

Cette solution, quoique simple, est efficace.
이 해법은 단순하지만 효과가 있습니다.

Quoi que vous disiez, la décision est prise.
무슨 말씀을 하시든 결정은 내려졌습니다.

문법 F7 · quoique + 접속법(부정)

~~quoique l'action n'est plus recevable~~ (비문)

quoique l'action ne soit plus recevable

quoique 뒤에는 접속법(soit)이 온다. ne … plus(더는 ~않다)는 접속법 동사를 그대로 감싼다.

---

9. ## néanmoins [ne.ɑ̃.mwɛ̃] 그럼에도, 그렇지만 ★★★

FR

앞 문장을 인정한 뒤 제한이나 예외를 단다. 조문 인용에서 néanmoins 문장을 잘라 내면 뜻이 바뀐다 — 이 책의 원문 대조 도구도 이 낱말을 예외 표지로 본다. 1992조는 무상 위임의 수임인에게 과실 책임을 덜 엄격하게 묻는다.

쉬운 예 C'est difficile, néanmoins possible.
어렵지만 가능하다.

실무 예

Je suis d'accord ; je voudrais néanmoins ajouter un point.

동의합니다. 그래도 한 가지를 덧붙이고 싶습니다.

원문

Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. … Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. — C. civ., art. 1992 · 공식 대체

수임인은 고의뿐 아니라 사무 처리 중의 과실에도 책임을 진다. … 그렇지만 과실에 관한 책임은 보수를 받는 수임인보다 무상으로 위임받은 수임인에게 덜 엄격하게 적용된다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le mandataire répond non seulement du dol,	répondre de — 「~에 책임지다」, non seulement	수임인은 고의뿐 아니라
mais encore des fautes	mais encore — 「~에도」	과실에도 책임을 진다
qu'il commet dans sa gestion.	관계절	사무 처리 중에 저지르는
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes	다음 항 — néanmoins + 주어	그렇지만 과실에 관한 책임은
est appliquée moins rigoureusement	수동 현재 + 비교 부사	덜 엄격하게 적용된다
à celui dont le mandat est gratuit	à + celui dont …	무상으로 위임받은 사람에게
qu'à celui qui reçoit un salaire.	moins … que — 비교의 상대	보수를 받는 사람보다

문형

A. Néanmoins, B.

A다. 그렇지만 B다.

1. 문장 머리에 두고 쉼표를 찍는다. 문장 안에도 둔다: je voudrais néanmoins …
2. toutefois·cependant과 거의 같다. 말에서는 mais·pourtant이 더 흔하다.
3. 조문에서는 원칙 뒤에 제한을 다는 표지다.

Le texte est clair. Néanmoins, son application reste difficile.

조문은 명확합니다. 그렇지만 적용은 여전히 어렵습니다.

> Nous n'étions pas d'accord ; nous avons néanmoins signé.
> 우리는 동의하지 않았지만 그래도 서명했습니다.

---

10. ## en revanche [ɑ̃ ʁə.vɑ̃ʃ] 반면에, 그 대신 ★★★

FR

앞과 대비되는 다른 면을 꺼낸다. 앞을 뒤집는 néanmoins와 달리 다른 면을 나란히 보탠다. 이 판결은 7항에서 한 조문을, 8항에서 다른 조문을 en revanche로 맞세운다. 말에서는 par contre도 쓴다.

쉬운 예

Il est lent ; en revanche, il est précis.
그는 느리다. 반면에 정확하다.

실무 예

Sur le principe, je suis d'accord ; en revanche, le calendrier me pose problème.
원칙에는 동의합니다. 반면에 일정은 제게 문제입니다.

원문

> Selon le premier de ces textes, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions. … En revanche, selon le second, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. — Cass. 2e civ., 9 nov. 2023, n° 22-15.588 · 공식 대체
>
> 첫째 조문에 따르면, 법원이 직권으로 지적하는 부적법의 제재 아래, 당사자는 항소법원에 새로운 청구를 낼 수 없다. … 반면에 둘째 조문에 따르면, 당사자는 1심에 낸 청구에 그 부수·결과·필요한 보충이 되는 청구를 덧붙일 수 있다.
>
> **구문 분해 — 긴 문장을 조각으로**
>
> | 조각 | 문법 | 뜻 |
> |---|---|---|
> | Selon le premier de ces textes, | selon + 명사 | 첫째 조문에 따르면 |
> | à peine d'irrecevabilité relevée d'office, | à peine de — 「~의 제재 아래」 | 직권으로 지적하는 부적법의 제재 아래 |
> | les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel | ne … (pas 없는 문어 부정) + pouvoir | 당사자는 항소법원에 낼 수 없다 |
> | de nouvelles prétentions. | 부정 뒤 de + 형용사 + 명사 | 새로운 청구를 |
> | En revanche, selon le second, | 다음 문단 — 대비 | 반면에 둘째 조문에 따르면 |
> | les parties peuvent ajouter aux prétentions | ajouter qch à qch | 당사자는 청구에 덧붙일 수 있다 |

soumises au premier juge les demandes	과거분사 soumises + 목적어(뒤로 갔다)	1심에 낸 … 청구를
qui en sont l'accessoire,	관계절 — en = 그 청구들의	그 부수가 되는
la conséquence ou le complément nécessaire.	보어 둘	결과나 필요한 보충이 되는

문형

A ; en revanche, B

A다. 반면에 B다

1. 앞의 A를 부정하지 않고, 다른 면 B를 대비해 세운다.
2. 쌍반점(;)이나 마침표 뒤에 두고 쉼표를 찍는다.
3. 말에서는 par contre, 글에서는 en revanche가 흔하다.

La forme est correcte ; en revanche, le fond est discutable.
형식은 맞습니다. 반면에 내용은 논란의 여지가 있습니다.

Le premier texte interdit ; le second, en revanche, permet.
첫째 조문은 금지하고, 둘째 조문은 반대로 허용합니다.

---

11. ## d'une part [dyn paʁ] 한편으로는(d'autre part와 짝) ★★★

FR

d'une part …, d'autre part …로 논거 둘을 나란히 세운다. d'autre part에는 관사가 없다. 파기원은 요건 둘을 늘어놓을 때 이 틀을 자주 쓴다. 이 판결(10항)은 표현의 자유를 제한하려면 법률에 근거가 있고 정당한 목적을 따라야 한다고 한다.

쉬운 예 D'une part, c'est cher ; d'autre part, c'est loin.
한편으로는 비싸고, 다른 한편으로는 멀다.

실무 예 Je voudrais répondre, d'une part, sur la forme, d'autre part, sur le fond.
한편으로는 형식에 대해, 다른 한편으로는 내용에 대해 답하고 싶습니다.

원문

Il en résulte que toute restriction à la liberté d'expression suppose, d'une part, qu'elle soit prévue par la loi, d'autre part, qu'elle poursuive un des buts légitimes ainsi énumérés. — Cass. ass. plén., 17 nov. 2023, n° 21-20.723 · 공식 대체
따라서 표현의 자유에 대한 모든 제한은, 한편으로는 법률에 정해져 있을 것을, 다른 한편으로는 위에 열거한 정당한 목적 가운데 하나를 추구할 것을 전제한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Il en résulte que	il en résulte que — 「따라서 ~이다」	따라서
toute restriction à la liberté d'expression	주어	표현의 자유에 대한 모든 제한은
suppose,	동사 — supposer que + 접속법	전제한다
d'une part, qu'elle soit prévue par la loi,	요건 ① — 수동 접속법	한편으로는 법률에 정해져 있을 것을
d'autre part, qu'elle poursuive	요건 ② — 접속법 poursuive	다른 한편으로는 추구할 것을
un des buts légitimes ainsi énumérés.	목적어 + 과거분사 énumérés	위에 열거한 정당한 목적 가운데 하나를

문형

d'une part …, d'autre part …

한편으로는 …, 다른 한편으로는 …

1. 논거 둘을 나란히 세운다. 셋 이상이면 premièrement, deuxièmement …
2. d'autre part에는 관사가 없다(d'un autre part가 아니다).
3. 논거를 하나 더 보탤 때는 par ailleurs(게다가).

D'une part, le délai est expiré ; d'autre part, la demande est mal fondée.
한편으로는 기간이 지났고, 다른 한편으로는 청구가 이유 없습니다.

Par ailleurs, je voudrais souligner un risque.
그 밖에 위험 하나를 짚고 싶습니다.

문법 F7 · supposer que + 접속법

~~suppose, d'une part, qu'elle est prévue par la loi~~ (비문)

suppose, d'une part, qu'elle soit prévue par la loi

supposer que(전제하다, 요구하다)는 아직 사실로 확인되지 않은 조건을 말하므로 접속법이다. 「추측하다」의 supposer que는 직설법이 와서 뜻에 따라 갈린다.

---

12. **l'avis**, pl. les avis [a.vi] **의견, (자문) 의견서** ★★★

남성 FR

à mon avis = 제 생각에는, être d'avis que = ~라는 의견이다, changer d'avis = 생각을 바꾸다. 단수·복수 꼴이 같다. 1679조는 감정인들의 의견이 갈리면 조서에 이유를 적되, 누가 어느 의견이었는지는 밝히지 못하게 한다.

쉬운 예

Quel est votre avis ?

의견이 어떠십니까?

실무 예

À mon avis, la question est mal posée.

제 생각에는 질문이 잘못 세워졌습니다.

원문

S'il y a des avis différents, le procès-verbal en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître de quel avis chaque expert a été. — C. civ., art. 1679 · 공식 대체

의견이 갈리면 조서에 그 이유를 적는다. 다만 감정인 각자가 어느 의견이었는지를 밝히는 것은 허용되지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
S'il y a des avis différents,	si + il y a — 조건	의견이 갈리면
le procès-verbal en contiendra les motifs,	단순미래 — en = 그 의견들의	조서에 그 이유를 적는다
sans qu'il soit permis	sans que + 접속법(비인칭 수동)	허용되지 않은 채
de faire connaître	de + faire + 원형 — 「알리다」	밝히는 것이
de quel avis chaque expert a été.	간접의문 — 복합과거	각 감정인이 어느 의견이었는지

문형

à mon avis / être d'avis que + 직설법

제 생각에는 / ~라는 의견이다

1. à mon avis는 문장 머리에 두고 쉼표를 찍는다.
2. être d'avis que + 직설법: je suis d'avis qu'il faut attendre.
3. 상대 의견을 물을 때: Qu'en pensez-vous ? / Quel est votre avis ?

Je suis d'avis qu'il faut attendre la décision.

결정을 기다려야 한다는 의견입니다.

Il a changé d'avis après la discussion.

그는 토론 뒤에 생각을 바꿨다.

문법 F7 · sans que + 접속법

~~sans qu'il est permis de faire connaître~~ (비문)

sans qu'il soit permis de faire connaître

sans que(~하지 않고, ~하지 못하게)는 일어나지 않은 일을 말하므로 접속법이다. 비인칭 il est permis가 il soit permis로 바뀌었다.

한국이라면? ≠ 합의의 비공개 · 법원조직법 제65조

의견이 갈려도 누가 어느 의견인지 밝히지 않는 생각은 한국 법관 합의의 비공개와 닮았다 — 「심판의 합의는 공개하지 아니한다」. 1679조는 감정인 의견에 관한 조문이다.

---

13. la **nuance**, pl. les nuances [nɥɑ̃s] **미묘한 차이, 단서** ★★★

여성 FR

apporter une nuance = 단서를 하나 달다. sans nuance = 단정적으로, 가리지 않고. 동사 nuancer(누그러뜨리다)는 18장. 이 판결은 근거 없고 단정적인 비방이 표현의 자유로 보호되지 않는다는 원심을 받아들였다(29항).

쉬운 예 Il y a une nuance entre les deux.
둘 사이에는 미묘한 차이가 있다.

실무 예 Permettez-moi d'apporter une petite nuance.
작은 단서를 하나 달겠습니다.

원문

> En effet, la cour d'appel a constaté que les propos, bien que n'ayant pas fait l'objet d'une diffusion publique, portaient sur des accusations graves, dénuées de fondement et formulées sans nuance, à l'encontre d'experts judiciaires, de nature à porter atteinte à leur réputation professionnelle, et que leur auteur avait déjà fait l'objet d'une sanction civile pour procédure abusive à l'encontre de l'un des experts. — Cass. crim., 8 janv. 2025, n° 23-84.535 · 공식 대체
> 실제로 항소법원은, 그 발언이 공개적으로 퍼지지는 않았지만, 법원 감정인들에 대해 근거 없이 단정적으로 한 중대한 비난으로서 그들의 직업적 평판을 해칠 만한 것이었고, 그 발언자가 이미 감정인 한 사람에 대한 남소로 민사 제재를 받은 적이 있다고 인정했다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En effet, la cour d'appel a constaté	en effet + 주절 — 복합과거	실제로 항소법원은 인정했다
que les propos,	que 절의 주어	그 발언이

bien que n'ayant pas fait l'objet d'une diffusion publique,	bien que + 분사(주어 생략)	공개적으로 퍼지지는 않았지만
portaient sur des accusations graves,	반과거 — 그때의 성격	중대한 비난에 관한 것이었고
dénuées de fondement et formulées sans nuance,	과거분사 둘 — accusations(여성 복수)에 일치	근거 없고 단정적으로 한
à l'encontre d'experts judiciaires,	à l'encontre de — 「~에 대한」	법원 감정인들에 대한
de nature à porter atteinte	de nature à + 원형 — 「~할 만한」	해칠 만한
à leur réputation professionnelle,	porter atteinte à	그들의 직업적 평판을
et que leur auteur avait déjà fait l'objet	둘째 que 절 — 대과거	그리고 발언자가 이미 받았다는 것을
d'une sanction civile pour procédure abusive	de + 명사	남소로 인한 민사 제재를
à l'encontre de l'un des experts.	à l'encontre de	감정인 한 사람에 대한

문형

apporter une nuance (à + 명사)

(~에) 단서를 달다

1. 상대 말을 부정하지 않고 조금 고칠 때 쓰는 공손한 틀이다.
2. à 뒤에 고칠 대상: apporter une nuance à ce que vous avez dit.
3. 형용사 nuancé(e): une position nuancée(신중한 입장).

Je voudrais apporter une nuance à ce qui vient d'être dit.
방금 하신 말씀에 단서를 하나 달고 싶습니다.

Sa position est plus nuancée qu'il n'y paraît.
그의 입장은 보기보다 신중합니다.

문법 F7 · bien que + 분사 — 주어가 같을 때

~~les propos, bien que n'ont pas fait l'objet d'une diffusion~~ (비문)

les propos, bien que n'ayant pas fait l'objet d'une diffusion

bien que 뒤에 주어를 다시 쓰지 않으면 동사를 분사로 줄인다(n'ayant pas fait). 주어를 쓰면 접속법이다: bien qu'ils n'aient pas fait.

---

14. le **désaccord**, pl. les désaccords [de.za.kɔʁ] **의견 불일치** ★★★

남성 FR

être en désaccord avec qn sur qch(~와 ~에 대해 의견이 다르다). 반대말 l'accord(m). 헌법 41조: 어떤 법률안·수정안이 법률 사항인지를 두고 정부와 의장의 의견이 갈리면 헌법위원회가 8일 안에 판단한다.

쉬운 예 Nous sommes en désaccord.
우리는 의견이 다르다.

실무 예 Notre désaccord porte sur un seul point.
우리 의견이 다른 것은 한 가지 점뿐입니다.

원문

En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l'Assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours. — Const., art. 41, al. 2 · 공식 대체

정부와 해당 원의 의장 사이에 의견이 다르면, 헌법위원회가 어느 한쪽의 청구로 8일 안에 판단한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
En cas de désaccord	en cas de + 관사 없는 명사	의견이 다르면
entre le Gouvernement	entre A et B ①	정부와
et le Président de l'Assemblée intéressée,	entre A et B ②	해당 원의 의장 사이에
le Conseil constitutionnel,	주어	헌법위원회가
à la demande de l'un ou de l'autre,	삽입 — 어느 쪽이든	어느 한쪽의 청구로
statue dans un délai de huit jours.	statuer + 기간	8일 안에 판단한다

문형

être en désaccord avec qn sur qch

~와 ~에 대해 의견이 다르다

1. 사람은 avec, 쟁점은 sur: en désaccord avec vous sur ce point.
2. 명사 앞 관사: un désaccord, notre désaccord. en 뒤에는 관사가 없다.
3. 부드럽게 말할 때: Je ne suis pas tout à fait d'accord(조건법이면 더 부드럽다).

Je suis en désaccord avec vous sur la méthode.
방법에 대해서는 의견이 다릅니다.

Il reste un désaccord sur le calendrier.
일정에 대해서는 아직 의견이 갈립니다.

---

15. le **compromis**, pl. les compromis [kɔ̃.pʁɔ.mi] **타협, (이미 생긴 분쟁의) 중재합의** ★★★

남성 FR

단수·복수 꼴이 같다. 일상어로는 영어 compromise와 같은 「타협」 이고, 법률어로는 이미 생긴 분쟁을 중재에 맡기는 합의다(1442조, 가짜 친구 코너). trouver un compromis = 타협점을 찾다.

쉬운 예 Nous avons trouvé un compromis.
우리는 타협점을 찾았다.

실무 예 Un compromis est-il encore possible ?
아직 타협이 가능합니까?

원문

Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage. – CPC, art. 1442, al. 3 · 공식 대체
중재합의(compromis)는 이미 생긴 분쟁의 당사자들이 그 분쟁을 중재에 맡기는 합의다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Le compromis est la convention	주어 + être + 보어	중재합의는 합의다
par laquelle les parties à un litige né	par + laquelle(convention, 여성)	이미 생긴 분쟁의 당사자들이 그로써
soumettent celui-ci	동사 + celui-ci(= le litige)	그 분쟁을 맡기는
à l'arbitrage.	à + 명사	중재에

문형

trouver / accepter un compromis

타협점을 찾다 / 타협안을 받아들이다

1. trouver·chercher·parvenir à un compromis가 흔한 짝이다.

2. 형용사 compromis(e)는 「위태로워진」 이다: la solution est compromise.

3. 법률 문맥에서는 중재합의인지 먼저 확인한다(가짜 친구 코너).

Je propose un compromis : nous reportons la décision d'un mois.

타협안을 내겠습니다. 결정을 한 달 미루지요.

Les parties ont signé un compromis d'arbitrage.

당사자들은 중재합의서에 서명했다.

한국이라면? ≠ 중재합의 · 중재법 제3조

프랑스는 이미 생긴 분쟁의 합의(compromis)와 장래 분쟁의 조항(clause compromissoire)을 이름으로 가른다(1442조). 한국 중재법은 둘을 「중재합의」 하나로 묶는다(제3조 제2호).

---

16. le **consensus**, pl. — 이 뜻으로는 보통 단수 [kɔ̃.sɛ̃.sys] **의견 일치, 합의** ★★

남성 FR

끝의 s를 소리 낸다 [kɔ̃.sɛ̃.sys]. 표결 결과인 만장일치(l'unanimité, 17장)와 달리 표결 없이 모인 넓은 합의를 말한다. 이 판결(12항)은 유럽인권재판소 권고적 의견을 옮기며 이 문제에 유럽 차원의 합의가 없다고 한다.

쉬운 예 Il y a un consensus.

의견이 모였다.

실무 예 Je crois qu'il existe un large consensus sur ce point.

이 점에는 넓은 합의가 있다고 봅니다.

원문

> En effet, il n'y a pas de consensus européen sur cette question. — Cass. ass. plén., 4 oct. 2019, n° 10-19.053 · 공식 대체
>
> 실제로 이 문제에 대해서는 유럽 차원의 합의가 없다.

문형

parvenir à un consensus

합의에 이르다

1. 이르다는 parvenir à·arriver à, 모으다는 dégager un consensus.
2. 부정문에서는 de: il n'y a pas de consensus.
3. 범위를 붙일 때: un consensus large·européen·international.

Nous sommes parvenus à un consensus.

우리는 합의에 이르렀습니다.

Il n'y a pas encore de consensus sur la date.

날짜에 대해서는 아직 합의가 없습니다.

17. la **proposition**, pl. les propositions [pʁɔ.pɔ.zi.sjɔ̃] **제안, (의원의) 법률안** ★★★

여성 FR

proposition de loi는 의원이 낸 법률안, projet de loi는 정부가 낸 법률안이다(헌법 45조는 둘을 나란히 쓴다). 40조는 공공 재원을 줄이거나 공공 부담을 만들거나 늘리는 의원의 법률안·수정안을 받지 않는다.

쉬운 예

J'ai une proposition.
제안이 하나 있습니다.

실무 예

Votre proposition me paraît raisonnable, mais elle coûte cher.
제안은 합리적으로 보입니다만, 비용이 많이 듭니다.

원문

> Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. — Const., art. 40 · 공식 대체
> 의원이 낸 법률안과 수정안은 그 채택이 공공 재원을 줄이거나 공공 부담을 만들거나 늘리는 결과를 낳을 경우 받아들이지 않는다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻
Les propositions et amendements	주어 둘	법률안과 수정안은
formulés par les membres du Parlement	과거분사 formulés(남성 복수로 둘을 받음)	의원이 낸
ne sont pas recevables	être + 형용사(부정)	받아들이지 않는다
lorsque leur adoption aurait pour conséquence	lorsque + 조건법 — 가정한 결과	그 채택이 결과를 낳을 경우
soit une diminution des ressources publiques,	soit ①	공공 재원의 감소나
soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.	soit ②	공공 부담의 신설이나 증가라는

문형

proposer de + 동사원형 / proposer que + 접속법

~하자고 제안하다

1. 누가 할지 밝히지 않으면 de + 원형: je propose de reporter la réunion.
2. 주어를 밝히면 que + 접속법: je propose que nous passions au vote.
3. 명사: faire une proposition, retirer sa proposition(제안을 거두다).

Je propose de reporter la discussion.
토론을 미루자고 제안합니다.

Je retire ma proposition.
제 제안을 거두겠습니다.

문법 F7 · proposer que + 접속법

~~Je propose que nous passons au vote.~~ (비문)

Je propose que nous passions au vote.

제안의 que 절은 접속법이다. passer의 nous 꼴은 직설법 passons, 접속법 passions — 한 글자 차이다. 조문의 aurait pour conséquence는 조건법으로 「그런 결과를 낳을 경우」라는 가정이다.

한국이라면? ≠ 의원의 법률안 발의 · 국회법 제79조

프랑스 헌법은 의원 법률안의 재정 효과를 막는다(40조). 한국 국회법은 의원 발의의 요건으로 「의원은 10명 이상의 찬성으로 의안을 발의할 수 있다」(제79조 제1항)를 둔다.

---

18. **l'amendement**, pl. les amendements [a.mɑ̃d.mɑ̃] **(의안의) 수정안** ★★★

남성 FR

의안을 고치자는 제안이다. 헌법을 고치는 것은 amendement이 아니라 la révision(10장)이다 — 미국 헌법의 Amendment(수정조항)와 다르다. 가운데 e는 소리 나지 않는다 [a.mɑ̃d.mɑ̃].

쉬운 예 L'amendement a été rejeté.
그 수정안은 부결되었다.

실무 예 Je voudrais déposer un amendement à l'article deux.
제2조에 대한 수정안을 내고 싶습니다.

원문

> Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique. — Const., art. 44, al. 1 · 공식 대체
> 의원과 정부는 수정권을 가진다. 이 권리는 본회의나 위원회에서, 조직법이 정한 틀 안에서 각 원의 규칙이 정한 조건에 따라 행사한다.

구문 분해 — 긴 문장을 조각으로

조각	문법	뜻

Les membres du Parlement et le Gouvernement	주어 둘	의원과 정부는
ont le droit d'amendement.	avoir le droit de + 명사	수정권을 가진다
Ce droit s'exerce en séance ou en commission	대명동사(수동 구실)	이 권리는 본회의나 위원회에서 행사된다
selon les conditions fixées	selon + 명사 + 과거분사	정한 조건에 따라
par les règlements des assemblées,	par — 누가 정했나	각 원의 규칙이
dans le cadre déterminé par une loi organique.	dans le cadre de — 틀 안에서	조직법이 정한 틀 안에서

문형

déposer / adopter / rejeter un amendement

수정안을 내다 / 가결하다 / 부결하다

1. 내다는 déposer, 거두다는 retirer, 표결 결과는 adopter·rejeter.
2. 어느 조문에 대한 수정안인지는 à: un amendement à l'article 3.
3. 동사 amender = 수정하다: amender le texte.

L'amendement a été adopté à une large majorité.
그 수정안은 큰 표 차로 가결되었다.

Je retire mon amendement.
제 수정안을 거두겠습니다.

한국이라면? ≠ 수정동의 · 국회법 제95조

프랑스는 의원 개인과 정부에 수정권을 준다(44조). 한국 국회법은 의원의 수정동의를 「30명 이상의 찬성 의원과 연서하여」 내도록 한다(제95조 제1항).

---

19. le **vote**, pl. les votes [vɔt] **투표, 표결** ★★★

남성 FR

voter = 투표하다·표결하다, passer au vote = 표결에 들어가다. 27조: 기속 위임은 무효이고 의원의 투표권은 개인의 것이다. 다음 항은 조직법이 예외로 투표 위임을 허용할 수 있다고 한다(한 사람에 한 건까지).

쉬운 예 Le vote a lieu demain.
표결은 내일 한다.

실무 예 Pouvons-nous passer au vote ?
표결에 들어가도 되겠습니까?

원문 > Tout mandat impératif est nul. … Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. — Const., art. 27, al. 1-2 · 공식 대체
모든 기속 위임은 무효다. … 의원의 투표권은 개인에게 속한다.

문형

passer au vote / voter pour·contre

표결에 들어가다 / 찬성·반대 투표하다

1. passer au vote: au = à + le.
2. 찬성은 voter pour, 반대는 voter contre, 기권은 s'abstenir.
3. 결과: le texte est adopté / rejeté(가결 / 부결).

J'ai voté contre la proposition.
저는 그 제안에 반대표를 던졌습니다.

Deux membres se sont abstenus.
위원 두 명이 기권했습니다.

한국이라면? = 자유투표 · 국회법 제114조의2
기속 위임 금지와 자유투표는 같은 생각이다 — 「소속 정당의 의사에 기속되지 아니하고 양심에 따라 투표한다」(국회법 제114조의2).

---

20. la **majorité**, pl. les majorités [ma.ʒɔ.ʁi.te] **다수, 과반수, 성년** ★★★

여성 FR

à la majorité des voix = 다수결로. majorité absolue = 과반수, majorité simple·relative = 단순 다수. 민법에서는 「성년」 도 la majorité다. 반대말 la minorité(소수·미성년).

쉬운 예 La majorité a voté pour.
다수가 찬성했다.

실무 예 Faut-il la majorité absolue ou simple ?
과반수가 필요합니까, 단순 다수면 됩니까?

원문 > La décision est rendue à la majorité des voix. — CPC, art. 449 · 공식 대체
결정은 다수결로 한다.

문형

à la majorité de + 명사

~의 다수로

1. à la majorité des voix(표의 다수로), à la majorité des membres(구성원의 다수로).
2. 모두 같으면 à l'unanimité(만장일치로).
3. 명사 앞에서 la majorité de + 복수 명사가 주어면 동사는 단수·복수 둘 다 쓰인다.

Le texte a été adopté à l'unanimité.
그 안은 만장일치로 가결되었다.

Une majorité de membres souhaite reporter le vote.
다수 위원이 표결을 미루기를 원합니다.

한국이라면? = 합의의 방법 · 법원조직법 제66조
다수로 정한다는 원칙이 같다 — 「합의심판은 헌법 및 법률에 다른 규정이 없으면 과반수로 결정한다」(제66조 제1항). 한국은 의견이 셋 이상으로 갈릴 때의 셈법까지 둔다.

한국이라면? — 합의·수정·표결의 규칙

「=」 같다 · 「≠」 같아 보이는데 다르다 · 「+」 한쪽에만 있다. 판정은 조문 문언 비교다. 한국 조문은 민법·법원조직법·국회법·중재법·헌법 현행본이다.

	프랑스	한국	차이
=	transaction — par des concessions réciproques (C. civ. 2044)	「화해는 당사자가 상호양보하여」 (민법 제731조)	서로 양보함을 정의에 넣는다. 프랑스는 2016년 판본에서 이 말을 넣었다.
=	La décision est rendue à la majorité des voix (CPC 449)	「합의심판은 헌법 및 법률에 다른 규정이 없으면 과반수로 결정한다」 (법원조직법 제66조 제1항)	다수 원칙이 같다. 한국은 의견이 셋 이상으로 갈릴 때의 셈법(제2항)까지 둔다.
=	Les délibérations des juges sont secrètes (CPC 448)	「심판의 합의는 공개하지 아니한다」 (법원조직법 제65조)	비밀이라는 내용이 같다. 형용사(secrètes) / 능동 부정.
≠	droit d'amendement — membres du Parlement et Gouvernement (Const. 44)	「30명 이상의 찬성 의원과 연서하여」 (국회법 제95조 제1항)	의원 개인과 정부의 수정권 / 의원 30명 이상의 찬성.
≠	propositions et amendements … pas recevables (Const. 40)	「예산안에 대한 수정동의는 의원 50명 이상의 찬성이 있어야 한다」 (국회법 제95조 제1항)	재정 부담을 늘리는 의원 발의를 받지 않음 / 예산안 수정동의의 찬성 수를 늘림.

≠	proposition de loi (Const. 40·45)	「의원은 10명 이상의 찬성으로 의안을 발의할 수 있다」 (국회법 제79조 제1항)	헌법 40·45조 문언에는 찬성 의원 수 요건이 없다 / 한국은 10명 이상.
=	Tout mandat impératif est nul … vote personnel (Const. 27)	「소속 정당의 의사에 기속되지 아니하고 양심에 따라 투표한다」 (국회법 제114조의2)	기속 위임 금지와 자유투표. 프랑스는 투표권이 개인의 것이라 대리 투표를 원칙적으로 막는다.
≠	motion de censure — majorité des membres composant l'Assemblée (Const. 49)	「국회재적의원 과반수의 찬성이 있어야 한다」 (헌법 제63조 제2항)	재적 과반수라는 셈은 같다. 하원이 정부의 책임을 묻는 불신임 / 대통령에 대한 해임 건의.
≠	compromis (litige né) · clause compromissoire (CPC 1442)	「이미 발생하였거나 앞으로 발생할 수 있는 분쟁」 (중재법 제3조 제2호)	분쟁의 때로 이름을 가름 / 둘을 「중재합의」 하나로.
≠	La sentence n'est pas susceptible d'appel sauf volonté contraire des parties (CPC 1489)	「법원의 확정판결과 동일한 효력을 가진다」 (중재법 제35조)	국내 중재판정에 대한 항소를 원칙적으로 막음 / 확정판결과 같은 효력을 줌. 보는 자리가 다르다.

가짜 친구 · compromis와 sentence — 법정에서는 중재의 말

le compromis는 일상어로 영어 compromise와 같은 「타협」 이다. 함정은 법률 뜻이다. 민사소송법 1442조는 중재 합의를 둘로 나눠, 이미 생긴 분쟁을 중재에 맡기는 합의를 compromis, 앞으로 생길 분쟁을 맡기는 계약 조항을 clause compromissoire라 부른다.

동사 compromettre도 두 얼굴이다. 일상어로는 「위태롭게 하다」, 민법 2059조에서는 「중재에 맡기다」 다: Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition.

la sentence는 영어 sentence(형의 선고, 문장)가 아니다. 현행 법률어로는 「중재판정」 이다 (1513조). 형의 선고는 la condamnation, 법원의 판결은 le jugement·l'arrêt, 「문장」 은 la phrase다.

그래서 토론에서 trouver un compromis는 「타협점을 찾다」 로 영어와 같지만, 법률가 사이에서 compromis·sentence가 나오면 중재 이야기인지 먼저 문맥을 본다.

> Dans le silence de la convention d'arbitrage, la sentence est rendue à la majorité des voix. 원문

> Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre

> disposition. 원문

요령 compromis = 타협 / (이미 생긴 분쟁의) 중재합의, sentence = 중재판정. 형 선고는 condamnation, 문장은 phrase.

기억 되살리기 F7 — 양보는 접속법, 반대는 조건법으로 부드럽게

bien que·quoique 뒤는 접속법이다. certes … mais(cependant)는 먼저 인정하고 뒤에서 뒤집는 틀이다. 반대 의견은 조건법(je dirais, on pourrait objecter)으로 한 걸음 물러서서 말한다. 꼴 만들기는 3장 F7.

- bien que·quoique + 접속법 = 「~이지만, ~하더라도」. 사실을 인정하면서도 그 효과는 막는다: bien que l'officier … n'ait pu se transporter(93조), quoique l'action … ne soit plus recevable(685조).
- 주어가 같으면 줄여 쓴다: bien que + 분사(les propos, bien que n'ayant pas fait l'objet d'une diffusion publique — 파기원 2025), quoique + 형용사(quoique certaine — 1348조).
- même si(~라 하더라도)는 뜻이 가까워도 뒤가 직설법이다: même si l'une des obligations … n'est pas encore liquide(1348조). bien que 자리에 직설법을, même si 자리에 접속법을 쓰지 않는다.
- certes … mais/cependant은 상대 논거를 먼저 인정하고 뒤에서 결론을 뒤집는다. 파기원도 이 틀로 문단을 잇는다: 14. Certes, … 15. Cependant, …(파기원 2023).
- 조건법은 반대를 부드럽게 한다: Je ne serais pas tout à fait d'accord. / On pourrait objecter que … / Je dirais plutôt que … 직설법 Je ne suis pas d'accord보다 한 걸음 물러선 말이다.
- 의견을 말하는 동사는 긍정이면 직설법, 부정·의문이면 접속법도 쓴다: je pense que c'est une erreur / je ne pense pas que ce soit une erreur. je ne suis pas sûr que 뒤도 접속법이다.

표로 보기

표현	뒤에 오는 꼴	보기
bien que	접속법	bien que l'officier n'ait pu se transporter (C. civ. 93)
quoique	접속법	quoique l'action ne soit plus recevable (C. civ. 685)
même si	직설법	même si l'une des obligations n'est pas encore liquide (C. civ. 1348)
certes … cependant	직설법	Certes, … Cependant, … (Cass. com. 2023)
je dirais que	조건법 + 직설법	Je dirais que l'argument est fragile.

on pourrait objecter que	조건법 + 직설법	On pourrait objecter que le texte est clair.
je ne pense pas que	접속법	Je ne pense pas que ce soit le cas.
je ne suis pas sûr que	접속법	Je ne suis pas sûr que la règle s'applique.

예문 분해 — 낱말마다 형태와 자리

Bien que / l'argument / soit / intéressant, / je ne le partage pas.

양보 · 접속법을 부른다 / 주어 / être 접속법 3인칭 단수 / 형용사 / 주절 직설법 · le = l'argument

그 논거는 흥미롭지만 저는 동의하지 않습니다.

On / pourrait / objecter / que la loi / ne prévoit pas ce cas.

주어 · 「사람들은」 / 조건법 · 완곡 / 동사원형 / que 절의 주어 / 직설법 · 사실로 말하는 내용

그 법률이 이 경우를 정하지 않는다고 반론할 수도 있겠습니다.

흔한 실수

틀린 꼴	바른 꼴	왜
~~Bien que l'argument est solide, …~~	Bien que l'argument soit solide, …	bien que 뒤에는 접속법.
~~Même si la loi soit claire, …~~	Même si la loi est claire, …	même si 뒤에는 직설법.
~~Je pense que ce soit une erreur.~~	Je pense que c'est une erreur.	긍정의 penser que 뒤는 직설법. 부정(je ne pense pas que)이면 접속법도 쓴다.
~~D'une part …, d'un autre part …~~	D'une part …, d'autre part …	짝은 관사 없는 d'autre part다(part는 여성).

말해 보기 — 인정하고, 부드럽게 반대하기

학회 토론이나 법관 교류 회의에서 상대 의견에 답할 때 쓰는 문형. 인정하는 말과 뒤집는 말의 억양을 들어 보고 따라 한다.

Je comprends votre argument, mais je ne le partage pas entièrement.

말씀하신 논거는 이해합니다만, 전부 동의하지는 않습니다.

Certes, le texte est clair. Mais son application pose problème.

물론 조문은 명확합니다. 하지만 그 적용이 문제입니다.

On pourrait objecter que cette solution est trop rigide.
그 해법이 너무 경직되었다고 반론할 수도 있겠습니다.
조건법 — 완곡한 반론.

Je ne serais pas tout à fait d'accord sur ce point.
그 점에는 전적으로 동의하기는 어렵겠습니다.
조건법 — 직설법보다 부드럽다.

Bien que je partage votre objectif, je doute de la méthode.
목표에는 공감하지만 방법은 의문입니다.
bien que + 접속법(partage).

Sur le fond, nous sommes d'accord ; en revanche, la méthode me paraît discutable.
내용에는 우리가 동의합니다. 반면에 방법은 논란의 여지가 있어 보입니다.

설명해 보기 — 한국의 합의와 표결

이 장 「한국이라면?」 표의 내용을 프랑스어로 설명해 본다. 수를 말할 때는 프랑스식 숫자 읽기에 주의한다.

En Corée, les décisions collégiales sont prises à la majorité.
한국에서 합의재판은 과반수로 결정합니다.

Comme en France, le délibéré n'est pas public.
프랑스처럼 합의는 공개하지 않습니다.

Pour présenter un amendement, un député coréen a besoin du soutien de trente collègues.
한국 국회의원이 수정동의를 내려면 동료 의원 30명 이상의 찬성이 필요합니다.
국회법 제95조 제1항 — 「30명 이상」.

Chez nous aussi, la transaction suppose des concessions réciproques.
우리나라에서도 화해는 서로 양보하는 것을 전제로 합니다.

En droit coréen, une sentence arbitrale a les mêmes effets qu'un jugement définitif.
한국법에서 중재판정은 확정판결과 같은 효력을 가집니다.
중재법 제35조 단서 — 승인·집행이 거절되는 경우는 예외.

Le député coréen vote selon sa conscience, sans être lié par son parti.
한국 국회의원은 소속 정당에 매이지 않고 양심에 따라 투표합니다.

따라 말하기 — 회의에서 쓰는 열 문장

회의와 토론에서 그대로 쓸 수 있는 문장이다(자체 작성). 「느리게」 단추로 천천히 듣고, 접속법 꼴(soit, partage, passions)과 조건법 꼴(pourrait, serais)에 귀를 기울인다.

Merci pour cette présentation très claire.
아주 명쾌한 발표 감사합니다.

Je voudrais revenir sur un point.
한 가지 점으로 돌아가고 싶습니다.

Si je vous ai bien compris, vous proposez de modifier la règle.
제가 제대로 이해했다면, 규칙을 바꾸자고 제안하시는 거군요.

Bien que je partage votre objectif, je doute de la méthode.
목표에는 공감하지만 방법은 의문입니다.

Certes, cette solution est simple, mais elle n'est pas sans risque.
물론 그 해법은 간단하지만 위험이 없지는 않습니다.

Il me semble que la question est plus complexe.
문제가 더 복잡한 것 같습니다.

On pourrait envisager un compromis.
타협안을 생각해 볼 수 있겠습니다.

D'une part, la loi est claire ; d'autre part, la pratique est différente.
한편으로는 법률이 명확하고, 다른 한편으로는 실무가 다릅니다.

Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne interprétation.
그것이 올바른 해석인지 확신이 없습니다.

Je propose que nous passions au vote.
표결에 들어가자고 제안합니다.

확인 문제 8

1. 「Bien que l'argument ___ solide」의 빈칸은?

est

soit

sera

serait

bien que 뒤에는 접속법. être의 접속법 3인칭 단수는 soit.

2. même si 뒤에 오는 법은?

접속법

조건법

직설법

명령법

même si l'une des obligations … n'est pas encore liquide(1348조). bien que와 뜻이 가까워도 법이 다르다.

3. 법률 문맥에서 le compromis의 뜻은?

타협안

이미 생긴 분쟁의 중재합의

판결

형의 선고

CPC 1442조 「Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage.」

4. 현행 프랑스 법률어에서 la sentence는 주로 무엇인가?

중재판정

형의 선고

문장

법언

CPC 1513조의 sentence는 중재판정이다. 형의 선고는 la condamnation.

5. 회의에서 반대 의견을 가장 부드럽게 말한 것은?

Vous avez tort.

Je ne suis pas d'accord.

C'est faux.

Je ne serais pas tout à fait d'accord.

조건법(serais)과 tout à fait가 반대를 누그러뜨린다.

6. 헌법을 고치는 것을 프랑스어로 무엇이라 하나?

l'amendement

la proposition

la révision

le compromis

amendement은 의안의 수정안이다. 헌법 개정은 révision(10장).

7. 「Je propose que nous ___ au vote」의 빈칸은?

passons

passerons

passions

passerions

제안의 que 절은 접속법. nous 꼴의 접속법은 passions.

8. 법원조직법 제66조 제1항과 CPC 449조가 같이 정하는 원칙은?

합의의 공개

다수결

만장일치

재판장 단독 결정

「과반수로 결정한다」 / 「à la majorité des voix」. 합의는 두 나라 모두 공개하지 않는다.

부록 A

관사·축약·한정사 표

명사 앞에 오는 말은 명사의 성·수에 따라 꼴이 바뀐다. 모음과 무음 h 앞에서는 따로 쓰는 꼴이 있다. 보기는 이 책의 표제어에서 골랐다(자세한 설명은 2장 문법 코너).

	남성	여성	복수	
정관사	le (l')	la (l')	les	le droit · la loi · l'acte · l'affaire · les parties
부정관사	un	une	des	un délai · une demande · des règles. 직접목적어 앞의 전체 부정에서는 de (d'): pas de délai. être 뒤 속사와 대조 부정은 그대로: ce n'est pas un tribunal
부분관사	du (de l')	de la (de l')	des	셀 수 없는 것의 얼마: du temps · de la patience. 직접목적어 앞의 전체 부정에서는 de(pas de temps), 대조 부정은 그대로 (pas du vin, mais de la bière)
à + 정관사	au (à l')	à la (à l')	aux	au juge · à la cour · à l'État · aux héritiers. la·l'와는 합치지 않는다
de + 정관사	du (de l')	de la (de l')	des	du terme · de la personne · de l'acte · des biens
지시형용사	ce (cet)	cette	ces	ce code · cet article(모음 앞) · cette affaire · ces règles
소유형용사 — 나의	mon	ma (mon)	mes	모음으로 시작하는 여성 명사 앞에서는 mon: mon affaire
소유형용사 — 너의	ton	ta (ton)	tes	모음 앞 여성 명사에는 ton: ton avocate

소유형용사 — 그·그녀의	son	sa (son)	ses	주인이 아니라 뒤 명사의 성을 따른다: sa vie(그의·그녀의 삶) · son obligation
소유형용사 — 우리의	notre	notre	nos	notre tribunal · nos décisions
소유형용사 — 당신(들)·너희의	votre	votre	vos	격식의 vous에 맞춘 꼴: votre demande · vos conclusions
소유형용사 — 그들의	leur	leur	leurs	leur capacité · leurs effets
의문형용사	quel	quelle	quels · quelles	Quel article ? · Quelle règle ? 소리는 넷이 같다 [kɛl]
tout	tout	toute	tous · toutes	tout acte · toute personne · tous ses biens · toutes circonstances

- 엘리지옹: 모음·무음 h 앞에서 le·la → l', de → d', que → qu', ne → n'. 유음 h 앞에서는 하지 않는다(le hasard).
- 축약은 à·de와 정관사 le·les 사이에서만 일어난다. 전치사 de 뒤에서는 복수 부정관사 des가 빠지고 de만 남는다: de + des → de(accompagné de pièces justificatives — CPC 1260-5). à 뒤에서는 그대로 쓴다: à des règles.
- 연음: les·des·ces·mes·tes·ses·nos·vos·leurs·aux 뒤 모음 앞에서 [z]로 잇는다(les‿avocats, aux‿héritiers). un·mon·ton·son은 [n]으로 잇는다(un‿arrêt, son‿obligation).
- cet [sɛt]와 cette [sɛt]는 소리가 같다. 글로 쓸 때만 성이 갈린다.
- 70·80·90은 프랑스식 soixante-dix · quatre-vingts · quatre-vingt-dix로 읽는다. 벨기에·스위스는 septante · nonante(스위스 일부는 huitante)를 쓴다. 이 책의 합성음은 프랑스식 하나로 읽는다.

부록 B

부록 B · 자주 쓰는 불규칙동사 20

동사	현재 (je · tu · il · nous · vous · ils)	복합과거	반과거 il	단순과거 il	미래 il	조건법 il	접속법 il	과거분사

être ~이다, 있다 (수동·복합 시제 조동사)	je suis · tu es · il est · nous sommes · vous êtes · ils sont	il a été	il était	il fut	il sera	il serait	qu'il soit	été
avoir 가지다(복합시제 조동사)	j'ai · tu as · il a · nous avons · vous avez · ils ont	il a eu	il avait	il eut	il aura	il aurait	qu'il ait	eu
aller 가다	je vais · tu vas · il va · nous allons · vous allez · ils vont	il est allé	il allait	il alla	il ira	il irait	qu'il aille	allé
faire 하다, 만들다	je fais · tu fais · il fait · nous faisons · vous faites · ils font	il a fait	il faisait	il fit	il fera	il ferait	qu'il fasse	fait
devoir ~해야 한다, 빚지다	je dois · tu dois · il doit · nous devons · vous devez · ils doivent	il a dû	il devait	il dut	il devra	il devrait	qu'il doive	dû

pouvoir ~할 수 있다	je peux · tu peux · il peut · nous pouvons · vous pouvez · ils peuvent	il a pu	il pouvait	il put	il pourra	il pourrait	qu'il puisse	pu
vouloir 원하다	je veux · tu veux · il veut · nous voulons · vous voulez · ils veulent	il a voulu	il voulait	il voulut	il voudra	il voudrait	qu'il veuille	voulu
savoir 알다	je sais · tu sais · il sait · nous savons · vous savez · ils savent	il a su	il savait	il sut	il saura	il saurait	qu'il sache	su
falloir ~해야 한다 (비인칭 — 주어는 늘 il)	— · — · il faut · — · — · —	il a fallu	il fallait	il fallut	il faudra	il faudrait	qu'il faille	fallu
valoir ~의 값어치가 있다, ~에 해당하다	je vaux · tu vaux · il vaut · nous valons · vous valez · ils valent	il a valu	il valait	il valut	il vaudra	il vaudrait	qu'il vaille	valu

tenir 잡다, 지키다(être tenu de: ~할 의무가 있다)	je tiens · tu tiens · il tient · nous tenons · vous tenez · ils tiennent	il a tenu	il tenait	il tint	il tiendra	il tiendrait	qu'il tienne	tenu
venir 오다	je viens · tu viens · il vient · nous venons · vous venez · ils viennent	il est venu	il venait	il vint	il viendra	il viendrait	qu'il vienne	venu
prendre 잡다, 취하다(prendre une décision: 결정하다)	je prends · tu prends · il prend · nous prenons · vous prenez · ils prennent	il a pris	il prenait	il prit	il prendra	il prendrait	qu'il prenne	pris
mettre 놓다 (mettre en demeure: 최고하다)	je mets · tu mets · il met · nous mettons · vous mettez · ils mettent	il a mis	il mettait	il mit	il mettra	il mettrait	qu'il mette	mis
dire 말하다	je dis · tu dis · il dit · nous disons · vous dites · ils disent	il a dit	il disait	il dit	il dira	il dirait	qu'il dise	dit

interdire 금지하다	j'interdis · tu interdis · il interdit · nous interdisons · vous interdisez · ils interdisent	il a interdit	il interdisait	il interdit	il interdira	il interdirait	qu'il interdise	interdit
voir 보다	je vois · tu vois · il voit · nous voyons · vous voyez · ils voient	il a vu	il voyait	il vit	il verra	il verrait	qu'il voie	vu
rendre 돌려주다, (판결을) 하다	je rends · tu rends · il rend · nous rendons · vous rendez · ils rendent	il a rendu	il rendait	il rendit	il rendra	il rendrait	qu'il rende	rendu
recevoir 받다 (recevable: 받아들일 수 있는, 적법한)	je reçois · tu reçois · il reçoit · nous recevons · vous recevez · ils reçoivent	il a reçu	il recevait	il reçut	il recevra	il recevrait	qu'il reçoive	reçu

- 복합과거의 조동사: aller·venir는 être(il est allé, il est venu), 나머지는 avoir다. être로 만들 때 과거분사는 주어의 성·수에 맞춘다(elle est venue).
- 단순미래와 조건법은 어간이 같다: pourr- → il pourra / il pourrait, devr- → il devra / il devrait, ser- → il sera / il serait. 어미만 미래(-a)와 반과거(-ait)로 갈린다.
- 접속법 현재는 3인칭 복수 현재에서 -ent를 뗀 어간에 붙는 것이 많다(ils prennent → qu'il prenne, ils tiennent → qu'il tienne). nous·vous는 nous 꼴 어간을 쓴다: que nous prenions, que vous preniez / que nous tenions, que vous teniez. être·avoir·aller·faire·pouvoir·vouloir·savoir·falloir·valoir는 어간이 따로 논다.
- interdire는 dire와 달리 vous interdisez다(vous dites가 아니다). Wiktionnaire의 dire 활용 페이지가 이 차이를 주석으로 단다.
- dire·interdire·conclure는 단순과거 3인칭 단수가 현재형과 철자가 같다(il dit, il interdit, il conclut). 문맥으로 가른다.
- rendre는 -re 규칙형이라 3인칭 단수 현재에 -t를 붙이지 않는다(il rend). prendre는 불규칙이라 복수 어간이 바뀐다(ils prennent).

conclure 활용

	단순과거	단순미래	조건법	접속법 현재
je (conclus un contrat)	conclus	conclurai	conclurais	conclue
tu	conclus	concluras	conclurais	conclues
il	conclut	conclura	conclurait	conclue
nous	conclûmes	conclurons	conclurions	concluions
vous	conclûtes	conclurez	concluriez	concluiez
ils	conclurent	concluront	concluraient	concluent

부록 C

한불 개념 대조표

각 장 「한국이라면?」 표를 모았다. 판정은 조문 문언 비교다.

장		프랑스	한국	차이
2장	+	la primauté de la personne … la dignité de celle-ci (C. civ. 16) — 대명사가 명사의 성을 따른다	「인간으로서의 존엄과 가치」 (헌법 제10조)	celle-ci(여성)가 앞의 personne를 받는다 / 한국어 명사에는 성이 없어 이런 일치가 없다.

2장	≠	Chacun a droit au respect de sa vie privée (C. civ. 9) — à + le = au, sa는 vie의 성	「사생활의 비밀과 자유를 침해받지 아니한다」 (헌법 제17조)	avoir droit à로 권리를 적극적으로 쓴다 / 「침해받지 아니한다」로 소극적으로 쓴다. sa는 주인(chacun)이 아니라 vie(여성)를 따른다.
2장	≠	appartiennent à l'Etat (C. civ. 539) — 전치사 à가 관사와 합쳐 모양이 바뀐다	「상속재산은 국가에 귀속한다」 (민법 제1058조)	à는 au·aux·à la·à l'로 바뀐다 / 조사 「에」는 모양이 바뀌지 않는다.
2장	≠	à terme (C. civ. 1305) — 관사를 빼 굳은 개념을 만든다	「기한이 도래한 때로부터」 (민법 제152조)	관사 유무로 뜻이 갈린다(à terme 기한부 / au terme de ~이 끝날 때) / 한국어는 낱말을 바꾼다.
2장	=	la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification (CPC 640·641) — de + 관사의 나열	「기간의 초일은 산입하지 아니한다」 (민법 제157조)	일 단위 기간에서 첫날을 세지 않는 원칙은 같다(CPC 641조 1항, 한국은 오전 0시부터 시작하는 기간이 예외). 프랑스어는 de l'·de la로 관사를 바꿔 가며 잇는다.
2장	≠	la demande par laquelle le défendeur … (CPC 64) — 전치사 + 관계대명사(여성)	「본소가 계속된 법원에 반소를 제기할 수 있다」 (민사소송법 제269조)	꾸미는 절이 명사 뒤에 오고 laquelle이 demande의 성을 따른다 / 관형절이 명사 앞에 온다.
2장	≠	au premier alinéa de l'article 275 (C. civ. 275-1) — 작은 단위부터 de로	「제1055조제2항의 규정은」 (민법 제1058조)	항 → 조 순서로 de로 잇는다 / 조 → 항 순서로 붙여 쓴다.
3장	≠	pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint … (413-2)	「미성년자가 혼인을 한 때에는 성년자로 본다」 (제826조의2)	단순미래 + 전미래 / 현재의 의제. 사유도 다르다(16세·법관 / 혼인).
3장	≠	qui aurait dû lui revenir s'il n'avait pas renoncé (754)	「상속개시전에 사망하거나 … 상속인이 되지 못한 때」 (제1001조)	반대 사실의 가정(조건법 과거 + 대과거) / 실제 사유를 늘어놓음. 한국 대습 원인에 포기는 없다.
3장	≠	Si le vendeur connaissait les vices … il est tenu (1645)	「매수인이 하자있는 것을 알았거나 과실로 인하여 이를 알지 못한 때에는」 (제580조 제1항)	반과거로 매도인이 알던 상태 / 과거 시제 어미 -았-으로 매수인이 안 사실. 보는 쪽이 다르다.

3장	≠	les cas où il pourrait demander la nullité (175-1)	「검사는 제810조를 위반한 혼인의 취소를 청구할 수 있다」 (제818조)	조건법(가정한 경우) / 직설 「할 수 있다」. 혼인 전 이의 / 혼인 뒤 취소.
3장	=	peut renoncer au mandat, en notifiant … (2007)	「위임계약은 각 당사자가 언제든지 해지할 수 있다」 (제689조 제1항)	pouvoir와 「할 수 있다」로 같다. 방법(통지)을 제롱디프로 덧붙이는 것은 프랑스뿐.
3장	≠	homologue les conventions en prononçant le divorce (268)	「가정법원의 확인을 받아 … 신고함으로써 그 효력이 생긴다」 (제836조 제1항)	제롱디프(선고하면서) / 연결 어미 -함으로써. 268조는 재판상 이혼 중 합의 인가(상호 합의 이혼은 법원 밖, 229-1조) / 신고로 효력.
3장	≠	Les débats sont publics, sauf … qu'ils aient lieu en chambre du conseil (CPC 22)	「재판의 심리와 판결은 공개한다. 다만,」 (제57조 제1항)	être + 형용사, sauf 뒤 접속법 / 능동 「공개한다」와 「다만」 단서.
3장	≠	demander que l'affaire soit renvoyée (CPC 1408)	「소가 제기된 것으로 본다」 (제472조 제2항)	접속법 수동(보내지기를 청한다) / 의제 「본다」. 프랑스는 채권자가 법원을 미리 고른다.
4장	≠	ordre judiciaire / ordre administratif	대법원 하나 (헌법 제101조)	꼭대기가 둘(Cour de cassation·Conseil d'État) / 「법원은 최고법원인 대법원과 각급 법원으로 조직된다」.
4장	+	Tribunal des conflits	없음 (행정소송법 제7조)	두 계통의 관할 다툼을 정리하는 기관 / 같은 법원 조직 안의 이송으로 처리.
4장	≠	tribunal judiciaire — formation collégiale (L212-1)	지방법원 단독 원칙 (법원조직법 제7조)	합의부 원칙 / 「단독판사가 행사한다」.
4장	≠	cour d'appel (L311-1)	고등법원 + 지방법원 본원 합의부 (제32조)	다른 법원 관할을 빼면 항소는 cour d'appel / 단독사건 항소는 본원 합의부가 「제2심으로 심판한다」.
4장	≠	Conseil d'État — 자문 기능 (CJA L112-1)	법제처 (정부조직법 제25조)	법원이 정부 법안에 의견 / 「국무총리 소속으로 법제처를 둔다」.
4장	≠	magistrat (siège + parquet)	판사와 검사는 별개 직역 (공소청법 제33조)	한 직군 / 검사는 공소청법으로 임명.

4장	≠	inamovibilité (Const. 64)	법관의 신분보장 (헌법 제106조)	전보에도 동의 / 「불리한 처분을 받지 아니한다」 — 전보 동의 요건 없음.
4장	≠	parquet — 개별 사건 지시 금지 (CPP 30)	법무부장관의 구체적 사건 지휘 (공소청법 제9조)	장관이 개별 사건에 지시할 수 없다 / 「구체적 사건에 대해서는 검찰총장만을 지휘 · 감독한다」.
4장	≠	CSM의 제청·동의 의견 (Const. 65)	대법관회의 동의 (헌법 제104조)	외부 위원이 섞인 회의체 / 「대법관회의의 동의를 얻어 대법원장이 임명한다」.
4장	+	tribunal de commerce — juges élus	선출 판사 없음 (법원조직법 제42조)	선거로 뽑는 비직업 판사 / 판사는 법조 경력자 중에서 임용.
4장	≠	dernier ressort (R211-3-24)	소액사건 상고 제한 (소액사건심판법 제3조)	민사 인적·동산 소권 5,000유로 이하는 항소 없음 / 항소는 되고 상고만 제한.
5장	+	contrat (1101)	계약	정의 조문은 프랑스에만 있다.
5장	+	tenir lieu de loi (1103)	계약의 구속력	명문 조문은 프랑스에만 있다.
5장	=	bonne foi (1104)	신의성실 (제2조)	프랑스는 계약 단계마다·강행규정으로 / 한국은 총칙의 일반 원칙.
5장	≠	offre (1115·1116)	청약의 구속력 (제527조)	프랑스는 기간 안에 철회하면 계약 불성립 + 손해배상 / 한국은 철회할 수 없다.
5장	≠	vices du consentement (1131)	착오·사기·강박 (제109·110조)	상대적 무효 / 취소.
5장	+	imprévision (1195)	사정변경	일반 조문은 프랑스에만 있다.
5장	≠	dommages et intérêts (1231-1)	채무불이행 손해배상 (제390조)	불가항력을 증명해야 면책 / 고의·과실 없이 이행할 수 없게 된 때 면책.
5장	≠	clause pénale (1231-5)	손해배상액의 예정 (제398조)	프랑스 법관은 명백히 과다하거나 과소하면 직권으로 줄이거나 늘린다 / 한국 법원은 손해배상 예정액이 「부당히 과다한 경우」 감액만 한다. 위약금은 「손해배상액의 예정으로 추정한다」.
5장	+	charge de la preuve (1353)	증명책임	일반 조문은 프랑스에만 있다.

5장	≠	prescription (2224)	소멸시효 (제162조)	5년·안 날부터 / 채권 10년.
6장	=	faute (1240)	불법행위 (제750조)	둘 다 일반조항 하나. 프랑스는 faute 한 낱말 / 한국은 고의·과실·위법행위.
6장	=	négligence · imprudence (1241)	과실 (제750조)	프랑스는 두 낱말로 나눠 적는다 / 한국은 과실 하나.
6장	≠	choses sous sa garde (1242 al. 1)	공작물 책임 (제758조)	보관하는 물건 전반 / 공작물·수목의 하자. 프랑스 조문을 일반 무과실책임으로 읽은 것은 판례다.
6장	≠	parents (1242 al. 4, 2025)	감독자 책임 (제755조)	친권 행사 부모의 당연 연대책임 / 「감독의무를 게을리하지 아니한 경우」 면책.
6장	≠	commettants (1242 al. 5)	사용자책임 (제756조)	면책 문장 없음 / 선임·감독에 상당한 주의를 하면 면책.
6장	≠	animal (1243)	동물 점유자 책임 (제759조)	면책 문장 없음 / 보관에 상당한 주의를 하면 면책.
6장	=	producteur (1245)	제조물 책임 (제조물 책임법 제3조)	민법전 안 / 특별법. 계약과 무관한 생산자 책임은 같다.
6장	≠	lien de causalité (1245-8)	결함 등의 추정 (제조물 책임법 제3조의2)	원고가 모두 증명 / 일정 사실을 증명하면 결함·인과관계 추정.
6장	+	préjudice écologique (1246)	—	민법전의 생태적 손해 배상 조문은 프랑스에만 있다.
6장	≠	réparation en nature (1249)	금전배상 (제394조)	생태적 손해는 현물 배상 우선 / 「손해는 금전으로 배상한다」.
6장	≠	dommage corporel (2226)	소멸시효 (제766조)	손해 고정일부터 10년 / 원칙은 안 날부터 3년·행위일부터 10년, 미성년자 성적 침해는 성년까지 시효 정지.
6장	≠	trouble anormal de voisinage (1253)	생활방해 (제217조)	넘는 방해에 당연 책임, 먼저 있던 활동은 법령 적합·방해 비악화를 갖추면 면책 / 토지소유자의 조처 의무와 이웃의 인용 의무.
7장	=	propriété (544)	소유권의 내용 (제211조)	사용·수익·처분을 「법률의 범위내에서」 / pourvu que 단서로.

7장	≠	indemnité juste et préalable (DDHC 17 · 545)	정당한 보상 (헌법 제23조 ③)	인권선언·민법전에 사전 보상까지 / 헌법은 「정당한 보상」 만, 사전 보상은 토지보상법 제62조.
7장	≠	transfert par le contrat (1196 · 1583)	물권변동 (제186조·제188조)	계약 체결 때 소유권 이전(의사주의) / 부동산은 「등기하여야 그 효력이 생긴다」 (형식주의).
7장	=	meubles · immeubles (516)	부동산·동산 (제99조)	같은 이분법. 프랑스는 biens(재산), 한국은 물건 — 범위가 같은지는 학설 문제.
7장	=	possession vaut titre (2276)	선의취득 (제249조)	기능이 겹친다. 요건은 한국만 문언에 둔다.
7장	≠	chose perdue ou volée (2276 al. 2)	도품·유실물 (제250조)	3년 / 「2년내에 그 물건의 반환을 청구할 수 있다」 .
7장	≠	prescription acquisitive (2272)	점유취득시효 (제245조)	30년(선의·정당한 권원이면 10년) / 20년 + 「등기함으로써」 취득.
7장	+	usufruit (578)	—	용익권은 프랑스에만 있다. 한국은 물권법정주의(제185조).
7장	=	servitude (637)	지역권 (제291조)	부담 쪽에서 정의 / 권리 쪽에서 정의.
7장	≠	indivision (815)	공유물 분할청구 (제268조)	판결·합의로 유예 / 「5년내의 기간으로」 분할 금지 약정.
7장	=	fonds enclavé (682)	주위토지통행권 (제219조)	통로와 보상 — 짜임이 같다.
7장	=	branches du voisin (673)	수지·목근 제거 (제240조)	가지는 자르게 하고 뿌리는 스스로. 떨어진 열매 규정은 프랑스에만.
8장	+	crime · délit · contravention (111-1)	범죄 등급 없음 (제41조)	프랑스는 범죄를 셋으로 나눈다 / 한국은 「형의 종류는 다음과 같다」 며 형만 나열한다.
8장	=	principe de légalité (111-3)	죄형법정주의 (제1조)	프랑스는 위경죄를 행정입법(règlement)이 정한다는 점만 다르다.
8장	=	intention (121-3)	고의 (제13조)	고의 원칙 + 법률이 정한 예외라는 짜임이 같다.
8장	≠	tentative (121-4·121-5)	미수범 (제25·29조)	중죄 미수는 총칙으로 늘 처벌 / 「각칙의 해당 죄에서 정한다」 .

8장	≠	auteur · complice (121-4~121-7)	공동정범·교사범·종범 (제30~32조)	정범·공범 둘, 공범도 정범처럼 처벌 / 「종범의 형은 정범의 형보다 감경한다」.
8장	=	légitime défense (122-5)	정당방위 (제21조)	수단의 불균형이 없을 것 / 상당한 이유.
8장	=	état de nécessité (122-7)	긴급피난 (제22조)	강학상 이름. 현재·임박한 위험 / 현재의 위난.
8장	≠	discernement des mineurs (122-8)	형사미성년자 (제9조)	분별력 기준, 13세 미만 추정 / 「14세되지 아니한 자의 행위는 벌하지 아니한다」.
8장	≠	emprisonnement · réclusion criminelle (131-1·131-4)	징역·금고 (제42조)	범죄 등급으로 나눈 두 낱말 / 노역 유무로 나눈 두 낱말.
8장	≠	meurtre · assassinat (221-1·221-3)	살인 (제250조)	상한 30년 / 「사형, 무기 또는 5년 이상의 징역에 처한다」.
8장	≠	récidive (132-8~132-10)	누범 (제35조)	등급마다 따로 / 「장기(長期)의 2배까지 가중한다」.
8장	≠	sursis simple (132-29·132-31)	집행유예 (제62조)	징역 5년 이하에 붙인다 / 3년 이하.
9장	+	juge d'instruction (49)	수사하는 판사 없음 (제195·197조)	예심판사가 수사 / 「사법경찰관은 수사를 책임진다」.
9장	≠	garde à vue (62-2·63)	체포 (제200조의2)	경찰이 영장 없이 24시간(+24시간) / 판사의 체포영장, 「체포한 때부터 48시간이내에」 구속영장 청구.
9장	+	mise en examen (80-1)	대응 행위 없음	판사가 부여하는 예심 피의자 지위 / 피의자 지위는 수사 개시로. 기소가 아니다.
9장	+	témoin assisté (80-1·113-1)	대응 지위 없음	증인과 피의자 사이의 중간 지위 / 참고인·피의자 둘.
9장	≠	détention provisoire · JLD (137·137-1)	구속 (제201조)	자유 → 사법통제 → 전자감독 → 구금, 결정은 JLD / 「관할 지방법원 판사의 구속영장을 받아」.
9장	≠	action publique (1)	국가소추주의 (제246조)	피해자도 공소를 움직일 수 있다 / 「공소는 검사가 제기하여 수행한다」.
9장	=	opportunité des poursuites (40-1)	기소편의주의 (제247조)	소추가 적절한지 검사가 판단 / 「공소를 제기하지 아니할 수 있다」.

9장	+	partie civile (85)	재정신청 (제260조)	피해자가 예심판사에게 고소해 공소를 움직인다 / 고소인이 불기소에 대해 법원의 판단을 구한다.
9장	≠	action civile (2·3)	배상명령 (소송촉진법 제25조)	모든 범죄의 피해자가 형사 법원에 배상 청구 / 정해진 죄의 유죄판결 때.
9장	≠	cour d'assises (240·296)	국민참여재판 (국민참여재판법 제46조)	배심원이 법원의 일부(1심 6명) / 평결은 「법원을 기속하지 아니한다」.
9장	≠	relaxe · acquittement (470·363)	무죄 (제325조)	법원 등급마다 다른 낱말 / 「판결로써 무죄를 선고하여야 한다」 하나.
9장	=	appel contre l'acquittement (380-2)	검사의 상소 (제338조)	무죄 판결에 검찰이 항소할 수 있다 / 「검사 또는 피고인은 상소를 할 수 있다」.
10장	≠	QPC (Const. 61-1)	위헌법률심판 제청 (헌법 제107조)	권리·자유 침해 주장에 한정 / 재판의 전제가 된 위헌 여부 전반.
10장	≠	renvoi par le Conseil d'État ou la Cour de cassation (ord. 58-1067, art. 23-4)	대법원 경유 (헌법재판소법 제41조)	최고법원이 3개월 안에 회부 여부를 심사 / 「대법원을 거쳐야 한다」 — 문언상 경유이고 심사 권한은 조문에 없다.
10장	≠	refus de transmettre (ord. 58-1067, art. 23-2)	제청신청 기각 시 헌법소원 (헌법재판소법 제68조)	이송 거부는 본안 불복 때만 다툰다 / 「그 신청을 한 당사자는 헌법재판소에 헌법소원심판을 청구할 수 있다」 (제2항).
10장	≠	examen par priorité (ord. 58-1067, art. 23-2)	순서 규정 없음	같은 조항에 조약 위반 주장이 함께 나와도 QPC 이송 여부를 먼저 판단 / 헌법재판소법에 그런 순서 규정이 없다.
10장	≠	délai de trois mois (ord. 58-1067, art. 23-10)	심판기간 180일 (헌법재판소법 제38조)	회부받은 날부터 3개월 / 「접수한 날부터 180일 이내에 종국결정의 선고를 하여야 한다」.
10장	≠	abrogation (Const. 62)	위헌결정의 효력 (헌법재판소법 제47조)	공표일 또는 결정이 정한 그 뒤의 날부터 폐지 / 결정일부터 효력 상실, 형벌 조항은 소급.
10장	+	contrôle a priori (Const. 61)	없음	조직법·의사규칙은 공포·시행 전 의무 심사, 일반 법률은 60명 이상의 의원 등이 회부 / 한국에는 공포 전 심사가 없다.
10장	+	aucun recours contre les jugements	재판에 대한 헌법소원 (헌법재판소법 제68조)	프랑스 개인은 헌법위원회에 직접 청구하지 못한다 / 「법원의 재판에 대한 헌법소원심판은 확정된 재판을 그 대상으로 하며」 (제3항, 2026. 3. 12. 신설).

10장	≠	neuf membres, mandat de neuf ans (Const. 56)	재판관 9인, 임기 6년 (헌법 제111·112조)	자격 요건 없음·단임, 전직 대통령은 당연직 / 「법관의 자격을 가진 9인의 재판관으로 구성하며」.
10장	≠	Parlement bicaméral (Const. 24)	단원제 국회 (헌법 제41조)	하원(직선)과 상원(간선) / 국회 하나.
10장	=	souveraineté nationale (Const. 3)	국민주권 (헌법 제1조)	둘 다 주권이 국민에게 있다고 쓴다.
10장	=	promulgation sous quinze jours (Const. 10)	15일 이내 공포 (헌법 제53조)	같은 15일 / 「15일 이내에 대통령이 공포한다」.
11장	=	CRPA (L100-1)	행정기본법·행정절차법	공중과 행정의 관계를 한 법전에 / 원칙은 행정기본법, 절차는 행정절차법.
11장	=	motivation (L211-2·L211-5)	처분의 이유 제시 (행정절차법 제23조)	열거된 불리한 결정만 / 「다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는」 모든 처분.
11장	=	procédure contradictoire préalable (L121-1·L122-1)	사전 통지·의견제출 (행정절차법 제21조·제22조)	불리한 결정 전에 서면 의견을 낼 기회 / 「의견제출의 기회를 주어야 한다」 (제22조 제3항).
11장	+	silence vaut acceptation (L231-1)	—	두 달 침묵 = 승인이 원칙 / 행정기본법·행정절차법에 일반 조문 없음(조문 제목 확인).
11장	≠	retrait · abrogation (L240-1·L242-1)	직권취소·철회 (행정기본법 제18조·제19조)	수익적 결정의 직권 취소는 원칙적으로 위법 + 넉 달 안(사기 등 예외) / 위법·부당하면 「소급하여 취소할 수 있다」, 기간 제한 없음.
11장	=	intérêt général · légalité (L100-2)	법치행정의 원칙 (행정기본법 제8조)	원칙을 한 조에 모음 / 원칙마다 조를 나눔(제8~13조).
11장	=	contrat administratif	공법상 계약 (행정기본법 제27조)	제도는 두 나라에 다 있다. 어떤 계약이 드는지는 두 나라 모두 판례 몫이 크다.
11장	≠	responsabilité de l'État — Blanco (TC 1873, 판례)	국가배상 (국가배상법 제8조)	민법과 다른 규칙, 행정재판 관할(Conseil d'État 해설) / 「이 법에 규정된 사항 외에는」 민법을 따른다.
11장	≠	préfet (Const. 13·72)	도지사 (지방자치법 제107조)	국무회의에서 임명하는 국가의 대표 / 「주민이 보통 · 평등 · 직접 · 비밀선거로 선출한다」.

11장	≠	pouvoir réglementaire local (Const. 72, al. 3)	조례 (지방자치법 제28조)	헌법이 자치단체에 규칙제정권을 준다 / 「법령의 범위에서」 조례를 제정한다.
11장	≠	collectivités territoriales (Const. 72, al. 1)	지방자치단체의 종류 (지방자치법 제2조)	코뮌·데파르트망·레지옹 등을 헌법에 열거 / 법률이 「두 가지 종류로 구분한다」.
12장	=	tribunal administratif → cour administrative d'appel → Conseil d'État	행정법원 → 고등법원 → 대법원	층수만 같다. 프랑스는 법원 계통 자체가 따로다(4장).
12장	≠	délai de recours : deux mois (R421-1)	제소기간 (행정소송법 제20조)	통지·공고부터 2개월 / 「처분등이 있음을 안 날부터 90일 이내」, 있은 날부터 1년.
12장	=	pas d'effet suspensif (L4)	집행부정지 (제23조 제1항)	소 제기로 집행이 멈추지 않는다 / 「처분등의 효력이나 그 집행 또는 절차의 속행에 영향을 주지 아니한다」.
12장	≠	référé-suspension (L521-1)	집행정지 (제23조 제2항·제3항)	긴급성 + 적법성에 대한 진지한 의심 / 「회복하기 어려운 손해」 + 「긴급한 필요」, 위법 가능성은 조문 요건이 아님.
12장	≠	référé-liberté (L521-2)	집행정지·당사자소송의 가처분 (제8조 제2항)	기본적 자유 침해에 48시간 안에 판단 / 취소소송은 집행정지, 당사자소송은 「민사집행법의 규정을 준용한다」에 따른 가처분(판례).
12장	+	rapporteur public (L7)	—	법원 구성원이 공개 법정에서 독립적으로 의견, 판단에는 불참 / 대응 직위 없음.
12장	≠	injonction (L911-1)	항고소송의 종류 (제4조)	판결로 이행 조치를 명하고 직권으로도 / 「취소 또는 변경하는 소송」 등 셋, 이행을 명하는 유형 없음.
12장	≠	astreinte (L911-3·L911-4)	간접강제 (제34조)	이행명령·집행 신청에 붙는 이행강제금 / 거부처분 취소판결 뒤 「지연기간에 따라 일정한 배상」.
12장	=	jugements motivés (L9)	판결 이유	두 나라 모두 판결에 이유를 붙인다. 행정재판 판결문 문체는 2019년부터 바뀌었다(문법 코너·15장).
13장	=	activité inventive (L611-14)	진보성 (특허법 제29조 제2항)	통상의 기술자 기준은 같다 / 프랑스는 자명하지 않으면 진보성이 있다는 적극형, 한국은 쉽게 발명할 수 있으면 특허를 받을 수 없다는 소극형.

13장	≠	invention (L611-10)	발명 (특허법 제2조 제1호)	발명이 아닌 것을 열거 / 고도(高度)한 것까지 넣은 정의 조문.
13장	≠	invention de mission (L611-7)	직무발명 (발명진흥법 제10·13·15조)	처음부터 사용자에게 속하고 종업원은 추가 보수 / 미리 승계 계약·근무규정이 있으면 그 권리는 「발명을 완성한 때부터 사용자등에게 승계된다」, 없으면 사용자가 승계 여부를 알린다(국가·지자체 특칙 별도). 종업원은 정당한 보상.
13장	≠	contrefaçon (L615-1)	손해배상책임 (특허법 제128조)	민사책임끼리 — 제조자 아닌 사람은 알면서 한 때만 책임 / 「고의 또는 과실로」 침해한 자. 금지청구(제126조)는 요건이 다른 구제수단.
13장	≠	dommages et intérêts (L615-7)	손해배상 (특허법 제128조)	일실이익·정신적 손해·침해자 이익을 따로 고려, 배수 배상 조문 없음 / 고의 침해에 「손해로 인정된 금액의 5배를 넘지 아니하는 범위에서」 배상.
13장	≠	sanctions pénales (L615-14)	침해죄 (특허법 제225조)	알면서 한 침해만, 3년·30만 유로 / 7년 이하 징역 또는 1억 원 이하 벌금, 반의사불벌.
13장	≠	saisie-contrefaçon (L615-5)	증거보전 (민사소송법 제375조)	법원 명령으로 집행관이 침해 의심 물건·서류를 기술하거나 압류 / 같은 절차는 아니다. 여기서는 「그 증거를 사용하기 곤란할 사정」이 있을 때의 증거보전과 견준다.
13장	≠	compétence exclusive (L615-17)	전속관할 (민사소송법 제24조)	특허 민사소송은 파리 tribunal judiciaire 한 곳 / 고등법원 소재지 지방법원 전속에 서울중앙지방법원 선택관할, 항소심은 특허법원(IP High Court of Korea).
13장	≠	annulation (L613-27) · opposition (L613-23)	무효심판 · 특허취소신청 (특허법 제133조·제132조의2)	법원의 무효 판결은 대세효, 2020년부터 INPI 이의신청 / 특허심판원이 먼저 정하고 그 심결에 대한 소는 특허법원 전속.
13장	≠	droit moral (L121-1)	저작인격권 (저작권법 제14조)	영구적이고 상속된다 / 일신전속.
13장	≠	exceptions (L122-5)	공정이용 (저작권법 제35조의5)	프랑스 조문은 예외를 항목으로 열거한다 / 한국은 개별 제한 규정 외에 일반조항을 둔다.
13장	≠	enregistrement de la marque (L712-1)	상표권 존속기간 (상표법 제83조)	출원일부터 10년 / 설정등록일부터 10년.

14장	≠	assignation (CPC 54·55)	소장 제출 (제248조)	소환장 방식이면 원고 쪽이 피고에게 직접 송달(서기과 신청서 방식도 있다) / 「법원에 소장을 제출하여야 한다」.
14장	≠	signification (CPC 651)	직권송달 (제174조)	당사자 쪽이 집행관에게 맡김 / 「법원이 직권으로 한다」.
14장	≠	constitution d'avocat (CPC 760)	소송대리인의 자격 (제87조)	사법법원에서는 변호사 선임이 원칙 / 대리인을 쓰려면 변호사여야 할 뿐 본인 소송은 된다 — 「변호사가 아니면 소송대리인이 될 수 없다」.
14장	≠	délai d'appel (CPC 538)	항소기간 (제396조)	1개월, 비송 15일 / 「판결서가 송달된 날부터 2주 이내」.
14장	=	effet dévolutif (CPC 561)	항소심의 속행 (제409조)	사실과 법률을 다시 심리 / 「제1심의 소송행위는 항소심에서도 그 효력을 가진다」.
14장	≠	pourvoi — 2 mois, avocat aux Conseils (CPC 612·973)	상고 (제425조)	2개월 + 전문 변호사 강제 / 항소 규정 준용(2주), 변호사 강제 없음.
14장	≠	exécution provisoire de droit (CPC 514)	가집행 선고 (제213조)	법률이나 재판이 달리 정하지 않는 한 1심 판결은 당연히 가집행 / 가집행 선고는 「판결주문에 적어야 한다」.
14장	=	mise en état (CPC 780)	변론준비절차 (제279조)	법관 한 사람이 서면·증거 교환 관리 / 「당사자의 주장과 증거를 정리하여야 한다」.
14장	=	dépens (CPC 696)	소송비용 부담 (제98조)	패소자 부담 / 「소송비용은 패소한 당사자가 부담한다」.
14장	≠	autorité de la chose jugée dès le prononcé (CPC 480)	확정판결의 기판력 (제216조)	선고 때부터 / 확정판결이 「주문에 포함된 것에 한하여」.
14장	+	tentative préalable obligatoire (CPC 750-1)	임의 조정 (민사조정법 제2조)	5,000유로 이하 청구 등은 소 제기 전 조정 등 시도 의무 / 「법원에 조정을 신청할 수 있다」.
15장	≠	motifs → Par ces motifs → dispositif	주문 → 이유	프랑스는 이유를 먼저, 주문을 끝에 / 한국은 주문을 첫머리에.
15장	=	dispositif	주문 (제208조)	판결서 기재사항 「주문」.
15장	=	motifs	이유 (형사소송법 제39조)	「재판에는 이유를 명시하여야 한다」. 한국은 상소를 불허하는 결정·명령을 예외로 둔다.

15장	≠	visa (CPC 1020)	법령의 적용 (형사소송법 제323조)	파기원은 파기의 근거 조문을 머리에 / 한국은 형사 유죄판결 이유에 적용 법령을.
15장	≠	moyen de cassation	상고이유 (민사소송법 제423조)	한국 민사 상고는 「판결에 영향을 미친 헌법 · 법률 · 명령 또는 규칙의 위반」 만. moyen은 1·2심의 공격방어방법까지 덮는다.
15장	≠	casse et annule … renvoie	파기환송·이송 (제436조)	한국은 원심법원 환송이 기본이고 「동등한 다른 법원에 이송」 도 할 수 있다 / 이 장의 파기원 판결은 둘 다 다른 항소법원으로 보냈다.
15장	=	la Cour ne connaît pas du fond (COJ L411-2)	사실심의 전권 (제432조)	「원심판결이 적법하게 확정한 사실은 상고법원을 기속한다」. 두 나라 모두 상고심은 법률심.
15장	≠	formation restreinte · chambre · assemblée plénière	부 · 전원합의체 (법원조직법 제7조)	파기원은 작은 재판부에서 시작해 올린다 / 한국은 전원합의체가 원칙, 부는 의견이 일치할 때.
15장	≠	décision non spécialement motivée (CPC 1014)	심리불속행 (상고심 절차에 관한 특례법 제5조)	두 나라 모두 이유를 줄인 상고 기각이 있다. 한국은 「이유를 적지 아니할 수 있다」.
15장	+	Le jugement est rendu au nom du peuple français (CPC 454)	—	선고 주체 문구는 프랑스에만 있다. 한국 판결서 기재사항(민사소송법 제208조)에는 없다.
15장	≠	une seule motivation (secret des délibérations)	대법관 전원의 의견 표시 (법원조직법 제15조)	한국은 「합의에 관여한 모든 대법관의 의견을 표시하여야 한다」 / 프랑스 법관 선서에는 평의의 비밀이 들어 있다. 개별 의견 제도가 없다는 것은 조문에 없다는 데까지만 확인했다.
16장	=	égaux en droits (DDHC 1)	법 앞의 평등 (헌법 제11조)	「모든 국민은 법 앞에 평등하다」.
16장	≠	résistance à l'oppression (DDHC 2)	헌법 전문	자연권으로 명문화 / 「불의에 항거한 4 · 19 민주이념을 계승하고」 — 권리 조문은 없다.
16장	=	souveraineté dans la nation (DDHC 3)	국민주권 (헌법 제1조)	「모든 권력은 국민으로부터 나온다」.
16장	≠	bornes de la liberté par la loi (DDHC 4)	기본권 제한 (헌법 제37조)	한계는 법률로만 / 「필요한 경우에 한하여 법률로써 제한할 수 있으며」, 본질적 내용 침해 금지까지.

16장	≠	volonté générale (DDHC 6)	입법권 (헌법 제40조)	시민이 몸소 또는 대표자를 통해 참여 / 「입법권은 국회에 속한다」.
16장	=	nul … arrêté que dans les cas déterminés par la loi (DDHC 7)	신체의 자유 (헌법 제12조)	「누구든지 법률에 의하지 아니하고는 체포」 등을 받지 아니한다. 한국은 영장주의 등 절차를 헌법에 더 적는다.
16장	≠	présumé innocent (DDHC 9)	무죄추정 (헌법 제27조)	유죄로 선고될 때까지 / 「유죄의 판결이 확정될 때까지는」. 조문 문언 비교이고, 프랑스의 불복 중 무죄추정 범위는 따로 확인해야 한다.
16장	=	séparation de la puissance de juger (Montesquieu XI, 6)	사법권 (헌법 제101조)	「사법권은 법관으로 구성된 법원에 속한다」.
16장	≠	déni de justice (C. civ., art. 4)	재판청구권 (헌법 제27조)	법관의 재판 거부 금지 / 국민의 「법률에 의한 재판을 받을 권리」.
16장	≠	obéissance de la femme (C. civ. 1804, art. 213)	양성평등 (헌법 제36조)	1804년의 복종 문언 / 「양성의 평등을 기초로」. 프랑스 현행 213조(1971~)는 부부가 함께 가족을 이끈다.
17장	≠	Haute Cour (Const., art. 68)	탄핵심판 (헌법 제111조 제1항 제2호)	프랑스는 의회가 Haute Cour로 모여 파면을 정한다 / 한국은 「탄핵의 심판」을 헌법재판소가 관장한다. 고등법원은 Haute Cour가 아니라 cour d'appel.
17장	≠	Cour de cassation · Conseil d'État (4장)	대법원 (헌법 제101조 제2항)	프랑스는 최상급 법원이 둘 / 한국은 「최고법원인 대법원」 하나. la Cour suprême de Corée (engl. Supreme Court of Korea).
17장	≠	assemblée plénière (COJ L431-6)	전원합의체 (법원조직법 제7조 제1항)	프랑스는 원칙 문제·견해 대립 때 회부 / 한국은 전원합의체가 원칙이고 판례 변경은 부에서 못 한다.
17장	≠	refus d'admission (CJA L822-1) · décision non spécialement motivée (CPC 1014)	심리불속행 (상고심 절차에 관한 특례법 제4조·제5조)	프랑스는 부적법·진지한 이유 없음으로 거른다 / 한국은 각 호 사유가 없으면 기각하고 「판결에는 이유를 적지 아니할 수 있다」.
17장	+	recours constitutionnel contre une décision de justice	재판소원 (헌법재판소법 제68조 제3항)	한국에만 있다(2026. 3. 12.부터). 「확정된 재판을 그 대상으로 하며」 세 사유로 한정.

17장	≠	QPC (COJ R*461-1, 10장)	위헌법률심판 제청 (헌법재판소법 제41조)	프랑스는 파기원·국사원이 거른다 / 한국 하급법원은 「대법원을 거쳐야 한다」 — 거르는 권한은 조문에 없다.
17장	≠	compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris (COJ D211-6)	특허법원 (법원조직법 제28조의4)	프랑스는 특허 소송 1심을 파리에 모은다 / 한국은 심결취소소송 1심과 특허 침해소송 항소심을 특허법원이 맡는다. la Cour des brevets (engl. IP High Court of Korea).
17장	≠	jury criminel · voix délibérative	배심원 평결 (국민의 형사재판 참여에 관한 법률 제46조 제5항)	프랑스 중죄법원 배심원은 직업법관과 함께 판단(9장) / 한국은 「평결과 의견은 법원을 기속하지 아니한다」.
17장	=	tirage au sort	배심원후보자 무작위 추출 (같은 법 제23조)	둘 다 명부에서 추첨으로 뽑는다. 프랑스는 선거인 명부(CPP 261조, 2029 재작성 예정) / 한국은 「무작위 추출 방식으로」.
17장	≠	concours · nommés par décret (CJA R233-8 · L233-1)	판사 임용 (법원조직법 제42조 제2항)	프랑스 행정법관의 직접 채용은 시험 / 한국은 「판사는 5년 이상 제1항 각 호의 직에 있던 사람 중에서 임용한다」.
17장	≠	exceptions énumérées (CPI L342-3 · L122-6-1)	공정이용 일반조항 (저작권법 제35조의5)	프랑스는 예외를 열거하고 끝에 한계(exploitation normale)를 둔다 / 한국은 열거 밖에서도 「저작물의 일반적인 이용 방법과 충돌하지 아니하고」 이용할 수 있게 한다. CPI 일반조항은 이 책이 찾지 못했다.
17장	≠	parquet · ministère public (4장)	공소청 (공소청법 제2조·제4조)	2026. 10. 2. 시행. 검사의 첫째 직무는 「공소 제기 여부 결정 및 그 유지에 필요한 사항」. 프랑스어 이름은 이 책이 옮긴 말.
18장	=	séances publiques (Const., art. 33)	회의 공개 (헌법 제50조 제1항)	「국회의 회의는 공개한다」. 원칙이 같다.
18장	≠	comité secret (Const., art. 33, al. 2)	비공개 회의 (헌법 제50조 제1항 단서)	총리나 의원 10분의 1의 요구 / 「출석의원 과반수의 찬성이 있거나 의장이 국가의 안전 보장을 위하여 필요하다고 인정할 때」.
18장	≠	questions au Gouvernement (Const., art. 48, al. 6)	출석·답변 (헌법 제62조)	매주 한 번 이상 질문 회의를 헌법이 보장 / 「국회나 그 위원회의 요구가 있을 때에는」 출석·답변 의무.

18장	=	le président dirige les débats (CPC, art. 440)	변론 지휘 (민사소송법 제135조)	재판장이 변론을 지휘하고 발언을 허가한다. 한국 재판장은 「발언을 허가하거나」 명령에 따르지 않는 사람의 발언을 금지한다.
18장	=	explications de fait et de droit (CPC, art. 8, 13, 442)	석명권 (민사소송법 제136조 제1항)	법관이 「사실상 또는 법률상 사항에 대하여 질문할 수 있고」 설명을 구한다.
18장	=	moyens relevés d'office — observations (CPC, art. 16, al. 3)	법률상 사항 지적 (민사소송법 제136조 제4항)	직권으로 거론한 법률 사유는 먼저 의견을 들어야 한다 / 「당사자에게 의견을 진술할 기회를 주어야 한다」.
18장	≠	interprète (CPC, art. 23)	통역 (민사소송법 제143조)	법관이 그 언어를 알면 통역 없이 진행할 수 있다 / 「통역인에게 통역하게 하여야 한다」. 한국 조문에는 법관이 외국어를 아는 경우의 예외가 없다.
18장	=	retirer la parole — clarté nécessaire (CPC, art. 441)	진술 금지 (민사소송법 제144조)	명료하게 말하지 못하는 당사자의 발언을 막는다 / 「필요한 진술을 할 수 없는 당사자 또는 대리인의 진술을 금지하고」.
19장	≠	premier président de la Cour de cassation	대법원장 (법원조직법 제13조)	「대법원에 대법원장을 둔다」 / premier président은 파기원에도, 항소법원마다에도 있다.
19장	≠	conseiller à la Cour de cassation	대법관 (헌법 제104조)	대법관은 「대법원장의 제청으로 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명한다」 / conseiller는 부에 속한 법관의 직함.
19장	=	assemblée plénière présidée par le premier président (COJ L421-5)	전원합의체 (법원조직법 제7조)	두 나라 모두 법원의 장이 재판장이다. 한국은 「대법원장이 재판장이 된다」 (제7조 제1항).
19장	≠	procureur général près la Cour de cassation	검찰총장 (공소청법 제11조)	「공소청에 검찰총장을 둔다」 / 프랑스는 파기원과 항소법원마다 procureur général.
19장	=	ministère public « près » chaque juridiction	법원에 대응한 공소청 (공소청법 제3조)	「공소청은 대법원에, 광역공소청은 고등법원에, … 대응하여 각각 설치한다」 / près cette cour = 그 법원에 대응하는.
19장	+	avocat général (COJ L432-3)	—	파기원 법정에서 procureur général의 이름으로 의견을 말하는 검찰 쪽 법관. 한국에는 같은 이름의 직위가 없다.
19장	=	garde des Sceaux, ministre de la justice	법무부장관 (정부조직법 제35조)	같은 자리. 한국은 「법무부장관 소속으로 공소청을 둔다」 / 프랑스는 옛 칭호를 함께 쓴다.

19장	≠	Monsieur le Président / Madame la Présidente	재판장님·법원장님	프랑스어는 상대의 성별에 따라 관사와 직함을 바꾼다 / 한국어 직함에는 성 구별이 없다.
19장	≠	vous / tu	존댓말·반말	둘로 갈린다 / 어미로 여러 단계를 가른다.
19장	≠	« À votre santé ! »	건배 구호	상대의 건강을 빈다 / 무엇을 위해 마시는지 외친다.
19장	≠	Je vous prie d'agréer …	편지·메일 끝인사	끝 문장이 길고 정해져 있다 / '드림'·'올림' 한 낱말로 맺는다.
20장	=	transaction — par des concessions réciproques (C. civ. 2044)	「화해는 당사자가 상호양보하여」 (민법 제731조)	서로 양보함을 정의에 넣는다. 프랑스는 2016년 판본에서 이 말을 넣었다.
20장	=	La décision est rendue à la majorité des voix (CPC 449)	「합의심판은 헌법 및 법률에 다른 규정이 없으면 과반수로 결정한다」 (법원조직법 제66조 제1항)	다수 원칙이 같다. 한국은 의견이 셋 이상으로 갈릴 때의 셈법(제2항)까지 둔다.
20장	=	Les délibérations des juges sont secrètes (CPC 448)	「심판의 합의는 공개하지 아니한다」 (법원조직법 제65조)	비밀이라는 내용이 같다. 형용사(secrètes) / 능동 부정.
20장	≠	droit d'amendement — membres du Parlement et Gouvernement (Const. 44)	「30명 이상의 찬성의원과 연서하여」 (국회법 제95조 제1항)	의원 개인과 정부의 수정권 / 의원 30명 이상의 찬성.
20장	≠	propositions et amendements … pas recevables (Const. 40)	「예산안에 대한 수정동의는 의원 50명 이상의 찬성이 있어야 한다」 (국회법 제95조 제1항)	재정 부담을 늘리는 의원 발의를 받지 않음 / 예산안 수정동의의 찬성 수를 늘림.
20장	≠	proposition de loi (Const. 40·45)	「의원은 10명 이상의 찬성으로 의안을 발의할 수 있다」 (국회법 제79조 제1항)	헌법 40·45조 문언에는 찬성 의원 수 요건이 없다 / 한국은 10명 이상.

20장	=	Tout mandat impératif est nul … vote personnel (Const. 27)	「소속 정당의 의사에 기속되지 아니하고 양심에 따라 투표한다」 (국회법 제114조의2)	기속 위임 금지와 자유투표. 프랑스는 투표권이 개인의 것이라 대리 투표를 원칙적으로 막는다.
20장	≠	motion de censure — majorité des membres composant l'Assemblée (Const. 49)	「국회재적의원 과반수의 찬성이 있어야 한다」 (헌법 제63조 제2항)	재적 과반수라는 셈은 같다. 하원이 정부의 책임을 묻는 불신임 / 대통령에 대한 해임 건의.
20장	≠	compromis (litige né) · clause compromissoire (CPC 1442)	「이미 발생하였거나 앞으로 발생할 수 있는 분쟁」 (중재법 제3조 제2호)	분쟁의 때로 이름을 가름 / 둘을 「중재합의」 하나로.
20장	≠	La sentence n'est pas susceptible d'appel sauf volonté contraire des parties (CPC 1489)	「법원의 확정판결과 동일한 효력을 가진다」 (중재법 제35조)	국내 중재판정에 대한 항소를 원칙적으로 막음 / 확정판결과 같은 효력을 줌. 보는 자리가 다르다.

부록 B

가짜 친구

영어 단어처럼 짐작하면 틀리는 말. 세세한 설명은 각 장 노트에.

장	낱말	요령
1장	librairie는 도서관이 아니다 — 그리고 actuellement	library는 bibliothèque, actually는 en fait. 거꾸로 librairie는 서점, actuellement은 지금이다.
2장	le greffe와 la greffe — 성이 뜻을 가른다	le greffe는 법원 사무국, la greffe는 이식. 영어 the law는 대개 le droit, a law(법률 하나)는 une loi.
3장	demander는 「강요하다」가 아니다 — 그리고 éventuellement	demander = 묻다·청하다·청구하다, exiger = 강하게 요구하다. éventuellement = 경우에 따라, finalement = 결국.
4장	magistrat — 판사만이 아니다	magistrat = 판사 + 검사, juge = 판사, tribunal = 1심 법원, juridiction = 법원 일반.
5장	résolution — 결의가 아니라 해제	계약 문맥의 résolution은 해제, résiliation은 해지. 사전의 법률 뜻풀이는 2016년 개정보다 낡은 것이 많으니 조문으로 확인한다.
6장	préjudice — 편견이 아니라 손해	손해는 préjudice, 편견은 préjugé, 부상은 blessure, 모욕은 injure. 「불법행위」는 responsabilité extracontractuelle로 옮긴다.
7장	location — 위치가 아니라 임대차	위치는 emplacement, 임대차는 location(일상어)·louage·bail(조문어). prescription은 앞에 붙는 형용사로 소멸시효와 취득시효를 가른다.

8장	délit·amende — 불법행위도 개정도 아니다	형사 문맥의 délit은 경죄, amende는 벌금. 「범죄」 일반은 infraction으로 옮기고, crime은 중죄로 옮긴다.
9장	instruction·information·prévenu — 지시도 정보도 막힌 사람도 아니다	형사절차의 instruction·information은 예심. prévenu는 경죄 피고인, accusé는 중죄 피고인. garde à vue ≠ 구속, mise en examen ≠ 기소.
10장	ordonnance·décret — 영어 ordinance·decree가 아니다	ordonnance는 「정부 명령·단독 법관 결정·처방전」 셋, décret는 「대통령·총리의 행정입법」. 영어 뜻으로 옮기지 말고 문맥의 층을 먼저 본다.
11장	arrêté — 체포가 아니라 행정청의 결정	é가 붙으면 행정(arrêté), 없으면 법원(arrêt). 관사와 함께 외운다: un arrêté du préfet / un arrêt de la cour.
12장	conclusions — 결론이 아니라 청구와 의견	conclusions가 학술 문맥이면 결론, 법정이면 청구나 의견이다. 옛 문헌의 commissaire du gouvernement는 rapporteur public으로 바꿔 읽는다.
13장	licenciement은 실시허락이 아니라 해고 — 그리고 doctrine	IP 문맥의 licence는 실시허락, licenciement은 해고. la doctrine은 「학설」.
14장	assignation·audience·instance — 영어로 읽으면 틀린다	소송 서류에서 assignation·audience·instance·action을 만나면 영어 뜻을 지우고 소환장·기일·소송·소권으로 읽는다.
15장	arrêt — 체포가 아니라 판결	판결문의 arrêt는 판결, moyen은 상고이유, jurisprudence는 판례의 흐름. arrêt·jugement·décision을 법원 종류로 가르는 쓰임은 문헌마다 갈려 이 책은 단정하지 않는다.
16장	évidence — 증거가 아니라 「명백함」	증거 = la preuve. l'évidence는 「뻔함」. 영어 evidence를 프랑스어로 옮길 때는 늘 preuve로.
17장	notaire·procureur — 한국어 「공증인」 「검사」로 바로 옮기면	직역 낱말에는 「coréen」과 하는 일을 붙인다. le notaire, le procureur는 나라마다 하는 일이 다르다.
18장	plaidoirie는 plea가 아니다	법정의 plaidoirie는 구두 변론, 학회의 발표는 exposé·communication. 영어 plea와 짝짓지 않는다.
19장	avocat général — 변호사가 아니라 검찰 쪽	avocat général은 검찰 쪽 법관, procureur général은 파기원·항소법원마다 있는 검찰의 장. 한국어 직함으로 바꾸지 말고 원어에 「파기원의」·「○○ 항소법원의」를 붙여 부른다.
20장	compromis와 sentence — 법정에서는 중재의 말	compromis = 타협 / (이미 생긴 분쟁의) 중재합의, sentence = 중재판정. 형 선고는 condamnation, 문장은 phrase.

프랑스어권에서 다른 말 — 퀘벡·벨기에·스위스

같은 낱말이 다른 층에 놓이거나 다른 낱말을 쓰는 것만 적었다(다를 때만 병기) .

장	프랑스	QC	BE	CH	무엇이 다른가
8장	le délit			crime · délit · contravention	스위스 형법은 3년을 경계로 나눈다(CP art. 10·103). 3년을 넘는 자유형이면 crime, 3년 이하 자유형이나 금전형(peine pécuniaire)이면 délit, 벌금(amende)만이면 contravention. 프랑스의 경계는 10년이다. 스위스 조문은 Fedlex RS 311.0 2026-10-01판 HTML로 대조했다.
9장	le juge d'instruction			ministère public	스위스 연방 형사소송법에는 juge d'instruction이 없고 검찰(ministère public)이 예비절차와 instruction을 맡는다(CPP suisse art. 16). 낱말 instruction은 남고 주체가 바뀌었다. 스위스 조문은 Fedlex RS 312.0 2025-04-01판 HTML로 대조했다(이 판에 juge d'instruction 0건).
9장	le prévenu			prévenu	스위스 형사소송법(CPP suisse art. 111)에서 prévenu는 혐의를 받는 사람부터 기소된 사람까지 형사절차 대상자 전체다. 프랑스에서는 경죄·위경죄 법원의 피고인만 가리킨다.
10장	l'ordonnance			ordonnance — 연방의회·연방정부가 만드는 법규명령(독일어 Verordnung)	스위스 연방헌법 163조 1항. 스위스 법령 이름의 「Ordonnance sur …」는 시행령급으로 읽는다(조사/가짜친구-검증.md D6). 163조는 Fedlex RS 101 2024-03-03판 HTML로 대조했다.

11장	le décret	décret = 공동체·지역 의회의 입법(법률과 같은 효력)		벨기에 헌법 127조 1항·134조(가짜 친구 조사 D8). 벨기에 문헌에서 décret를 프랑스식으로 읽으면 층위가 틀린다.
11장	l'arrêté		arrêté fédéral = 연방의회의 비입법 의결(국민투표 대상일 수 있다)	스위스 연방헌법 163조 2항(가짜 친구 조사 D7). 벨기에 arrêté royal은 대조하지 않았다.
17장	poursuivre	acte criminel · infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire		캐나다 연방 해석법(Loi d'interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21) 제34조 제1항: 정식기소(mise en accusation)로 소추할 수 있다고 정한 범죄는 acte criminel(a호), 범죄의 성격 표시가 없으면 약식 범죄(b호)로 보고, 두 절차 가운데 고를 수 있는 범죄도 둔다(c호). 형법은 연방 관할이라(1867년 헌법법 제91조 제27호) 퀘벡에도 같은 연방 법률이 적용된다. 프랑스의 crime·délit·contravention 3분(8장)과 다르다.

부록 F

옛 이름 ↔ 새 이름

사전·교과서·옛 판결에 나오는 이름이 현행과 다른 것. 연도는 LEGI 판본으로 확인한 것만 적었다.

옛 이름	지금 이름	언제까지	근거	장

tribunal de grande instance · tribunal d'instance	le tribunal judiciaire	2020-01-01	COJ L211-1 판본 LEGIARTI000033459184(~2019-12-31, «Le tribunal de grande instance statue en première instance…») → LEGIARTI000038314081(2020-01-01~, «Le tribunal judiciaire…»); COJ L221-1 판본 LEGIARTI000033459190(tribunal d'instance, 2020-01-01 폐지)	4장
art. 1382	art. 1240 (la faute)	2016-10-01	LEGI LEGIARTI000006438819(1804-03-21~2016-10-01)과 현행 1240조 LEGIARTI000032041571(2016-10-01~)의 문언이 같다 — 번호만 옮겼다	6장
art. 1383	art. 1241 (la négligence)	2016-10-01	LEGI LEGIARTI000006438829(1804-03-21~2016-10-01)과 현행 1241조 LEGIARTI000032041565(2016-10-01~)의 문언이 같다	6장
art. 1384	art. 1242 (le fait d'autrui)	2016-10-01	LEGI LEGIARTI000006438840(2002-03-05~2016-10-01) 1항과 현행 1242조 1항 (LEGIARTI000051786000)의 문언이 같다	6장
art. 1385	art. 1243 (la garde)	2016-10-01	LEGI LEGIARTI000006438847(1804-03-21~2016-10-01)과 현행 1243조 LEGIARTI000032041553(2016-10-01~)의 문언이 같다	6장
le père et la mère … habitant avec eux	la responsabilité des parents	2025-06-25	LEGI 1242조 4항 LEGIARTI000032041559(2016-10-01~2025-06-25) → LEGIARTI000051786000(2025-06-25~, LOI n° 2025-568 du 23 juin 2025, art. 3)	6장
art. 1386-1	art. 1245 (le producteur)	2016-10-01	LEGI LEGIARTI000006438879(1998-05-21~2016-10-01)과 현행 1245조 LEGIARTI000032041540(2016-10-01~)의 문언이 같다	6장
art. 2279	art. 2276 (le meuble)	2008-06-19	LEGI LEGIARTI000006447951(1804-03-21~2008-06-19, TRANSFERE)과 현행 2276조 LEGIARTI000019017163(2008-06-19~)의 문언이 같다	7장

l'inculpation (l'inculpé)	la mise en examen	1993-03-01	LEGI CPP art. 102 — 판본 LEGIARTI000006575509(1974-07-07~1993-03-01) «hors la présence de l'inculpé» → LEGIARTI000006575510(1993-03-01~) «hors la présence de la personne mise en examen»	9장
commissaire du gouvernement	le rapporteur public	2009-02-01	CJA L7 옛 판본 LEGIARTI000006449161(2001-01-01~2009-02-01) → 현행 LEGIARTI000020102473(2009-02-01~), DILA LEGI	12장
huissier de justice	le commissaire de justice	2022-07-01	직역 통합일 — service-public.gouv.fr F2158(Vérifié le 09 juillet 2025, 2026-10-15 열람) «depuis le 1er juillet 2022, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires deviennent des commissaires de justice»(근거 오르도낭스 n° 2016-728은 LEGI 자동 대조 범위 밖). 법전 문언 교체는 조마다 따로다: CPC 56조는 LEGIARTI000042597344(~2026-09-30, «actes d'huissier de justice») → LEGIARTI000054560943(2026-10-01~, «actes de commissaires de justice», Décret n° 2026-683 art. 7), CPC 663조는 2026-04-01(LEGIARTI000053497778), CPC 55·651조는 2026-10-13 LEGI 기준 아직 huissier	14장

부록 G

부록 G · 이메일 서식 다섯

법관 교류에서 자주 쓰는 메일 다섯 가지다. 처음 연락하는 상대에게는 긴 끝 공식을 쓰고, 메일이 몇 번 오가면 Bien cordialement으로 줄인다. 호칭의 성별 꼴은 각 서식 아래 참고에 적었다. 제목은 메일의 제목 칸에 짧게 쓴다. 각 서식 첫 줄의 « Objet : »는 제목 칸에 넣을 말을 보인 것이다. salutations 앞에는 l'expression de를 붙이지 않는다(19장).

1. 초청 — Invitation

프랑스 법원장에게 대표단 방문을 처음 청할 때

> Objet : Invitation – visite d'une délégation à [juridiction]
>
> Monsieur le Premier Président,
>
> J'ai l'honneur et le plaisir de vous inviter, ainsi que les membres de votre délégation, à visiter [juridiction] du [date] au [date].
>
> Ce séjour permettrait à nos magistrats d'échanger avec vous sur [thème] et de vous présenter le fonctionnement de nos juridictions.
>
> Vous trouverez ci-joint un projet de programme. Je reste à votre disposition pour l'adapter à vos souhaits.
>
> Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Monsieur le Premier Président, l'expression de ma haute considération.
>
> [Prénom NOM]
> [Fonction], [juridiction]

제목: 초청 — [법원] 대표단 방문

법원장님께

법원장님과 대표단을 [날짜]부터 [날짜]까지 [법원]에 모시고자 합니다.

이번 방문으로 저희 법관들이 [주제]에 관해 의견을 나누고, 한국 법원의 운영을 소개할 수 있으면 좋겠습니다.

일정 초안을 첨부합니다. 원하시는 대로 고쳐 드리겠습니다.

회신을 기다리며 깊은 경의를 표합니다.

[이름]
[직위], [법원]

- 상대가 여성이면 Madame la Première Présidente. 첫머리와 끝 공식의 호칭을 둘 다 바꾼다.
- J'ai l'honneur et le plaisir de는 공식 초청의 첫 문장이다. 동료 사이면 J'ai le plaisir de로 충분하다.
- permettrait(조건법)는 「~할 수 있을 것」 — 상대의 수락을 전제하지 않는 공손한 꼴이다.

- 첨부 파일이 있으면 본문에서 한 번 밝힌다: Vous trouverez ci-joint …

2. 답신(수락) — Réponse à une invitation

초청을 받아들이며 인원과 일정을 알릴 때

> Objet : Re : Invitation – visite de la délégation
>
> Madame la Présidente,
>
> Je vous remercie vivement de votre aimable invitation, que j'accepte avec grand plaisir.
>
> Notre délégation comptera [nombre] magistrats. Nous arriverons à [ville] le [date] et repartirons le [date].
>
> Je vous ferai parvenir la liste des participants d'ici le [date].
>
> Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, mes salutations distinguées.
>
> [Prénom NOM]

제목: 회신: 초청 — 대표단 방문

재판장님(법원장님)께

정성 어린 초청에 깊이 감사드리며 기쁜 마음으로 받아들입니다.

저희 대표단은 법관 [인원]명입니다. [도시]에 [날짜]에 도착해 [날짜]에 떠납니다.

참가자 명단은 [날짜]까지 보내 드리겠습니다.

삼가 인사드립니다.

[이름]

- 상대가 남성이면 Monsieur le Président.
- 제목 앞의 Re :는 답장 표시다. 쌍점 앞에 한 칸을 띄는 것이 프랑스 표기다.

- 사양할 때: Je vous remercie de votre invitation, mais je ne pourrai malheureusement pas y donner suite.

3. 일정 조정 — Report d'un rendez-vous

이미 메일이 오간 동료에게 회의 날짜를 바꾸자고 할 때

> Objet : Report de notre réunion du [date]
>
> Chère Collègue,
>
> En raison d'une audience imprévue, je ne pourrai malheureusement pas être présent à notre réunion du [date].
>
> Serait-il possible de la reporter au [date] ou au [date] ? Je m'adapterai volontiers à vos disponibilités.
>
> Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour ce contretemps.
>
> Bien cordialement,
>
> [Prénom]

제목: [날짜] 회의 연기

선생님께

갑자기 재판 기일이 잡혀 [날짜] 회의에 참석하지 못하게 되었습니다.

[날짜]나 [날짜]로 미룰 수 있을까요? 일정은 선생님께 맞추겠습니다.

불편을 드려 죄송합니다.

[이름] 드림

- 남성 동료면 Cher Collègue. 쓰는 사람이 여성이면 présente.
- Serait-il possible de ...?(조건법)는 부탁을 누그러뜨린다.
- 이미 메일이 오간 사이라 끝을 Bien cordialement으로 줄였다. 처음 쓰는 상대에게는 서식 1·2의 끝 공식을 쓴다.

4. 감사 — Remerciements

방문을 마치고 돌아와 환대에 감사할 때

> Objet : Remerciements
>
> Monsieur le Président,
>
> De retour à Séoul, je tiens à vous remercier, ainsi que tous vos collègues, de l'accueil chaleureux que vous avez réservé à notre délégation.
>
> Nos échanges sur [thème] nous ont beaucoup appris, et je garde un excellent souvenir de notre visite à [lieu].
>
> J'espère avoir prochainement le plaisir de vous accueillir en Corée.
>
> Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.
>
> [Prénom NOM]

제목: 감사 인사

법원장님께

서울에 돌아와, 저희 대표단을 따뜻하게 맞아 주신 법원장님과 동료 여러분께 감사드립니다.

[주제]에 관한 대화에서 많이 배웠고, [장소] 방문도 오래 기억하겠습니다.

머지않아 한국에서 모실 수 있기를 바랍니다.

깊은 경의를 표합니다.

[이름]

- 상대가 여성이면 Madame la Présidente.
- je tiens à + 동사원형은 「꼭 ~하고 싶다」 — 감사 편지의 첫 문장에 자주 쓴다.

- accueil은 남성이라 chaleureux(남성)로 맞춘다.

5. 자료 요청 — Demande de documentation

처음 연락하는 상대에게 판결·통계 자료의 위치를 묻거나 자료를 청할 때

> Objet : Demande de documentation – [thème]
>
> Madame,
>
> Dans le cadre d'une étude comparative sur [thème], je me permets de vous solliciter.
>
> Pourriez-vous m'indiquer où trouver [les décisions / les statistiques] relatives à [sujet] ? Si ces documents peuvent être communiqués, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me les transmettre.
>
> Je vous remercie par avance de votre aide.
>
> Je vous prie d'agréer, Madame, mes salutations distinguées.
>
> [Prénom NOM]
> [Fonction], [juridiction]

제목: 자료 요청 — [주제]

선생님께

[주제]에 관한 비교 연구를 하고 있어 이렇게 연락드립니다.

[사안]에 관한 [판결/통계]를 어디에서 찾을 수 있는지 알려 주시겠습니까? 받을 수 있는 자료라면 보내 주시면 감사하겠습니다.

도와주셔서 미리 감사드립니다.

삼가 인사드립니다.

[이름]
[직위], [법원]

- 상대가 남성이면 Monsieur. 직함을 알면 직함 호칭(Madame la Présidente 등)을 쓴다. 여성 직함은 상대가 쓰는 꼴을 확인해 따른다.
- 쓰는 사람이 여성이면 reconnaissante.
- je me permets de + 동사원형은 「실례를 무릅쓰고 ~합니다」. 처음 연락하는 메일의 첫 문장에 알맞다.
- 공개되지 않은 사건 자료는 청하지 않는다. 공개된 판결·통계의 위치를 묻는 데서 시작한다.

부록 H

링크

본문에 단 바깥 링크. 레지프랑스 주소는 사람이 열 때는 열린다.

장	링크
1장	COJ, art. R. 215-11
2장	COJ, art. L. 123-1
3장	CPC, art. 5
3장	C. civ., art. 1228
3장	Larousse demander
4장	CJA, art. L231-1
5장	C. civ., art. 1229
6장	C. pén., art. R621-2
7장	C. civ., art. 1713
7장	C. civ., art. 2219
8장	C. pén., art. 111-1
8장	C. pén., art. 130-1
9장	CPP, art. 30
9장	CPP, art. 79
10장	Const., art. 38
10장	Const., art. 37

11장	CRPA, art. R134-15
11장	Conseil d'État — TC, 8 février 1873, Blanco (해설)
12장	CJA, art. R732-1
13장	CPI, art. L. 613-8
14장	CPC, art. 53
15장	Cass. ass. plén., 8 mars 2024, n° 21-12.560
16장	C. civ., art. 1358
17장	C. civ., art. 1369
18장	CPC, art. 440
18장	CPI, art. L. 112-2
19장	COJ, art. L432-3
20장	CPC, art. 1442
20장	CPC, art. 1513
20장	C. civ., art. 2059

부록 I

색인

표제어 390개, 프랑스어 알파벳순.

표제어	뜻	장
à propos	~에 관하여(à propos de), 그런데	18장
l'abrogation	폐지	10장
l'accession	첨부(부합 등에 의한 소유권 취득)	7장
l'accueil	맞이함, 환대; 안내(창구)	19장
l'accusé	(중죄 사건의) 피고인	9장

l'accusé de réception	접수증, 수령 확인	11장
l'acquittement	(중죄 법원의) 무죄	9장
l'acte	행위, 증서	2장
l'acte administratif	행정행위	11장
l'action	소권, 소(訴); (회사의) 주식	14장
l'action civile	(형사 절차의) 민사 배상 청구	9장
l'action publique	공소, 형사소추	9장
l'activité inventive	진보성	13장
l'administration	행정, 행정청	11장
l'admission	(상고의) 허가, 받아들임	17장
l'affaire	사건, 일	2장
l'agent public	공공 부문 직원, 공무원(넓은 뜻)	11장
l'alinéa	항(조문의 단락)	2장
l'amende	벌금	8장
l'amendement	(의안의) 수정안	20장
l'annulation	취소, (판결의) 파기	12장
l'appel	항소	14장
appliquer	적용하다, s'appliquer 적용되다	3장
l'argument	논거, 논증	20장

l'arrêt	(항소법원·파기원의) 판결	14장
l'arrêté	아레테(장관·도지사·시장의 결정)	11장
l'article	조(조문)	2장
l'Assemblée nationale	하원(국민의회)	10장
l'assemblée plénière	(파기원) 전원부, 가장 큰 재판 구성	17장
l'assignation	소환장(소장을 겸하는 송달 문서)	14장
l'astreinte	이행강제금	12장
attendu que	~이므로, ~인 점에 비추어 (옛 판결문의 이유 머리말)	15장
l'audience	(법정의) 기일, 심리, 법정	14장
l'audience publique	공개 법정, 공개 심리	12장
l'auteur	(범죄의) 정범, 범인; 일상어로 저자	8장
l'avis	의견, (자문) 의견서	20장
l'avocat	변호사	1장
le bail	임대차(계약)	1장
le bien	재산, 물건(복수로 재산 전체)	2장
bien que	~이지만, ~인데도	20장
la bonne foi	신의성실, 선의	5장
la branche	(상고이유의) 갈래	15장

le brevet	특허, 특허권	13장
la capacité	(행위)능력	5장
la cassation	파기	14장
casse et annule	파기한다 (파기 판결 주문의 첫말)	15장
certes	물론, 확실히(인정하고 뒤집을 때)	20장
la chambre	(법원의) 부(部)	15장
le chiffre	숫자, 수치	18장
la chose	물건, 것	2장
la chose jugée	기판사항(판단된 사항)	14장
la clarté	명료함, 분명함	18장
le code	법전	2장
la collectivité territoriale	지방자치단체	11장
la collégialité	합의제	12장
le commettant	사용자(사용자책임의)	6장
le commissaire de justice	집행관(옛 huissier de justice)	14장
la commune	코뮌(기초 지방자치단체)	11장
la communication	(학회) 발표 논문, (소송) 서류 교부, 소통	18장
la compétence exclusive	전속관할	17장

le complice	공범(방조범·교사범)	8장
le compromis	타협, (이미 생긴 분쟁의) 중재합의	20장
concéder	인정하다, 양보하다, (권리를) 설정해 주다	20장
les conclusions	(당사자의) 준비서면, 주장서면	14장
le concours	공개 경쟁 시험; 협력	17장
condamner	(형·지급 따위를) 선고하다, 명하다	3장
la conformité	합치(헌법 합치)	10장
le Conseil constitutionnel	(프랑스) 헌법위원회	10장
le Conseil d'État	국사원(최고행정법원 겸 정부 자문기관)	4장
le conseil de prud'hommes	노동법원	4장
le conseiller	(파기원·항소법원의) 법관	19장
le consensus	의견 일치, 합의	20장
le consentement	동의, 의사의 합치	5장
le considérant	~을 고려하여 (옛 행정 판결의 이유 머리말); 이유의 한 문단	15장
la constitution	헌법	10장
la constitutionnalité	합헌성, 헌법 적합성	17장
le contradictoire	대심 원칙(형용사로 「대심적인」)	12장
le contrat	계약, 계약서	5장

le contrat administratif	행정계약	11장
la contravention	위경죄(違警罪); 일상어로 (교통) 범칙	8장
la contrefaçon	(지식재산권) 침해, 위조품	13장
la convention	합의, 약정, 협약	16장
cordialement	(메일 끝) 진심을 담아, 드림	19장
la cour	(상급) 법원	1장
la cour administrative d'appel	행정항소법원	4장
la cour criminelle départementale	도(道) 중죄법원 — 배심 없는 중죄 1심	9장
la cour d'appel	항소법원	4장
la cour d'assises	중죄 법원(배심 법원)	9장
la Cour de cassation	파기원(사법 계통의 최고법원)	4장
le courriel	전자우편, 이메일	19장
la courte citation	짧은 인용	13장
la courtoisie	정중함, 예의; (국가 사이의) 예양	19장
le créancier	채권자	1장
le crime	중죄(重罪); 일상어로 범죄	8장
d'une part	한편으로는(d'autre part와 짝)	20장
dans ce cas	그 경우에는, 그렇다면	18장
le débat	토론, (복수로) 변론	18장
le débiteur	채무자	1장

la décision	결정, 처분	11장
la déclaration	선언, 신고	16장
le décret	데크레(대통령·총리의 명령)	11장
le défendeur	피고, 상대방	14장
le délai	기간, 기한	2장
le délai de recours	제소기간, 불복 기간	12장
la délégation	대표단; (권한의) 위임	19장
le délibéré	평의(판결 전 판사들의 합의)	12장
le délit	경죄(輕罪)	8장
la demande	청구, 신청	2장
le demandeur	원고, 신청인	14장
le déni de justice	재판 거부	16장
les dépens	소송비용	14장
le dépôt	출원	13장
le dernier ressort	종심(더 이상 항소할 수 없는 심급)	4장
le désaccord	의견 불일치	20장
le dessin ou modèle	디자인(권)	13장
la destitution	파면(직에서 물러나게 함)	17장

la détention provisoire	미결구금	9장
la dette	빚, 채무	1장
devoir	~해야 한다, (빚을) 지고 있다	3장
le devoir d'information	정보제공의무	5장
le discours	연설, 인사말	19장
disposer	(재산을) 처분하다; 정하다(법률이)	7장
le dispositif	(판결의) 주문	15장
distinguer	구별하다, 나누다	18장
le dol	(계약상) 사기	5장
le domaine de la loi	법률 사항(법률로 정할 영역)	10장
le dommage	손해, 피해	6장
les dommages et intérêts	손해배상(금)	5장
le droit	법, 권리	1장
le droit d'auteur	저작권	13장
le droit moral	저작인격권	13장
les droits et libertés	권리와 자유(기본권)	10장
les droits patrimoniaux	저작재산권	13장
l'écrit	서면	5장
l'égalité	평등	16장
l'emprisonnement	(경죄의) 징역, 구금형	8장

en revanche	반면에, 그 대신	20장
en statuant ainsi	그렇게 판단함으로써 (파기 이유의 결론 공식)	15장
l'énoncé du moyen	상고이유의 요지 (새 문체 판결의 소제목)	15장
l'enquête	(경찰) 수사	9장
l'enregistrement	등록	13장
l'époux	배우자(남편), 복수로 부부	1장
estimer	(판단해서) ~라고 보다, 평가하다, 존중하다	3장
l'État	국가	2장
l'état de nécessité	긴급피난	8장
être sobre de	~을 아끼다, ~에 절제하다	16장
être tenu de	~할 의무가 있다, ~의 책임을 진다	3장
l'exception	예외; (저작권) 제한 규정; (소송) 항변	17장
l'exemple	예, 보기	18장
l'expérience professionnelle	직업 경력	17장
l'expertise	감정	14장
l'explication	설명	18장
l'exploitation normale	통상적 이용, 정상적 이용	17장
exposer	(사실·주장을) 진술하다, 발표하다	18장
l'expropriation	공용수용	7장

le fait d'autrui	타인의 행위(에 대한 책임)	6장
faits et procédure	사실관계와 소송 경과 (새 문체 판결의 첫 부분 제목)	15장
falloir	~해야 한다, ~이 필요하다(비인칭)	3장
la faute	잘못, 과실	6장
le fonctionnaire	(정규) 공무원	11장
le fonds	토지; (자금·영업)재산	7장
la force majeure	불가항력	5장
la formation	재판부, 재판부의 구성	15장
former	(이의·상소를) 제기하다, 만들다, 양성하다	3장
la formule de politesse	(편지의) 끝인사 공식	19장
la garde	보관, 지배(물건·동물에 대한)	6장
la garde à vue	(경찰) 유치, 가르드 아 뷔	9장
le garde des Sceaux	법무부 장관 (옛 칭호)	19장
le greffier	법원 서기(사무관)	1장
le grief	불복 사유, 탓	15장
la Haute Cour	(프랑스) 대통령 파면을 위해 모인 의회	17장
l'héritier	상속인	1장
l'horreur	공포, 질색	16장
l'hypothèse	가정, (법률문에서) 경우	18장
il n'y a pas lieu de	~할 필요가 없다, ~할 까닭이 없다	17장

l'immeuble	부동산; (일상어) 아파트 건물	7장
l'imprévision	사정변경	5장
l'imprudence	경솔, 무모함	6장
l'inamovibilité	(판사의) 불이동성	4장
l'indemnisation	배상, 보상(돈으로 메워 줌)	6장
l'indemnité	보상금, 배상금	7장
l'indivision	공유(나누지 않은 공동 소유)	7장
l'inexécution	(채무) 불이행	5장
l'infraction	범죄, (형사) 위반행위	8장
l'injonction	이행명령	12장
l'instance	소송(계속), 심급	14장
l'Institut national de la propriété industrielle	프랑스 산업재산청(INPI)	13장
l'instruction	(형사) 예심(豫審); 일상어로 지시·교육	9장
l'intention	고의, 의도	8장
interdire	금지하다	3장
l'intérêt général	일반 이익, 공익	11장
l'interprète	통역인	18장
l'intervention	(회의) 발언·발표 / (소송) 참가	18장
l'invention	발명	13장
l'invitation	초청, 초대; (계약법) 교섭의 권유	19장
jouir	(권리를) 누리다, 사용·수익하다	7장

le juge	법관, 판사	1장
le juge d'instruction	예심판사	9장
le juge des libertés et de la détention	자유·구금판사(JLD)	9장
le juge rapporteur	보고 담당 법관, 주심	17장
le jugement	판결(1심)	1장
la juridiction	법원(재판기관), 재판권	4장
le jury	배심(단); (시험) 심사위원회	17장
la laïcité	정교분리, 세속성	11장
le législateur	입법자	16장
la légitime défense	정당방위	8장
la liberté	자유	16장
la liberté fondamentale	기본적 자유	12장
la licence	실시허락, 이용허락(라이선스)	13장
le lien de causalité	인과관계	6장
la loi	법률	1장
la loi organique	조직법(헌법이 맡긴 사항을 정하는 법률)	10장
le loyer	차임, 집세	1장
le magistrat	법관·검사(직업 사법관)	4장
le maire	시장(코뮌의 장)	11장
la majorité	다수, 과반수, 성년	20장

le mandat	임기; (민법) 위임	17장
la marque	상표	13장
la médiation	조정(제3자의 도움을 받는 합의 시도)	14장
le mémoire	(행정재판의) 서면, 준비서면	12장
le meuble	동산; 가구	7장
le meurtre	(고의) 살인, 보통살인	8장
le ministère public	검찰(검사 직무)	4장
la mise en demeure	이행의 최고	5장
la mise en état	(본안 심리를 위한) 준비절차	14장
la mise en examen	(예심판사의) 혐의 고지, 예심 피의자 지정	9장
modifier	바꾸다, 변경하다, (법령을) 개정하다	3장
les motifs	(판결의) 이유	15장
la motivation	이유제시, 이유 기재	11장
le moyen	(상고) 이유, 공격방어방법	15장
la nation	국민(전체), 민족	16장
néanmoins	그럼에도, 그렇지만	20장
la négligence	부주의, 태만	6장
nommer	임명하다; 이름을 부르다	17장
notifier	(정식으로) 알리다, 통지하다	3장

la nouveauté	신규성	13장
la nuance	미묘한 차이, 단서	20장
la nue-propriété	허유권(용익권을 뗀 소유권)	7장
la nullité	무효	5장
l'obéissance	복종	16장
l'objection	이의, 반론	20장
l'objet	(메일·편지의) 제목; (소송의) 대상	19장
l'obligation	채무, 의무	5장
l'œuvre	저작물, 작품	13장
l'officier de police judiciaire	사법경찰관(OPJ)	9장
l'offre	청약	5장
l'ordonnance	오르도낭스(법률 대위 명령), (단독 법관의) 결정, 처방전	10장
l'ordre du jour	의사일정, 안건	18장
l'ordre judiciaire	사법 계통(민사·형사 법원 계통)	4장
l'ordre public	공서, 강행규정	5장
par ces motifs	이상의 이유로 (이유를 닫고 주문으로 넘어가는 말)	15장
le Parlement	의회	10장
les paroles de la loi	법률의 말(문언)	16장
le parquet	검찰(검사 조직·검사직)	4장
la partie	당사자, 부분	2장

la partie civile	사인당사자(私人當事者), 민사 당사자	9장
le patrimoine	재산(한 사람의 재산 전체), 자산	7장
la peine	형(刑), 형벌	8장
perdre de vue	(~을) 잊다, 시야에서 놓치다	16장
permettre	허용하다, 가능하게 하다	3장
la personne	사람, 인격	2장
le peuple	국민, 민족, 인민	16장
la pièce jointe	첨부 파일, 첨부 서류	19장
la plainte	고소; 일상어로 불평	9장
le plein contentieux	완전심판(소송)	12장
poser une question	질문하다	18장
le possesseur	점유자	7장
la possession	점유	7장
poursuivre	(형사) 소추하다; 계속하다	17장
le pourvoi	상고(파기원에 대한 불복)	14장
pouvoir	~할 수 있다	3장
le pouvoir réglementaire	행정입법권, 규칙제정권	11장
préciser	분명히 하다, 구체적으로 말하다	18장
le préfet	도지사(국가가 임명하는 데파르트망·레지옹의 장)	11장
le préjudice	손해, 불이익	6장

le préjudice écologique	생태적 손해	6장
le Premier ministre	총리	10장
le premier président	(파기원·항소법원의) 법원장	19장
prendre la parole	발언하다	18장
la prescription	시효	5장
la prescription acquisitive	취득시효	7장
le président	재판장, 부장, 법원장, (회의의) 의장	19장
le président de la République	대통령	10장
la présomption d'innocence	무죄추정	16장
la preuve	증명, 증거	5장
le prévenu	(경죄·위경죄 사건의) 피고인	9장
le principe	원칙	2장
le principe de légalité	죄형법정주의(합법성 원칙)	8장
le procureur de la République	(1심 법원의) 검사장	4장
le procureur général	(파기원·항소법원에 대응하는) 검찰의 장	19장
le producteur	생산자(제조물 책임의 제조업자)	6장
le produit défectueux	결함 있는 제조물	6장
la promulgation	공포(법률에 서명해 집행력을 주는 행위)	10장
prononcer	발음하다, (판결을) 선고하다	3장
la proposition	제안, (의원의) 법률안	20장
le propriétaire	소유자; 집주인	7장

la propriété	소유권; 소유물(토지·집)	7장
la propriété intellectuelle	지식재산(권)	13장
le protocole	의전; (조약의) 의정서	19장
publié au Bulletin	(파기원) 공보에 실린	15장
la puissance de juger	재판권, 사법권	16장
la question	질문, 문제(쟁점)	18장
la question prioritaire de constitutionnalité	위헌 우선 문제(QPC), 사후적 위헌법률심판 회부	10장
quoique	~이지만(= bien que)	20장
le rapporteur public	의견 공술관(공공 보고관)	12장
la récidive	누범, 재범	8장
la réclusion criminelle	중죄 징역(중죄의 자유형)	8장
le recours	불복(신청), 구제 수단	17장
le recours administratif préalable obligatoire	필수적 사전 행정불복	12장
le recours pour excès de pouvoir	월권소송(행정행위 취소소송)	12장
le référé	긴급심리(가구제 절차)	12장
le référé-liberté	자유 긴급심리	12장
le référé-suspension	집행정지 긴급심리	12장

la référence	참조, (인용의) 출처	18장
réfuter	논박하다, 반박하다	20장
la règle	규칙, 규정	2장
le règlement	규칙, 명령(행정입법), (의회) 의사규칙	10장
rejeter	기각하다 (상고 기각 주문 REJETTE)	15장
la relaxe	(경죄·위경죄 법원의) 무죄	9장
relever	(사실을) 지적하다; (쟁점을 직권으로) 제기하다	15장
la remarque	의견, 지적	18장
le remerciement	감사(의 말)	19장
rendre	돌려주다, (판결·결정을) 하다	3장
le renvoi	환송, (기일의) 연기, 이송	14장
la réparation	배상, (손해의) 전보	6장
réparer	배상하다; 수리하다	6장
la réponse de la Cour	파기원의 판단 (새 문체 판결의 소제목)	15장
le requérant	청구인, (행정소송의) 원고	12장
la requête	(행정재판의) 소장, 신청서	12장
le réquisitoire	(검사의) 청구서, 논고	9장
la résistance à l'oppression	압제에 대한 저항(저항권)	16장
la résolution	(계약의) 해제	5장

la responsabilité	책임	6장
la responsabilité des parents	부모의 책임(미성년 자녀의 행위에 대한)	6장
la responsabilité extracontractuelle	계약 외 책임(불법행위책임)	6장
retenir	(원심이) 판단하다, 인정하다	15장
le retrait	(행정행위의) 취소	11장
la revendication	청구항, (복수로) 청구범위	13장
la révision	(헌법) 개정	10장
la sagesse	지혜, 사려	16장
la saisie-contrefaçon	침해 증거 압류	13장
la saisine	(법원·기관에의) 회부, 제소	10장
saisir	(법원에) 사건을 맡기다, 잡다, 압류하다	3장
les salutations distinguées	(편지 끝) 삼가 드리는 인사	19장
la séance	(회의의) 회차, 세션, 회의	18장
le Sénat	상원	10장
la séparation des pouvoirs	권력분립	16장
le serment	선서	1장
le service public	공역무, 공공 서비스	11장
la servitude	지역권	7장
le siège	(사법관 중) 판사직, 재판부	4장

la signification	(집행관에 의한) 송달	14장
silence vaut acceptation	침묵은 승인으로 본다	11장
la souveraineté	주권	10장
statuer	(법원이) 판단하다, 재판하다	3장
le suffrage	선거, 투표(권)	10장
le sursis	(형의) 집행유예	8장
le témoin	증인	1장
le témoin assisté	조력 증인(예심의 중간 지위)	9장
tenir lieu de	~을 대신하다, ~의 구실을 하다	5장
la tentative	미수(未遂)	8장
le terme	기한, 용어	2장
le texte	(법령의) 문언, 규정	2장
la thèse	(한쪽의) 주장, 입장, 학위논문	20장
le tirage au sort	추첨	17장
le titulaire	권리자, (권리·자격의) 보유자	13장
le tribunal	(1심) 법원	4장
le tribunal administratif	행정법원(행정 계통의 1심)	4장
le tribunal correctionnel	경죄법원(형사 재판 때의 사법법원)	4장
le tribunal de commerce	상사법원	4장
le Tribunal des conflits	관할쟁의재판소	4장
le tribunal judiciaire	사법법원(민사·형사 1심 일반 법원)	4장
le trouble anormal de voisinage	수인한도를 넘는 이웃 사이의 방해(생활방해)	6장

le trouble psychique	정신장애	8장
la tutelle	후견, 보호 아래 있음	16장
le tutoiement	tu로 부르기, 말 놓기	19장
l'unanimité	만장일치	17장
l'urgence	긴급(성)	12장
l'usufruit	용익권(사용·수익권)	7장
l'utilité publique	공익(공용수용의 사유)	7장
le vice du consentement	의사표시의 하자	5장
la victime	피해자	6장
le visa	(근거 조문의) 표시	15장
la visite	방문; (현장) 검증	19장
la voie de recours	불복 방법(상소·재심 등)	14장
le voisin	이웃	7장
la voix consultative	표결권 없는 의견 진술권, 자문 표	17장
le vol	절도; 일상어로 비행(飛行)	8장
la volonté générale	일반의지	16장
le vote	투표, 표결	20장

프랑스 법령 원문: DILA(프랑스 법률정보청) LEGI 데이터 — Hugging Face AgentPublic/legi(DINUM, 스냅숏 2026-09-26)와 DILA 일일 증분(2026-09-25~10-13)으로 대조, Licence Ouverte 2.0. 조문 링크는 같은 판본을 가리키는 Légifrance 주소다.

한국 법령: 국가법령정보센터(법제처) 현행 본문.

제사: 스탕달의 편지 초안은 세 벌이 전하고 실제 보낸 편지는 남아 있지 않다. 널리 알려진 「… afin d'être toujours naturel」은 1855년 Colomb판의 문구다. 여기서는 초안 III의 문구를 원문대로 옮겼다(편자 주석은 옮기지 않음).

합성음: Coqui TTS 모델 tts_models/fr/css10/vits(Coqui 모델 목록 표시 BSD-3-Clause). 학습 녹음은 CSS10 프랑스어(LibriVox 낭독, 미국 기준 퍼블릭 도메인). 기계 합성이라 억양이 실제 발화와 다를 수 있다.

발음 표기(IPA)는 작성자가 적고 Wiktionnaire와 대조해 다른 곳만 사람이 확인했다. 확인용 사전은 TLFi(CNRTL, CNRS·Université de Lorraine).

한국 조문과의 대조(= ≠ +)는 조문 문언 비교이며, 학설에 기대는 칸에는 그렇다고 적었다.